

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فقه زندگی

پاسخ‌های مستدل و منبری به دویست و هشتاد پرسش روز

در بیست و یک فصل

۱۴۰۵

نویسنده: هادی شبستانی

دغدغه نصیب هر کسی نمی‌شود

شهید بهشتی

پیشگفتار



بشرِ امروز، بیش از هر زمان، پرسش دارد؛ پرسش‌هایی که زندگی‌اش با آن‌ها گره خورده است: از پاک‌ی آبی که از شیر خانه می‌آید تا حکمِ رمزارزی که در کیف پول دیجیتالش نشسته است؛ از نماز در اوج آسمان تا روزه در اتاق عمل؛ از محرمیت فرزندخوانده تا مهریه‌ای که جوانی را بدهکار کرده است. این کتاب، حاصل تلاشی است برای آن‌که به صد و هشتاد پرسشِ روز، پاسخی مستدل، روشن و در عین حال منبری و دلنشین داده شود.

کتاب در ۲۰ فصل سامان یافته است: از طهارت و عبادات در دنیای مدرن تا نماز و روزه در شرایط خاص؛ از فقه پزشکی و مسائل مستحدثه تا فقه خانواده؛ از خمس و زکات و بازارهای مالی تا حکمرانی و اجتماع؛ از اخلاق در عصر دیجیتال تا ورزش و هنر؛ از سیاست و جنگ و دیپلماسی تا کلام قدیم و جدید؛ از مهارت‌های روحانیت و پرسش‌های صریح نوجوانان تا چهار فصلِ تازه و پیراسته سوم: احکام بانوان، حج و عمره و زیارت، فقه تغذیه و صنایع غذایی، و مسجد و نماز جمعه و مناسک جمعی.

روش کتاب آن است که در هر پرسش، نخست حکم شرعی با استناد به قرآن کریم، روایات معتبر و فتاوی مراجع عظام بیان می‌شود؛ سپس شرایط، حالات و استثناها از هم تفکیک می‌گردد؛ و در پایان هر پاسخ، «سخن منبری» ای آمده است تا مبلغ گرامی بتواند همان مطلب را با زبان خطابه به مردم برساند. آیات و روایات با متن عربی و ترجمه فارسی آمده‌اند تا هم سند حکم روشن باشد و هم محتوای منبر غنی شود.

تذکر مهم: این کتاب یک اثر آموزشی و تبلیغی است؛ ملاک عمل مکلفان، فتاوی مرجع تقلید ایشان است و در موارد اختلافی، نظر مشهور با ذکر دیدگاه‌های دیگر آمده است. از خداوند متعال مسئلت داریم که این دفتر را ذخیره‌ای برای نویسندگان و چراغی برای مخاطبان قرار دهد.

فهرست مطالب



۱. طهارت و عبادات در دنیای مدرن

۲. نماز و روزه در شرایط خاص

۳. فقه پزشکی و مسائل مستحدثه

۴. فقه خانواده و روابط

۵. خمس، زکات و اقتصاد اسلامی

۶. بازارهای مالی و معاملات نوین

۷. فقه حکمرانی و اجتماع

۸. اخلاق و تربیت در عصر دیجیتال

۹. ورزش، هنر و ادبیات

۱۰. سیاست، جنگ و دیپلماسی

۱۱. کلام قدیم و جدید

۱۲. مشاوره، تبلیغ و مهارت‌های روحانیت

۱۳. پرسش‌های نوجوانان (صریح و صمیمی)

۱۴. احکام بانوان؛ عبادات و احکام اختصاصی

۱۵. حج، عمره و زیارت در دنیای امروز

۱۶. فقه تغذیه و صنایع غذایی

۱۷. مسجد، نماز جمعه و مناسک جمعی

۱۸. فقه کار، کسب‌وکار و حقوق شغلی

۱۹. فقه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور

۲۰. فقه سبک زندگی، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی

۲۱. فقه ارث، وصیت و حقوق سالمندان

فصل یکم: طهارت و عبادات در دنیای مدرن

در این فصل، پرتکرارترین پرسش‌های مردم درباره پاکی و نجاست در زندگی صنعتی امروز را بررسی می‌کنیم؛ از آب لوله‌کشی شهری تا الکل صنعتی، از ژلاتین وارداتی تا خالکوبی. هدف آن است که مؤمن، میان وسواس و بی‌مبالاتی، راه میانه شرع را بیابد.

فهرست پرسش‌های این فصل

- ۱ آبِ گُر و جاری در لوله‌کشی شهری
- ۲ الکل طبی، صنعتی و خوراکی (غیر مُسکر)
- ۳ ژلاتین و مواد غذایی وارداتی (حیوانی یا گیاهی)
- ۴ چرم و محصولات چرمی از کشورهای غیراسلامی
- ۵ تطهیر با ماشین لباسشویی و ظرفشویی
- ۶ خالکوبی و تتو (مانع وضو و غسل؟)
- ۷ ناخن مصنوعی و کاشت ناخن
- ۸ مژه مصنوعی و کاشت مژه
- ۹ خون داخل تخم‌مرغ، ماهی و مواد بسته‌بندی
- ۱۰ تشخیص قبله در سفر هوایی و قطار
- ۱۱ آبِ تصفیه‌شده و دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن
- ۱۲ سجده بر سرامیک، سنگ و موزاییک
- ۱۳ عطر و ادکلنِ الکلی
- ۱۴ مسح پا بر روی جوراب

آبِ کُر و جاری در لوله‌کشی شهری

یکی از پرتکرارترین و در عین حال ساده‌ترین مسائل فقهی برای مردم امروز، پاکی و پاک‌کنندگی آبِ لوله‌کشی است. ذهن بسیاری، به‌ویژه نسل جوان، با وسوسه و تردید درگیر است: آیا این آب، حکمِ آبِ کُر و جاری را دارد؟

در فقه امامیه، آبِ مطلق بر چند قسم است: آبِ کُر، آبِ جاری، آبِ باران و آبِ چاه. «کُر» مقدار آبی است که اگر در ظرفی به ابعاد مشخص (تقریباً سه وجب و نیم در هر ضلع، معادل حدود ۳۸۴ لیتر) باشد، به‌خودی خود پاک است و به مجرد ملاقات با نجاست، نجس نمی‌شود، مگر آن‌که رنگ، بو یا مزه نجاست بگیرد.

حال، آبِ لوله‌کشی شهری چه حکمی دارد؟ فقهای عظام – از امام خمینی (قدس سره) در تحریرالوسیله تا مراجع معظم معاصر – بر این باورند که تا زمانی که آب از شیر جریان دارد و به منبع اصلی (که خود متصل به شبکه است) وصل می‌شود، حکمِ آبِ جاری و کُر را دارد.

دلیل این حکم، چند نکته فقهی است: نخست «اتصال به منبع»؛ منبع اصلی آبِ شهر، خودِ کُر یا بیش از کُر است و لوله این کُر بودن را به تمام نقاط خانه امتداد می‌دهد. دوم «قاعده طهارت»؛ اگر کسی شک کند که آیا این آب اکنون متصل به منبع هست یا نه (مثلاً هنگام قطعی برق یا تعمیرات)، اصلِ طهارت جاری است و بنا بر پاکی گذاشته می‌شود. سوم «روح شریعت»؛ اسلام دین آسانی است و اگر قرار بود برای هر وضو و غسلی، مردم نگران نجس شدن آبِ لوله‌های زیرزمینی باشند، عسر و حرج شدیدی پدید می‌آمد.

پس به مردم بگویید: خیالتان راحت باشد؛ آبی که از شیر خانه می‌آید، تا وقتی بو، رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد، پاک و پاک‌کننده است و وسوسه شیطان را به دل راه ندهید.

پاکی آب با معتصم بودن آن یک حکم نیست. آبی ممکن است پاک باشد، ولی به سبب کم بودن، با ملاقاتِ نجاست حکم دیگری پیدا کند. همچنین عنوانِ جاری در اصطلاح فقه، صرفِ حرکتِ آب از شیر نیست؛ آبِ شبکه به اعتبارِ اتصالِ معتبر به منبعِ کافی از حکمِ مربوط بهره می‌برد. پس در مخزنِ کوچکِ جدا از شبکه یا هنگامِ قطعِ واقعی اتصال، نباید تنها از ظاهرِ جریانِ آب، حکمِ کُر را نتیجه گرفت.

اگر دست یا ظرفی یقیناً نجس شده، اصلِ طهارتِ آب به تنهایی ثابت نمی‌کند که آن شیء پاک شده است؛ باید شرایطِ شستن، برطرف شدنِ عینِ نجاست و رسیدنِ آب نیز تحقق یابد. برای مثال، عبورِ آب از روی لایه چربی مانع، شستنِ زیر آن محسوب نمی‌شود. در مقابل، وقتی شستنِ معتبر انجام شده، احتمال‌های بی‌پایه دربارهٔ مسیرِ دوردستِ لوله‌ها نباید انسان را به تکرارِ بی‌پایانِ تطهیر وادار کند.

در شک، حالتِ پیشین اهمیت دارد. شک در قطع شدنِ اتصالِ معلوم، با شکِ ابتدایی در کافی بودنِ حجمِ مخزن یکسان نیست؛ همان‌گونه که شک در نجس شدنِ آبِ پاک با شک در پاک شدنِ آبِ نجس تفاوت دارد. پاسخِ دقیق باید بپرسد چه چیزی پیش‌تر معلوم بوده و اکنون در چه چیزی تردید شده است. این تفکیک، راه میانه‌ای است که هم اطمینانِ متعارفِ مردم را حفظ می‌کند و هم شرطِ واقعیِ پاک‌کنندگی را کنار نمی‌گذارد. و اگر تنها فشار شبکه یا مسیرِ لوله عوض شود، ملاک، اتصالِ عرفی فعلی است، نه حجمِ مخزن.

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

خداوند در دین، هیچ تنگنا و مشقتی بر شما قرار نداده است.

(حج، ۷۸)

﴿الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَدَرٌ﴾

همه آب‌ها پاک است، تا آن‌که یقین کنی نجس شده است.

(وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۱۳۴)

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدَرٌ كَرِّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ

آب چون به اندازه کر باشد، چیزی آن را نجس نمی‌کند.

(کافی، ج ۳، باب ۲، ح ۲)

سخن منبری

آب، مایه حیات است و شریعت، آن را پاک‌ترین مطهرات قرار داده است. مؤمن عاقل، نه آن‌قدر سخت می‌گیرد که زندگی بر او تلخ شود و نه آن‌قدر سهل‌انگار است که حریم طهارت را بشکند. خداوند متعال فرمود که در دین او حرجی نیست؛ پس وسوسه را کنار بگذارید و با آبی که از شیر خانه‌تان می‌آید، با آرامش وضو بگیرید و به عبادت بایستید.

الکل طبی، صنعتی و خوراکی (غیر مُسکر)

این پرسش، میدانِ مینِ شبهات است. بسیاری از جوانان مؤمن، با دیدن واژه «الکل» روی شامپو، عطر یا دارو دچار تردید می‌شوند. اینجا باید با منطق فقه جواهری، گره را باز کرد.

اصل اول: در فقه شیعه، هر مایع مست‌کننده‌ای که از روی عادت «خمر» نامیده شود، نجس و حرام است. اما این وصف، مالِ هر الکلی نیست. الکل انواع دارد: متانول (بسیار سمی)، اتانول (همان الکلِ طبی و مشروبات) و ایزوپروپیل (ضدعفونی‌کننده).

فتوای مشهور و قاطع فقها: آنچه نجس و حرام است، «الکلِ مسکر» است؛ یعنی مایعی مست‌کننده که به قصدِ شُرب و ایجاد مستی ساخته شده باشد. اما الکلِ صنعتی و الکلِ طبی که برای ضدعفونی، سوخت یا حلال شیمیایی ساخته می‌شوند و اساساً قابل شرب نیستند (یا شربشان به مرگ می‌انجامد)، پاک‌اند. چرا؟ چون موضوع حکم، «خمر» است و امام صادق (ع) فرمود که خداوند شراب را به خاطر نامش حرام نکرد، بلکه به خاطر عاقبت و اثرش – یعنی مستی و فساد – حرام کرد؛ پس هرچه عاقبتش عاقبت شراب باشد، همان خمر است.

بنابراین: الکلِ طبی (اتانول ۷۰ یا ۹۶ درصد) که برای تزریقات و ضدعفونی است، پاک است؛ زیرا اولاً برای درمان ساخته شده نه شرب، و ثانیاً نوشیدنش مسمومیت می‌آورد. اما اگر همین اتانول را کارخانه برای نوشیدن بسازد (مانند عرق و ودکا)، حرام و نجس است. الکل به‌کاررفته در عطرها و مواد آرایشی نیز از نوع صنعتی یا طبی است و فقها تصریح دارند این مواد پاک‌اند.

نکته پایانی: اگر شک کردید الکلی که در یک نوشیدنی خارجی است از نوع صنعتی است یا مسکر، اصل طهارت جاری است، ولی احتیاط در ترک آن است. اما برای عطر و دارو جای هیچ شبهه‌ای نیست.

سه پرسش را از هم جدا کنیم. پاک بودنِ یک ماده، جایز بودنِ نوشیدنِ آن و مناسب بودنش برای درمان، سه موضوع‌اند. ممکن است ماده‌ای از نظر فتوای مرجع پاک باشد، ولی نوشیدنِ آن به سببِ مست‌کنندگی یا زیان حرام و از نظر پزشکی خطرناک باشد. بنابراین حکمِ طهارتِ الکلِ ضدعفونی‌کننده، هرگز توصیه به مصرفِ خوراکیِ آن نیست و نمی‌توان از کاربردِ طبی، بی‌ضرر بودنِ بلعیدن را نتیجه گرفت.

نامِ صنعتی یا طبی نیز به تنهایی علتِ حکم نیست. برای تطبیق، منشأ و ماهیتِ ماده معلوم و مبنای فتوایی اهمیت دارد؛ صرفِ نیتِ سازنده برای فروشِ یک محصول، در همه فتاوا ماهیتِ آن را تغییر نمی‌دهد. ازاین‌رو نمی‌توان تمام انواعِ مسکر و همه روش‌های تولید را زیر یک عبارت کلی برد. در موارد اختلاف، باید میان حکمِ شراب، سایر مسکرات و الکلِ مشکوک تفکیک کرد و نظرِ واحدی به همه فقها نسبت نداد.

در استفاده روزمره، اگر نجاستِ عطر یا ماده ضدعفونی‌کننده ثابت نیست، نباید تنها از واژه الکل روی برچسب، نجاستِ دست و لباس را اعلام کرد. اما اگر ترکیبِ ممنوعِ معینی در یک خوراکی معلوم است، نمی‌توان با استناد به کاربردهای دیگر الکل از بررسی همان خوراکی صرف‌نظر کرد. همچنین جایگزین کردنِ داروی تجویزشده یا قطعِ درمان به سببِ

نگرانی بی‌پایه درست نیست؛ مسئله سلامت را متخصص درمان و مسئله حکم را فتوای معتبر روشن می‌کند. و اگر مایع خوراکی با حجم زیاد مستکننده شود، همان عنوان خمر بر آن صادق است و اجتناب لازم می‌آید.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِأَسْمِهَا، وَلَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا؛ فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةً الْخَمْرِ فَهُوَ الْخَمْرُ﴾

خداوند شراب را به خاطر نامش حرام نکرد، بلکه به خاطر عاقبتش حرام کرد؛ پس هرچه عاقبتش عاقبت شراب باشد، همان شراب است.

(الکافی، ج ۶، ص ۴۱۲)

خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

پیامبر خدا در خطبه خود فرمود: هر چه مایه مستی است، حرام است.

(کافی، ج ۶، باب ۲۱، ح ۱)

سخن منبری

فقه شیعه، فلسفه‌دار است. حکم را روی اسم نمی‌گذارد، روی اثر می‌گذارد. آن الکلی که جان را می‌گیرد و عقل را می‌برد، حرام و نجس است؛ و آن الکلی که در داروخانه، زخم بیمار را ضدعفونی می‌کند، پاک و رحمت است. این نگاه حکیمانه، راه را برای زندگی مدرن روشن می‌کند؛ نه وسواس، نه سهل‌انگاری.

ژلاتین و مواد غذایی وارداتی (حیوانی یا گیاهی)

موضوع ژلاتین، نمونه عالی از پویایی فقه شیعه در مواجهه با فناوری غذایی است. ژلاتین ماده‌ای است پروتئینی که از جوشاندن طولانی پوست، استخوان و غضروف حیوانات به دست می‌آید. پرسش این است: اگر ژلاتین از حیوان حرام (مانند خوک) یا حیوانی که ذبح شرعی نشده باشد گرفته شود، چه حکمی دارد؟

اینجاست که قاعده فقهی «استحاله» (تغییر ماهیت) به میدان می‌آید. استحاله در فقه یعنی یک شیء نجس یا حرام، چنان تغییر ماهیت دهد که دیگر آن اسم سابق بر آن صدق نکند. مشهور فقهای متأخر – از جمله امام خمینی (ره) – بر این باورند که ژلاتین حیوانی در فرایند طولانی شیمیایی و حرارتی، استحاله پیدا می‌کند؛ یعنی دیگر به آن ماده اولیه، «استخوان خوک» یا «پوست میته» گفته نمی‌شود، بلکه ماده‌ای جدید، پاک و حلال به نام ژلاتین پدید آمده است.

دلیل این نظر آن است که عرف و عقلای عالم به این محصول جدید «استخوان» نمی‌گویند، و در روایت است که از امام باقر (ع) درباره صابونی که از روغن نجس یا مردار ساخته می‌شد پرسیدند و حضرت فرمودند آتش، نجاست درون آن را می‌خورد و پاک می‌کند؛ یعنی تغییر ماهیت با عامل خارجی، سبب طهارت و حلیت می‌شود.

پس اگر روی محصولی نوشته شده «حاوی ژلاتین گاوی» و نمی‌دانید آن گاو ذبح شرعی شده یا نه، بنابر قاعده استحاله پاک است. اما اگر نوشته «حاوی ژلاتین خوکی»، برخی فقها به سبب وجود نص خاص بر نجاست خوک، احتیاط واجب در اجتناب دارند و برخی دیگر باز هم قائل به استحاله و حلیت‌اند. راه آسان هم آن است که امروزه بسیاری از ژلاتین‌های مصرفی از منابع گیاهی (آگار، پکتین) یا حلال (گاوی با ذبح اسلامی) تهیه می‌شود.

تغییر نام، همیشه تغییر ماهیت نیست. جدا شدن پروتئین از پوست یا استخوان و تبدیل آن به پودر ژله‌کننده، به خودی خود برای اثبات استحاله فقهی کافی نیست. باید روشن شود آیا ماهیت موضوع عوض شده یا همان ماده با صورت و کاربرد تازه باقی است. اینکه یک فرایند طولانی یا شیمیایی باشد، جای این بررسی را نمی‌گیرد؛ به‌ویژه نمی‌توان استحاله همه ژلاتین‌ها را یک واقعیت قطعی و مورد اتفاق معرفی کرد.

از حیث عمل، منشأ نامعلوم با منشأ حرام معلوم تفاوت دارد. شک در اینکه افزودنی گیاهی است یا حیوانی، با معلوم بودن حیوانی بودن و شک در تذکیه یکسان نیست؛ و این دو نیز با یقین به تهیه آن از ماده نجس فرق دارند. در فرض اخیر، کم بودن مقدار یا گم شدن طعم، خودبه‌خود غذا را پاک نمی‌کند. حکم استهلاك را باید در مورد خودش اجرا کرد، نه به عنوان راهی عمومی برای حلال کردن هر ترکیب.

شناخت لازم، نه تحقیق وسواسی. مصرف‌کننده در مواردی که اصل طهارت و حلیت جاری است، موظف به بازرسی آزمایشگاهی هر خوراکی نیست. در مقابل، تولیدکننده‌ای که ترکیب را می‌داند باید بر پایه همان اطلاعات تصمیم بگیرد و نمی‌تواند خود را در حکم مشتری بی‌اطلاع قرار دهد. انتخاب ماده دارای منشأ مجاز و مشخص، راه عملی کم‌ابهام‌تری است؛ اما این انتخاب نباید به اعلام بی‌دلیل حرمت همه محصولات ناشناخته تبدیل شود. و در ژلاتین گاوی، شرط حلیت افزون بر تذکیه، حلال‌گشت بودن حیوان منشأ است.

﴿كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بَعَيْنِهِ﴾

هر چیزی که حلال و حرام در آن محتمل باشد، برای تو حلال است تا آن که حرام را به طور مشخص بشناسی.

(وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۸۹)

لَوْ بَاعَ ثَمَرَتُهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَامًا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَاسًا فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيرًا فَلَا

اگر بدانی چیزی را در حرام به کار می‌برند، معامله بر آن جایز نیست.

(کافی، ج ۵، باب ۱۰۷، ح ۱)

سخن منبری

اسلام برای زندگی مدرن، راه حل دارد، نه بن بست. قاعده استحاله و قاعده حلیت، دست مؤمن را در بازار جهانی امروز باز می‌گذارد تا بدون وسواس زندگی کند و در عین حال از حرام قطعی بپرهیزد. فقه، همراه انسان است؛ به شرط آن که حکم را از اهلش بپرسیم.

یکی از پرسش‌های بسیار رایج که گاهی باعث عسر و حرج در خرید کفش، کیف و پوشاک می‌شود این است: چرمی که از فلان کشور اروپایی یا چین خریده‌ام، چه حکمی دارد؟

فقهای ما یک اصل بسیار راهگشا به نام «سوق المسلمین» (بازار مسلمین) دارند: اگر چیزی در بازار مسلمانان خرید و فروش شود، نشانه تذکیه (پاک بودن) است. اما چرم کشورهای غیراسلامی مشمول این اصل نیست و باید در آن دقت کرد. در اینجا سه حالت متصور است:

حالت اول، یقین به تذکیه: اگر می‌دانید چرم از حیوانی است که در کشوری اسلامی یا توسط مسلمان با شرایط شرعی ذبح شده، پاک است و نماز در آن صحیح است؛ مانند چرم ساخت ایران یا برندهای دارای گواهی «حلال» معتبر.

حالت دوم، یقین به عدم تذکیه: اگر یقین دارید حیوان ذبح شرعی نشده است، این چرم شرعاً «میتة» و نجس است. اما یک نکته طلایی: نجاست فقط برای نماز و شرط طهارت لباس نمازگزار است؛ می‌توانید آن را بپوشید، ولی با آن نماز نخوانید، مگر آن‌که مانعی مانند جوراب یا زیرپوش میان چرم و بدن شما حائل شود.

حالت سوم، شک در تذکیه (شایع‌ترین حالت): اینجا فقها می‌گویند اصل، عدم تذکیه است؛ یعنی بنا را بر این بگذارید که ذبح شرعی نشده، مگر آن‌که فروشنده مسلمان باشد و بگوید این چرم حلال است. اگر چنین گفت، قولش برای شما حجت است و چرم پاک می‌شود؛ این را «قاعده ید» (تسلط مسلمان بر کالا) می‌نامند.

پشتوانه روایی همین اصل «سوق المسلمین» حدیث معتبر امام صادق علیه‌السلام است که فرمودند: «هر چیزی که در آن حلال و حرام راه دارد، برای تو حلال است تا آن‌گاه که حرام را به عینه بشناسی»؛ یعنی شارع، ظاهر بازار مسلمانان را اماره تذکیه قرار داده تا زندگی مردم در خرید و فروش دچار عسر و حرج نشود. فقها از این حدیث، قاعده «سوق المسلمین» و قاعده «ید المسلم» را اصطیاد کرده‌اند؛ دو قاعده‌ای که در تمام ابواب معاملات – از چرم و گوشت تا پوشاک وارداتی – جاری است.

اما این قواعد، مرز دارد: چرم حیوان نجس‌العین – یعنی سگ و خوک – هرگز با دباغی پاک نمی‌شود، هرچند در معتبرترین بازارها فروخته شود؛ زیرا نجاست آن ذاتی است و دباغی، استحاله نیست. همچنین چرم حیوان حلال‌گوشتی که ذبح شرعی نشده، اگرچه با دباغی پاک می‌شود، اما نمازگزار در آن – تا وقتی عنوان میتة دارد – جایز نیست. و نکته سوم: اگر چرم حرام‌گوشت مذگی (مانند پوست روباه یا پلنگ) باشد، پاک است و معامله‌اش جایز، ولی بنابر مشهور، نماز در آن صحیح نیست؛ این تفکیک میان «طهارت» و «جواز نماز» از دقت‌های فقه است که طلبه باید بدان مسلط باشد.

و در تطبیق، دو نکته را از هم جدا کنیم: نخست، اعتبار «سوق» بر ظاهر عرفی است، نه بر تحقیق آزمایشگاهی؛ پس قول فروشنده مسلمان برای خریدار اماره است. دوم، سخن او اگر از روی حدس باشد، اماره نیست و حکم شک پیشین بر جای می‌ماند؛ چنانکه در کالای صادرشده و بازگشته، بازار فعلی سنجیده می‌شود، نه بازار نخستین. و در خرید چرم، پرسش روشن از منشأ کالا از هر گمانه‌ای سنجیده‌تر است.

﴿سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْخُفِّ يُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: اشْتَرِ وَصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ﴾

از امام صادق (ع) درباره کفشی که در بازار فروخته می‌شود پرسیدند؛ فرمود: بخر و در آن نماز بخوان، تا آن‌که بدانی از پوست مردار است.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۴۹۱)

﴿كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ﴾

هر چیزی که در آن حلال و حرام راه دارد، برای تو حلال است تا آن‌گاه که حرام را از آن به چشم بشناسی؛ پس آن را واگذار.

(الكافی، ج ۵، ص ۳۱۳)

زَعُمُوا أَنَّ دِبَاحَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ()

پنداشتند دباغی پوست مردار، پاک‌کننده آن است؛ و این را جز به پیامبر خدا نبستند – یعنی دروغ بستند.

(کافی، ج ۳، باب ۶۰، ح ۵)

سخن منبری

اسلام، بازار مسلمانان را مایه طهارت دانسته است تا زندگی جاری بماند. پس اگر چرم را از بازار مسلمین خریدید و فروشنده مسلمان گفت حلال است، با خیال راحت استفاده کنید و نماز بخوانید. و اگر شک داشتید، پوشیدنش در غیر نماز اشکالی ندارد. این فقه آسان خداوند است؛ اما احتیاط در جای خودش محفوظ.

تطهیر با ماشین لباسشویی و ظرفشویی

اینجا تلاقی فقه و فناوری است. اصل فقهی: تطهیر لباس یا ظرف نجس نیاز به شستن با آب دارد (و در برخی موارد با فشردن و جداشتن آب). در گذشته این کار با دست انجام می‌شد و فقها شرایطی مانند «تعدد غسلات» (دوبار شستن برای بول) یا «اعتصار» (فشردن) را در رساله‌ها ذکر می‌کردند.

حال ماشین لباسشویی چگونه کار می‌کند؟ ماشین مدرن، چندین بار آب و تخلیه می‌کند: مرحله «شستشوی اصلی» (Wash)، مرحله «آب‌کشی» (Rinse) که معمولاً دو تا سه بار تکرار می‌شود و در نهایت مرحله «خشک‌کن» (Spin) که با چرخش سریع، آب را کاملاً از لباس جدا می‌کند.

حکم شرعی: فقهای بزرگوار این فرایند را کاملاً با موازین شریعت مطابق می‌دانند. آن چند مرحله آب‌کشی، خودبه‌خود حکم تعدد غسلات را دارد؛ پس لباس منتجس به بول، با یک دور کامل ماشین (شامل شستشو و حداقل یک آب‌کشی) پاک می‌شود، هرچند بنابر احتیاط مستحب، دو بار آب‌کشی انجام دهید. مرحله خشک‌کن هم حکم همان عصر و فشردن با دست را دارد و آب به‌طور کامل از لباس خارج می‌شود؛ حتی اگر لباس پس از اتمام کار رطوبت کمی داشته باشد، اشکالی ندارد، زیرا غُساله (آب باقی‌مانده) پاک است.

ماشین ظرفشویی نیز همین حکم را دارد: آب داغ و مواد شوینده، ظرف نجس را به‌طور کامل می‌شوید و وقتی ظرف پاک از ماشین بیرون می‌آید، محکوم به طهارت است.

پس فناوری نه‌تنها دشمن دین نیست، که خدمتگزار خوبی برای اجرای آسان احکام پاک الهی است.

طلبه فاضل باید مبانی این حکم را بداند تا در منبر و پاسخگویی، استدلالش قوی باشد. در فقه طهارت، «غُساله» – آبی که با آن نجاست شسته می‌شود – اگر از آب قلیل باشد، به محض جداشتن از محل شسته‌شده نجس است؛ اما اگر آب از منبع گُر یا جاری باشد، غُساله آن پاک است. ماشین لباسشویی به شیر آب شهری متصل است؛ یعنی آبی که وارد می‌شود، حکم آب جاری و گُر را دارد و هر مرحله تخلیه، نجاست جدا شده را با خود می‌برد. از این رو پس از مرحله پایانی آب‌کشی، لباس پاک است، هرچند رطوبتش باقی باشد.

دو نکته دقیق فقهی: نخست، شرط تطهیر، زوال عین نجاست است؛ یعنی اگر لکه خون یا بول به‌طور کامل از پارچه جدا نشده باشد، آب‌کشی کافی نیست و باید مرحله‌ای برای از بین رفتن عین اختصاص یابد. دوم، آنچه در روایات درباره فشردن و عصردن لباس (در تطهیر با آب قلیل) آمده، برای جداکردن غُساله است؛ در ماشین، عمل چرخش خشک‌کن (Spin) دقیقاً همین نقش را ایفا می‌کند. پس فناوری امروز، همان روشی را انجام می‌دهد که شارع چهارده قرن پیش مقرر کرده است – با این تفاوت که به جای دست انسان، موتور کار می‌کند و این از مصادیق تسهیل شریعت است.

و اما ظرفشویی: ظرفی که سگ از آن آب خورده یا لیسیده، نیازمند «تعفیر» – خاکمالی – است و ماشین ظرفشویی این مرحله را انجام نمی‌دهد؛ در این فرض باید ابتدا ظرف را با خاک پاک شست و سپس در ماشین گذاشت. این استثنا را مبلّغ باید به مردم بگوید تا حکم ماشین را مطلق نپندارند.

و در تعدد غسل، ملاک صدق عرفی دو شستوشوی جداست، نه شمردن مراحل دفترچه برنامه ماشین.

﴿بُعِثْتُ بِالْخَنِيفَةِ السَّهْلَةِ السَّحَّةِ﴾

من بر دین حنیف آسان و باگذشت مبعوث شده‌ام.

(کنز العمال، ج ۳، ص ۳۵)

﴿وَتَيَابِكَ فَطَهَّرْ﴾

و جامه‌ات را پاکیزه دار.

(مدثر، ۴)

سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ طَهُورٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ

از آب دریا پرسیدند که پاک‌کننده است؟ فرمود: آری.

(کافی، ج ۳، باب ۱، ح ۴)

سخن منبری

به مردم بگویید: این همه دقت و وسواس در دین نیست، در شک است. فقه شیعه اینجا همراه شماس است. اگر ماشین لباسشویی یک دور کامل بچرخد و آب صاف و خالی از نجاست روی لباس بریزد و بعد تخلیه شود، لباس شما پاک است. خدا از شما آسانی می‌خواهد، نه سختی.

خالکوبی و تتو (مانع وضو و غسل؟)

این پرسش، دغدغه نسل امروز است. جوانی می‌پرسد: حکم شرعی تتو کردن چیست؟ و اگر انجام دادیم، آیا برای وضو و غسل اشکال ایجاد می‌کند؟

اینجا باید میان دو موضوع کاملاً تفکیک قائل شد: حکم تکلیفی خودِ عمل تتو، و حکم وضعی آن نسبت به طهارت (وضو و غسل).

اول: حکم تکلیفی (انجام تتو). خالکوبی دائمی که با ورود سوزن و تزریق رنگدانه غیرقابل حل در زیر لایه اپیدرم انجام می‌شود، از نظر فقهی اگر مفسده خاصی (مانند نقاشی چهره معصومین یا تصاویر مستهجن) بر آن مترتب نباشد و ضرر قابل توجهی برای بدن نداشته باشد، حرام نیست؛ اما در روایات از «واشمه» (خالکوب) و «مستوشمه» (خالکوبی‌شده) به شدت نهی شده و مراجع عظام تقلید نیز غالباً آن را بنابر احتیاط واجب جایز نمی‌دانند. پس تتو کردن، از منظر شرع مقدس امری مطلوب نیست و بهتر است مؤمن خود را از این عمل دور نگه دارد؛ چرا که تغییر در خلقت الهی بدون ضرورت، مورد رضایت شارع نیست.

دوم: حکم وضعی (مانعیت برای وضو و غسل). اینجا گره اصلی کار است. رنگدانه تتو به زیر پوست (لایه ِ درم) تزریق می‌شود؛ لایه بیرونی پوست (اپیدرم) روی آن را می‌پوشاند. برای وضو و غسل، آنچه لازم است این است که «بشره» (پوست ظاهری) پاک باشد و آب به آن برسد. آب باید روی پوست جریان یابد، نه آن‌که به لایه زیرین نفوذ کند. از آنجا که رنگ تتو زیر پوست قرار می‌گیرد و روی آن با لایه نازکی از پوست پوشیده شده، این رنگ یک جرم و مانع خارجی روی پوست محسوب نمی‌شود.

پس: وضو و غسل با تتو صحیح است. آنچه برخی را دچار وسوسه می‌کند، برق‌زدنِ ضدآبِ ظاهر تتو است؛ اما حتی اگر چنین باشد، باز هم مانع زیر پوست است، نه روی آن. تنها در یک صورت اشکال دارد: اگر رنگ تتو به‌گونه‌ای باشد که یک لایه اضافی، کاملاً مسدودکننده و غیرقابل نفوذ روی پوست ایجاد کند – مانند چرم مصنوعی روی دست – که این نوع در تتوهای رایج تقریباً صادق نیست.

و اگر لایه‌های برجسته و نفوذناپذیر بر پوست بماند، مانع است و حکم جبیره جاری می‌شود.

﴿لُعِنَتِ الْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ﴾

خالکوب و کسی که تن به خالکوبی می‌دهد، لعنت شده‌اند.

(وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۱۳۰)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) الْوَاشِمَةُ وَالْمُوتِئِمَةُ وَالنَّاجِشُ وَالْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَى

پیامبر خدا، وشم‌کننده و وشم‌زننده را لعنت کرد.

(کافی، ج ۵، باب ۱۹۰، ح ۱۳)

سخن منبری

به جوان مؤمنی که تتو کرده بگوئیم: اگرچه اصل این کار پسندیده نبوده، اما برای وضو و غسل هیچ نگرانی نداشته باش. پوستِ تو پاک است و آب به آن می‌رسد؛ وسوسه را کنار بگذار و با خیال راحت عبادت کن. این از زیبایی‌های فقه پویای شیعه است که ظاهر و باطن احکام را از هم باز می‌شناسد.

بانوان عزیز، امروزه برای زیبایی از روش‌هایی چون کاشت ناخن، ناخن مصنوعی (ژل و پودر) و اکستنشن استفاده می‌کنند. پرسش مهم آنان این است: تکلیف وضو و غسل ما چیست؟

اصل فقهی روشن است: شرط صحت وضو و غسل، رسیدن آب به تمام پوست و ناخن طبیعی است. هر چیزی که مانع از رسیدن آب شود (حاجب)، اگر قابل برداشتن باشد، باید برداشته شود.

آنچه روی ناخن طبیعی چسبانده می‌شود (لاک ژل، پودر، یا ناخن آماده)، یک جسم خارجی و حاجب است؛ یعنی مانعی است که نمی‌گذارد آب وضو یا غسل به ناخن واقعی برسد. بنابراین وضو و غسل با وجود ناخن مصنوعی باطل است و فرقی نمی‌کند این ناخن برای زیبایی باشد یا برای پوشاندن عیب.

راه‌حل آن است که پیش از وضو یا غسل، این مانع برداشته شود. اگر ناخن مصنوعی «کاشته» شده باشد؛ یعنی با مواد قوی چسبانده شده و کندنش سخت یا مضر است، باید برای طهارت و عبادت چاره‌اندیشی کرد: اگر برداشتن آن مستلزم ضرر یا مشقت شدید (حرج) باشد، رساندن آب به اطراف و زیر لبه آن کافی است و در مواردی که حاجب قابل برداشتن نیست، برخی فقها تیمم را نیز کافی دانسته‌اند.

نکته مهم: آنچه مردم به عنوان «کاشت ناخن» می‌شناسند، غالباً چسباندن ناخن مصنوعی است که برداشتنش سخت اما ممکن است؛ پس واجب است برای وضو و غسل این حاجب برداشته شود.

مستند اصل این حکم، حدیث مشهور نبوی است: «نمازی نیست مگر با طهارت»؛ و طهارت یعنی رسیدن آب به تمام اعضای وضو و غسل، بدون هیچ حائل و مانعی. فقها از این حدیث و امثال آن، شرط «عدم الحاجب» را اصطیاد کرده‌اند؛ یعنی هر جسم خارجی چسبیده به پوست یا ناخن که مانع رسیدن آب شود، وضو و غسل را باطل می‌کند، هرچند نازک باشد؛ مگر آن‌که عرفاً حائل شمرده نشود (مانند رنگ حل‌شده در آب).

فرع مهم برای کسانی که برداشتن مانع برایشان حرجی یا زیان‌آور است: اگر ناخن کاشته‌شده به‌گونه‌ای است که کندنش ضرر معتدبه یا مشقت شدید دارد، حکم «جبیره» جاری می‌شود؛ یعنی مکلف باید بر روی همان مانع، دست تر بکشد (مسح بر جبیره) و بنابر احتیاط، تیمم را نیز ضمیمه کند. برخی مراجع در این فرض، جمع میان وضو با مسح بر مانع و تیمم را واجب می‌دانند. پس حتی در این حالت نیز در عبادت بسته نمی‌شود؛ شریعت برای هر اضطرار، گشایش دارد.

و نکته اقتصادی و اجتماعی: اجرت گرفتن برای کاشت ناخن و مژه – در صورتی که مشتری قصد حرام (تظاهر در برابر نامحرم و مانند آن) نداشته باشد – حلال است؛ چون اصل کار، آرایش و خدمت مباح است. اما آرایشگری که می‌داند مشتری با این آرایش به مجلس گناه می‌رود، نباید او را بر این کار یاری کند؛ «وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ» در همین مصادیق روزمره جاری است.

و اگر برداشتن آن با ماد حلال ممکن است، نوبت جبیره نمی‌رسد و باید مسح بشره انجام شود؛ جبیره ویژ تعذر واقعی است.

﴿ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ ﴾

نماز نیست مگر با طهارت.

(وسائل الشیعة، ج ۱، ص ۳۶۵)

لَا يَجُوزُ حَتَّى يُصِيبَ بَشْرَةَ رَأْسِهِ بِالمَاءِ

تا آب به پوست سر نرسد، وضو جایز نیست.

(کافی، ج ۳، باب ۱۹، ح ۱۲)

سخن منبری

زیبایی، نعمت خداست، اما نباید مانع اتصال بنده به معبودش شود. پیش از هر وضو و غسلی، چند لحظه وقت بگذارید و این موانع مصنوعی را از خود دور کنید تا طهارت‌تان کامل و عبادت‌تان مقبول درگاه حق گردد. زینت‌تان را در جای خودش داشته باشید و طهارت‌تان را نیز.

همان قواعدی که درباره ناخن مصنوعی گفته شد، دقیقاً در اینجا نیز جاری است؛ زیرا شرط وضو، رسیدن آب به پوست صورت و مژه‌هاست و هر مانعی که جلوی آن را بگیرد، وضو را باطل می‌کند.

مژه مصنوعی نواری که روی پلک چسبانده می‌شود، یک حاجب کامل است و باید برای وضو و غسل جدا شود. اکستنشن یا کاشت مژه (تارهای مجزا که کنار مژه اصلی چسبانده می‌شوند) نیز حکم حاجب را دارد؛ اگر پایه چسب یا خودِ تار مو، روی پوست پلک یا ریشه مژه را پوشانده باشد، رسیدن آب به موضع وضو – که شستن صورت و رسیدن آب به مژه و پوست پلک است – مختل می‌شود و در نتیجه وضو باطل است.

استثنا آن است که کاشت مژه به‌گونه‌ای باشد که ذرات چسب آن چنان ریز باشند که عرفاً مانع رسیدن آب محسوب نشوند (مانند ذرات ریز کرم پودر روی پوست)؛ در این صورت وضو صحیح است. اما این حالت در عمل تقریباً نادر است.

نکته تربیتی: بانویی که برای حفظ عبادت خود این موانع را برمی‌دارد، نشان می‌دهد که زیبایی ظاهر، هرگز او را از زیبایی باطن و قرب الهی غافل نکرده است.

قاعده حاکم بر این مسئله همان «عدم الحاجب» است: در وضو، شستن تمام صورت – از رستنگاه مو تا چانه – واجب است و پلک‌ها جزو صورت‌اند؛ پس هر مانعی که روی پلک یا ریشه مژه چسبیده باشد و از رسیدن آب جلوگیری کند، وضو را باطل می‌کند. مژه مصنوعی نواری و اکستنشن چسبی از این قبیل‌اند و باید پیش از وضو و غسل برداشته شوند؛ اما اگر چسب، ذرات بسیار ریز و عرفاً بی‌اثر باشد، مانع شرعی نیست و وضو صحیح است.

و اگر برداشتن مژه کاشته‌شده ممکن نباشد یا ضرر و حرج غیرقابل تحمل داشته باشد، وظیفه همان است که در جبیره گفته شد: مسح بر روی مانع به نیت وضو و بنابر احتیاط، ضمیمه‌کردن تیمم. خداوند متعال خود فرموده است: «و در دین بر شما هیچ تنگنایی قرار نداده است»؛ همین آیه پشتوانه همه این توسعه‌هاست و طلبه باید چنان این قواعد را در ذهن دارد که در هر مسئله نوظهوری، فوراً قاعده مناسب را احضار کند.

نکته دیگر برای پاسخگویی: کاشت مژه و اکستنشن، فی‌نفسه حرام نیست و زیبایی حلال، حق زن مسلمان است؛ آنچه حرام است، آرایش برای عرضه‌کردن خود به نامحرم (تبرج) است. پس میان اصل عمل و نیت و نحوه استعمال باید تفکیک کرد؛ همین تفکیک‌هاست که فتوای مجتهد را از سخن عامیانه جدا می‌کند.

و در مژ چسبی، اگر چسب لایه‌های نفوذناپذیر بسازد، حکم مانع را دارد؛ وگرنه مسح بر همان مژه کافی است.

﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

و خداوند در دین، هیچ تنگنایی بر شما قرار نداده است.

(حج، ۷۸)

يُصْلِحُ الصُّوفُ وَ مَا كَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ نَفْسَهَا وَ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ

پیوند موی زن با موی زن دیگر، مکروه است.

(کافی، ج ۵، باب ۱۵۹، ح ۳)

سخن منبری

خواهر مؤمن! دلت را نگران نکن؛ حکم روشن است: پیش از وضو، مانع را بردار. همین دقت کوچک تو نشانه ایمان بزرگ توست. خداوند که خود زیبایی را آفریده، دوست دارد بنده‌اش با پاکی و طهارت کامل به نماز بایستد؛ چرا که نماز، زیباترین جلوه یک زن مؤمن است.

خون داخل تخم‌مرغ، ماهی و مواد بسته‌بندی

چه پرسش ظریف و پرتکراری! گاهی مادر خانواده، تخم‌مرغی را می‌شکند و با یک لکه کوچک خون در سفیده یا زرده مواجه می‌شود؛ ذهنش مشغول می‌شود که آیا این خون، تخم‌مرغ را نجس کرده است؟

برای پاسخ، باید به یک قاعده کلیدی فقهی توجه کرد که امام صادق (ع) آن را بیان فرمود. راوی از امام درباره خون در تخم‌مرغ پرسید و حضرت فرمودند: خون در تخم‌مرغ چیزی نیست (نجس نیست)، مگر آن‌که خون تازه و روان باشد که در این صورت آن را دور بینداز.

توضیح فقهی مطلب: ما دو نوع خون داریم. خون جاری (مسفوح): خونی که با بریدن رگ و جراحت از حیوان خارج می‌شود؛ این خون ذاتاً نجس و حرام است. و خون غیرمسفوح (متخلف در ذبیحه): خونی که در رگ‌های ریز گوشت و احشای حیوان باقی می‌ماند و جزو بدن حیوان محسوب می‌شود؛ این خون پاک است.

حال، خونی که در تخم‌مرغ دیده می‌شود از کدام نوع است؟ کارشناسان می‌گویند این لکه خون، ناشی از پارگی مویرگ بسیار ریز مرغ در حین تشکیل تخم است. این خون، خونی نیست که از رگ بریده جاری شده باشد، بلکه جزئی از فرایند تشکیل تخم است؛ پس محکوم به طهارت است.

بنابراین: اگر خون به صورت یک لکه کوچک و بسته باشد، تخم‌مرغ پاک و خوردنش حلال است و می‌توان آن لکه را با نوک چاقو جدا کرد و بقیه را مصرف نمود؛ این کار نوعی رعایت بهداشت و طیب نفس است، نه واجب شرعی. اما اگر خون به صورت گسترده و رگ‌های قرمز تازه و فراوان در کل سفیده پخش شده باشد، به‌گونه‌ای که از نظر عرفی دیگر به آن «تخم‌مرغ معمولی» نگویند، برخی فقها به تبعیت از روایت، احتیاط در نخوردن آن دارند. این قاعده در مورد گوشت ماهی و مرغ بسته‌بندی نیز جاری است: نقاط قرمز و رگ‌های خونی ریز، تا زمانی که مطمئن نشده‌اید خون جهنده (مسفوح) است، پاک است و شستن معمولی آن را پاک می‌کند.

جهنده بودن، وصف نوع خون حیوان است. مراد این نیست که هر قطره در لحظه دیده شدن باید با فشار بیرون بجهد تا نجس باشد؛ خشک شدن یا بسته شدن خون نجس نیز به تنهایی آن را پاک نمی‌کند. بنابراین نمی‌توان کوچک و لخته بودن لکه را ملاک عمومی طهارت قرار داد. خون تخم‌مرغ، خون ماهی و خون باقی‌مانده در ذبیحه، هرکدام موضوع و قیود خاص خود را دارند و باید جداگانه بررسی شوند.

در جایی که مرجع، خون خاصی را پاک می‌داند، باید حکم خوردن خود خون نیز جداگانه معلوم شود. پاک بودن لکه لزوماً به معنای جواز خوردن مستقل آن نیست؛ همچنان‌که حکم خود لکه با حکم تمام سفیده یا زرده یکی نیست. پس پیشنهاد جدا کردن لکه، در یک فتوا ممکن است راه رعایت تکلیف باشد و در فتوایی دیگر احتیاط؛ نمی‌توان بدون تعیین مبنا آن را همیشه صرفاً سلیقه‌ای دانست.

در بسته‌های گوشت نیز هر مایع سرخ‌رنگ، تنها به سبب رنگ، خون نجس شناخته نمی‌شود؛ شناخت موضوع لازم است. از سوی دیگر، معلوم بودن خون نجس را نمی‌توان با نام بسته‌بندی یا پختن غذا نادیده گرفت. برای خانواده

عادی، وظیفه آن است که به اطلاع معتبر عمل کند و در موارد شک، حکم همان شک را بشناسد؛ نه اینکه تمام آشپزخانه را با یک احتمال نجس بداند یا از روی یک نشانهٔ ظاهری، حکم قطعی به حلیت بدهد. و میانه‌روی در طهارت، همان تقواست: نه وسواس ویرانگر و نه بیاعتنایی بیخبرانه.

﴿ قَالَ (ع) فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الْبَيْضَةِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا عَيْطًا فَلَيْزِمَ بِهِ ﴾

امام (ع) درباره خونِ درون تخم‌مرغ فرمود: اشکالی ندارد، مگر آن‌که خون تازه و روان باشد که در آن صورت دورش بیندازد.

(وسائل‌الشیعه، ج ۱، ص ۲۰۶)

لِأَنَّ النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ

خون افتاده در دیگ، آتش آن را می‌میراند و خوردنش باکی ندارد.

(کافی، ج ۶، باب ۱۱، ح ۱)

سخن منبری

اسلام با این احکام، مانع وسواس و سختی بی‌مورد در زندگی روزمره شده است. به مردم بگویید: خون داخل تخم‌مرغ را ببینید و با آرامش مصرف کنید؛ این لطف خدا به بندگان است. خداوند نمی‌خواهد سفره‌های شما به میدان شک و اضطراب تبدیل شود؛ او پاکی می‌خواهد با دلی آرام.

تشخیص قبله در سفر هوایی و قطار

مسافر امروز – چه تاجر باشد، چه دانشجو و چه زائر – ساعاتی از روز را در آسمان و روی ریل قطار سپری می‌کند و یکی از اولین پرسش‌های او این است: رو به کدام طرف نماز بخوانم؟

تشخیص قبله در سه گام آسان: گام اول، تلاش متعارف. خداوند در قرآن می‌فرماید: «روی خود را به سوی مسجدالحرام بگردانید». «شطر» یعنی جهت و سمت. تکلیف شرعی شما این است که تا حد امکان، جهت قبله را تشخیص دهید. در قطار می‌توان با پرسیدن از مأموران قطار، استفاده از قبله‌نما یا اپلیکیشن موبایل، جهت را پیدا کرد. در هواپیما، خلبان یا مهمانداران معمولاً جهت پرواز را می‌دانند و حتی در برخی پروازها جهت قبله اعلام می‌شود؛ می‌توانید قبل از پرواز یا حین آن سؤال کنید.

گام دوم، گمان عقلایی (ظن). اگر به هر دلیلی نتوانستید به یقین برسید، باید به گمان قوی و عقلایی خود عمل کنید. مثلاً پرواز تهران به مقصد مشهد، یعنی حرکت به سمت شرق؛ قبله از تهران به سمت جنوب‌غربی است. با این حساب، زاویه خود را تنظیم می‌کنید. این گمان، حجت شرعی است.

گام سوم، قاعده «إذا ضاق الأمر اتسع» (هنگام تنگنا، کار باز می‌شود). اگر واقعاً در آسمان، در میان ابرها، یا در قطاری در حال پیچیدن مدام، هیچ راهی برای تشخیص جهت نداشتید و وقت نماز هم رو به اتمام بود، چه کنید؟ اینجا فقه می‌گوید شرط رو به قبله بودن ساقط می‌شود. شما تکلیف دارید به هر جهتی که احتمال می‌دهید قبله همان است نماز بخوانید؛ چرا که «المیسور لا یسقط بالمعسور»؛ آنچه آسان است، به خاطر سختی ساقط نمی‌شود. پس نماز را در وقت خودش بخوانید، حتی اگر رو به قبله نباشد.

احتیاط مستحب آن است که اگر وقت هست، نماز را به چهار جهت اصلی بخوانید؛ اما اگر وقت تنگ است، یک نماز به سمت گمان‌تان کافی است.

ابزار، راه شناخت است؛ نه دلیل بی‌قید. قبله‌نما یا برنامه تلفن زمانی راهگشاست که تنظیم و شرایط استفاده از آن قابل اعتماد باشد. در فضای فلزی یا وسیله متحرک، نمایش یک پیکان به تنهایی اطمینان‌آور نیست. همچنین جهت کلی مقصد با جهت لحظه‌ای حرکت فرق دارد؛ دانستن اینکه سفر رو به شرق است، برای تعیین زاویه بدن در تمام مسیر کافی نخواهد بود. باید از اطلاعات مناسب همان موقعیت کمک گرفت.

شخصی که جهت را نمی‌داند با کسی که آن را می‌داند ولی امکان رو کردن ندارد یک حکم ندارد. در صورت نخست، مراتب تحقیق و عمل به گمان معتبر مطرح است؛ در صورت دوم، حدود ناتوانی و امکان حفظ استقبال در بخش‌هایی از نماز بررسی می‌شود. همچنین داشتن وقت کافی برای نماز کامل پس از توقف، با نزدیک بودن پایان وقت متفاوت است. عذر یک شرط، به معنای سقوط همه شرایط دیگر نیست.

شک بعد از نماز را هم تفکیک کنیم. اگر نمازگزار پس از عمل صرفاً تردید کند، وظیفه‌اش لزوماً مانند کسی نیست که انحراف معین را کشف کرده است؛ مقدار انحراف، زمان کشف و عذر پیشین در حکم اثر دارد. پس نه باید با هر تردید،

نماز را تکرار کرد و نه با هر عذر، صحت همه صورت‌ها را قطعی دانست. برنامه‌ریزی پیش از سفر، پرسش از جهت قابل اعتماد و شناخت وقت، بیشتر این دشواری‌ها را پیشاپیش کم می‌کند. و در قطار که مسیرش ثابت است، تعیین قبله در آغاز نماز کافی است و پرسش دوباره لازم نیست.

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

پس روی خود را به سوی مسجدالحرام بگردان.

(بقره، ۱۴۴)

﴿فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَمِنْ وَجْهِ اللَّهِ﴾

پس به هر سو رو کنید، همان‌جا روی خداست.

(بقره، ۱۱۵)

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَرِّيرِ فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ

فرد سرگشته در قبله، هر سو که می‌تواند نماز بخواند.

(کافی، ج ۳، باب ۸، ح ۱۰)

سخن منبری

ای مسافر راه دور، نگذار پرواز، تو را از پرواز روح باز دارد. تو در اوج آسمان، در حالتی که میلیون‌ها انسان در حسرت این سفرند، بنده‌ای هستی که باید بندگی‌اش را به‌جا آورد. اگر جهت را ندانستی، دلت را رو به سوی او کن که هر سو رو کنی، خدا آنجاست. پس نگذار وسوسه قبله، تو را از قرب الهی بازدارد.

آب تصفیه شده و دستگاه های آب شیرین کن

در خانه های امروز، آب پیش از رسیدن به شیر، از فیلترهای چندمرحله ای، دستگاه اسمز معکوس و مواد گندزدا می گذرد. پرسش مؤمنان این است: آیا این آب هنوز «آب مطلق» است و با آن می توان وضو گرفت و غسل کرد؟ ملاک شرعی در تشخیص آب مطلق، نظر عرف است: هر آبی که عرف فارسی زبان آن را «آب» بنامد و چیز دیگری به آن اضافه نشده باشد که از آب بودن بیرونش بیاورد، مطلق است. فرایندهای صنعتی تصفیه، ماهیت آب را دگرگون نمی کنند؛ چنان که آب باران و آب چاه نیز با گذر از لایه های خاک و سنگ تصفیه می شوند و کسی در مطلق بودن آن ها تردید ندارد.

بر این اساس، آب تصفیه شده شهری، آب مقطر، آب معدنی و آب جوشیده همگی مطلق، پاک و پاک کننده اند و وضو و غسل با آن ها صحیح است. کلر و املاح باقی مانده در آب لوله کشی به اندازه ای نیست که عرفاً نام آب را از آن بگیرد؛ پس «آب شیرین کن» حکم آب شهری را دارد. اما آب مضاف – مانند گلاب، آب میوه، دوغ و چای – پاک است ولی مطهر نیست؛ یعنی با آن نمی توان حدث را برطرف کرد و نجاست را شست.

نکته کاربردی: آب لوله کشی متصل به منبع یا مخزن بزرگ، حکم آب جاری و گر را دارد و با ملاقات نجاست – تا وقتی رنگ و بو و مزه اش تغییر نکرده – نجس نمی شود. مراجع در این حکم اتفاق دارند و یکی از همین روایات «ماء» را مستند ساخته اند. تنها استثنا آن است که نجاست، یکی از اوصاف سه گانه آب (رنگ، بو، مزه) را تغییر دهد؛ در این صورت آب نجس است، هرچند تصفیه بعدی دوباره آن را پاک می کند.

خلاصه میدانی برای مبّخ: اگر مردم درباره آب شهری وسواس به خرج می دهند، به آنان بگویند شریعت، آب را پاک ترین مطهرات قرار داده و سخت گیری بی رویه، خلاف سیره معصومان علیهم السلام است.

سه مرحله در تصفیه آب وجود دارد. باید پرسید آیا مایع هنوز عرفاً آب است، آیا پاک است و آیا شرایط پاک کنندگی را دارد. پاسخ مثبت به مرحله نخست، دو مرحله دیگر را ثابت نمی کند. کم شدن املاح معمولاً بحث مطلق بودن را پیش می آورد؛ اما آبی که پیش تر یقیناً نجس بوده، تنها به سبب زلال و بی بو شدن پاک شمرده نمی شود. در این فرض، روش معتبر تطهیر باید جداگانه احراز گردد.

در دستگاه خانگی نیز اندازه مخزن و پیوستگی واقعی آب اهمیت دارد. خروج آب از شیر مخصوص دستگاه همیشه به معنای اتصال آن به منبع کر نیست؛ ممکن است مخزن با بسته شدن دریچه از شبکه جدا شده باشد. این نکته در حکم ملاقات آب با نجاست اثر دارد، نه اینکه آب هر دستگاه را مشکوک و غیرقابل استفاده سازد. تا نجاست ثابت نشده، نباید از احتمال های فنی صرف، حکم نجاست ساخت.

در بازیافت آب آلوده، گواهی بهداشتی و احراز طهارت دو کارکرد متفاوت دارند. کارشناس می تواند فرایند واقعی، مانند جداسازی، تبدیل یا اتصال آب را توضیح دهد؛ سپس حکم بر همان موضوع تطبیق می شود. همان گونه که پاکي فقهی، تضمین نوشیدنی بودن از نظر سلامت نیست، مجاز بودن بهداشتی هم جای همه شرایط شرعی را نمی گیرد.

شناخت این دو قلمرو، هم برای مدیر تصفیه‌خانه و هم برای مصرف‌کننده مانع افراط و تفریط است. و اگر دستگاه فقط بو و مزه را بزدايد، پاکی فقهی از اتصال منبع می‌آید، نه از فیلتر و مواد گندزدا.

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾

و از آسمان آبی پاک‌کننده فرو فرستادیم.

(فرقان، ۴۸)

﴿الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَدِرٌ﴾

آب، همگی پاک است تا آن‌گاه که بدانی نجس شده است.

(وسائل الشیعة، ج ۱، ص ۱۳۴)

الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدِرٌ

همه آب‌ها پاک است، تا آنکه بدانی آلوده شده است.

(کافی، ج ۳، باب ۱، ح ۳)

سخن منبری

آب، مایه حیات است و خداوند آن را پاک‌ترین پاک‌کننده‌ها قرار داده است. مؤمن عاقل نه چنان سخت می‌گیرد که زندگی بر خودش تلخ شود و نه چنان سهل‌انگار است که حریم طهارت را بشکند. این آبی که از شیر خانه‌ات می‌ریزد، همان رحمت آسمانی است که خداوند بر زمین جاری کرده؛ با همین آب، وضو بگیر و با دلی پاک، رو به آسمان بایست.

بسیاری در خانه‌های نوساز که کف آن‌ها سرامیک و سنگ است می‌پرسند: آیا می‌توان بی‌مهر و مستقیماً بر کف سرامیکی سجده کرد؟ قاعده شرعی آن است که سجده باید بر زمین یا روییدنی‌های غیرخوراکی و غیرپوشیدنی آن باشد؛ پس سجده بر خاک، سنگ، کلوخ، چوب، برگ، حصیر و کاغذ صحیح است و بر خوردنی‌ها (گندم، میوه) و پوشیدنی‌ها (پنبه، پشم، ابریشم) صحیح نیست.

سرامیک، کاشی و موزاییک از خاک و سنگ ساخته و پخته می‌شوند و ماهیت زمینی خود را حفظ می‌کنند؛ از این رو سجده بر آن‌ها صحیح است و مهر لازم نیست. سنگ‌های ساختمانی و سیمان و گچ نیز همین حکم را دارند. اما سجده بر شیشه، فلز، پلاستیک، فرش و پتو جایز نیست؛ چرا که نه زمین‌اند و نه روییدنی. اگر سطح سرامیک، لعاب شیشه‌ای ضخیم داشته باشد، سجده بر آن بنا بر مشهور صحیح است؛ با این حال احتیاط مستحب آن است که مهر همراه داشته باشیم.

در سفر و محیط کار که مهر نیست، کاغذ سفید، دستمال کاغذی، چوب و برگ کافی است و سجده با آن‌ها مجزی است. مستحب مؤکد است که سجده بر خاک – و برتر از همه، تربت پاک سیدالشهدا علیه‌السلام – باشد؛ سجده بر تربت، نماز را باطل نمی‌کند، بلکه عالی‌ترین مصداق «زمین» است و نشانه تواضع در برابر آفریدگار زمین و آسمان.

برای منبر، همین نکته کافی است که سجده در اسلام نه بتی است و نه سنگی؛ سجده یعنی نهادن بلندترین عضو بدن – پیشانی – بر پست‌ترین چیزها، یعنی خاک؛ و این اوج عبودیت است.

پشتوانه روایی این حکم، حدیث متواتر معنوی نبوی است: «زمین برای من سجده‌گاه و وسیله طهارت قرار داده شده»؛ یعنی اصل اولی در سجده، خاک و سنگ و آنچه از زمین است می‌باشد و عدول از آن به چیز دیگر، دلیل می‌خواهد. فقهای امامیه بر همین اساس، سجده بر فرش و منسوجات را جایز ندانسته‌اند، در حالی که روایات مسح بر خفین و سجده بر بوریا در منابع عامه نشان می‌دهد که سیره پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بر زمین و حصیر بوده است.

فروع دقیق این باب برای طلبه: نخست، مساوات موضع سجده با مواضع دیگر؛ جای پیشانی نباید بیش از چهار انگشت بسته از جای زانوهای بلندتر یا پست‌تر باشد و اگر بلندتر باشد، به مقداری که عرفاً سجده صدق کند باید هم‌سطح کرد. دوم، سجده بر کاغذ – حتی کاغذ نوشته – صحیح است؛ چون از روییدنی‌هاست، هرچند نوشته‌دار بودنش اشکالی ندارد؛ ولی برخی احتیاط در کاغذی که خطش مانع رسیدن پیشانی به خود کاغذ شود، کرده‌اند. سوم، سجده بر خاک نجس و بر فلز و شیشه و پلاستیک باطل است. چهارم، سجده بر مهر واجب نیست؛ سجده بر خود زمین و سنگ و برگ نیز مجزی است و همراه داشتن مهر، صرفاً برای سهولت و رعایت طهارت است.

و در این باب، جنس سطح ملاک است، نه نام تجاری آن: چینی و کاشی و سرامیک چون از خاک و سنگ پخته شده‌اند، عرفاً در شمار زمین‌اند و سجده بر لعاب صیقلی آنها جایز است. اما پارکت و موکت و فرش از منسوجات یا ملبوساند و سجده بر آنها اختیارا جایز نیست. دوم، اگر بر مهر گرد و خاک نشسته باشد و پیشانی بر همان خاک بنشیند، سجده درست است. سوم، در جایی که مهر و سنگ یافت نمی‌شود، سجده بر لباس به عنوان اضطرار جایز است، ولی با فراهم شدن امکان باید بر زمینی اعاده شود.

﴿ لَا يَجُوزُ السُّجُودُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مَا أَتَتْهُ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أَكَلَ أَوْ لَبَسَ ﴾

سجده روا نیست مگر بر زمین یا آنچه از زمین می‌روید، جز آنچه خوردنی یا پوشیدنی است.

(وسائل الشیعة، ج ۳، ص ۵۹۱)

﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾

و مساجد از آن خداست؛ پس با خدا هیچ‌کس را نخوانید.

(جن، ۱۸)

﴿ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ﴾

زمین برای من سجده‌گاه و وسیله پاک‌کننده قرار داده شده است.

(وسائل الشیعة، ج ۳، ص ۴۲۳)

السُّجُودُ عَلَى مَا أَتَتْهُ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أَكَلَ أَوْ لَبَسَ

سجده بر آن است که زمین می‌رویاند، جز آنچه خورده یا پوشیده می‌شود.

(تهذیب الاحکام، ج ۲، باب ۱۱، ح ۱۱۳)

سخن منبری

سجده، بالاترین لحظه بندگی است؛ لحظه‌ای که پیشانی بر خاک می‌نهد و می‌گوید: خدایا، من خاکم و تو خدایی. هر جا که هستی – خانه، اداره، سفر – زمین مسجدِ توست و خداوند تمام زمین را جایگاه سجده قرار داده است. با خضوع بر خاک بنشین تا خداوند تو را از خاک برگیرد.

یکی از پرتکرارترین پرسش‌های نسل جوان آن است که: عطر و ادکلن‌های خارجی که پایه الکلی دارند، نجس‌اند و نماز با آن‌ها اشکال دارد؟ پاسخ مشهور فقهای معاصر – از جمله حضرت امام خمینی، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله مکارم – آن است که عطر و ادکلن الکلی پاک است و وضو و نماز با آن اشکال ندارد.

ریشه فقهی این فتوا آن است که نجس‌کننده در شرع، «خمر» است؛ یعنی مایعی که بالاصالة برای مست‌کردن ساخته شده است. الکلی که در فرایند صنعتی عطرسازی به کار می‌رود، عرفاً شراب نیست، نوشیدنی نیست و برای استعمال ساخته شده است؛ از این رو پاک است. افزون بر آن، اگر هم فرض کنیم الکلی مسکر در ساخت عطر به کار رفته، در فرایند ساخت مستهلک شده و استحاله یافته است.

البته برخی از فقها در مواردی که انسان یقین دارد عطر با الکلی مسکر خالص مخلوط شده و الکلی به حال خود باقی است، احتیاط کرده‌اند؛ ولی اصل شرعی «کُلُّ شَيْءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» (طهارت تا علم به نجاست) جاری است و تحقیق و وسواس لازم نیست. در روزه نیز استعمال عطر – برخلاف تصور عامه – روزه را باطل نمی‌کند؛ بوکردن عطر مکروه نیست و بوییدن آن اشکالی ندارد.

اسلام با بوی خوش نه تنها مخالف نیست که آن را سنت پیامبر می‌داند؛ مؤمن خوش‌بو، نماد طهارتِ ظاهر و باطن است و چه زیباست که مسلمان با پاکیزگی و عطر، در اجتماع حاضر شود.

ملاکِ دقیق فقهی آن است که نجاست در باب مسکرات، مخصوص «خمر» است؛ یعنی مایعی که بالاصالة و بالذات برای اسکار ساخته می‌شود. از این رو فقها الکلی صنعتی، الکلی طبی و الکلی موجود در عطر و مواد ضدعفونی‌کننده را – هرچند مست‌کننده باشد – پاک دانسته‌اند؛ چرا که عنوانِ خمر بر آن‌ها صدق نمی‌کند. حدیث مشهور نبوی «آنچه زیادش مست کند، کمش نیز حرام است» ناظر به نوشیدن است، نه نجاست؛ یعنی آشامیدن الکلی مسکر حرام است، اما نجاست، حکم مستقلی است که تنها بر خمر بار شده است.

فروع کاربردی: اسپری‌های ضدعفونی الکلی که امروز بر دست و لباس زده می‌شوند، پاک‌اند و نماز با آن‌ها صحیح است؛ الکلی طبی در تزریقات و داروها نیز پاک است. تنها دو قید را باید دانست: نخست، اگر کسی یقین کند عطرش با شرابِ واقعی باقی‌مانده مخلوط است، احتیاط در اجتناب است؛ دوم، استعمال عطر برای زن در معرض نامحرم – اگر به قصد جلب توجه و تهییج باشد – حرام و اگر بدون این قصد باشد، مکروه است؛ و نیز زدن عطر برای مُحرم در احرام، حرام است. تفکیک این چهار حکم (پاکی، حلیت نوشیدن، حرمت تهییج، حرمت در احرام)، نمونه بارز فقاقت است.

و سه فرع، حکم را روشنتر میکند: نخست، در الکلی مایع مستکننده، بنابر احتیاط برخی مراجع اجتناب میشود؛ پس در خوراکیهای ساخته‌شده با آن، به فتوای مرجع خود رجوع کن. دوم، پاک بودن عطر، حکم خوردنش را روشن نمیکند؛ نوشیدن هر مایع مستکننده حرام است، هرچند نجس نباشد. سوم، در داروهای حاوی الکلی، ملاک فتوای مرجع است و درمان ضروری نباید به سبب تردید رها شود. و در عطر زدن به قصد طمع نامحرم، حرمت از جهت قصد است، نه طهارت مایع.

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

ای فرزندان آدم، زینت خود را نزد هر مسجدی بگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خدا اسرافکاران را دوست ندارد.

(اعراف، ۳۱)

﴿حُبَّ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ﴾

از دنیای شما سه چیز محبوب من است: همسران، بوی خوش، و روشنی چشم من در نماز قرار داده شده است.

(وسائل الشیعة، ج ۱، ص ۴۴۳)

﴿مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ﴾

آنچه نوشیدن زیادش مست می‌کند، کمش نیز حرام است.

(وسائل الشیعة، ج ۲۵، ص ۳۳۶)

لَيْسَ بِشَيْءٍ فَهَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ بُصَاقٍ شَارِبٍ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ لَا بَأْسَ

بصاق شرابخوار بر لباس، چیزی نیست و نجس نمی‌کند.

(استبصار، ج ۱، باب ۱۱۲، ح ۱۱)

سخن منبری

دین خدا با پاکیزگی و آراستگی دشمن نیست؛ پیامبر رحمت، بوی خوش را دوست می‌داشت و مسلمان را به آراستگی در مسجد فرا می‌خواند. مؤمن باید ظاهرش آینه باطنش باشد: پاکِ اندیشه، پاکِ دل، و پاکِ تن. با بوی خوش به مسجد بیا، اما بدان که خوش‌بوترین عطرها، اخلاق نیکوست.

در محل کار، سفر و روزهای سرد، بسیاری می‌پرسند: آیا می‌توان در وضو، به جای مسح پوست پا، بر روی جوراب مسح کرد؟ مشهور فقهای امامیه – با استناد به ظاهر آیه شریفه «وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» – بر آن‌اند که مسح باید بر خود پا (پوست) انجام شود و مسح بر جوراب، هرچند نازک و چسبان باشد، کافی نیست و وضو با آن باطل است. این در برابر فتوای برخی مذاهب اهل سنت است که مسح بر خُفَّین (کفش چرمی و جوراب) را در شرایطی جایز می‌دانند؛ روایات اهل بیت علیهم‌السلام صریحاً مسح را بر پا واجب کرده و مسح بر خفین را از اجتهادات بی‌پشتوانه دانسته‌اند.

با این حال فقه ما دو استثنا دارد: نخست، حالت تقیه که جان یا آبروی مؤمن در خطر است؛ در تقیه، مسح بر جوراب جایز و مجزی است. دوم، حالت ضرورت و مشقت شدید – مانند پرستاری که در محیط کار امکان درآوردن جوراب را ندارد یا سرمای طاقت‌فرسا؛ در این فرض، بنابر احتیاط برخی مراجع، وضو با مسح بر جوراب کافی نیست و مکلف باید علاوه بر مسح بر جوراب، تیمم نیز بکند؛ و برخی، مسح بر جوراب را در فرض ضرورت کافی دانسته‌اند. راه آسان همیشگی آن است که وضو را پیش از پوشیدن جوراب بگیریم تا هنگام نماز نیازی به مسح بر جوراب نباشد.

شایان توجه است که پوشیدن جوراب بعد از مسح، هیچ اشکالی ندارد و وضو را باطل نمی‌کند؛ جوراب مانع وضو نیست، مانع مسح بعدی است. همچنین مسح سر با دست مرطوب باقی‌مانده از آب وضو انجام می‌شود و رطوبت تازه لازم نیست – همین جزئیات است که وضو را برای شاغلان و مسافران آسان می‌سازد.

درس این مسئله برای منبر، میانه‌روی شریعت است: وضو با همه ظرافتش، در پنج دقیقه و با یک پیمانه آب انجام می‌شود؛ شریعت نه بهانه برای سستی می‌گذارد و نه زندگی را بر مؤمن تنگ می‌کند.

صرف رسیدن رطوبت به پا، مسح معتبر نیست. در حالت عادی، دست باید با رطوبت وضو بر محل لازم کشیده شود و مانع مؤثر میان دست و پا نباشد. پس نازکی جوراب یا خیس شدن پوست از پشت آن، به تنهایی صورت مسح را درست نمی‌کند. همچنین حرکت دادن پا زیر دست ثابت را نباید بدون رعایت حکم حرکت دست، جانشین مسح دانست. اینها شرط کیفیت عمل‌اند، نه صرفاً شرط مرطوب شدن عضو.

عذر واقعی باید از دشواری معمول و خجالت قابل رفع جدا شود. عنوان شغل یا حضور در جمع، به خودی خود مجوز مسح بر پوشش نیست؛ نخست باید امکان وضوی پیشین، یافتن محل مناسب یا رفع مانع بررسی شود. اگر ضرر یا حرج معتبر باقی ماند، حکم همان فرض از جهت تیمم، جبیره یا جمع احتیاطی پیگیری می‌شود. احکام تقیه نیز باب خاص دارند و نباید هر ناراحتی اجتماعی را بی‌قید در آن داخل کرد.

در مقابل، کسی که وضوی صحیح گرفته و سپس جوراب پوشیده، به سبب پوشیدن جوراب وضویش از بین نمی‌رود. همچنین بیماری که پوشش درمانی دارد نباید برای اجرای یک برداشت شتاب‌زده، برخلاف مراقبت ضروری به خود آسیب برساند؛ ابتدا موضوع عذر باید درست روشن شود. در مواجهه با پیروان مذاهب دیگر نیز بیان اختلاف فقهی

باید محترمانه باشد؛ دقت در عمل خود، نیازمند تحقیر عبادت دیگران نیست. و در فرض تعذر، مسح بر جوراب باید با رطوبت باقیمانده از همان وضو باشد، نه با آب تازه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چون به نماز برخیزید، صورت و دست‌هایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهایتان را تا برآمدگی پا مسح کنید.

(مائده، ۶)

الْمَسْحُ عَلَى الْخَفَيْنِ تَقِيَّةٌ قَالَ لَا يَتَيَّ فِي ثَلَاثَةِ قُلْتُ وَمَا هُنَّ قَالَ شَرِبُ الْخَمْرِ أَوْ قَالَ

در مسح بر خفها تقیه نیست؛ باید بر پوست مسح کرد.

(کافی، ج ۶، باب ۲۳، ح ۱۲)

سخن منبری

وضو، کلید نماز است و نماز، معراج مؤمن؛ پس کلید معراج را سبک نشمار. همین‌که آب به پوست پا برسد و دست‌تر بر سر بکشی، در آسمان به رویت گشوده می‌شود. شریعت برای هیچ مؤمنی بن‌بست نگذاشته است: آن‌جا که آب نیست، خاک؛ آن‌جا که جوراب درآوردن ممکن نیست، راه تقیه و تیمم باز است. دین خدا دین آسانی است، اما آسان‌گیری آگاهانه، نه سهل‌انگاری ناآگاهانه.

فصل دوم: نماز و روزه در شرایط خاص

نماز و روزه، ستون‌های بندگی‌اند؛ اما زندگی مدرن، شرایط تازه‌ای پیش می‌آورد: آسمان و ریل قطار، اتاق عمل و شیفت شب، خوابگاه دانشجویی و پادگان. در این فصل می‌بینیم که شریعت چگونه برای هر تنگنایی، گشایشی دارد.

فهرست پرسش‌های این فصل

- ۱۵ نماز در هواپیما (قبله، وضو، تیمم، شکستگی نماز)
- ۱۶ نماز و روزه دانشجویان خوابگاهی و سربازان (کثیرالسفر)
- ۱۷ نماز پزشکان و پرستاران (وضو، تیمم، لباس خونی)
- ۱۸ نماز با لباس نجس در شرایط اضطرار
- ۱۹ مهر و تربت (فلسفه، جایگاه و احکام)
- ۲۰ نماز جماعت در فضای مجازی و پخش زنده
- ۲۱ روزه پزشکان و پرستاران در شیفت طولانی
- ۲۲ روزه بارداری و شیردهی (محاسبه فدیة و قضا)
- ۲۳ تزریقات، آمپول و اسپری تنفسی در روزه
- ۲۴ آندوسکوپی، کولونوسکوپی و دندان‌پزشکی در روزه
- ۲۵ نماز در فضا (ایستگاه فضایی و سفرهای فضایی)
- ۲۶ روزه بیماران دیابتی و تزریق انسولین
- ۲۷ قضای روزه پدر بر پسر بزرگ‌تر
- ۲۸ نماز آیات در روزگار هشدارهای لحظه‌ای

نماز در هواپیما (قبله، وضو، تیمم، شکستگی نماز)

مسافر می‌پرسد: «خوب، قبله را پیدا کردم؛ اما چگونه در هواپیما نماز بخوانم؟ شرایط وضو و ایستادن و رکوع چه می‌شود؟» نماز در هواپیما، ترکیبی از چند حکم و قاعده فقهی است که باید با ظرافت کنار هم چیده شوند.

قبله: همان‌طور که گفته شد، با سؤال و گمان، جهت را پیدا کنید. نکته جالب: کعبه در پایین است؛ پس شما در هواپیما عملاً بالای کعبه هستید! جهت افقی را پیدا کنید و رو به آن بایستید، حتی اگر مجبور باشید کمی خم شوید.

طهارت (وضو و تیمم): بهتر است قبل از سوار شدن وضو بگیرید. اگر در طول پرواز وضو باطل شد، می‌توانید با یک بطری آب معدنی و یک لیوان، در همان صندلی یا راهرو، یک وضوی سریع و کامل بگیرید. اگر دسترسی به آب نداشتید، یا هواپیما دچار تلاطم است و استفاده از آب باعث ریختن آن و آزار دیگران می‌شود، یا حرکت شما برای وضو خطرآفرین است، نوبت به تیمم می‌رسد. با خود یک مهر و یک سنگ پاک همراه داشته باشید. تیمم روی بدنه هواپیما اگر فلزی یا سنگی باشد صحیح است؛ حتی بر روی صندلی چرمی اگر گرد و غبار داشته باشد، بنابر نظر برخی فقها کفایت می‌کند.

استقبال، قیام، رکوع و سجود: قاعده «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» (نماز را ایستاده بخوان؛ اگر نتوانستی، نشسته) جاری است. اگر فضا اجازه داد (مثلاً راهروی گشاد یا فضای جلوی در خروجی) و مانعی از جانب خدمه نبود، نماز را ایستاده بخوانید و با اشاره، رکوع و سجده را به‌جا آورید. می‌توانید برای سجده، مهر را روی میز تاشوی جلوی خود بگذارید و سجده کنید، حتی اگر خیلی خم شوید.

اگر ایستادن ممکن نبود (مثلاً همه نشسته‌اند و کمربندها بسته است)، نماز را روی صندلی نشسته بخوانید. رو به قبله باشید و با اشاره سر، رکوع و سجده را انجام دهید؛ احتیاط آن است که برای سجده، اشاره سر کمی بیشتر از رکوع خم شود.

چرخش هواپیما: اگر هواپیما در حین نماز بپیچد، تا جایی که وقت دارید و ممکن است، خودتان را به سمت قبله برگردانید. اگر وقت ضیق است و ممکن نیست، نمازتان صحیح است و قطع نکنید؛ همان قاعده «فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا» به نجات می‌آید.

و در پرواز، گمان عقلایی به دخول وقت با نشانه‌های افق محل عبور کافی است، نه با افق مبدأ.

﴿صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ﴾

نماز را ایستاده بخوان؛ اگر نتوانستی، نشسته؛ و اگر نتوانستی، بر پهلو.

(بحار الأنوار، ج ۸۰، ص ۲۰۷)

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَحْمَلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُتِّ فِيهَا لَمْ تَحْرُكْ فَصَلِّ

در کشتی سنگین، ایستاده نماز بخوان و در سبک، نشسته.

(کافی، ج ۳، باب ۸۳، ح ۴)

سخن منبری

ای مسافر، در آن ارتفاع، در آن محفظه فولادین، نماز تو خالصانه‌تر از نماز روی زمین است؛ چون با اضطرار و عشق آمیخته است. محدودیت را بشناس و تکلیف را انجام بده. نماز را سبک مشمار؛ مسافر باشی یا مجاور، نماز، قبله‌نمای وجود توست.

نماز و روزه دانشجویان خوابگاهی و سربازان (کثیرالسفر)

قشر عظیمی از جوانان مؤمن ما، سال‌هایی از بهترین عمر خود را دور از خانه، در خوابگاه دانشجویی یا پادگان نظامی سپری می‌کنند و وضعیت نماز و روزه این عزیزان، همواره محل سؤال است.

تشخیص موضوع: مسافر یا کثیرالسفر؟ در فقه شیعه، نماز مسافر شکسته و روزه‌اش باطل است. اما چه کسی «مسافر» است؟ کسی که قصد سفر هشت فرسخ شرعی (حدود ۴۵ کیلومتر) داشته باشد - رفت یا مجموع رفت و برگشت - و قصد اقامه ده روز کامل در جایی نکند. حال، دانشجو یا سربازی که برای چهار سال یا دو سال به شهری رفته است، وضعیتش چیست؟

نظر دقیق فقها (با محوریت امام خمینی ره): هرگاه شخصی شغلش سفر باشد (مانند راننده و خلبان)، نمازش تمام است. حال اگر کسی شغلش سفر نباشد، اما مقدمات شغلی یا تحصیلی اقتضای سفرهای مکرر را داشته باشد، چه؟ اینجا دو حالت مهم پیش می‌آید:

حالت اول، دانشجو یا سربازی که بین وطن و محل تحصیل یا خدمت، رفت‌آمد مکرر دارد: مثلاً دانشجوی تهرانی که در قم درس می‌خواند و هر هفته یا هر دو هفته به خانه برمی‌گردد. این سفرها، سفرهای «کاری» یا «تحصیلی» محسوب می‌شود. مراجع عظام می‌گویند چنین شخصی اگر در مدت تحصیل یا خدمتش، حداقل هر ده روز یک‌بار بین وطن و محل کار یا تحصیل رفت‌آمد داشته باشد، یا در طول ترم مجموعاً سفرهایش زیاد باشد (مثلاً هفته‌ای سه روز در راه باشد)، کثیرالسفر محسوب می‌شود و نمازش در این مسیر تمام و روزه‌اش صحیح است؛ زیرا این سفرها جزئی از سبک زندگی او شده و عرفاً به او «مسافر دائم» نمی‌گویند.

حالت دوم، دانشجو یا سربازی که در شهر غربت ساکن است و فقط گاهی به وطن می‌رود: اگر کسی برای چهار سال به شهری رفته و در خوابگاه یا پادگان ساکن است و مثلاً فقط تعطیلات عید یا تابستان به وطن برمی‌گردد، حکمش این است: در شهر محل تحصیل یا خدمت، اگر قصد ماندن طولانی‌مدت (بیش از ده روز) دارد یا اساساً آنجا را محل زندگی و «وطن دوم» خود قرار داده است، نمازش تمام و روزه‌اش صحیح است (قاعده قصد توطن یا قصد اقامت طولانی). اما در مسیر رفت و برگشت به وطن، اگر فاصله وطن تا محل تحصیلش بیش از حد مسافت شرعی باشد، هنگام سفر نمازش شکسته و روزه باطل است، مگر آن‌که آن‌قدر این مسیر را رفته باشد که عرفاً «کثیرالسفر» به حساب آید.

و در پادگان و خوابگاه، قصد اقامت بيمدت، حکم وطن عرفی نمیسازد؛ ملاک، قصد دهر روز فعلی است.

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

پس هر که از شما بیمار یا در سفر باشد، به شمار همان روزها از روزهای دیگر روزه بگیرد.

(بقره، ۱۸۴)

إِذَا تَوَارَىٰ مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَرِيدُ السَّفَرَ فَيُخْرِجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ

چون از خانه‌ها پنهان شدی، نماز را بشکن و قصر بخوان.

(کافی، ج ۳، باب ۷۸، ح ۱)

سخن منبری

عزیزان من، شما در راه علم و دفاع از امنیت کشور، در غربت هستید و خداوند به حال شما از همه آگاه‌تر است. تکلیف‌تان را با پرسش از مرجع تقلیدتان روشن کنید. اما بدانید اسلام دین آسانی است؛ اگر محل تحصیل یا پادگان، خانه دوم شما شده و مدتی طولانی آنجا هستید، نماز را تمام بخوانید و روزه بگیرید و از فیض عبادت کامل محروم نمانید.

نماز پزشکان و پرستاران (وضو، تیمم، لباس خونی)

قشر فداکار پزشکی و پرستاری، مجاهدان راه سلامت‌اند؛ آنان در طول شبانه‌روز با جان مردم سروکار دارند و در بحبوحه کار، اذان می‌شود. بزرگ‌ترین دغدغه عبادی آنان، طهارت و نماز است.

چالش اول: وضو و تیمم در محیط درمانی. پزشک یا پرستاری که در اتاق عمل، بخش مراقبت‌های ویژه یا اورژانس است، گاه ساعت‌ها امکان خروج ندارد. سفارش اکید آن است که در ابتدای شیفت، وضوی کامل بگیرند و اگر ممکن است با همان وضو نمازشان را در اولین فرصت بخوانند. اگر وقت نماز شد و امکان وضو گرفتن (به دلیل ترک بیمار بدحال یا بسته بودن در اتاق عمل) وجود نداشت، تیمم واجب می‌شود. نکته مهم: در محیط بیمارستانی، سطوح سنگ و سرامیک و گچ دیوار و حتی موزاییک، جزو «ما یصح التیمم به» (چیزهایی که تیمم بر آن صحیح است) محسوب می‌شود؛ پرستار می‌تواند در گوشه‌ای از ایستگاه پرستاری، با زدن دست بر دیوار یا سنگ، تیمم کند و نمازش را بخواند. اگر چند نماز پشت سر هم با تیمم خوانده شود، اشکالی ندارد؛ اما به محض آن‌که مانع برطرف شد و امکان وضو فراهم گردید، باید برای نماز بعدی وضو گرفت.

چالش دوم: نماز با لباس خونی یا نجس. اینجا جایگاه قاعده فقهی «مَعْفُوٌّ عَنْهُ بَدَنٌ بَدَنٌ خُونٌ جَرَّاحَتٌ» است. خون خود نمازگزار: اگر بدن یا لباس پزشک یا پرستار به خون خودش یا خون بیماری که در حال مداوای اوست آلوده شود، حکم چیست؟ اگر خون کمتر از اندازه یک بند انگشت باشد، نماز با آن صحیح است. اگر خون بیشتر از یک بند انگشت باشد، واجب است آن را بشوید یا لباس را عوض کند.

شرایط اضطراری (قاعده حرج): اینجا است که فقه، دست نوازش بر سر کادر درمان می‌گذارد. اگر واقعاً امکان تطهیر یا تعویض لباس نیست (مثلاً در اتاق عمل، لباس استریل است و دسترسی به لباس دیگر نیست، یا شستن لباس باعث تأخیر در نجات بیمار می‌شود)، تکلیف ساقط می‌شود؛ این همان «عسر و حرج» است. نماز با همان لباس نجس در اول وقت، صحیح و مجزی است؛ چرا که «لا حرج فی الدین».

و در قاعده معفو، انداز خون با عرف کف دست و پهنای بند انگشت سنجیده می‌شود، نه با شمردن مساحت.

﴿لَا حَرَجَ فِي الدِّينِ﴾

در دین (خدا) هیچ حرج و تنگنایی نیست.

(حدیث نبوی؛ وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۳۶۹)

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقَرْحُ وَالْجِرَاحَةُ يُجْنِبُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا

برای زخم‌دار، باکی نیست که غسل نکند و تیمم نماید.

(کافی، ج ۳، باب ۴۵، ح ۱)

سخن منبری

کادر درمان، شما سربازان خط مقدم سلامتِ مردم‌اید. خداوند رحیم، برای خدمت‌تان اجر مجاهد فی سبیل الله می‌نویسد. نمازتان را اول وقت بخوانید، حتی اگر لباس‌تان پاک نباشد؛ عبادت، فرار نمی‌کند، اما وقت، می‌گریزد. و بدانید که این استثنای فقهی، نشانه رحمت خداست برای آنان که به خلقِ او خدمت می‌کنند.

این پرسش، مکمل بحث قبلی است و قاعده آن را باید برای همه مردم تبیین کرد: «اگر جایی گیر کردیم و لباس مان نجس شد و راهی برای تطهیر یا تعویض نبود، نماز چه می‌شود؟»

فقه ما برای سهولت بندگان، مراتبی قائل است: اصل، نماز با بدن و لباس پاک است. اگر لباس نجس است و آب برای تطهیر نیست، نظر راجح در اضطرار عمومی (مانند مسافرت، زندان یا شرایط جنگی) این است: اگر دسترسی به آب نیست، یا آب هست ولی استفاده از آن مضر است، یا امکان درآوردن لباس نیست، نماز با همان لباس نجس، در وقت خودش، واجب است و نیاز به قضا ندارد.

تطبیق بر زندگی امروز: فرض کنید جوانی در بیابان، اتوبوسش خراب شده، لباسش به گل‌ولای نجس آلوده شده و وقت نماز هم تنگ است. نمی‌تواند برهنه شود و آبی هم نیست. وظیفه چیست؟ نماز با همان لباس، تکلیف اوست و خدا قبول کند. برخی فقها در فرض نبود آب، نماز عریان (برهنه) را مخصوص جایی دانسته‌اند که نجاست شدید باشد و عورت در امان؛ اما در حالت‌های عمومی، همان نماز با لباس نجس مجزی است.

نکته کلیدی تربیتی: وسوسه نجاست نباید کسی را از اصل نماز بازدارد؛ نماز در وقت، اصل است و طهارت لباس، شرطی است که با اضطرار ساقط می‌شود.

پشتوانه فقهی این توسعه‌ها حدیث معتبر «لا تعاد» است: «نماز اعاده نمی‌شود مگر از پنج چیز: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجود». فقها از این حدیث قاعده مهمی اصطیاد کرده‌اند: اخلال به اجزا و شرایط نماز از روی فراموشی یا جهل قاصر، موجب بطلان نیست – مگر در همان پنج مورد. البته طهارت از خبث در همین پنج‌گانه است؛ یعنی نماز با لباس نجس عمداً و با علم، باطل است و اگر از روی فراموشی یا ندانستن حکم باشد، بنابر مشهور صحیح است و اعاده لازم نیست؛ همین تفکیک میان «عالم عامد» و «جاهل و ناسی» از ظرافت‌های این باب است.

و قاعده کلان حاکم بر حالات اضطرار، «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» و «الضَّرُورَاتُ تَتَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا» است: آنچه مقدور است (اصل نماز در وقت) هرگز به خاطر آنچه مقدور نیست (تطهیر لباس) ترک نمی‌شود و توسعه ضرورت، تنها به اندازه خود ضرورت است. طلبه باید این دو قاعده را کلید حلّ ده‌ها مسئله روزمره بداند؛ از نماز کارگر و پرستار تا نماز در سفر و بحران.

و یک تنبیه میدانی: اگر لباس نجس است و امکان تعویض یا تطهیر نیست و وقت وسعت دارد، باید همان لباس را بپوشد و نماز را در وقت بخواند؛ نگاه‌داشتن نماز تا خارج وقت برای طهارت لباس جایز نیست، چون «وقت» از آن پنج امر استثناست و ترک وقت، نماز را باطل می‌کند.

و دو تفکیک لازم است: نجاست معفو مانند خون کمتر از یک بند انگشت از اصل اضطرار جدا است؛ چنین نجاستی اصلاً مبطل نیست. نیز اضطرار مجوز ترک نص نیست، بلکه رخصتی در همان وقت است؛ پس با برطرف شدن ضرورت، حکم به اصل بازمیگردد. و اگر لباس پاک در دسترس و بیمشقت باشد، تعویض مقدم است. و هرگاه وقت تنگ شود، نماز در وقت با همان حال بر تأخیر مقدم است.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

پس به هر اندازه که می‌توانید، تقوای الهی پیشه کنید.

(تغابن، ۱۶)

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

خداوند هیچ‌کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی‌کند.

(بقره، ۲۸۶)

﴿لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ: الطَّهُّورِ وَالْوَقْتِ وَالْقِبْلَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ﴾

نماز اعاده نمی‌شود مگر از [جهت] پنج چیز: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجود.

(وسائل الشیعة، ج ۱، ص ۳۷۱)

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَمًا وَهُوَ يَصِلِي قَالَ لَا يُؤْذِنُهُ حَتَّى يَتَصَرَّفَ

اگر در لباس برادرت خون دیدی و او در نماز است، تا پایان نماز به او مگو.

(کافی، ج ۳، باب ۶۱، ح ۸)

سخن منبری

به مردم بگوییم: وسوسه نجاست، شما را از رحمت خدا دور نکند. اگر تلاش‌تان را کردید و به نتیجه نرسیدید، خداوند به اندازه توان، تکلیف می‌کند. نمازتان را اول وقت بخوانید، حتی اگر لباس‌تان پاک نیست؛ خدا ارحم الراحمین است.

چرا شیعیان بر تربت سجده می‌کنند؟ مگر سجده بر هر چیزی جایز نیست؟

فلسفه سجده بر تربت: سجده، اوج خضوع و تذلل در برابر خداوند است. شارع مقدس برای این حالت، آدابی قرار داده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها سجده بر «زمین» یا «آنچه از زمین می‌روید» است، به شرطی که پوشیدنی و خوردنی نباشد. در کتب اهل سنت نیز این روایت از پیامبر اکرم (ص) مشهور است: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً»؛ زمین برای من سجده‌گاه و وسیله طهارت قرار داده شده است.

حال، چرا تربت امام حسین (ع)؟ بالاترین مرتبه سجده بر زمین، سجده بر خاکی است که یادآور بزرگ‌ترین حماسه توحید و فداکاری در راه خداست. سجده بر تربت کربلا، نه سجده بر خودِ خاک، که سجده بر «نماد» بندگی محض است. امام صادق (ع) می‌فرماید: سجده بر تربت قبر حسین (ع) حجاب‌ها را می‌برد؛ یعنی حجاب بین عبد و معبود را کنار می‌زند و انسان را به اوج عبودیت می‌رساند.

احکام فقهی مهر و تربت: جنس مهر باید از خاک، سنگ، چوب (غیرخوراکی)، برگ درختان (غیرخوراکی) و امثال آن باشد. مهرهای گچی، آهنی، سرامیکی و سنگی همگی صحیح‌اند، چون از زمین‌اند. اگر مهر نجس شود، سجده بر آن باطل است؛ می‌توانید روی قسمت پاک مهر سجده کنید یا آن را بشویید. خوردن هر خاکی حرام است، اما خوردن مقدار کمی از تربت امام حسین (ع) به نیت شفا – به شرط آن‌که از قبر شریف برداشته شده باشد و مضر نباشد – مستحب و جایز است. احترام مهر نیز لازم است؛ انداختن مهر و بی‌احترامی به آن، چون متبرک به نام خداست، کراهت دارد.

برای پاسخ استدلالی به شبهه‌ها، طلبه باید دو مطلب را تفکیک کند: نخست، آنچه «واجب» است سجده بر چیزی است که سجده بر آن صحیح است – خاک و سنگ و رویدنی‌های غیرمأکول و غیرملبوس – نه بر خودِ مهر؛ پس مهر، واجب نیست و اگر کسی بر سنگ یا برگ پاک سجده کند، نمازش تمام است. دوم، آنچه «مستحب» است انتخابِ بهترین مصداقِ خاک است و تربت سیدالشهدا علیه‌السلام از آن رو برترین خاک‌هاست که آمیخته با خونِ احیای دین است؛ روایت، سجده بر تربت حسینی را دریده‌کننده حجاب‌های هفت‌گانه دانسته است.

احکام فقهی تربت نیز دقیق است: تربت باید پاک باشد؛ اگر نجس شود، سجده بر آن باطل است مگر آن‌که تطهیر شود. سجده بر تربتی که عطرآگین شده اشکال ندارد، ولی بهتر آن است که پیشانی مستقیماً بر خودِ خاک باشد. برخی فقها مکروه دانسته‌اند که انسان بر تربت، صورت بمالد یا آن را ببوسد به نحوی که بی‌احترامی شمرده شود؛ و همه اتفاق دارند که تربت، نه بت است و نه مستقل در عبادت؛ مسجودٌ علیه است، نه مسجودٌ له. همین یک جمله، پاسخ همه شبهه‌های وهابیت است.

و دو نکته: سجده بر هر دو طرف مهر جایز است، هرچند خاک پشت آن بیشتر باشد؛ و اگر مهر شکسته باشد، ملاک، استقرار پیشانی و صدق سجده است. نیز اگر مهر نجس شد و تطهیر ممکن نیست، بر سنگ پاک دیگر سجده کن. و در تربت، ثواب با رسیدن پیشانی بر خود آن محقق می‌شود، نه با نگهداری یا بوی خوش. و اگر مهر همراهت نباشد، سنگ و چوب و برگ پاک، سجودگاه تو را می‌سازد.

﴿جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا﴾

زمین برای من سجده‌گاه و وسیله طهارت قرار داده شده است.

(صحیح البخاری، ج ۱، ص ۹۱)

﴿السُّجُودُ عَلَى طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (ع) يَخْرِقُ الْحُجْبَ السَّبعَ﴾

سجده بر تربت قبر حسین (ع)، حجاب‌های هفت‌گانه را می‌برد.

(بحار الأنوار، ج ۸۲، ص ۱۵۳)

﴿السُّجُودُ عَلَى تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَخْرِقُ الْحُجْبَ السَّبعَ﴾

سجده بر تربت حسین علیه‌السلام، حجاب‌های هفت‌گانه را می‌برد.

(وسائل الشيعة، ج ۵، ص ۳۶۶)

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) سَوَى الْحَصَى حِينَ أَرَادَ السُّجُودَ

امام صادق (ع) را دیدم که پیش از سجده، سنگ‌ریزه‌ها را برابر می‌کرد.

(کافی، ج ۳، باب ۲۸، ح ۷)

سخن منبری

شیعه، عاشقانه بر تربت سیدالشهدا پیشانی می‌گذارد؛ چون او را ترازوی توحید می‌داند. ما بر خاک کربلا سجده می‌کنیم، نه از سر شرک، که از سر عشق به آن‌که جانش را در راه محبوب از کف داد. مهر ما، نماد «لا اله الا الله» حسین است؛ و «حیّ علی الصلاة» شب عاشورا با خون خودش وضو گرفت.

دوران کرونا و پس از آن، این پرسش را جدی کرد: «اگر من از طریق تلویزیون یا اینترنت به نماز جماعتی که در جای دیگر برگزار می‌شود متصل شوم، آیا اقتدا صحیح است؟»

پاسخ قاطع فقهی: خیر؛ نماز جماعت در فضای مجازی و از طریق پخش زنده صحیح نیست. دلیل فقهی: یکی از شرایط صحت اقتدا در نماز جماعت، «اتصال فیزیکی صفوف» یا حداقل «رؤیت مستقیم امام یا مأمومین جلو» است. باید بین امام و مأموم بیش از یک قدم فاصله نباشد، یا اگر فاصله هست، صفوف متصل باشند.

در فضای مجازی این اتصال وجود ندارد. تصویر امام بر روی صفحه نمایش، حکم «آینه» یا «عکس» را دارد؛ شما به تصویر اقتدا می‌کنید، نه به شخص حقیقی. فقها تصریح کرده‌اند که جماعت به وسیله رادیو و تلویزیون صحیح نیست (امام خمینی، استفتائات).

اما یک نکته مهم تربیتی و عبادی: اگر کسی در خانه، نمازش را هم‌زمان با پخش نماز جماعت از حرم مطهر رضوی یا کربلا بخواند، اگرچه جماعت محسوب نمی‌شود و ثواب جماعت ندارد، اما نمازش به صورت فرادا صحیح است و خداوند به نیت پاک او، اجر و ثواب خواهد داد؛ چرا که او در خلوت خود، دلش را به جماعت مؤمنین گره زده است. این «قصد قربت» و «تأسی به جماعت»، خود عبادتی بزرگ است.

مستند قرآنی اصل جماعت، فرمان «وَأَزْكُوا مَعَ الرَّائِعِينَ» است؛ و رکوع «مع» و همراهی، مستلزم اجتماع حقیقی و پیوستگی عرفی صفوف است. از همین جاست که فقها «اتصال» را شرط صحت اقتدا شمرده‌اند؛ اتصالی که با حائل کامل و فاصله مفرط از بین می‌رود. فتوای امام خمینی رحمه‌الله و مقام معظم رهبری صریح است: اقتدا به امام جماعت از طریق رادیو، تلویزیون و پخش زنده اینترنتی صحیح نیست؛ زیرا نه اتصال عرفی محقق است و نه وحدت مکان، و آنچه بر صفحه دیده می‌شود، صورت امام است نه خود او.

با این حال، فقیه باید فروعات را از هم جدا کند: اگر صفوف در یک مکان واحد وسیع – مانند صحن حرم یا حیاط بزرگ متصل – با واسطه بلندگو به امام اقتدا کنند و فاصله عرفی اتصال برقرار باشد، جماعت صحیح است؛ همچنین نماز فرادایی در منزل، هم‌زمان با پخش جماعت حرم، به نیت جماعت باطل است، اما با نیت فرادا صحیح و از نظر ثواب، مشمول «همراهی با جماعت مسلمین» است. این‌گونه پاسخ‌دادن – با تفکیک حکم از ثواب – هنر مبلغ فقیه است.

و اگر فاصله‌های کوتاه هم اتصال عرفی را ببرد، اقتدا باطل است، هرچند صدا به گوش برسد و تصویر روشن باشد.

﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ﴾

و نماز را برپا دارید و زکات بدهید و با رکوع‌کنندگان رکوع کنید.

(بقره، ۴۳)

بِحُفْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ جَمَاعَةً فَقَالَ نَعَمْ وَيَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ

نماز جماعت بیست و پنج نماز برتر است؛ و دو نفر هم جماعت‌اند.

(کافی، ج ۳، باب ۴۹، ح ۱)

سخن منبری

این اتصال اینترنتی، دل را به جماعت مسلمین وصل می‌کند؛ اما برای ثواب جماعت، باید جسم در یک صف واحد باشد. پس فرادا بخوانید و مطمئن باشید خداوند متعال، اجر شما را به اندازه عشقتان به جماعت عطا می‌کند.

جوانی که سی ساعت در بیمارستان مشغول خدمت است، با بدنی خسته و تشنه می‌پرسد: «آیا می‌توانم روزه نگیرم؟» برای پاسخ، باید چند اصل فقهی را کنار هم بگذاریم.

اصل اول، وجوب روزه و معیار «قدرت»: خداوند متعال می‌فرماید: «هر که ماه رمضان را دریابد، باید روزه بگیرد». این یک تکلیف الهی است. اما همین آیه در ادامه می‌فرماید: «خدا برای شما آسانی می‌خواهد، نه سختی». پس معیار وجوب روزه، «قدرت» است: تا زمانی که شخص توانایی دارد، واجب است روزه بگیرد؛ اما اگر روزه برای او «حرج» (مشقت شدید و غیرقابل تحمل) داشته باشد یا باعث «ضرر» (آسیب جسمی) گردد، تکلیف ساقط می‌شود.

حالت‌های مختلف پزشک و پرستار روزه‌دار: حالت اول، روزه گرفتن ممکن است ولی با سختی متعارف. اگر پزشک یا پرستاری می‌تواند روزه بگیرد و سختی کار در حد خستگی معمول پایان شیفت است (که برای همه شاغلان وجود دارد)، روزه واجب است. سختی کار، مجوز شرعی برای افطار نیست؛ میلیون‌ها کارگر و کشاورز در طول روز کار می‌کنند و روزه هم می‌گیرند.

حالت دوم، خوف ضرر یا حرج شدید. اگر پزشک جراح مجبور است چندین ساعت پشت سر هم در اتاق عمل بایستد و تمرکز شدید داشته باشد، به‌گونه‌ای که عرفاً تحمل روزه برایش بسیار دشوار (حرجی) می‌شود، یا می‌داند که با افت فشار و قند، جان بیمار را به خطر می‌اندازد، اینجا سه نکته کلیدی است: خودش باید تشخیص دهد – خود فرد باید به این نتیجه برسد که روزه برایش ضرر دارد یا حرجی است؛ این یک امر شخصی است و صرف سختی کار، مجوز نیست. اگر خوف ضرر دارد، روزه نگیرد، اما باید بداند که قضای آن را بعداً به‌جا آورد (مانند بیماری که خوف دارد بیماری‌اش تشدید شود). و نکته بسیار مهم فقهی: اگر کسی به خاطر سختی کار روزه را افطار کرد، کفاره ندارد، فقط قضا دارد؛ مگر آن‌که افطارش به خاطر تشنگی و گرسنگی صرف باشد و عمداً مُبْطِل دیگری انجام دهد (مانند خوردن و آشامیدن از روی بی‌مبالاتی) که در این صورت کفاره هم واجب می‌شود.

و در فرض حرج معتبر، افطار گناه نیست و بر او تنها قضا است، نه کفاره.

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

پس هر که از شما این ماه را دریابد، باید روزه‌اش بگیرد.

(بقره، ۱۸۵)

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و برایتان سختی نمی‌خواهد.

(بقره، ۱۸۵)

فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَلْيُفْطِرْ وَإِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ

خود بیمار داند؛ اگر سستی یافت، روزه را بشکند و اگر توان داشت، بگیرد.

(کافی، ج ۴، باب ۳۹، ح ۳)

سخن منبری

کادر درمان! اگر توان دارید، روزه بگیرید که اجرتان مضاعف است. اما اگر واقعاً روزه، خدمت به بیماران را مختل می‌کند، خداوند رحیم اجازه افطار داده است؛ این حکم خدا، رحمتی است برای بیمارانی که چشم به دستان شفابخش شما دوخته‌اند. قضایش را بگیرید که عبادت، فرار نمی‌کند.

روزه بارداری و شیردهی (محاسبه فدیة و قضا)

این پرسش، دل‌واپسی مادران جوان و پاکی است که نگران سلامتی فرزندشان در کنار تکلیف الهی‌اند. اصل فقهی در روایات صحیحہ وارد شده است: «زن باردار نزدیک به زایمان، و مادر شیردهی که شیرش کم است، افطار می‌کنند (روزه را می‌خورند) و قضا می‌کنند و به ازای هر روز یک فقیر را طعام می‌دهند.» این روایت شریف، تکلیف را روشن می‌کند؛ اما باید حالات مختلف را بررسی کرد.

حالت اول، خوف ضرر برای خودِ مادر: اگر زن باردار یا شیرده بترسد که روزه برای خودش ضرر داشته باشد (مثلاً تشدید کم‌فشاری خون یا آسیب به کلیه)، روزه واجب نیست و افطار می‌کند و فقط قضا به عهده اوست؛ کفاره (فدیة) واجب نیست. چرا که او مثل یک مریض معمولی است: «هر که از شما بیمار باشد، به شمار همان روزها از روزهای دیگر روزه بگیرد».

حالت دوم، خوف ضرر برای جنین یا نوزاد: اگر مادر خودش سالم است و روزه برای خودش ضرر ندارد، اما می‌داند که روزه به جنین (در بارداری) یا به کودک شیرخوار (به خاطر کم شدن شیر) آسیب می‌زند، روزه واجب نیست و باید افطار کند؛ و هم قضا دارد، هم فدیة. یعنی بعد از ماه رمضان باید روزه را بگیرد (قضا) و علاوه بر آن، برای هر روزی که افطار کرده، یک «مُد» (حدود ۷۵۰ گرم) طعام – گندم، برنج، خرما یا پول آن – به فقیر بدهد (فدیة). این حکم، نظر مشهور فقه‌ای امامیه است.

نکته ظریف فقهی: اگر مادر روزه گرفت و بعداً معلوم شد که برای جنین یا نوزاد ضرر داشته، آیا گناه کرده؟ خیر؛ چون شرط وجوبِ افطار، «خوف» (ترس عقلایی) است. اما اگر با وجود توصیه پزشک، روزه گرفت و بچه آسیب دید، ممکن است مسئول باشد.

عنوانِ مادر بودن به تنهایی تعیین‌کنندهٔ تمام حکم نیست. بارداری نزدیکِ زایمان، بارداری در مراحلِ دیگر و شیردهی همراه با کمبود شیر، صورت‌های جداگانه‌اند. همچنین ضرر به مادر یا ضرر به کودک باید در صورتِ سؤال مشخص شود؛ حکمِ فدیة در این فروض را نمی‌توان یکسان و موردِ اتفاقِ همهٔ مراجع معرفی کرد. تکلیفِ شخص باید با وضعیتِ واقعی و فتوای مرجع خودش تطبیق داده شود، نه با تجربهٔ بانویی دیگر.

برای احرازِ ضرر، لازم نیست مادر نخست خود یا فرزندش را در معرضِ آسیب قرار دهد تا یقینِ تجربی پیدا کند؛ خوفِ عقلایی و نظرِ پزشکی قابلِ اعتماد در شناختِ موضوع اهمیت دارند. در عین حال، نگرانی بی‌پایه با ارزیابی تخصصی یکسان نیست. تصمیم دربارهٔ تغذیه، دارو و امکانِ ادامهٔ روزه باید با تیمِ درمان هماهنگ باشد و خانواده نباید با سرزنش، مادر را به رفتاری زیان‌بار وادار کند.

فدیة، بدلِ همیشگیِ قضا نیست. هر جا قضا بر عهده باقی است، پرداختِ طعام آن را ساقط نمی‌کند. همچنین در فتوایی که موضوعِ فدیة طعام است، پرداختِ پول به خودی خود همان طعام دادن نیست؛ می‌توان با وکالتِ معتبر، تهیهٔ طعام و رساندنِ آن به مستحق را انجام داد. استمرارِ بیماری تا رمضان بعد یا تأخیرِ بدون عذر نیز باید جداگانه

بررسی شود. ثبت روزه‌های ترک‌شده و علت هرکدام، از اشتباه در شمار قضا و فدیة جلوگیری می‌کند. و اگر شیردهی بدون روزه، شیرش را کم کند و طفل رنج ببرد، همان حکم خوف ضرر بر فرزند جاری است.

﴿الْحَامِلُ الْمُقْرَبُ وَالْمَرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ وَتُطْعِمَانِ مِسْكِينًا﴾

زن باردار نزدیک به زایمان و مادر شیرده کم‌شیر، افطار می‌کنند و قضا می‌کنند و یک مسکین را طعام می‌دهند.

(وسائل‌الشیعه، ج ۱۰، ص ۲۱۷)

الْحَامِلُ الْمُقْرَبُ وَالْمَرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

باردار نزدیک‌زا و شیرده کم‌شیر، روزه را بشکنند و فدیة دهند.

(من‌لایحضره‌الفقیه، ج ۲، باب ۲۰، ح ۴)

سخن منبری

مادران عزیز، بدن‌تان و فرزندتان امانت الهی است. شما با افطار روزه در این ایام، نه‌تنها گناهی نکرده‌اید، که ثواب اطاعت از فرمان خدا و حفظ جان یک انسان بی‌گناه را می‌برید. خداوند مهربان، قضا و آن فدیة کوچک را برای شما قرار داد تا هم دل‌تان با روزه باشد، هم جان‌تان و جانِ دل‌بندتان در امان. این رحمت خدا را قدر بدانید.

این‌ها از پرتکرارترین سؤالات ماه رمضان در مطب پزشکان و میان بیماران است: «آمپول زدم، روزه‌ام باطل شد؟»

پایه فقهی: آنچه روزه را باطل می‌کند، «رساندن یک شیء خارجی به حلق و معده» از راه مشخص (دهان، بینی و...) است. تزریقات از این قاعده خارج‌اند.

تفصیل انواع آمپول و تزریق: آمپول غیرمغذی (دارویی، مسکن، آنتی‌بیوتیک، واکسن): تزریق این آمپول در عضله (بازو، پا، کمر)، زیر پوست، یا داخل رگ، روزه را باطل نمی‌کند؛ چرا که دارو مستقیماً وارد معده نمی‌شود و از مسیر خون جذب می‌گردد؛ مگر آن‌که دارو جایگزین غذا باشد (مانند آمپول‌های مخصوص بیماران خاص). این نظر تمام مراجع عظام است.

آمپول تقویتی و مغذی (سرم، آمپول ویتامین، قندی-نمکی): اگر آمپول جنبه «غذایی» یا «تقویتی جایگزین خوراک» داشته باشد (مثل سرم درمانی که برای ضعف شدید به بیمار تزریق می‌شود)، نظر مشهور و احتیاط واجب این است که روزه را باطل می‌کند؛ چون در حکم غذا رساندن به بدن است، هرچند از راه غیر دهان (امام خمینی، تحریرالوسیله). برخی فقها می‌گویند چون از راه دهان نیست، روزه را باطل نمی‌کند؛ ولی قول اول (بطلان) احوط و نزدیک‌تر به احتیاط دینی است. پس اگر بیماری مجبور به تزریق سرم یا آمپول تقویتی در طول روز است، روزه باطل می‌شود و باید قضا کند.

اسپری تنفسی (آسم): بیماران عزیز مبتلا به آسم، مدام نگران‌اند. اسپری تنفسی، گازی است که با فشار وارد دهان و ریه می‌شود. مشهور فقها: اسپری تنفسی روزه را باطل نمی‌کند؛ چرا که آنچه از اسپری خارج می‌شود، گاز یا ذرات بسیار ریز دارو است که به ریه می‌رود نه به معده. این یک «تنفس دارویی» است، نه «خوردن». نظر احتیاطی برخی فقها: اگر ماده دارویی همراه با گاز، مایع باشد و وارد حلق شود، احتیاط در ترک آن است؛ اما فتوای رایج، عدم بطلان است. بیماران آسمی با خیال راحت از اسپری استفاده کنند.

مبنا را باید از خود قرآن گرفت: خدای متعال حدّ روزه را با «اکل و شرب» معین کرده است — «بخورید و بیاشامید تا... سپس روزه را تا شب به پایان برید»؛ پس آنچه روزه را می‌شکند، خوردن و آشامیدن عرفی است و هرچه از راه دهان و حلق به معده نرسد، از این دایره بیرون است. فقها مبطلات را در امور منصوصه محصور کرده‌اند: خوردن و آشامیدن، جماع، استمناء، دروغ بستن به خدا و رسول بنابر مشهور، رساندن غبار غلیظ به حلق، باقی‌ماندن بر جنابت تا اذان صبح، و اماله با مایعات (که مشهور آن را مبطل و برخی احتیاط واجب دانسته‌اند). تزریق در هیچ‌یک از این عناوین داخل نیست.

پس قاعده کلی برای طلبه: «مفطرات، توقیفی و منصوص‌اند»؛ هرگاه در عنوانی تردید شد، اصل بر عدم افساد است و نباید با سلیقه، دایره مبطلات را گستراند. بر همین اساس، آمپول دارویی و واکسن و اسپری تنفسی و قطره چشم و

گوش، روزه را باطل نمی‌کنند؛ اما آمپول‌های مقوی و مغذی که جانشین غذا می‌شوند، بنابر احتیاط برخی مراجع مبطل‌اند و بهتر است در شب تزریق شوند. احتیاط در مستحبات و توسعه در واجبات، شعار فقاقت است.

و قطر بینی اگر به حلق برسد، بنا بر احتیاط مبطل است؛ قطر چشم و گوش چنین نیست. ^ط
﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید [صبح] از رشته سیاه [شب] برایتان آشکار شود؛ سپس روزه را تا شب به پایان برید.

(بقره، ۱۸۷)

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الصَّائِمِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنُهُ يَكْتَحِلُ بِالذَّرْوَرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَمْ لَا يَسُوغُ لَهُ

روزه‌دار که چشمش بیمار شود، نباید با داروی خشک سرمه بگذارد.

(استبصار، ج ۲، باب ۴۴، ح ۴)

سخن منبری

بیماران عزیز، دین خدا آسان است. آمپول و اسپری شما مانع روزه نیست؛ مگر آن‌که واقعاً نیاز به تغذیه وریدی داشته باشید که آن هم حکم شرعی خودش را دارد. با آرامش درمان شوید و روزه بگیرید.

آندوسکوپي، کولونوسکوپي و دندانپزشکی در روزه

آندوسکوپي و کولونوسکوپي (از بالا و پایین): آندوسکوپي یعنی ورود لوله از دهان و مری به معده. این عمل معمولاً همراه با اسپری بی‌حسی گلو و گاه تزریق آرام‌بخش است. لوله آندوسکوپ از حلق عبور می‌کند و وارد معده می‌شود؛ گاهی برای وضوح دید، کمی آب یا هوا وارد معده می‌شود.

حکم: اگر آندوسکوپي صرفاً برای دیدن باشد و هیچ مایع یا غذایی از طریق آن وارد معده نشود، روزه باطل نیست. اما اگر همراه آن، آب یا ماده دیگری به معده برسد، روزه باطل می‌شود. امروزه معمولاً پزشکان برای رفاه بیمار، در صورت امکان این عمل را بعد از افطار انجام می‌دهند.

کولونوسکوپي (ورود از پایین): این عمل هیچ ربطی به معده ندارد و لوله از مقعد وارد روده بزرگ می‌شود. به‌طور قطع روزه را باطل نمی‌کند؛ حتی اگر همراه آن، آب یا هوا وارد روده شود، چون روده «معده» نیست و محل ورود آن هم از مسیر حلق نیست، روزه صحیح است.

دندان (کشیدن، ترمیم، عصب‌کشی): خون‌ریزی: خونی که از دهان می‌آید، اگر فرو برده نشود و بیرون ریخته شود، روزه را باطل نمی‌کند؛ اگر بی‌اختیار فرو برده شود هم روزه صحیح است (چون عمدی نبوده). آب و مواد دندانپزشکی بخش چالش‌برانگیز است: اگر دندان‌پزشک از آب یا مواد شیمیایی استفاده کند که به حلق برسد، اگر عمداً فرو رود روزه باطل است و اگر بی‌اختیار یا سهواً فرو رود، روزه باطل نیست. تزریق آمپول بی‌حسی در لثه نیز روزه را باطل نمی‌کند (بر اساس قاعده آمپول غیرمغذی).

پشتوانه این پاسخ‌ها حدیث رفع است: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند: «از امت من نه چیز برداشته شده است: خطا، فراموشی، آنچه بر آن اکراه شده‌اند، آنچه نمی‌دانند، آنچه طاقتش را ندارند و آنچه بدان ناچار شده‌اند». پزشکی که در حین درمان، ناخواسته مایعی وارد حلق بیمار کند، در همین عناوین می‌گنجد؛ ولی اگر خود بیمار با آگاهی، مایع را فرو ببرد، روزه باطل است و قضا دارد، هرچند کفاره ندارد اگر جاهل به حکم باشد.

دو فرع دقیق دیگر: نخست، بلعیدن آب دهان و بزاق – هرچند زیاد – روزه را باطل نمی‌کند و فروبردن ذرات ریز غذای باقی‌مانده میان دندان‌ها نیز اگر عمدی نباشد، مبطل نیست؛ همین نکته بسیاری از وسوسه‌های روزه‌داران را می‌زداید. دوم، خون‌ریزی لثه: اگر خون در دهان با آب دهان آمیخته و فرو رود، روزه باطل است؛ پس روزه‌دار باید دهان را آب بکشد و از فروبردنش پرهیز کند. تسلط بر این جزئیات است که پاسخگویی میدانی را قوی می‌کند.

و چهار فرع را دریاب: نخست، بیهوشی کامل در آندوسکوپي روزه را باطل می‌کند، هرچند ماده تزریقی خوراکی نباشد. دوم، آمپول بی‌حسی موضعی مبطل نیست و خون لثه اگر عمداً فروبرده نشود اشکالی ندارد؛ ولی خون آمیخته به آب دهان اگر فرو رود، روزه باطل است. سوم، چسب و ترمیم دندان مانع روزه نیست، ولی جرم چسبناک خوراکی که عمداً فروبرده شود، مبطل است. چهارم، ضرورت درمان حق روزه را برنمی‌دارد؛ هر کس می‌تواند، درمان را به شب یا پس از رمضان بیفکند.

﴿رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ: الْخَطَا وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ وَمَا لَا يُطِيقُونَ وَمَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ﴾

از امت من نه چیز برداشته شده است: خطا، فراموشی، آنچه بر آن اکره شده‌اند، آنچه نمی‌دانند، آنچه در توانشان نیست و آنچه بدان ناچار شده‌اند.

(الخصال، ج ۲، ص ۴۱۷)

الَّذِي يَذَرُهُ الْقِيءُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ يَتِمُّ صَوْمُهُ وَلَا يَقْضِي

هر را که بی‌اختیار قیء گیرد و روزه باشد، روزه‌اش تمام است و قضا ندارد.

(کافی، ج ۴، باب ۲۷، ح ۳)

سخن منبری

اگر می‌توانید کارهای دندان‌پزشکی را به بعد از افطار موکول کنید، برای احتیاط و آرامش خاطر بهتر است. اما اگر درد و ضرورت پیش آمد، روزه مانع درمان نیست. مراقب باشید چیزی فروندهید؛ و خداوند به حال بنده مضطر خود، آگاه است.

نماز در فضا (ایستگاه فضایی و سفرهای فضایی)

با گشوده شدن عصر سفرهای فضایی، پرسش تازه‌ای پیش روی فقه نشسته است: فضانورد مؤمن در مدار زمین چگونه وضو بگیرد، رو به کجا بایستد و وقت نمازش را از کجا بداند؟ فقه ما برای چنین مواردی قواعد عامی دارد که پاسخ را روشن می‌کند. اصل نخست: هر حکمی که مقدور نباشد، به اندازه مقدور ساقط است؛ «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ». پس فضانورد باید در حد توان، شرایط نماز را فراهم کند.

قبله: در فضاپیما، اگر استقبال عرفی به سمت کعبه ممکن باشد – مانند لحظه‌ای که زمین و مکه در میدان دید است – واجب است؛ و اگر دقیقاً ممکن نباشد، به سمت زمین و اگر آن هم ممکن نشد، به هر سو که ایستاده نماز می‌گزارد و نمازش صحیح است؛ آیه «فَأَيُّنَمَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» پشتوانه این توسعه است. وقت نماز نیز بر اساس افق محل مأموریت یا مبدأ حرکت خود شخص محاسبه می‌شود؛ در مدارهایی که شبانه‌روز چنددقیقه‌ای است، ملاک، افق زمینی وطن یا پایگاه پرتاب است.

طهارت: در بی‌وزنی، آب به شکل حباب شناور است و ریختن و جاری کردن آن به شکل زمینی ممکن نیست. فضانورد باید به هر صورت ممکن – مانند کیسه‌های آب مخصوص با شیر کنترل شده – وضو بگیرد؛ و اگر آب ممکن نباشد یا استعمالش مشقت غیرقابل تحمل یا ضرر داشته باشد، تیمم بر گرد و غبار موجود در فضاپیما یا هر سطح خاکی مانند جایز است. قیام و رکوع و سجود نیز در بی‌وزنی به شکل عرفی ممکن انجام می‌شود و اگر هیچ‌کدام میسر نبود، نشسته و با اشاره نماز می‌گزارد.

این احکام، پاسخ به شبهه «ناتوانی دین در عصر فناوری» است: شریعت، جامع همه زمان‌هاست و برای هر شرایطی قاعده دارد؛ دین هرگز بن‌بست ندارد، تنها احکام، از دایره تکلیف نامقدور به مقدور منتقل می‌شوند.

نشاختن موضوع، با ناتوانی از عمل فرق دارد. در مأموریت فضایی باید اطلاعات مدار، مدت حضور، جهت‌گیری وسیله و امکانات ایمن عبادت روشن باشد. از قاعده تکلیف به مقدور نمی‌توان خودبه‌خود نتیجه گرفت که افق وطن یا پایگاه پرتاب در تمام مأموریت‌ها معیار است. انتخاب افق و شمار اوقات، نیازمند حکم متناسب با همان وضعیت است؛ یک پاسخ عمومی برای همه سفرهای فضایی کافی نیست.

در طهارت، نبود جریان معمول آب الزاماً به معنای ناممکن بودن وضو نیست؛ باید دید شستن معتبر با ابزار ایمن چگونه انجام می‌شود. اگر نوبت تیمم رسید، جنس چیزی که بر آن تیمم می‌شود و شرایط عمل باید واقعاً معتبر باشد؛ ظاهر خاک‌مانند هر سطح کافی نیست. تدارک این امکانات پیش از مأموریت، بخشی از فراهم کردن مقدمات عبادت است، نه اینکه پس از سفر هر وسیله در دسترس بدل شرعی شمرده شود.

بدل‌ها نیز ترتیب و حدود دارند. دشواری ایستادن، به تنهایی تمام افعال نماز را به اشاره تبدیل نمی‌کند؛ هر مقدار از قیام، استقبال و افعال که با ایمنی و شرایط معتبر ممکن است، جداگانه سنجیده می‌شود. نمازگزار نباید برای اجرای شکل زمینی عبادت، سامانه یا جان همراهان را به خطر اندازد. راه درست، هماهنگی قبلی متخصص موضوع و

پاسخ‌گوی فقهی و داشتن برنامه روشن برای حالت عادی و حالت اضطرار است. و در نبود آب، تیمم بر هر سطح پاک برخاسته از زمین کافی است، هرچند خاک معروف در دست نباشد.

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَا تُولَوْنَا فَنُفِثْ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

مشرق و مغرب از آن خداست؛ پس به هر سو روی آورید، همان‌جا روی خداست؛ بی‌گمان خداوند گشایشگر داناست.

(بقره، ۱۱۵)

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

پس تا آن‌جا که می‌توانید تقوای خدا پیشه کنید.

(تغابن، ۱۶)

﴿إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدِّ فَانْخَرُجُوا فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا

در کشتی، اگر می‌توانید به خشکی بروید؛ وگرنه ایستاده یا نشسته، رو به قبله.

(کافی، ج ۳، باب ۸۳، ح ۱)

سخن منبری

مؤمن هر جا که باشد – بر زمین، در آسمان، در مدار زمین – از یاد خدا غافل نمی‌شود؛ که خداوند خود فرموده است هر سو بایستی، روی اوست. آن که در بی‌وزنی فضا، به سوی خالق زمین و آسمان نماز می‌گزارد، ثابت می‌کند که عبودیت، حد و مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. تو نیز هر جا هستی، با همین دل، به سوی بی‌نیاز مطلق بایست.

بیماران دیابتی هر ساله می‌پرسند: آیا روزه بر ما واجب است؟ پاسخ قاعده‌مند است: ملاک، خوفِ ضررِ معتنابه است؛ اگر بیمار از گفتهٔ پزشکِ متخصصِ متدین – یا از تجربه و اطمینان خودش – بداند روزه برایش ضررِ معتنابه دارد یا خطرِ افتِ شدیدِ قند (هیپوگلیسمی) او را تهدید می‌کند، روزه گرفتن بر او حرام است و باید افطار کند؛ روزه با ضرر، نزد خداوند پسندیده نیست و خداوند خود بیمار و مسافر را معاف کرده است.

نکتهٔ پرتکرار: تزریق انسولین روزه را باطل نمی‌کند؛ چرا که مبطلات روزه خوردن و آشامیدن و مانند آن است و آمپول و سرم، خوردن و آشامیدنِ عرفی شمرده نمی‌شود. البته بنابر احتیاطِ برخی مراجع، آمپول‌های مقوی و مغذی (مانند سرم قندی و آمپول ویتامین) بهتر است در روزه ترک شود، هرچند تزریقی است. آزمایش قند خون با سوزن، قرص زیربانی، اسپری تنفسی و قطرهٔ چشم و گوش نیز روزه را باطل نمی‌کنند.

قضا و فدیة: اگر بیماری مقطعی باشد و پس از رمضان بهبود یابد، قضای روزه‌ها واجب است و کفاره ندارد؛ اما اگر بیماری مزمن و دائمی باشد و تا رمضان بعد ادامه یابد، قضا ساقط و به جای هر روز، دادن یک مُدّ طعام (حدود ۷۵۰ گرم گندم، آرد یا نان) به فقیر واجب است. اگر بیمار نادانسته روزه گرفت و ضرر کرد، روزه‌اش نزد مشهور صحیح است ولی در حکم خودش مسئول است.

خداوند در همین آیهٔ روزه، خودش را «یرید بکم الیسر» معرفی کرده است؛ سخت‌گرفتن بر تنِ بیمار، روزه نیست، معصیت است. طبابت و دینداری هر دو از خدا دستور گرفته‌اند: حفظ جان، واجبِ مقدم بر روزهٔ مستحب و حتی واجب است.

حکم تزریق با حکم روزه گرفتن یکی نیست. اینکه تزریقِ خاصی روزه را باطل نکند، ثابت نمی‌کند روزه برای هر بیمار دریافت‌کنندهٔ آن بی‌ضرر یا واجب است. نوعِ بیماری، سابقهٔ افت‌وخیزِ قند، درمان و وضعیتِ فرد باید در ارزیابی پزشک لحاظ شود. بیمار نباید برای حفظِ ظاهرِ روزه، مقدار یا زمانِ دارو را خودسرانه تغییر دهد. در صورتِ خطرِ فوری نیز رسیدگیِ درمانی را نباید به دریافتِ پاسخِ عمومی اینترنتی موکول کرد.

تمامِ راه‌های مصرفِ دارو را هم نمی‌توان یکسان شمرد. تزریق، بلعیدنِ قرص، باقی ماندنِ ماده در دهان و عبورِ عمدی آن، صورت‌های متفاوتی دارند؛ عنوانِ زیربانی یا تنفسی به تنهایی پاسخِ همهٔ فروض نیست. همچنین صلاحیتِ علمی و قابلِ اعتماد بودنِ ارزیابیِ پزشک در شناختِ ضررِ اهمیت دارد و نباید مراجعه به متخصص را تنها به یک توصیفِ کلی از ظاهرِ تدین محدود کرد. حکمِ عبادت باید بر شناختِ درستِ موضوع استوار شود.

نامِ بیماری، حکمِ همهٔ سال‌ها را ثابت نمی‌کند. در قضا و فدیة باید معلوم شود عذر واقعاً تا چه زمانی ادامه داشته و آیا فرصتِ معتبرِ قضا حاصل شده است. تشخیصِ مزمن بودنِ بیماری با این ادعا که شخص در تمامِ روزهای سال از روزه ناتوان بوده، همیشه یکسان نیست. ثبوتِ روزهای عذر و مراجعه برای تعیینِ تکلیفِ همان سال، دقیق‌تر از یک حکمِ همیشگی است. ناتوانیِ واقعی نیز مایهٔ سرزنش نیست؛ عمل به رخصتِ معتبر، خودِ رعایتِ تکلیف است. و اگر پزشک متخصص متدین روزه را مضر بداند، قول او بر قصدِ روزِ بیمار مقدم است.

﴿فَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

پس هر که از شما بیمار یا در سفر باشد، شمارِ همان روزها را از روزهای دیگر روزه بدارد.

(بقره، ۱۸۴)

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

خداوند برای شما آسانی می‌خواهد، نه دشواری.

(بقره، ۱۸۵)

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ قَالَ ذَاكَ إِلَهٌ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ

انسان بر خویش بصیرت دارد؛ خود بداند که بیماری‌اش روزه را می‌برد یا نه.

(کافی، ج ۴، باب ۳۹، ح ۲)

سخن منبری

روزه، میهمانی خداست، اما میزبانی که خودش برای بیماران عذر نوشته و آنان را از سرِ لطف، از این ضیافتِ سخت معاف کرده است. مریض که باشی، خوردنِ روز، عبادتِ توست؛ همان‌گونه که روزه دیگران. مبدا کسی با تنِ رنجور، خود را به زحمت اندازد و گمان کند محبوب‌تر می‌شود؛ خداوندِ رحیم، رنجِ بی‌حسابِ بنده‌اش را نمی‌خواهد.

قضای روزه پدر بر پسر بزرگتر

یکی از احکام کمترشناخته شده فقه روزه آن است که اگر پدر از دنیا برود و روزه های قضای ماه رمضان بر عهده اش مانده باشد، قضای آن ها بر پسر بزرگتر واجب است – البته در صورتی که پدر توانایی قضا داشته و از روی سهل انگاری ترک کرده است. این حکم، اختصاصی پدر است و شامل مادر نمی شود؛ هرچند برخی فقها قضای روزه مادر را نیز بر پسر بزرگتر بنابر احتیاط خواسته اند، ولی مشهور چنین تکلیفی را برای روزه مادر واجب نمی دانند.

مستند این حکم، روایات معتبر باب است: امام صادق علیه السلام درباره کسی که می میرد و روزه واجب بر عهده دارد فرمودند: «یقضی عنه أولى الناس بمیراثه»؛ نزدیک ترین کس به میراث او – که همان پسر بزرگتر است – روزه اش را قضا کند. برخی از فقها قضای نمازهای فوت شده پدر را نیز بر پسر بزرگتر واجب دانسته اند و برخی در نماز احتیاط کرده اند.

فروعات: اگر پسر بزرگتر بیمار است، مسافر است یا توان ندارد، تکلیف ساقط است و می توان از ترک میت یا مال خود پسر، اجیری برای روزه ها گرفت. اگر پدر اصلاً نمی توانسته روزه بگیرد (مانند بیماری مزمن)، قضایی بر عهده او نبوده تا به پسر منتقل شود. اگر چند پسر باشند، حکم بر عهده پسر بزرگتر است و تقسیم آن میان برادران با رضایت، جایز است. همچنین اگر پسر بزرگتر خودش روزه قضا دارد، باید نخست تکلیف خودش را انجام دهد و برای روزه پدر، به ترتیب اقدام کند.

این حکم، نماد پیوند نسل ها در فقه ماست: فرزند، ادامه حیات عبادی پدر است؛ دین، خانواده را یک پیکر می بیند و خوبی فرزند، ذخیره والدین در قبر است.

شبهه ای که باید پاسخ داده شود این است: مگر قرآن نمی گوید «هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد»؟ پس چرا قضای روزه پدر بر پسر واجب می شود؟ پاسخ دقیق فقهی آن است که این تکلیف، حمل وزر پدر نیست؛ بلکه حکمی ابتدایی و مستقل برای سامان دادن به عبادات میت است، مانند تجهیز و کفن و دفن که بر وارثان و مؤمنان واجب است. پدر که از دنیا رفته، روزه های فوت شده اش امانتی بر گردن خانواده است و شارع، نزدیک ترین فرد – پسر بزرگتر – را متولی اقامه آن کرده است؛ پس این حکم، تشریف و تکریم فرزند است، نه عقوبت او.

اقوال فقها نیز باید دانسته شود: مشهور فقها – و فتوای صاحب عروه و اکثر معاصران – وجوب قضا بر پسر بزرگتر است، چه پدر توان قضا داشته و کوتاهی کرده باشد، چه به جهت بیماری؛ و اگر پسر بزرگتر خودش معذور باشد (مریض یا مسافر)، تکلیف از او ساقط است و می توان از ترکه استیجار کرد. درباره روزه مادر، مشهور قائل به وجوب نیستند و احتیاط مستحب در قضای آن است. و اگر پدر وصیت کرده باشد که برایش اجیر بگیرند، در ثلث مال او جایز است و بر ورثه واجب است طبق وصیت عمل کنند.

و در ساماندهی این تکلیف، چند فرع را بدان: نخست، اگر پسر بزرگتر خودش معذور است، قضا از او ساقط می شود و می توان از ترک پدر برای قضا اجیر گرفت. دوم، اگر پسر بزرگتر معلوم نباشد، باید با مراجعه به مرجع یا قرعه، این ابهام روشن شود؛ نه آنکه کسی خودسرانه خود را مکلف یا معاف بشمارد. سوم، قضای روزه های غیر ماه رمضان – مانند روز نذر و کفاره – بر پسر بزرگتر واجب نیست و از ترکه استیجار می شود.

﴿يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ﴾

نزدیک‌ترین مردم به میراث او [پسر بزرگ‌تر]، روزه‌هایش را قضا می‌کند.

(الکافی، ج ۴، ص ۱۲۴)

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾

و هیچ باربرداری بارِ گناه دیگری را برنمی‌دارد.

(انعام، ۱۶۴)

رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صَوْمٌ يَصَامُ عَنْهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ قَالَ "يَتَصَدَّقُ عَنْهُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ

مردی بمیرد و روزه بر گردن داشته باشد؛ فرمود: از او صدقه دهند، که بهتر است.

(من‌لایحضره‌الفقیه، ج ۳، باب ۳۸، ح ۵۰)

سخن منبری

فرزندِ صالح، ادامهٔ زندگی پدر است؛ وقتی پدر از دنیا می‌رود، کارهای ناتمام او را پسرش تمام می‌کند، حتی روزه‌هایش را. چه زیباست که در خانه‌های ما، فرزندان از نوجوانی بدانند: عبادت تو، صدقهٔ جاریه برای پدر و مادرت است. دعای خیر پدری که از قبر می‌نگرد و روزه‌اش را به دست پسرش می‌بیند، بهترین سرمایهٔ دنیا و آخرتِ توست.

خبر خورشیدگرفتگی و زلزله، این‌روزها پیش از خودِ حادثه به گوش همه می‌رسد و مردم می‌پرسند: نماز آیات بر چه کسی واجب است و اگر خبر را دیر فهمیدیم چه کنیم؟ نماز آیات بر هر مکلفی واجب است و سبب‌های مشهور آن عبارت‌اند از: خورشیدگرفتگی (کسوف) و ماه‌گرفتگی (خسوف)، هرچند جزئی باشد؛ زلزله، بنا بر مشهور، هرچند ترس و زبانی در کار نباشد؛ و بنا بر احتیاط، رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ ترسناک.

کیفیت نماز آیات آن است که دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد؛ می‌تواند پیش از هر رکوع یک‌بار سوره حمد و سوره دیگر بخواند (روی هم ده حمد و ده سوره) یا یک سوره را پنج قسمت کند و پیش از هر رکوع بخشی از آن را تلاوت کند. پس از رکوع پنجم، دو سجده می‌کند و رکعت دوم را همین‌گونه به جا می‌آورد.

وقت نماز آیات برای کسوف و خسوف، از آغاز گرفتن تا آغاز بازشدن کامل است و تأخیر از آن، جایز نیست؛ اگر تا پایان انجلاء نخواند، قضا می‌کند. اگر اصلاً از وقوع خسوف خبردار نشد: اگر تمام قرص گرفته بود، قضا واجب است و اگر جزئی بود، قضا واجب نیست. در زلزله، بنا بر احتیاط باید فوراً خواند و اگر نخواند، تا آخر عمر قضا دارد. مسافر و حاضر، زن و مرد، همه یکسان مکلف‌اند و این نماز اذان و اقامه ندارد.

فلسفه این نماز، هشدار و بیداری است: خورشید و ماه، آیت الهی‌اند و گرفتگی آن‌ها، نمایش عجز مخلوق در برابر خالق است؛ انسان با نماز آیات اعلام می‌کند که این‌ها خدا نیستند و خدای آن‌ها را سجده می‌کند.

خبر حادثه با تحقق سبب برای هر شخص یکی نیست. اعلام وقوع گرفتگی یا زمین‌لرزه در نقطه‌ای دور، به تنهایی تکلیف همه مخاطبان خبر را ثابت نمی‌کند. باید محل وقوع، نسبت آن با محل شخص و نوع حادثه معلوم شود. گزارش قابل اعتماد می‌تواند راه احراز باشد، ولی هشدار احتمالی پیش از وقوع، همان وقوع قطعی نیست. دیدن بازپخش یک حادثه قدیمی نیز سبب تازه‌ای برای نماز ایجاد نمی‌کند.

در وقت و قضا، کسوف و خسوف با زلزله و حوادث دیگر یکسان نیستند. همچنین کسی که از اصل گرفتگی بی‌خبر بوده با کسی که آگاه شده و عمداً تأخیر کرده متفاوت است. تمام یا جزئی بودن گرفتگی در برخی از این فروض اثر دارد؛ پس نباید یک حکم قضا را به همه حالات‌ها تعمیم داد. درباره عذرهای خاص، از جمله حیض و نفاس، نیز باید حکم مستقل همان باب بررسی شود و تعبیر عمومی مکلف بودن، آن تفصیل را حذف نکند.

آموزش عمل باید روشن و قابل اجرا باشد. در تقسیم سوره، ترتیب خواندن و زمان تکرار حمد باید مطابق شیوه معتبر رعایت شود؛ تنها شمردن پنج رکوع کافی نیست. بهتر است خانواده پیش از حادثه یک صورت صحیح را بیاموزد تا اضطراب موجب آشفتگی نشود. هنگام خطر نیز پناه گرفتن، کمک به مصدوم و حفظ جان را نباید برای ماندن در محل ناامن رها کرد؛ پس از ایمن شدن، تکلیف نماز با توجه به وقت و عذر تعیین می‌شود.

و اعلام پیشین مراکز لرزه‌نگاری اگر به علم مکلف بینجامد، وجوب نماز آیات را ثابت می‌کند؛ ولی بر کسی که آگاه نشده، تکلیفی نیست. نیز اگر یک حادثه چند بار تحقق یابد، هر بار نماز خود را دارد، و اگر همان حادثه از اصل تحقق نیافته باشد، نماز آیات نیز سبب ندارد؛ پس ملاک، تحقق واقعی سبب نزد مکلف است.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

و از نشانه‌های او شب و روز و خورشید و ماه است؛ خورشید و ماه را سجده نکنید و خدایی را که آن‌ها را آفریده سجده کنید، اگر او را می‌پرستید.

(فصلت، ۳۷)

﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْعَبُوا إِلَى الصَّلَاةِ﴾

خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های خدایند که برای مرگ و زندگی هیچ‌کس نمی‌گیرند؛ پس چون آن را دیدید، به نماز پناه ببرید.

(وسائل الشیعة، ج ۷، ص ۴۸۵)

اقطعوها و صلوا الفريضة و عودوا إلى صلاتكم

نماز کسوف را ببرید و نماز واجب را بخوانید، آنگاه به نماز خود بازگردید.

(تهذيب الاحکام، ج ۳، باب ۲۷، ح ۱۴)

سخن منبری

آسمان که می‌گیرد و زمین که می‌لرزد، خداوند با ما سخن می‌گوید: بنده من، این‌ها همه فرمان‌بردار من‌اند؛ تو نیز به نماز برخیز. نماز آیات، یعنی اعتراف به عجزِ عالم در برابرِ قدرتِ حق. آدمی که در تاریکی کسوف، سر به سجده می‌گذارد، روشن‌ترین درسِ توحید را خوانده است: نورِ حقیقی، خورشید نیست؛ خدایِ خورشید است.

فصل سوم: فقه پزشکی و مسائل مستحدثه

پیشرفت پزشکی، پرسش‌هایی را پیش روی فقه نهاده که در گذشته سابقه نداشته است: مرگ مغزی، پیوند اعضا، تلقیح مصنوعی، تغییر جنسیت. در این فصل می‌بینیم که فقه پویای شیعه چگونه با تکیه بر قواعد اصیل، راه این مسائل نوپدید را روشن می‌کند.

فهرست پرسش‌های این فصل

مرگ مغزی (تفاوت با مرگ قطعی و پیوند اعضا)	۲۹
اهدای عضو (از مسلمان و غیرمسلمان)	۳۰
تلقیح مصنوعی (اهدای اسپرم، تخمک، جنین)	۳۱
رحم اجاره‌ای (نسب بچه و حکم حریمیت)	۳۲
تغییر جنسیت (مهریه، ارث، ازدواج قبلی)	۳۳
تشریح جسد مسلمان برای آموزش پزشکی	۳۴
سقط جنین درمانی و جنین ناقص‌الخلقه	۳۵
کالبدشکافی و اتوپسی	۳۶
بیهوشی کامل و تماس با جسد در نماز میت	۳۷
بوتاکس، تزریق چربی و عمل زیبایی	۳۸
واکسن: حکم شرعی و شبهه نجاست ترکیبات	۳۹
شبیه‌سازی (کلونینگ) انسان و حیوان	۴۰
مرگ خودخواسته (اتانازی) و قطع دستگاه	۴۱
هوش مصنوعی در تشخیص و درمان	۴۲

مرگ مغزی (تفاوت با مرگ قطعی و پیوند اعضا)

این پرسش، شاید یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین پرسش‌های فقهی قرن اخیر باشد. خانواده‌ای داغ‌دار، بر بالین عزیزی که قلبش می‌زند اما مغزش خاموش است، می‌پرسد: «آیا او هنوز زنده است؟ قطع دستگاه، قتل است یا مجاز؟»

برای فهم حکم شرعی، ابتدا باید مفهوم «مرگ» را از نگاه فقه بشناسیم: تعریف فقهی مرگ، خروج روح از بدن است. فقه سنتی برای این خروج علائم قطعی قائل است: سرد شدن بدن، بند نیامدن خون، و از کار افتادن قلب و تنفس خودبه‌خود. اما در مرگ مغزی، قلب هنوز می‌زند، خون جریان دارد و بدن گرم است؛ این به کمک دستگاه تنفس مصنوعی (ونتیلاتور) ممکن شده است. آیا می‌توان گفت روح از بدن خارج شده است؟

نظر رهبر معظم انقلاب و فقهای معاصر (که مبنای قانونی در ایران شد): حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دام ظلّه) و بسیاری از مراجع، پس از مشورت با متخصصان پزشکی، به این نتیجه رسیدند که «مرگ مغزی قطعی و غیرقابل بازگشت»، حکم «مرگ قطعی» را دارد. چرا؟ چون در مرگ مغزی، ساقه مغز و قشر مخ به‌طور کامل و برگشت‌ناپذیر تخریب می‌شود و دستگاه تنفس مصنوعی فقط اکسیژن را به خون می‌رساند؛ اما شخص فاقد هرگونه آگاهی، احساس، اراده و تنفس خودبه‌خود است. در حقیقت، روحی که به بدن حیات و آگاهی و اراده می‌دهد، در این بدن حضور ندارد و قلب صرفاً یک پمپ عضلانی است که به‌طور موقت با کمک دارو و دستگاه کار می‌کند.

بنابراین تفاوت اصلی در «بازگشت» است: کُما: مغز آسیب دیده اما عملکردش به‌کلی از بین نرفته و امکان بازگشت هست؛ شخص در کما زنده محسوب می‌شود و قطع درمان حرام است. مرگ مغزی: تخریب کامل و برگشت‌ناپذیر سلول‌های مغزی؛ امکان بازگشت صفر است. پزشکان متخصص و مورد اعتماد با آزمایش‌های مکرر و دقیق، این دو را از هم تشخیص می‌دهند.

پیوند اعضا: حال که از نظر شرعی این شخص مُرده محسوب می‌شود، آیا می‌توان اعضای بدن او را برای نجات جان دیگری پیوند زد؟ حکم این است: اگر وصیت کرده باشد، یا ولیّ میت (وارثان) اجازه دهند، اشکالی ندارد (مطابق قانون پیوند اعضای مصوب ۱۳۷۹). اما اگر وصیت نکرده و ولیّ هم رضایت ندهد، قطع عضو حرام و ضمان‌آور است؛ به دلیل حرمت قطع عضو میتِ مسلمان که مانند زنده دیده دارد.

تشخیص پزشکی و ترتب آثار شرعی دو مرحله‌اند. مرگ مغزی با خواب عمیق یا کما یکسان نیست و تشخیص آن بر پایه ضوابط تخصصی انجام می‌شود؛ اما بار کردن تمام آثار فقهی مرگ بر این تشخیص، مسئله‌ای فتوایی است و در آن اختلاف وجود دارد. بنابراین حکم میت بودن در این فرض را نباید به همه مراجع نسبت داد. بیان پزشکی برگشت‌ناپذیری، به تنهایی جای بررسی مبنای فقهی مورد عمل را نمی‌گیرد.

این تفاوت در قطع عضو، قطع دستگاه، ارث و احکام تجهیز اثر دارد. اگر مرجع شخص در فرض مربوط عنوان میت را نپذیرد، کارت اهدای عضو یا رضایت خانواده، به خودی خود مانع فقهی را برطرف نمی‌کند. از سوی دیگر، بحث اختلاف

فتوا نباید به ادعای پزشکی بی‌مبنایی تبدیل شود که مرگ مغزی را همان کمای قابل بازگشت بدانند. هر ساحت باید با زبان و معیار خودش توضیح داده شود.

تصمیم سرنوشت‌ساز، پاسخ کلی نمی‌پذیرد. خانواده باید گزارشی روشن تیم واجد صلاحیت، وضعیت دقیق بیمار و مراحل مجاز تصمیم را در اختیار داشته باشد. نه فشار عاطفی و مالی، جانشین رضایت آگاهانه است و نه پاسخ‌گوی غیرپزشک می‌تواند از دور، مرگ یا قابلیت بازگشت را تشخیص دهد. مشورت تخصصی پزشکی، حقوقی و فقهی باید هماهنگ باشد؛ این تفصیل، جای دستور فردی برای قطع یا ادامه دستگاه در یک پرونده معین نیست. و تشخیص مرگ بر پایه نظر تیم متخصص واجد صلاحیت است، نه با یک علامت ظاهری یا فشار خانواده.

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

دیگران را بر خود مقدم می‌دارند، هرچند خود نیازمند باشند.

(حشر، ۹)

الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبَيِّنُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَىٰ بِهِ فَإِنْ تَعَدَّىٰ فَلَيْسَ لَهُ

مرده تا روح در اوست، بر مال خود حق دارد و وصیتش تا یک‌سوم نافذ است.

(کافی، ج ۷، باب ۴، ح ۷)

سخن منبری

مرگ مغزی، آزمون صبر و ایثار است. در آن اتاق سرد بیمارستان، پدری که قلب جوانش برای فرزند ناشناس دیگری می‌تپد، مصداق ایثار است. خداوند به خانواده‌ای که با رضایت به اهدای عضو، جانی دوباره می‌بخشند، اجر صدقه جاریه عطا می‌کند. اینجا مرگ، پلی به سوی زندگی می‌شود؛ و این از معجزات فقه پویای شیعه است که راه حیات را در دل ممات می‌گشاید.

مؤمنی می‌پرسد: «آیا می‌توانم کلیه‌ام را به برادر مسلمانم هدیه کنم؟ آیا پیوند عضو از کافر به مسلمان جایز است؟»

اهدای عضو از انسان زنده: اگر اهدای عضو باعث ضرر معتابه (آسیب جدی) به اهداکننده شود — مثل اهدای یک کلیه یا بخشی از کبد — این عمل در صورتی جایز است که: ضرر جانی برای دهنده نداشته باشد (طبق نظر پزشک متخصص)، با رضایت کامل و آگاهانه خود فرد باشد، و قصد قربت و نجات جان مسلمان در میان باشد. اما اگر اهدای عضو — مثل اهدای قرنیه چشم — باعث نقص عضو و از کار افتادن دائمی آن بخش برای همیشه شود، جایز نیست؛ چون حفظ سلامتی خود واجب است و نمی‌توان برای دیگری، خود را دچار نقص دائمی کرد.

اهدای عضو از میت: همان‌طور که گفته شد، با وصیت میت یا اجازه ورثه جایز است. اما یک شرط مهم: مثله کردن میت حرام است (بریدن اعضا به صورت غیرمحترمانه). باید عمل جراحی با حفظ حرمت و کرامت میت، در حداقل زمان ممکن، توسط تیم پزشکی خبره انجام شود و سپس بدن تطهیر و تدفین گردد.

پیوند عضو از غیرمسلمان به مسلمان: کافر ذمی (اهل کتاب در پناه اسلام): قطع عضو میت آنان اگر از روی اضطرار برای نجات جان مسلمان باشد، بدون رضایت جایز نیست؛ اما با رضایت وارثانش اشکالی ندارد. کافر حربی (که در حال جنگ با مسلمین است): در حالت عادی قطع عضو او جایز نیست؛ اما برخی فقها در موارد خاص — مثل نجات جان یک انسان — تأمل دارند.

نکته مهم: پیوند عضو خوک به انسان برای نجات جان، اگر راه درمانی منحصر به فرد باشد، طبق نظر امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، به خاطر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» جایز است؛ نجاست ذاتی خوک با پیوند و استحاله در بدن انسان دوم، بخشیده می‌شود و نماز با آن عضو اشکالی ندارد.

رضایت شرطی مهم است، اما تنها شرط نیست. در اهدای عضو از زنده باید نوع عضو، خطر مهم، توان تصمیم‌گیری و اختیار واقعی دهنده بررسی شود. خویشاوندی یا نیاز شدید گیرنده، به خودی خود اجازه برداشت ایجاد نمی‌کند. رضایتی که زیر فشار مالی، تهدید یا اطلاعات ناقص به دست آمده، نباید رضایت آگاهانه و آزاد فرض شود. درباره کودک و شخص فاقد اهلیت نیز نمی‌توان حکم رضایت بزرگسال مستقل را تعمیم داد.

در برداشت از پیکر متوفی، وصیت و اذن بازماندگان با حکم اصل برداشت یکسان نیستند؛ اعتبار هرکدام باید در چارچوب فتوای مرجع و مقررات لازم بررسی شود. همچنین جواز عمل در یک فرض، لزوماً همه آثار مالی یا تکلیف مربوط به پیکر را از بین نمی‌برد. پس پرسش باید روشن کند از چه کسی، در چه وضعیتی و برای چه ضرورت درمانی عضوی برداشته می‌شود؛ عنوان کلی نجات جان به تنهایی همه جزئیات را حل نمی‌کند.

کرامت دهنده و گیرنده هم‌زمان محفوظ است. تفاوت دین یا ملیت، به تنهایی مجوز تصرف خودسرانه در بدن دیگری نیست. پس از پیوند موفق نیز باید میان عضو جداشده و عضوی که عراً جزء بدن زنده گیرنده شده فرق گذاشت. تیم درمان باید اطلاعات لازم، مراقبت بعدی و محرمانگی را تأمین کند. ترویج اهدای مسئولانه زمانی درست است که از

وعدۀ درمانِ قطعی، فشار بر خانواده و نادیده گرفتنِ خطرهای واقعی پرهیز شود. و در گرفتن عضو، ملاک مرجع متوفی و امکان رضایت ذیحق نیز سنجیده میشود، نه فقط نیاز گیرنده.

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

هر که انسانی را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است.

(مائده، ۳۲)

مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا قَالَ مَنْ حَرَقٍ أَوْ غَرَقٍ قُلْتُ فَمَنْ أُنْزَجَهَا مِنْ ضَلَالٍ إِلَى

هر که جانی را زنده دارد، گویی همه مردم را زنده داشته است.

(کافی، ج ۲، باب ۹۲، ح ۲)

سخن منبری

ایثار فقط در مال و جان نیست؛ گاهی ایثار، بخشیدن یک تکه از وجود توست برای ادامه نفس کشیدنِ یک هم‌نوع. مؤمن کلیه‌اش را هدیه می‌دهد و زنده می‌ماند تا ببیند برادر دینی‌اش دیگر دیالیز نمی‌شود. این بالاترین تجلی «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» است.

تلقیح مصنوعی (اهدای اسپرم، تخمک، جنین)

زوجین ناباروری که به دنبال راهی برای تجربه شیرین فرزنددار شدن هستند، می‌پرسند: «آیا این روش جدید حلال است؟» اینجا باید به تفکیک حالات مختلف پرداخت؛ اصل اولیه بر حفظ کرامت نسل و نسبت خانوادگی استوار است.

حالت اول، لقاح بین اسپرم شوهر و تخمک همسر شرعی و دائمی: اگر نطفه از زوجین شرعی باشد و جنین در آزمایشگاه تشکیل شود و سپس به رحم همان زن (مادر) منتقل گردد، این عمل کاملاً حلال و جایز است. در این حالت هیچ شبهه‌ای در نسبت طفل وجود ندارد و فرزند متعلق به همان پدر و مادر است. این حکم تمام فقهاست.

حالت دوم، استفاده از اسپرم یا تخمک اهدایی (غیر از زوجین): اینجا مشکل اصلی شروع می‌شود؛ ورود نطفه شخص ثالث (بیگانه) به رابطه زوجین. اگر نطفه مرد غریبه با تخمک زن شوهردار لقاح یابد و جنین در رحم آن زن کاشته شود، این کار نزد مشهور فقها حرام است؛ چرا که نوعی «اختلاط انساب» و ورود نطفه نامحرم به حریم خانواده رخ می‌دهد و کودکی که متولد می‌شود از نظر ژنتیکی متعلق به مرد غریبه است. اینجاست که شبهه زنا یا مقدمات آن مطرح می‌شود، هرچند عمل صرفاً پزشکی باشد (نظر امام خمینی ره). برخی مراجع معاصر در صورتی که این عمل بدون هیچ‌گونه لمس و نگاه حرام و صرفاً با انتقال جنین انجام شود، آن را فی‌نفسه حرام نمی‌دانند؛ ولی به دلیل مشکلات بعدی (ارث، محرمیت و نسبت) احتیاط در ترک آن دارند.

حالت سوم، جنین اهدایی (جنین حاصل از اسپرم و تخمک زوج دیگر): اگر زوجین نابارور، جنین اضافی یک زوج دیگر را دریافت کنند و در رحم زن کاشته شود؛ از نظر شرعی، این جنین متعلق به صاحبان اصلی نطفه (پدر و مادر ژنتیکی) است، نه زوجین دریافت‌کننده. کودک به پدر و مادر ژنتیکی خود ملحق می‌شود (از آنان ارث می‌برد و به آنان محرم است)؛ اما مادری که او را در رحم پرورده و شیر داده، مادر رضاعی محسوب می‌شود و کودک بر او و شوهرش محرم است. این راه، مشکل نسبت را با «رضاع» حل می‌کند، اما همچنان مسئله ارث و ولایت را پیچیده باقی می‌گذارد.

و در تلقیح میان خود زوجین، نسب طفل به آنان ثابت است و در ارث و محرمیت، حکم فرزند صلبی را دارد.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾

خداوند برای شما از خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان فرزندان و نوادگانی پدید آورد.

(نحل، ۷۲)

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَلَا يُورَثُ وَلَدَ الزَّانَا إِلَّا رَجُلٌ يَدْعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ

فرزند از آن بستر زناشویی است و به سنگسار زناکار، ارثی نیست.

(کافی، ج ۷، باب ۵۷، ح ۳)

سخن منبری

فرزند، موهبت الهی است. علم پزشکی راهی گشوده که دیروز در خیال هم نمی‌گنجید؛ اما مؤمن، حلال و حرام خدا را مرز آرزوهایش می‌کند. پیش از هر اقدام، حکم شرع را بدانید و مبدا یک غفلت، درخت تبار و نسبت پاک خانواده را بلرزاند. رحمت خدا بی‌نهایت است، اما مرزهای شرعی او، حافظ کرامت و هویت شما و فرزندان‌تان است.

زوجی که زن، رحم سالم دارد اما تخمک ندارد، از رحم زن دیگری برای حمل جنین استفاده می‌کند؛ تکلیف چیست؟ عمل پزشکی: لقاح اسپرم شوهر و تخمک همسر شرعی در آزمایشگاه انجام می‌شود و جنین حاصل، به رحم زن ثالث (صاحب رحم اجاره‌ای) منتقل می‌گردد. این کار از نظر فقهی فی‌نفسه حرام نیست؛ چرا که هیچ نطفه نامحرمی دخیل نیست و جنین متعلق به زوجین شرعی است.

نسب طفل: کودکی که از این رحم به دنیا می‌آید، از نظر ژنتیکی و شرعی فرزند پدر (صاحب اسپرم) و مادر (صاحب تخمک) است؛ پس طفل از نظر نسبت به این دو ملحق می‌شود و از آنان ارث می‌برد.

حکم محرمیت: زن صاحب رحم (مادر جایگزین)، کودک را نه ماه در وجود خود حمل کرده و او را زاییده است؛ آیا او به کودک محرم است؟ و آیا کودک با شوهر او محرم است؟ اینجاست که قاعده «امّ ولد» و «رضاع» به کمک می‌آید: زن صاحب رحم، شرعاً «مادر» اصلی نیست؛ اما به دلیل حمل و زایمان، نوعی محرمیت سببی پیدا می‌کند. غالب فقها – به خاطر شیر دادن یا حتی صرف حمل – این زن را به منزله مادر رضاعی می‌دانند؛ بنابراین کودک بر او محرم است.

شوهر زن صاحب رحم: از آنجا که نطفه از او نیست، پدر محسوب نمی‌شود؛ اما اگر زن صاحب رحم به کودک شیر دهد (شیر بعد از زایمان)، این کودک «فرزند رضاعی» آن زن و شوهرش می‌شود و بر آنان محرم می‌گردد. اگر زن صاحب رحم شیر ندهد، باز هم به دلیل صرف حمل و زایمان، احتیاط واجب آن است که او را در حکم مادر، محرم بدانیم؛ اما این احتیاط درباره محرمیت شوهر او، نیازمند شیر دادن یا حکم قطعی فقیه است.

نتیجه: رحم اجاره‌ای اگر با رعایت موازین شرعی (لقاح حلال، عدم لمس و نگاه حرام) انجام شود، راهی برای تجربه پدر و مادر شدن است؛ اما نسبت و محرمیت باید با دقت فقهی بررسی شود تا خلط انساب پیش نیاید.

ریشه بحث محرمیت را باید در آیه محارم جست: شارع، دایره محارم را بر پایه «نسب، رضاع و مصاهره» بسته است و در این مسئله، تعیین مادر شرعی، کلید حلّ فروعات است. در فقه معاصر دو دیدگاه وجود دارد: مشهور – از جمله فتوای امام خمینی و مقام معظم رهبری – مادر شرعی را «صاحب تخمک» می‌دانند؛ چون فرزند از تخمک او تکوین یافته و نطفه، ماده اصلی وجود طفل است. دیدگاه دیگر، «صاحب رحم» را مادر می‌شمارد؛ چون کودک نه ماه در وجود او پرورش یافته و از او زاده شده است. برخی فقها نیز در هر دو جهت احتیاط کرده‌اند.

اثر این اختلاف در فروعات چنین است: بنا بر قول مشهور، صاحب تخمک با طفل مادر و فرزند است و محارم او (مادر و خواهران و برادرانش) با طفل محرم‌اند؛ اما زن صاحب رحم با طفل محرم نیست و برای احتیاط، باید از رابطه نامحرمی پرهیز شود – مگر آن‌که به طفل شیر دهد که در این صورت با شرایط رضاع، مادر رضاعی و محرم می‌شود. شوهر صاحب رحم نیز پدر نیست؛ ولی اگر زوجه‌اش به طفل شیر دهد، او پدر رضاعی می‌شود و دخترانش خواهران رضاعی طفل. تسلط بر این شبکه محرمیت، نشانه فقاہت طلبه است.

و شرط صحت اصل عمل آن است که تلقیح میان اسپرم و تخمک زوجین شرعی انجام شود و در مراحل پزشکی، لمس و نظر حرام واقع نشود؛ در این صورت، رحم اجاره‌ای از مصادیق «تعاون بر برّ» و گره‌گشایی از خانواده‌های نابارور است و اجرت صاحب رحم نیز حلال است.

و اجرت صاحب رحم در برابر نگهداری و زحمت، در قالب اجار صحیح یا جعاله پرداخت می‌شود، نه فروش عضو.

﴿حَرِّمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾

بر شما حرام شده است مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان و خاله‌هایتان.

(نساء، ۲۳)

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

از رضاع، همان حرام می‌شود که از نسب حرام است.

(کافی، ج ۵، باب ۸۷، ح ۲)

سخن منبری

خداوند می‌فرماید هیچ چیز را بی‌حساب نیافریدیم. رحم زنی که فرزند دیگری را پرورش می‌دهد، رحم رحمت است. اما مرزهای نسبت و محرمیت را جدی بگیرید؛ این مرزها برای آن است که خانواده، آن خیمه امن الهی، هرگز در تندباد خلط انساب نلرزد.

پرسشی پیچیده با ابعاد روانی، اجتماعی و فقهی عمیق. شخصی که سال‌ها با هویت مردانه زیسته، اکنون پس از عمل جراحی زن شده است؛ تکلیف احکام قبلی او چیست؟

اصل فقهی: آیا تغییر جنسیت جایز است؟ امام خمینی (قدس سره) در تحریرالوسیله فتوایی راه‌گشا دارند: تغییر جنسیت برای افراد «خنثای مشکل» یا کسانی که «اختلال هویت جنسی» (ترانس‌سکشوال) دارند و پزشکان متخصص آن را تأیید می‌کنند، جایز است؛ بلکه اگر تنها راه درمان آشفتگی روانی شدید باشد، واجب هم می‌شود. اما تغییر جنسیت برای افراد سالم (مثلاً مردی که صرفاً از روی هوس بخواهد زن شود) حرام است.

آثار فقهی پس از تغییر جنسیت: بعد از عمل، شخص با جنسیت جدید، یک فرد جدید در احکام محسوب می‌شود. سه موضوع مهم:

مهریه: فرض کنید مردی جنسیت خود را به زن تغییر دهد. ازدواج قبلی او باطل می‌شود (چون دو زن نمی‌توانند با هم ازدواج کنند). حال، مهریه همسرش چه می‌شود؟ اگر نزدیکی صورت گرفته باشد، تمام مهریه به همسر تعلق می‌گیرد (زیرا سبب آن - نزدیکی - در حین زوجیت محقق شده است). اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد، نصف مهریه تعلق می‌گیرد (بر اساس قواعد طلاق پیش از دخول). اینجا جدایی شبیه طلاق پیش از دخول است.

ارث: با تغییر جنسیت، نسبت خانوادگی و طبقه ارث تغییر نمی‌کند، اما سهم ممکن است تغییر کند: اگر فردی که اکنون زن شده، در گذشته پدرش فوت کرده باشد، ارث گذشته تمام شده و طبق جنسیت قبلی (مرد) محاسبه می‌شود. در ارث آینده، اکنون او یک زن محسوب می‌شود و سهم زن (نصف سهم مرد در طبقه اول) را می‌برد.

ازدواج قبلی: همان‌طور که اشاره شد، با تغییر جنسیت یکی از زوجین، عقد ازدواج به‌طور خودکار باطل می‌شود و نیاز به طلاق نیست؛ چرا که موضوع عقد (زوجیت بین یک مرد و یک زن) از بین رفته است. اگر فرد تغییر جنسیت داده بخواهد بعداً ازدواج کند، می‌تواند مطابق جنسیت جدید خود با جنس مخالف ازدواج شرعی و قانونی نماید.

مبنای کلامی این فتوا، کرامت انسان است: «ما انسان را در نیکوترین ساختار آفریدیم»؛ از این رو تغییر جنسیت، دخالت در خلقت نیست، بلکه در مواردی، بازگرداندن ظاهر بدن به حقیقت خلقت شخص است. از همین جاست که فقها میان «خنثای مشکل» - که جنسیتش از آغاز مبهم است - و افراد سالم تفکیک کرده‌اند: در خنثای مشکل، تعیین و تغییر جنسیت به سمت جنسیت غالب، جایز بلکه واجب است؛ و در افراد سالم نیز اگر پزشکان امین تشخیص دهند که روح و روان و ساختار جسمی شخص با جنسیت ظاهری‌اش ناسازگار است، تغییر جنسیت بنابر فتوای امام خمینی رحمه‌الله جایز است. اما جراحی صرفاً نمایشی بدون چنین ضرورتی، جایز نیست.

آثار فقهی دقیق: با تغییر جنسیت، نکاح سابق به‌خودی‌خود منحل می‌شود؛ چون دو هم‌جنس نمی‌توانند زوج باشند. در مهریه، اگر دخول واقع شده باشد، زن مستحق تمام مهر است و اگر واقع نشده باشد، نصف مهر ثابت است. در ارث، رابطه خویشاوندی باقی است، اما سهم تغییر می‌کند: کسی که از مرد به زن تغییر یافته، سهم زن (نصف سهم

مرد در طبقه اول) را می‌برد. و در احکام عبادی و اجتماعی - حجاب، محرمیت، گواهی، دیه - شخص با جنسیت جدید سنجیده می‌شود. طلبه باید این مسئله را با ادب و انصاف پاسخ دهد؛ چون پشت هر استفتا از این باب، رنجی انسانی نهفته است.

و در نذور و احکام جنس، عنوان مرد یا زن پس از تحقق تغییر، بر وضع کنونی شخص تطبیق می‌شود.

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

به راستی که انسان را در نیکوترین ساختار آفریدیم.

(تین، ۴)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

پیامبر، مردان زن‌نما و زنان مردنما را لعنت کرد.

(کافی، ج ۵، باب ۱۸۷، ح ۴)

سخن منبری

بندگان خدا، گاهی با جسمی متولد می‌شوند که روحشان در آن بیگانه است. اینجا فقه، نه با خشونت که با رحمت و درک روان‌شناختی، راه را نشان می‌دهد: اسلام به تو می‌گوید جسمت را تغییر بده تا آرام بگیری؛ اما آن‌گاه بدان که احکام جدید، متناسب با هویت جدید تو بر تو جاری می‌شود. این است فقه واقع‌گرا و پویای شیعه که در پی حل معضل بشر است، نه افزودن بر آن.

این پرسش، همواره دغدغه جامعه پزشکی و طلاب علوم دینی بوده است: «آیا برای پیشرفت علم و نجات جان انسان‌ها می‌توان بدن یک مسلمان را پس از مرگ تشریح کرد؟»

برای پاسخ، ابتدا باید یک اصل مسلم فقهی را یادآور شد: حرمت و کرامت بدن مؤمن. پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «حرمت مؤمن پس از مرگ، مانند حرمت او در حال زندگی است». شکستن استخوان، بریدن اعضا و مثله کردن بدن میت مسلمان، ذاتاً حرام است و دیه دارد.

اما فقه شیعه بن‌بست ندارد؛ قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» (ضرورت، حرام را مباح می‌کند) اینجا به کار می‌آید. دیدگاه فقها (با محوریت امام خمینی ره): امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله باب «تشریح» را با دقت باز کرده است. ایشان و سایر مراجع معظم، تشریح جسد مسلمان را در شرایط عادی حرام می‌دانند، اما استثنائاتی قائل می‌شوند:

ضرورت آموزش پزشکی: اگر هدف، نجات جان مسلمانان باشد و آموزش پزشکی جز با تشریح ممکن نباشد، این کار جایز است؛ چرا که حفظ نظام پزشکی و نجات جان از اوجب واجبات است.

میت مجهول: اگر جسد متعلق به یک مسلمان نباشد (مثلاً کافر حربی، یا کسی که در دیار اسلام فوت کرده و محترم نیست)، تشریح جایز است.

وصیت میت: اگر خود فرد مسلمان وصیت کرده باشد که بدنش را برای آموزش پزشکی هدیه کند، این وصیت نافذ است و تشریح جایز می‌شود؛ چرا که او بر بدن خود حق دارد و با وصیت، حرمت ثانویه برداشته می‌شود.

نکته ظریف اخلاقی: حتی در صورت جواز، باید نهایت احترام به پیکر میت حفظ شود. عمل تشریح باید در کمال ادب، با پوشاندن عورت و صرفاً به مقدار ضرورت انجام شود و پس از آن، باقی پیکر تطهیر، کفن و دفن گردد. اینجا تلفیق علم و ایمان است؛ جایی که چاقوی جراحی به نیت شفا و نجات، بر پیکری می‌رود که خود وصیت به این ایثار کرده است.

مفید بودن آموزش با احراز ضرورت یکی نیست. باید روشن شود هدف معتبر تا چه اندازه به تشریح پیکر وابسته است و آیا راه جایگزین مناسب، مانند ابزار آموزشی یا نمونه مجاز، نیاز را برطرف می‌کند. ارزان‌تر یا آسان‌تر بودن یک راه، به تنهایی آن را ضروری نمی‌سازد. در فرض پذیرش ضرورت نیز حدود برداشت و استفاده باید به همان نیاز محدود باشد؛ مجوز یک آموزش، اجازه نامحدود برای هر کاربرد بعدی نیست.

وصیت فرد یا رضایت خانواده را نباید در همه مبانی، کافی برای رفع منع تشریح دانست. همچنین ناشناخته بودن هویت پیکر، به تنهایی ثابت نمی‌کند که صاحب آن فاقد حرمت بوده است. این دو موضوع نیازمند احراز مستقل‌اند و نمی‌توان از نبود مدعی یا دشواری شناسایی، جواز عمومی ساخت. مسئول مرکز باید صلاحیت تصمیم، رضایت‌های معتبر و حکم همان فرض را پیش از اقدام روشن کند.

احترام، تنها به آغاز کار مربوط نیست. نحوه نگهداری، دسترسی افراد، ثبت تصاویر، استفاده‌های بعدی و سرنوشت باقی‌مانده پیکر نیز باید ضابطه‌مند باشد. آموزش علمی مجوز شوخی تحقیرآمیز یا انتشار بی‌اجازه تصویر قابل شناسایی نیست. همچنین جواز تکلیفی و مسئولیت مالی همیشه ملازم با یکدیگر نیستند؛ باید هر دو بررسی شوند. چنین نظمی، حرمت انسان را در کنار نیاز آموزش حفظ می‌کند، بی‌آنکه این دو را بی‌دلیل مقابل هم بنشانند. و مدت نگهداری و پوشش ضوابط آموزشی باید به موضوع پژوهش محدود باشد، نه هر استفاد ثانوی.

﴿ حُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ مِثْلًا كَرَمَتِهِ حَيًّا ﴾

حرمت مؤمن پس از مرگ، مانند حرمت او در حال زندگی است.

(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۴۰۵)

سَأَلْتُهُ عَنْ الْمَيِّتِ هَلْ يُغْسَلُ فِي الْفَضَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَإِنْ سَتَرَ بَسْتَرٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ

شستن میت در فضای باز، باکی ندارد؛ و پرده‌دار کردن، بهتر است.

(کافی، ج ۳، باب ۱۸، ح ۶)

سخن منبری

دانشجوی پزشکی! بدان که آن جسد روی میز تشریح، روزی قلبی تپنده و روحی عاشق داشت. او با وصیتش معلم بی‌زبان تو شد؛ پس احترامش کن که حرمتش در محضر خدا همچنان پابرجاست. این علم‌آموزی تو، اگر با ادب و نیت خیر باشد، خود عبادتی بزرگ است.

یکی از بغرنج‌ترین مسائل اخلاق پزشکی. مادری که در معاینه سونوگرافی می‌فهمد فرزندش دچار ناهنجاری شدید است، با چشمی اشک‌آلود می‌پرسد: «آیا شرعاً می‌توانم این جنین را سقط کنم؟»

اصل اولیه در فقه: سقط جنین از ابتدای استقرار نطفه حرام است؛ حتی در مرحله «نطفه» هم اسقاط آن جایز نیست و هرچه جنین بزرگ می‌شود، حرمت و گناه آن شدیدتر می‌گردد (امام خمینی، تحریرالوسیله). پس از دمیده شدن روح (پایان چهار ماهگی)، سقط جنین قتل نفس محسوب می‌شود و دیه کامل دارد.

اما استثنای کجاست؟ درست مانند اصل «لا حرج» و «قاعده اضطرار»، اینجا نیز فقه راه را باز می‌کند:

خطر جانی برای مادر (قبل از چهار ماهگی): اگر ادامه بارداری قطعاً موجب مرگ مادر می‌شود یا خطر جدی و غیرقابل تحمل برای جان او دارد و پزشکان متخصص و متعهد این را تأیید کنند، سقط جنین پیش از دمیده شدن روح (چهار ماهگی) برای نجات جان مادر جایز است؛ چرا که جان مادر اصل است و جنین فرع. اما اگر جنین روح داشته باشد (بعد از چهار ماه)، حکم قتل نفس را دارد و جایز نیست، مگر آن‌که حفظ هر دو ممکن نباشد و تراحم پیش بیاید که باز هم نجات مادر اولویت دارد.

جنین ناقص الخلقه (معلولیت شدید و حرج): فرض کنید در سونوگرافی هفته ۱۶ بارداری (قبل از چهار ماهگی) مشخص شود جنین دچار آنانسفالی (فقدان مغز)، تریزومی ۱۳ یا ۱۸ (ناهنجاری کروموزومی کشنده)، یا نقص بسیار شدیدی است که پس از تولد، زندگی کوتاه و سراسر رنجی خواهد داشت. نظر اکثر فقهای معاصر (از جمله رهبر معظم انقلاب): اگر این نقص برای مادر و خانواده «عسر و حرج شدید» (مشقت فوق‌العاده و غیرقابل تحمل) ایجاد کند و پزشکان متخصص نیز تشخیص دهند که بیماری لاعلاج و حرج‌آور است، سقط پیش از چهار ماهگی جایز است. این حکم مبتنی بر قاعده لا حرج است. اما بعد از چهار ماهگی سقط حرام است، مگر در موردی که ادامه بارداری جان مادر را بگیرد.

صورت پزشکی باید پیش از داوری دقیق شود. احتمال یک ناهنجاری در غربالگری، با تشخیص تأییدشده متخصص یکسان نیست؛ همچنین نام یک بیماری، به تنهایی شدت عارضه و خطر مادر را معلوم نمی‌کند. سن بارداری درج‌شده در گزارش نیز باید با مبنای محاسبه موضوع فقهی تطبیق داده شود و نباید هر تعبیر هفته یا ماه را بی‌توضیح معادل دیگری گرفت. این دقت برای پرهیز از تصمیم شتاب‌زده و از دست رفتن فرصت بررسی لازم است.

میان خطر جانی، ضرر دیگر، حرج شدید و دشواری معمول نگهداری تفاوت وجود دارد. همچنین حکم پیش از ولوج روح و پس از آن را نمی‌توان با یک عبارت کلی تعیین کرد؛ در جزئیات استثنای اختلاف فتوا هست و ادعای تقدم همیشگی یک طرف بر دیگری دقیق نیست. پاسخ‌گو باید از نسبت دادن حکم واحد به همه مراجع پرهیز کند و صورت واقعی را برای استفتای معتبر روشن سازد، نه اینکه صرف نام نقص جنین را مجوز بداند.

زن باردار نیازمند مراقبت و اطلاع روشن است. نه باید با ترساندن و فشار خانواده تصمیم را بر او تحمیل کرد و نه با

وعدۀ قطعی درمان یا پیشگویی رنج آینده. در خطر فوری، رسیدگی اضطراری پزشکی نباید به انتظار گفت‌وگوی عمومی اینترنتی متوقف شود. مسیر تخصصی درمان، بررسی حقوقی و استفتای متناسب باید تا حد ممکن هماهنگ باشد. این بحث آموزشی، مجوز خوددرمانی یا جایگزین ارزیابی فردی تیم واجد صلاحیت نیست. و صیانت کرامت بیمار در همه این مسیرها بر سرعت پاسخ مقدم است.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾

فرزندان‌تان را از ترس تنگدستی نکشید؛ ما آنان و شما را روزی می‌دهیم.

(اسراء، ۳۱)

سَقَطًا مِّمَّا فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَزَوْجِهَا إِنَّ كَانَ لِهَذَا السَّقْطِ دِيَةٌ وَ

برای جنین سقط‌شده، دیه و میراث شناخته شده است.

(کافی، ج ۷، باب ۳۹، ح ۱۴)

سخن منبری

مادر و پدر عزیز، جنین شما امانت خداست و سقط جنین تصمیم آسانی نیست. اما بدانید خداوند ارحم الراحمین، سختی و حرجی را که از حد توان شما خارج باشد بر دوش‌تان نمی‌گذارد. اگر علم و عقل، حکم به این سختی طاقت‌فرسا داد، پیش از چهار ماهگی گشایشی در کار است. دل‌تان را به ذکر خدا آرام کنید که او به حال بندگانش آگاه است.

این پرسش با تشریح (پرسش پیشین) قرابت دارد، اما تفاوتش در هدف و شرایط است. کالبدشکافی (اتوپسی) برای کشف علت فوت، یا در پزشکی قانونی برای کشف جرم انجام می‌شود.

اصل فقهی: همانند تشریح آموزشی، شکافتن بدن مسلمان پس از مرگ به دلیل حرمت مؤمن، حرام اولی است.

موارد جواز: ضرورت قانونی و کشف جرم؛ اگر جنایتی رخ داده و اثبات جرم یا بی‌گناهی متهم متوقف بر کالبدشکافی باشد و این کار به دستور قاضی شرع انجام شود، جایز بلکه واجب است؛ چرا که اجرای عدالت و احقاق حق اولیای دم از مصالح عالی‌ه‌ای است که بر حرمت میت مقدم می‌شود.

کشف علت بیماری مهلک: اگر ترس شیوع یک بیماری کشنده (مانند طاعون یا کرونا) ناشناخته در میان باشد و کالبدشکافی تنها راه تشخیص و کنترل بیماری باشد، برای حفظ جان دیگر مسلمانان این کار جایز است.

وصیت میت: اگر فردی وصیت به کالبدشکافی کند، عمل به وصیت اشکال ندارد. و میت غیرمسلمان محترم: کالبدشکافی کافر حربی جایز است؛ کافر ذمی نیز در صورت ضرورت با حکم حاکم شرع جایز می‌شود.

وظیفه پزشک قانونی مسلمان: او باید بداند این کار یک وظیفه شرعی و قانونی برای احقاق حق است؛ نیت او خدمت به عدالت و نجات جان باشد و در حین عمل، نهایت احترام را به جسد میت بگذارد.

مبنای حرمت اولیه، کرامت بدن مؤمن است: «و هر آینه فرزندان آدم را گرامی داشتیم»؛ از این رو شکافتن پیکر مسلمان بدون مجوز، هم حرمت تکلیفی دارد و هم ضمان وضعی – مثله شمرده می‌شود و دیه بر عهده مباشر ثابت است. اما همین حرمت، با عناوین ثانوی برداشته می‌شود: آن‌جا که اثبات جرم یا بی‌گناهی متهم متوقف بر کالبدشکافی باشد، یا شناخت بیماری همه‌گیر به آن بستگی داشته باشد، یا میت خود وصیت کرده باشد؛ در این موارد، کالبدشکافی جایز و گاه واجب کفایی است، چون حفظ نظام و احقاق حق و نجات جان‌ها بر احترام جسد مقدم است.

ضوابط اجرا نیز دقیق است: باید به حداقل ضرورت بسنده شود، بدن پس از کار، ترمیم و با احترام دفن گردد، و اطراف جسد پوشیده بماند. پزشک قانونی مسلمان باید بداند کار او مصداق «قَوَّامین بالقسط» است – اقامه عدالت با نیت الهی، عبادت است. و در میت غیرمسلمان محترم (ذمی و مستأمن)، همین احترام جاری است و بدون ضرورت، کالبدشکافی جایز نیست؛ تنها کافر حربی استثناست. این تفکیک‌ها نشان می‌دهد فقه ما برای جسد هر انسانی کرامت قائل است.

و در سنجش ضرورت، چهار فرع را بدان: نخست، جواز اتوپسی به اندازه ضرورت است، نه بیشتر. دوم، وصیت میت به کالبدشکافی رافع هر منعی نیست. سوم، در کشف علت مرگ مشکوک، تکلیف قضایی بر حق خانواده مقدم است، ولی کرامت پیکر را از میان نمی‌برد. چهارم، اگر هویت میت معلوم نشود، دفن شرعی مقدم است، مگر ضرورت معتناهی باشد. و در همه این‌ها، اجاز ولی میت و ثبت صورت کار، امانتی است که باید پاسخگو بماند.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، همواره برپادارنده عدالت و گواهان برای خدا باشید.

(نساء، ۱۳۵)

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

و هر آینه فرزندان آدم را گرامی داشتیم.

(اسراء، ۷۰)

إِنْ سِتْرٍ بَسْتَرٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ

حرمت میت، نگاه‌داشتنی است؛ و پوشاندنش، دوست‌داشتنی‌تر.

(کافی، ج ۳، باب ۱۸، ح ۶)

سخن منبری

پزشک قانونی! چاقوی تو زبان گویای حقیقت می‌شود؛ گاه برش کوچک تو، پرده از راز جنایتی بزرگ برمی‌دارد و حق مظلومی را از گلوی قاتل بیرون می‌کشد. این عمل در راه عدالت، خود عبادت است، اگر برای خدا و کشف حقیقت باشد.

این پرسش، ترکیبی از احکام طهارت و نماز میت است. پزشک و پرستاری که با بیمار بدحال سروکار دارد، گاه با پیکر بی‌جانی مواجه می‌شود که هنوز غسل داده نشده است.

بخش اول، بیهوشی کامل و غسل مَسّ میت: یکی از موجبات غسل، «مَسّ میت» است؛ یعنی اگر بدن انسان، پس از سرد شدن و قبل از غسل میت، با بدن میت مسلمان تماس پیدا کند، غسل مَسّ میت واجب می‌شود. حال، فردی که تحت بیهوشی کامل است و عملاً هیچ‌گونه درک و اراده‌ای از تماس با بیمار فوت‌شده ندارد، اگر بدنش با میت برخورد کند، چه حکمی دارد؟

نظر دقیق فقهی: آنچه باعث وجوب غسل مَسّ میت می‌شود، «مس» (تماس) است؛ خواه از روی عمد باشد، خواه سهو، خواه در بیداری، خواه در خواب. پس حتی اگر پزشک بیهوش، بدنش با میت تماس پیدا کند، غسل مَسّ میت بر او واجب می‌شود؛ اما تکلیف انجام غسل، زمانی بر عهده اوست که به هوش بیاید؛ تا پیش از آن، تکلیفی متوجه او نیست. پس از به هوش آمدن باید برای نماز و سایر عبادات غسل کند.

نکته: اگر تماس با واسطه چیزی باشد که مانع حقیقی لمس شود (مثل دستکش لاتکس ضخیم)، غسل واجب نیست.

بخش دوم، تماس با جسد در حین نماز میت: نماز میت، نمازی بدون رکوع و سجود و طهارت لباس نیست. اگر کسی در صف نماز ایستاده و ناخواسته دستش به پای برهنه میت (که هنوز غسل داده نشده) بخورد: نماز میت باطل نمی‌شود؛ چون نماز میت، شرایط لباس و بدن نمازگزار (مثل طهارت از حدث) را به اندازه نمازهای یومیّه سخت‌گیرانه نمی‌گیرد. اما پس از نماز، غسل مَسّ میت بر او واجب می‌شود.

قاعده باب را باید دقیق‌تر بررسی کرد: مَسّ میت، فقط در یک فرض غسل دارد – اگر تماس پس از «برد» (سرد شدن بدن) و پیش از غسل میت باشد؛ تماس با بدن بیمار در حال احتضار یا پیش از سرد شدن، غسلی ندارد. و آنچه موضوع حکم است، «مَسّ بشره به بشره» است؛ پس تماس با ناخن، مو، دندان و با واسطه مانع حقیقی – مانند دستکش لاتکس – غسل نمی‌آورد. از این‌جا پاسخ پرستاران روشن می‌شود: تنها تماس مستقیم پوست با بدن سردشده غسل‌نداده، غسل مَسّ میت دارد و با دستکش، تکلیفی نیست.

و احکام غسل مَسّ میت: این غسل، واجب است و بنابر مشهور، به تنهایی برای نماز کافی نیست؛ یعنی باید وضو هم گرفته شود، مگر این غسل را جزئی از وضویش... – نه؛ غسل مَسّ میت رافع حدث نیست و وضو لازم است. استثنای مهم: مَسّ بدن شهید معرکه که غسل میت ندارد، غسل مس هم ندارد. و اما تماس با جسد در صف نماز میت: اگر در حین تشییع یا تدفین، بدن با میت تماس مستقیم پیدا کند، باید پس از فراغ، غسل مس کند؛ و نماز میتی که خوانده، صحیح است، چون طهارت حدثی بدن نمازگزار حاضر، شرط این نماز نیست و اعاده لازم ندارد. همین‌گونه پاسخ‌گفتن، اعتماد کادر درمان را به فقاقت جلب می‌کند.

و اگر تماس با فاصله مانع باشد، غسل مس واجب نمیشود؛ ملاک، رسیدن پوست به پوست است.

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾

هر جانی چشنده مرگ است.

(آل عمران، ۱۸۵)

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَإِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارًّا قَالَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ

هر که میتی را بشوید، باید غسل کند؛ و اگر تا گرم است لمسش کند، غسل نیست و چون سرد شود و لمس کند، باید غسل کند.

(کافی، ج ۳، باب ۳۱، ح ۱)

سخن منبری

کادر درمان! شما فرشتگان رحمت‌اید. گاهی در آن اتاق سرد، دست‌تان ناخواسته با پیکر بی‌جانی وداع می‌کند که ساعاتی پیش زیر دستان‌تان جان داشت. نگران نباشید؛ این غسل مَس میت، حکم شرعی است و به معنای نجاست روح شما نیست. غسل کنید، پاک شوید و با دلی آرام، دوباره به سنگر خدمت بازگردید.

این پرسش، پنجره‌ای به دنیای مدرن زیبایی و چالش آن است. بانوان و آقایانی که برای جوانی و تغییر چهره اقدام می‌کنند، باید حکم شرعی این اعمال را بدانند.

حکم تکلیفی (انجام عمل): بوتاکس و تزریق چربی ذاتاً حرام نیستند، مگر آن‌که مفسده‌ای بر آن‌ها مترتب شود. اگر برای رفع یک عیب ظاهری و بازگرداندن اعتماد به نفس، یا به توصیه پزشک و بدون ضرر قابل توجه باشد، اشکالی ندارد. عمل جراحی زیبایی (رینوپلاستی، لیفت صورت و...) همین حکم را دارد، اما چند شرط مهم دارد:

عدم ضرر معتنا: اگر پزشک متخصص بگوید این عمل برای شما خطر جانی یا نقص عضو جدید دارد، حرام است. عدم تدلیس در ازدواج: اگر کسی عمل زیبایی انجام دهد و در خواستگاری چهره واقعی خود را پنهان کند (مثلاً عکس قبل از عمل را نشان ندهد)، این تدلیس (فریب) و حرام است؛ اما اگر بگوید «من عمل زیبایی انجام داده‌ام»، فریبی در کار نیست.

حکم وضعی (مانعیت برای وضو و غسل): بوتاکس و تزریق چربی به زیر پوست تزریق می‌شوند و روی سطح پوست لایه‌ای ایجاد نمی‌کنند؛ بنابراین مانعی برای وضو و غسل نیستند. اما پوست مصنوعی، پانسمان چسبنده و بخیه جراحی: اگر روی زخم پانسمان یا چسبی باشد که آب به پوست نرسد و برداشتن آن ممکن نباشد (یا ضرر داشته باشد)، باید بر اساس قاعده «جبیره» عمل کرد: روی جبیره (محل پانسمان) مسح می‌شود و وضو و غسل صحیح است. پس از بهبودی کامل و برداشته شدن پانسمان، نیازی به قضای نمازها نیست.

نگاه و لمس پزشک نامحرم در جراحی زیبایی: اصل اولیه، حرمت لمس و نگاه به بدن نامحرم است. اما جراحی زیبایی یک «ضرورت پزشکی» نیست، یک «انتخاب» است. آیا این انتخاب، مجوز لمس و نگاه می‌شود؟ نظر فقها: اگر عمل ضرورت پزشکی نداشته باشد (صرفاً زیبایی باشد)، احتیاط واجب آن است که پزشک و کادر درمان هم‌جنس باشند؛ یعنی جراح زن برای بیمار زن و جراح مرد برای بیمار مرد. اگر هم‌جنس در دسترس نباشد و عمل ضرورت نداشته باشد، انجام آن با پزشک غیرهم‌جنس محل اشکال است.

استثنا: اگر عمل از نظر روانی برای فرد ضرورت داشته باشد (مثلاً افسردگی شدید به دلیل نقص عضو ظاهری)، در این صورت در حکم «ضرورت» درمی‌آید و لمس و نگاه پزشک نامحرم به مقدار ضرورت جایز است.

و در عمل زیبایی، اگر پزشک هم‌جنس ممکن نیست و عمل بدون ضرورت است، بهتر است به تعویق بیفتد.

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾

بگو: چه کسی زینتی را که خدا برای بندگانش پدید آورده، حرام کرده است؟

(اعراف، ۳۲)

الْوَأْسِمَةُ وَالْمُؤْتَسِمَةُ وَالتَّاجِشُ وَالْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ

پیامبر خدا، وشم‌کننده و وشم‌شونده را لعنت کرد؛ و دگرگونی آفرینش، نهی شده است.

(کافی، ج ۵، باب ۱۹۰، ح ۱۳)

سخن منبری

زیبایی نعمت خداست؛ اما بهای این زیبایی، شکستن حریم الهی نیست. مؤمن پیش از آن‌که به تیغ جراحی بیندیشد، به حلال و حرام خدا می‌اندیشد. اگر راهی هست، چرا از مسیر حلال نرویم؟ و اگر ضرورتی پیش آمد، خداوند به نیت پاک شما آگاه است و گشایش در کارتان می‌گذارد.

واکسن: حکم شرعی و شبهه نجاست ترکیبات

در روزگار همه‌گیری‌ها، پرسش مؤمنان از روحانیت چنین است: آیا تزریق واکسن واجب است؟ ترکیبات آن پاک است؟ و آیا روزه را باطل می‌کند؟ پاسخ از اصول مسلم فقه برمی‌آید: حفظ جان، واجب است و قاعده «لاضرر» هر ضرر معتناهی را برمی‌دارد؛ پس واکسیناسیون برای دفع بیماری‌های واگیردار و خطرناک، جایز، بلکه در شرایط همه‌گیری – از باب حفظ جان خود و دیگران – لازم است و سهل‌انگاری در آن که جان مردم را به خطر اندازد، جایز نیست.

درباره شبهه ترکیبات: فرض کنید در فرایند ساخت واکسن از الکل یا ماده نجسی استفاده شده باشد؛ فقها با دو قاعده این شبهه را حل کرده‌اند: «استحاله» (تبدیل ماهیت ماده به ماده‌ای دیگر) و «استهلاک» (محوشدن ماده نجس در ماده غالب). واکسن، داروست نه خوردنی نجس؛ و تزریق آن نه اکل است و نه شرب. بر این اساس، واکسن پاک و استعمالش حلال است و نیازی به تحقیق درباره ترکیبات داخلی آن نیست.

روزه: تزریق واکسن و هر آمپولی، روزه را باطل نمی‌کند؛ زیرا مبطلات روزه، خوردن و آشامیدن است نه تزریق. برخی مراجع درباره آمپول‌های مقوی و مغذی که به جای غذا به کار می‌روند، احتیاط کرده‌اند؛ ولی واکسن از این قسم نیست و تزریقش در ماه رمضان اشکال ندارد. انتخاب نوع واکسن نیز تابع تشخیص پزشک امین است و مکلف در این باره تکلیف شرعی خاصی ندارد.

اسلام، دین حفظ جان است: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا»؛ پیشگیری و واکسیناسیون، مصداق امروزین همین احیاء است و پزشکی که جان می‌ستاند و نجات می‌دهد، به دستور همین آیه عمل می‌کند.

آیه شریفه «اجابت کنید خدا و رسول را آن‌گاه که شما را به چیزی فرا می‌خوانند که زنده‌تان می‌کند» زیباترین مستند وجوب بهره‌گیری از دانش پزشکی است؛ واکسن، از مصادیق همین «ما یحییکم» است؛ ابزاری که خداوند در اختیار بشر نهاده تا جان‌ها حفظ شود. بر این پایه، واکسیناسیون در برابر بیماری‌های خطرناک، نه فقط جایز که در شرایط همه‌گیری، مصداق وجوب حفظ نفس است و ناقل بیماری‌بودن فرد واکسن‌زده، مسئولیت شرعی او را در برابر دیگران سنگین می‌کند؛ قاعده «لاضرر» به همین معناست: نه به خودت زیان برسان، نه به دیگران.

و درباره ترکیبات، دو قاعده فقهی را باید با مثال برای مردم تقریر کرد: «استهلاک» یعنی محوشدن ماده نجس در ماده غالب – مانند قطره خون در خمره آب – که در آن، عنوان نجاست از بین می‌رود؛ و «استحاله» یعنی تغییر ماهیت – مانند تبدیل شراب به سرکه – که مطهر است. در فرایند تولید واکسن، حتی اگر الکل یا ماده نجسی به کار رفته باشد، در مراحل پالایش مستهلک و مستحیل می‌شود و محصول نهایی، پاک است. به این ترتیب، هیچ مانع شرعی برای تزریق واکسن وجود ندارد و تحقیق و وسواس درباره نام کارخانه و کشور سازنده، تکلیف شرعی نیست؛ ملاک، اطمینان پزشکی است.

و در این باب دو فرع را دریاب: نخست، اگر واکسن حاوی ماده نجس محقق باشد و استهلاک آن احراز نشود، بنابر احتیاط اجتناب می‌شود و تزریقش برای درمان در فرض ضرورت به فتوای مرجع بررسی می‌گردد. دوم، تزریق واکسن و سرم و قطر چشم روزه را باطل نمی‌کند؛ ولی اگر از مجرای نفس باشد، روزه‌دار جز در ضرورت نباید به آن نزدیک شود. و بر پدر و مادر است که در محدود شرع، سلامت کودک را مقدم بدانند، نه وسوسه.

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

خداوند در دین، هیچ تنگنایی بر شما قرار نداده است.

(حج، ۷۸)

﴿لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ﴾

نه زیان رساندن [به خود] رواست و نه زیان زدن [به دیگران].

(من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۲۴۳)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

ای مؤمنان، خدا و رسول را اجابت کنید آن‌گاه که شما را به چیزی فرا می‌خوانند که زنده‌تان می‌کند.

(انفال، ۲۴)

مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا حَرَمَ شِفَاءٍ

خداوند در آنچه حرام کرده، شفا نگذاشته است.

(کافی، ج ۶، باب ۲۳، ح ۶)

سخن منبری

جان آدمی نزد خداوند چنان عزیز است که نجات یک نفر را برابر نجات همه بشریت شمرده است. واکسن، دانشی است که خداوند در اختیار بشر گذاشته تا جان بندگان را ننگه دارد؛ آن را نعمت بدان و به کار گیر. دینداری عاقلانه یعنی هم توکل بر خدا و هم تدبیر در اسباب؛ که فرمود: «اعقلها و توکل».

شبیه‌سازی - تولید موجودی با ژنوم یکسان از سلول موجود زنده - از مسائل مستحدثه‌ای است که فقهای معاصر درباره آن موضع‌گیری کرده‌اند. درباره شبیه‌سازی انسان، فتوای مشهور و از جمله نظر رهبر معظم انقلاب آن است که جایز نیست؛ زیرا مفسد و تبعات آن در نسب، کرامت انسانی و نظام خانواده، بر منافع فرضی‌اش می‌چربد. برخی از مراجع نیز با احتیاط، مطلقاً آن را مجاز ندانسته‌اند. اما شبیه‌سازی حیوانات - برای اهداف درمانی و پژوهشی - اگر مستلزم مفسده و ضرر معتنا به نباشد، فی‌نفسه اشکال شرعی ندارد.

مسئله نسب در شبیه‌سازی انسان: نوزاد شبیه‌سازی‌شده از نظر ژنتیکی همانند صاحب سلول است و عملاً فرزند ژنتیکی او شمرده می‌شود؛ اما چون از راه تلقیح شرعی پدید نیامده، فروعاً محرمیت، ارث و ولایت او باید با دقت فقهی حل شود و همین پیچیدگی‌ها یکی از دلایل منع است. این حکم با تلقیح مصنوعی میان زن و شوهر تفاوت دارد؛ آن‌جا که نطفه از زوجین است و در رحم زوجه یا با شرایط شرعی در رحم اجاره‌ای پرورش می‌یابد، فرزند، شرعاً و عرفاً فرزند همان زوجین است و هیچ اشکالی ندارد.

فقه ما در برابر فناوری‌های زیستی نه مرعوب است و نه بی‌تفاوت: هر فناوری‌ای که کرامت انسان و کین خانواده را حفظ کند، مجاز و ممدوح است؛ و هر آنچه انسان را به کالای آزمایشگاهی فروکاهد، ممنوع. آیه شریفه، خلقت انسان از «نفس واحدة» و زوجیت را محور قرار داده و خانواده را مدار تکثیر نسل می‌داند، نه آزمایشگاه را.

برای منبر: خداوند انسان را «فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ» آفرید؛ انسانی که خودش را در لوله آزمایش تولید کند، در حقیقت از آن مقام کرامت سقوط کرده است. علم حلال، علمی است که به کرامت آدمی خدمت کند، نه آن‌که آدمی را به ابزار فروکاهد.

عنوان شبیه‌سازی چند موضوع را پوشش می‌دهد. تکثیر سلول و بافت برای پژوهش، شبیه‌سازی حیوان و اقدام به تولید انسان، همه یک فعل نیستند. حکم یک صورت را نباید از روی اشتراک نام به صورت دیگر سرایت داد. همچنین در مسئله‌ای که دیدگاه‌های فقهی متفاوت است، تعبیر مشهور یا اجماع باید با احتیاط به کار رود؛ سودمندی احتمالی پژوهش نیز به تنهایی تمام روش‌های اجرا را مجاز نمی‌کند.

در بحث نسب، شباهت ژنتیکی به خودی خود تمام عنوان‌های پدری، مادری، ارث و محرمیت را تعیین نمی‌کند. صاحب سلول، صاحب تخمک و حامل بارداری نقش‌های متفاوت دارند و باید هر رابطه جداگانه تحلیل شود. از ممنوع بودن احتمالی یک روش نیز نمی‌توان بی‌حقوق بودن انسانی را که از آن پدید آمده نتیجه گرفت. مسئولیت اقدام‌کنندگان با کرامت و حقوق کودک یکسان نیست و نباید خطای دیگران بر او تحمیل شود.

اخلاق پژوهش بخشی از موضوع عمل است. رضایت معتبر مشارکت‌کنندگان، حفظ داده‌های ژنتیکی، جلوگیری از آسیب ناروا و ارزیابی مستقل خطرها باید روشن باشد. ادعای پیشرفت علم، مجوز پنهان کردن عدم قطعیت یا تبدیل انسان و حیوان به ابزار بی‌ضابطه نیست. پاسخ دقیق، نه از تازه بودن فناوری می‌ترسد و نه از نام علمی آن جواز

خودکار می‌سازد؛ موضوع معین، پیامدهای قابل احراز و حدود حق را با هم می‌سنجد. و در همین باب، منع عمومی شبیهسازی بدون بررسی بعد اخلاقی نیز روا نیست؛ هر فرض را باید جدا سنجید.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾

ای مردم، از پروردگارتان پروا کنید؛ آن که شما را از یک تن آفرید و جفتش را از او پدید آورد و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکند.

(نساء، ۱)

رَبَّمَا خُلِقَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَرَبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِيعاً

گاهی آفرینش از یکی از دو نطفه است و گاهی از هر دو؛ آفرینش، تنها به دست اوست.

(کافی، ج ۵، باب ۱۴۴، ح ۶)

سخن منبری

خداوند، آدمی را از یک پدر و یک مادر آفرید تا همه ما یک خانواده باشیم و رشته نسبها هرگز نگسلد. علم، امانت خداست در دست بشر؛ هر جا که این امانت، کرامت انسان را بلندتر کند، عبادت است و هر جا که انسان را به شماره و نمونه آزمایشگاهی بدل کند، خیانت. ما با فناوری دشمن نیستیم؛ با ازخودبیگانگی فناورانه دشمنیم.

مرگِ خودخواسته (اتانازی) و قطعِ دستگاه

در بیمارستان‌ها پرسش تلخی مطرح است: اگر بیمارِ دردمند و درمان‌ناپذیر خودش مرگ بخواهد، آیا پزشک می‌تواند «مرگِ راحت» به او بدهد؟ پاسخ فقه، صریح است: قتل نفس – حتی با رضایتِ خودِ بیمار – حرام است و هیچ‌کس حق ندارد به تقاضای دیگری جان‌ش را بگیرد؛ زیرا جان، امانتِ الهی است و مالکِ حقیقیِ آن خداست. آیه «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» و «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا» هرگونه اتانازی فعال (تزریق داروی کشنده و مانند آن) را ممنوع می‌کند و حتی وصیت به آن باطل است.

اما فقه، تفاوت‌های ظریفی را از هم جدا می‌کند که رحمتِ شریعت را نشان می‌دهد: نخست، بیمارِ مرگِ مغزی، از نظر فقهی «مرده» است؛ پس قطعِ دستگاه از او قتل نیست و جایز است. دوم، خودداری از آغازِ درمان‌های بی‌فایده یا توقفِ اقداماتی که تنها رنج را طولانی می‌کند، در صورتی که منجر به مرگِ بیمار نشود و صرفاً درمان را ادامه ندهد، جایز است؛ این «رهاکردنِ درمان» است نه «کشتنِ بیمار». سوم، تسکینِ درد با دارو – حتی اگر به شکل غیرمستقیم عمر را کوتاه کند – با رضایتِ بیمار، بنابر فتوای برخی مراجع جایز است؛ زیرا هدف، قتل نیست، آرام‌کردنِ رنج است.

حکم تکلیفی و وضعی: اگر کسی به تقاضای بیمار او را بکشد، هم معصیت کرده و هم دیه بر عهده او ثابت است؛ رضایتِ مقتول، دیه را ساقط نمی‌کند، مگر آن‌که اولیای دم گذشت کنند. حکمت این سخت‌گیری آن است که باپ «مرگِ آسان» اگر گشوده شود، فردا فشارِ اقتصادی و افسردگی و ناامیدی، سالمندانِ تنها و بیمارانی مستمند را به «مرگِ داوطلبانه» خواهد کشاند؛ شریعت با حرام‌کردنِ آن، حیاتِ انسان‌ها را بیمه کرده است.

در برابر این مسئله، اسلام «مراقبتِ تسکینی» و همراهیِ عاطفی با بیمار را سفارش می‌کند: نه مرگِ خودخواسته، بلکه زندگیِ باکرامت تا آخرین لحظه، با دستِ مهربانِ خانواده و جامعه.

قصد، مهم است ولی به تنهایی تمام حکم نیست. باید میان اقدام با هدفِ پایان دادن به حیات، درمانِ متناسب برای تسکین و خودداری از مداخله نامؤثر فرق گذاشت. در عین حال، نامِ تسکین یا درمانِ بی‌فایده، خودبه‌خود هر اثر و هر تصمیمی را مجاز نمی‌کند؛ وضعیتِ واقعی، رابطهٔ اقدام با مرگ و حدودِ مسئولیتِ حرفه‌ای باید بررسی شود. رضایتِ بیمار نیز در همهٔ فروض، تمامِ موانعِ شرعی و حقوقی را برطرف نمی‌کند.

تعبیرِ کلیِ مرگِ مغزی نباید بی‌توجه به اختلافِ مبانی، مجوزِ قطعِ دستگاه معرفی شود. تشخیصِ تخصصیِ پزشکی یک مرحله است و تعیینِ آثارِ فقهیِ آن مرحله‌ای دیگر؛ حکمِ یک مرجع را نمی‌توان به همهٔ مراجع نسبت داد. همچنین کما، ناتوانیِ شدید و بیماریِ درمان‌ناپذیر عنوانِ واحدی نیستند. خانوادهٔ گرفتار باید توضیحِ روشنِ تیمِ درمان و راهنماییِ فقهیِ متناسب با همان پرونده را دریافت کند، نه یک دستورِ کلی برگرفته از نامِ بیماری.

حمایت از بیمار نباید فراموش شود. درخواستِ مرگ ممکن است همراهِ دردِ کنترل‌نشده، ترس، تنهایی یا فشارِ مالی باشد و سزاوارِ شنیدن و ارزیابیِ تخصصی است، نه ملامت. مراقبتِ تسکینی، حمایتِ روانی و همراهیِ خانواده می‌تواند رنج را کاهش دهند، بی‌آنکه به وعدهٔ قطعی تبدیل شوند. هیچ‌کس نباید دارو یا دستگاه را خودسرانه تغییر

دهد. تعیین مسئولیت کیفری و مالی نیز به نوع فعل و اثبات شرایط وابسته است و از دور با یک جمله حل نمی‌شود. و اگر بیمار صعب‌العلاج به هیچ طریق نمیتواند رنجش را بکاهد، مراقبت تسکینی و توجه به او، وظیفه ما است.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۖ﴾^ج

و خودتان را نکشید؛ بی‌گمان خداوند به شما مهربان است.

(نساء، ۲۹)

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ﴾

و نفسی را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید.

(انعام، ۱۵۱)

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَبْتَلَىٰ بِكُلِّ بَلِيَّةٍ وَيَمُوتُ بِكُلِّ مِيتَةٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا

مؤمن به هر بلایی می‌میرد، جز آنکه خود را نکشد.

(کافی، ج ۳، باب ۱، ۸)

سخن منبری

جان، هدیه خداست و هیچ‌کس – حتی خود صاحبش – حق ندارد آن را پس بدهد یا بگیرد. اما رحمت اسلام آن‌جاست که بیمار رنجور را تنها نمی‌گذارد: دستی که داروی آرام‌بخش می‌دهد، جایز است و دستی که داروی کشنده می‌زند، حرام. ما به جای آن‌که مرگ آسان را حلال کنیم، زندگی سخت را آسان می‌کنیم؛ این است معنای رحمت.

نرم افزارهایی که امروز تصویربرداری پزشکی را دقیق تر از چشم انسان می خوانند، پرسش تازه ای آفریده اند: آیا اعتماد پزشک به تشخیص هوش مصنوعی شرعاً جایز است و اگر الگوریتم خطا کرد، خون بیمار بر گردن کیست؟ اصل شرعی آن است که بهره گیری از دانش و ابزارهای نوین برای درمان، نه تنها جایز که مطلوب و مصداق «تعاون بر بر» است؛ طبیب، مأمور است از هر وسیله مطمئنی برای نجات جان بیمار بهره گیرد و هوش مصنوعی نیز یکی از همین وسایل است.

مسئولیت و ضمان: تشخیص نهایی و تصمیم درمانی با پزشک است و قاعده «ضمان طبیب» می گوید پزشک در برابر خطایی که منجر به آسیب شود ضامن است، مگر آن که پیش از درمان برائت گرفته باشد و تقصیر نکرده باشد. اگر خطا از نقص نرم افزار باشد و پزشک وظیفه اش را درست انجام داده باشد، مسئولیت متوجه سازنده یا بهره بردار سامانه است؛ زیرا قاعده «تسبیب» و «اتلاف»، هر کس را که سبب زیان است ضامن می شمارد. بنابراین بیمارستان ها باید دقت سامانه ها را تضمین کنند و پزشک نیز نباید کورکورانه به ماشین اعتماد کند.

حریم بیمار: داده های پزشکی از اسرار مردم است و افشای آن حرام و ضمان آور است؛ سامانه های هوشمند باید چنان طراحی شوند که کرامت و حریم بیمار حفظ شود. همچنین هوش مصنوعی هرگز جایگزین فقیه در تشخیص موضوعات شرعی نمی شود؛ مثلاً تشخیص مرگ مغزی، کار پزشکان متخصص است و حکم شرعی آن، کار فقیه؛ این دو ساحت را نباید در هم آمیخت.

درس منبری این مسئله، نگاه توحیدی به علم است: علم، نوری است که خداوند در دل بشر نهاده و هر ابزار نو، امانتی است که باید در راه خدمت به خلق به کار رود؛ علم بدون تقوا، خطرناک ترین سلاح و علم با تقوا، بزرگ ترین رحمت است.

دقت کلی سامانه، حجت بی قید برای هر بیمار نیست. باید معلوم باشد ابزار برای همین کاربرد و گروه بیماران ارزیابی شده و محدودیت هایش شناخته شده است. خروجی احتمالی، تشخیص قطعی نیست؛ همچنین گزارش سامانه نباید اطلاعات بالینی ناسازگار را از نظر دور کند. پزشک باید بتواند علت اتکای خود را بر اساس روش حرفه ای توضیح دهد. نام هوش مصنوعی، به تنهایی نه دلیل برتری است و نه دلیل بی اعتباری.

در ضمان، لازم است خطا، تقصیر، تعهد و رابطه سببیت تفکیک شوند. هر پیامد نامطلوب الزاماً ناشی از تقصیر پزشک نیست و هر اشکال نرم افزاری نیز مسئولیت را خودکار فقط به برنامه نویس منتقل نمی کند؛ ممکن است چند عامل دخیل باشند. رضایت یا برائت معتبر نیز پوششی برای بی احتیاطی نیست. تعیین سهم مسئولیت، به بررسی تخصصی پرونده نیاز دارد و نباید با یک نسبت کلی، حق بیمار یا حیثیت درمانگر تضییع شود.

رضایت به درمان، رضایت به هر استفاده از داده نیست. بارگذاری پرونده در سامانه بیرونی، استفاده برای آموزش مدل و انتشار نمونه باید از نظر اختیار، محرمانگی و ضرورت بررسی شود. حذف نام نیز همیشه امکان شناسایی را از

بین نمی‌برد. مرکز درمان باید دسترسی‌ها، ثبت تصمیم و راه اعتراض و پیگیریِ خطا را روشن کند. فناوری زمانی خدمت مسئولانه است که کنترل انسانی و حقوق بیمار در کنار سرعت و کارآمدی حفظ شوند. و در حقوق بیمار، حق اطلاع از نحو تصمیم سامانه و امکان اعتراض محفوظ است، هرچند فناوری دقیق باشد.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

و در نیکی و پرهیزگاری یکدیگر را یاری کنید و در گناه و ستم یاری نکنید.

(مائده، ۲)

﴿الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمُ الْأَدْيَانِ وَعِلْمُ الْأَبْدَانِ﴾

دانش دو گونه است: دانش ادیان و دانش بدن‌ها [پزشکی].

(بحار الأنوار، ج ۱، ص ۲۲۰)

طَبِيبٌ نَفْسِكَ وَبَيْنَ لَكَ الدَّاءُ وَ عُرِفَتْ آيَةُ الصِّحَّةِ وَ دُلَّتْ عَلَى الدَّوَاءِ فَانْظُرْ كَيْفَ قِيَامُكَ

تو پزشکِ خویشی؛ درد بر تو روشن شده و نشانه تندرستی و جای دارو به تو نشان داده‌اند؛ پس بنگر چگونه بر خویش عمل می‌کنی.

(کافی، ج ۲، باب ۲۰۳، ح ۶)

سخن منبری

پزشکی، از شریف‌ترین دانش‌هاست؛ دانشی که خداوند آن را هم‌سنگِ دانش دین شمرده است. طبیب متعهد، هر روز به جنگِ مرگ می‌رود و ابزارِ نو – هوش مصنوعی و ربات و نانو – شمشیرِ تازه‌ای در این جهاد است. اما بدانید که شفا از خداست و طبیب، وسیله‌ای در دستِ شافی مطلق؛ پس با علم، درمان کن و با دل، توکل.

فصل چهارم: فقه خانواده و روابط

خانواده، خشت اول جامعه ایمانی است. در این فصل از محرمیت رضاعی و فرزندخواندگی تا ازدواج موقت، مهریه، طلاق خلع، حضانت و حق تحصیل زن سخن می‌گوییم؛ با این هدف که مرزهای شرعی، پناهگاه عاطفه‌ها باشد نه میدان کینه‌ها.

فهرست پرسش‌های این فصل

۴۳	محرمیت رضاعی (پانزده مرتبه یا یک شبانه‌روز)
۴۴	محرمیت در فرزندخواندگی (راهکار شرعی)
۴۵	ازدواج موقت (شرایط، حقوق زوجه، مهریه، عده، اذن پدر)
۴۶	مهریه سنگین (مهرالسنة، عندالاستطاعة، حبس مهریه)
۴۷	طلاق خلع و مبارات (فروض مختلف و نحوه اجرا)
۴۸	نشوز و عدم تمکین (مصادیق امروزی: اشتغال بدون اذن، خروج از منزل)
۴۹	حضانت فرزند بعد از طلاق (حق ملاقات، سلب حضانت، سن تحویل)
۵۰	ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده
۵۱	سن بلوغ و رشد شرعی برای ازدواج
۵۲	حق تحصیل و اشتغال زن در چارچوب شرع
۵۳	ازدواج سفید (هم‌باشی بدون عقد شرعی)
۵۴	نگاه به نامزد پیش از ازدواج
۵۵	عدالت میان همسران؛ شرط چندهمسری
۵۶	نگهداری از والدین سالمند

محرمیت رضاعی (پانزده مرتبه یا یک شبانه‌روز)

«رضاع» یعنی شیر دادن. اما هر شیر دانی باعث محرمیت نمی‌شود؛ اسلام برای حفظ انساب و مرزهای خانواده، شرایط بسیار دقیقی برای ایجاد محرمیت رضاعی قرار داده است. قرآن کریم می‌فرماید: «مادران رضاعی و خواهران رضاعی شما بر شما حرام‌اند». اما این مادر و خواهر رضاعی با چه شرایطی محقق می‌شوند؟

شرایط محرمیت رضاعی (برگرفته از تحریرالوسیله امام خمینی ره): برای آن‌که یک کودک «فرزند رضاعی» یک زن و شوهرش محسوب شود و محرمیت شرعی ایجاد گردد، باید شرایط زیر به‌طور مجموع باشند:

یکم: شیر از راه زایمان باشد؛ یعنی زنی که می‌خواهد شیر بدهد باید از یک حمل و زایمان مشروع صاحب شیر شده باشد. شیر دوشیزه یا شیر ناشی از دارو موجب محرمیت نمی‌شود.

دوم: مستقیم از پستان مکیده شود؛ کودک باید شیر را مستقیماً از پستان بمکد. اگر شیر را در دهانش بریزند یا با شیشه بخورد، محرمیت ایجاد نمی‌شود.

سوم: کودک زنده باشد؛ اگر نوزاد در حین شیر خوردن فوت کند، آن شیر خوردن اثری ندارد.

چهارم: شیر با غذای دیگر مخلوط نشده باشد؛ اگر شیر با آب یا شیر حیوانی یا غذای دیگر چنان مخلوط شود که دیگر به آن «شیر خالص» نگویند، موجب محرمیت نیست.

پنجم: شیر از یک زن باشد؛ اگر کودک از چند زن شیر بخورد به‌طوری‌که سهم هیچ‌کدام به حد نصاب نرسد، محرمیتی در کار نیست.

ششم: سن کودک کمتر از دو سال کامل (۲۴ ماه قمری) باشد؛ شیر خوردن بعد از دو سالگی محرمیت نمی‌آورد.

هفتم: حد نصاب (شرط کمی) – و اما مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین شرط، مقدار شیر خوردن است که سه راه برای تحقق آن وجود دارد: از نظر تعداد: پانزده مرتبه شیر خوردن کامل و سیرکننده (بدون آن‌که فاصله‌ای با شیر زن دیگر یا غذا بیفتد). از نظر زمان: یک شبانه‌روز کامل (۲۴ ساعت) پشت سر هم، به‌طوری‌که کودک فقط از شیر این زن تغذیه کند و هیچ غذای دیگری نخورد. و از نظر تأثیر: شیر به اندازه‌ای باشد که استخوان کودک را محکم و گوشت بدنش را برویاند (این مورد در قدیم ملاک بود و امروزه تشخیصش دشوار است).

ثمره فقهی: اگر این شرایط محقق شود، آن زن «مادر رضاعی» کودک می‌شود و شوهرش «پدر رضاعی»؛ فرزندان آنان «برادر و خواهر رضاعی» کودک می‌شوند و ازدواج با افراد در این دایره، حرام ابدی است؛ درست مانند محارم نسبی.

و در همین باب، سه نکته کاربردی: نخست، زیادت و کم شدن شیری که در حین پانزده مرتبه خورده می‌شود، نقص نمی‌کند؛ ملاک، تحقق کامل مقدار است. دوم، اگر شیر دو زن با هم آمیخته شود و نتوان همین دو حال را از هم جدا کرد، حلیت ازدواج محرز نمیشود و لازم است استفتا شود. سوم، اگر حد محرمیت محقق شد، خواهر و برادر رضاعی نیز در حکم محارم نسبیاند و احکام نگاه و خلوت بر آنان جاری می‌شود. و توجه به این فرعها ضروری است که مرز حرمت با احتیاط محبوب خلط نشود.

﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾

و مادرانتان که شما را شیر داده‌اند، و خواهرانتان از راه شیرخوارگی، بر شما حرام‌اند.

(نساء، ۲۳)

فَا الَّذِي يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعِ فَقَالَ مَا أَتَبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ

آنچه از رضاع محرم می‌آورد، همان است که گوشت و خون رویاند.

(کافی، ج ۵، باب ۸۸، ح ۹)

سخن منبری

خواهرزاده و برادرزاده عزیز! مبدا به صرف فامیل بودن، بی‌محبا کودک را در آغوش شیردهی بگذارید! محرمیت رضاعی مرزهای لطیفی دارد که اگر نادیده گرفته شود، حریم الهی شکسته می‌شود و راه ازدواج حلال در آینده بسته می‌گردد. با آگاهی زندگی کنید که آگاهی، نیمی از دینداری است.

محرمیت در فرزندخواندگی (راهکار شرعی)

زوجینی که قلبشان مالمال از عشق به یک کودک بی‌سرپرست است، می‌پرسند: «آیا این فرزند نازنین برای ما محرم می‌شود؟»

پاسخ صریح فقهی: خیر. فرزندخواندگی به خودی خود هیچ محرمیتی بین کودک و والدین سرپرست ایجاد نمی‌کند. قرآن کریم با صراحت تمام، این قاعده جاهلی را نسخ کرد: «خداوند پسرخوانده‌های شما را فرزندان واقعی شما قرار نداده است... آنان را به نام پدران‌شان بخوانید که نزد خدا عادلانه‌تر است» (احزاب، ۴-۵). پس از نظر شرعی، کودک همچنان به پدر و مادر زیستی خود منتسب است و با والدین سرپرست و فرزندانشان نامحرم باقی می‌ماند. پس از سن بلوغ (۹ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر) باید حدود شرعی (حجاب و خلوت) رعایت شود.

راهکارهای فقهی برای ایجاد محرمیت (گشایش در رحمت خدا): فقه پویای شیعه برای این مشکل دو راه حل شرعی و مطمئن ارائه می‌کند که می‌تواند بار عاطفی و اجتماعی خانواده را تسهیل کند:

راه اول، رضاع (شیر دادن): این بهترین و طبیعی‌ترین راه است، مشروط بر آن‌که شرایط هفت‌گانه (که در پرسش قبل گفتیم) محقق شود. برای دختر: اگر دخترچه در سن زیر دو سالگی، به مدت یک شبانه‌روز یا پانزده مرتبه، از پستان مادر سرپرست (یا از پستان زنی که می‌تواند محرم شود، مثل مادر بزرگ خانواده) شیر بخورد، با آن زن و شوهرش محرم می‌شود (به شرط آن‌که شیر از زایمان مشروع باشد). برای پسر: اگر پسرچه از زنی (مثلاً خواهر، عمه یا خاله شوهر) شیر بخورد، با آن خانواده محرم می‌شود (این شیر خوردن باید در سن شیرخوارگی او باشد).

راه دوم، ازدواج شرعی (برای دختر): اگر سن دخترچه بالا رفته و امکان شیر دادن نیست، می‌توان از راه عقد ازدواج (موقت یا دائم) او را محرم کرد: دخترچه می‌تواند با پدر سرپرست (با اذن پدر یا ولی شرعی او، یا با اذن حاکم شرع) ازدواج موقت کند؛ عقدی صوری با مهریه‌ای اندک، بدون نزدیکی. این دختر «همسر» او می‌شود و بر پدر سرپرست محرم است؛ همچنین بر پدر و مادر سرپرست «عروس» محسوب شده و با آن‌ها محرم می‌شود. نکته: این راه برای پسر ممکن نیست (نمی‌توان مادر سرپرست را به عقد پسرچه درآورد)؛ راه حل برای پسر معمولاً همان شیر دادن ساده‌تر است.

و در راهکار ازدواج، رعایت مصلحت کودک و اذن ولی شرعی، شرط اصلی است، و انگهی جز عقد صوری نیست.

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾

خداوند پسرخوانده‌های شما را فرزندان (واقعی) شما قرار نداده است.

(احزاب، ۴)

الْمَاسِحُونَ رَأْسَ الْيَتِيمِ الْمُطَهَّرُونَ أَطْمَارَهُمُ الْمُتَزَرُّونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمُ الَّذِينَ إِنْ حَدَّثُوا لَمْ

مؤمنان: سر یتیم را نوازش می‌کنند، جامه‌هایشان را پاکیزه می‌دارند، و چون سخن گویند دروغ نمی‌گویند و چون امانت برند خیانت نمی‌کنند.

(کافی، ج ۲، باب ۹۹، ح ۵)

سخن منبری

فرزندخواندگی اوج ایثار و انسانیت است؛ شما به کودکی، عشق و خانواده می‌دهید. اما این عشق باید در چارچوب حکیمانه شرع قوام یابد. با یکی از این دو راه، پیوند حقوقی و عاطفی خود را چنان کنید که گویی این کودک از گوشت و خون شماست. خداوند این تدبیر را برای حفظ حرمت و کرامت شما و آن کودک معصوم قرار داده است.

ازدواج موقت (شرایط، حقوق زوجه، مهریه، عده، اذن پدر)

بحث ازدواج موقت (متعه) از آن مباحثی است که هم دشمنان از آن سوءاستفاده می‌کنند و هم برخی دوستان ناآگاه، تصویری ناقص از آن دارند. باید حکم خدا را با شجاعت و دقت بیان کرد.

فلسفه تشریع از نظر قرآن: «پس زنانی را که متعه می‌کنید، مهرشان را به عنوان فریضه (واجب) بپردازید» (نساء، ۲۴). این حکم از ضروریات فقه امامیه و رحمتی برای کسانی است که امکان ازدواج دائم ندارند.

شرایط صحت ازدواج موقت (ارکان چهارگانه): صیغه عقد باید به زبان عربی صحیح خوانده شود (یا ترجمه‌ای که معنای عقد را برساند)؛ مثلاً زن بگوید: «زَوَّجْتُ نَفْسِي فِي الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» و مرد بگوید: «قَبِلْتُ». اگر خودشان نتوانند، وکیل می‌گیرند. تعیین مدت: مدت باید کاملاً مشخص باشد؛ یک ساعت، یک روز، یک ماه، چند سال. اگر مدت مبهم باشد، عقد باطل است. تعیین مهریه: باید مهریه مشخص (چه نقدی، چه کالا، چه کار ارزشمند) تعیین شود؛ اگر مهریه ذکر نشود عقد باطل است. اذن پدر برای دختر باکره: بنابر احتیاط واجب اکثر مراجع، دختر باکره‌ای که قبلاً ازدواج نکرده، برای ازدواج موقت (و دائم) نیاز به اذن پدر یا جد پدری دارد. اگر پدر بدون دلیل موجه از ازدواج مشروع دختر با فرد هم‌کفو و متعهد جلوگیری کند، اذن او ساقط می‌شود (برخی فقها استقلال دختر باکره رشیده را در امر ازدواج پذیرفته‌اند، اما قول مشهور بر لزوم اذن است).

حقوق و احکام ویژه زوجه در متعه: مهریه: زن مالک مهریه می‌شود؛ اگر نزدیکی صورت نگیرد، مستحق نصف مهریه است (مشروط بر آن‌که مرد، مدت را ببخشد و صیغه تمام شود). مسکن و نفقه: برخلاف ازدواج دائم، زن در متعه حق نفقه (خوراک، پوشاک، مسکن) ندارد، مگر آن‌که در ضمن عقد شرط کرده باشد. ارث: بین زوجین در متعه توارث وجود ندارد (مگر آن‌که ضمن عقد شرط ارث کنند که باز هم صحت آن مورد بحث است). عده: پس از پایان مدت یا بخشش آن توسط مرد، زن باید عده نگه دارد؛ عده در متعه دو بار پاک شدن کامل از حیض است (برای زنانی که قاعده می‌شوند) و برای کسی که قاعده نمی‌شود ۴۵ روز است. این امر برای حفظ حرمت نسل و عدم اختلاط آب‌هاست.

و در نگاه شرع، متعه برای کسی است که از افتادن در گناه عاجز است، نه برای گردش و لهو و آزار.

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾

پس زنانی را که متعه می‌کنید، مهرشان را به عنوان فریضه‌ای واجب بپردازید.

(نساء، ۲۴)

لَا تَكُونُ مُتَعَةً إِلَّا بِأَمْرٍ مِنْ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٌ مُسَمًّى

متعّه، بدون اجلّ معین و مهر معین، نیست.

(کافی، ج ۵، باب ۹۸، ح ۱)

سخن منبری

متعّه، قانون شرعی برای مواقع ضرورت است، نه مجوزی برای عیاشی و شهوترانی. این حکم در نظام اسلامی برای کسانی است که در غربت، سربازخانه، دانشجویی یا شرایط دشوار اقتصادی از گناه می‌گریزند. اما متعه اسباب‌بازی نیست؛ زنی که به عقد موقت درمی‌آید، همسر شرعی است با همه حقوق و تکالیفش. او را محترم بشمارید که کرامت یک انسان مؤمن از هر عقدی بالاتر است.

مهریه سنگین (مهرالسنه، عندالاستطاعه، حبس مهریه)

موضوعی که دادگاه‌های خانواده از آن پر است و کانون گرم زندگی را به سردی کشانده: «مهریه را کی داده و کی گرفته؟» اما شرع برای این معضل چه گفته است؟

فلسفه و استحباب مهریه سبک (مهرالسنه): در روایات ما مهریه سنگین مذموم و نشانه شومی و بی‌برکتی زندگی زن معرفی شده است. «مهرالسنه» یعنی مهریه‌ای که پیامبر (ص) برای دخترشان حضرت زهرا (س) و همسرانشان قرار دادند: پانصد درهم نقره (که امروز معادل بسیار ناچیزی است). امام صادق (ع) فرمودند: هرگاه مهریه زن بیشتر از مهرالسنه باشد، شوم است و آن زن را به طمع می‌اندازد. پس فرهنگ دینی بر مهریه کم و آسان استوار است.

انواع مهریه رایج امروزی: مهریه عندالمطالبه: رایج‌ترین نوع؛ یعنی به محض عقد، زن مالک آن می‌شود و هر وقت بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند و شوهر باید بپردازد. مهریه عندالاستطاعه: زن مهریه را تعیین می‌کند، اما وصول آن را موکول به زمان توانایی مالی مرد می‌کند؛ این نوع مهریه بسیار نزدیک به روح شرع است؛ شوهر تا زمانی که واقعاً استطاعت مالی ندارد بدهکار نیست و زن هم از آن نمی‌گذرد. حبس مهریه: گاهی در ضمن عقد شرط می‌شود که مهریه تا مدت معینی (مثلاً ۱۰ سال) قابل مطالبه نباشد؛ این هم راهی برای جلوگیری از زندانی شدن مرد در ابتدای زندگی است.

حکم فقهی مهریه سنگین و غیرقابل پرداخت: اگر مرد هنگام عقد بداند که توانایی پرداخت چنین مهریه‌ای را در هیچ زمانی ندارد، نظر دقیق فقهی آن است که چنین مهریه‌ای ممکن است از مصادیق «تدلیس» (فریب) یا «غرر» (خطر و جهالت) باشد؛ برخی فقها اصل مهریه‌ای را که پرداختش برای شوهر «عرفاً محال» و «منجزاً غیرمقدور» است باطل می‌دانند. اما اگر مقدور باشد (ولو در بلندمدت) مهریه صحیح است، هرچند سنگین. امروزه دادگاه‌های ایران مهریه را تا سقف ۱۱۰ سکه (معادل یک سال حقوق یک کارگر) موجود و قابل اجرا می‌دانند و مابقی را عندالاستطاعه محاسبه می‌کنند؛ این یک قانون حکومتی برای جلوگیری از بحران است.

حق حبس: زن تا زمانی که مهریه را تماماً دریافت نکرده، می‌تواند از «تمکین» (اطاعت از شوهر در نزدیکی) خودداری کند و این حق اوست؛ به این می‌گویند «حق حبس». اما حق حبس، مجوزی برای ترک کامل زندگی مشترک نیست. آنچه بر عهد زوج است ادای همان مقدار قطعی است، نه اعلام سرد؛ رد دین در همین فرض از بذل اولی است.

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

مهر زنان را از روی طیب خاطر به آنان بدهید.

(نساء، ۴)

الصَّدَاقُ مَا تَرَاضِيَ عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ

مهر، همان است که دو طرف بر آن، کم یا زیاد، توافق کنند.

(کافی، ج ۵، باب ۴۷، ح ۳)

سخن منبری

ای جوانان! مهریه را به بند و زنجیر پای خودتان تبدیل نکنید. مبدا مهریه‌ای سنگین ببندید که پشت زندگی را بشکند. مهریه نشانه احترام و عشق است، نه بهای خرید و فروش. پیامبر رحمت، مهریه کم را مایه خیر و برکت دانست. مهریه‌ای که نتوانی پردازی، دینی است که روز قیامت دامن‌ت را می‌گیرد. مهریه را آسان بگیرید تا زندگی‌تان آسان بگذرد.

طلاق خلع و مبارات (فروض مختلف و نحوه اجرا)

وقتی زن از شوهرش متنفر است و بیم آن می‌رود که به خاطر این تنفر نتواند حدود الهی را رعایت کند، اسلام راهی برای جدایی مسالمت‌آمیز قرار داده است.

تعریف طلاق خلع: «خلع» یعنی «کندن»؛ زن مانند لباسی که از تن کنده می‌شود، با بخشیدن مالی (معمولاً مهریه) به شوهر، خود را از قید زوجیت او رها می‌سازد. قرآن می‌فرماید: «اگر ترسیدید که حدود الهی را برپا ندارند، گناهی بر آنان نیست که زن فدیة بدهد (و طلاق بگیرد)» (بقره، ۲۲۹).

ارکان طلاق خلع: کراهت و تنفر زن: زن باید به‌طور قطع و جدی از شوهرش متنفر باشد؛ این کراهت علت اصلی خلع است و اگر زن به دروغ این ادعا را کند، طلاق باطل است. پیشنهاد فدیة از طرف زن: زن باید حاضر به بخشش مالی (فدیة) به شوهر باشد تا او راضی به طلاق شود. صیغه طلاق: پس از توافق، صیغه طلاق توسط مرد یا وکیل او جاری می‌شود؛ معمولاً صیغه چنین است: «زَوْجَتِي فَلَانَةٌ خَالَعْتُهَا عَلَى مَا بَدَلْتُ فَهِيَ طَالِقٌ».

انواع فدیة: بخشش کل مهریه (شایع‌ترین نوع خلع)، بخشش بخشی از مهریه، بخشش مال دیگر (مثل دادن یک مبلغ پول یا یک قطعه زمین)، و بخشش حق شیردهی و حضانت (این مورد پیچیده است).

تفاوت خلع و مبارات: «مبارات» نیز نوعی طلاق توافقی است، اما با این تفاوت که «کراهت» از طرفین است؛ یعنی هر دو از هم بیزارند. در این حالت نیز فدیة جایز است، اما فدیة نباید بیشتر از مهریه باشد (برخلاف خلع که می‌تواند بیشتر هم باشد).

رجوع در طلاق خلع: طلاق خلع بائن است؛ یعنی مرد حق رجوع به زن را در ایام عده ندارد، مگر آن‌که زن از فدیة‌ای که داده پشیمان شود و آن را پس بگیرد. در این صورت مرد می‌تواند رجوع کند و طلاق تبدیل به رجعی می‌شود. این، یک ضمانت اجرا برای حفظ حقوق زن است.

توافق بر جدایی، خود طلاق نیست. بخشیدن مهریه یا امضای یک توافق‌نامه، به تنهایی پیوند زوجیت را پایان نمی‌دهد؛ اجرای معتبر طلاق و سایر شرایط آن باید تحقق یابد. همچنین هر طلاقی که همراه بذل مال است، الزاماً خلع یا مبارات نیست؛ وجود کراهت معتبر و جهت آن اهمیت دارد. بنابراین نام توافقی در کاربرد اداری، جای شناخت نوع فقهی طلاق را نمی‌گیرد.

مال بذل‌شده و اختیار بذل باید معلوم باشد. نمی‌توان حق مستقل کودک یا تکلیفی را که برای حمایت از او مقرر شده، مانند مال شخصی قابل بخشش فرض کرد. همچنین اگر گذشت مالی با تهدید یا اجبار حاصل شده، رضایت معتبر نباید مفروض گرفته شود. بهتر است حدود مهریه، سایر دیون و توافقاتی که مربوط به فرزند جداگانه روشن شوند تا یک عبارت کلی بخشیدن همه‌چیز منشأ نزاع و تضییع حق نگردد.

رجوع به بذل هم صورت مشخص دارد. زمان عده، وجود امکان رجوع شوهر و کیفیت اعلام رجوع زن باید با حکم

همان فرض تطبیق داده شود؛ هر پشیمانی درونی، خودبه‌خود تمام آثار طلاق را تغییر نمی‌دهد. همچنین بذل با ابراء مستقل یک دین، همیشه یک عنوان نیست. در اختلاف واقعی، رسیدگی قضایی و مشاوره حقوقی لازم است؛ پاسخ آموزشی نباید به کسی اطمینان بی‌پایه بدهد که بدون بررسی اسناد، ازدواج پایان یافته یا دوباره برقرار شده است. و در فروض رجوع و مصالحه، اعتبار ثبت و شهادت باید با یک بررسی دقیق محقق شود، نه با گمانه.

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

پس اگر ترسیدید که حدود الهی را برپا ندارند، گناهی بر آن دو نیست در آنچه زن فدیة می‌دهد.

(بقره، ۲۲۹)

قَالَ لَا طَلَّاقَ وَلَا خُلْعَ وَلَا مُبَارَاةَ وَلَا خِيَارَ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ

هیچ طلاق و خلع و مباراتی نیست، جز در پاکی و بدون جماع.

(کافی، ج ۶، باب ۶۴، ح ۱۰)

سخن منبری

گاه زندگی مشترک به جایی می‌رسد که جز جدایی چاره نیست. طلاق خلع، راه فراری محترمانه برای زنی است که نمی‌خواهد در کنار مردش خدا را فراموش کند؛ با مهریه‌اش، آزادی خود را می‌خرد. اما مردان! مبدا زن را در تنگنا بگذارید تا به زور مهریه‌اش را ببخشد. خداوند حامی مظلومان و دشمن ستمگران است.

نشوز و عدم تمکین (مصادیق امروزی: اشتغال بدون اذن، خروج از منزل)

«نشوز» یعنی سرپیچی و نافرمانی یکی از زوجین از وظایف شرعی و قانونی خود در قبال دیگری. قرآن کریم هم از «نشوز زن» سخن گفته و هم از «نشوز مرد»، و برای هر یک راهکاری جداگانه ارائه فرموده است.

تعریف فقهی نشوز زن: نشوز زن به معنای عدم تمکین در استمتاعات جنسی و نیز خروج از منزل بدون اذن شوهر است (تحریرالوسیله، کتاب نکاح). این دو، مهم‌ترین مصادیق تمکین‌اند که قرآن می‌فرماید: «پس زنان شایسته، فرمانبردارند و در غیبت شوهر، حافظ آنچه خدا (برایشان) حفظ کرده است».

مصادیق امروزی نشوز: خروج از منزل بدون اذن شوهر، حتی برای دید و بازدید، مهمانی، خرید یا کارهای روزمره (مگر در موارد ضروری مثل درمان اورژانسی). اشتغال زن بدون اذن شوهر: اگر زنی بدون رضایت همسرش مشغول کاری شود که با حق تمکین و شئون خانوادگی او منافات داشته باشد، ناشزه محسوب می‌شود. عدم تمکین جنسی: خودداری زن از رابطه زناشویی بدون عذر شرعی (مانند حیض، بیماری، یا حق حبسِ مهریه).

پیامد فقهی نشوز زن: اگر زنی بدون دلیل موجه شرعی «ناشزه» شود، سه پیامد مهم دارد: سقوط نفقه: حق خوراک، پوشاک و مسکن از او سلب می‌شود. جواز تنبیه در چارچوب شرع: قرآن کریم سه مرحله برای اصلاح این وضعیت بیان می‌کند: «پند و اندرز دهید، در بستر از آنان دوری کنید، و سپس تنبیه بدنی کنید». اما «ضرب» در آیه به معنای کتک زدن وحشیانه نیست! روایات اهل بیت (ع) آن را به زدن خفیف با چوب مسواک تفسیر کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نه استخوان بشکنند، نه گوشت را کبود کند و نه موجب دیه شود. عدم استحقاق اجرت ایام زوجیت: در هنگام طلاق، زن ناشزه مستحق اجرت کارهایی که در خانه انجام داده نیست.

نشوز مرد: قرآن در ادامه می‌فرماید: «و اگر زنی از شوهرش بیم نشوز یا اعراض داشت...». نشوز مرد یعنی خودداری از ادای حقوق زن (نفقه، هم‌خوابی، حسن معاشرت) یا ستم به او (کتک زدن بی‌مورد، توهین، ترک زندگی). در این صورت زن می‌تواند نزد حاکم شرع شکایت کند و حاکم، مرد را الزام به ادای حقوق یا طلاق می‌کند.

و به مردان هم بگوییم: نشوز شما با ترک نفقه و آزار، مقدم بر نشوز زن، دفتر خانواده را می‌بندد.

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾

پس زنان شایسته، فرمانبردارند و در غیبت شوهر، حافظ آنچه خداوند خداوند حفظ کرده است.

(نساء، ۳۴)

﴿وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

با آنان به‌طور شایسته رفتار کنید.

(نساء، ۱۹)

لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حُجَّةِ الْإِسْلَامِ

در حج اسلام، فرمان‌برداری از شوهر بازدارنده، لازم نیست.

(استبصار، ج ۲، باب ۲۱۶، ح ۵)

سخن منبری

خانه، میدان جنگ نیست! قرآن به مرد می‌گوید ابتدا با زبان نرم همسرت را پند ده؛ اگر اثر نکرد با او قهر کن، اما در بستر، نه در سفره و زندگی. و مرحله سوم را فقها با چنان شروطی محصور کرده‌اند که جز یک حرکت نمادین برای هشدار چیزی باقی نمی‌ماند. این احکام آمده تا ریشه کینه را بخشکاند، نه آن‌که دست ستمگر را باز بگذارد.

حضانة فرزند بعد از طلاق (حق ملاقات، سلب حضانة، سن تحویل)

یکی از تلخ‌ترین و پرنزاع‌ترین موضوعات پس از جدایی، سرنوشت فرزند است. پدر و مادری که روزی شریک عشق بودند، حالا بر سر «مالکیت» عاطفی فرزند در دادگاه می‌جنگند. اسلام این نزاع را با قوانینی ظریف حل کرده است.

تعریف حضانة: «حضانة» یعنی حق و تکلیفِ نگهداری، تربیت و مراقبت از فرزند. این، بیشتر یک «تکلیف» است برای والدین تا یک «حق» که بتوان از آن چشم پوشید.

اولویت حضانة در هفت سال اول: فقهای امامیه (برگرفته از روایات صحیحه) متفق‌اند که برای فرزند پسر و دختر تا هفت سالگی اولویت با مادر است؛ مادر شایسته‌ترین فرد برای نگهداری از کودک خردسال است، مگر آن‌که صلاحیتش را از دست بدهد. پس از هفت سالگی: پسر اولویت با پدر است (پسر پس از هفت سالگی نیاز بیشتری به تربیت و آموزش مردانه دارد). دختر: قول مشهور آن است که تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است؛ اما برخی فقها می‌گویند دختر تا نه سالگی (سن بلوغ) همچنان تحت حضانة مادر است و بعد از آن به پدر تحویل داده می‌شود.

سن بلوغ و پایان حضانة (سن تحویل): پسر با رسیدن به پانزده سالگی (بلوغ شرعی) بالغ رشید می‌شود و حضانة پایان می‌یابد؛ او خودش تصمیم می‌گیرد با کدام یک از والدین زندگی کند. دختر با رسیدن به نه سالگی (بلوغ شرعی) و رشد عقلی، حضانة پایان می‌یابد و او مختار است نزد پدر یا مادر بماند.

حق ملاقات: حتی اگر حضانة با یکی از والدین باشد، حق ملاقات برای دیگری محفوظ است. سلب کامل ملاقات، ظلم به کودک و والد دیگر است. معمولاً توافق می‌شود که آخر هفته یا تعطیلات، کودک نزد والدی باشد که حق حضانة ندارد. اگر والدین توافق نکنند، دادگاه بر اساس مصلحت کودک تعیین تکلیف می‌کند.

شرایط سلب حضانة (مسططات حضانة): حق حضانة مطلق و دائمی نیست و در موارد زیر از والد سلب می‌شود: جنون (دیوانگی دائم)، فسق و فجور آشکار (اعتیاد شدید، فحشا، بی‌بندوباری علنی و لایابالی‌گری مذهبی که بر تربیت کودک اثر منفی بگذارد)، ازدواج مادر با شخص دیگر: اگر مادر بعد از طلاق با مردی غیر از پدر طفل ازدواج کند، حق حضانة از او سلب می‌شود و به پدر منتقل می‌گردد (مگر آن‌که پدر از حضانة ناتوان باشد)؛ البته اگر شوهر جدید رضایت دهد، مادر می‌تواند به حضانة ادامه دهد. و تضییع امانت: اگر والد از کودک غفلت کند، او را رها سازد یا امنیت و سلامت او را به خطر بیندازد.

و رعایت حق کودک در حق ملاقات، حق والدین را از میان نمیبرد؛ او نه گروگان است و نه امانت.

﴿ لَا تَضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ ﴾

نه مادری به خاطر فرزندش زیان ببیند و نه پدري به خاطر فرزندش.

(بقره، ۲۳۳)

أَنَا أَرْضِعُ ابْنِي بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ يُرْضِعُهُ فِيهِ أَحَقُّ بِهِ

اگر مادر جداشده بگوید فرزندم را به همان بهای دیگری شیر می‌دهم، او به فرزند سزاوارتر است.

(استبصار، ج ۳، باب ۱۸۵، ح ۳)

سخن منبری

ای پدر و مادر دل‌شکسته! فرزندان امانت خداست، نه غنیمت جنگی شما. اگر مجبور به جدایی هستید، مبادا کودک را قربانی کینه کنید. پدر، ملاقات هفتگی را دریغ نکند و مادر مانع دیدار نشود. به یاد داشته باشید که او در آینده باید پناهگاهی امن در آغوش هر دوی شما داشته باشد. در محبت رقابت کنید، نه در جنگ قدرت.

دختری که به سن بلوغ رسیده، عاقل و رشید است و در امور مالی خود مستقل است؛ اما آیا برای ازدواج نیاز به اذن پدر یا جد پدری دارد؟

نظرات فقها در این باب: فقهای امامیه در اینجا دو قول عمده دارند: قول مشهور (نظریه ولایت اشتراکی و استقلالی): بیشتر فقهای متقدم و بسیاری از معاصران (از جمله امام خمینی ره و رهبر معظم انقلاب) بر این باورند که دختر باکره برای ازدواج (چه دائم و چه موقت) نیازمند اذن پدر یا جد پدری است. دلیل: روایات متعددی که در آن ائمه (ع) می‌فرمایند: «دختر باکره جز با اذن پدرش ازدواج نمی‌کند». این ولایت را برای حفظ مصلحت دختر و دفع مفسده از او قرار داده‌اند.

شرط عدم عُضْل (مانع): این ولایت مطلق نیست. اگر پدر بدون دلیل موجه و منطقی از ازدواج دختر با فردی «کفو» (هم‌شان شرعی و عرفی) جلوگیری کند، ولایتش ساقط می‌شود و در این صورت دختر می‌تواند خودش مستقیماً ازدواج کند. تشخیص «عضل» با حاکم شرع است.

قول دیگر (نظریه استقلال دختر رشیده): برخی از فقهای بزرگ (مانند آیت‌الله صانعی و برخی دیگر) قائل به استقلال دختر باکره رشیده در امر ازدواج‌اند. دلیل آنان این است که روایات لزوم اذن، ناظر به دختر صغیره یا غیررشیده است؛ دختری که به بلوغ فکری و رشادت رسیده، می‌تواند در سرنوشت خود تصمیم بگیرد و ولایت پدر در امور مالی و جانی او، دلیل بر ولایت در امر نکاح نمی‌شود.

حکم در ازدواج موقت: در ازدواج موقت نظر مشهور همچنان بر لزوم اذن پدر است، مگر آن‌که دختر «تیبیه» (غیرباکره، مثلاً قبلاً ازدواج کرده و طلاق گرفته) باشد. اما برخی فقها اجازه پدر را در ازدواج موقت بنابر احتیاط مستحب می‌دانند. نکته مهم در قانون ایران: قانون مدنی ایران نظر مشهور را پذیرفته است؛ ماده ۱۰۴۳ می‌گوید: «ازدواج دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست».

و شرط «مصلحت» بهانه تحکم نیست؛ ولی در تشخیصش، خرد جمعی و مشورت منصف سنجیده می‌شود.

﴿لَا تَزَوِّجُ الْبُكَرَ إِلَّا بِإِذْنِ آبِهَا﴾

دختر باکره جز با اذن پدرش ازدواج نمی‌کند.

(وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۲۶۷)

لَا تَزَوِّجُ ذَوَاتُ الْأَبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ

دختران دارای پدر، بی‌اذن پدرانشان به ازدواج در نمی‌آیند.

(کافی، ج ۵، باب ۵۷، ح ۱)

سخن منبری

دختران عزیز! اذن پدر، حصاری برای محافظت از شماست، نه زنجیر اسارت. و پدران عزیز! این حق را با قدرت‌نمایی و لجابت، به کام دخترتان زهر مکنید. ازدواج پیوند دو دل است؛ آن را با زور و اجبار به طلاق نکشانید که نفرین مظلوم، خرمن وجود را می‌سوزاند.

بلوغ، نقطه عطف تکلیف در اسلام است. اما آیا صرف رسیدن به سن تکلیف، به معنای آمادگی برای ازدواج و تشکیل خانواده است؟ فقه در اینجا بین «بلوغ» و «رشد» تفاوت قائل می‌شود.

سن بلوغ شرعی: در دختران: اتمام نه سال تمام قمری (حدود ۸ سال و ۹ ماه شمسی). در پسران: یکی از سه علامت: روییدن موی خشن بر عانه (زیر شکم)، احتلام (خروج منی در خواب)، یا اتمام پانزده سال تمام قمری (حدود ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی). با رسیدن به این سن، شخص «مکلف» می‌شود و انجام واجبات و ترک محرمات بر او الزام می‌گردد.

رشد شرعی (رشد عقلی و فکری): «رشد» یعنی توانایی تشخیص مصالح و مفاسد زندگی، دوری از سفه (کم‌عقلی) و قدرت اداره اموال و امور شخصی. قرآن می‌فرماید: «اگر در آنان نشانه‌ای از رشد یافتید، اموالشان را به آنان بازگردانید» (نساء، ۶). رشد لزوماً همراه با بلوغ جسمی نیست؛ ممکن است شخصی بالغ باشد اما سفيه (ناتوان در اداره مال).

رابطه بلوغ و رشد با ازدواج: آیا دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله‌ای که تازه بالغ شده‌اند «صلاحیت» ازدواج دارند؟ فقه می‌گوید: ولایت پدر: پدر و جد پدری می‌توانند برای فرزند صغیر و نابالغ خود عقد ازدواج جاری کنند، اما این ولایت مشروط به «مصلحت» و «عدم مفسده» است. پس از بلوغ: اگر پدر پیش از بلوغ فرزند را به ازدواج کسی درآورده باشد، پس از بلوغ، فرزند «حق فسخ» دارد (خیار فسخ نکاح)؛ اما اگر بالغ شده و به این ازدواج راضی باشد، عقد نافذ است.

امروزه در قوانین ایران، ازدواج دختر زیر ۱۳ سال و پسر زیر ۱۵ سال منوط به اذن دادگاه، تأیید پزشکی قانونی و احراز مصلحت است. این قوانین برگرفته از احتیاط شرعی و عرف عقلا برای حفظ سلامت روانی و جسمی کودکان است.

رشد برای ازدواج (آمادگی روحی و اقتصادی): اسلام علاوه بر بلوغ جسمی، «رشد» را شرط ضمنی یک ازدواج موفق می‌داند. ازدواج نیازمند بلوغ فکری، توانایی مدیریت بحران و حداقلی از استقلال مالی است.

سن تکلیف، گواهی آمادگی ازدواج نیست. آغاز برخی وظایف عبادی با توان تصمیم‌گیری، رشد مالی و آمادگی جسمی و روانی برای زندگی مشترک یک عنوان ندارد. پس از بیان سن بلوغ نمی‌توان توصیه به ازدواج کودک یا نوجوان را نتیجه گرفت. سلامت، رضایت واقعی، توان فهم تعهد و مقررات حمایت از کودک باید جدی گرفته شوند؛ فشار سنتی یا مصلحت مالی خانواده جای این بررسی‌ها را نمی‌گیرد.

ولایت نیز به معنای مالکیت بر شخصیت و آینده فرزند نیست. حدود اختیار، وجود مصلحت معتبر و نبود آسیب باید در همان مسئله بررسی شود و عنوان ولی، به خودی خود هر تصمیمی را نافذ نمی‌کند. همچنین نمی‌توان گفت هر عقد پیش از بلوغ، پس از بلوغ در تمام فروض دارای حق فسخ خودکار است؛ اعتبار عقد و امکان اعتراض یا فسخ، احکام جداگانه دارند. در پرونده واقعی، باید شرایط وقوع عقد و حکم مرجع و قانون بررسی شود.

آموزش بلوغ باید همراه حمایت باشد. کودک و نوجوان باید بتواند بدون شرمندگی درباره تغییرات بدن، وظایف عبادی

و حریم شخصی سؤال کند. هیچ بحث فقهی مجوز آزار، اجبار یا نادیده گرفتن نیاز او به امنیت و آموزش نیست. اگر فشار برای ازدواج یا خطر آسیب وجود دارد، کمک فرد امین و نهاد حمایتی واجد صلاحیت اهمیت دارد. ارجاع درست، راه حفظ حق است، نه نشانه ناتوانی در پاسخ‌گویی دینی. و مراد از رشد، بلوغ عقلی در همین رابطه خاص است، نه رشد در همهٔ امور زندگی.

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

یتیمان را بیازمایید تا آن‌گاه که به سن ازدواج رسیدند؛ پس اگر در آنان رشدی یافتید، اموالشان را به آنان بسپارید.

(نساء، ۶)

انْقِطَاعُ يَمِّ الْيَتِيمِ بِالْإِحْتِلَامِ وَهُوَ أَشَدُّوَ إِنْ احْتَلَمَ وَلَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَكَانَ سَفِيهًا

یتیمی با بلوغ پایان می‌یابد؛ و اگر رشد نیابد، ولی مالش را نگاه دارد.

(کافی، ج ۷، باب ۳۹، ح ۲)

سخن منبری

مبادا تنها شناسنامه فرزندان را ملاک ازدواج قرار دهید! بلوغ جسمی، یک علامت تکلیف است، نه مجوز تشکیل یک زندگی مشترک سنگین. کودک نه ساله هنوز کودک است، هرچند شرعاً مکلف باشد. رشد عاطفی و فکری او را بپرورانید تا همسری شایسته و مادری توانمند شود. عجله در این راه، ویرانی به بار می‌آورد.

یکی از پرسش‌های اساسی زن مسلمان امروز: «آیا می‌توانم درس بخوانم؟ کار کنم؟ درآمد داشته باشم و استقلال مالی خود را حفظ کنم؟» اسلام با صراحت و در عین حفظ چارچوب خانواده، به این پرسش پاسخ می‌دهد.

حق تحصیل: تحصیل علم نه تنها حق زنان که واجب است. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است». اسلام هیچ محدودیتی برای تحصیل زنان در رشته‌های مختلف (پزشکی، مهندسی، علوم انسانی و...) قائل نشده است؛ تاریخ اسلام پر است از زنان عالم، محدثه و فقیهه. تنها شرط: رعایت موازین شرعی (حجاب، عدم اختلاط حرام، حفظ عفت در محیط آموزشی) و عدم تداخل آن با وظایف اصلی خانواده (تمکین و تربیت فرزند) تا جایی که به آسیب به خانواده نینجامد.

حق اشتغال و استقلال مالی: زن در اسلام استقلال مالی کامل دارد. خداوند در قرآن می‌فرماید: «برای مردان از آنچه به دست می‌آورند بهره‌ای است و برای زنان از آنچه به دست می‌آورند بهره‌ای» (نساء، ۳۲). زن می‌تواند کار کند و مالک درآمد خود باشد و هیچ‌کس — نه پدر، نه شوهر — حق تصرف در مال او را بدون رضایتش ندارد.

شرط اذن شوهر برای خروج از منزل: اینجاست که چالش اصلی پیش می‌آید. از آنجا که «خروج از منزل» زن باید با اذن شوهر باشد، اشتغال زن نیز که مستلزم خروج روزانه است، مشروط به رضایت شوهر می‌شود. اما این شرط مطلق نیست: اگر زن در ضمن عقد ازدواج، حق اشتغال و خروج از کشور را برای خود شرط کرده باشد (و مرد آن را امضا کرده باشد)، دیگر شوهر نمی‌تواند مانع کار او شود؛ سند ازدواج امروزی ایران بندی برای این شروط دارد. اگر شوهر بدون دلیل موجه مانع شود: اگر زنی شاغل است و شغلش منافاتی با شئون خانوادگی و اخلاقی ندارد و شوهر از روی لجاجت یا حسادت مانع می‌شود، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و الزام شوهر به عدم ممانعت را بخواهد؛ همچنین می‌تواند از حق «عدم تمکین» تا زمان رفع مانع استفاده کند، ضمن آن‌که نفقه همچنان بر عهده شوهر است.

مصادیق چالش‌برانگیز امروزی: بازیگری و مدلینگ: اگر شغل زن مستلزم نگاه و لمس نامحرم یا نمایش زینت و بدن در برابر دیگران باشد، نه تنها اذن شوهر آن را حلال نمی‌کند، بلکه ذاتاً حرام است و شوهر باید مانع شود. مربی بدنسازی مردان: اشتغالی که با لمس و نگاه حرام همراه است جایز نیست. اشتغال در محیط کاملاً مردانه یا مختلط ناامن: اگر محیط کار عفت و کرامت زن را تهدید کند، شرعاً حق اشتغال در آنجا را ندارد.

و موارد اختلافی را به استفتای خاص واگذاریم؛ تفکیک «حرام ذاتی» از «متوقف بر اذن» راهگشاست.

﴿طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ﴾

طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است.

(بحار الأنوار، ج۱، ص ۱۷۷)

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾

برای مردان از آنچه به دست می‌آورند بهره‌ای است و برای زنان از آنچه به دست می‌آورند بهره‌ای.

(نساء، ۳۲)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ

طلب علم، فریضه است.

(کافی، ج ۱، باب ۱، ح ۲)

سخن منبری

زن مسلمان، گوهر عفت و خرد است. اسلام خواهان زندانی کردن او در خانه نیست؛ او می‌تواند پزشک، استاد، وکیل و تاجر شود و ثروتش را برای خود نگه دارد. اما این گوهر نیازمند صدفی محکم به نام «خانواده» است. قوانین شریعت برای حفظ این خانواده است، نه برای محدود کردن شما. با شوهرتان به تفاهم برسید؛ اگر حق اشتغال را شرط کردید، با قدرت پیگیرش باشید. دنیای امروز به علم و توانمندی زنان مسلمان بیش از هر زمان دیگری نیازمند است.

پدیده «ازدواج سفید» – زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد شرعی و قانونی – این‌روزها با ادبیات روشنفکرانه ترویج می‌شود و جوانان می‌پرسند: اگر دو نفر با رضایت کامل و به قصد پاکی با هم زندگی کنند، چه اشکالی دارد؟ پاسخ فقه، صریح و بی‌تعارف است: رابطه جنسی و زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد شرعی، زناست و حرام است؛ حتی اگر هر دو راضی باشند و حتی اگر به آن «ازدواج» بگویند. حرمت زنا از ضروریات دین است و آیه شریفه، مؤمنان را حتی از «نزدیک شدن» به آن بازداشته است.

حکمت این سخت‌گیری، حفظ نسب و نظام خانواده است: در ازدواج شرعی، حقوق زن (مهریه، نفقه، ارث) و فرزند (نسب، حضانت، ارث) تضمین می‌شود؛ در هم‌باشی، هیچ پشتوانه‌ای نیست و نخستین قربانی، زن و فرزندند. فرزند متولد از رابطه نامشروع، شرعاً منتسب به پدر نیست و از ارث محروم است؛ هرچند حضانت و نفقه او به عهده پدر عرفی‌اش می‌ماند تا طفل بی‌گناه آسیب نبیند. اسلام این‌گونه حتی در حرام، حق کودک را نگه می‌دارد.

راه حلال برای کسانی که شرایط ازدواج دائم را ندارند، ازدواج موقت است؛ عقدی شرعی با صیغه، مهریه، مدت و عده (دو حیض پس از پایان مدت یا بخشش). برای دختر باکره، اذن پدر یا جد پدری بنا بر مشهور شرط است. بسیاری از جوانان به دلیل موانع اقتصادی از ازدواج می‌گریزند؛ جامعه و دولت موظفاند موانع را بردارند، اما این هرگز مجوز جایگزینی رابطه نامشروع به جای ازدواج نیست.

این مسئله برای منبر، میدان «تبیین» است نه فقط تحریم: جوان را باید با منطق حفظ کرامت و امنیت زن قانع کرد و از سویی، مسئولان را به آسان‌سازی ازدواج فرا خواند؛ که اگر باب حلال تنگ شود، بازار حرام رونق می‌گیرد.

نبود ثبت با نبود عقد یکسان نیست. ابتدا باید روشن شود عقد شرعی معتبری واقع شده یا صرفاً زندگی مشترک بدون عقد شکل گرفته است. ثبت، آثار اثباتی و قانونی مهم دارد، ولی تشخیص وقوع عقد را نباید تنها به نامی که اشخاص بر رابطه خود گذاشته‌اند وابسته کرد. همچنین در داورى درباره رابطه معین، جهل معتبر، اشتباه و دیگر شرایط می‌توانند در آثار فقهی مؤثر باشند؛ از یک عنوان اجتماعی نمی‌توان تمام احکام اشخاص را نتیجه گرفت.

حقوق کودک نیز باید مستقل بررسی شود. از وجود اشکال در رابطه والدین، بی‌ارزشی کودک یا سقوط تمام حقوق و پیوندهای او به دست نمی‌آید. بحث ارث، نسب، محرمیت، ثبت هویت و تأمین نیازهای کودک، همه یک مسئله نیستند و هرکدام باید دقیق تعیین شود. نباید با یک عبارت کلی، تکلیف حمایت را نادیده گرفت یا کودک را مسئول انتخاب دیگران دانست. کرامت او موضوع معامله یا مجازات رفتار والدین نیست.

در پایان رابطه هم حق باقی است. مالکیت اموال، بدهی، امانت، مدارک شخصی و حریم تصاویر و پیام‌ها باید محترم بماند؛ اختلاف شرعی، اجازه تصرف یا افشاگری انتقام‌جویانه نمی‌دهد. راه اصلاح نیز باید آگاهانه و با رضایت معتبر و رعایت شرایط عقد انتخاب شود، نه صرفاً با پیشنهاد یک نام جایگزین. در وضعیت ناامن، حمایت حقوقی و اجتماعی پیشگیری از خشونت باید هم‌زمان با روشن کردن حکم دنبال شود.

و هر که راه عقد شرعی را برگزیند، باید بداند که آثار کامل آن از جمله تعهد نفقه و حق ارث، بار پذیرفتنی است.

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ^ط إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

و به زنا نزدیک نشوید؛ که آن همواره زشتکاری و بد راهی است.

(اسراء، ۳۲)

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به همسری نمی‌گیرد؛ و این بر مؤمنان حرام شده است.

(نور، ۳)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) أَوْصَانِي جَبْرِئِيلُ (عليه السلام) بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا

جبرئیل چنان بر من درباره زن سفارش کرد که گمان بردم جز به فاحشای آشکار، طلاق جایز نیست.

(کافی، ج ۵، باب ۱۵۲، ح ۶)

سخن منبری

ازدواج، پیمان خداست؛ پیمانی که در آن، عشق با مسئولیت گره می‌خورد و زن و فرزند، پناه می‌گیرند. آن‌که می‌گوید «بدون قید و شرط با هم می‌مانیم»، در حقیقت می‌گوید «بدون امنیت». جوانان ما شایسته زندگی آبرومندند؛ بیاپید به جای بازکردن درِ حرام، راهِ حلال را هموار کنیم: مهریه عادلانه، مسکن مناسب، و ازدواج آسان — این است سنت پیامبر رحمت.

خواستگاریِ امروزی با گذشته فرق کرده است: دیدارهای طولانی، گفتگوهای مجازی و تبادلِ عکس و فیلم. پرسش شرعی آن است که مرد تا چه اندازه می‌تواند به زنی که قصد ازدواج با او را دارد نگاه کند؟ قاعدهٔ اولیه، حرمتِ نگاه به نامحرم است؛ اما شریعت برای خواستگار استثنا قائل شده است: مرد می‌تواند پیش از ازدواج، به وجه و کفین زن نگاه کند و بنا بر فتوای مشهور فقهای معاصر، اگر قصدش ازدواج باشد و احتمال بدهد به نتیجه برسد، می‌تواند به محاسن زن - مو، گردن، اندام - نیز نگاه کند؛ چنان‌که حضرت امام خمینی در تحریر الوسيلة فرموده‌اند مرد خواهان ازدواج می‌تواند به زیبایی‌های زن مورد نظر بنگرد. تکرارِ نگاه نیز در صورتی که شناخت حاصل نشده باشد جایز است.

شرط‌های این جواز: نخست آن‌که نگاه برای شناخت و با قصدِ جدی ازدواج باشد، نه تلذذ؛ دوم آن‌که از ریه (ترسِ افتادن به حرام) ایمن باشد؛ اگر می‌داند نگاهش به شهوت می‌کشد، همان نگاهِ اول هم حرام است. نگاهِ بدون قصدِ ازدواج، تنها به وجه و کفین زن و بدون لذت جایز است و نگاه به بیش از آن جایز نیست.

نگاه زن به مرد خواستگار نیز تابع همین قاعده است: زن می‌تواند به بدنِ مرد - به جز عورت - نگاه کند، مشروط به آن‌که بدون قصد لذت و برای شناخت باشد. در فضای مجازی، دیدنِ عکس و فیلمِ نامزدِ احتمالی نیز همین احکام را دارد و باید از تبادلِ تصاویری که عفت را می‌شکند پرهیز کرد؛ چه بسیار ازدواج‌هایی که پیش از عقد، با روابطِ آزادِ مجازی آلوده شده و برکتش را از دست داده است.

حکمتِ این احکام آن است که نه جوان کورکورانه و بی‌شناخت ازدواج کند و نه حریمِ عفت پیش از عقد شکسته شود؛ اسلام می‌خواهد شناخت، در سایهٔ عفت انجام گیرد.

نامزد بودن به خودی خود محرمیت نمی‌آورد. تا عقدِ معتبر واقع نشده، صرفِ وعدهٔ ازدواج یا موافقتِ خانواده، احکام زوجیت را ایجاد نمی‌کند. استثنای نگاهِ خواستگاری نیز باید در حدودِ فتوای مرجع و برای شناختِ موردِ واقعی ازدواج باشد؛ نمی‌توان از تصمیمِ کلی برای ازدواج، جوازِ نگاهِ بی‌ضابطه به افرادِ متعدد ساخت. میزانِ احتمالِ تحققِ ازدواج و اطلاعاتی که از پیش حاصل شده نیز در تطبیق اهمیت دارد.

در تکرارِ دیدار، باید فرقِ میانِ نیازِ واقعی به شناخت و ادامهٔ نگاه برای لذت‌جویی روشن باشد. همچنین حکمِ نگاه زن و مرد را نباید بی‌بررسی در تمامِ حدودِ یکسان فرض کرد؛ این باب فروعِ خاص دارد. جوازِ نگاه در یک صورت، به معنای جوازِ تماسِ بدنی یا خلوتِ همراه با خطرِ گناه نیست. شناختِ اخلاق، سلامتِ رابطه و توانِ زندگیِ مشترک نیز با نگاه به ظاهر به دست نمی‌آید و نیازمندِ گفت‌وگوی محترمانه و تحقیقِ مجاز است.

اجازهٔ دیدار، اجازهٔ ثبت و انتشار نیست. گرفتن و نگهداریِ عکس یا فیلم، به‌ویژه تصاویرِ خصوصی، باید با رضایت و حدودِ روشن همراه باشد. اگر خواستگاری به ازدواج نرسید، اطلاعاتِ به‌دست‌آمده امانت است و نمی‌توان آن را وسیلهٔ فشار، تحقیر یا معامله کرد. راهِ سنجیده، کم کردنِ اطلاعاتِ حساسِ غیرضروری و روشن کردنِ حدودِ ارتباط از آغاز است؛ این احتیاطِ رفتاری، هم شناخت را ممکن می‌کند و هم کرامتِ طرفین را نگه می‌دارد. و دیدارها و گفتگوهای پرشمار، کمکی به شناخت نمی‌کند؛ اگر میانه‌گذشت، نباید حقِ خصوصیِ ذخیره بماند.

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

به مؤمنان بگو دیدگانشان را فرو گیرند و دامانشان را نگه دارند؛ این برای آنان پاکیزه‌تر است؛ خداوند به آنچه می‌سازند آگاه است.

(نور، ۳۰)

سَأَلَتْهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَإِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا أَيْتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا

هر که از زنی آنچه بر دیگران حرام است ببیند، نمی‌تواند دخترش را بگیرد.

(کافی، ج ۵، باب ۷۸، ح ۳)

سخن منبری

ازدواج، قرار دو جان برای یک عمر است؛ پس شناخت پیش از آن، عین عقل است، اما شناختی که حرمت عفت را نشکند. جوان مؤمن، با چشم پاک به خواستگاری می‌رود تا با دل پاک زندگی بسازد. آن‌که پیش از عقد، حجاب میان خود و خدا را نگه دارد، خداوند پس از عقد، برکت را بر خانه‌اش می‌باراند؛ که عفت، سرمایه عشق ماندگار است.

عدالت میان همسران؛ شرط چندهمسری

ط

قرآن کریم تعدد زوجات را با قید و شرطی سنگین پذیرفته است: «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتٍ وَرَبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً»؛ مرد می‌تواند تا چهار همسر دائم اختیار کند، اما اگر از بی‌عدالتی میان آن‌ها بیم داشته باشد، همان یک همسر برای او کافی و واجب است. این آیه، عدالت را شرط جواز ساخته است؛ عدالتی که فقها آن را در امور مادی تفسیر کرده‌اند: نفقه، مسکن، پوشاک و هم‌خوابی (قسم). مرد موظف است شب‌ها را به تساوی میان همسران تقسیم کند و خرج هر کدام را به اندازه شأنش بدهد.

قرآن در جای دیگر تصریح می‌کند که عدالت قلبی از توان بشر بیرون است: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ»؛ پس آنچه واجب است عدالت عملی است، نه یکسان بودن محبت. مردی که می‌داند نمی‌تواند حتی در نفقه و قسمت عادل باشد، ازدواج دوم بر او حرام است و اگر گرفت، مرتکب ظلم شده است.

نکته‌های میدانی: ازدواج دوم بدون رضایت و اطلاع همسر اول، فی‌نفسه حرام نیست، ولی بسیاری از مراجع و اخلاق‌مداران بر آن‌اند که پنهان‌کاری، خیانت به اعتماد خانواده است و فتوای رسمی برخی مراجع معاصر، گرفتن اجازه همسر اول را در برخی فروض لازم شمرده است. قانون خانواده ایران نیز ازدواج مجدد را منوط به اجازه دادگاه کرده است. حکم اولی با شرایطش حلال است، اما مرد باید بسنجد که آیا با این کار، خانواده اولش را ویران می‌کند یا نه؛ «لاضرر» بر همه این تصمیم‌ها حاکم است.

این مسئله را باید با انصاف تبیین کرد: اسلام نه چندهمسری را برای همه واجب کرده و نه روا داشته که مرد، خانه اول را ویران کند و به بهانه سنت، خانه دوم بسازد؛ عدالت، ترازوی زندگی مؤمن است.

صحت عقد با جواز تضييع حق یکی نیست. ممکن است عقد از حیث شرایط خود بررسی شود، ولی رفتار شخص نسبت به همسر یا فرزندان، از جهت ترک نفقه، نقض شرط یا آزار، حکم دیگری داشته باشد. از صحیح بودن احتمالی عقد نمی‌توان بی‌اشکال بودن تمام مقدمات و پیامدها را نتیجه گرفت؛ همان‌گونه که هر تخلفی نیز بدون دلیل، خود عقد را باطل نمی‌کند. این جداسازی در پاسخ به اختلاف‌های خانوادگی ضروری است.

عدالت مالی همیشه به معنای یکسان بودن عدد تمام هزینه‌ها نیست؛ نیاز، شأن و حق معتبر هر شخص باید تأمین شود. در حق قسم و زمان همراهی نیز صورت‌های مختلف، حکم یکسان ندارند و باید شرایط همان خانواده روشن باشد. تفاوت علاقه، مجوز محروم کردن دیگری از حق نیست. همچنین تعهدات پذیرفته‌شده در عقد و مقررات لازم را نباید با استناد کلی به جواز چندهمسری کنار گذاشت.

حقوق فرزندان با اختلاف بزرگسالان کم نمی‌شود. هیچ فرزندی نباید وسیله رقابت یا محرومیت طرف دیگر شود و هزینه‌های لازم او را نمی‌توان برای تأمین تجمل رابطه تازه رها کرد. در نزاع، روشن کردن حق و امکان مطالبه، از توصیه‌های کلی به صبر مؤثرتر است. مشاور نیز باید از تحمیل گذشت به یک طرف یا دادن وعده حقوقی بی‌مبنا بپرهیزد. ملاحظه عواقب، جای حکم را نمی‌گیرد، ولی در شناخت مصداق ظلم و ادای مسئولیت نقش جدی دارد. و بر همسر نخست، افزون بر عدالت، حق مهربانی باقی است، هرچند اعلام شرعی آن لازم نباشد.

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً^ج ذَلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾

پس اگر بیم دارید که عدالت نکنید، به یک همسر بسنده کنید؛ این [کار] نزدیک‌تر است به آن‌که ستم نکنید.

(نساء، ۳)

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ص فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُلْقَةِ﴾

و هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت کنید هرچند بسیار بکوشید؛ پس یکسره به یکی میل نکنید که دیگری را سرگشته رها کنید.

(نساء، ۱۲۹)

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسًا وَصَامَتْ شَهْرًا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَعَرَفَتْ حَقَّ عِلِّيٍّ (عليه السلام) فَلْتَدْخُلْ

زنی که نماز پنج‌گانه بخواند، روزه ماه گیرد، از شوهر فرمان برد و حق ولی خدا را بشناسد، از هر در بهشت که خواهد درآید.

(کافی، ج ۵، باب ۱۹۰، ح ۳)

سخن منبری

خانه مؤمن، محراب عدالت است؛ جایی که زن و فرزند باید امنیت و انصاف را بچشند. چندهمسری در اسلام، قانون است نه عادت؛ و قانونش این است که یا عادل باشی یا یک همسر. مردی که نمی‌تواند یک خانه را آباد کند، چگونه دو خانه را؟ عدالت مرد، سایه عدالت خداست بر خانواده؛ ظلم به زن، شکستن پیمانی است که خدا خود شاهدش بوده است.

با پیرشدن جمعیت، پرسش تازه‌ای در خانواده‌ها جدی شده است: تکلیف شرعی فرزندان در برابر پدر و مادر سالخورده و ناتوان چیست؟ آیا سپردن آنان به خانۀ سالمندان جایز است؟ پاسخ از محکمات قرآن و فقه برمی‌آید: احسان به والدین واجب است؛ حتی گفتن «اُف» به آنان حرام است؛ اگر نیازمند باشند، نفقه آنان بر فرزند توانگر واجب است و پرستاری و همراهی، مصداق روشن همان احسان واجب.

دربارۀ خانۀ سالمندان باید میان فروض تفکیک کرد: اگر فرزند یا فرزندان توان خدمت دارند، وا گذاشتن والدین به آسایشگاه بدون دلیل موجه، ترک واجب و بی‌حرمتی است؛ اما اگر والدین به مراقبت تخصصی پزشکی نیاز دارند که در خانه ممکن نیست، یا فرزند واقعاً ناتوان است و بیت‌المال و نهادها نیز حمایت نمی‌کنند، سپردن به مرکز معتبر به خودی خود حرام نیست – مشروط به آن‌که ملاقات، دلجویی و تأمین هزینه‌ها ترک نشود. آنچه هرگز جایز نیست، «رهاکردن» والدین است؛ وادی «دیگران».

تقدم‌ها در فقه خانواده: خدمت به پدر و مادر بر بسیاری از مستحبات مقدم است و روایات، بر والدین را محبوب‌ترین عمل پس از نماز شمرده‌اند. مادر در احسان مقدم است؛ چنان‌که وصیت قرآن نیز «بِوَالِدَيْهِ» را با یادآوری رنج مادر همراه کرده است. پس از مرگ والدین نیز حقوقشان باقی است: استغفار، ادای دین، قضای عبادات، صلۀ رحم با دوستان و خویشان‌شان – همه از باب احسان پس از مرگ است که قرآن با «وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ» بر آن تأکید کرده است.

پیری، امتحان ادب ماست: روزی که دست پدر می‌لرزید و حوصلۀ مادر کم شده، همان روز است که خداوند ادعای دینداری ما را می‌سنجد.

تأمین مراقبت با انجام شخصی همه خدمات یکی نیست. گاهی رسیدگی بهتر با کمک پرستار، تقسیم کار فرزندان یا مرکز معتبر ممکن است. نام آسایشگاه به تنهایی حکم بی‌مهری یا جواز را ثابت نمی‌کند؛ کیفیت مراقبت، خواست و وضعیت سالمند و امکان واقعی خانواده باید سنجیده شود. کسی که توان تصمیم‌گیری دارد نیز باید در تصمیم مربوط به محل زندگی و درمان خود نقش واقعی داشته باشد.

در تأمین هزینه، نیاز والدین و توان مالی فرزند و حدود نفقه واجب اهمیت دارد. نمی‌توان بار تمام مراقبت را تنها بر یک دختر یا پسر گذاشت و همکاری دیگران را نادیده گرفت. همچنین احسان، به معنای اطاعت بی‌قید از هر خواست یا تحمل وضع خطرناک نیست؛ باید حقوق همسر و فرزند و سلامت مراقب نیز حفظ شود. گفت‌وگوی روشن درباره زمان، هزینه و مسئولیت درمان، از فرسودگی و نزاع جلوگیری می‌کند.

پس از وفات نیز عنوان حق را مشخص کنیم. بدهی متوفی، هزینه لازم تجهیز، وصیت و قضای عبادات، هرکدام حکم مستقلی دارند. صرف فرزند بودن، همه دیون والدین را به بدهی شخصی فرزند از مال خودش تبدیل نمی‌کند؛ ابتدا باید ترکه و حدود وظیفه بررسی شود. احسان افزون بر تکلیف ارزشمند است، ولی نباید توصیه به نیکی را با الزام مالی

بی‌دلیل خلط کرد. این دقت، احترام به والدین را با عدالت میان بازماندگان جمع می‌کند. و باید میان «خانه سالمندان» و «سپردن تکلیف» فرق گذاشت؛ اولی موضوع اجاره و بخش سوم همین کتاب است.

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ﴾

و پروردگارت فرمان داد جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید؛ اگر یکی از آن دو یا هر دو نزد تو به پیری رسیدند، به آنان «اف» مگو و بر آنان بانگ مزین و با آنان سخنی کریمانه بگو.

(اسراء، ۲۳)

﴿وَأَمَّا حَقُّ أَيْكَ فَتَعَلَّمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّهُ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ ۖ﴾

و اما حقِ پدرت آن است که بدانی او ریشهٔ توست و اگر او نبود، تو نبودی.

(رسالة الحقوق، تحف العقول، ص ۲۶۳)

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَأْسَ مِنْ رَوْحِ

از گناهان بزرگ، آزردن پدر و مادر است.

(کافی، ج ۲، باب ۱۱۲، ح ۴)

سخن منبری

پدر و مادر، ریشه‌های تو هستند؛ هرچه درخت بلندتر شود، حق ریشه بیشتر است. آن روزهایی که مادر، شب‌بیداری کشید و پدر، نان حلال به خانه آورد، دین تو را ساختند؛ امروز نوبتِ توست که دینت را نشانشان دهی. پیر خانه، برکتِ خانه است؛ با او مهربان باش، که فردا فرزندان با تو همان‌گونه‌اند که تو امروز با پدرت بودی.

فصل پنجم: خمس، زکات و اقتصاد اسلامی

مال مؤمن، امانت الهی است و پاک کردن آن، شرط برکتش. در این فصل از محاسبه خمس حقوق و مهریه تا زکات فطره و محصولات کشاورزی، از سود بانکی تا بیمه، تکلیف مالی مسلمان را به زبان ساده و دقیق می‌آموزیم.

فهرست پرسش‌های این فصل

- ۵۷ محاسبه خمس حقوق (مؤونه سال، پس‌انداز، جهیزیه، ماشین)
- ۵۸ خمس مهریه، ارث و هدیه
- ۵۹ خمس خانه و مغازه (مسکونی و غیرمسکونی)
- ۶۰ خمس سهام بورس و سرمایه
- ۶۱ بخشش خمس توسط مرجع (مستحقین و شرایط)
- ۶۲ زکات فطره (مهمان شب عید، نوزاد، فطره با پول نقد)
- ۶۳ محاسبه زکات گندم، جو، خرما و کشمش
- ۶۴ زکات دام (گاو، گوسفند، شتر) در دامداری صنعتی
- ۶۵ سود بانکی (تفاوت با ربا، جریمه دیرکرد، عقود مشارکتی)
- ۶۶ بیمه (شخص ثالث، عمر، تأمین اجتماعی، تکمیلی)
- ۶۷ زکات فطره با کارت به کارت و پول دیجیتال
- ۶۸ خمس ارث و ارزش افزوده آن
- ۶۹ قرض الحسنه و صندوق‌های قرض خانوادگی
- ۷۰ وقف در عصر جدید: وقف پول، سهام و اموال دیجیتال

محاسبه خمس حقوق (مؤونه سال، پس انداز، جهیزیه، ماشین)

این پرسش، شاید پرتکرارترین سؤال مالی مؤمنین از روحانیت باشد. تقریباً هر کارمند، کارگر و کاسبی که حقوق می‌گیرد، در پایان سال خمسی خود با این پرسش مواجه می‌شود.

پایه فقهی: خداوند در قرآن می‌فرماید: «بدانید هر غنیمتی به دست آورید، یک پنجم آن از آن خدا و رسول و خویشاوندان اوست» (انفال، ۴۱). «غنیمت» در این آیه طبق روایات اهل بیت (ع) فقط غنائم جنگی نیست، بلکه هر مازاد و سودی را شامل می‌شود که از کسب‌وکار به دست می‌آید.

برای محاسبه خمس باید با چند مفهوم کلیدی آشنا شویم: سال خمسی: هر فرد شاغل باید یک «سال خمسی» برای خودش تعیین کند. این سال معمولاً سال شمسی است و شروع آن اولین روزی است که شروع به کسب درآمد کرده است (مثلاً اولین روز کارمندی). بهترین راه، تعیین یک تاریخ مشخص (مثلاً اول فروردین یا روز تولد) است و باید به آن پایبند بود.

مؤونه سال (هزینه زندگی): «مؤونه» یعنی هر آنچه شخص و خانواده‌اش (همسر و فرزندان واجب‌النفقه) در طول یک سال، «متعارف» و «در شأن خودشان» برای زندگی خرج می‌کنند: شامل خوراک، پوشاک، مسکن (اجاره و اقساط خرید منزل مسکونی)، اثاثیه منزل، هزینه درمان، تحصیل، ازدواج فرزندان (در حد متعارف)، هزینه سفرهای زیارتی و تفریحی متعارف، خرید یک ماشین در شأن، هدایایی که می‌دهند، حتی بیمه و مالیات. نکته طلایی: مؤونه چیزهایی است که تا پایان سال خمسی مصرف شده باشد یا برای مصرف در زندگی آماده شده باشد. اگر چیزی خریداری شده اما تا پایان سال خمسی از آن استفاده نشده (مثلاً برنج و روغن اضافه، یا یک دست لباس نو که هنوز نپوشیده‌اید)، ممکن است مشمول خمس شود.

پس انداز و مازاد درآمد: در پایان سال خمسی، تمام دارایی نقدی (پول در بانک، پول نزد دیگران، طلب) و کالاهایی که مصرف نشده و مازاد بر نیاز متعارف است (مثلاً دو دستگاه ماشین که یکی بی‌استفاده مانده، سکه طلا، ارز خریداری شده برای سرمایه، زمین و ملکی که برای زندگی نیست) محاسبه می‌شود. اگر این دارایی از درآمد همان سال خریداری شده و سر سال باقی مانده، خمس دارد. فرمول ساده شده: (مجموع دارایی نقدی و غیرنقدی باقی در پایان سال خمسی) منهای (بدهی قطعی که سررسیدشان رسیده) = مانده مشمول خمس؛ سپس ۲۰٪ (یک پنجم) این مانده را باید به عنوان خمس پرداخت کرد.

وام: پولی که قرض گرفته‌اید درآمد محسوب نمی‌شود و تا زمانی که آن را خرج نکرده‌اید خمس ندارد؛ وقتی آن را خرج مؤونه کردید از هزینه‌ها کم می‌شود. وامی که داده‌اید (طلب): اگر پولی به کسی قرض داده‌اید، آن پول جزو دارایی شماست و در صورت امکان وصول مشمول خمس است؛ اما اگر وصول آن تا سال ممکن نیست، خمسش را زمانی بپردازید که وصول شد.

جهیزیه و ازدواج: جهیزیه دختر: اگر پدر برای دخترش جهیزیه تهیه کند و تا پایان سال خمسی از آن استفاده نشود (مثلاً هنوز مراسم ازدواج برگزار نشده)، این جهیزیه خمس دارد؛ اما اگر عرفاً جزو مؤونه سال محسوب شود (یعنی در همان سال مراسم برگزار شده و جهیزیه به خانه داماد رفته باشد) خمس ندارد. راه پدر آن است که جهیزیه را خریداری کرده و به دخترش «ببخشد» و قبض و اقباض کند. مهریه زن: مهریه‌ای که زن از شوهر طلب دارد درآمد محسوب نمی‌شود و تا زمانی که وصول نشده خمس ندارد؛ اما اگر بخشی از آن را دریافت کند و تا پایان سال خمسی مصرف نکند، خمس دارد.

ماشین: ماشین شخصی مورد نیاز زندگی: اگر یک دستگاه ماشین دارید که متناسب با شأن‌تان از آن استفاده می‌کنید، خمس ندارد. ماشین دوم یا ماشین سرمایه‌ای: اگر یک دستگاه ماشین اضافه دارید که سوار نمی‌شوید و آن را به عنوان سرمایه نگه داشته‌اید (یا مثلاً یک ماشین لوکس دارید که برای کار و زندگی روزمره از آن استفاده نمی‌کنید)، این ماشین در پایان سال خمسی مشمول خمس است. ماشین قسطی: اگر ماشین را با اقساط خریده‌اید، همانند وام، بدهی شماست؛ تا زمانی که بدهی دارید می‌توانید مبلغی از اقساط مانده را از مازاد درآمده‌تان کم کنید.

و در محاسبه سال خمسی، ملاک، مؤونه متعارف همان سال است؛ تعجیل در خرید همیشه خمس اموال را نمی‌آورد.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾

بدانید هر غنیمتی که به دست آورید، یک پنجم آن از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان (پیامبر) است.

(انفال، ۴۱)

قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَلَا

در هر مالی که به راه خدا گرفته شود، خمسی است تا حق ما رسانده شود.

(کافی، ج ۱، باب ۱۳۰، ح ۱۴)

سخن منبری

دفتری داشته باشید، مخارج سالانه متعارف را یادداشت کنید و پایان سال حساب و کتاب کنید. خمس نه مالیات سنگین است و نه اخاذی؛ خمس «حق آل محمد» است و مایه برکت مال. یک پنجم مازادتان را بپردازید تا چهارپنجم باقی، پاک و طیب و پربرکت شود. این را از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) یاد گرفته‌ایم که فرمودند: خدایا، در آنچه روزی ما کردی برکت بده؛ و برکت، در پاک کردن مال از حق اهل بیت است.

این سه منبع مالی جزو درآمدهای غیرشغلی‌اند و بسیاری از بانوان و وراث، تکلیف خود را نمی‌دانند.

خمس مهریه: مهریه یک «طلب» است، نه یک «درآمد نقدی» بالفعل؛ مادامی که زن مهریه خود را وصول نکرده است، خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. هنگام وصول: هرگاه زن کل مهریه یا بخشی از آن را دریافت کرد، این پول جزو درآمد او در همان سال محسوب می‌شود؛ اگر آن را تا پایان سال خمسی خود در مؤونه (مخارج زندگی) مصرف کند، خمس ندارد؛ اما اگر تا پایان سال خمسی چیزی از آن نزدش باقی بماند، خمس دارد. نکته: اگر زنی سال‌ها از مهریه گذشته و آن را مطالبه نکرده، مدیون خمس نیست؛ چون اصلاً مالی به دستش نیامده است.

خمس ارث: ارث نیز مانند مهریه تا زمانی که به دست وارث نرسیده خمس ندارد (البته اگر میت خمس بدهکار باشد، وارث باید قبل از تقسیم ارث، بدهی خمس او را بپردازند). پس از دریافت ارث: وارث سال خمسی خودش را نگاه می‌کند؛ مالی که به ارث برده (چه نقدی، چه ملک و...) اگر تا پایان سال خمسی او مصرف شود یا در مؤونه زندگی به کار رود، خمس ندارد. ارث غیرمنتظره و سرمایه شدن: اگر شخصی خانه‌ای را به ارث ببرد و در آن ساکن شود (مسکن مورد نیازش)، خمس ندارد؛ اما اگر آن خانه را اجاره دهد، خالی نگه دارد یا بفروشد، پولش درآمد محسوب می‌شود و اگر سر سال خمسی باقی بماند، خمس دارد.

خمس هدیه: هدیه و بخشش، درآمد محسوب می‌شود. هدایای مصرفی: هدیه‌ای که تا پایان سال خمسی مصرف شود (خوراکی، پوشاکی که پوشیده شود) خمس ندارد. هدایای ماندگار: هدیه‌ای که جنبه سرمایه پیدا کند و سال بعد هم بماند – مثلاً یک قطعه سکه طلا، یک فرش قیمتی که بی‌استفاده مانده، یک تابلوی نقاشی گران‌بها – در پایان سال خمسی اگر مازاد بر نیاز و شأن متعارف باشند خمس دارند. هدایای نقدی: پول هدیه اگر تا پایان سال خمسی خرج شود و پس‌انداز شود خمس دارد؛ اما اگر مثلاً عیدی پدر به فرزند در طول سال خرج نیازهای او شود، خمس ندارد.

مبنای روایی خمس، اطلاق روایت «خمس در هر فایده‌ای است که مردم به دست می‌آورند، کم یا زیاد» است؛ اما شارع، سه مورد را از این اطلاق خارج کرده است که باید دقیق شناخت: مهریه، ارث و هدیه. مهریه «طلب» زوجه است و تا وصول نشده، مال بالفعل نیست؛ پس خمس ندارد – و حتی پس از وصول نیز، چون از باب دین و عوض بضع است، بنابر مشهور خمس ندارد. ارث نیز با روایات خاص از خمس معاف شده است؛ هرچند اگر میت خودش خمس بدهکار باشد، پیش از تقسیم باید از ترکه پرداخت شود.

اما هدیه، «فایده» است و خمس دارد؛ مگر آن‌که تا سررسید سال خمسی مصرف شود. هدیه مصرفی – خوراکی و پوشاکی که پوشیده می‌شود – اگر در مؤونه سال مصرف گردد، خمس ندارد؛ ولی هدیه ماندنی – طلا، فرش، سکه – اگر تا سررسید باقی بماند، خمس قیمت روزش واجب است. این‌که بسیاری از مؤمنان گمان می‌کنند «هدیه خمس ندارد» از خلط میان هدیه و ارث و مهریه ناشی شده است؛ مبلّغ باید این سه را شفاف از هم جدا کند.

و این سه منبع را با ماشین و مبلغ و تاریخ در دفترچه خمس جدا نگه دار؛ اشتباه همین سه بند، بیشتر پرسشها را می‌سازد.

﴿الْخُمْسُ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ﴾

خمس در هر فایده‌ای است که مردم به دست می‌آورند؛ کم باشد یا زیاد.

(وسائل الشیعة، ج ۹، ص ۵۰۳)

فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ

خمس، در هر چه مردم به دست آورند، از کم و زیاد است.

(کافی، ج ۱، باب ۱۳۰، ح ۱۱)

سخن منبری

مال، امانت خداست؛ مهریه حق شرعی شماست؛ ارث، دسترنج پدرانتان. خمس این اموال را که می‌پردازید، در حقیقت سهم فقرای سادات و دستگاه ترویج دین را می‌دهید و خداوند چندین برابرش را در همان مال به شما برمی‌گرداند. خمس، کم شدن نیست؛ پالایش شدن است.

خمس خانه و مغازه (مسکونی و غیرمسکونی)

موضوعی بسیار چالشی در بازار مسکن و میان کسبه.

خانه مسکونی (منزل شخصی): اصل قاطع فقهی: خانه‌ای که شخص در آن زندگی می‌کند و متناسب با شأن و نیاز متعارف او و خانواده‌اش است، خمس ندارد؛ حتی اگر میلیاردها تومان ارزش داشته باشد. دلیل: این خانه جزو «مؤونه» اصلی زندگی است؛ همان‌طور که غذای خورده‌شده خمس ندارد، مسکنی که در آن ساکن هستید نیز معاف از خمس است.

شرط: باید واقعاً در شأن او باشد. اگر کسی یک خانه ۱۰۰۰ متری در بهترین نقطه شهر بخرد و با خانواده سه‌نفره در آن زندگی کند، در حالی که عرفاً خارج از شأن متعارف یک کارمند یا کاسب معمولی است، در مازاد شأن، خمس تعلق می‌گیرد. نحوه خرید: فرقی نمی‌کند خانه را نقد خریده باشید یا قسطی؛ اگر قسطی خریده‌اید، تا زمانی که اقساط را می‌دهید، آن اقساط جزو مؤونه سال شما محسوب می‌شود.

خانه دوم و چندم (غیرمسکونی): هر ملکی که برای سکونت دائم نیست خمس دارد: خانه ویلایی و بیلاقی: اگر در طول سال استفاده می‌شود و در حد شأن است، باز هم جزو مؤونه حساب نمی‌شود و خمس دارد، مگر آن‌که عرفاً جزو نیازهای یک زندگی معمولی (مثل یک خانه‌باغ کوچک برای آخر هفته) باشد که در این صورت خمس ندارد. خانه‌ای که به عنوان سرمایه نگه داشته شده (خالی مانده): قطعاً خمس دارد؛ قیمت روز آن در پایان سال خمسی ملاک محاسبه خمس است. خانه‌ای که اجاره داده می‌شود: خود ملک سرمایه است و خمس دارد؛ اما درآمد حاصل از اجاره جزو درآمد سالانه محسوب می‌شود و اگر تا پایان سال خرج شود، خمس ندارد.

مغازه و ملک تجاری (محل کسب): مغازه‌ای که در آن کسب‌وکار می‌کنید: اگر یک مغازه دارید و در همان مغازه مشغول کار هستید، این مغازه ابزار کار شماست و حکم «مؤونه» را دارد؛ خمس ندارد (مثل تراکتور برای کشاورز یا تاکسی برای راننده). مغازه‌ای که آن را بسته یا اجاره داده‌اید یا به عنوان سرمایه خریده‌اید: این دیگر ابزار کار فعلی شما نیست، بلکه «سرمایه» است و در پایان سال خمسی خمس دارد.

نکته دقیق: اگر کاسب مغازه‌ای را بخرد و در آن کار کند، خمس ندارد؛ اما اگر همان مغازه را بفروشد و پولش را در راه دیگری (غیر از خرید مغازه جدید برای کسب) خرج کند، یا آن پول سر سال خمسی بماند، خمس دارد.

زمین و مستغلات: هر قطعه زمینی که برای خانه یا سرمایه خریداری شده و جزو محل سکونت فعلی نیست، در پایان سال خمسی خمس دارد و قیمت روز آن محاسبه می‌شود.

مبنای فقهی این احکام، قاعده «مؤونه» است: هرچه از درآمد سال، صرف نیازهای متعارف زندگی شود، خمس ندارد؛ و مسکن در شأن، از بارزترین مصادیق مؤونه است. مستند قرآنی این توسعه، فرمان انفاق از «طبیات کسب» است — یعنی خداوند از مؤمن، انفاق از سود و درآمد می‌خواهد، نه از اصل زندگی و سقفی که بر سر دارد. فقها بر همین اساس، خانه مسکونی را از خمس معاف کرده‌اند، به شرط آن‌که در شأن عرفی مالک باشد.

دو فرع چالشی بازار مسکن: نخست، خانه‌ای که پیش‌خرید شده و هنوز تحویل نشده است – تا وقتی برای سکونت خودش باشد، خمس ندارد، ولی اگر به قصد سرمایه‌گذاری خریده شده باشد، بنابر احتیاط خمس دارد. دوم، زمین و ملکی که «به نیت خانه‌دارشدن» خریده شده ولی سال‌ها بلااستفاده مانده: اگر برنامه جدی و متعارف برای ساخت داشته باشد، خمس ندارد و اگر رها شده باشد، خمس دارد. و اما مغازه: مغازه‌ای که ابزار کسب است، خمس ندارد؛ چون سرمایه کار است نه سود – و اگر فروخته شود و پولش به مصرف زندگی برسد، خمس ندارد و اگر سرمایه‌گذاری شود، سودش خمس دارد. معیار جامع: «آنچه برای زندگی لازم است معاف است؛ آنچه برای سود نگه داشته شده، خمس دارد».

و برای خانه نوساز، اگر تا سررسید در آن سکونت نکردی، آماده‌سازی و پرداخت پیش‌قرارداد در شمار مؤونه است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾

ای مؤمنان، از پاکیزه‌های آنچه به دست آورده‌اید انفاق کنید.

(بقره، ۲۶۷)

الْخُمْسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمِثْلَةِ أَوْ بَعْدَ الْمِثْلَةِ فَكُتِبَ بَعْدَ الْمِثْلَةِ

پرسید: خمس را پیش از مؤونه بیرون کنم یا پس از آن؟ نوشت: پس از مؤونه.

(کافی، ج۱، باب ۱۳۰، ح ۱۳)

سخن منبری

خانه، آرامگاه جسم و روح توست؛ نگران مباش، سقفی که بر سر خانواده مؤمن سایه می‌دهد در پناه خمس نیست. اما آن خانه خالی که چون گنج در خاک کرده‌ای، حق اهل بیت (ع) در آن مانده است. با پرداخت خمس، دیوارهای سرمایه را محکم کن و دست سخاوت سادات را بگیر؛ که امام کاظم (ع) فرمود: هر که درآمدش پاک باشد، خرجش پاک و گوارا خواهد بود.

با رواج بازار بورس و سرمایه‌های مالی، این پرسش بسیار رایج شده است.

سهام خریداری‌شده (سرمایه): سهمی که از بورس یا شرکت می‌خرید، یک «کالا» یا «دارایی» است، مثل یک قطعه طلا یا یک زمین. در پایان سال خمسی این سهام خمس دارد. نحوه محاسبه: قیمت روز سهام در پایان سال خمسی ملاک است، نه قیمت خرید (مگر آن‌که قیمتش پایین آمده باشد که همان ملاک است).

استثنا: اگر کسی شغلش «سهام‌داری» و «ترید» (خرید و فروش روزانه) است، سهام برای او حکم «سرمایه کسب» را دارد و اصل سهام خمس ندارد؛ بلکه درآمد و سود حاصل از خرید و فروش، پس از کسر مؤونه، خمس دارد (مثل کاسب که جنس مغازه خمس ندارد، سودش خمس دارد).

سود سهام (دریافتی نقدی): سودی که از سهام به حساب شما واریز می‌شود (DPS) جزو درآمد همان سال است؛ اگر تا پایان سال خمسی آن را خرج کنید خمس ندارد و اگر بماند خمس دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری: اگر واحدهای صندوق را خریده و تا پایان سال خمسی نگه داشته‌اید، قیمت روز آن خمس دارد؛ سود نقدی صندوق نیز مشمول همان حکم سود سهام است.

سهام عدالت: تا قبل از آزادسازی کامل، سهام عدالت «طلب» شما از دولت بود و خمس نداشت. پس از آزادسازی و فروش، پولی که به دست می‌آید درآمد سال وصول محسوب می‌شود و اگر تا پایان سال خمسی خرج شود خمس ندارد؛ اگر سهام را نفروخته و به عنوان سرمایه نگه داشته‌اید، در پایان سال خمسی قیمت روز آن خمس دارد.

نکته: برای سهام‌داران فعال، محاسبه دقیق سود و زیان و تفکیک اصل سرمایه از سود ضروری است؛ بهترین کار مراجعه به یک فرد متخصص و متدین است.

مستند قرآنی خمس سرمایه، صفت مؤمنان در سوره معارج است: «آنان که در اموالشان حقی معلوم است برای سائل و محروم»؛ یعنی مؤمن هرگز گمان نمی‌کند هرچه اندوخته، تماماً مال خودش است. بر این اساس، سهام خریداری‌شده اگر تا سررسید سال خمسی باقی بماند، خمس قیمت روز دارد و اگر فروخته شود، تفاوت قیمت خرید و فروش، سود سال فروش است و پس از کسر مؤونه، خمس دارد.

چند فرع کاربردی برای مشاوره مالی طلبه: نخست، سهامداری که شغلش ترید روزانه است، سهام برایش «سرمایه کسب» است و خمس اصل سرمایه با شرایطی که درباره سرمایه کسب گفته شد محاسبه می‌شود، اما سود معاملاتش خمس دارد. دوم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری: واحدهای باقی‌مانده در سررسید، خمس قیمت روز دارند. سوم، سهام عدالت: تا پیش از آزادسازی، طلب بود و خمس نداشت؛ پس از آزادسازی، مبلغ وصول‌شده خمس دارد مگر مصرف مؤونه شود. چهارم، زیان بازار: اگر سرمایه در سررسید کمتر از قیمت خرید شده باشد، خمسی نیست؛ خمس بر سود و دارایی افزوده تعلق می‌گیرد، نه بر زیان. دقیق‌بودن در همین محاسبات است که اعتماد کاسب‌ها را به روحانیت جلب می‌کند.

و سرمایه‌های که هر ماه برای خرید سهم پسانداز می‌کنی، بر حقوق افزوده می‌شود، نه اخذ و عقد دوباره.

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

و آنان که در اموالشان حقی معلوم است برای خواهنده و محروم.

(معارف، ۲۴-۲۵)

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمْسِ شَيْئًا حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَيْنَا حَقًّا

تا حقی ما از خمس نرسد، خریدن از آن برای کسی حلال نیست.

(کافی، ج ۱، باب ۱۳۰، ح ۱۱۴)

سخن منبری

بازار سرمایه، خون در رگ اقتصاد است. خمس سهام را چون خمس هر مال دیگری جدی بگیرید؛ محاسبه‌اش دشوار نیست، اراده‌اش دشوار است. مالی که خمسش داده شود، در نوسان بازار هم آرامش دارد؛ چون صاحب واقعی‌اش، خداست و خدا مال پاک را ضایع نمی‌کند.

بخشش خمس توسط مرجع (مستحقین و شرایط)

گاهی مردم می‌پرسند: «می‌گویند مرجع تقلید می‌تواند خمس را ببخشد! یعنی چه؟ پس چرا ما باید بپردازیم؟»

معنای «بخشش» در خمس: مرجع تقلید (به عنوان نایب عام امام زمان عج) مالک خمس نیست، بلکه متولی و وکیل در مصرف آن است. بخشش به این معنا نیست که سهم امام (ع) را به خود شخص می‌بخشد؛ بلکه به این معناست که «اجازه می‌دهد» آن شخص، خمس بدهی خود را به یک مستحق دیگر (که شرایطش را دارد) مستقیماً بپردازد، یا آن را به تأخیر بیندازد.

شرایط بخشش (اجازه در مصرف): مراجع عظام معمولاً در موارد زیر به مقلدین خود اجازه می‌دهند که خودشان خمس را به مصرف برسانند (یعنی بدون پرداخت به دفتر مرجع، به مستحق بدهند):

فقرای سادات: کسی که خودش مستحق خمس نیست، اما یک سید فقیر را می‌شناسد که شرعاً مستحق است؛ با اجازه مرجع می‌تواند سهم سادات را مستقیماً به او بپردازد.

وام ازدواج و جهیزیه: اگر شخصی برای ازدواج یا تهیه جهیزیه نیاز به وام دارد و بازپرداختش برایش مشکل است، مرجع می‌تواند اجازه دهد بخشی از بدهی خمسش را بابت این هزینه مصرف کند (به این می‌گویند «اجازه در پرداخت خمس از مؤونه»).

تنظیف مال (پاک کردن اموال): گاهی شخصی در گذشته خمس نداده و حالا اموالش به خمس آلوده است و زندگی‌اش قاطی شده؛ مرجع می‌تواند با یک «مصالحه» کلی، مبلغی را به عنوان خمس قطعی تعیین کند و بقیه را ببخشد تا زندگی شخص پاک و حلال شود. این مصالحه یک ارفاق برای توبه است.

وظیفه ما در قبال این حکم: این ارفاقات برای گشایش کار مؤمنین است، نه برای فرار از خمس. کسی که می‌تواند خمس واقعی خود را محاسبه و به موقع پرداخت کند، نباید دنبال این ارفاقات باشد؛ اما اگر واقعاً در مضیقه است، راه باز است: «و هر که تقوای الهی پیشه کند، خداوند برای او راه بیرون‌شدن قرار می‌دهد» (طلاق، ۲).

اذن مصرف، مصالحه و مهلت دادن یک معنا ندارند. اگر مقدار بدهی معلوم است، نمی‌توان هر پرداخت کمتر را مصالحه رافع باقی آن دانست؛ و اگر مقدار یا تعلق حق محل ابهام است، رسیدگی و مصالحه معتبر باید با همان ابهام تناسب داشته باشد. مهلت یا تقسیط نیز اصل بدهی را خودبه‌خود از بین نمی‌برد. بنابراین تعبیر بخشش باید با دقت توضیح داده شود تا به تصور اختیار بی‌حد در ساقط کردن حق نینجامد.

نماینده یا دفتر نیز در حدود اختیار معتبر عمل می‌کند. اینکه شخصی وجوهات دریافت می‌کند، به تنهایی ثابت نمی‌کند اجازه هر مصالحه یا هر نوع مصرف را دارد. مکلف باید مبلغ رسیدگی‌شده، موضوع اجازه و میزان باقیمانده بدهی را بداند. همچنین صرف دشواری مالی مجوز برداشت خودسرانه از خمس برای هزینه شخصی نیست؛ راه حل، بیان صادقانه وضعیت و گرفتن دستور متناسب است، نه تغییر دادن صورت‌داری‌ها.

حسابِ روشن، بخشی از ادای حق است. مالی که قبلاً خمسش پرداخت شده با درآمدِ تازه نباید دوباره یکسان شمرده شود؛ در مقابل، رسیدِ یک پرداختِ محدود هم دلیلِ تسویه تمامِ اموال نیست. ثبتِ سالِ خمس، اقلامِ موردِ محاسبه و مصرفِ مأذون، اختلافِ بعدی را کم می‌کند. شأنِ مرجعیت در این باب، حفظ و اجرای حق در چارچوبِ شرع است؛ اعتمادِ مردم با توضیحِ روشنِ همین حدود استوار می‌ماند. و مستحقِ خمس، سید فقیر است؛ پرداخت به مؤسسه غیرمجاز، خمس را از ذمهٔ مکلف ساقط نمی‌کند.

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾

و هر که تقوای الهی پیشه کند، خداوند برای او راه بیرون‌شدن قرار می‌دهد.

(طلاق، ۲)

اجْعَلْنِي مِنْ عَشْرَةِ آلَافٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ فَلَمَّا خَرَجَ صَاحِبٌ قَالَ أَبُو

کارگزار وقف گفت: مرا از ده هزار در گذشت قرار ده که خرجشان کردم؛ فرمود: تو در گذشتی.

(کافی، ج۱، باب ۱۳۰، ح ۲۷)

سخن منبری

رحمتِ مرجعیت، در گشایشی است برای گرفتاران، نه روزنه‌ای برای فراریان. مؤمنِ متقی، خمسش را چون دینی مقدس می‌پردازد و اگر گرفتار شد، با شرم و امید به درِ خانه ولیّ خدا می‌رود. این ارفاق را قدر بدانید، اما عادت نسازید؛ که برکتِ مال، در پاکی بی‌چون‌وچرای آن است.

زکات فطره (مهمان شب عید، نوزاد، فطره با پول نقد)

زکات فطره، آن واجب فراموش شده در غروب ماه مبارک رمضان. رسول خدا (ص) فرمود: «روزه ماه رمضان میان آسمان و زمین معلق است و جز با زکات فطره بالا نمی‌رود».

چه کسانی باید فطره بدهند (شرایط وجوب): فقر شرط نیست: فطره بر هر کسی که «غنی» باشد واجب است؛ غنی یعنی کسی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را (بالفعل یا بالقوه) دارد و از تنگدستی در امان است؛ حتی اگر فقیر باشد، مستحب است فطره بدهد. نان‌خور شرط است: شخص باید برای خودش و تمام کسانی که در شب عید فطر (غروب آخرین روز ماه رمضان) نان‌خور او محسوب می‌شوند فطره بپردازد؛ حتی اگر نزد او نباشند.

چه کسانی نان‌خور محسوب می‌شوند (موارد خاص): مهمان شب عید: اگر کسی پیش از غروب شب عید فطر مهمان شما شود و شام را با شما بخورد، «نان‌خور» شما محسوب می‌شود و فطره بر عهده میزبان است؛ اما اگر بعد از غروب بیاید، فطره بر عهده میزبان نیست (البته پرداخت آن از سوی میزبان خوب است). نوزاد تازه متولد شده: اگر نوزاد پیش از غروب شب عید فطر به دنیا بیاید، فطره بر عهده سرپرست اوست؛ اگر پس از غروب متولد شود، فطره بر او واجب نیست. میهمان ناخوانده: اگر کسی بی‌خبر و بدون دعوت بیاید و شام بخورد، باز هم فطره بر میزبان واجب است (چون عرفاً یک شب نان‌خور اوست). فقیر: اگر کسی خودش فقیر باشد و نتواند فطره بدهد، از او ساقط است.

جنس و مقدار فطره: مقدار، یک «صاع» است که تقریباً معادل سه کیلوگرم از قوت غالب است. جنس، قوت غالب مردم آن شهر است؛ مثل گندم، برنج، جو، خرما، کشمش، ذرت و... پول نقد: امروزه اکثر مراجع عظام (از جمله رهبر معظم انقلاب) می‌گویند پرداخت پول نقد به جای جنس کفایت می‌کند، بلکه افضل است؛ چون نیاز فقیر امروز فقط نان نیست. باید قیمت سه کیلوگرم از قوت غالب خود را (مثلاً برنج) حساب کرده و به نیت فطره کنار بگذارید (نرخ اعلامی مراجع یا قیمت روز بازار).

مستحق فطره (فقیر کیست؟): فطره را باید به «فقیر شیعه» داد. فقیر شرعی کسی است که مخارج یک سال خود و خانواده‌اش را (بالفعل یا بالقوه) ندارد؛ پس کسی که خانه و ماشین دارد اما پول نقد برای خرج روزمره کم می‌آورد، می‌تواند فقیر شرعی باشد. نکته مهم: فطره را نمی‌توان به پدر، مادر، همسر و فرزندان واجب‌النفقة داد؛ چون آنان نان‌خور خود شمایند و پرداخت فطره به آنان دور باطل است؛ اما به سایر فامیل فقیر (خواهر، برادر، عمو، عمه) می‌توان داد. زمان پرداخت: وقت ادای فطره از غروب شب عید فطر تا ظهر روز عید است؛ اگر در این فاصله کنار بگذارید و دسترسی به فقیر نباشد، می‌توانید بعداً بپردازید، اما تأخیر بی‌جهت جایز نیست.

و در تحدید نانخور، شب عید تا غروب روز عید ملاک است، نه پیش و نه پس آن؛ کثیر النفقه هم برای خود یکنفره شمرده می‌شود. و در جنس، قوت غالب شهر سنجیده می‌شود، نه گران‌ترین کالا؛ و اگر پول بدهد، باید با نیت فطره باشد. و در مصرف، فقیر محل بر دیگران مقدم است تا همدلی عید در همان شهر دیده شود.

﴿ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يُرْفَعُ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرَةِ ﴾

روزه ماه رمضان میان آسمان و زمین معلق است و جز با زکات فطره بالا نمی‌رود.

(وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۳۱۷)

قُلْتُ الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ نَعَمْ يُعْطَى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ

فقیری که به او صدقه دهند، باید از همان، فطره بپردازد.

(کافی، ج ۴، باب ۷۵، ح ۱۱)

سخن منبری

فطریه، سیرِ بلای روزهاست؛ مبلغی که شاید در برابر درآمدت ناچیز باشد، اما نزد خدا بهای قبولی یک ماه عبادت است. با این پول نان، شکمِ گرسنه‌ای را سیر کن تا آتش از تو دور شود. چه زیباست که در شب عید، پیش از نماز، طعم شیرین کمک به هم‌نوع را بچشی.

محاسبه زکات گندم، جو، خرما و کشمش

این پرسش گرچه امروزه کمتر از خمس پرسیده می‌شود، اما برای کشاورزان و تولیدکنندگان عمده، یک واجب مالی مهم است. خداوند می‌فرماید: «و حق آن (محصول) را در روز دروکردنش بپردازید» (انعام، ۱۴۱).

چه محصولاتی زکات دارند (نه چیز): در فقه امامیه زکات در نه چیز واجب است: غلات چهارگانه (گندم، جو، خرما، کشمش)، دام سه‌گانه (شتر، گاو، گوسفند)، و نقدین (طلا و نقره مسکوک). سایر محصولات (برنج، ذرت، میوه، صیفی‌جات) زکات واجب ندارند، هرچند صدقه دادنشان مستحب مؤکد است.

شرایط وجوب زکات در غلات چهارگانه: رسیدن به حد نصاب: حد نصاب حدود ۸۴۷ کیلوگرم است (پنج وسق معادل ۳۰۰ صاع). اگر محصول کمتر از این باشد، زکات واجب نیست. مالکیت در زمان تعلق زکات: یعنی زمانی که دانه می‌بندد و «خوشه» می‌شود (در گندم و جو) و زمانی که «ثمر» می‌دهد (در خرما و کشمش). اگر قبل از این زمان محصول را بفروشد، زکات بر خریدار واجب نیست؛ زکات بر مالک هنگام تعلق است. آبیاری: اگر زمین دیم باشد (با باران آبیاری شود)، زکات آن یک‌دهم (۱۰٪) محصول است؛ اگر با دلو و موتور و آب دستی (با هزینه) آبیاری شود، زکات آن یک‌بیستم (۵٪) است.

نحوه محاسبه: پس از برداشت محصول، آن را تمیز می‌کنید و وزن خالص را به دست می‌آورید؛ اگر به حد نصاب رسید، بر اساس نوع آبیاری، یک‌دهم یا یک‌بیستم آن را جدا می‌کنید. این زکات را می‌توانید از خود همان محصول بدهید، یا پولش را محاسبه کرده و به فقیر پرداخت کنید.

مصرف زکات (هشت مورد قرآنی): خداوند در سوره توبه آیه ۶۰ موارد مصرف زکات را منحصر در هشت گروه کرده است: فقرا، مساکین، عاملان جمع زکات، مؤلفه قلوبهم (برای جذب به اسلام)، آزادی بردگان، بدهکاران درمانده، در راه خدا (جهاد و امور خیریه عامه)، و در راه‌ماندگان (ابن سبیل).

نکته: زکات را نمی‌توان به سید (هاشمی) داد، مگر آن‌که پرداخت‌کننده هم سید باشد. در مقابل، خمس (سهم سادات) مخصوص سادات فقیر است.

و در کشاورزی امروز، بیرونی وسقها با تولید مکانیزه آسانتر است، ولی یابی حاصل و اصل هزینه نیز بر جا است.

﴿وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾

و حق آن را در روز دروکردنش بپردازید.

(انعام، ۱۴۱)

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ إِذَا كَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَمَا سَقَّتِ السَّوَابِي وَالْدَّوَالِي

آنچه آسمان و رود سیراب کند، یک‌دهم است و آنچه با چرخ و دلوا، نیم‌دهم.

(کافی، ج ۳، باب ۷، ح ۳)

سخن منبری

کشاورز عزیز! زمین و باران و دانه، همه از اوست؛ آن که خرمن طلایی گندم را به تو داد، سهمی هم برای فقیران در آن نهاد. پیش از آن‌که دانه را به خانه ببری، حق خدا را از آن جدا کن. این یک‌دهم، برکت را در نه‌دهم باقی می‌گذارد و تو را از آفت بخل و خشکسالی در امان می‌دارد. زکات، آبِ پاکی بر محصول زندگی است.

زکات دام (گاو، گوسفند، شتر) در دامداری صنعتی

با گسترش دامداری‌های بزرگ و صنعتی، این پرسش برای گله‌داران و سرمایه‌داران این حوزه پیش می‌آید که آیا به دام زکات تعلق می‌گیرد یا خیر.

اصل فقهی: زکات در «انعام ثلاثه» (شتر، گاو و گوسفند) واجب است، اما با شرایط خاصی؛ اگر شرایط محقق نشود زکات واجب نیست. (اما اگر دام برای تولید گوشت و فروش پرورش داده شود، از باب «مال التجاره» ممکن است احکام دیگری پیدا کند.)

شرایط وجوب زکات در دام (خلاصه): برای آن‌که به یک گله زکات تعلق بگیرد، باید شرایط زیر مجموع باشد: رسیدن به حد نصاب: برای هر دامی یک تعداد مشخص؛ مثلاً نصاب اول گوسفند ۴۰ رأس است (زکات آن: ۱ گوسفند)، نصاب اول گاو ۳۰ رأس است (زکات: یک گوساله یک‌ساله)، نصاب اول شتر ۵ نفر است (زکات: ۱ گوسفند). تا قبل از رسیدن به این تعداد، زکاتی نیست.

شرط «سائمه» بودن (بیابان‌چر): مهم‌ترین شرط! در روایات، شرط تعلق زکات به دام این است که یک سال کامل «سائمه» باشد؛ سائمه یعنی دامی که در طول سال از علف بیابان و مراتع آزاد بچرد و علوفه دستی (کاه، یونجه و کنسانتره) نخورد. اگر دام حتی یک روز از سال «معلوفه» (پرورار با دست) باشد، زکات واجب نیست!

گذشت یک سال کامل (حول): از زمان رسیدن به نصاب باید یک سال قمری کامل بگذرد و دام در این مدت سائمه باشد. کارگر نبودن دام: گاو و شتری که برای شخم زدن و آب‌کشی استفاده می‌شوند زکات ندارند.

تطبیق بر دامداری صنعتی امروز: تقریباً در تمام دامداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی امروز، دام «سائمه» نیستند، بلکه «معلوفه» و پروراری‌اند؛ یعنی در اصطبل و دامداری نگهداری می‌شوند و با علوفه دستی و کنسانتره تغذیه می‌گردند. بنابراین بر اساس شرایط کلاسیک فقهی، زکات به این دام‌ها تعلق نمی‌گیرد (مگر آن‌که شخص آن‌ها را به عنوان «مال التجاره» - سرمایه کسب - نگه داشته باشد که آن هم خمس دارد، نه زکات).

با این حال، توصیه فقها این است که دامداران از باب استحباب مؤکد و شکرگزاری، بخشی از سود خود را به فقرا بدهند. نکته: این یک نمونه عالی از پویایی فقه است؛ شرایطی که ۱۴۰۰ سال پیش برای یک اقتصاد شبانی وضع شده، امروز با تغییر سبک زندگی مصداق خود را از دست می‌دهد و حکم دیگری (خمس به جای زکات) جاری می‌شود.

مستند قرآنی زکات، فرمان «از اموالشان صدقه بگیر تا پاکشان کنی و رشدشان دهی» است؛ یعنی زکات، هم طهارت مال است و هم برکت آن. در باب زکات انعام ثلاثه، نصاب‌ها دقیق‌اند: شتر از پنج رأس آغاز می‌شود، گاو از سی رأس و گوسفند از چهل رأس؛ و در هر نصاب، مقدار معینی واجب می‌شود - مثلاً در چهل گوسفند، یک گوسفند و در سی گاو، یک گوساله. شرط‌های چهارگانه - نصاب، سائمه‌بودن، گذشتن یک سال قمری و کارگر نبودن - باید مجموعاً باشند؛ نبود یکی، وجوب را منتفی می‌کند.

نکته دقیق تطبیقی: در دامداری صنعتی، دامها «معلوفه» و دست‌خورده‌اند؛ یعنی با دست، علف می‌خورند و سائمه – چرنده آزاد در بیابان – نیستند؛ پس زکات واجب به آنها تعلق نمی‌گیرد. این حکم، تسهیل شارع برای تولیدکننده است، نه راه فرار از حق؛ از این رو فقها به دامداران سفارش کرده‌اند از باب استحباب مؤکد و شکر نعمت، سهمی از سود را به فقرا بدهند. و فراموش نشود که درآمد دامداری، خمس دارد؛ پس دامدار صنعتی هرچند زکات دام ندارد، خمس سودش را باید بپردازد. طلبه باید این دو حکم را در کنار هم تبیین کند تا هم حق خدا ادا شود و هم تولیدکننده تشویق به دین‌داری.

و اگر گله نیمه سال در چرا و نیمه دیگر بر علوفه باشد، حکم برای همان سال ناقص سنجیده میشود.

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾

از اموالشان صدقه‌ای بگیر تا به آن پاکشان کنی و رشدشان دهی و برایشان دعا کن؛ که دعای تو آرامشی برای آنان است.

(توبه، ۱۰۳)

تَجْرِي عَلَيْهَا الزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي عَلَى السَّائِمَةِ فِي الْبَرِّيَّةِ فَقَالَ «نَعَمْ

بر شترانی که در شهرها نگه داشته می‌شوند نیز زکات جاری است، همان‌گونه که بر شتر چراگر بیابان.

(تهذیب‌الاحکام، ج ۴، باب ۱۰، ح ۱۷)

سخن منبری

فقه، زمان‌شناس است. همان شریعتی که برای چوپان بیابان‌گرد حکم زکات گوسفند سائمه را نهاد، برای دامدار صنعتی امروز حکم خمس را جاری می‌کند. اصلی، پکی مال و رسیدن حق مستمندان است؛ قالب‌ها عوض می‌شوند، اما عدالت الهی ثابت است. دامدار عزیز، شکر نعمت را در سودت جاری کن.

سود بانکی (تفاوت با ربا، جریمه دیرکرد، عقود مشارکتی)

حساس‌ترین مسئله اقتصاد اسلامی در زیست روزمره مردم، تقریباً هر کسی یک حساب بانکی دارد، وام گرفته یا جریمه دیرکرد پرداخته است.

تفاوت «ربا» و «سود بانکی» از منظر فقهی: ربای قرضی: یعنی قرض دادن پول و شرط کردن گرفتن مبلغی اضافه بر اصل پول. این حرام قطعی و از گناهان کبیره است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، ربا نخورید» (آل عمران، ۱۳۰).

سود بانکی (در سپرده): پولی که شما در بانک می‌گذارید، طبق نظر حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، اگر به قصد قرض دادن به بانک نباشد، بلکه به عنوان وکالت دادن به بانک برای انجام یک عقد شرعی (مثل مضاربه، مشارکت مدنی، جعاله و...) باشد، سود آن حلال است. بانک وکیل شماست که پولتان را در فعالیت اقتصادی حلال به کار بیندازد و سودش را به شما برگرداند؛ به این سیستم می‌گویند «عملیات بانکی بدون ربا». پس دریافت سود از سپرده بانکی اشکال ندارد، به شرط آن‌که به قصد شرعی وکالت باشد، نه قرض ربوی.

وام بانکی و سود آن (تسهیلات): بانک به شما «قرض ربوی» نمی‌دهد، بلکه با شما وارد یک «عقد اسلامی» می‌شود: فروش اقساطی (مرابحه): بانک کالایی را که شما می‌خواهید (مثلاً ماشین یا مواد اولیه) به صورت نسیه و با قیمت بالاتر به شما می‌فروشد؛ سود آن از این تفاوت قیمت حاصل می‌شود. این حلال است. مشارکت مدنی: بانک در یک پروژه با شما شریک می‌شود و سهمی از سود را می‌برد. جعاله: بانک به شما جُعَل (مزد) می‌دهد که کاری (مثلاً ساخت یک واحد مسکونی) را انجام دهید.

اگر این عقود به صورت صوری و فقط روی کاغذ باشد و طرفین واقعاً قصد آن را نداشته باشند، ربا و حرام است. اما بانک ایران برای فرار از ربا این عقود را اجرا می‌کند و دریافت سود در این قالب شرعاً بلامانع است.

جریمه دیرکرد (وجه التزام): این یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های بانکی است: «اگر قسط وام را دیر بدهی، جریمه می‌شوی!» فقه سنتی: این جریمه «ربای دیرکرد» محسوب می‌شد و حرام بود. راه فقهی معاصر (شورای نگهبان و فقها): برای جلوگیری از ضرر بانک و بدحسابی مشتریان، «وجه التزام» یا «شرط ضمن عقد» را مطرح کرده‌اند؛ یعنی در قرارداد اولیه شرط می‌شود اگر بدهکار در موعد مقرر بدهی‌اش را ندهد، باید مبلغی را به عنوان «خسارت تأخیر» به بانک بپردازد. این ربا نیست، بلکه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین است (بر اساس قاعده «لاضرر»). اکثر مراجع این نوع جریمه را اگر واقعاً برای جبران خسارت تورم و ضرر بانک باشد، جایز می‌دانند.

و اگر بانک سود را در سررسید به جایی نریزد، خمس آن بر عهد گیرنده است؛ نام سود موضوع را عوض نمی‌کند.

﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

(بقره، ۲۷۵)

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَاَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَرَامٌ قَالَ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يَصِيبَهُ مَتَعَمِّدًا

رباخوارِ ناآگاه، زیان نمی‌بیند تا آهنگش کند؛ و آهنگ‌کننده، در همان منزل است که خدا فرمود.

(کافی، ج ۵، باب ۵۱، ح ۳)

سخن منبری

اقتصاد اسلامی، اقتصاد پاکی است؛ نه آن‌که بهره‌خواری را زرنگی بدانند و نه آن‌که دادوستد مشروع را حرام. سپرده‌ات را با نیتِ وکالت شرعی بگذار و وامت را در قالب عقود اسلامی بگیر؛ اما بدحساب نباش که بدحسابی در نگاه شرع، خود ظلمی تازه است. و ای اهل بازار! میان «بیع نسیه حلال» و «قرض ربوی حرام» فرق بگذارید که این مرز، مرز بهشت و دوزخ است.

بیمه (شخص ثالث، عمر، تأمین اجتماعی، تکمیلی)

بیمه پدیده‌ای مدرن است که در فقه کلاسیک سابقه نداشته و فقها آن را با چند قالب تطبیق داده‌اند.

بیمه چیست و چرا حلال است؟ بیمه یک «عقد مستحدث» و عقلایی است؛ قراردادی بین بیمه‌گر (شرکت بیمه) و بیمه‌گذار (مردم) برای جبران خسارت احتمالی در آینده. این عقد تحت هیچ‌یک از عقود سنتی (بیع، اجاره، صلح) به‌طور کامل نمی‌گنجد، اما فقها آن را یا به «صلح» (تسالم بر یک توافق)، یا به «هبه معوضه» (بخشش در مقابل پرداخت حق بیمه)، یا «عقد مستقل عقلایی» تحلیل کرده و حکم به صحت و حلیت آن داده‌اند؛ به دلیل «اوفوا بالعقود» و عدم مغایرت با شرع.

انواع رایج بیمه و حکم آن: بیمه شخص ثالث (اجباری ماشین): یک عقد کاملاً صحیح و عقلایی؛ شما پولی می‌دهید، شرکت بیمه خسارت احتمالی شما به دیگران را جبران می‌کند. حلال و معتبر است. بیمه عمر و تأمین اجتماعی: ترکیبی از پس‌انداز و پوشش ریسک؛ شما ماهانه مبلغی می‌دهید و در پایان یا در صورت فوت، مبلغی به شما یا بازماندگان‌تان داده می‌شود؛ این نیز یک توافق عقلایی و حلال است. بیمه تکمیلی درمان: شما مبلغی می‌دهید، بیمه هزینه‌های درمانی شما را (که قطعی نیست) تقبل می‌کند؛ این از مصادیق «تعاون بر برّ» و کاملاً صحیح و جایز است.

شبهه غرر و قمار در بیمه: برخی شبهه می‌کنند که بیمه چون «احتمالی» است (ممکن است من پول بدهم و تصادف نکنم)، پس شبیه «قمار» و «غرر» (خطر) است. پاسخ فقهی: قمار، بازی با برد و باخت و ایجاد ثروت بادآورده بدون مبنای عقلایی است؛ اما بیمه بر مبنای محاسبات دقیق علمی (آمار و اکچوئری) و یک ریسک عقلایی است. هدفش نه سرگرمی و پول بادآورده، که تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی است. غرر وقتی مبطل عقد است که خطر آن به قدری زیاد باشد که عرف عقلاً آن را نپذیرد؛ در بیمه این خطر محاسبه‌شده و قابل قبول عقلاست. پس بیمه قمار نیست؛ بلکه یکی از بهترین دستاوردهای تمدن بشری برای کاهش آلام است.

و در شرکت بیمه، اگر تعهدش را امانتدارانه عهده‌دار شود، عقد و حکم جاری است، دولتی باشد یا تعاونی.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

در نیکی و پرهیزکاری یکدیگر را یاری کنید و در گناه و دشمنی یاری نکنید.

(مائده، ۲)

إِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلًا فَإِنَّ عَلِيًّا حَمَانٌ

اگر شبانه زیان رساند، ضمان بر گردن صاحب آن است.

(کافی، ج ۵، باب ۱۵۶، ح ۱)

سخن منبری

بیمه، عقل مدرن در لباس شرع است؛ با آن، آسودگی خاطر را برای خانواده بخر. پرداخت حق بیمه نه اسراف است، نه قمار. اگر خسارتی دیدی، دستگیری می‌شود و اگر ندیدی، به یاری هم‌نوعان آسیب‌دیده شتافته‌ای. این همان «تعاونوا علی البر» است در قالب یک قرارداد مالی.

شبِ عید فطر، پیام‌ها و سامانه‌های پرداخت، اعلام می‌کنند: «فطریهات را آنلاین بده». پرسش مؤمنان این است: آیا پرداختِ فطره با کارت به کارت و اپلیکیشن‌های بانکی، شرعاً صحیح است؟ پاسخ مثبت است: زکات فطره یا به صورت جنس (حدود سه کیلوگرم قوت غالب، مانند گندم، برنج یا خرما) پرداخت می‌شود یا به صورت پول معادل آن؛ و پرداختِ پول از طریق انتقال بانکی، مصداقِ دادنِ فطره است. در انتقال الکترونیکی، پرداخت‌کننده به مؤسسه یا فردِ امین وکالت می‌دهد که پول را به فقیر برساند؛ همین که پول به حساب وکیل یا مستحق واریز شود، ذمه او بری می‌شود.

شرط اصلی آن است که فطره واقعاً به فقیر شرعی برسد؛ پس باید به مراکز معتبر و شناخته‌شده – مانند دفاتر مراجع و کمیته امداد و مؤسسات خیریه امین – پرداخت شود و انسان اطمینان کند که پیش از ظهرِ عید یا در ایام مناسب، به مصرفِ فقرا می‌رسد. اگر خودِ انسان فقیری را می‌شناسد، بهتر آن است که مستقیم به او بدهد؛ چرا که فطره، حقِ شخصی فقیر است و تحویل مستقیم، کرامت‌آمیزتر است.

چند فرع پرکاربرد: فطره بر کسی واجب است که خودش غنی باشد (مخارج سالش را دارد)؛ فطره مهمانِ شبِ عید – اگر نان‌خور صاحب‌خانه شمرده شود – بر میزبان است؛ فطره نوزادی که پیش از غروبِ شبِ عید به دنیا آمده واجب است؛ و فطره کارگر و مستخدم بر خودش واجب است، نه کارفرما. جداکردنِ فطره از مال و کنارگذاشتن آن کافی است و اگر تا عید نتوانست بپردازد، به قصد قربت جدا کند و بعداً برساند.

زیبایی این حکم آن است که اسلام، شادیِ عید را مشروط به سیرشدنِ فقیر کرده است؛ عیدِ مؤمن آن روزی است که هیچ فقیری گرسنه نباشد.

انتقال به وکیل، همیشه پایانِ تکلیف نیست. باید معلوم باشد گیرنده وجه خودِ مستحق است یا فقط واسطه رساندنِ آن. واریز به حساب واسطه، در فرضِ وکالتِ صرف، به تنهایی ثابت نمی‌کند فطره به مصرفِ معتبر رسیده است. عنوانِ درگاه یا خیریه نیز شرایطِ مستحق و مصرف را حذف نمی‌کند. انتخابِ فردِ امین، تعیینِ مأموریت و اطمینانِ متعارف به انجامِ آن، از مقدماتِ پرداختِ مسئولانه‌اند.

نیتِ قربت، تعیینِ اینکه پرداخت برای چه کسانی است و زمانِ انجام باید روشن باشد. تراکنشِ ناموفق یا مبلغی که از حساب کسر و سپس برگشت داده شده، پرداختِ نهایی محسوب نمی‌شود. همچنین کنار گذاشتنِ فطره حکمِ خاصِ خود را دارد و هر یادداشتِ ذهنی یا موجودی حساب، بدون رعایتِ آن حکم، عزلِ معتبر نیست. اگر واسطه دیر پرداخت کند یا راه انتقال بسته شود، باید وظیفه همان صورت جداگانه بررسی شود.

ابزار نو، معیارِ نان‌خور بودن را تغییر نمی‌دهد. کارگر، مهمان و نوزاد باید با شرایطِ واقعی و زمانِ مربوط سنجیده شوند؛ عنوانِ شغلی یا صرفِ دعوت به افطار برای حکم همه آنها کافی نیست. همچنین پرداختِ بانکی با انتقالِ هر نوع دارایی دیجیتال یکسان نیست؛ ارزش، قابلیتِ تملیک و جوازِ آن مال باید معتبر باشد. راه کم‌ابهام، پرداختِ مبلغ

روشن با روش قابل پیگیری و رعایت حکم مرجع است.
و اگر فطره را به مؤسسه خیریه دادید، باید مطمئن شوید که عین یا عوض همان را به فقیر واجد شرایط میرساند.

﴿إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ، كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ﴾

از کمال روزه، دادن زکات [فطره] است؛ چنان که صلوات بر پیامبر از کمال نماز است.

(من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۱۸۳)

سَأَلَتْهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ نَدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْخِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ قَالَ صَاعٌ

فطره، به پیمانه پیامبر، یک صاع از گندم و جو و خرما و کشمش است.

(کافی، ج ۴، باب ۷۵، ح ۵)

سخن منبری

عید فطر، عید شکر است؛ و شکر واقعی روزه، آن است که سفره فقیر نیز رنگ بگیرد. فطره، پلی همدلی میان خانه‌های توانگر و کلبه‌های نیازمند است؛ چه با کارت بدهی و چه کف دست فقیر بگذاری، خداوند همان لحظه حسابش را در دفتر فضلش می‌نویسد. مبدا عیدی بگذرد و فقری در همسایگی‌ات گرسنه بخوابد؛ که فطره، حق اوست بر گردن تو.

پرسش رایج پس از فوت والدین چنین است: آیا به ارث خمس تعلق می‌گیرد؟ و اگر خانه یا زمینِ ارثی بعد از چند سال گران شد و فروختیم، خمسِ این افزایش قیمت را باید بدهیم؟ قاعدهٔ روشنِ فقهی آن است که اصلِ ارث خمس ندارد؛ امامان علیهم‌السلام خمس را از ارث برداشته‌اند و درآمدِ ارثی، از مالیاتِ خمس معاف است. این حکم، مورد اتفاق فقهاست.

اما ارزش افزوده: اگر ملکِ ارثی را برای استفادهٔ شخصی نگه داشته باشی و پس از سال‌ها آن را بفروشی، بنابر نظر مشهور – از جمله فتوای حضرت امام خمینی – خمسِ افزایش قیمت واجب نیست؛ چون این ملک سرمایهٔ تجارت نبوده است. ولی اگر آن را به قصدِ تجارت و کسبِ سود نگه داشته باشی (مثلاً زمینی که برای سودآوری خریده شده یا ارثی که به نیت دادوستد نگه داشته می‌شود)، قیمتِ افزوده، سودِ سالِ فروش است و پس از کسرِ مؤونهٔ سال، خمس دارد. همچنین درآمدِ مستمرِ ارث – مانند اجارهٔ خانه یا مغازهٔ ارثی – درآمد است و خمسش واجب است، هرچند اصلِ ملک خمس ندارد.

فرع دیگر: مالی که از ارث به دست آمده، اگر تا سررسیدِ سالِ خمسِ مصرف نشود و پس‌انداز بماند، خمس ندارد؛ اما سود و درآمدِ بعدیِ آن، مشمول خمس است. سالِ خمسِ برای کاسب، سررسیدِ معروف (مانند پایان سال) است و برای غیرکاسب، همان تاریخِ دریافتِ درآمد. سهمِ ساداتِ خمس باید به ساداتِ نیازمند برسد و سهمِ امام نیز به مرجع تقلید یا نمایندهٔ او پرداخت می‌شود.

این احکام نشان می‌دهد که خمس، مالیاتِ عادلانهٔ اسلام است: بر درآمد و سود، نه بر میراث و نیاز؛ و همین است که چرخهٔ فقر را در جامعهٔ اسلامی می‌شکند.

معافیتِ اصلِ ارث، ناظر به همهٔ مسائلِ ترکه نیست. بدهی و حقوقِ مالی ثابت بر مالِ متوفی باید پیش از تقسیم، با شرایطِ خود بررسی شوند. همچنین بعضی صورت‌های ارث، مانندِ موردِ غیرمنتظره در برخی فتاوا، حکمِ ویژه دارند؛ پس از یک قاعدهٔ کلی نباید اتفاقِ همهٔ مراجع در تمامِ جزئیات را نتیجه گرفت. باید معلوم باشد مال از چه راهی رسیده و آیا حقی از پیش به آن تعلق داشته است.

در منفعتِ بعدی نیز اجارهٔ ملک، افزایشِ قیمتِ خودِ ملک و سودِ کسب‌وکارِ ایجادشده با مالِ ارثی یکسان نیستند. برای مثال، وجهِ حاصل از فروشِ خانه ممکن است نمایندهٔ اصلِ مالِ معاف باشد، اما اجاره‌های انباشته عنوانِ درآمدِ تازه داشته باشند. قصدِ نگهداری، نوعِ استفاده، زمانِ فروش و مبنای مرجع در تعلقِ خمس اهمیت دارد. صرفِ تغییرِ شکلِ مال به پول، دلیلِ درآمدِ تازه بودنِ تمامِ آن نیست.

مدرکِ تفکیکِ سرمایه و درآمد را نگه داریم. اگر وجوهِ ارثی و حقوقِ ماهانه در یک حساب جمع شوند، نه تمامِ موجودیِ خودبه‌خود معاف می‌شود و نه تمامِ آن درآمدِ جدید است. ثبتِ مبلغِ اصلِ ارث، درآمدهای بعدی و مصارف، محاسبهٔ درست را ممکن می‌کند. همچنین تاریخِ سالِ خمسِ تابعِ وضعیتِ کسب و فتوای مربوط است و نباید آن را

با آغاز سال تقویمی در همه افراد یکی گرفت. دقت حسابداری در اینجا به ادای دقیق تکلیف کمک می‌کند. و ارزی که به ارث رسیده، با نرخ روز حساب میشود؛ پس ثبت تاریخ و نرخ در دفتر خمس لازم است.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ﴾

و بدانید هر غنیمت و درآمدی که به دست می‌آوردید، یک‌پنجم آن از آن خدا و پیامبر و نزدیکان پیامبر و یتیمان و مسکینان و در راه‌ماندگان است.

(انفال، ۴۱)

قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَىٰ شَهَادَةٍ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَلَا

هر مالی که به راه خدا گرفته شود، خمس در آن است.

(کافی، ج ۱، باب ۱۳۰، ح ۱۴)

سخن منبری

خمس، کلید پاک‌مال است؛ خداوند با این قانون، مال مؤمن را بیمه و سهم محرومان را تضمین کرده است. ارثی که پدرت با حلال و حرامش رنج برده، معاف است؛ اما سود و درآمد تازه، حق سادات نیازمند و راه خدا را در خود دارد. مؤمن حسابگر، حسابش را با خدا صاف می‌کند پیش از آن‌که خداوند حساب او را برسد.

صندوق‌های قرض الحسنه خانوادگی و محلی، نهاد محبوب روزهای تنگدستی‌اند؛ اما پرسش‌ها همیشه همراهشان است: آیا گرفتن کارمزد جایز است؟ جریمه دیرکرد چه حکمی دارد؟ و اگر صندوق با شرط سود پول بدهد چه؟ اصل شرعی آن است که قرض الحسنه عقدی است که در آن، قرض‌دهنده تنها همان مبلغ را پس می‌گیرد و هر شرط زیاده – نقدی یا جنسی، کم یا زیاد – ریاست و حرام است؛ خواه صندوق باشد، خواه بانک، خواه خویشاوند. قرض با شرط سود، همان «ربای قرضی» است که قرآن با آن اعلام جنگ کرده است.

کارمزد واقعی خدمات – هزینه دفتر، کارمند و نقل و انتقال پول – اگر به مقدار هزینه واقعی باشد و نه درصدی از مبلغ وام، جایز است و ربا شمرده نمی‌شود؛ اما شرط «هر ماه فلان درصد» بر مبلغ وام، همان ریاست، هرچند نامش کارمزد باشد. جریمه دیرکرد نیز در قرض الحسنه، بنا بر احتیاط اکثر مراجع جایز نیست؛ اگرچه برخی فقها آن را به عنوان خسارت واقعی تأخیر و در ضمن عقد لازم با شرایطی پذیرفته‌اند؛ راه سالم آن است که صندوق برای نظم، از راه‌های مشروع – مانند شرط وجه‌الالتزام اهدایی به خیریه – استفاده کند، نه آن‌که خودش از جریمه سود ببرد.

آداب شرعی صندوق: شفافیت کامل در گردش پول، وکالت اعضا به هیئت‌امنا در پرداخت و وصول، جداکردن خمس سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق، و پرهیز از شرط‌های ربوی. صندوق قرض الحسنه سالم، مصداق همان «قرض نیکو به خداوند» است که قرآن آن را با چندین برابر وعده داده است؛ و صندوق ربوی، همان اندازه که ظاهرش آراسته است، در باطن، محاربه با خداست.

برای منبر، روایت زنده این آیه کافی است: قرض الحسنه یعنی از جیب خودت به برادرت بدهی و از جیب خدا پس‌گیری؛ چه تجارتی از این پررونق‌تر؟

اسم کارمزد، ماهیت شرط را عوض نمی‌کند. باید معلوم شود مبلغ در برابر خدمت واقعی و قرارداد معتبر است یا منفعتی است که قرض‌دهنده در ضمن قرض برای خود شرط کرده است. ثابت بودن مبلغ نیز به تنهایی دلیل جواز نیست، همان‌گونه که هر هزینه خدماتی را نمی‌توان بدون بررسی ربا نامید. رابطه واقعی پرداخت با قرض و حدود فتوای مرجع باید روشن باشد؛ محاسبه هزینه، جای تحلیل قرارداد را نمی‌گیرد.

شرط سپرده‌گذاری، نوبت دریافت وام و استفاده از پول اعضا نیز نیازمند بررسی است. اگر اعضا تنها برای قرض دادن وکالت داده‌اند، مدیر نمی‌تواند بدون اختیار لازم مال را وارد فعالیت پرخطر کند. همچنین تغییر نام جریمه دیرکرد به هدیه یا کمک خیریه، به خودی خود اشکال احتمالی شرط را برطرف نمی‌کند. راه مشروع باید در واقعیت عقد صحیح باشد، نه فقط در واژه‌های نوشته‌شده بر فرم.

ناتوانی واقعی را از بدقولی عمدی جدا کنیم. نظم وصول مطالبات باید با رعایت حال بدهکار ناتوان و پرهیز از تحقیر و افشای اطلاعات او همراه باشد. در مقابل، بدهکار توانمند نیز نباید امانت اعضا را با تأخیر بی‌دلیل معطل کند. حدود ضمان، اختیار مدیر و شیوه حل اختلاف باید از آغاز روشن باشد. صندوق سالم با قرارداد روشن و گزارش قابل‌رسیدگی

اداره می‌شود، نه با تعارف خانوادگی و اطمینان مبهم.

و اگر قرضگیرنده در موعد، خودش تأخیر خواست و صندوق پذیرفت، این تخفیف مهربانی از کارمزد نیست.

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

کیست که به خداوند وام نیکو دهد تا خداوند آن را برایش چندین برابر کند؟ و خداوند [روزی را] تنگ و فراخ می‌کند و به سوی او بازگردانده می‌شوید.

(بقره، ۲۴۵)

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ﴾

خداوند ربا را نابود و صدقه‌ها را افزون می‌کند.

(بقره، ۲۷۶)

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَتَعْجِيلُ أَجْرٍ إِنْ أيسَرَ قَضَاكَ وَ

وام‌دادن به مؤمن، غنیمت و شتاب پاداش است؛ اگر بمیرد، از زکات به شمار آید.

(کافی، ج ۳، باب ۳۹، ح ۱)

سخن منبری

قرض الحسنه، معامله با خداست؛ پولی که به دست برادرت می‌سپاری، خداوند خودش ضامن چندبرابرش شده است. صندوق قرض الحسنه، مسجد اقتصاد ماست؛ جایی که همت مؤمنان، گره از کار درمانده‌ها می‌گشاید. اما مواظب باشید نام قرض الحسنه را بر ربا نگذارید؛ که ربا، آتشی است که خانه مال و آخرت را با هم می‌سوزاند.

وقف در عصر جدید: وقف پول، سهام و اموال دیجیتال

وقف، سنت جاریه‌ای است که اسلام آن را از ماندگارترین باقیات صالحات شمرده است؛ اما در اقتصاد امروز، پرسش تازه است: آیا می‌توان پول، سهام، ارز دیجیتال یا حتی نرم‌افزار و دامنه اینترنتی را وقف کرد؟ قاعده فقهی وقف آن است که مال موقوفه باید عین ماندگار باشد و از آن منتفع شوند. پول، عین ماندگار است؛ از این رو وقف پول نزد مشهور فقهای معاصر – از جمله فتوای حضرت امام خمینی در تحریر الوسيلة – صحیح است، به این صورت که اصل پول حفظ شود و منافعش (از طریق سرمایه‌گذاری مشروع یا قرض‌الحسنه) صرف جهت وقف گردد؛ بانک‌های وقف و صندوق‌های خیریه نوین بر همین پایه شکل گرفته‌اند.

وقف سهام شرکت‌ها نیز صحیح است؛ سهم، مالیت دارد، عینیت دارد و منفعتش (سود سالانه) صرف نیت واقف می‌شود. درباره ارزشهای دیجیتال و اموال مجازی (مانند دامنه، نرم‌افزار و آثار دیجیتال) نیز همین ملاک جاری است: هرچه عرف آن را مال بداند و منفعت حلال داشته باشد، قابلیت وقف دارد؛ مشروط به آن‌که ارزشش ثبات نسبی داشته باشد و وقف، بهانه‌ای برای سفته‌بازی نشود. مراجع در جزئیات این موارد اختلاف‌هایی دارند و واقف باید طبق فتوای مرجعش عمل کند.

شرایط وقف همچنان پابرجاست: قصد قربت، قبض (تحويل دادن به متولی)، و عدم رجوع؛ واقف پس از قبض نمی‌تواند وقف را به هم بزند یا مال را بفروشد، مگر در موارد استثنایی با اذن حاکم شرع. متولی باید امین باشد و منافع را دقیقاً در جهت وقف مصرف کند؛ سوءاستفاده از اموال موقوفه از گناهان بزرگ و ضمان‌آور است.

زیبایی وقف آن است که مرگ، پایان خیر نیست؛ مدرسه، درمانگاه، کتابخانه و آبرسانی‌ای که به نام پدرانمان وقف شده، هنوز برایشان حسنه می‌نویسد. وقف دیجیتال، همان سنت با ابزار امروز است.

مال بودن، همه شرایط وقف را ثابت نمی‌کند. در مبنایی که بقای عین با امکان انتفاع شرط است، باید دید آنچه وقف می‌شود واقعاً چنین قابلیت دارد یا با مصرف از بین می‌رود. حفظ ارزش پول با حفظ عین موقوفه همیشه یک تحلیل نیست؛ از این رو وقف پول و برخی دارایی‌های نوین، محل تفصیل و اختلاف است. نمی‌توان صرف سودمند بودن یک طرح خیریه را دلیل صحت عنوان وقف برای تمام اجزای آن دانست.

در سهام، حق بهره‌برداری، نرم‌افزار و دارایی دیجیتال نیز ابتدا متعلق حق باید معلوم شود. مالکیت نسخه، داشتن مجوز محدود یا اختیار اداره یک حساب، همگی مالکیت آزاد قابل وقف نیستند. مدت اعتبار، امکان انتقال و حقوق دیگران در موضوع اثر دارد. همچنین لزوم قبض و کیفیت تحقق وقف در وقف عام و خاص یکسان نیست و قصد خیر به تنهایی جانشین شرایط فقهی ایجاد آن نمی‌شود.

اگر قالب وقف مناسب نیست، هدف خیر بن‌بست ندارد. می‌توان با بررسی معتبر از قرارداد یا نهاد مجاز دیگری برای تأمین مالی پایدار استفاده کرد، بدون آنکه نام وقف بر عقد نامحقق نهاده شود. در هر صورت، جهت مصرف، حدود اختیار مدیر، روش نگهداری و تکلیف دارایی در صورت توقف طرح باید روشن باشد. این دقت، کمک مردم را از

سرگردانی حفظ می‌کند و نمی‌گذارد زبان مقدس وقف پوششی برای تصمیم بی‌ضابطه شود. و اصل مال موقوفه فروختنی نیست مگر در ضرورت معتبر، و عوض آن باید خودش وقف شود.

﴿لَنْ تَأْلَوْا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

هرگز به نیکی نمی‌رسید مگر آن‌که از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و هرچه انفاق کنید، خداوند به آن داناست.

(آل عمران، ۹۲)

﴿إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ﴾

چون فرزند آدم بمیرد، عملش بریده می‌شود مگر از سه چیز: صدقه جاری، دانشی که از آن سود برند، و فرزند شایسته‌ای که برایش دعا کند.

(الکافی، ج ۷، ص ۵۶)

الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وقوف، بر همان است که وقف‌کنندگان آن را معین کنند.

(کافی، ج ۷، باب ۲۳، ح ۳۴)

سخن منبری

وقف، یعنی نام تو را به جریان خیر گره بزنی؛ آبی که از قنات وقفی می‌آید، نوری که از مدرسه وقفی می‌تابد، دستی که در درمانگاه وقفی بسته می‌شود – همه برای واقف، حسنه جاری است. مال که می‌میرد، واقف زنده است؛ که پرونده عملش با مرگ بسته نمی‌شود. بیایید هر یک، به قدر توان، گوشه‌ای از ماندگاری را به نام خود ثبت کنیم؛ وقف امروز، رزق فردای ماست.

فصل ششم: بازارهای مالی و معاملات نوین

بورس، رمزارز، خرید اقساطی، کارت اعتباری، اوراق صکوک، پیش‌فروش ساختمان و تجارت الکترونیک؛ بازار امروز، میدان معاملاتی است که فقه باید با قواعد خود آن را ببیند. در این فصل، مرز حلال و حرام را در این معاملات نوین می‌آموزیم.

فهرست پرسش‌های این فصل

- ۷۱ بورس و بازار سرمایه (سهم، صندوق سرمایه‌گذاری)
- ۷۲ رمزارزها و ارز دیجیتال (مالیت، غرر)
- ۷۳ خرید و فروش اقساطی و کارت اعتباری
- ۷۴ جریمه و خسارت تأخیر در پرداخت (وجه‌التزام)
- ۷۵ خمس و زکات پول مجازی و حساب بانکی
- ۷۶ اوراق مشارکت، صکوک و تأمین مالی اسلامی
- ۷۷ معاملات ارزی و صرافی
- ۷۸ پیش‌فروش ساختمان و قراردادهای مسکن
- ۷۹ تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی
- ۸۰ سفته، چک و اسناد تجاری (ضمانت و مسئولیت)
- ۸۱ قرارداد هوشمند و معاملات بلاک‌چینی
- ۸۲ توکن و این‌اف‌تی (NFT) و خرید و فروش آثار دیجیتال
- ۸۳ صندوق‌های طلا و معامله سکه در بورس
- ۸۴ کرافاندینگ و تأمین مالی جمعی

بورس و بازار سرمایه (سهام، صندوق سرمایه‌گذاری)

بازار بورس به بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد امروز تبدیل شده است. بسیاری از مؤمنین سرمایه خرد و کلان خود را به این بازار می‌برند و می‌پرسند: «آیا این کار شرعی است؟ سود و زیانش چه حکمی دارد؟» برای تحلیل فقهی بورس، باید اجزای آن را از هم تفکیک کرد و هر جزء را بر یکی از عقود شرعی تطبیق داد.

ماهیت خرید و فروش سهام: سهام، نشان مالکیت یک شخص در یک شرکت است؛ وقتی شما یک برگه سهم می‌خرید، در حقیقت جزء مشاعی از دارایی آن شرکت را خریده‌اید. تطبیق با عقد بیع: این عمل یک «بیع» (خرید و فروش) است؛ شما یک «حق مالی» را می‌خرید. این بیع اگر شرایط عمومی صحت را داشته باشد (معلوم بودن مبیع و ثمن، عدم غرر، عدم اکراه و...)، صحیح و حلال است.

شرط حلال بودن فعالیت شرکت: اگر شرکتی که سهامش را می‌خرید فعالیتش ذاتاً حرام باشد (مثلاً تولید مشروبات الکلی، تأسیس قمارخانه، رباخواری)، خرید و فروش سهام آن شرکت حرام است؛ اما اگر شرکت فعالیت حلال داشته باشد (تولیدی، خدماتی، معدنی، فناوری)، خرید سهام آن اشکالی ندارد.

سود و زیان در بورس: سود سهام (DPS): مبلغی که شرکت از سود سالانه خود به سهامداران می‌دهد حلال است و درآمد محسوب می‌شود. سود ناشی از نوسان قیمت (Capital Gain): خریدن سهم به قیمت پایین و فروختن به قیمت بالاتر؛ این نیز یک «بیع» مستقل و حلال است، چون شما کالایی (سهم) را خریده و گران‌تر فروخته‌اید. این عمل ذاتاً ربا نیست (ربا در قرض و معامله کالاهای هم‌جنس با زیاده است، نه در خرید و فروش سهام). زیان: اگر قیمت سهم افت کرد و شما با ضرر فروختید، این زیان یک خسارت مالی برای شماست.

صندوق سرمایه‌گذاری: شما پول خود را به صندوق می‌دهید و صندوق با تجمیع سرمایه‌ها در سهام، اوراق و... سرمایه‌گذاری می‌کند. این رابطه معمولاً در قالب «عقد وکالت» یا «مضاربه» تحلیل می‌شود: شما سرمایه‌گذار (موکل) هستید و صندوق، وکیل یا عامل شماست. سودی که به شما می‌دهد حلال است، مشروط بر آن‌که صندوق در مسیر حلال سرمایه‌گذاری کند.

نوسان روزانه و شبیه قمار: برخی نوسان‌گیری بسیار کوتاه‌مدت و مبتنی بر هیجانات را شبیه «قمار» می‌دانند. فقها می‌گویند: اگر خرید و فروش بر اساس تحلیل و آگاهی و پذیرش ریسک عقلایی باشد، حلال است؛ اما اگر به «بازی شانس و آتش» تبدیل شود که صرفاً برد و باخت تصادفی است، از حلیت خارج می‌شود. ملاک، «عقلایی بودن» معامله است: «میسیر» (قمار) جایی است که برد و باخت بدون مبنای عقلایی و صرفاً بر اساس شانس باشد. سرمایه‌گذاری آگاهانه، قمار نیست.

و در تحلیل فقهی، دو نکته مهم است: نخست، در قالب وکالت، اگر صندوق سود ثابت را تضمین کند، تعهدش بیمبناست؛ سود باید تابع نتیجه واقعی باشد، نه وعده از پیش معین. دوم، بازار سرمایه ابزار و سهام شرکتها را دربر می‌گیرد؛ اگر فعالیت اصلی شرکتی حرام باشد، سود آن حرام است، و در آمیخته حلال و حرام، نسبت آن در فتوای معتبر سنجیده می‌شود. پس به بازار حکم کلی نمیدهیم؛ هر ابزار، حکم خود را دارد. و در سهام بانکی و صندوق‌های مختلط، بازخوانی اساسنامه و صورت‌های مالی مقدمه احتیاط است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به پیمان‌ها (و قراردادهای) وفا کنید.

(مائده، ۱)

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرَقَا وَصَاحِبُ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

خریدار و فروشنده تا از هم جدا نشده‌اند اختیار دارند، و در چهارپای تا سه روز.

(کافی، ج ۵، باب ۷۰، ح ۵)

سخن منبری

بازار سرمایه، خون در رگ اقتصاد است. اگر با آگاهی و تقوا وارد آن شوی، ثروتِ حلال می‌آورد؛ اما مبادا چشم‌پسته و از روی طمع، سرمایه زندگی را به دست امواج هیجانات بسپاری! عقل و شرع، دو بال پرواز در این عرصه‌اند.

و اما پرسش جنجالی این روزها: «بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال حلال‌اند یا حرام؟ آیا چیزی که پشتوانه فیزیکی ندارد، «مال» محسوب می‌شود و خرید و فروشش جایز است؟»

اولین چالش: آیا رمزارز «مالیت» دارد؟ در فقه، «مال» چیزی است که نزد عقلا «ارزش مبادلاتی» داشته باشد و مردم برای به دست آوردنش پول بدهند (عرف عقلا معیار مالیت است، نه پشتوانه فیزیکی). امروزه بیت‌کوین و برخی رمزارزهای اصلی، ارزش مبادلاتی قابل توجهی در بازارهای جهانی دارند و کارشناسان اقتصادی آن را به عنوان یک «دارایی» می‌شناسند. بنابراین از نظر فقهی، رمزارزهای رایج (مانند بیت‌کوین و اتریوم) مال محسوب می‌شوند و اصل اولیه در خرید و فروش آن‌ها حلیت است، مگر آن‌که مانعی شرعی وجود داشته باشد.

موانع احتمالی شرعی (شبهات): شبهه غرر و جهالت (ریسک بسیار بالا): نوسانات شدید رمزارزها این شبهه را ایجاد می‌کند که این بازار یک «خطر» غیرعقلایی (غرر) است. پاسخ فقها این است که اگر این خطر در حدی باشد که عرف عقلا آن را نپذیرند و معامله را «شانسی» و «قمارگونه» بدانند، حرام است؛ اما اگر فرد آگاهانه و با پذیرش ریسک محاسبه‌شده وارد شود، غرر مبطل نیست (مثل بسیاری از بازارهای مالی). تشخیص این، تا حدی بر عهده خود شخص و کارشناسان است.

شبهه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم: این یک مانع حکومتی و ثانوی است؛ اگر استفاده از رمزارزها به اقتصاد کشور، امنیت ملی یا اموال عمومی آسیب بزند، حاکم شرع می‌تواند آن را محدود یا حرام اعلام کند (قوانین مصوب کشور در این زمینه لازم‌الاجراست). شبهه ضرر رساندن به دیگران (استخراج): استخراج (ماینینگ) رمزارز با برق عمومی یا یارانه‌ای، مصرف مالی غیر بدون اذن و اضرار به دیگران (قطع برق صنایع و منازل) است و در نتیجه حرام است.

نظر مراجع معظم تقلید (خلاصه): اکثر مراجع، اصل معامله رمزارز را در صورتی که مفسده اقتصادی نداشته باشد و شخص آگاهی کافی داشته باشد، بلامانع می‌دانند؛ اما با توجه به ریسک بالا و عدم شفافیت، بسیاری احتیاط در ترک آن دارند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دام‌ظله) اصل معامله را متوقف بر نظر کارشناسان و قوانین رسمی کشور می‌دانند و از آنجا که دولت در مقاطعی ممنوعیت ایجاد کرده، تابع قانون است.

نکته: خمس رمزارزها نیز بر اساس قیمت روز آن‌ها در پایان سال خمس می‌شود و باید پرداخت گردد.

مبنای مالیت را باید از قاعده عقلایی گرفت: «مال» چیزی است که عرف عقلایی برایش ارزش مبادله قائل باشد و مردم برای به دست آوردنش تلاش کنند؛ و قاعده «الْأَنْسُ مُسْلَطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» به مالک مشروع اجازه می‌دهد در مالش هر تصرف مشروعی کند. رمزارز رایج – هرچند پشتوانه فیزیکی ندارد – امروز عرفاً مال است؛ با آن خرید و فروش می‌شود، دستمزد می‌دهند و اعتبار عمومی یافته است؛ پس معامله آن در چارچوب شرایط عمومی صحت، جایز است، مشروط به آگاهی از ماهیت و پذیرش ریسک.

اما سه خطر شرعی را باید از هم تفکیک کرد تا فتوا دقیق باشد: نخست، «غرر» – جهالت در معامله؛ خریدوفروش توکن بی‌پشتوانه و ناشناخته‌ای که موضوعش مبهم است، باطل یا حرام است. دوم، «قمار» – معامله‌ای که ذاتش برد و باخت شانس است؛ ترید اهرمی و شرط‌بندی روی نوسان، اگر از حد معامله واقعی بیرون رود، قمار است. سوم، «اکل مال به باطل» – کلاهبرداری‌های رایج این بازار (پامپ و دامپ، پروژه‌های جعلی) که مصداق خیانت و اکل مال مردم است. پس حکم، تک‌جمله‌ای نیست: معامله واقعی رمزارز شناخته‌شده جایز است، و سفته‌بازی شانس و پروژه فریب‌آمیز حرام؛ و مؤمن باید میان این دو خط بکشد.

و در رمزارز، ثبت اسناد معامله و پرهیز از اعتماد به وعده سود، شرط عقلایی است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

ای مؤمنان، به خدا و رسول خیانت نکنید و امانت‌های خود را آگاهانه خیانت نورزید.

(انفال، ۲۷)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعٍ مَا

پیامبر از پیش‌فروش همراه وام، و فروش آنچه نزد تو نیست، نهی کرد.

(تهذیب‌الاحکام، ج ۷، باب ۲۰، ح ۸۳)

سخن منبری

دنیای دیجیتال، مرزهای مال و ثروت را جابه‌جا کرده است. رمزارز پدیده‌ای نوظهور است؛ پیش از ورود، هم از حلال و حرامش بپرس، هم از سود و زیانش. مبدا سرمایه‌گذاری را در این امواج خروشان، بدون کشتی علم و تقوا غرق کنی. مال مؤمن امانت خداست؛ آن را به دست طوفان غرر نسپار.

خرید یخچال، فرش، موبایل و... به صورت اقساطی؛ پرسشی بسیار روزمره.

خرید و فروش اقساطی (نسیه): حالت اول (حلال): فروشنده یک جنس را که قیمت نقد آن مشخص است، به صورت اقساطی و با قیمتی بالاتر بفروشد. مثلاً قیمت نقد یک گوشی ۱۰ میلیون تومان است؛ فروشنده می‌گوید: «این گوشی را به تو می‌دهم به ۱۲ میلیون تومان، که ۶ قسط ۲ میلیونی پردازی». حکم: این کاملاً حلال است؛ این یک «بیع نسیه» (فروش مدت‌دار) است. فروشنده به خاطر مدت، مبلغ بیشتری می‌گیرد؛ این ربا نیست. ربا در جایی است که پول قرض داده شود و زیاده گرفته شود؛ اما اینجا جنس فروخته می‌شود، نه پول (البته باید قیمت و شرایط در همان ابتدا به طور شفاف معلوم باشد، وگرنه غرر می‌شود).

حالت دوم (حرام): مشتری نزد فروشنده می‌رود و می‌گوید: «۱۰ میلیون تومان به من قرض بده، ۱۲ میلیون تومان پس می‌دهم» (یعنی قرض دادن پول با سود). حکم: این ربای قرضی و حرام قطعی است؛ چه ۱ تومان سود باشد چه ۱۰ میلیون.

اشتباه رایج: برخی مردم به اشتباه فکر می‌کنند خرید اقساطی همان قرض با سود است؛ در حالی که ماهیت حقوقی این دو کاملاً متفاوت است: یکی «بیع» است و دیگری «قرض ربوی».

کارت اعتباری و تسهیلات خرید کالا: بانک یا مؤسسه مالی، یک کارت با سقف مشخص به شما می‌دهد که با آن فقط می‌توانید کالا بخرید. اگر بانک کالا را بخرد و به شما اقساطی بفروشد: این همان بیع نسیه و حلال است (مثل طرح خرید اقساطی کالای ایرانی). اگر بانک پول را به حساب شما واریز کند و بگوید هر طور خواستی خرج کن و بعداً با سود پس بده: این قرض ربوی است، مگر آن‌که در قالب یکی از عقود اسلامی (مثلاً مرابحه، جعاله) باشد و واقعاً قصد آن عقد وجود داشته باشد؛ باید در متن قرارداد دقت کنید.

قاعده طلایی تشخیص حلال از حرام در اقساط: هر جا جنس فروخته می‌شود و قیمت بالاتری برای مدت‌دار بودنش تعیین می‌گردد، حلال است؛ هر جا پول قرض داده می‌شود و مبلغ بیشتری پس گرفته می‌شود، ربا و حرام است.

و در خرید اقساطی، روشن بودن قیمت و مدت در متن قرارداد، از ابهام جلوگیری میکند.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

(بقره، ۲۷۵)

هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلِ « يَقُولُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ الثَّمَنِ إِلَى الْأَجَلِ

هر که کالا را بر دو نرخ نقد و نسیه بگیرد، کمینه بهای نقد بر اوست.

(تهذیب الاحکام، ج ۷، باب ۴، ح ۲۹)

سخن منبری

این قاعده طلایی را به خاطر بسپار: جنس فروختن با قیمت بیشتر مدت‌دار، حلال است و پول قرض دادن با پس‌گرفتن بیشتر، حرام. اسلام رفاه را بر شما نبسته؛ راه خرید اقساطی پاک را باز گذاشته تا آبروی مؤمن پیش طلبکار حرام‌خوار نرود. اما هوشیار باش که حرام، خودش را در لباس حلال جا نزند.

جریمه و خسارت تأخیر در پرداخت (وجه التزام)

گاهی پیش می‌آید که شخصی چکی می‌دهد یا قسطی بدهکار است و دیر می‌آورد؛ آیا می‌توان برای تأخیر او جریمه تعیین کرد؟

اصل اولیه در شریعت: در نظام حقوقی اسلام، ربای جاهلی این بود که طلبکار به بدهکار می‌گفت: «پول مرا بده، وگرنه مهلت می‌دهم و بر مبلغ بدهی می‌افزایم» (نسئه در مقابل زیاده). این حرام قطعی است: «خدا بیع را حلال و ربا را حرام کرده است».

راه فقهی برای جبران ضرر طلبکار (وجه التزام): در دنیای امروز، تأخیر در پرداخت به طلبکار ضرر می‌زند (تورم، کاهش ارزش پول). آیا طلبکار می‌تواند خسارتش را بگیرد؟ فقهای معاصر (از جمله شورای محترم نگهبان) برای حل این معضل، «وجه التزام» یا «شرط ضمن عقد» را پیشنهاد کرده‌اند.

روش کار: در همان ابتدای قرارداد (یا در متن چک) شرط می‌شود که: «اگر بدهکار در موعد مقرر بدهی خود را نپردازد، متعهد می‌شود که علاوه بر اصل بدهی، مبلغ X را به عنوان خسارت تأخیر (نه سود پول) به طلبکار بپردازد».

حکم فقهی: این شرط جایز و لازم است؛ چرا که این پول اضافه ربا نیست، بلکه جبران خسارتی است که بدهکار با عهده‌شکنی خود به طلبکار وارد کرده است. مستند آن قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «المؤمنون عند شروطهم» (مؤمنین به شرط خود پایبندند) است.

شرط صحت این جریمه: تناسب با خسارت: جریمه باید با میزان خسارتی که عرفاً در این تأخیر وجود دارد (مثلاً نرخ تورم) متناسب باشد؛ اگر جریمه نجومی و خارج از عرف باشد، باز هم به ربا شبیه می‌شود و باطل است. رضایت طرفین: این شرط باید با رضایت هر دو طرف در قرارداد گنجانده شود.

نتیجه: پس اگر در یک معامله، شرط «وجه التزام» به صورت عادلانه و با رضایت طرفین وجود داشته باشد، دریافت آن حلال است؛ اما اگر چنین شرطی نباشد، گرفتن هرگونه مبلغ اضافی ربا و حرام است.

موضوع تعهد، پیش از نام جریمه تعیین می‌شود. تأخیر در پرداخت دین، تأخیر در تحویل کالا و تخلف از انجام یک خدمت، همه یک موضوع نیستند. مبلغ افزوده در برابر مهلت بیشتر برای بدهی را نمی‌توان تنها با نوشتن عنوان خسارت از بحث ربا خارج کرد. از سوی دیگر، شرط معتبر مربوط به تخلف از یک تعهد غیرپولی نیز نباید بی‌بررسی با ربای قرضی یکی دانسته شود؛ تحلیل باید ناظر به واقعیت قرارداد باشد.

رضایت طرفین و درج شرط، هر شرطی را صحیح نمی‌کند؛ شرط باید خود با موازین شرعی سازگار باشد. همچنین قاعده نفی ضرر، به تنهایی روش و مقدار جبران هر خسارتی را تعیین نمی‌کند. در وجه التزام، کاهش ارزش پول و هزینه واقعی وصول، اختلاف فقهی و حقوقی وجود دارد. پس نمی‌توان تناسب مبلغ و رضایت را در همه مبانی برای جواز کافی شمرد یا یک نظر را حکم مشترک همه مراجع معرفی کرد.

پیش‌بینی اختلاف، بهتر از نزاع بعدی است. نوع تعهد، موعد، موارد عذر، اختیار فسخ و شیوه رسیدگی باید روشن نوشته شود. طلبکار نباید بدون مجوز از هر مال بدهکار برداشت کند و بدهکار نیز نباید حق ثابت را با بهانه اختلاف فتوا معطل سازد. در پرونده واقعی، حکم قرارداد و مقررات قابل اجرا باید با کمک متخصص تعیین شود. هدف نظم مالی، ادای حق است، نه تبدیل دیرکرد به منبع سود نامحدود. و در وجه التزام، مبلغ متناسب و از پیش مکتوب، جبران است نه بهره.

﴿لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ﴾

در اسلام، (نه) ضرر زدن (به خود) و نه زیان رساندن (به دیگران) روا نیست.

(وسائل الشیعه، ج ۲۶، ص ۱۴)

لَيْسَ مِنْ غَرِيمٍ يَنْطَلِقُ مِنْ عِنْدِهِ غَرِيمُهُ رَاضِيًا إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَ نُونُ الْبُحُورِ وَ

هیچ بدهکاری از نزد بستانکارش خشنود بیرون نرود، مگر آنکه زمین و دریا بر او درود فرستند.

(من لایحضره الفقیه، ج ۳، باب ۱۲، ح ۱۶)

سخن منبری

اسلام، حق طلبکار را با رحمت به بدهکار جمع کرده است: سود پول حرام است، اما جبران خسارت واقعی حلال. پس اگر طلبکار هستی، انصاف را از دست مده و اگر بدهکار، عهدت را نشکن که عهدشکنی، خیانت به امانت است. بازار مؤمنان، بر صدق و وفا می‌چرخد، نه بر ربا و حيله.

مردم می‌پرسند: «پولی که در حساب بانکی دارم و دستم نمی‌زنم، خمس دارد؟ سود سپرده بانکی چه حکمی دارد؟»

پول در حساب بانکی (موجودی): موجودی حساب شما دقیقاً مثل پول نقدی است که در جیب یا گاوصندوق دارید. این پول اگر از درآمد سال شما باشد و تا پایان سال خمسی باقی بماند (یعنی خرج مؤونه نشود)، خمس دارد. فرقی نمی‌کند این حساب جاری باشد، قرض‌الحسنه، کوتاه‌مدت یا بلندمدت؛ صرف وجود پول در حساب یعنی آن را خرج نکرده‌اید و پس‌انداز محسوب می‌شود. نحوه محاسبه: در پایان سال خمسی، مانده تمام حساب‌ها را جمع بزنید؛ اگر از درآمد سال بوده و باقی مانده، یک‌پنجم آن خمس است.

سود سپرده بانکی: همان‌طور که گفته شد، سودی که بانک به سپرده شما می‌دهد، اگر با قصد وکالت در عقد شرعی باشد، حلال و درآمد محسوب می‌شود. این سود جزو درآمد شما در همان سال است؛ در پایان سال خمسی اگر از این سود چیزی باقی مانده باشد (خرج نشده باشد)، به آن هم خمس تعلق می‌گیرد. اگر بانک سود را مستقیماً به حساب شما واریز کند و شما تا پایان سال خمسی به آن دست نزنید، این سود جزو مانده حساب محسوب شده و خمسش را باید بپردازید.

خمس پول مجازی (مثل پول داخل کیف پول الکترونیک و اپلیکیشن‌ها): پول موجود در اپ‌های پرداخت یا حساب‌های اینترنتی همان حکم پول در حساب بانکی را دارند؛ این‌ها «مال» شما هستند، فقط شکل‌شان دیجیتال است. در پایان سال خمسی، هرچه از درآمد سال باقی مانده خمس دارد.

زکات پول: زکات فقط به «طلا و نقره مسکوک» (سکه رایج بازار) تعلق می‌گیرد، آن هم با شرایط خاص خودش؛ اسکناس رایج و پول دیجیتال امروزی زکات ندارند (مگر آن‌که کسی آن‌ها را به نیت «مال‌التجاره» نگه دارد که در این صورت حکم مال‌التجاره را پیدا می‌کند).

مستند قرآنی خمس، صریح است: «بدانید هرچه به دست می‌آورید، یک‌پنجمش از آن خداست»؛ و «غنیمت» در تفسیر اهل بیت علیهم‌السلام، هر فایده و درآمدی را دربر می‌گیرد، نه فقط غنیمت جنگی. پس موجودی حساب بانکی، کیف پول الکترونیک و پول داخل اپلیکیشن‌ها، همه «مال بالفعل» اند و اگر از درآمد سال باشند و تا سررسید سال خمسی مصرف نشوند، خمس قیمت روز دارند؛ دیجیتالی‌بودن، ماهیت مال را عوض نمی‌کند – حکم، تابع واقعیت مال است نه شکل نگهداری آن.

و اما زکات: زکات واجب در نقدین، مخصوص طلا و نقره «مسکوک» رایج است؛ اسکناس و پول دیجیتال، زکات واجب ندارند، هرچند دادن صدقه از آن‌ها مستحب است. همین تفکیک میان خمس (واجب در درآمد) و زکات (واجب در اجناس خاص) را باید برای مردم شفاف کرد؛ بسیاری خمس پول را با زکات خلط می‌کنند. و نکته پایانی: سود سپرده بانکی اگر از قرارداد شرعی واقعی (مضاربه و مانند آن) حاصل شود، حلال و مشمول خمس است؛ و اگر از ربا باشد، حرام و باید از اصلش جدا شود – مبلغ باید این فرق را همیشه تذکر دهد.

و در خمس مال دیجیتال، روز سررسید سال خمسی، ملاک محاسبه قیمت است.

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾

و بدانید هرچه به دست می‌آورید، یک‌پنجم آن از آن خداست.

(انفال، ۴۱)

فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ

خمس، در هر چه مردم به دست آورند — از کم و زیاد — هست؛ حتی در پول و دارایی دیجیتال.

(کافی، ج۱، باب ۱۳۰، ح ۱۱)

سخن منبری

ای مؤمن! پول تو خون دلِ توست؛ آن را به حساب بریز، سرمایه کن، اما حق خدا را از آن جدا ساز. یک‌پنجم مانده در سر سال، نه مالیات حکومت، که طُهره (پاک‌کننده) مال تو و فریادرس فقرای اهل بیت (ع) است. با پرداخت خمس، برکت را در باقی ثروت جاری کن که خداوند ضامن روزی بندگان پاکدست خویش است.

با گسترش ابزارهای مالی اسلامی، پرسش از «اوراق مشارکت» و «صکوک» فراوان شده است: این اوراق چه حکمی دارند و چه تفاوتی با اوراق قرضه ربوی دارند؟

اوراق مشارکت: دولت یا شرکت برای تأمین مالی یک طرح (مثلاً ساخت بزرگراه یا کارخانه)، اوراقی منتشر می‌کند؛ خریدار اوراق، در سود و زیان طرح شریک می‌شود. ماهیت فقهی این اوراق، «عقد مشارکت» (شرکت) است: شما شریک طرح می‌شوید و سودی که در سررسید می‌گیرید، سهم شما از سود واقعی طرح است، نه بهره ثابت از پیش‌تعیین‌شده. حکم: خرید و فروش این اوراق و دریافت سود آن جایز و حلال است، به شرط آن‌که مشارکت، واقعی و صوری نباشد و سود از فعالیت اقتصادی حلال حاصل شود. فروش این اوراق پیش از سررسید در بازار ثانویه نیز به قیمت توافقی جایز است (بیع حق مالی).

صکوک (اوراق بهادار اسلامی): صکوک، جمع «صک» به معنای چک و سند است و انواعی دارد: صکوک اجاره: ناشر، دارایی‌ای (مثل ساختمان) را به خریداران اوراق می‌فروشد و آن را از آنان اجاره می‌کند؛ درآمد اجاره میان دارندگان اوراق تقسیم می‌شود. صکوک مرابحه: تأمین مالی خرید کالا با فروش اقساطی. صکوک مضاربه و مشارکت: مبتنی بر عقود شرعی مشارکتی. همه این انواع، اگر بر عقود واقعی شرعی استوار باشند، حلال‌اند.

مرز با اوراق قرضه ربوی: اوراق قرضه (Bond) غربی، سندی است که در آن ناشر متعهد می‌شود اصل پول را با بهره ثابت و از پیش‌تعیین‌شده بازپرداخت کند؛ این «قرض با زیاده» و رباست و خرید و فروش و دریافت بهره آن حرام است. تفاوت اصلی در این است که در اوراق مشارکت و صکوک، «سود» حاصل از فعالیت واقعی است و با زیان طرح، کاهش می‌یابد؛ اما در اوراق قرضه، «بهره» ثابت است، چه طرح سود کند چه زیان.

شرط مهم: اگر این اوراق در عمل، صرفاً پوششی صوری برای قرض ربوی باشند و هیچ فعالیت واقعی پشت آن‌ها نباشد، حکم ربا بر آن‌ها جاری است؛ پس پیش از خرید، از ماهیت طرح و نوع عقد آگاه شوید.

و اگر طرح به زیان بگراید، صاحب اوراق نیز در زیان شریک است؛ همین مرز آن با بهره ثابت است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، ربا را چندبرابر مخورید.

(آل عمران، ۱۳۰)

رُجْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ

از سود آنچه ضمان نپذیرفته‌ای، و از دو معامله در یک معامله، نهی شده است.

(تهذیب الاحکام، ج ۷، باب ۲۰، ح ۸۳)

سخن منبری

اسلام با اوراق قرضه ربوی سر ستیز دارد، اما با تأمین مالی اسلامی سر سازگاری؛ چون می‌خواهد سرمایه به کار و تولید گره بخورد، نه به ربا و رکود. مؤمنی که اوراق مشارکت یک طرح عمرانی را می‌خرد، هم مالش حلال است و هم در آبادانی کشورش شریک؛ این، اقتصاد طیب است.

بازار ارز و طلا، میدان پرترددی است و پرسش از حکم خرید و فروش دلار و یورو و سکه، همیشگی است.

اصل اولیه: ارز (دلار، یورو و...) یک «مال» با ارزش مبادلاتی است و خرید و فروش آن ذاتاً حلال است؛ دلار را می‌توانی بخری، نگه داری، بفروشی و از تفاوت قیمت سود ببری. این یک بیع عقلایی است، نه ربا و نه قمار.

شرایط صحت معامله ارز: تحویل در مجلس معامله (قبض): در فقه، بیع صرف (معامله طلا و نقره با همجنس) شرایط خاصی دارد؛ اما درباره اسکناس‌های امروزی، مراجع معاصر می‌گویند خرید و فروش ارز نقداً صحیح است و اگر نسبه باشد (پول امروز، ارز یک ماه دیگر)، نزد مشهور اشکال دارد و برخی احتیاط واجب در ترک آن دارند؛ پس معامله ارز را نقد انجام دهید و در قراردادهای مدت‌دار ارزی دقت کنید.

سفته‌بازی و سود ناشی از نوسان: کسی که ارز می‌خرد و بعد از گران شدن می‌فروشد، سودش حلال است (بیع مستقل). اما دو آفت را باید شناخت: احتکار و اخلال در بازار: اگر کسی ارز یا سکه را برای ایجاد کمبود مصنوعی و گران شدن جمع کند و به اقتصاد و معیشت مردم ضربه بزند، این کار حرام است و حاکم شرع می‌تواند با آن برخورد کند؛ چون «لاضرر» و حفظ نظام معیشت مسلمین از مصالح قطعی است. و معاملات صوری و غیرواقعی: اگر خرید و فروش ارز در بسترهای غیررسمی به صورتی باشد که ماهیت قمارگونه پیدا کند (مثل شرط‌بندی روی نرخ ارز)، حرام است.

نکته خمس: ارز و سکه‌ای که در پایان سال خمسی به عنوان سرمایه نگه داشته‌اید، با قیمت روز خمس دارد؛ سود حاصل از فروش آن‌ها هم درآمد سال است و اگر خرج شود خمس ندارد.

قاعده کلان این باب، حرمت ربا و لزوم سلامت معامله است: «ای مؤمنان، از خدا پروا کنید و آنچه از ربا باقی مانده رها کنید». در معامله ارز، دو حالت را باید تفکیک کرد: اگر ارز با پول رایج غیرهمجنس (دلار با ریال) معامله شود، بیع عادی است و جایز، و نسبه و نقدش هر دو صحیح است؛ اما اگر همجنس با همجنس معامله شود (دلار با دلار، سکه با سکه)، باید مثل‌به‌مثل و نقد باشد و زیادی و نسبه در آن ربا و حرام است. البته اسکناس اعتباری، مکمل و موزون نیست و برخی فقها آن را از ربای معاوضی مستثنا دانسته‌اند؛ ولی احتیاط در معامله همجنس ارز، تساوی و نقدبودن است.

فروع میدانی: خرید دلار برای نگهداری و فروش بعد از گرانی، بیع مستقل و حلال است و سودش خمس دارد؛ اما دو آفت را باید شناخت: «احتکار» در شرایط قحطی و نیاز عمومی – که حرام است – و «سفته‌بازی مفسدانه» که بازار را به هم می‌ریزد و مصداق افساد اقتصادی است. صرافی نیز باید از معاملات صوری و حواله‌های ربوی پرهیز کند؛ کارمزد واقعی خدمات جایز است، اما شرط سود درصدی بر اساس مبلغ، ربا می‌شود. اقتصاد اسلامی، بازار شفاف و منصفانه می‌خواهد؛ و مؤمن باید در همین بازار، الگوی صداقت باشد.

و در معامله همجنس، اگر ارز با همجنسش به صورت نسبه معامله شود، بنابر احتیاط حکم ربا جاری است؛ پس دریافت فوری لازم است. و در صرافی، کارمزد واقعی خدمت جایز است، ولی درصد ثابت مبلغ، رباست.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

ای مؤمنان، از خدا پروا کنید و آنچه از ربا باقی مانده رها کنید، اگر ایمان دارید.

(بقره، ۲۷۸)

لَيْسَ عِنْدَكَ تَسَاوٍمُهُ ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نُحُو الَّذِي طَلَبَ ثُمَّ تُوْجِبُهُ عَلَى نَفْسِكَ ثُمَّ تَبِيعَهُ مِنْهُ بَعْدَ

نخست بخر و آنگاه بفروش؛ فروش آنچه نداری، جایز نیست.

(کافی، ج ۵، باب ۸۷، ح ۷)

سخن منبری

بازار ارز برای معیشت و تجارت است، نه برای آتش زدن به اقتصاد مردم. مؤمن می‌تواند سرمایه‌اش را حفظ کند و سود مشروع ببرد، اما احتکار و بازی با قوت مردم، خیانت به ملت است. سودی حلال است که از مسیر شرعی و بدون ظلم به دست آید؛ والا ثروت حرام، آتشی است در کمین.

خرید آپارتمان در مرحله ساخت («پیش‌فروش»)، از رایج‌ترین معاملات امروز است؛ حکم شرعی آن چیست و چگونه باید قرارداد بست که هم صحیح باشد و هم عادلانه؟

ماهیت فقهی پیش‌فروش: پیش‌فروش ساختمان را می‌توان بر دو قالب فقهی تطبیق داد: بیع سلف: فروشِ ثمن نقد در برابر مبیع مدت‌دار. در فقه، بیع سلف با شرایطی صحیح است: جنس باید کلی باشد (مثلاً «یک واحد ۸۰ متری در طبقه سوم این پروژه»)، قیمت در مجلس معامله نقداً پرداخت شود، و اوصاف جنس (متراژ، نقشه، مصالح، طبقه، زمان تحویل) کاملاً مشخص باشد تا غرر و جهالتی پیش نیاید. اجاره به شرط تملیک یا صلح: برخی فقها این قرارداد را در قالب بیع با شرط یا صلح تحلیل کرده‌اند که آن هم با تعیین دقیق موضوع صحیح است.

شرط صحت و اخلاقیات قرارداد: تعیین دقیق اوصاف: متر، تراژ، نقشه، مصالح، طبقه، پارکینگ و انباری، و زمان تحویل باید در قرارداد بیاید. عدم تصرف در ثمن پیش از تأمین تعهد: برخی مراجع می‌گویند سازنده نباید پول دریافتی را قبل از انجام تعهدات (مثلاً اتمام سفت‌کاری) در جای دیگری خرج کند؛ در غیر این صورت ضامن است. شرط خسارت تأخیر (وجه التزام): می‌توان در قرارداد شرط کرد که در صورت تأخیر در تحویل، سازنده خسارت پرداخت کند؛ این شرط با شرایطی که گفته شد (تناسب و رضایت طرفین) جایز است.

درج شرط فسخ عادلانه: عقلایی است که قرارداد، حق فسخ برای خریدار در صورت تخلف از اوصاف را پیش‌بینی کند. قانون پیش‌فروش ساختمان (مصوب ۱۳۸۹) نیز این معاملات را نظام‌مند کرده و لازم است قراردادها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند.

نکته فقهی مهم: اگر قرارداد پیش‌فروش چنان مبهم باشد که موضوع (واحد) قابل تعیین نباشد یا کلاهبرداری در آن باشد (فروش یک واحد به چند نفر)، معامله باطل و حرام است و فروشنده ضامن است؛ چون «اوفوا بالعقود» فرع بر صحت عقد است.

واحد معین با کالای کلی در ذمه یکسان نیست. تعهد به تحویل ساختمانی با اوصاف معلوم، فروش سهم موجود زمین و ساخت، و فروش یک واحد مشخص نیمه‌ساخته، تحلیل‌های متفاوت دارند. نمی‌توان صرف پرداخت پیش از تحویل را برای نامیدن همه آنها به بیع سلف کافی دانست. شرایط پرداخت ثمن و معلوم بودن موضوع باید متناسب با قالب واقعی عقد بررسی شود؛ عنوان صلح نیز راه حذف هر ابهام مؤثر نیست.

مالکیت یا اختیار فروشنده نسبت به زمین و پروژه، حقوق اشخاص دیگر و امکان تحویل باید روشن باشد. متر، سهم مشاع، ملحقات، کیفیت، موعد و تکلیف تغییرات بهتر است جداگانه در قرارداد تعیین شوند. نقش واسطه و دریافت‌کننده وجه نیز اهمیت دارد؛ واریز پول به هر معرفی‌شده‌ای، به خودی خود اثبات پرداخت به صاحب حق نیست. سند و رسید روشن، راه حفظ حق هر دو طرف است.

برای تخلف، حکم از پیش روشن لازم است. کسری مساحت، تغییر نقشه، تأخیر و ناتمام ماندن پروژه، یک پاسخ

واحد ندارند. حق فسخ، جبران و حدود اختیار سازنده باید از متن معتبر قرارداد و قانون تعیین شود. نباید صرف وقوع اختلاف را دلیل بطلان تمام معامله دانست یا هر شرط مالی را بدون بررسی مجاز شمرد. در چنین معامله پرهزینه‌ای، بررسی حقوقی پیش از امضا بخشی از احتیاط عقلایی است، نه جایگزین اعتماد اخلاقی. و ثبت قرارداد و خواندن دقیق شرطها، خود بخشی از ادای امانت است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

ای مؤمنان! اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر آن‌که تجارتی با رضایت طرفین باشد.

(نساء، ۲۹)

سَلَفٍ وَبِيعَ وَ عَنْ بَيْعٍ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ

پیامبر از سلف و بیع، و از دو بیع در یک بیع، نهی کرد.

(تهذیب الاحکام، ج ۷، باب ۲۰، ح ۸۳)

سخن منبری

خانه، بزرگ‌ترین سرمایه یک خانواده است؛ پیش‌فروش، راهی برای خانه‌دار شدن مستمندان است، به شرط آن‌که سازنده، امین باشد و خریدار، آگاه. قرارداد مبهم، سرچشمه دعواست و تعهد روشن، مایه برکت. ای سازنده! پول مردم را امانت بدان و ای خریدار! هر کاغذی را امضا مکن.

بازار به دنیای آنلاین کوچیده است؛ خرید اینترنتی، فروشگاه مجازی و کسب‌وکار شبکه‌ای، پرسش‌های فقهی تازه‌ای پدید آورده‌اند.

اصل اولیه: خرید اینترنتی، همان «بیع» است در لباس نو. اگر فروشنده مشخص باشد، کالا و قیمتش معلوم باشد و رضایت طرفین محقق شود، معامله صحیح و حلال است. در این معاملات، «ایجاب و قبول» با کلیک بر دکمه خرید و پرداخت، محقق می‌شود و قبض کالا با تحویل فیزیکی یا دسترسی به کالای دیجیتال انجام می‌گیرد.

شرایط و احکام مهم: خیار مجلس و خیار رؤیت: در بیع اینترنتی، مشتری تا کالا را ندیده، حق فسخ دارد (خیار رؤیت) و معمولاً قانون تجارت الکترونیک نیز مهلت بازگشت کالا را پیش‌بینی کرده است؛ این مهلت‌ها از نظر شرعی هم جایزند و هم عادلانه‌اند. صداقت در معرفی کالا: اگر فروشنده کالا را بهتر از واقعیت معرفی کند (عکس غیرواقعی، پنهان کردن عیب)، مرتکب «تدلیس» شده و معامله حرام است و مشتری حق فسخ دارد؛ «غش» (فریب در کالا) از گناهان بزرگ است.

فروش کالاهای حرام: فروش هر کالایی که مصرف حرام دارد (مشروبات، آلات قمار، فیلم‌های مستهجن و...) در فضای مجازی نیز حرام است؛ دیجیتال شدن، حلال را حرام و حرام را حلال نمی‌کند.

کسب‌وکارهای شبکه‌ای (نتورک مارکتینگ): اگر مدل کسب‌وکار بر فروش واقعی کالا به مشتری واقعی استوار باشد، ذاتاً اشکالی ندارد؛ اما اگر درآمد اصلی از جذب عضو و حق عضویت باشد (طرح‌های هرمی)، این کار از مصادیق «اکل مال به باطل» و حرام است؛ چون مال، بدون معامله واقعی و از پول اعضای زیردست به دست می‌آید. مراجع معظم نیز طرح‌های هرمی و کلاهبرداری‌گونه را حرام دانسته‌اند.

نکته: کالای دیجیتال (نرم‌افزار، کتاب الکترونیکی، اشتراک) نیز مال است و خرید و فروش آن صحیح است، به شرط رعایت حق مؤلف (کپی‌رایت)؛ استفاده غیرمجاز از آثار دیگران، حق‌الناس به گردن دارد.

هر کلیک، در هر سامانه، همان عقد نیست. گاهی ثبت سفارش فقط درخواست خرید است و پذیرش فروشنده بعداً تحقق می‌یابد؛ گاهی همان تأیید نهایی، انشای معامله است. باید سازوکار اعلام‌شده و قصد طرفین معلوم باشد. دریافت وجه موقت، پیام خودکار و تأیید واقعی قرارداد را نباید در هم آمیخت. همچنین هویت و اختیار فروشنده و ماهیت دقیق کالای فیزیکی یا حق دیجیتال باید روشن باشد.

در خیار رؤیت، صرف ندیدن کالا همیشه حق فسخ بی‌قید ایجاد نمی‌کند؛ تخلف از وصف یا شرایط معتبر همان خیار باید بررسی شود. حق بازگشت قراردادی یا قانونی نیز عنوانی جداست و ممکن است شروط و استثنای خود را داشته باشد. پس نباید تمام این حقوق را یک حق همیشگی واحد دانست. صداقت در عکس، توصیف و اعلام عیب از وظایف فروشنده است، ولی اثر هر تخلف بر صحت و لزوم عقد جداگانه تعیین می‌شود.

تحويل دیجیتالی، انتقال همه حقوق نیست. خرید نسخه یا اشتراک ممکن است فقط حق استفاده محدود بدهد، نه حق تکثیر یا فروش دوباره. در فروش شبکه‌ای نیز وجود یک کالای واقعی به تنهایی مشروعیت همه پورسانت‌ها را ثابت نمی‌کند؛ منشأ استحقاق هر پرداخت باید معلوم باشد. حفظ رسید، شرایط پذیرفته‌شده و راه رسیدگی به اختلاف، برای خریدار و فروشنده لازمه معامله روشن است؛ شهرت یک پلتفرم جای بررسی تعهد را نمی‌گیرد. و در ارسال با تأخیر متعارف، معامله بیع صحیح است؛ ولی مهلت و شرط بازگشت پول باید روشن باشد.

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾

وای بر کم‌فروشان!

(مطففین، ۱)

ثُمَّ لَّشْتَرِي لَهُ نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ ثُمَّ تَوَجَّهَ عَلَى نَفْسِكَ ثُمَّ تَبِعَهُ مِنْهُ بَعْدَ

کالایی را که نداری، معاوضه کن و سپس بخر و به او بفروش.

(کافی، ج ۵، باب ۸۷، ح ۷)

سخن منبری

بازار مجازی، بازار است؛ همان تقوایی که در مغازه حجره می‌خواهد، در فروشگاه اینترنتی هم می‌خواهد. صداقت در عکس و کالا، وفای به تعهد در ارسال، و پرهیز از حرام، وظیفه تاجر آنلاین است. مبدا پرده مانیتور، حجاب فریب شود؛ که خدا از پشت پرده‌ها هم می‌بیند.

سفته، چک و اسناد تجاری (ضمانت و مسئولیت)

سفته و چک، زبان مشترک بازار امروزند؛ اما فقه درباره این اسناد چه می‌گوید و مسئولیت امضاکننده تا کجاست؟

ماهیت فقهی سفته و چک: سفته سندی است که در آن، شخص متعهد می‌شود مبلغی را در موعد معین بپردازد؛ ماهیت فقهی آن را می‌توان «تعهد» یا «ضمانت» دانست. چک نیز دستور پرداختی است از سوی صادرکننده به بانک. این اسناد، ابزار اثبات و تسهیل معاملات اند و استفاده از آن‌ها در چارچوب شرع جایز است.

احکام مهم: صداقت در صدور: دادن چک بدون محل (بی‌محل) و سفته‌ای که قصد پرداختش نباشد، از مصادیق «اکل مال به باطل» و حرام است؛ چک بی‌محل یعنی وعده دروغ با امضای تو. ضمانت (ظهنویسی): اگر کسی سفته‌ای را امضا (ظهنویسی/ضمانت) کند، در برابر طلبکار مسئول پرداخت است؛ این ضمانت، یک تعهد شرعی و قانونی است و باید با آگاهی امضا شود؛ «المؤمنون عند شروطهم».

تنزیل (نقد کردن سفته): اگر کسی سفته‌ای را قبل از سررسید به مبلغی کمتر نقد کند، این عمل «تنزیل» نام دارد و غالب فقها آن را حرام می‌دانند؛ چون چیزی جز قرض با زیاده نیست (پول کمتر امروز در برابر پول بیشتر آینده). راه جایز آن است که سفته به عنوان «سند دین» به شخص دیگری «حواله» داده شود یا در قبال کالایی واقعی واگذار گردد، نه این‌که صرفاً نقد شود.

مسئولیت حقوقی: صدور چک بی‌محل و سفته غیرقابل وصول، هم حق‌الناس است (بدهی باید پرداخت شود) و هم در نظام حقوقی مجازات دارد. مؤمن باید بداند که بدهی، حتی اگر طلبکار مطالبه نکند، در ذمه اوست و تا پرداخت نشود، بری نمی‌گردد؛ حتی وصیت به پرداخت دین، بر وارثان لازم است.

سند، خود طلب و خود پول نیست. چک یا سفته می‌تواند وسیله اثبات یا وصول تعهد باشد، اما دادن آن در تمام فروض به معنای ادای نهایی بدهی نیست. اگر سند گم یا وصول نشود، باید اصل دین و توافق طرفین بررسی شود. همچنین امضای شاهد، ضامن و انتقال‌دهنده یک اثر ندارد؛ جای امضا و عنوان آن و مقررات معتبر باید روشن باشد. امضای ناآگاهانه، جای فهم مسئولیت را نمی‌گیرد.

در تنزیل، فروش طلب واقعی ثابت با دریافت قرض در برابر سند صوری یکسان نیست. در برخی مبانی، فروش نقدی دین واقعی با شرایط آن پذیرفته شده است؛ بنابراین نمی‌توان هر تنزیلی را بی‌تفصیل قرض ربوی نامید. در مقابل، صرف نوشتن سفته، طلبی را که وجود ندارد واقعی نمی‌کند. نوع پول، نقد یا مدت‌دار بودن عوض و واقعی بودن دین، از اجزای ضروری صورت مسئله‌اند.

ناتوانی بعدی با قصد فریب از آغاز تفاوت دارد. عدم پرداخت ممکن است علی‌مخلف داشته باشد و مسئولیت شرعی و کیفری باید با دلیل تعیین شود. طلبکار حق پیگیری معتبر دارد، ولی مجاز به تهدید و افشای ناروا نیست. پس از وفات بدهکار نیز اصل رسیدگی به دین از ترکه با مسئولیت شخصی وارث تفاوت دارد. متن سند و منشأ آن باید بررسی شود تا نه حق طلبکار ضایع گردد و نه تعهدی بی‌دلیل بر دیگری تحمیل شود. و در ضمان سفته، اگر دینی که بر آن امضا شده هنوز ثابت نباشد، امضا به تنهایی سبب اشتغال ذمه ضامن نمیشود.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾

خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانید.

(نساء، ۵۸)

أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَالْحَيَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

ادای امانت، از چهار خصلت کمال ایمان است.

(کافی، ج ۲، باب ۴۹، ح ۳)

سخن منبری

امضای تو بر سفته و چک، امضای دین توست؛ آن را ارزان مده. بدهی، دینی است که تا ادا نشود، روح را سنگین می‌کند. مؤمن یا قول نمی‌دهد، یا اگر داد، بر سر قولش می‌ایستد. بازار پاک، بر شرفِ امضاها می‌چرخد، نه بر کاغذهای بی‌پشتوانه.

در دنیای بلاک‌چین، خرید و فروش و اجاره و وام، بدون هیچ انسان واسطه‌ای، توسط «قرارداد هوشمند» اجرا می‌شود: کدهایی که وقتی شرط محقق شد، خودشان مال را منتقل می‌کنند. پرسش فقهی آن است: آیا عقدی که با الگوریتم بسته می‌شود، شرعاً صحیح است؟ پاسخ از قواعد عمومی عقود برمی‌آید: عقد، نیازمند قصد و رضای طرفین است و شکل ابراز آن – گفتاری، نوشتاری، کلیک روی دکمه یا امضای دیجیتال – موضوعیت ندارد. وقتی دو طرف آگاهانه شرایط قرارداد هوشمند را می‌پذیرند و کد، دقیقاً همان را اجرا می‌کند، عقد با همین ایجاب و قبول الکترونیکی منعقد می‌شود و مشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است.

شرط صحت آن است که ارکان عقد محفوظ باشد: اهلیت و اختیار طرفین، معلوم بودن موضوع و ثمن، و نبودن غرر فاحش. دو چالش مهم فقهی در این بازارها وجود دارد: نخست، مالیت دارایی‌های دیجیتال؛ فقها آنچه را عرف، مال بدانند و منفعت عقلایی و حلال داشته باشد، مال می‌دانند و ارزها و توکن‌های رایج چنین‌اند. دوم، نوسان‌های سهم‌گین و ماهیت سفته‌بازانه برخی معاملات؛ معامله واقعی با نیت دادوستد جایز است، اما اگر ماهیت معامله به قمار و برد و باخت شانس‌بگراید، حرام می‌شود. پس رمزارز باثبات برای خرید و فروش واقعی، جایز و رمزارز بدون پشتوانه برای قماربازی، حرام است.

فرع‌های کاربردی: اگر قرارداد هوشمند به دلیل خطای کد، مالی را برخلاف رضایت منتقل کند، انتقال بدون رضا نافذ نیست و طرف زیان‌دیده حق رجوع دارد؛ مسئولیت خطای کد با طراح آن است. خمس سود این معاملات نیز مانند هر درآمدی، پس از کسر مؤونه سال واجب است. و اگر پلتفرم، سود تضمینی ثابت بپردازد، ماهیت ربا پیدا می‌کند و حرام است.

اسلام با فناوری دشمن نیست؛ با بی‌عدالتی و جهالت و قمار دشمن است. هر ابزار نوینی که در چارچوب «بیع حلال» بگنجد، مبارک است و هر آنچه در قالب «اکل مال به باطل» درآید، ممنوع.

اجرای قطعی کد، دلیل استحقاق شرعی نیست. باید معلوم باشد طرفین به چه چیزی رضایت داده‌اند: متن روشن قرارداد، رفتاری معین از سامانه یا خطر خاصی که صریحاً پذیرفته‌اند. هر دسترسی فنی یا انتقال ثبت‌شده، مالکیت مشروع ایجاد نمی‌کند؛ به‌ویژه نمی‌توان خطای آشکار برنامه را اجازه تصاحب مال دیگری دانست. در عین حال، تفسیر تعهد نیز نباید تنها از ادعای یک طرف پس از زیان به دست آید.

مالیت یک دارایی با جواز همه معاملات آن تفاوت دارد. ثابت بودن قیمت، وجود پشتوانه یا نام قرارداد هوشمند، به تنهایی اشکال قرض ربوی، غرر مؤثر یا فقدان اختیار را برطرف نمی‌کند. همچنین نوسان قیمت، به خودی خود هر معامله‌ای را قمار نمی‌سازد. باید موضوع عقد، منشأ سود، حق بازخرید و حدود تعهد روشن باشد؛ داوری درباره همه توکن‌ها با یک وصف تبلیغاتی دقیق نیست.

ضمان خطا نیز بررسی مستقل می‌خواهد. نقش طراح، بهره‌بردار، تأمین‌کننده داده و کاربر و حدود تقصیر و سببیت

باید معلوم شود؛ مسئولیت همیشه خودکار بر یک نفر قرار نمی‌گیرد. پیش‌بینی راه توقف ایمن، حل اختلاف و بازگرداندن انتقال ناحق، از تدبیرهای مفید است. ادعای تغییرناپذیری دفتر ثبت نباید بهانه‌ای برای انکار حق زیان‌دیده شود؛ دشواری فنی جبران، اصل لزوم بررسی حق را از بین نمی‌برد. و بهروز نگه داشتن دفتر و برگه اثبات، پشتوانه ادای حق است.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

(بقره، ۲۷۵)

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وُفِّقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

مسلمانان پای‌بند شروط خودند، تا آنجا که با کتاب خدا سازگار باشد.

(کافی، ج ۵، باب ۷۰، ح ۱)

سخن منبری

تجارت، سنت پیامبران است؛ اما تجارتی که بر پایه راستی و آگاهی باشد. بازار دیجیتال، همان بازار قدیم است با لباس نو؛ همان‌جا هم خدا ناظر است و همان‌جا هم حلال و حرام جاری است. مومن هوشمند، اول فقه معامله را می‌آموزد، بعد دکمه «تأیید» را می‌زند؛ که هر کلیک، امضای پای یک عهد است و خداوند بر عهد‌ها نگهبان است.

توکن و ان‌اف‌تی (NFT) و خرید و فروش آثار دیجیتال

فروش آثار هنری دیجیتال در قالب «ان‌اف‌تی» – سند مالکیت دیجیتالی یک تصویر، صوت یا اثر – بازار میلیاردی ساخته و پرسش مؤمنان این است: خرید و فروش این‌ها چه حکمی دارد؟ ملاک شرعی، مالیت عرفی است: اگر عرف عقلایی چیزی را مال بداند و برایش ارزش مبادله قائل باشد و منفعتش حلال باشد، بیعتش صحیح است. اثر دیجیتالی دارای حق نشر و اصالت، امروز عرفاً مال است؛ پس خرید و فروشش با شرایط عمومی صحت – تراضی، معلومیت و عدم غرر – جایز است.

اما سه قید مهم: نخست، محتوا؛ اگر اثر مشتمل بر تصاویر یا آهنگ‌های حرام (مبتذل، توهین‌آمیز، ترویج فساد) باشد، تولید و خرید و فروشش حرام است و مالیت شرعی ندارد. دوم، غرر و قمار؛ بسیاری از پروژه‌های ان‌اف‌تی چیزی جز طرح‌های بی‌ارزش با تبلیغاتِ حبابی نیستند؛ معامله‌ای که موضوعش واقعاً اثر هنری است صحیح است، اما خرید و فروش صرفاً به امید نوسان و برد و باخت، به قمار نزدیک می‌شود و محتاط باید از آن بپرهیزد. سوم، پول‌شویی؛ اگر معامله وسیله‌ی تطهیر مال حرام شود، جایز نیست.

نکته‌ی فقهی دقیق: ان‌اف‌تی سند مالکیت توکن است، نه لزوماً مالکیت حقوقی خود اثر؛ طرفین باید بدانند چه چیزی می‌خرند تا «غرر» پیش نیاید. درآمد حاصل از فروش آثار دیجیتال نیز مانند هر کسبی، مشمول خمس است. هنرمند مسلمان می‌تواند از این بستر برای درآمد حلال استفاده کند، به شرط آن‌که هنرش در خدمت زیبایی مجاز باشد، نه فساد.

درس این مسئله آن است که فقه، ملاک‌ها را می‌دهد نه مصداق‌های زمان‌مند را؛ هرچه بازارها نو شوند، «مالیت، تراضی، عدم غرر، حلیت منفعت» همان ترازوی همیشگی شرع است.

معیار قرآنی سلامت این معاملات، انصاف در ارزش‌گذاری است: «در پیمانه و ترازو انصاف بورزید و کالای مردم را کم ندهید»؛ یعنی هر بازاری – سنتی یا دیجیتال – باید از فریب و کم‌فروشی پاک باشد. در بازار ان‌اف‌تی، فریب‌های رایج عبارت‌اند از: تبلیغات حبابی و وعده سودهای نجومی، فروش آثار تقلبی به نام هنرمند، و پروژه‌هایی که پس از جمع‌آوری پول، ناپدید می‌شوند (راگ‌پول). همه این‌ها مصداق «اکل مال به باطل» و خیانت است و خریدار فریب‌خورده، حق رجوع و مطالبه دارد؛ و فروشنده فریبکار، ضامن است.

و نکته‌ی فقهی قابل تأمل: مالیت اثر دیجیتال، تابع عرف است و با اصالت و حق نشر و منفعت حلال گره خورده است؛ پس هنرمند مسلمان می‌تواند از این بستر درآمد حلال کسب کند، به شرط سه چیز: حلال بودن محتوا، شفافیت ماهیت معامله (چه چیزی فروخته می‌شود: توکن یا حقوق اثر؟)، و پرداخت خمس درآمد در سررسید. آنچه این بازار را آلوده کرده، فناوری نیست؛ طمع و جهل و فریب است – و این سه را هیچ فناوری‌ای تطهیر نمی‌کند جز تقوا.

و در تشخیص مالیت، آنچه اثر را ارزشمند میکند اصالت و حق نشر و منفعت حلال است، نه تبلیغ پرتطمراق؛ پس خریدار باید بپرسد در برابر وجه، چه حقی به او منتقل می‌شود: تنها یک نسخه از اثر یا حق عرضه و بازفروش. و در طرح‌های سوداگرانه، امید سود آینده نباید جای قیمت واقعی و ضمانت را بگیرد؛ بازار فرعی امروز، امارهای بر عایدی فردا نیست.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾

ای مؤمنان، اموال یکدیگر را میان خود به ناروا مخورید، مگر آن‌که دادوستدی با رضایت شما باشد.

(نساء، ۲۹)

﴿وَيَا قَوْمِ أَوفُوا بِالْمِيزَانِ وَالْمِيزَانُ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾

و ای قوم من، پیمانه و ترازو را با انصاف تمام دهید و کالاهای مردم را کم ندهید.

(اعراف، ۸۵)

ثُمَّ تَوَجَّهْ عَلَى نَفْسِكَ ثُمَّ تَبِيعَهُ مِنْهُ بَعْدَ

فروش آنچه نزد تو نیست، پس از خریدن آن برای خریدار، باکی ندارد.

(کافی، ج ۵، باب ۸۷، ح ۷)

سخن منبری

هنر، هدیه خداست و هنرمند، حق دارد از هنرش روزی حلال بگیرد. اما مراقب باش که قالب نو، محتوای حرام را حلال نکند؛ تصویر مبتذل، با انافتی‌شدن، مقدس نمی‌شود. زیبایی حلال بیافرین، به قیمت عادلانه بفروش، و بدان که خوش‌نقش‌ترین سرمایه، آبرو و دین توست.

این‌روزها مردم به جای خرید سکه فیزیکی، «واحد صندوق طلا» می‌خرند و می‌پرسند: این معامله شرعاً چه حکمی دارد و آیا به سکه‌های صندوق زکات تعلق می‌گیرد؟ نخست باید قاعده بیع طلا را دانست: طلا در برابر طلا، ربوی است؛ یعنی اگر طلا را با طلا معامله کنی، باید مثل‌به‌مثل و نقداً (قبض در مجلس) باشد و نسیه در آن حرام است. اما خرید طلا با پول هیچ اشکالی ندارد و اکثر معاملات صندوق‌های طلا از همین قسم است: پول می‌دهی و معادلش طلای واقعی ذخیره‌شده در خزانه به نامت ثبت می‌شود؛ پس تا وقتی پشتوانه فیزیکی واقعی دارد و تحویل طلا ممکن است، معامله صحیح است. اگر صندوق، طلای واقعی نداشته باشد و فقط «روی کاغذ» خریدوفروش کند، غرری و باطل است.

زکات: زکات بر طلای مسکوک (سکه رایج معامله) تعلق می‌گیرد، نه بر طلای زینتی. سکه طلا اگر در معرض دادوستد باشد، زکات دارد و نصاب آن بیست مثقال شرعی است؛ هر سال قمری، یک‌چهلیم (۲/۵ درصد) آن به عنوان زکات واجب می‌شود، مشروط به گذشتن سال و نبودن قصد فرار از زکات. اما طلایی که زن برای زینت نگه می‌دارد، زکات ندارد. واحدهای صندوق طلا، سند مالکیت‌اند؛ زکات آن‌ها تابع زکات خود طلاست که غالباً در خزانه به صورت شمش نگهداری می‌شود و شمش، مسکوک نیست؛ پس زکات به آن تعلق نمی‌گیرد، ولی اگر احتیاط کند، بهتر است.

فرع دیگر: خمس سود خرید و فروش واحدهای صندوق طلا واجب است؛ افزایش قیمت طلا اگر با فروش محقق شود، سود سال فروش است و پس از کسر مؤونه، خمس دارد. همچنین معامله آتی و اهرمی (لوریج) روی طلا که در آن نه پول کاملی هست و نه طلایی، غالباً صوری و قماری است و باید از آن پرهیز کرد.

پیام این مسئله، شفافیت است: در اقتصاد اسلامی، پول باید پشتوانه واقعی داشته باشد؛ طلای واقعی، کالای واقعی، خدمت واقعی – نه کاغذبازی.

واحد صندوق لزوماً مالکیت یک سکه مشخص نیست. ممکن است دارنده در مجموعه دارایی‌ها و تعهدات صندوق سهم داشته باشد، نه حق تحویل بی‌قید مقدار معینی طلا. بنابراین باید اساسنامه معتبر، ترکیب دارایی و نوع رابطه حقوقی معلوم شود. داشتن گواهی معتبر یا حق مالی واقعی نیز با صرف کاغذبازی یکسان نیست؛ نبود تحویل فیزیکی در یک لحظه، به تنهایی برای باطل دانستن هر معامله کافی نخواهد بود.

در معامله، طلا در برابر طلا یا نقره با خرید واحد سرمایه‌گذاری با پول رایج یک تحلیل ندارد. شرایط ربای معاملی و صرف را نباید بی‌بررسی به تمام ابزارها تعمیم داد؛ و در مقابل، نام صندوق هم هر قرارداد درونی را صحیح نمی‌کند. باید روشن شود سود از کدام فعالیت پدید می‌آید و کارمزد و تضمین احتمالی بر چه مبنایی پذیرفته شده است. بررسی ریسک مالی نیز جدا از حکم فقهی اصل عقد است.

زکات و خمس دو باب‌اند. صرف قابل خریدوفروش بودن سکه، برای تحقق تمام شرایط زکات کافی نیست؛ نوع سکه و دیگر شروط مقرر باید احراز شوند. در خمس سود نیز عنوان سرمایه، درآمد، افزایش قیمت و زمان تحقق آن اثر دارد و

فتاوا در جزئیات یکسان نیستند. صورت حساب روشن و تفکیک اصل مال از منافع، پاسخ دقیق را ممکن می‌کند. توصیه به احتیاط، نباید جای بیان درست واجب و غیرواجب را بگیرد. و اگر صندوق به ربا یا کالای حرام آلوده شود، سود همان بخش مشکوک و ناپاک است و باید جدا شود.

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

و کسانی که طلا و نقره می‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند، آنان را به عذابی دردناک مژده ده.

(توبه، ۳۴)

كَانَ يَنْهَى عَنِ الْجُورِ يُحْيِي بِهِ الصَّيِّانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ وَقَالَ هُوَ سَحْتُ

پیامبر از خوردن گردوی قمار کودکان نهی کرد و آن را سحت دانست.

(کافی، ج ۵، باب ۴۰، ح ۵)

سخن منبری

طلا، زیور دنیا است و امتحان دل؛ آن که طلا را برای انباشتن می‌خواهد، برده زرد بی‌جان است و آن که از آن، روزی حلال و خمس و زکاتش را می‌پردازد، مالک دنیا و آخرت است. سرمایه‌گذاری عیب نیست؛ عیب آن است که دل به طلا ببندی و از طلای دین – ایمان – غافل شوی. مومن، اول حساب آخرت را تسویه می‌کند، بعد حساب بورس را.

سامانه‌های «تأمین مالی جمعی» – جایی که هزاران نفر برای یک طرح خیریه یا اقتصادی پول می‌گذارند – پرسش تازه‌ای دارند: این مشارکت چه ماهیت شرعی دارد و آیا وعده سود یا جایزه دادن به مشارکت‌کنندگان جایز است؟ پاسخ آن است که کرافاندینگ یک عقد مستقل نیست، بلکه ظرفی است که می‌توان آن را در قالب‌های مختلف شرعی ریخت و هر قالب، احکام خودش را دارد: اگر مردم بدون چشمداشت پول بدهند، «هبه» یا «صدقه» است؛ اگر قرار باشد عین پول برگردد، «قرض» است و شرط سود در آن رباست؛ اگر در طرح شریک شوند، «شرکت» است و سود و زیان میانشان تقسیم می‌شود؛ و اگر برای انجام کاری جایزه تعیین شود، «جعاله» است که در آن تعیین جایزه برای انجام کار مشخص جایز است.

پس صحت شرعی هر کمپین به شفافیت قالبش بستگی دارد: برگزارکننده باید روشن کند پول مردم صدقه است یا قرض یا سهم شراکت، و وعده‌هایش – سود ثابت، جایزه، امتیاز – در قالب صحیح خودش باشد. سود تضمینی درصدی برای «سرمایه‌گذاری»، ربا و حرام است؛ اما سود واقعی طرح مشخص با پذیرش ریسک، در قالب شرکت صحیح است. شرط دیگر، واقعی بودن طرح است؛ جمع کردن پول برای طرح موهوم یا مصرف در غیر آنچه اعلام شده، خیانت در امانت و ضمان آور است.

در پروژه‌های خیریه – کمک به بیمار، آزادی زندانی، جهیزیه – جمع‌آوری پول، مصداق تعاون بر برّ است و از افضل اعمال؛ برگزارکننده باید امین باشد و پول را عیناً به همان مصرف برساند و اگر پول اضافه آمد، با اذن دهندگان در کار خیر مشابه مصرف کند. درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز باید از شائبه قمار و پول‌شویی پاک باشند.

زیبایی این نهاد آن است که اسلام چهارده قرن پیش آن را بنیان نهاد: قرض الحسنه، وقف، خمس و زکات، همه «تأمین مالی جمعی» اند؛ امروز فقط ابزار عوض شده است.

هر مشارکت‌کننده باید بداند چه حقی پیدا می‌کند. کمک بلاعوض، قرض، پیش‌خرید محصول و سهام شدن در کسب‌وکار، روابط متفاوت‌اند. وجود صفحه مشترک جمع‌آوری پول، این تفاوت‌ها را از بین نمی‌برد. مبلغ هدف، شرط آغاز طرح، تکلیف نرسیدن به هدف و حق بازگشت باید روشن باشد. نگه داشتن وجه پس از منتفی شدن موضوع، نیازمند اختیار معتبر است و رضایت اولیه را نمی‌توان نامحدود فرض کرد.

در وعده سود نیز باید منشأ تعهد معلوم شود. منفعت مشروط قرض با سهم سود واقعی شرکت یا مبلغ معین در یک عقد صحیح دیگر یکسان نیست. از این رو تضمین یا ثابت بودن یک عدد، بدون شناخت قرارداد، برای حکم همه صورت‌ها کافی نیست؛ اما برچسب سرمایه‌گذاری هم قرض سوددار را از ماهیت خود خارج نمی‌کند. خطرها و احتمال زیان باید صادقانه گفته شوند و ادعای سود قطعی نباید جای اطلاعات لازم را بگیرد.

در کار خیر هم حدود اذن باقی است. اضافه آمدن پول یا برطرف شدن نیاز بیمار، به خودی خود مجوز مصرف در هر کار مشابه نیست. بهتر است تکلیف مزاد و هزینه اجرایی از آغاز با رضایت روشن تعیین شود. انتشار مدارک پزشکی و

تصویر نیازمند نیز باید به حدّ مجاز و با حفظ کرامت باشد. گزارش انجام کار، امانت‌داری را قابل رسیدگی می‌کند؛ احساسات نیک مردم نباید جای قرارداد و حساب روشن را بگیرد. و اگر اجرای طرح به مقصود نرسد، کسی ضامن اصل وجه نیست، مگر آنکه بازگرداندن آن در عقد شرط شده باشد.

﴿الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ﴾

مؤمنان به شرطهای خود پایبندند.

(وسائل الشیعة، ج ۱۸، ص ۱۶)

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

و به عهد وفا کنید؛ که از عهد بازخواست خواهید شد.

(اسراء، ۳۴)

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِنًا يَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَسَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ

وام‌دادن به مؤمن برای خدا، پاداشش به حساب صدقه است تا بازگردد.

(کافی، ج ۴، باب ۲۹، ح ۲)

سخن منبری

همتِ جمعی، معجزه جوامع مؤمن است؛ قطره‌قطره‌های مردم، دریایی می‌سازد که کشتی درماندگان را به ساحل می‌رساند. اما وفای به عهد، روح این کار است: پولی که مردم به تو می‌سپارند، امانت است نه ملک؛ هر دیناری که در غیر راهش خرج شود، در قیامت از تو بازخواست می‌شود. امین مردم باش تا خداوند امین تو باشد.

فصل هفتم: فقه حکمرانی و اجتماع

امر به معروف، حجاب، نسبت دین و دموکراسی، حقوق اقلیت‌ها، جهاد، حدود، قضاوت زن، موسیقی، مجسمه و شطرنج؛ در این فصل، پرسش‌های کلان جامعه اسلامی را با فقه و عقلانیت می‌کاویم.

فهرست پرسش‌های این فصل

- ۸۵ امر به معروف و نهی از منکر (شرایط، مراتب، احتمال تأثیر، تزامم)
- ۸۶ حجاب و عفاف (حدود شرعی، تظاهر اجتماعی، برخورد حکومتی)
- ۸۷ نسبت دین و دموکراسی (مردم‌سالاری دینی)
- ۸۸ حقوق شهروندی غیرمسلمانان (اهل کتاب و کفار)
- ۸۹ جهاد ابتدایی و دفاعی در عصر غیبت
- ۹۰ حدود و تعزیرات (اجرا، تعطیلی، شرایط)
- ۹۱ قضاوت زن در اسلام
- ۹۲ موسیقی و غنا (حدود حلال و حرام، انواع موسیقی)
- ۹۳ مجسمه و نقاشی موجودات ذی‌روح
- ۹۴ شطرنج، پاسور و بازی رایانه‌ای
- ۹۵ شرکت در انتخابات؛ تکلیف شرعی یا انتخاب شخصی؟
- ۹۶ مالیات و عوارض دولتی؛ حکم شرعی و فرار مالیاتی
- ۹۷ قصاص و اعدام؛ فلسفه و شرایط
- ۹۸ آزادی بیان و اعتراض در حکومت اسلامی

امر به معروف و نهی از منکر (شرایط، مراتب، احتمال تأثیر، تراحم)

این فریضه، شاه احکام اجتماعی اسلام و ضامن اجرای تمام قوانین الهی است. امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه می‌فرماید: «تمام کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر، مانند قطره‌ای در برابر دریایی پهناور است».

وجوب و قلمرو (فردی یا اجتماعی؟): امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است؛ یعنی اگر برخی از مؤمنین به آن قیام کنند، از دوش دیگران ساقط می‌شود؛ اما اگر همه ترک کنند، همه گناهکارند. قلمرو آن فقط واجبات و محرمات مسلم شرعی است، نه مستحبات و مکروهات. همچنین شامل «معروف» و «منکر» در حوزه عمل می‌شود، نه عقاید درونی افراد (تجسس در عقاید حرام است). این فریضه هم فردی است (هر مسلمانی نسبت به اطرافیانش وظیفه دارد) و هم اجتماعی و حکومتی (دولت اسلامی موظف است بسترهای معروف را فراهم کند و با منکرات اجتماعی مبارزه نماید).

شرایط وجوب (چه زمانی باید اقدام کرد؟): فقها با الهام از روایات چهار شرط برای وجوب این فریضه ذکر کرده‌اند که تا نباشند، تکلیف ساقط است: علم به معروف و منکر: آمر و ناهی باید بداند آنچه می‌گوید واقعاً معروف یا منکر شرعی است (تخصص یا حداقل اطمینان). احتمال تأثیر: باید احتمال عقلایی بدهد که تذکرش اثر می‌کند؛ اگر یقین به عدم تأثیر داشته باشد واجب نیست (امام خمینی در تحریرالوسیله دایره این احتمال را از «علم» به «احتمال عقلایی» توسعه دادند). اصرار بر گناه: بداند که فاعل منکر قصد تکرار دارد؛ اگر بداند شخص گناه را ترک کرده و پشیمان است، نهی از منکر واجب نیست. عدم مفسده (تراحم): مهم‌ترین و چالشی‌ترین شرط؛ اگر امر و نهی باعث ضرر جانی، مالی یا آبرویی معتدبه به خود آمر و ناهی یا دیگر مؤمنین شود و این ضرر مهم‌تر از ترک آن معروف یا فعل آن منکر باشد، تکلیف ساقط می‌شود (قاعده «الأهم فالأهم»).

مراتب سه‌گانه (قلبی، لسانی، یدی): مرتبه اول، انکار قلبی: یعنی در دل از منکر متنفر باشد و از معروف خوشحال؛ این حداقل وظیفه است و از کسی ساقط نمی‌شود (حتی اگر شرایط دیگر نباشد). مرتبه دوم، تذکر لسانی: گفتن با زبان نرم و مؤدبانه؛ «پس با او سخنی نرم بگویند» (طه، ۴۴)؛ این مرحله اگر شرایط فراهم باشد واجب است. مرتبه سوم، اقدام عملی (ید): این مرتبه خود مراتبی دارد؛ از اخم کردن و روی برگرداندن گرفته تا برخورد فیزیکی. مرتبه یدی (برخورد فیزیکی) در عصر غیبت طبق نظر مشهور فقها نیازمند اذن حاکم شرع جامع است (برای جلوگیری از هرج و مرج)؛ اما مصادیق غیرفیزیکی اقدام عملی (مثل قطع رابطه، گزارش به مراجع قانونی، تحریم اقتصادی، راه‌اندازی پویش اجتماعی) در محدوده قانون و شرع جایز است.

تراحم اهم و مهم (بحرانی‌ترین بخش): گاهی امر به معروف با واجب دیگری تراحم پیدا می‌کند؛ مثلاً تذکر به یک مسئول فاسد ممکن است باعث تضعیف نظام اسلامی شود، یا نهی از منکر یک بدحجاب باعث فتنه و درگیری گردد. اینجا است که تشخیص «اهم» بر عهده فقیه و مکلف آگاه به زمان است. اگر مفسده نهی از منکر از مفسده خود منکر

بیشتر باشد، باید سکوت کرد: «حدود را با شبهات دفع کنید». این سکوت، سکوت مصلحتی و از روی تقواست، نه بی تفاوتی.

و در مراتب، نرمی گفتار همیشه نخستین است؛ برخورد لفظی، آخرین پله است، نه پله نخست.

﴿ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، إِلَّا كَنْفَثَةٌ فِي بَحْرِ لُجِّي ﴾

تمام کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر، مانند آب دهانی در برابر دریایی پهناور است.

(نهج البلاغه، حکمت ۳۷۴)

الْإِجْتِهَادُ وَالصِّدْقُ وَالْوَرَعُ

با کوشش و راستی و امانت، بی زبان، مردم را به خیر بخوانید.

(کافی، ج ۲، باب ۵۱، ح ۱۰)

سخن منبری

امر به معروف، ترازوی ایمان ماست؛ اما شمشیر از رو بسته کار را پیش نمی برد. زبان نرم و اخلاق نیکو، شرط اول تأثیرگذاری است. پیش از آن که دیگری را نهی کنی، خودت را بنگر که «آیا مردم را به نیکی فرمان می دهی و خود را فراموش می کنی؟» با عشق و دلسوزی تذکر بده، نه با کبر و تحقیر؛ که کلام اگر از دل برخیزد، بر دل می نشیند.

حجاب و عفاف (حدود شرعی، تظاهر اجتماعی، برخورد حکومتی)

این پرسش، شاید جنجالی‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین مسئله اجتماعی امروز جامعه ما باشد. باید با استناد محکم به قرآن و سنت، و با دوری از افراط و تفریط، به آن پرداخت.

اصل وجوب حجاب (محدوده شرعی): قرآن کریم با صراحت تمام، اصل حجاب را برای زنان مؤمنه واجب کرده است. دو آیه کلیدی: «زنان، روسری خود را بر گریبان‌شان ببندازند و زینت خود را آشکار نسازند» (نور، ۳۱) و «ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمن بگو که چادرهای خود را بر خود نزدیک سازند» (احزاب، ۵۹).

حدود شرعی حجاب (مشهور فقها): پوشاندن تمام بدن به جز وجه و کفین (صورت گرد و مچ دست تا انگشتان) در برابر نامحرم واجب است. پوشش باید به‌گونه‌ای باشد که: حجم و برجستگی بدن را نشان ندهد (لباس چسبان نباشد)، زینت و آرایش پنهان باشد (وجه و کفین هم اگر آرایش دارند باید پوشانده شود)، و لباس، لباس شهرت و مهیج و نازک و بدن‌نما نباشد. این حد شرعی حجاب اسلامی است؛ چادر، مصداق کامل و برتر این پوشش است، اما منتقبه (پوشیه) بودن واجب نیست (مگر در موارد خاص فقهی).

تفکیک «حق شخصی» از «تظاهر اجتماعی» (کلید اصلی بحث): بسیاری از شبهات در بحث حجاب از خلط این دو مفهوم ناشی می‌شود: در خلوت و حریم خصوصی: هیچ‌کس حق تجسس و تفتیش عقیده و پوشش شخصی افراد را در منازلشان ندارد؛ «تجسس نکنید» (حجرات، ۱۲)؛ اگر کسی در خانه خودش حجاب را رعایت نکند، دیگران وظیفه امر و نهی ندارند. در انتظار عمومی (تظاهر اجتماعی): به محض این‌که فرد از حریم خصوصی خارج و وارد جامعه می‌شود، رفتار و پوشش او یک «کنش اجتماعی» می‌شود که بر دیگران اثر می‌گذارد؛ اینجا دیگر «حق شخصی» نیست، «مسئولیت اجتماعی» است. جامعه و حکومت اسلامی حق دارد برای حفظ عفت عمومی قانون وضع کند؛ همان‌طور که برای برهنگی مطلق (که در هیچ‌جای دنیا مجاز نیست) قانون وجود دارد، برای پوشش حداقلی (که عرف جامعه اسلامی آن را می‌شناسد) هم قانون وجود خواهد داشت. این یک امر عقلایی در تمام جوامع بشری است.

برخورد حکومتی (وظیفه دولت اسلامی): دولت اسلامی موظف است «معروف» (از جمله حجاب) را ترویج کند و از «منکر» (از جمله بی‌حجابی) جلوگیری نماید (قاعده «تعاونوا علی البر»). روش برخورد باید فرهنگی، اقناعی و تبیینی باشد، نه صرفاً قهری و کیفری؛ «پس با او سخنی نرم بگویید». برخورد فیزیکی و توهین با یک بدحجاب، خود یک منکر بزرگ است (ایذاء مؤمن، هتک حرمت، وهن اسلام). جریمه و مجازات: حکومت می‌تواند برای «تظاهر به بی‌حجابی» (به عنوان یک جرم مشهود اجتماعی) مجازات تعزیری (متناسب و بازدارنده) وضع کند؛ این مجازات برای حفظ کیان جامعه اسلامی است، نه برای انتقام از فرد. نکته مهم در سیاست امروز: باید مراقب بود که برخوردهای خشن و نامتناسب نتیجه عکس ندهد و جامعه را دچار دوگانگی و تنفر نکند؛ «با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن» (نحل، ۱۲۵).

و در این میدان، دو افراط را باید رها کرد: کسانی که بی‌حجابی را حق شخصی می‌پندارند و کسانی که به نام غیرت، حرمت مکلف را میشکنند. اصلاح ساختار آموزش و اشتغال و رسانه، همراه اقدام فرهنگی و قانونی، باید توأمان باشد؛ و برخوردی که به دستاورد سالها آسیب بزند، خود از جهتی منکر بزرگتر است.

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾

روسری‌های خود را بر گریبان‌شان بیفکنند و زینت خود را آشکار نسازند.

(نور، ۳۱)

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾

در کار دیگران تجسس نکنید.

(حجرات، ۱۲)

فَاسْتُرُوا الْعُرَاتِ بِأَلْيُوتٍ وَاسْتُرُوا أَلْيَ السُّكُوتِ

پیامبر فرمود: عورت‌ها را با خانه‌ها بپوشانید.

(کافی، ج ۵، باب ۱۷۶، ح ۴)

سخن منبری

حجاب، تاج کرامت زن مسلمان است، نه زنجیر اسارتش؛ این حکم خدا برای صیانت از گوهر عفاف و آرامش روانی جامعه است. اما ای مؤمنان! حجاب را با اخلاق بد و تندخویی به کام دیگران تلخ نکنید. زبان نرم و منطق قوی، هزار بار تأثیرگذارتر از چوب و چماق است. حجاب را با مهربانی دعوت کنید که «لا اکراه فی الدین» هرگز به معنای «لا حجاب فی الدین» نیست.

نسبت دین و دموکراسی (مردم‌سالاری دینی)

یکی از پرسش‌های بنیادین در فلسفه سیاسی اسلام: آیا اسلام با دموکراسی (حکومت مردم بر مردم) سازگار است؟ پاسخ در گرو فهم دقیق «مردم‌سالاری دینی» است.

تفاوت بنیادین با دموکراسی سکولار (لیبرال): دموکراسی سکولار غربی بر دو پایه استوار است: «حاکمیت مطلق مردم» و «جدایی دین از سیاست». در این تفکر، قانون چیزی جز خواست اکثریت نیست؛ اگر امروز اکثریت مردم یک کشور، هم‌جنس‌گرایی را آزاد اعلام کنند، قانونی و اخلاقی می‌شود.

اما در مردم‌سالاری دینی (اسلامی): حاکمیت مطلق و ذاتی از آن خداوند است: «حکم جز از آن خدا نیست» (یوسف، ۴۰). قانون از اراده تشریعی الهی سرچشمه می‌گیرد و هیچ‌کس حق ندارد چیزی را که خدا حرام کرده حلال کند. نقش مردم: مردم، نه خالق قانون، که پذیرنده و مجری قانون الهی‌اند؛ آنان با رأی و اراده خود، نوع نظام و کارگزاران را انتخاب می‌کنند و بر آنان نظارت دارند: «و کارشان در میان‌شان به مشورت است» (شوری، ۳۸). این همان «جمهوریت» نظام است که به آن «مشروعیت مردمی» می‌گوییم؛ در حالی که «اسلامیت» نظام، «مشروعیت الهی» آن را تأمین می‌کند.

ارکان مردم‌سالاری دینی: یکم، قانون اساسی مبتنی بر شریعت: تمام قوانین باید در چارچوب موازین اسلامی باشند (اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و فقه‌های شورای نگهبان ناظر بر این انطباق‌اند. دوم، نقش مردم (انتخابات و آزادی): مردم در انتخاب رهبر (از طریق خبرگان)، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و شوراهای آزادانه رأی می‌دهند؛ آزادی بیان، قلم، احزاب و اجتماعات در چارچوب قانون اساسی و اسلام به رسمیت شناخته شده است. سوم، ولایت فقیه (نظریه امام خمینی ره): در عصر غیبت امام معصوم (عج)، فقیه جامع‌الشرایط عادل مدیر و مدبر، «ولایت» بر جامعه دارد تا احکام اسلامی تعطیل نشود؛ این ولایت منصوب از جانب ائمه (ع) است، اما تحقق خارجی و کارآمدی آن وابسته به پذیرش و مقبولیت مردمی است (امام خمینی: «میزان، رأی ملت است»).

پاسخ به چند شبهه: «دیکتاتوری اکثریت» در اسلام؟ خیر؛ چون حقوق اقلیت دینی و مذهبی در چارچوب «حقوق شهروندی» محفوظ است (ذمی، معاهد) و هیچ‌کس نمی‌تواند به اقلیت ظلم کند، حتی اگر ۹۹٪ رأی بیاورد. «تحمیل عقیده»؟ در حوزه عقاید شخصی «لا اکراه فی الدین» جاری است؛ اما در حوزه رفتارهای اجتماعی (تظاهر به منکر)، حکومت حق دارد برای حفظ اخلاق عمومی جامعه قانون وضع کند. «ثابت بودن قوانین الهی»؟ قوانین اسلامی در حوزه «منطقة الفراغ» (منطقه‌ای که نص خاصی ندارد) یا «احکام حکومتی» کاملاً منعطف و پویاست و بر اساس مصالح روز توسط ولی فقیه تغییر می‌کند (مثل قوانین راهنمایی و رانندگی، مالیات، کنترل جمعیت و...).

و در سرانجام این بحث، سازگاری دین و دموکراسی به معنای تقدس رأی اکثریت در حوزه معصیت نیست و به معنای بیاعتنایی به آرای مردم در حوزه استصلاح هم نیست. تحدید موقت برخی مصادیق برای حفظ امنیت یا حق مردم، از باب مصلحت عمومی است، ولی باید مستند و قابل بازبینی باشد. در پروند واقعی هر کشور، تشخیص آن بر عهد نهاد صلاحیت‌دار و آگاه به موازین است. این نظریه، هم از تحمیل باور پرهیز میکند و هم از بیتفاوتی به منکر؛ و همانا میان‌روی آن با فقه منضبط، نه با گمان.

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾

حکم جز از آن خدا نیست.

(یوسف، ۴۰)

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾

و کارشان در میان‌شان به مشورت است.

(شوری، ۳۸)

وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا

شورا، از آن مهاجران و انصار است؛ چون بر مردی گرد آیند و او را امام نامند، خشنودی خداست.

(نهج‌البلاغه، نامه ۶)

سخن منبری

اسلام، دموکراسی را زنده کرد، نه آن‌که با آن بیگانه باشد. شعار ما: «حاکمیت خدا، از طریق خواست مردم». این نه دیکتاتوری است و نه لیبرالیسم غربی؛ این «جمهوری اسلامی» است؛ حکومتی بر پایه دین، با اراده ملت. رأی تو امانت است، برای ساختن جامعه‌ای که در آن هم خدا راضی باشد، هم خلق خدا.

در یک جامعه دینی، اقلیت مذهبی و غیرمسلمانان چه جایگاهی دارند؟ آیا شهروند درجه دوم محسوب می‌شوند؟ اصل اولیه در اسلام: کرامت انسانی: «و به راستی فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم» (اسراء، ۷۰). این کرامت شامل همه انسان‌هاست، صرف‌نظر از دین‌شان. اساس دعوت اسلام، صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز است.

انواع غیرمسلمانان در فقه و حقوق: کافر حربی: دشمنی که در حال جنگ فعال با مسلمین است؛ تابع حقوق بین‌الملل اسلامی (جهاد) است. کافر ذمی (اهل کتاب): یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و صابئین که حاضر به زندگی مسالمت‌آمیز در پناه حکومت اسلامی‌اند؛ اینان «شهروند» جامعه اسلامی محسوب می‌شوند و «قرارداد ذمه» دارند. مستأمن: غیرمسلمانی که از کشورهای دیگر به عنوان گردشگر، تاجر یا دیپلمات وارد کشور اسلامی شده و امان موقت دارد.

حقوق شهروندی ذمیان (اقلیت دینی رسمی): قرارداد ذمه یک «پیمان اجتماعی» است که حقوق متقابلی ایجاد می‌کند: حق امنیت جانی، مالی و ناموسی: جان، مال و آبروی ذمی مانند مسلمان محفوظ است؛ پیامبر (ص) فرمود: «هر که به یک ذمی آزار برساند، من دشمن او هستم». آزادی دینی و مذهبی: آنان در انجام مناسک دینی خود (در کنیسه، کلیسا، آتشکده) آزادند؛ «لا اکراه فی الدین»؛ حکومت اسلامی حق ندارد آنان را مجبور به تغییر دین کند. حق برخورداری از تأمین اجتماعی (بیت‌المال): امام علی (ع) در زمان خلافت خود برای یک پیرمرد مسیحی از کارافتاده از بیت‌المال مقرر تعیین کرد و فرمود: «در جوانی برای جامعه کار کرده؛ حال که پیر شده، انصاف نیست رهایش کنیم». حق دادخواهی و قضاوت عادلانه: ذمیان می‌توانند در دادگاه اسلامی علیه مسلمانان شکایت کنند و قاضی مسلمان موظف است به عدالت حکم کند. حق انتخاب شغل و مسکن: در هر کجای سرزمین اسلامی که بخواهند می‌توانند زندگی و کار کنند.

تفاوت حقوقی (محدودیت‌ها): جزیه: مالیات سرانه‌ای که ذمیان (مردان بالغ) به حکومت اسلامی می‌دهند؛ در مقابل، مسلمانان خمس و زکات می‌پردازند. جزیه «بهای حمایت و تأمین امنیت» از سوی دولت اسلامی است و از ناتوانان و زنان و کودکان ساقط است. عدم تصدی مناصب کلیدی: ذمیان نمی‌توانند به مناصب ولایی و حاکمیتی که لازمه آن ایمان به اسلام است (مانند رهبری، قضاوت، فرماندهی کل ارتش) دست یابند؛ اما در سایر مشاغل (پزشکی، مهندسی، تجارت، وکالت، وزارت و نمایندگی مجلس) منع شرعی ندارند. احوال شخصیه: در دعاوی خانوادگی (ازدواج، طلاق، ارث) طبق قوانین دینی خودشان عمل می‌شود، مگر آن‌که خودشان به دادگاه اسلامی مراجعه کنند.

و در نسبت حقوق شهروندی با عدالت اسلامی، ستون کار، پاسداشت کرامت انسانی است، نه تعمیم یک عنوان فقهی به وضعیتهای تازه. احوال شخصیه در چارچوب پیمان، با ملاحظات نظم عمومی و سلامت اخلاق انجام می‌گیرد؛ و در دیگر عرصهها، شایستگی مقدم بر دین است، که عدالت بشریت را نمیرد. محدودیت مناصب ولایی نیز مقتضای ولایت دینی است؛ یعنی آنجا که حاکم باید در مبانی اعتقادی با مردم همراهی باشد. و هیچ‌یک از این احکام، مجوز بی‌عدالتی در معامله و همسایگی با آنان نیست.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

و به راستی فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم.

(اسراء، ۷۰)

﴿مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ﴾

هر که به یک ذمی آزار برساند، من دشمن او هستم.

(کنز العمال، ج ۴، ص ۳۷۵)

عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْفَتُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ قَالَ الْخَرَجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ

از اهل ذمه پرسید: چه بر آنان است که بدان خون و مالشان محفوظ ماند؟ فرمود: خراج؛ و اگر از سرها جزیه گرفته شود، بر زمینشان راهی نیست.

(کافی، ج ۳، باب ۴۶، ح ۲)

سخن منبری

اسلام دین رحمت است، نه شمشیر. در جامعه آرمانی مهدوی، یک پیرمرد مسیحی در سایه عدل الهی احساس امنیت می‌کند، نه بیگانگی. حقوق شهروندی بر پایه کرامت انسانی و پیمان اجتماعی است؛ تا آنان که در پناه اسلام‌اند با دین و امنیت ما نجنگند، جان و مال و ناموس‌شان حرمت دارد؛ که حرمت انسانی، فراتر از هر دین و آیینی است.

بحث جهاد از مهم‌ترین و چالشی‌ترین مباحث فقه سیاسی اسلام است. در روزگار ما که دسترسی به امام معصوم (ع) نداریم، تکلیف جهاد چیست؟

تعریف جهاد و اقسام آن: «جهاد» در لغت به معنای کوشش و مبارزه است. در اصطلاح فقهی به دو قسم اصلی تقسیم می‌شود: جهاد دفاعی: مبارزه برای دفع تجاوز دشمن به سرزمین، جان، مال و ناموس مسلمین؛ این جهاد حکم «دفاع مشروع» را دارد. جهاد ابتدایی (جهاد دعوت): مبارزه‌ای که مسلمانان برای گسترش قلمرو اسلام و دعوت مشرکان به توحید آغاز می‌کنند؛ این نوع جهاد برای رفع موانع تبلیغ دین است.

حکم جهاد دفاعی در عصر غیبت: در این حکم هیچ تردیدی وجود ندارد. جهاد دفاعی اذن امام معصوم نمی‌خواهد؛ هرگاه سرزمین اسلام مورد هجوم قرار گیرد، دفاع بر همه مسلمانان (مرد و زن، پیر و جوان) واجب کفایی و حتی عینی می‌شود: «با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید» (بقره، ۱۹۰). دفاع از کیان اسلام و مسلمین از اوجب واجبات است و نیازمند هیچ مجوزی جز حکم عقل و شرع نیست. مدافعان حرم، مصداق بارز این جهاد مقدس در عصر ما هستند که در برابر تهاجم تکفیری‌ها از حریم اهل بیت (ع) و ارزش‌های اسلامی دفاع کردند.

حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت: اینجاست که اختلاف نظر فقها به وجود می‌آید: نظر مشهور متقدمان و برخی متأخران: جهاد ابتدایی منوط به حضور امام معصوم (ع) یا نایب خاص ایشان است؛ در عصر غیبت این نوع جهاد ساقط است؛ زیرا شرایط و مصلحت آن را فقط معصوم تشخیص می‌دهد. نظر امام خمینی (ره) و بسیاری از فقهای معاصر (برگرفته از ولایت مطلقه فقیه): در عصر غیبت، ولی فقیه جامع‌الشرایط اختیارات لازم برای اداره جامعه اسلامی را دارد؛ اگر مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا کند، فقیه عادل می‌تواند فرمان جهاد ابتدایی را نیز صادر کند (مانند فتح خرمشهر و عملیات آفندی در دفاع مقدس که گرچه در بستر یک جنگ دفاعی بود، اما ماهیت تهاجمی و ابتدایی هم پیدا کرد). ولی فقیه «نایب عام» امام زمان (عج) است و در حوزه «حکومت و سیاست» ولایت او عام و مطلق است، در چارچوب موازین شرع. نظر احتیاطی: برخی فقها همچنان بر این باورند که جهاد ابتدایی برای «فتح بلاد کفر» فقط مختص عصر ظهور است و در عصر غیبت جایز نیست.

جهاد و تروریسم (تفکیک ضروری): فقه شیعه مرز بسیار روشنی بین «جهاد مشروع» و «تروریسم» قائل است. در جهاد اسلامی، کشتن زنان، کودکان، سالخورده‌گان و غیرنظامیان، تخریب محیط زیست و پیمان‌شکنی حرام قطعی است (وصیت امیرالمؤمنین به مالک اشتر). عملیات انتحاری اگر در بستر جهاد دفاعی و برای دفع تجاوز و نجات جان مسلمانان باشد و راه دیگری نباشد، جایز است (فتوای رهبر معظم انقلاب)؛ اما اگر منجر به کشته شدن عمدی غیرنظامیان شود، حرام و مصداق ترور و قتل نفس محترمه است: «هر که کسی را بدون آن‌که مرتکب قتل یا فساد در زمین شده باشد بکشد، گویی همه مردم را کشته است» (مائده، ۳۲).

و در راه عمل بر مذهب اهل بیت (ع)، درگیری خودسر، جهاد شمرده نمی‌شود؛ ملاک، نیت مشروع و اجازه حاکم شرع است. در پیمانها نیز وفاداری، مصداق کرامت مسلمین است؛ پس ملاک عمل، اجازه مرجع حاضر در صحنه است، نه استنباط فردی.

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾

با کسانی که با شما می‌جنگند در راه خدا بجنگید و تجاوز نکنید.

(بقره، ۱۹۰)

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا﴾

به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده، اجازه (جهاد) داده شد؛ چرا که ستم دیده‌اند.

(حج، ۳۹)

لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ فَلَهُمْ مِنَ الْجَزَاةِ شَيْءٌ قَالَ لَا

بر اعرابیان جهاد نیست، مگر آنکه بر اسلام بیم رود.

(کافی، ج ۵، باب ۱۸، ح ۵)

سخن منبری

اسلام دین صلح و همزیستی است. جهاد ابتدایی ما جهاد با جهل و فقر و بی‌عدالتی است، نه شمشیر کشیدن به روی بی‌گناهان. آنان که به نام اسلام کودکان را می‌کشند و زنان را به اسارت می‌برند، از اسلام بیگانه‌اند. جهاد حقیقی، مبارزه با نفس است (جهاد اکبر) و دفاع از مظلوم (جهاد اصغر). در عصر غیبت گوش به فرمان ولی فقیه باشیم که کشتی امت را در طوفان‌ها به ساحل نجات می‌برد.

نظام کیفری اسلام بر پایه عدالت، بازدارندگی و اصلاح بنا شده است. درک صحیح این نظام نیازمند تفکیک دقیق بین «حدود» و «تعزیرات» و شناخت فلسفه و شرایط اجرای آنهاست.

تعریف و تفاوت حد و تعزیر: حدود: مجازات‌هایی هستند که از سوی شارع مقدس برای جرایم خاصی با کم و کیف مشخص تعیین شده‌اند (مثلاً ۱۰۰ تازیانه برای زنا، ۸۰ تازیانه برای قذف). این مجازات‌ها «حق الله» محسوب می‌شوند و غیرقابل بخشش و تغییرند (مگر در موارد خاص مثل توبه قبل از اثبات). تعزیرات: مجازات‌هایی هستند که کم و کیف آنها توسط شارع مشخص نشده و تشخیص آن به عهده حاکم شرع گذاشته شده است؛ حاکم با توجه به نوع جرم، شخصیت مجرم و مصالح جامعه، مجازاتی (از توبیخ و تهدید گرفته تا شلاق، زندان و جریمه) تعیین می‌کند. تعزیرات «حق الناس» و «حق الله» را شامل می‌شود و هدف اصلی آن تأدیب و اصلاح مجرم است.

شرایط بسیار سخت‌گیرانه اجرای حدود (سیاست کیفری اسلام): اسلام برای اثبات جرایم حدی و اجرای مجازات چنان شرایط دشواری قرار داده که اجرای حد بسیار نادر و در عین حال بسیار عبرت‌انگیز می‌شود. این شرایط خود فلسفه عمیقی دارد: حفظ آبروی افراد و ستّاریت (عیب‌پوشی). اثبات جرم: برای اثبات زنا نیاز به شهادت چهار مرد عادل است که با چشم خود عمل را دیده باشند (نور، ۴)؛ اگر سه شاهد باشند، حد جاری نمی‌شود و اتفاقاً خود شاهدان به خاطر قذف (تهمت) حد می‌خورند؛ برای اثبات لواط و شرب خمر نیز شرایط بسیار سختی وجود دارد. اقرار نیز باید چهار مرتبه و در چهار مجلس جداگانه باشد و قاضی می‌تواند به مقرر تلقین کند که شاید اشتباه کرده است.

قاعده «درء» (دفع حد به شبهه): پیامبر اکرم (ص) فرمود: «حدود را با شبهات دفع کنید»؛ یعنی با کوچک‌ترین شبهه (چه در موضوع جرم، چه در شرایط اثبات) حد اجرا نمی‌شود.

تعطیلی حدود در عصر غیبت: یکی از چالش‌های فقه سیاسی شیعه، اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) است. نظر مشهور فقها: اجرای حدود از شئون «امام معصوم (ع)» یا «نایب خاص» اوست (مگر در موارد ضرورت مثل دفاع). نظریه ولایت فقیه (امام خمینی ره): در عصر غیبت، ولی فقیه جامع‌الشرایط به عنوان نایب عام امام زمان (عج) دارای تمام اختیارات حکومتی معصوم (در حوزه اجرای عدالت) است و می‌تواند حدود را اجرا کند؛ این نظریه مبنای قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران است. مصلحت و تعطیلی موقت: حاکم شرع می‌تواند بنابر مصلحت (مثلاً حفظ جان مسلمانان در برابر فشارهای بین‌المللی یا جلوگیری از وهن اسلام) اجرای برخی حدود را به‌طور موقت تعطیل کند (مانند تعطیلی «رجم» یا «قطع ید» در شرایط کنونی). این تعطیلی به معنای نسخ حکم خدا نیست، بلکه یک «حکم حکومتی ثانوی» برای دفع مفسده بزرگ‌تر است.

و در مجموع، ملاک کارآمدی نظام کیفری، دقت در اثبات و نرمی در راه اصلاح است، نه کثرت اجرا. کیفر مالی و آزادی مشروط در تعزیرات، امروز بر بازگرداندن بزهکار و جبران حق زیان‌دیده مقدم است؛ و در پرونده‌های رسانه‌ای، سنجش اثر تبلیغی گاه از خود بزه مهم‌تر می‌شود. نیز اجرای حکم نباید به بهانه وجهه عمومی، به ایجاد بیاعتمادی به نظام قضاء بینجامد؛ چون اعتماد مردم به دستگاه عدالت، خود از مقاصد شرع است. و آنجا که مسئله فقهی نادر است، مراجعه به کارشناس خبره و مستندسازی روشن، راه حقیقت را نزدیک‌تر می‌کند تا جدل سطحی.

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾

و کسانی که به زنان پاکدامن نسبت (زنا) دهند و چهار شاهد نیاورند، هشتاد تازیانه‌شان بزنید.

(نور، ۴)

﴿ادْرَأُوا الْخُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ﴾

حدود را با شبهات دفع کنید.

(وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۴۷)

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَام) فِي الْهَجَاءِ التَّعْزِيرَ

امیر مؤمنان در هجو، تعزیر راند.

(کافی، ج ۷، باب ۴۸، ح ۱۹)

سخن منبری

اسلام دین رحمت است، حتی در مجازات. شمشیر عدالتش پیش از آن که بر گردن گنهکار فرود آید، هزاران سپر از شبهه، توبه و عفو در برابرش می‌چیند. هدف از حد، اصلاح جامعه است، نه انتقام. هرگاه اجرای عدالت به بی‌دینی و تفرقه مسلمین بینجامد، عقل شرعی حکم به توقف می‌کند. این است فقه پویای شیعه؛ قاطع در اصول، منعطف در اجرا.

این پرسش از دیرباز در فقه اسلامی مطرح بوده و امروزه با پررنگ شدن نقش زنان در مناصب اجتماعی، ابعاد تازه‌ای یافته است: «آیا زن می‌تواند قاضی شود و حکم صادر کند؟»

دیدگاه مشهور فقهای امامیه: مشهور فقهای شیعه (از شیخ طوسی تا امام خمینی ره) بر این باورند که قضاوت (منصب صدور حکم) برای زنان جایز نیست. دلیل اصلی: اجماع فقها و برخی روایات؛ از جمله روایت نبوی: «قومی که زمام امور خود را به زن بسپارند رستگار نخواهند شد» (این روایت در منابع شیعه و سنی مورد بحث است و دلالتش بر حرمت قضاوت قطعی نیست). دلیل دیگر: برخی قضاوت را منصبی می‌دانند که نیازمند «رجولیت» (مرد بودن) است، مانند امامت جماعت و مرجعیت تقلید؛ ادعا شده که طبع لطیف و عاطفی زن با صلابت و قاطعیت لازم برای قضاوت سازگار نیست (نقد: این یک تحلیل روان‌شناختی است، نه یک حکم تعبدی قطعی).

نظریه جواز قضاوت زن (فقهای معاصر و نواندیش): برخی از فقهای معاصر با نگاهی نو به ادله، جواز قضاوت زن را مطرح کرده‌اند (مانند آیت‌الله صانعی و برخی دیگر). نقد ادله مخالفان: روایت «لن یفلح...» مربوط به ولایت عامه (رهبری) است، نه قضاوت؛ قضاوت یک تخصص حقوقی است، نه یک منصب ولایی محض؛ اگر زنی مجتهد و عادل باشد و شرایط علمی و اخلاقی قضاوت را داشته باشد، دلیلی بر منع شرعی او وجود ندارد. استناد به قرآن: قرآن داستان «ملکه سبأ» را نقل می‌کند و عقل و درایت او را می‌ستاید (نمل، ۴۳)؛ اگر زنی شایسته رهبری یک قوم باشد، به طریق اولی می‌تواند قاضی باشد. قاعده عدالت و انصاف: «خداوند به عدالت فرمان می‌دهد» (نحل، ۹۰)؛ اگر منع زنان از قضاوت به ظلم و بی‌عدالتی بینجامد (مثلاً نیمی از جامعه نتوانند در منصب قضا از تخصص خود استفاده کنند)، این منع باید با دلیل قطعی ثابت شود و با وجود شک، اصل برائت و جواز است.

وضعیت در حقوق ایران: قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل ۱۶۳) می‌گوید: «شرایط و صفات قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود». در قوانین عادی، اگرچه زنان قاضی «تحقیق» و «مشاور حقوقی» هستند و سال‌هاست فعالیت می‌کنند، اما هنوز منصب «قاضی صادرکننده رأی» (قاضی نشسته) به زنان داده نشده است؛ هرچند برخی از مراجع و حقوقدانان بر این رویه نقد دارند و آن را ناشی از احتیاط بیش از حد می‌دانند.

و در فرض جواز، شرط اجتهاد و عدالت همچنان است؛ سخن در صلاحیت علمی است، نه در جنسیت.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

خداوند به عدالت و نیکی فرمان می‌دهد.

(نحل، ۹۰)

تَقْبَلُ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ وَالنِّسْوَةَ إِذَا كُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسَّتْرِ وَ

گواهی زنان پوشیده و پاکدامن خانه‌نشین، پذیرفته است.

(تهذیب‌الاحکام، ج ۶، باب ۹۱، ح ۲)

سخن منبری

زن و مرد هر دو بنده خدا و مخاطب تکالیف الهی‌اند. در میدان علم و تقوا هیچ برتری جز به تقوا نیست. اگر زنی به درجه اجتهاد و عدالت رسید و توانایی قضاوت داشت، چه مانع شرعی قطعی برای تصدی این منصب وجود دارد؟ اسلام دین عقل و عدل است؛ شاید روزی با نگاهی پویاتر به فقه، این دروازه نیز به روی توانمندی‌های زنان مسلمان گشوده شود.

موسیقی و غنا (حدود حلال و حرام، انواع موسیقی)

یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین موضوعات فقهی برای نسل جوان. در اینجا هنر تشخیص «غنا» از «موسیقی» و «موسیقی حلال» از «حرام» کلید حل معماست.

غنا (آواز حرام): «غنا» در فقه معنایی دقیق‌تر از «موسیقی» دارد؛ غنا به آوازی گفته می‌شود که با «ترجیع صدا» (چهچه زدن) همراه باشد و متناسب با مجالس لهو و لعب (گناه و فسق) باشد (تحریرالوسیله، مکاسب محرمه). ملاک حرمت: محتوای لهوی و مُضِلّ عن سبیل الله (گمراه‌کننده از راه خدا) داشتن و مناسب بودن برای مجالس گناه. پس هر آواز زیبایی غنا نیست؛ آوازی که انسان را به یاد خدا بیندازد (مثل قرائت قرآن و مداحی) غنا نیست. استثنا: «غنا در عروسی» – مشهور فقها غنای زنان (با شرط عدم حضور نامحرم و عدم استفاده از آلات لهو حرام) را در مجالس عروسی جایز دانسته‌اند (روایت).

موسیقی (نوازندگی و آهنگ): موسیقی حرام: موسیقی‌ای که با آلات «لهو» (مخصوص مجالس گناه و خوش‌گذرانی حرام) نواخته شود و ریتم و محتوای آن انسان را از یاد خدا دور کند و به رذایل اخلاقی دعوت نماید؛ تشخیص مصداق تا حدی بر عهده عرف و خود شخص است. موسیقی حلال (موسیقی غیرلهوی): موسیقی‌ای که محتوای مهیج، مُضِلّ و مناسب با مجالس گناه نباشد؛ این نوع موسیقی ذاتاً حرام نیست. امام خمینی (ره) در استفتائات خود مرز را «موسیقی مطرب و مناسب با مجالس لهو» از «موسیقی غیر آن» جدا کردند؛ بنابراین بسیاری از موسیقی سنتی، کلاسیک، ملی، حماسی و حتی پاپ (با محتوای سالم و غیرمبتذل) در این دایره حلال قرار می‌گیرد.

حکم گوش دادن به موسیقی: اگر موسیقی مصداق «غنا» یا «موسیقی لهوی حرام» باشد، گوش دادن به آن حرام است. اگر موسیقی از نوع «موسیقی حلال» (غیرلهوی) باشد، گوش دادن به آن اشکال ندارد. موسیقی مجالس لهو و لعب: اگر قطعه‌ای هرچند با سازهای حلال در فضایی نواخته شود که انسان را یاد گناه و بی‌بندوباری می‌اندازد، گوش دادن به آن نیز حرام می‌شود.

معیار تشخیص برای مکلف: فقها می‌گویند: «ملاک، تشخیص خود مکلف است»؛ اگر با شنیدن یک موسیقی احساس می‌کنید از معنویت دور می‌شوید و به سمت گناه سوق پیدا می‌کنید، بر شما حرام است؛ وگرنه برائت جاری کنید. و در معیار لهو، داور نهایی عرف متشرع است، نه سلیقه شخصی؛ پس باید اثر مطلق آن بر دل و رفتار سنجیده شود.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

و برخی از مردم سخنان بیهوده می‌خرند تا (مردم را) از راه خدا گمراه کنند.

(لقمان، ۶)

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قَالَ الْغَنَاءُ

در تفسیر «و کسانی که گواهی دروغ نمی‌دهند»، فرمود: همان غناست.

(کافی، ج ۶، باب ۳۶، ح ۶)

سخن منبری

موسیقی زبان فطرت انسان است؛ نوای نی، ناله جدایی از نیستان است. آنچه روح را به آسمان می‌برد و یاد خدا را در دل زنده می‌کند، حلال و پاک است؛ اما آنچه انسان را در گرداب غفلت و شهوت فرو می‌برد، سم روح است. گوش باش که چه می‌شنوی؛ نواها گاه تو را به عرش می‌برند و گاه به فرش می‌کشانند.

این پرسش دغدغه هنرمندان مؤمن است: آیا ساختن مجسمه و نقاشی چهره، «تقلید از خلقت خدا» و حرام است؟ مجسمه (ذوات ارواح): مجسمه کامل (با حجم و سایه): در روایات معتبر از ساختن مجسمه کامل (تماثیل) از انسان و حیوانات به شدت نهی شده است؛ پیامبر (ص) فرمود: «سخت‌ترین عذاب در قیامت برای کسانی است که نقش (مجسمه موجودات ذیروح) می‌سازند». حکم: اکثر فقهای شیعه ساختن مجسمه کامل (سه‌بعدی) از موجودات ذیروح را حرام می‌دانند. فلسفه حرمت: ریشه این حرمت مبارزه با «بت» و هرگونه شائبه شرک است؛ در جامعه صدر اسلام مجسمه نماد بت‌پرستی بود و این حکم برای قطع ریشه شرک و حفظ توحید تشریع شده است. امروزه آیا با از بین رفتن شائبه بت (در بسیاری از فرهنگ‌ها) حکم تغییر می‌کند؟ برخی فقهای معاصر حرمت را مقید به «قصد بت» یا «ترویج فرهنگ شرک» می‌دانند؛ اما نظر مشهور همچنان بر حرمت مطلق ساختن مجسمه کامل (به دلیل نص روایات) است.

نقاشی و عکس (دوبعدی): نقاشی و عکس ذوات ارواح: روایات نهی معمولاً ناظر به «صورت‌گری» (تماثیل) هستند؛ فقها معمولاً نقاشی (دوبعدی) را از این حکم مستثنا کرده‌اند. امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله نقاشی چهره و موجودات زنده را جایز می‌دانند، مگر آن‌که محتوای حرامی (مثلاً تحریک شهوت، ترویج فساد) داشته باشد. عکاسی و فیلمبرداری: این‌ها ثبت «سایه» و «تصویر» هستند، نه «خلق یک صورت جدید»؛ به اتفاق فقها حلال و جایزند. نقاشی در مساجد: کشیدن تصاویر ذیروح در مساجد کراهت شدید دارد، زیرا تمرکز نمازگزار را برهم می‌زند.

خط قرمزها در هنرهای تجسمی: اگر نقاشی یا مجسمه جنبه «برهنه»، «تحریک شهوت»، «ترویج بی‌بندوباری» و «وهن مقدسات» داشته باشد، بدون هیچ تردیدی حرام است. هنر برای هنر در اسلام پذیرفته نیست؛ هنر باید در خدمت تعالی روح و اخلاق انسان باشد.

موضوع هنر باید دقیق شناخته شود. ساختن مجسمه کامل، نقش دوبعدی، تصویر دیجیتال و نگهداری اثری که دیگری ساخته، همه یک فعل نیستند. حکم ساختن را نباید بدون دلیل به خرید، نمایش یا نگهداری تعمیم داد. همچنین تفاوت فتوا در کامل یا ناقص بودن پیکره و برخی کاربردها باید دیده شود. از نام کلی صورتگری نمی‌توان حکم واحد تمام این صورت‌ها را نتیجه گرفت.

بیان مبارزه با بت‌پرستی به عنوان حکمت، به تنهایی ثابت نمی‌کند که هر حکم فقط تا هنگام وجود قصد پرستش باقی است. برای چنین محدودیتی باید دلالت دلیل بررسی شود؛ همان‌گونه که نمی‌توان بدون بررسی، هر تصویر بی‌ارتباط با پرستش را مصداق شرک دانست. فرق حکمت احتمالی با علت ثابت حکم، در اینجا اهمیت روش‌شناختی دارد و مانع صدور حکم از روی ذوق هنری یا هراس فرهنگی می‌شود.

عنوان‌های عارضی را جداگانه بسنجیم. تجاوز به حریم تصویر اشخاص، محتوای ممنوع یا استفاده از مال وقف بدون اجازه، هرکدام بحث مستقلی دارند. مجاز بودن اصل نقاشی این عنوان‌ها را برنمی‌دارد؛ ولی ناپسند بودن شخصی یک

سبک نیز دلیل حرمت نیست. در مسجد، جهت وقف و احکام زینت و احترام مکان باید رعایت شود. پاسخ دقیق، به هنرمند حدود روشن می‌دهد، نه اینکه همه هنر را در دو برچسب بی‌تفصیل خلاصه کند. و معیار درست، خود اثر و هدف آن است، نه برچسبی که به هنرمند می‌زنند.

﴿أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ﴾

سخت‌ترین عذاب در روز قیامت برای صورت‌گران (مجسمه‌سازان) است.

(مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۲۰۹)

أَكْرَهُ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَا يَضُرُّكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ رَأَيْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ

نماز در مسجد نگارگری‌شده را مکروه می‌دارم، ولی زیانتان نمی‌کند.

(کافی، ج ۳، باب ۴۸، ح ۶)

سخن منبری

هنرمند مؤمن! دستان تو معجزه‌آفرین زیبایی است؛ اما مبادا قلم، پرده بر عفت و حیا بکشد! مجسمه‌ای که تو را به یاد بت‌های جاهلیت نیندازد و نقشی که روح را به ملکوت ببرد، حلال و مبارک است. هنر را در مسیر بندگی خدا به کار گیر که زیبایی مطلق از آن اوست.

این پرسش، تفریح و سرگرمی را به چالش فقهی کشانده است: «بازی کردن چه حکمی دارد؟»

شطرنج: حکم اولیه (مشهور فقها): در روایات اهل بیت (ع) از شطرنج به شدت نهی شده است: «بازیکننده شطرنج مانند کسی است که دستش را به خون خوک آلوده است». حکم اولیه آن نزد اکثر فقها حرمت است؛ دلیل: شطرنج در آن زمان «آلت قمار» محسوب می‌شد.

حکم ثانوی (با تغییر موضوع): حضرت امام خمینی (ره) و پس از ایشان رهبر معظم انقلاب با یک نگاه پویا فتوای مهمی صادر کردند: «اگر شطرنج در زمان حاضر از آلت قمار بودن خارج شده باشد و صرفاً به عنوان یک ورزش فکری مورد استفاده قرار گیرد، بازی با آن بدون برد و باخت مالی اشکال ندارد» (استفتائات امام خمینی، ج ۲، ص ۱۰). این فتوا انقلابی در فقه هنر و سرگرمی بود و نشان داد که حکم دائر مدار «موضوع» است و وقتی موضوع (شطرنج = آلت قمار) تغییر کند، حکم (حرمت) نیز تغییر می‌کند.

پاسور و ورق: پاسور (کارت بازی) هنوز نزد عرف عام «آلت قمار» محسوب می‌شود؛ بنابراین بازی با آن — هرچند بدون برد و باخت مالی — حرام است (فتوای اکثر مراجع)؛ زیرا خود این ابزار، نماد و ابزار شناخته شده قمار است و ترویج آن مفاسد اجتماعی دارد.

بازی رایانه‌ای و موبایلی: اینجا حکم کاملاً بستگی به محتوا و اثر بازی دارد: بازی دارای شرط‌بندی (قمار آنلاین): حرام قطعی است؛ چه با پول واقعی، چه با پول مجازی (اگر قابل تبدیل به پول واقعی باشد). بازی دارای محتوای حرام: مانند بازی‌ای که در آن برهنگی، خشونت افراطی، توهین به مقدسات یا ترویج بی‌بندوباری وجود دارد؛ این حرام است. بازی سالم، فکری و تفریحی: بازی‌هایی که صرفاً برای سرگرمی، تقویت هوش یا ورزش (مثل فوتبال) هستند و محتوای حرامی ندارند، حلال و جایزند؛ به شرطی که انسان را از واجبات (نماز، درس، کار) بازدارند و به اعتیاد نینجامند. خشونت در بازی: صرف خشونت تصویری، اگر بسیار شدید و دل‌خراش نباشد و تأثیر منفی بر روان نگذارد، حرام نیست؛ اما اگر باعث قساوت قلب یا ترویج روحیه جنایتکاری شود، حرام می‌شود.

و در بازیهای رایانه‌ای، محتوای آموزشی و تربیتی، در شمار لهُو نیست؛ ملاک، اثر لهُوی و ساختگی، نه قالب بازی.

﴿الْأَعْبُ بِالْشَّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ كَأَمْتَلَطَخِ بِدَمِ الْخَنِزِيرِ﴾

بازیکننده شطرنج و نرد مانند کسی است که به خون خوک آلوده شده است.

(وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۲۰)

النَّزْدُ وَالشَّطْرُنْجُ وَالْأَرْبَعَةُ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلُّ مَا قُومَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسَرٌ

نزد و شطرنج و چهارده، به یک منزل اند؛ و هر چه بر آن قمار شود، میسر است.

(کافی، ج ۶، باب ۳۷، ح ۱)

سخن منبری

بازی و تفریح بخشی از حیات سالم انسان است؛ اسلام دین شادی و نشاط است. اما مبدا در پس این سرگرمی، دین و اخلاق و عمرت را ببازی! بازی ای که فکرت را به قمار و شهوت ببندد سم روح است؛ اما بازی ای که فکرت را باز کند و دلت را شاد، بی آن که حریمی بشکند، حلال و گوارایتان باد. شاد باشید، اما در پناه حلال خدا.

شرکت در انتخابات؛ تکلیف شرعی یا انتخاب شخصی؟

هر دوره انتخابات، این پرسش میان مؤمنان مطرح می‌شود: رأی‌دادن چه حکمی دارد؟ واجب است یا فقط حق؟ پاسخ فقهی از دو جهت قابل تقریر است: نخست از باب سرنوشت اجتماعی مسلمانان؛ قرآن کریم صفت مؤمنان را «مشورت در کارها» دانسته و مشارکت در تعیین سرنوشت را از شعائر جامعه اسلامی شمرده است. دوم از باب تکلیف حفظ نظام و مصالح عمومی؛ فقها شرکت در انتخابات نظام اسلامی را – در شرایطی که مشارکت، اقتدار و مصلحت نظام را تقویت می‌کند – لازم دانسته‌اند و رهبر معظم انقلاب بارها شرکت در انتخابات را یک «تکلیف شرعی» و «جهاد سیاسی» خوانده‌اند.

حدیث معروف، ملاک را روشن می‌کند: «کسی که صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نرزد، مسلمان نیست»؛ رأی، کمترین و مؤثرترین اهتمام به امور مسلمین است. البته اصل رأی‌دادن فی‌نفسه واجب عینی نیست و در فروض مختلف، حکم متفاوت دارد: آن‌جا که مشارکت، مصلحت قطعی نظام و جامعه را تأمین می‌کند، ترکش جایز نیست و آن‌جا که شرکت، مفسده‌ای ندارد، دست‌کم مستحب مؤکد است.

وظیفه انتخاب‌کننده آن است که با تحقیق، اصلح را برگزیند: کسی که دیندارتر، کارآمدتر و امین‌تر است. رأی‌دادن به ناصالح از روی تعصب یا منفعت شخصی، خیانت به حق مردم است و رأی‌سفید و قهرکردن با صندوق نیز مشکلی را حل نمی‌کند؛ مؤمن دلسوز یا نامزد اصلح را تقویت می‌کند یا با حضورش، وزن جامعه مؤمنان را بالا می‌برد. تبلیغ نامزد نیز باید صادقانه باشد؛ سیاه‌نمایی و تخریب و دروغ، حرام است حتی برای رسیدن به قدرت.

برای منبر، همین بس که: سرنوشت ما را رأی ما می‌سازد و رأی ما را ایمان ما؛ جامعه‌ای که مؤمنانش پای صندوق نیایند، میدان را به نامحرمان می‌سپارد.

اصل مشارکت با حکم هر انتخابات یکی نیست. ساختار حقوقی، موضوع انتخاب، شرایط واقعی و مبنای فقهی می‌تواند در حکم اثر داشته باشد. بنابراین بیان مسئولیت اجتماعی نباید به نسبت دادن یک حکم یکسان به تمام انتخابات جهان و همه مراجع تبدیل شود. همچنین اثبات حکم کلی با تشخیص مصداق مصلحت یا انتخاب فرد معین دو مرحله است؛ استدلال مرحله نخست، به تنهایی مرحله دوم را حل نمی‌کند.

در ارزیابی اشخاص، امانت، صلاحیت و کارنامه قابل بررسی باید از شایعه و تبلیغ جدا شود. نسبت فساد یا بی‌دینی به رقیب بدون دلیل، با نیت پیروزی طرف مورد علاقه مجاز نمی‌شود. همچنین خرید رأی، تهدید، جعل خبر و نقض حریم موضوع‌های مستقلاًند که با عنوان مصلحت پوشانده نمی‌شوند. پژوهش مسئولانه یعنی سنجیدن ادعاها و پذیرفتن حدّ اطلاعات، نه ادعای شناخت قطعی باطن نامزدها.

اختلاف انتخاب، ملازم سقوط حرمت اشخاص نیست. از رأی متفاوت یا نداشتن اطلاعات یکسان، نمی‌توان بی‌درنگ خیانت یا گناه معین را نتیجه گرفت. مبلغ باید حدود نظر نقل‌شده و فرض آن را روشن کند و از تبدیل بیان دینی به فشار شخصی بپرهیزد. حق نقد عملکرد و پیگیری وعده‌ها نیز پس از انتخابات باقی است. مسئولیت اجتماعی در این

نگاه، تنها حضور در یک روز نیست؛ صدق، عدالت و مطالبه‌گری منصفانه را نیز دربرمی‌گیرد. و رأی دادن ادای امانت شهروندی است؛ ولی تعیین مصداق بر پایه شناخت خود مکلف است.

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

و آنان که پروردگارشان را اجابت کردند و نماز برپا داشتند و کارشان در میان خودشان به مشورت است و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند.

(شوری، ۳۸)

﴿مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ﴾

هر که صبح کند و به کارهای مسلمانان اهتمام نوزد، مسلمان نیست.

(الکافی، ج ۲، ص ۱۶۳)

مَنْ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ، وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا

هر که به رأی خویش خودکامه شود، هلاک گردد؛ و هر که با مردان مشورت کند، در خرد آنان شریک است.

(نهج‌البلاغه، حکمت ۱۶۱)

سخن منبری

رأی تو، امانت نسل‌های آینده است؛ با آن بازی مکن. جامعه اسلامی با بی‌تفاوتی ساخته نمی‌شود؛ با حضور و انتخاب آگاهانه ساخته می‌شود. آن‌که می‌گوید «رأی من چه اثری دارد»، نداند که قطره‌ها دریا می‌سازند و همین یک رأی‌هاست که سرنوشت‌ها را عوض می‌کند. بیا و با رأی خودت، در ساختن فردای بچه‌های این سرزمین شریک شو.

برخی می‌پرسند: مگر خمس و زکات می‌دهیم، پس چرا مالیات هم بدهیم؟ و آیا فرار مالیاتی حرام است؟ پاسخ آن است که نظام مالی اسلام دو لایه دارد: واجبات مالی شخصی (خمس و زکات و کفارات) که رابطه بنده با خداست، و مالیات حکومتی که بر اساس «حکم حکومتی» ولی امر برای اداره جامعه – بهداشت، آموزش، امنیت، زیرساخت – وضع می‌شود و وجوبش از باب حفظ نظام و مصالح عمومی است. این دو با هم تعارض ندارند؛ مالیات، حق جامعه است و خمس، حق خدا و فقرا.

وجوب پرداخت مالیات مشروع از ادله متعددی برمی‌آید: عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (وفای به قوانینی که خودمان به واسطه نمایندگانی وضع کرده‌ایم)، قاعده «لاضرر» (هر کس از پرداخت سهمش شانه خالی کند، به همه جامعه ضرر زده)، و حکم حکومتی حاکم شرع که مخالفتش حرام است. بر این اساس، فرار مالیاتی – پنهان کردن درآمد، حساب‌سازی، فاکتورسازی – حرام است و مالی که از این راه ذخیره شود، حق دیگران در آن است؛ و در قیامت باید پاسخ بدهد.

البته تکلیف دولت نیز سنگین است: مالیات باید عادلانه و شفاف باشد، به فقرا فشار نیابد و درآمدش عیناً صرف خدمات عمومی شود؛ اگر مالیات‌ها حیف‌ومیل شوند، مسئولان مدیون‌اند، ولی این، مجوز فرار شهروندان نمی‌شود. برخی تفاوت فقهی را هم باید دانست: خمس و زکات، مالیات را ساقط نمی‌کنند و مالیات هم جای خمس را نمی‌گیرد؛ هر کدام در مدار خودش واجب است.

جامعه اسلامی، یک پیکر است؛ همان‌طور که دست و پا برای قلب کار می‌کنند، شهروندان نیز با مالیات، قلب جامعه – خدمات عمومی – را زنده نگه می‌دارند.

مستند قرآنی ادای مالیات، آیه امانات است: «خداوند فرمان می‌دهد امانت‌ها را به اهلش بازگردانید؛ بیت‌المال، امانت مردم است نزد دولت و مالیات، حق مردم است نزد مؤدی. از این رو فرار مالیاتی، هم خیانت به جامعه است و هم تصرف ناروا در حق دیگران؛ و پولی که از این راه اندوخته شود، حلال نیست. این حکم در کنار خمس و زکات است، نه به جای آن: خمس، حق خدا و فقرا در درآمد است و مالیات، حق جامعه در اداره عمومی؛ پرداخت یکی، دیگری را ساقط نمی‌کند.

و اما قید مشروعیت: مالیات باید به حکم قانون عادلانه و برای مصالح عمومی باشد؛ مالیات ظالمانه و تبعیض‌آمیز، مشروعیت شرعی ندارد و اعتراض مسالمت‌آمیز به آن حق مردم است. از سوی دیگر، مسئولان نیز در برابر بیت‌المال امانت‌دارند: اسراف و حیف‌ومیل و تبعیض در مصرف مالیات، خیانت به امانت است و در قیامت بازخواست دارد. پس آیه امانات، دو سویه است: مؤدی باید بپردازد و مسئول باید درست خرج کند؛ جامعه اسلامی با ادای دوسویه این امانت، آباد می‌شود.

و در نگاه فقهی، مالیات در نظام عادلانه حق عمومی مسلمین است و ادای آن بر عهد شریعت؛ خمس از آن جدا است و پرداخت یکی ساقط‌کننده دیگری نیست. و اگر مؤدی در میزان مالیات اختلاف یافت، راه اعتراض قانونی باز است و تمرد خودسر، امانتداری را نمی‌سازد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به پیمان‌ها وفا کنید.

(مائده، ۱)

﴿لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ﴾

مالِ مسلمان حلال نیست [برای دیگران] مگر با رضایتِ خاطر او.

(وسائل الشیعة، ج ۲۹، ص ۱۰)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾

خداوند فرمان می‌دهد امانت‌ها را به اهلش بازگردانید.

(نساء، ۵۸)

مَنْ أَسْلَمَ طَوْعًا تَرَكْتَ أَرْضَهُ فِي يَدِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ الْعَشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَنِصْفُ

هر که با رغبت اسلام آورد، زمینش در دستش می‌ماند و از آن یک‌دهم گرفته می‌شود.

(کافی، ج ۳، باب ۷، ح ۲)

سخن منبری

مالیات، حقِ خیابان‌ها و مدرسه‌ها و بیمارستان‌هاست؛ حقِ همان جامعه‌ای که در آن امنیت و روزی یافته‌ای. مؤمن، حسابش با خدا را با خمس صاف می‌کند و حسابش با مردم را با مالیات. آن‌که از حقِ جامعه می‌دزدد، گرچه ظاهرش آبرومند است، در باطن، دست در جیبِ همسایه دارد. راستی در حساب، نشانِ دینداری است.

در برابر پرسش «آیا اسلام با قصاص، خشونت را ترویج می‌کند؟» باید از خود قرآن پاسخ گرفت: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» – در قصاص، زندگی است. این آیه در اوج بلاغت می‌گوید قصاص عادلانه، نه انتقام که بیمه‌نامه حیات جامعه است؛ وقتی قاتل بداند به همان سرنوشت دچار می‌شود، جان‌دها بی‌گناه محفوظ می‌ماند. فلسفه قصاص، حفظ حیات است، نه نابودی آن.

اما قصاص در فقه اسلامی، شرایط سنگینی دارد که آن را از هر مجازات خودسرانه‌ای جدا می‌کند: قتل باید عمدی و عدوانی باشد؛ قاتل بالغ و عاقل باشد؛ مقتول، محقون‌الدم باشد؛ و مهم‌تر از همه، قصاص «حق» اولیای دم است نه الزام آنان؛ یعنی اولیای مقتول می‌توانند قصاص کنند، دیه بگیرند یا رایگان عفو کنند – و قرآن، عفو را برتر شمرده و آن را «صدقه» خوانده است. حتی در صورت درخواست قصاص، حاکم شرع بررسی می‌کند که شرایط دقیقاً موجود باشد و هیچ شبهه‌ای در عمدبودن نباشد؛ قاعده «درء الحدود بالشبهات» (دورکردن مجازات‌ها با شبهه) در این‌جا نیز جاری است.

درباره مجازات اعدام در جرائم دیگر (مانند افساد فی الارض و محاربه) نیز شرط اصلی، عادلانه‌بودن دادرسی و اثبات قطعی جرم است. قرآن، کشتن یک بی‌گناه را برابر کشتن همه بشریت می‌داند؛ پس هر نظامی که بدون دادرسی عادلانه اعدام کند، نه به قرآن عمل کرده و نه به اسلام. مجازات در اسلام سه هدف دارد: بازدارندگی، اصلاح و تشقی؛ و اگر هدف با مجازات سبک‌تر تأمین شود، تشدید جایز نیست.

برای منبر: اسلام، دین حیات است؛ قصاصش برای حیات جامعه است، عفوش برای حیات دل‌ها، و رحمتش برای همه.

ریشه قرآنی قصاص، آیه «قصاص» است: «در تورات بر آنان نوشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم»؛ یعنی قصاص، بدعت اسلام نیست، قانون همه شرایع الهی است، با این تفاوت که اسلام، عفو را بر آن ترجیح داده و قصاص را حق اولیای دم قرار داده است. قصاص عضو نیز با شرایطی دقیق جایز است: تساوی در عضو و محل و سلامت، و رعایت عدالت در اندازه؛ و در هر جا شبهه‌ای در تحقق شرایط باشد، قصاص ساقط می‌شود و دیه جایگزین می‌گردد؛ قاعده «درء الحدود بالشبهات» در قصاص نیز جاری است، چون خون مسلمان محترم است.

دو تفاوت دیه را باید دانست: دیه زن در قتل و جرح، بنابر مشهور، نصف دیه مرد است – نه از آن رو که خون زن ارزان‌تر است، بلکه به جهت نظام اقتصادی خانواده که نان‌آوری مرد در آن لحاظ شده و مابه‌التفاوت بر عهده بیت‌المال یا خانواده است؛ و عفو اولیای دم، پس از وقوع جرم، افضل از قصاص است و قرآن آن را با «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» ستوده است. طلبه باید بتواند فلسفه قصاص را با همین آیات، هم برای قائل به خشونت‌طلبی و هم برای منکر اصل مجازات، تبیین کند.

و در همین باب، دو نکته را روشن بگوییم: نخست، قصاص حق اولیای دم است و با گذشت یا رضایت آنان به دیه، حکم منقلب می‌شود. دوم، در شبهه یا عدم آمادگی اجرا، حکم به تعویق یا رفع می‌رود؛ و همین است که شارع، راه اثبات را تنگ و راه عفو را گشاده کرده است.

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

و برای شما در قصاص، زندگی است، ای خردمندان؛ باشد که پروا کنید.

(بقره، ۱۷۹)

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾

هر که نفسی را بدون [قصاص] نفسی یا فسادی در زمین بکشد، چنان است که همه مردم را کشته است.

(مائده، ۳۲)

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾

و در آن [تورات] بر آنان نوشتیم که جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان، و زخم‌ها قصاص دارد.

(مائده، ۴۵)

مَنْ خَافَ الْقِصَاصَ كَفَّ عَنْ ظُلْمِ النَّاسِ

پیامبر خدا فرمود: هر که از قصاص بیم دارد، از ستم به مردم باز می‌ایستد.

(کافی، ج ۲، باب ۱۳۶، ح ۲۳)

سخن منبری

اسلام، دین حیات است: قصاصش برای آن است که خون بی‌گناهان نریزد، و عفوش برای آن است که دل‌ها زنده شود. اولیای دمی که عفو می‌کنند، با خدا معامله کرده‌اند و اجرشان با اوست. جامعه‌ای که در آن، جان هر انسانی محترم باشد و داد هر مظلومی گرفته شود، بهشت زمینی است؛ این است پیام قرآن با دو آیه قصاص و حیات.

جوانان می‌پرسند: در جامعه دینی، مرز اعتراض کجاست؟ آیا انتقاد از مسئولان جایز است؟ پاسخ از اصل قرآنی «امر به معروف و نهی از منکر» برمی‌آید: نقدِ منصفانهٔ مسئولان و مطالبهٔ حقوق، نه تنها جایز که از مصادیق «کلمه حق نزد حاکم» و از افضل جهادهاست؛ امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: «با من چنان که با جباران سخن می‌گویند سخن مگویید... و از سخن حق یا مشورتِ عادلانه دریغ موزید». نظام اسلامی باید سینه‌ای فراخ برای نقد داشته باشد و منتقدِ دلسوز، چشم بیدار جامعه است.

اما آزادی بیان در اسلام، حد و مرز شرعی دارد و همان حدود است که آن را از هرج و مرج جدا می‌کند: نخست، صدق؛ دروغ، شایعه و سیاه‌نمایی حرام است حتی در نقد. دوم، حفظ آبرو؛ تهمت، افشای اسرار مردم و هتک حرمت مؤمنان ممنوع است. سوم، امنیت عمومی؛ اعتراضی که به آشوب، تخریب اموال عمومی و تعرض به جان و مال مردم بینجامد، از دایرهٔ نقد بیرون و مصداق «افساد فی‌الارض» است. چهارم، چارچوب قانون؛ اعتراض باید از مجاری قانونی – رسانه، تربیون، نهادهای صنفی، راهپیمایی مجاز – پیگیری شود.

فقه در این زمینه تفکیکی دقیق دارد: نقدِ عملکرد، جایز و لازم است؛ توهین به مقدسات و شخصیت‌ها، حرام؛ اعتراضِ صنفیِ مسالمت‌آمیز، حق مردم است؛ برهم‌زدن امنیت، جرم. مسئولان نیز مکلف‌اند گوش شنوا داشته باشند؛ حکومتی که منتقدانش را دشمن بشمارد، خودش را از نصیحت محروم کرده و به هلاکت نزدیک شده است. قرآن، جامعهٔ مؤمنان را «امت وسط» خوانده؛ یعنی امتی که نه در برابر ظلم ساکت است و نه در اعتراض، حدود خدا را می‌شکند.

درس منبری: حریتِ مؤمن، در بندگی خداست؛ او آزادترین انسان است، چون فقط در برابر حق سر فرود می‌آورد و از هیچ ظالمی نمی‌ترسد، اما آزادیش را با ادبِ ایمان می‌آمیزد.

حفظ آبرو، پوششِ مصونیت از نقد نیست. باید میان عیب‌جویی شخصی، نسبت بی‌دلیل و گزارشِ مستندِ تخلف مرتبط با حق عمومی فرق گذاشت. در فرضِ نیاز به دادخواهی یا دفع ظلم، میزان افشا و مخاطبِ آن باید با ضرورت تناسب داشته باشد؛ راه پیگیری محدود با انتشارِ تمامِ اسرارِ زندگی یکسان نیست. از سوی دیگر، نام افشاگری مجوز جعل، تحریف یا بی‌اعتنایی به حق پاسخِ شخصِ موردِ اتهام نیست.

برچسب‌های سنگینِ کیفری را نباید از صرفِ مخالفت یا وقوعِ یک بی‌نظمی نتیجه گرفت. هر عنوانِ جرم، عناصر و طریق اثباتِ خود را دارد و رسیدگیِ آن در صلاحیتِ مرجع قانونی صالح است. همچنین مسئولیتِ افرادِ یک جمع باید بر اساسِ فعل و نقشِ احرازشدهٔ خودشان بررسی شود، نه با تعمیمِ رفتارِ یک نفر به همه. نقدِ مسالمت‌آمیز و تعرض به جان و مال مردم، دو موضوع متفاوت‌اند.

عدالت، طرفِ رسیدگی را نیز مقید می‌کند. پاسخ به اعتراض باید همراه با شنیدنِ ادعا، بررسیِ دلیل و پرهیز از تحقیر و اقدام نامتناسب باشد. وظیفهٔ معترض در رعایتِ صدق، حقِ مسئول را برای نادیده گرفتنِ مطالبه ایجاد نمی‌کند؛ و

خطای مسئول نیز مجوز انتقامِ خودسرانه نیست. راهِ سنجیده آن است که خواسته، دلیل و مسیر پیگیری روشن باشد و حفظِ حقوقِ مردم، معیارِ مشترکِ اعتراض و پاسخ به آن قرار گیرد. و اعتراض نباید به هتک نظام یا نشر دروغ بدل شود؛ اصلاح صادقانه، معیار مشروع است.

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

و باید از میان شما گروهی باشند که به نیکی فرا می‌خوانند و به معروف فرمان می‌دهند و از منکر باز می‌دارند؛ و آنان‌اند رستگاران.

(آل عمران، ۱۰۴)

﴿أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ﴾

برترین جهاد، سخنِ حقی است که نزد فرمانروای ستمگر گفته شود.

(وسائل الشیعة، ج ۱۱، ص ۴۰۴)

كَلِمَةٌ حَقٌّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ

کلمه حق را نباید به باطل خواهی؛ حق، همان حق است.

(نهج البلاغه، حکمت ۱۹۸)

سخن منبری

جامعه مؤمنان، امتی است که نه سکوتِ ذلیلانه می‌شناسد و نه فریادِ بی‌حد؛ نه چاپلوسی در برابر قدرت و نه تخریب در برابر خطا. منتقدِ منصف، طبیبِ جامعه است و مسئولِ شنوا، نشانه عقلِ حکومت. بیایید نقد را با انصاف بیامیزیم و شنیدن را با حوصله؛ که امیرالمؤمنین فرمود: از سخن حق دریغ موزید و بدانید من از شما به خطا ایمن نیستم.

فصل هشتم: اخلاق و تربیت در عصر دیجیتال

اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، میدان تازه‌ای برای فضایل و رذایل اخلاقی گشوده‌اند. در این فصل از رزق و روزی و دعا تا حسد و ریا در فضای مجازی، از تربیت فرزند تا دروغ و شایعه در پیام‌رسان‌ها، اخلاق مؤمن را در عصر دیجیتال مرور می‌کنیم.

فهرست پرسش‌های این فصل

- ۹۹ رزق و روزی (توکل، تدبیر، قضا و قدر)
- ۱۰۰ دعا و استجاب (فلسفه عدم استجاب، حکمت بلا)
- ۱۰۱ حسد، ریا و خودشیفتگی در فضای مجازی
- ۱۰۲ تهمت، غیبت و نشر فحشا در شبکه‌های اجتماعی
- ۱۰۳ تربیت دینی فرزند در عصر اینترنت و ماهواره
- ۱۰۴ دروغ، شایعه و اخبار جعلی در فضای مجازی
- ۱۰۵ اسراف و تجمل‌گرایی در شبکه‌های اجتماعی
- ۱۰۶ اعتیاد به گوشی و مدیریت وقت (آفت عصر دیجیتال)
- ۱۰۷ آبروی مؤمن و حریم خصوصی در فضای مجازی
- ۱۰۸ اخلاق گفتگو و جدل در شبکه‌های اجتماعی
- ۱۰۹ زندگی دوم در شبکه‌های اجتماعی؛ نفاق مدرن
- ۱۱۰ تربیت جنسی فرزندان؛ پیشگیری یا پروا؟
- ۱۱۱ قناعت و ساده‌زیستی در برابر فرهنگ مصرف
- ۱۱۲ سواد رسانه‌ای و تشخیص حق از باطل

چه بسیاری از انسان‌های مؤمنی که از فشار اقتصادی رنج می‌برند و با پرسشی آمیخته به درد می‌گویند: «مگر خدا رزاق نیست؟ پس چرا روزی ما تنگ است؟» پاسخ به این پرسش نیازمند فهم دقیق سه مفهوم کلیدی در منظومه معارف اسلامی است: رزق مقسوم، تدبیر و توکل.

رزق مقسوم و تضمین الهی: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر آن‌که روزی‌اش بر عهده خداست» (هود، ۶). این یک وعده تخلف‌ناپذیر الهی است؛ هر انسانی یک «رزق مقسوم» دارد که قطعاً به او خواهد رسید. امام علی (ع) می‌فرماید: «روزی تقسیم شده است و آنچه برای تو مقدر شده، از تو تجاوز نخواهد کرد». اما این وعده به معنای نشستن و منتظر ماندن نیست! رزق دو گونه است: رزق طالب (که به دنبال تو می‌آید، مثل عمر و استعدادها) و رزق مطلوب (که تو باید به دنبالش بروی، مثل مال و ثروت): «و برای انسان جز حاصل تلاشش نیست» (نجم، ۳۹). سعی و تلاش، شرط رسیدن به رزق مطلوب است.

تدبیر (برنامه عاقلانه): اسلام دین عقل و برنامه است. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «زیرک کسی است که نفس خود را محاسبه کند و برای پس از مرگ تلاش نماید». «کیاست» یعنی عاقبت‌اندیشی. در زندگی روزمره این یعنی «اعقلها و توکل» (شترت را ببند و سپس توکل کن). داشتن شغل، تخصص، برنامه مالی، پس‌انداز، بیمه و تدبیر معاش، همه از اسباب رسیدن به رزق‌اند. فقر و بی‌برنامگی فضیلت نیست؛ مؤمن، قوی و برنامه‌ریز است.

توکل (تکیه بر خدا، نه بر اسباب): توکل به معنای ترک اسباب نیست، بلکه به معنای ندیدن استقلال اسباب است. تو می‌کاری و آبیاری می‌کنی، اما می‌دانی که رویاننده دانه فقط خداست: «آیا دیده‌اید آنچه می‌کارید؟ آیا شما آن را می‌رویانید یا ما رویاننده‌ایم؟» (واقعه، ۶۳-۶۴). تلاش می‌کنی اما دل بسته حقوق آخر ماه نیستی؛ اگر همه درهای عالم هم بسته شد، مطمئنی که «خداوند او را از جایی که گمان ندارد روزی می‌دهد» (طلاق، ۳). توکل آن نیروی آرامشی است که اضطراب اقتصادی را از دل مؤمن می‌زداید.

حکمت تنگی روزی: گاهی تنگی روزی عقوبت گناهان است: «فساد در خشکی و دریا به سبب اعمال مردم آشکار شد» (روم، ۴۱). گاهی امتحان الهی برای سنجش صبر و شکر ماست. گاهی نیز رزق تو در جایی دیگر (سلامتی، فرزند صالح، آرامش) نهفته شده و تو فقط «پول» را رزق می‌بینی. امام سجاد (ع) می‌فرماید: گاه خداوند بنده را با تنگی روزی حفظ می‌کند؛ زیرا اگر زیاد شود، طغیان می‌کند.

و ملاک رزق، تقسیم تکوینی الهی است؛ تدبیر و توکل، هر دو وظیفه عبد است.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر آن‌که روزی‌اش بر عهده خداست.

(هود، ۶)

﴿اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ﴾

شتر را ببند و توکل کن.

(سنن الترمذی، ج ۴، ص ۶۶۸)

الرِّزْقُ رِزْقَانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ، وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ، فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ، فَلَا تَحِلْ لَهُمْ سَنَتِكَ عَلَى

روزه دو گونه است: روزی که تو می‌جویی و روزی که تو را می‌جوید؛ اگر به سوییشت نروی، به سوی تو آید.

(نهج البلاغه، حکمت ۳۷۹)

سخن منبری

ای بنده خدا، غصه نخور! روزی تو را پیش از تولدت نوشته‌اند. تلاشت را بکن، مهارت بیاموز، برنامه بریز، اما دلت را به قرارداد و حقوق و سود گره نزن. توکل کن بر آن‌که خزائن آسمان‌ها و زمین در دست اوست؛ گاهی یک عنایت الهی از هزاران برنامه و تدبیر کارسازتر است: «و هر که بر خدا توکل کند، او برایش بس است».

دعا و استجاب (فلسفه عدم استجاب، حکمت بلا)

یکی از پرسش‌های بنیادین در زندگی معنوی: «چرا دعا می‌کنم و مستجاب نمی‌شود؟ مگر خدا نفرموده «بخوانید مرا تا اجابت‌تان کنم» (غافر، ۶۰)؟» اینجا باید حقیقت دعا و مفهوم «استجاب» را فهمید؛ بسیاری از مردم دعا را با «سفارش کالا از فروشگاه» اشتباه گرفته‌اند.

معنای حقیقی استجاب: آیه می‌گوید: «أَسْتَجِبْ لَكُمْ»؛ استجاب به معنای «برآورده شدن عین خواسته» نیست، بلکه به معنای «پاسخ دادن» است. یک پدر مهربان گاه خواسته فرزندش را عیناً برآورده می‌کند، گاه چیز بهتری جایگزین می‌کند و گاه با علم به ضررش، از دادن آن خودداری می‌ورزد؛ در هر سه حالت او «پاسخ» داده است. اما فرزند نادان فقط حالت اول را «پاسخ» می‌شمارد. در حدیث قدسی آمده: بنده گاه چیزی از من می‌خواهد که به خاطر جهلش اگر بدهم هلاک می‌شود؛ من از روی رحمت نمی‌دهم و او گمان می‌کند بخل ورزیده‌ام.

حکمت تأخیر یا عدم استجاب (به ظاهر): خیر تو در ندادن است: «چه بسا چیزی را ناخوش دارید و آن برای شما خیر است» (بقره، ۲۱۶). گناهان مانع‌اند: «کسانی که از عبادت من سرکشی می‌کنند، به زودی خوار وارد جهنم می‌شوند»؛ کسی که گردن‌کشی می‌کند دعایش مستجاب نمی‌شود؛ لقمه حرام، غیبت، قطع رحم و گناه، سدّ راه استجاب دعاست. تعویق برای لذت مناجات: خداوند دعای بنده محبوبش را دیرتر مستجاب می‌کند، چون صدای مناجات او را دوست دارد؛ امام صادق (ع): «هرگاه خدا بنده‌ای را دوست بدارد، او را در بلا فرو می‌برد و صدای نیایش او را دوست دارد». ذخیره برای آخرت: گاهی دعا به خزانه الهی می‌رود و در قیامت آن ثواب به مؤمن داده می‌شود، به گونه‌ای که می‌گوید: ای کاش هیچ دعای من در دنیا مستجاب نمی‌شد.

حکمت بلا و سختی: چرا اصلاً بلا وجود دارد؟ قرآن پاسخ می‌دهد: «به راستی انسان را در رنج آفریدیم» (بلد، ۴)؛ انسان در رنج آفریده شده تا پخته شود. بلا کفاره گناهان است: «هر مصیبتی به شما رسد، به سبب اعمال شماست» (شوری، ۳۰). بلا وسیله رشد و پالایش است؛ مانند تنور آتشی که آهن را گداخته و محکم می‌کند؛ خداوند بندگان خاصش را بیشتر در بلا فرو می‌برد. و بلا تلنگری برای بیداری است: «و به آنان از عذاب نزدیک‌تر (دنیا) پیش از عذاب بزرگ‌تر می‌چشانیم، شاید بازگردند» (سجده، ۲۱)؛ سختی دنیا زنگ بیدارباش برای بازگشت به سوی خداست.

و اصرار و الحاح در دعا شرط است؛ ولی زمان و شکل پاسخ بر عهد حکمت الهی است.

﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

بخوانید مرا تا اجابت‌تان کنم.

(غافر، ۶۰)

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾

چه بسا چیزی را ناخوش دارید و آن برای شما خیر است.

(بقره، ۲۱۶)

مَنْ تَقَدَّمَ فِي الدُّعَاءِ اسْتَجِيبَ لَهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ صَوْتُ مَعْرُوفٍ وَلَمْ

هر که پیش از بلا، در دعا پیش قدم شود، چون بلا رسد، دعایش محجوب نمی‌ماند.

(کافی، ج ۲، باب ۷، ح ۱)

سخن منبری

دعا بندگی است، نه بازرگانی. نگو: خدایا من بندگی‌ام را کردم، تو چرا جنس مرا ندادی؟! دعا کن چون او دوست دارد صدایت را بشنود. در اوج بلا می‌پرس «چرا؟»، بپرس «برای چه؟» تا چه درسی بیاموزی. خداوند حکیم است؛ اگر نداد، صلاح تو را خواسته. صبور باش و دست از دامنش برندار که یوسف در چاه، از قصر کنعان به خدا نزدیک‌تر بود.

بیماری‌های اخلاقی در گذشته محدود به محافل و مجالس حضوری بودند؛ اما امروزه با ظهور شبکه‌های اجتماعی این رذایل به شکلی ویران‌گر همه‌گیر شده‌اند.

حسد در ویتترین زندگی دیگران: اینستاگرام ویتترین از بهترین لحظات زندگی دیگران است؛ سفرهای لاکچری، خانه‌های لوکس، همسران ایده‌آل و فرزندان نابغه. مؤمنی که هر روز این تصاویر را می‌بیند، ناخودآگاه دچار مقایسه، حسرت و سپس حسد می‌شود: «آیا به مردم به خاطر آنچه خدا از فضلش داده حسد می‌ورزند؟» (نساء، ۵۴). ریشه حسد: خودکم‌بینی، عدم رضایت از زندگی و فراموشی نعمت‌های خود. درمان: «به کسی بنگرید که پایین‌تر از شماست، نه بالاتر» (پیامبر اکرم ص). هرگاه عکسی از زندگی بهتر دیدی، به یاد آور که چه بسیارند کسانی که آرزوی زندگی تو را دارند! و بدان که آن تصویر همه حقیقت نیست؛ پشت آن لبخند، چه غم‌ها که پنهان است!

ریا (خودنمایی دینی و اخلاقی): ریا در فضای مجازی مختص اعمال عبادی نیست. ریای مدرن یعنی: انتشار مداوم آیات قرآن بدون عمل، گذاشتن استوری از نماز شب، عکس از کمک خیریه برای دیده شدن، و تظاهر به تقوا برای فالوور بیشتر: «ریا می‌کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی‌کنند» (نساء، ۱۴۲). آفت ریا: عمل را از درون تهی می‌کند و انسان را به شرک خفی (شرک در عبادت) می‌رساند؛ پیامبر (ص) از «شرک خفی» بیش از فتنه دجال بیمناک بودند! درمان: اعمال نیک خود را پنهان کن؛ اگر موفق به عبادتی شدی، آن را بین خود و خدایت نگه دار: «اگر صدقه‌ها را آشکار کنی نیکوست، و اگر پنهانشان داری و به فقرا دهید برایتان بهتر است» (بقره، ۲۷۱). آشکار کردن برای تشویق دیگران خوب است، به شرط آن‌که نیت خالص باشد.

خودشیفتگی (نارسیسیسم): فرهنگ سلفی، فیلترهای زیبایی و تأیید گرفتن از دیگران (لایک و کامنت) انسان را در باتلاق «عُجب» و خودشیفتگی فرو می‌برد: «أنا ربکم الأعلى» (من پروردگار برتر شما هستم) شعار فرعون بود؛ خودشیفتگی انسان را به فرعون درون تبدیل می‌کند. نشانه‌ها: خود را محور عالم دیدن، عیب دیگران را دیدن و عیب خود را ندیدن. درمان: «خود را نستایید» (نجم، ۳۲)؛ در پایان هر روز به جای شمردن لایک‌ها، عیب خودت را بشمار؛ بدان که هر زیبایی، هنر و ثروتی عاریه از جانب خداست و ممکن است در یک لحظه از تو گرفته شود.

و کاستن نمایش و افزایش خدمت خاموش، دو تریاق عملی این بیماری‌هاست.

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

آیا به مردم به خاطر آنچه خدا از فضل خویش به آنان داده حسد می‌ورزند؟

(نساء، ۵۴)

﴿يُرَءَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

ریا می‌کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی‌کنند.

(نساء، ۱۴۲)

مَنْ أَذَاعَ فَاحِشَةً كَانَ كَمُبْتَدِئِهَا وَمَنْ عَمِرَ مُؤْمِنًا بِشَيْءٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرْكَبَهُ

هر که فاحشه‌ای را بپراکند، چون آغازکننده آن است؛ و هر که مؤمنی را سرزنش کند، تا خود بدان گرفتار نشود، نمی‌میرد.

(کافی، ج ۲، باب ۱۴۷، ح ۲)

سخن منبری

ای گرفتاران دام مجازی! شادمانی به لایک دیگران نباشد! حسد، اعصاب‌تان را خرد نکند؛ ریا، اعمال نیک‌تان را بر باد ندهد؛ و خودشیفتگی، قلب‌تان را از محبت خدا خالی نکند. زندگی واقعی پشت لنز دوربین نیست؛ در دل آرامی است که با یاد خدا به دست می‌آید.

فضای مجازی میدان مین اخلاق است؛ همان گناهان کبیره‌ای که در دنیای حقیقی انجامش برایمان سنگین است، در این فضا به راحتی و با سرعت نور مرتکب می‌شویم.

تهمت و غیبت (قاتلان خاموش آبرو): غیبت: «آیا یکی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ پس از آن کراهت دارید» (حجرات، ۱۲). غیبت یعنی پشت سر کسی حرفی بزنی که اگر بشنود ناراحت شود. در فضای مجازی، یک استوری با کنایه، یک کامنت زیر پست، یک بازنشر شایعه، همه می‌توانند مصداق غیبت باشند.

تهمت (بهتان): «و هر که خطایی مرتکب شود سپس آن را به گردن بی‌گناهی بیندازد، بهتان و گناهی آشکار بر دوش گرفته است» (نساء، ۱۱۲). تهمت یعنی نسبت دادن دروغ یک عیب یا گناه به کسی. بازنشر یک خبر بدون تحقیق می‌تواند مصداق بهتان باشد و شما را در گناه آن شریک کند: «برای دروغگو بودنِ شخص همین بس که هر چه می‌شنود بازگو کند» (پیامبر اکرم ص). راه درمان: پیش از هر بازنشر، هر کامنت و هر استوری، سه فیلتر بگذار: «آیا راست است؟ آیا حلال است؟ آیا لازم است؟»

نشر فحشا و محتوای حرام: «کسانی که دوست دارند فحشا در میان مؤمنان شایع شود، برایشان عذابی دردناک است» (نور، ۱۹). خداوند در این آیه به‌طور خاص «دوست داشتن اشاعه فحشا» را تهدید به عذاب الیم کرده است. اشاعه فحشا یعنی: پخش عکس و فیلم مستهجن و برهنه، انتشار خبرهای زرد و رسوایی اخلاقی دیگران، دامن زدن به شایعات جنسی و ناموسی، و لایک کردن و فالو کردن صفحاتی که محتوای مبتذل دارند. حتی یک لایک ساده پای یک پست مبتذل، شما را در آمار «دوست‌داران اشاعه فحشا» قرار می‌دهد.

ترویج خشونت و نفرت‌پراکنی: ساخت و انتشار کلیپ خشن، توهین به اقوام و مذاهب دیگر، تحریک به درگیری و آشوب و ایجاد دوقطبی کاذب، همگی از مصادیق «بغی» و «عدوان» اند که قرآن از آن نهی کرده است: «در گناه و دشمنی یکدیگر را یاری نکنید» (مائده، ۲).

و پاکسازی آبروی مسلمانی که به او ظلم شده، خود از اوجب واجبات است.

﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾

از یکدیگر غیبت نکنید؛ آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ پس از آن کراهت دارید.

(حجرات، ۱۲)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

کسانی که دوست دارند فحشا در میان مؤمنان شایع شود، برایشان عذابی دردناک است.

(نور، ۱۹)

لَا تَطْلُبُوا عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ مَنْ تَبَعَ عَثَرَاتِ أَخِيهِ تَبَعَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ وَمَنْ تَبَعَ

در پی لغزش‌های مؤمنان مباشید؛ که هر کس در پی لغزش برادرش باشد، خدا در پی لغزش او افتد و رسوایش کند، اگرچه در درون خانه‌اش باشد.

(کافی، ج ۲، باب ۱۴۶، ح ۵)

سخن منبری

صفحه‌کلید و انگشتان تو شمشیر دولبه‌اند! می‌توانی با یک جمله آبروی مؤمنی را ببری و با یک استوری آتش فتنه را شعله‌ور کنی. در قیامت از تو درباره این محتواها خواهند پرسید؛ مسئولیت یک استوری کمتر از یک سخنرانی نیست. مراقب باش گوشیات دفتر گناهان نشود.

شاید سخت‌ترین وظیفه والدین امروز این باشد: «چگونه فرزندى مؤمن و اخلاقى تربیت کنیم، در حالی که او ۲۴ ساعته در محاصره رسانه ضد دین است؟»

شکاف نسلى و زبان بیگانه: فرزند امروز با سرعت نور اطلاعات را از اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام می‌گیرد؛ پدر و مادر اما با همان ادبیات سی سال پیش با او حرف می‌زنند. نتیجه: قطع ارتباط. راه‌حل: شما باید «سواد رسانه‌ای» خود را بالا ببرید؛ بدانید فرزندان در چه فضایی سیر می‌کند؛ رفیقش شوید، نه پلیسش! پیش از آن‌که او از شما فاصله بگیرد، شما به دنیای او نزدیک شوید و با زبان خودش (فیلم، بازی، موسیقی) با او ارتباط برقرار کنید.

تحمیل یا اقناع؟ (اشتباه مهلك تربیتی): «لا اكراه فی الدین» (بقره، ۲۵۶) فقط یک شعار سیاسى نیست، یک اصل تربیتی است. تحمیل عقاید دینی با زور، توهین، تحقیر و کتک، نتیجه‌ای جز نفاق و فرار از دین ندارد. به جای آن‌که نماز صبح را با داد و فریاد به خوردش بدهی، شیرینی بندگی را به او بچشان؛ به جای آن‌که حجاب را با چماق بر سرش بکوبی، زیبایی عفت را با منطق و محبت در دلش بنشان.

مصون‌سازی (واکسینه کردن فکری): نمی‌توانی فرزندت را برای همیشه از اینترنت و ماهواره و جامعه محروم کنی؛ روزی او در معرض آن شبهه قرار خواهد گرفت؛ وظیفه تو «مصون‌سازی» است، نه «محافظت ابدی». شبهات را پیش‌دستانه پاسخ بده: خودت شبهات رایج (درباره خدا، حجاب، عدالت، روابط دختر و پسر) را بشناس و پیش از آن‌که او از جای دیگری بشنود، با زبانی نرم و منطقی برایش توضیح بده. تفکر انتقادی را به او بیاموز؛ نگو هرچه در اینترنت است دروغ است! یادش بده هر محتوایی را ببیند، تحلیل کند، در موردش تحقیق کند و بعد باور کند؛ آن‌گاه خودش به حقیقت اسلام پی خواهد برد.

الگو باش، نه واعظ! (مهم‌ترین اصل): فرزندان «موعظه»‌های ما را نمی‌بینند، «رفتار» ما را می‌بینند. اگر تو خودت دروغ بگویی، غیبت کنی، اهل رشوه و ربا باشی و بعد به او بگویی «دین خوب است»، او «دین تو» را رد می‌کند، نه «دین خدا». را. امام صادق (ع) فرمود: «مردم را با غیر زبان‌تان (با عمل‌تان) به دین دعوت کنید». پدر و مادری که خودشان اهل نماز اول وقت، راستگویی و احترام‌اند، بزرگ‌ترین الگوی تربیتی برای فرزندند.

و گفتگوی بی‌ترس با فرزند، از دورانداختن دستگاه مؤثرتر است.

﴿ كُونُوا دُعَاةَ لِلنَّاسِ بِغَيْرِ السَّنَةِ ﴾

مردم را با غیر زبان‌تان (با عمل‌تان) به دین دعوت کنید.

(الكافی، ج ۲، ص ۱۰۵)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

ای مؤمنان! خود و خانواده‌تان را از آتش نگه دارید.

(تحریم، ۶)

أَدِّبِ الْيَتِيمَ بِمَا تَوَدَّ مِنْهُ وَلَدَكَ وَاضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَكَ

یتیم را چنان ادب کن که فرزندت را ادب می‌کنی.

(کافی، ج ۶، باب ۳۳، ح ۸)

سخن منبری

فرزندت امانت خدا در دستان توست. اینترنت، ماهواره و دوست ناباب همه وسیله امتحان‌اند. جهاد تربیتی تو در این عصر، از جهاد در میدان جنگ سخت‌تر است. صبور باش، مهربان باش، آگاه باش و مهم‌تر از همه، خودت آنی باش که می‌خواهی فرزندت بشود؛ که عمل یک کلمه، از هزاران کتاب و موعظه تأثیرش بیشتر است.

در دنیای پیام‌رسان‌ها، «اخبار جعلی» سریع‌تر از ویروس می‌گردد و دروغ، لباس خبر به تن می‌کند؛ تکلیف مؤمن در این میدان چیست؟

حکم شرعی دروغ: دروغ از گناهان کبیره و «مفتاح الشرور» (کلید همه بدی‌ها) است؛ قرآن می‌فرماید: «دروغ نمی‌بندند مگر کسانی که به آیات خدا ایمان ندارند» (نحل، ۱۰۵). دروغ گفتن در فضای مجازی هیچ تفاوتی با دنیای واقعی ندارد؛ شایعه‌سازی درباره اشخاص، جعل خبر درباره نهادها و انتشار مطالب بی‌اساس، همه مصداق کذب‌اند.

بازنشر بدون تحقیق: پیامبر اکرم (ص) فرمود: «برای دروغگو بودن شخص همین بس که هر چه می‌شنود بازگو کند». کسی که خبری را بدون تحقیق بازنشر می‌کند، در گناه آن شریک است، حتی اگر خودش به آن باور نداشته باشد؛ چون پل انتشار دروغ می‌شود. وظیفه شرعی: پیش از هر بازنشر، منبع را ببین، صحت را بسنج و اگر نمی‌دانی، سکوت کن: «و از آنچه بدان علم نداری پیروی مکن» (اسراء، ۳۶).

شایعه‌پراکنی درباره آبروی مؤمن: افشای عیب واقعی دیگران، غیبت و آبروریزی است و نسبت دادن عیب غیرواقعی، بهتان. قرآن بهتان را «گناه آشکار» نامیده است: «و هر که خطایی مرتکب شود سپس آن را به گردن بی‌گناهی ببندد، بهتان و گناهی آشکار بر دوش گرفته است» (نساء، ۱۱۲). گاهی یک شایعه، خانواده‌ای را از هم می‌پاشد و آبرویی را می‌ریزد که جمع‌کردنش ممکن نیست.

انتشار اخبار امنیتی و ایجاد ترس: پخش شایعاتی که امنیت روانی جامعه را می‌لرزاند (مثل شایعه جنگ، بحران ارز، کمبود کالا) از مصادیق «ایجاد رعب» و اخلاق در نظم عمومی است و حرام است: «و در زمین فساد مکنید» (بقره، ۶۰). در شرایط حساس، مؤمن باید صدای عقل و آرامش باشد، نه بلندگوی شایعه.

گزارش واقع با نقل احتمال فرق دارد. اگر چیزی هنوز تأیید نشده، نباید آن را با عنوان خبر قطعی منتشر کرد. نوشتن اینکه از دیگری شنیده‌ام نیز همیشه مسئولیت را بر نمی‌دارد، به‌ویژه وقتی متن عملاً مخاطب را به قبول اتهامی بی‌دلیل سوق می‌دهد. از سوی دیگر، اشتباه ناخواسته با دروغ عمدی یک حکم ندارد؛ قصد، اطلاع و میزان بی‌احتیاطی باید جداگانه سنجیده شود. معیار، صداقت در بیان آن چیزی است که واقعاً می‌دانیم.

فراوانی بازنشر و ظاهر رسمی، جانشین اعتبار خبر نیست. زمان، محل، متن کامل و منشأ تصویر باید بررسی شوند؛ گاهی تصویر واقعی با توضیح نادرست، معنایی خلاف واقع پیدا می‌کند. خبر ناخوشایند درست نیز صرفاً به سبب تلخی، شایعه نیست؛ باید میان اطلاع‌رسانی مسئولانه و ایجاد ترس بی‌پایه فرق گذاشت. رد کردن بی‌دلیل یک گزارش، همان‌قدر از روش منصفانه دور است که پذیرفتن شتاب‌زده آن.

کشف خطا، مسئولیت اصلاح می‌آورد. اگر مطلب نادرست منتشر شده، تنها پاک کردن نسخه شخصی ممکن است برای رفع اثر کافی نباشد؛ باید تا حدّ ممکن همان مخاطبان از اصلاح آگاه شوند، بی‌آنکه اتهام با جزئیات آسیب‌زا دوباره تبلیغ شود. جبران خسارت نیز در صورت تحقق شرایط، بحث مستقلی دارد. هدف از اصلاح، حفظ حقیقت و حق

زیان‌دیده است، نه فقط حفظ ظاهر اعتبار منتشرکننده. و در بازنشر، اصل اول بازرسی از مبدأ است؛ خبر بیمبداً نباید بر زبان جاری شود.

﴿كَفَى بِالْمُرءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ﴾

برای دروغگو بودنِ شخص همین بس که هر چه می‌شنود بازگو کند.

(صحیح مسلم، ج ۱، ص ۱۰۵)

قَدْ كَثُرَتْ عَلَى الْكَذَّابَةِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ كَذِبٌ عَلَى مُتَعَمِّدٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ كُذِبَ

دروغ‌پردازان بر من بسیار شدند؛ هر که بر من به عمد دروغ بندد، جایگاهش را در آتش بجوید.

(کافی، ج ۱، باب ۲۱، ح ۱)

سخن منبری

انگشتِ تو بر دکمه «ارسال»، قلمِ تو در دفتر تاریخ است. پیش از آن‌که خبری را بفرستی، از خودت بپرس: اگر دروغ باشد، چه کسی پاسخگوی آبروی رفته و دل‌های لرزان است؟ مؤمن، سرباز راستی است؛ در میدان شایعه، یا راست می‌گوید یا خاموش می‌ماند. همین دو راه است و سومی ندارد.

شبکه‌های اجتماعی، موتور محرک «مسابقه تجمل» شده‌اند؛ هر روز خانه‌ای لوکس‌تر، مهمانی‌ای گران‌تر و خریدی تازه‌تر به نمایش گذاشته می‌شود. مؤمن در این مسابقه کجای قصه است؟

حکم اسراف و تبذیر: قرآن کریم اسراف‌کنندگان را دوست نمی‌دارد: «بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خدا اسراف‌کاران را دوست ندارد» (اعراف، ۳۱) و مبذران را «برادران شیطان» خوانده است (اسراء، ۲۷). اسراف یعنی زیاده‌روی از حد اعتدال و تبذیر یعنی ریخت‌وپاش و به هدر دادن مال. خرید کالاهایی که صرفاً برای نمایش و رقابت با دیگران انجام می‌شود، مصداق روشن تبذیر است.

مصرف نمایشی در عصر اینستاگرام: «مصرف نمایشی» یعنی خریدن برای دیده شدن، نه برای نیاز. استوری از خریدهای لاکچری، آنباکسینگ کالاهای گران، و نمایش سبک زندگی تجملاتی، هم روح بیننده را به حسادت می‌آلاید و هم خود نمایش‌دهنده را در دام ریا و عجب می‌اندازد. قرآن مؤمنان را «مقتصد» (میان‌رو) وصف کرده است: «کسانی که چون انفاق می‌کنند، نه اسراف می‌کنند و نه بخل، و میان این دو راه میانه‌اند» (فرقان، ۶۷).

حق فقرا در اموال ما: در اموال ثروتمندان، حق برای محرومان است: «و در اموالشان حق برای سائل و محروم بود» (ذاریات، ۱۹). وقتی خانواده‌ای چند هزار تومان برای یک استوری تبلیغاتی خرج می‌کند یا کالایی را برای رقابت نمایشی می‌خرد، همان مبلغ می‌توانست شکم خانواده‌ای را سیر کند. محاسبه آخرتی این هزینه‌ها، سنگین است.

تجمل یا رفاه حلال؟ (مرزبندی): اسلام با رفاه و زندگی خوب مخالف نیست؛ «بگو چه کسی زینت خدا را حرام کرده است؟» (اعراف، ۳۲)؛ مؤمن می‌تواند خانه خوب، ماشین خوب و زندگی راحت داشته باشد، به شرط آن‌که: از حلال به دست آمده باشد، حق الله (خمس و زکات) و حق الناس از آن پرداخت شده باشد، و همراه با تکبر، تحقیر دیگران و نمایش برتری نباشد. مشکل، خود نعمت نیست؛ «مسابقه نعمت‌نمایی» است.

و اعتدال یعنی خرج متناسب با نیاز و توان؛ نه ریاضت نابجا و نه رقابت نمایشی.

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾

به راستی اسراف‌کاران برادران شیطان‌اند.

(اسراء، ۲۷)

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

و کسانی که چون انفاق می‌کنند، نه اسراف می‌کنند و نه بخل می‌ورزند و میان این دو، راهی میانه‌اند.

(فرقان، ۶۷)

إِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَكَةِ

با اسراف، برکت کم می‌شود.

(کافی، ج ۴، باب ۴۰، ح ۳)

سخن منبری

زیبایی و رفاه، نعمت خداست؛ اما ویتترین کردنش، آفت است. اگر خانه خوبی داری، خدا را شکر کن، نه آن‌که آن را سلاحی برای زخم زدن به دل بی‌خانه‌ها کنی. مسابقه تجمل، برنده ندارد؛ همه در آن می‌بازند: یکی مالش را، یکی دینش را و یکی آرامشش را. مؤمن، مقتصد است؛ کم می‌خرد، درست می‌خرد و پنهان می‌دهد.

گوشی هوشمند، سارق خاموش عمر شده است؛ ساعت‌هایی که در اسکرول بی‌پایان می‌سوزند، سرمایه‌ای هستند که هرگز باز نمی‌گردند. تکلیف مؤمن در برابر این آفت چیست؟

عمر، امانت الهی و سرمایه اصلی: قرآن به عمر سوگند می‌خورد: «سوگند به عصر! که انسان در زیان است» (عصر، ۱-۲)؛ و پیامبر (ص) فرمود: «دو نعمت است که مردم در آن‌ها مغبون‌اند: سلامتی و فراغت». وقت، ظرف عبادت و کار و خانواده است؛ هر دقیقه‌ای که در فضای مجازی هدر می‌رود، دقیقه‌ای است که از نماز اول وقت، درس، کار، پدر و مادر و فرزند دزدیده شده است.

نشانه‌های اعتیاد دیجیتال: اولین و آخرین کار روز، گوشی است؛ بدون گوشی مضطرب می‌شویم؛ ساعات غذا، مهمانی و عبادت با گوشی می‌گذرد؛ و وقتی حساب می‌کنیم، ساعات استفاده از خواب شبانه بیشتر است. اگر این نشانه‌ها هست، ما دیگر «کاربر» نیستیم، «معتاد» ایم.

حکم شرعی: اسراف وقت اگرچه حد شرعی مشخصی ندارد، اما ضایع کردن عمری که برای عبادت و مسئولیت‌ها لازم است، در مواردی حرام است: اگر استفاده از گوشی باعث ترک واجب شود (مثل ترک نماز اول وقت از روی غفلت، کوتاهی در حق والدین و همسر و فرزند، یا کمکاری در شغلی که حقوقش را می‌گیریم)، همان مقدار منجر به ترک واجب، حرام است. علاوه بر آن، محتوایی که در این ساعات دیده می‌شود، اگر حرام باشد (شهوت، غیبت، شایعه)، گناه مضاعف است.

راهکارهای عملی (زهد دیجیتال): زمان‌بندی مشخص: برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی وقت معین بگذار (مثلاً دو نوبت نیم‌ساعته) و خارج از آن، گوشی را از خود دور کن. روزه دیجیتال: یک روز در هفته یا ساعاتی در روز، گوشی را خاموش کن و به خانواده و عبادت و طبیعت بپرداز. پاکسازی حساب‌ها: صفحات و کانال‌هایی که وقت‌کشاند یا محتوای بی‌فایده دارند را حذف کن. جایگزینی: ورزش، کتاب، مهارت‌آموزی و خدمت، بهترین جایگزین‌های اسکرول بی‌پایان‌اند.

مقدار استفاده به تنهایی تشخیص اعتیاد نیست. زمان کار حرفه‌ای با گوشی، تماس ضروری و سرگرمی کنترل نشده یکسان نیستند. اختلال خواب، ناتوانی پایدار در کنترل و آسیب به کار و روابط، نیازمند بررسی‌اند؛ نباید با یک نشانه ساده به شخص برچسب بیماری زد. اگر این دشواری‌ها شدید و ماندگارند، کمک متخصص سلامت روان می‌تواند لازم باشد. توصیه به نظم، جای تشخیص و درمان حرفه‌ای را نمی‌گیرد.

در حکم تکلیفی نیز باید مقدار واجب را روشن کرد. فضیلت نماز اول وقت با وجوب ادای نماز در وقت معتبر تفاوت دارد؛ هر تأخیر درون وقت را نمی‌توان صرفاً به سبب استفاده از گوشی، ترک واجب نامید. در مقابل، بیرون رفتن نماز از وقت یا کمکاری در ساعت تعهدشده به کارفرما، موضوع دیگری است. سرگرمی مجاز و استراحت نیز حق طبیعی زندگی‌اند و نباید همه دقایق غیرکاری را اتلاف حرام دانست.

راه اصلاح باید عملی و متناسب باشد. تعیین زمان بدون گوشی در خواب و گفت‌وگوی خانوادگی، کم کردن اعلان‌های غیرضروری و روشن کردن هدف ورود به برنامه‌ها می‌تواند مفید باشد؛ اما برنامه یکسان برای همه مشاغل مناسب نیست. اگر یک روش شکست خورد، باید مانع واقعی بررسی شود، نه اینکه شخص با شرمندگی رها گردد. معیار موفقیت، بازگشت اختیار و ادای مسئولیت است، نه صرفاً پایین آمدن یک عدد روی صفحه نمایش. و در مدیریت وقت، جایگزینی سالمساز پایدارتر از منع خشک است؛ برنامه باید با توان واقعی همخوان باشد.

﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾

سوگند به عصر (زمان) که انسان در زیان است.

(عصر، ۱-۲)

﴿اِغْتَمَّ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ﴾

پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمار (از جمله فراغت را پیش از اشتغال).

(نهج‌الفصاحه، ص ۲۶۴)

أَدْنَى الْإِسْرَافِ هِرَاقَةُ فَضْلِ الْإِنَاءِ وَابْتِدَالُ ثَوْبِ الصَّوْنِ وَالْقَاءُ النَّوَى

کمینه اسراف، ریختن ته‌مانده و کهنه‌پنداشتن پاکیزه است.

(کافی، ج ۶، باب ۱۴، ح ۱)

سخن منبری

گوشی، خدمتکار خوبی است اما ارباب بدی. مؤمن، زمان را با چشم آخرت می‌بیند؛ هر دقیقه‌اش سگه‌ای است که یا خرج خدا می‌شود یا خرج غفلت. امشب حساب کن: چند ساعت از عمرت را به صفحه‌ای داده‌ای که فردا از تو دفاع نخواهد کرد؟ زمان، شمشیر است؛ اگر تو او را نبری، او تو را می‌برد.

هک کردن، انتشار پیام‌های خصوصی، پخش تصاویر شخصی و کنجکاوی در حساب‌های دیگران؛ همه این‌ها «حریم» را نشانه رفته‌اند. شرع درباره آبرو و حریم خصوصی چه می‌گوید؟

آبروی مؤمن، حرمت عظیم: پیامبر اکرم (ص) در حجة الوداع فرمود: «همانا خون‌ها و اموال و آبروهای شما بر یکدیگر حرام است، همچون حرمت این روز و این ماه». آبرو در نگاه شریعت از مال باارزش‌تر است؛ ریختن آبرو با یک کلیک، گناهی است که توبه‌اش جز با جلب رضایت صاحب آبرو تمام نمی‌شود (حقالناس).

تجسس و کنجکاوی ممنوع: «تجسس نکنید» (حجرات، ۱۲)؛ ورق زدن پیام‌های خصوصی همسر، فرزند یا دیگران، چک کردن حساب‌های شخصی و دنبال کردن زندگی پنهان مردم، همه مصداق تجسس حرام است. حتی شک و بدگمانی نسبت به مؤمن نیز نهی شده است: «از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید». خطای آشکار کسی را هم نباید عیان کرد؛ ستاریت (عیب‌پوشی) از اخلاق الهی است.

هک و دسترسی غیرمجاز: ورود به حساب کاربری دیگران (هک)، خواندن پیام‌های خصوصی، سرقت اطلاعات و انتشار آن‌ها، همگی مصداق «تعدی» و حرام قطعی است. دسترسی غیرمجاز، چه برای کنجکاوی باشد چه برای انتقام، غصبِ حریم و تجاوز به مال و امنیت دیگران است و ضمانت‌آور (مسئولیت شرعی و قانونی دارد).

انتشار خصوصیات دیگران: پخش تصویر، صوت یا پیام خصوصی کسی بدون رضایتش، حتی اگر آن شخص خطاکار باشد، حرام است؛ مگر آن‌که افشای آن برای دفع ظلم یا جلوگیری از جنایتی بزرگ‌تر ضرورت داشته باشد و راه دیگری نباشد: «خداوند فریادِ به‌مظلومیت را دوست ندارد، مگر از کسی که به او ستم شده است» (نساء، ۱۴۸). پس مرز این است: افشاگریِ مظلوم علیه ظالم برای احقاق حق، با شرایطش جایز است؛ اما انتشار خصوصیاتِ هر کسی برای سرگرمی، انتقام یا فالوور، حرام است.

دسترسی فنی، اختیار اخلاقی و شرعی نیست. دانستن رمز، در اختیار داشتن گوشی یا دسترسیِ شغلی به پرونده، اجازه خواندن و استفاده از هر اطلاعاتی را ایجاد نمی‌کند. باید هدف و حدود اذن روشن باشد؛ رضایت به رفع یک اشکال فنی، رضایت به باز نشر پیام‌ها نیست. همچنین چیزی که در گروهی محدود گفته شده، لزوماً برای انتشار عمومی اجازه ندارد. حق اشخاص با آسان شدن کپی و انتقال از بین نمی‌رود.

در حفظ امنیت کودک یا دفع خطر جدی، مراقبت متناسب و گزارش محدود به فرد صالح، با کنجکاوی و رسوا کردن تفاوت دارد. محرمانگی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن آزار شود؛ ولی ادعای نگرانی نیز مجوز بی‌قید برای تجسس نیست. باید ضرورت، راه کم‌مداخله‌تر و مقدار اطلاعات لازم سنجیده شود. در موارد فوری، کمک نهاد حمایتی یا مسئول واجد صلاحیت بر انتشار هیجانی در فضای عمومی مقدم است.

جبران باید آسیب تازه نسازد. اگر حریم شکسته شده، توقف انتشار و جلوگیری از ادامه دسترسی نخستین گام‌اند. اطلاع دادن یا عذرخواهی نیز باید با توجه به حق شخص و احتمال زیان افزون انجام شود؛ بازگو کردن جزئیات برای

همه، همیشه راه جبران نیست. مسئولیت مالی در صورت تحقق شرایط و وظیفه اخلاقی توبه و اصلاح، دو بحث‌اند. پاسخ دقیق باید راه حفظ حق را نشان دهد، نه اینکه فقط با یک حکم کلی شخص را سرگردان بگذارد. و در حریم خصوصی، اثبات حق نباید خود نقض حریم را تکرار کند؛ کمگویی خردمندانه، بخشی از جبران است.

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾

تجسس نکنید و از یکدیگر غیبت نکنید.

(حجرات، ۱۲)

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾

خداوند فریاد به بدی را دوست ندارد، مگر از کسی که به او ستم شده است.

(نساء، ۱۴۸)

سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ عَوْرَةً مِنْ عَوْرَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْمُؤْمِنِ مَا

خدا هفتاد عیب او را در دنیا و آخرت می‌پوشاند؛ و خدا در یاری مؤمن است، تا وقتی مؤمن در یاری برادرش باشد.

(کافی، ج ۲، باب ۸۵، ح ۵)

سخن منبری

حرمت آدمی، حرمت خداست؛ چه پشت دیوار باشد چه پشت صفحه. آنچه را دوست نداری از زندگی تو فاش کنند، از زندگی دیگران فاش مکن. اگر سند ظلمی دیدی، به راه درستش احقاق حق کن، نه به کام هوس و بازار شایعه. آبرویی که با یک انتشار می‌ریزی، با هزار پشیمانی بر نمی‌گردد.

شبکه‌های اجتماعی، میدان آزاد گفتگوست؛ اما همین آزادی، گاه به لجنزار فحاشی و جدل بدل می‌شود. مؤمن چگونه در این میدان سخن می‌گوید؟

اصل ادب در گفتگو: قرآن حتی در برابر فرعون – طاغوت تاریخ – به موسی و هارون فرمان می‌دهد: «پس با او سخنی نرم بگویید، شاید پند گیرد یا بترسد» (طه، ۴۴). اگر با دشمن خدا سخن نرم واجب است، با برادر ایمانی به طریق اولی. فحاشی، برچسب زدن و تحقیر، نشانه ایمان نیست؛ پیامبر (ص) فرمود: «مؤمن، فحاش و بدزبان نیست».

جدال احسن: قرآن به پیامبر (ص) دستور می‌دهد: «با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه‌ای که نیکوتر است مجادله کن» (نحل، ۱۲۵). «جدال احسن» یعنی بحثی که هدفش کشف حقیقت است، نه شکست طرف مقابل؛ یعنی شنیدن کامل حرف طرف، استدلال به جای توهین، و پذیرش حقیقت اگر از زبان دیگری هم بیرون آمد.

وقتی بحث بی‌فایده شد: مؤمن موظف نیست در هر بحثی تا آخر بماند. قرآن می‌فرماید: «و چون بیهوده‌گویی‌ای ببینند، کریمانه از آن می‌گذرند» (فرقان، ۷۲). اگر طرف مقابل اهل لجاجت است و بحث به فحاشی کشیده شده، ترک محترمانه بحث، عین تقواست؛ ادامه دادن جدل بی‌حاصل، هم وقت را می‌سوزاند هم دل را سیاه می‌کند. پیامبر (ص) فرمود: «من ضامن خانه‌ای در بهشتم برای کسی که جدال را ترک کند، هرچند حق با او باشد».

قواعد طلایی گفتگوی مجازی: پیش از پاسخ، دو بار بخوان و یک بار بنویس. به متن پاسخ بده، نه به شخص نویسنده. هرگز در حالت خشم پاسخ نده؛ خشم، قلم را می‌شکند. و اگر خطا کردی، همان‌جا و علنی عذرخواهی کن؛ عذرخواهی، بزرگی است نه کوچکی.

نقدِ سخن، نیازمندِ داوری درباره‌ی باطنِ گوینده نیست. می‌توان استدلالی را نادرست دانست بی‌آنکه صاحبِ آن را مغرض یا بی‌ایمان نامید. نخست باید ادعا چنان بازگو شود که خودِ گوینده آن را بشناسد؛ بریدن جمله از زمینه، پاسخ به مدعای واقعی نیست. همچنین مؤدب بودنِ لحن، ضعفِ دلیل را جبران نمی‌کند و استدلالِ درست نیز مجوزِ تحقیر نمی‌دهد. انصاف، هم در صورت و هم در محتوایِ گفت‌وگو لازم است.

اصرار بر حق با مرأیِ فرساینده تفاوت دارد. اگر حقی در حالِ تضییع است، ممکن است پیگیریِ مسئولانه لازم باشد؛ اما پیگیریِ همیشه به معنای ماندن در همان بحثِ عمومی نیست و می‌تواند از مسیرِ مناسب‌تر انجام شود. ترکِ جدلِ بی‌حاصل نیز مساویِ پذیرفتنِ ادعایِ نادرست نیست. باید دید ادامه‌ی بحث چه سود یا آسیبی دارد و آیا مخاطب آماده‌ی شنیدنِ دلیل است یا گفت‌وگو فقط به نمایشِ برتری تبدیل شده است.

اصلاحِ خطا باید متناسب با اثرِ آن باشد. اشتباهِ عمومی که حَقِّ شخصی را آسیب زده، ممکن است نیازمندِ اصلاح در برابرِ همان مخاطبان باشد؛ خطایِ خصوصی نیز نباید با عذرخواهیِ نمایشی به افشایِ تازه تبدیل شود. در گفتگوهای حساس، مکث، پرسیدنِ مقصود و پذیرفتنِ ندانستن، از پاسخِ فوریِ پرادها دقیق‌تر است. هدف، روشن شدنِ مسئله و

حفظِ حرمتِ اشخاص است، نه افزودنِ دنبال‌کننده یا ثبتِ پیروزیِ ظاهری. و در گفتگو، پرسشِ روشن‌گر از پاسخِ فوری برتر است؛ هدف، کشفِ حقیقت است، نه پیروزیِ لفظی.

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

با حکمت و اندرز نیکو به راه‌پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه‌ای که نیکوتر است مجادله نما.

(نحل، ۱۲۵)

صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَطُولِ السُّجُودِ وَحُسْنِ الْجَوَارِ فَبَهِذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وآله)

در گفتار و کردار، ورع و راستی و ادای امانت پیشه کنید.

(کافی، ج ۲، باب ۱، ح ۵)

سخن منبری

صفحه کامنت‌ها، میدان اخلاقِ توست؛ همان‌جا که کسی نمی‌بیندت، ایمانِ واقعیات دیده می‌شود. سخنِ نرم، شمشیرِ منطق و صبرِ مؤمن، سه سلاحی است که در هیچ بحثی شکست نمی‌خورد. بحث را برای هدایت بخواه، نه برای پیروزی؛ که اگر کسی به دست تو هدایت شود، از هر پیروزی‌ای ارزشمندتر است.

اینستاگرام، برای بسیاری «زندگی دوم» ساخته است: صفحه‌ای از سفرها و لبخندها و موفقیت‌ها، در حالی که زندگی واقعی‌شان چیز دیگری است. پرسش شرعی آن است: نشان دادن خودِ غیرواقعی چه حکمی دارد؟ اگر نمایش زندگی، مستلزم دروغ باشد – عکس و ادعای غیرواقعی، نمایش ثروتی که نیست، تظاهر به دینداری‌ای که در خلوتان نیست – حرام است؛ دروغ از گناهان کبیره است و «تظاهر به آنچه نیست» مصداق ریا و در روایات، شرکِ خفی شمرده شده است. قرآن با تندترین لحن، آنان را که می‌گویند آنچه نمی‌کنند، نکوهش کرده است.

اما هر نمایشی حرام نیست: معرفی دستاوردها، تبلیغ کسب‌وکار، نشر دانش و تصاویر واقعی زندگی، جایز و گاه ممدوح است؛ ملاک، صدق و نیت است. آفت دوم، مقایسه است: کاربری که مدام زندگی خود را با قاب‌های آرسته دیگران می‌سنجد، به حسادت و ناسپاسی و افسردگی می‌افتد و رزق واقعی خودش را ناچیز می‌شمارد؛ این همان «تحقیر نعمت» است که روایات آن را از اسباب زوال نعمت دانسته‌اند. آفت سوم، خودنمایی (تفاخر) است که قرآن آن را از بازیچه‌های زندگی دنیا شمرده است.

تکلیف تربیتی والدین و مبلغان آن است که «هویت مجازی» را مهار کنند: به جوان بیاموزند ارزش او به تعداد فالوئر نیست؛ عزت نزد خداست، نه در تعداد لایک‌ها. مرز شرعی را هم باید دانست: تولید محتوای دروغین برای جذب دنبال‌کننده (فیک‌بودن، عکس‌های صحنه‌سازی‌شده، اغراق در تبلیغات) از باب کذب و غش، حرام است؛ غش در معامله نیز اگر پای خرید و فروش در میان باشد، حرام مضاعف است.

سخن منبری این بحث کوتاه است: آنکه برای مردم، چهره‌ای زیباتر از چهره واقعی‌اش می‌سازد، نزد خداوند همان است که هست؛ پس بهتر است همان باشیم که نشان می‌دهیم، تا آنچه نشان می‌دهیم، حقیقت ما باشد.

نشان ندادن تمام زندگی، به خودی خود دروغ نیست. انسان موظف نیست رنج‌ها، شکست‌ها و اسرار خانه را برای دیگران منتشر کند. انتخاب یک لحظه خوش یا استفاده از نام هنری، اگر مشتمل بر فریب مؤثر یا تصرف در حق دیگری نباشد، با ادعای خلاف واقع یکسان نیست. بنابراین از تفاوت صفحه عمومی و زندگی خصوصی نمی‌توان بی‌درنگ نفاق را نتیجه گرفت؛ موضوع حکم، ادعای مشخص و اثر واقعی آن است.

در ریا نیز باید معنای دقیق آن در عبادت از هر میل به دیده شدن جدا شود. انتشار یک کار خوب می‌تواند برای آموزش یا دعوت به همکاری باشد و نیت اشخاص از ظاهر یک تصویر همیشه معلوم نیست. در مقابل، آمار ساختگی، رضایت‌نامه جعلی مشتری و معرفی دروغین توانایی می‌تواند حق مخاطب را در تصمیم‌گیری ضایع کند. تشخیص باید بر رفتار قابل اثبات تکیه کند، نه بر بدگمانی به تمام کاربران.

مقایسه را می‌توان اصلاح کرد، بی‌آنکه خود را سرزنش کنیم. مخاطب باید بداند با بخشی گزینش‌شده از زندگی روبه‌روست، نه گزارش کامل ارزش و خوشبختی دیگران. اگر این مقایسه به اضطراب و اختلال پایدار در زندگی انجامید، حمایت روانی و تغییر شیوه استفاده می‌تواند کمک کند؛ نباید بیماری را صرفاً ضعف ایمان نامید. صداقت تولیدکننده

و نگاهِ سنجیدهٔ مخاطب، هر دو، در ساختنِ رابطهٔ سالم با فضای مجازی نقش دارند. و معیار بهره‌گیری، نقش آن در خدمت است؛ هر تجربه‌ای که خودپسندی بیاورد، سزاوار بازنگری است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

ای مؤمنان، چرا چیزی می‌گویید که انجام نمی‌دهید؟

(صف، ۲)

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

نزد خداوند سخت ناپسند است که بگویید آنچه نمی‌کنید.

(صف، ۳)

الْعَقِيقُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَلِبْسُ الْعَقِيقِ يَنْفِي النِّفَاقَ

لبس عقیق، نفاق را می‌زداید.

(کافی، ج ۶، باب ۲۲، ح ۱)

سخن منبری

خداوند، دل تو را می‌بیند، نه صفحات را؛ لایک مردم، قیمت تو را بالا نمی‌برد و بی‌مهری آنان، ارزش را کم نمی‌کند. جوانِ عزیز، خودت باش؛ همان که هستی، زیباست اگر با ایمان آراسته شود. زندگی واقعی را بساز، نه ویتترین زندگی را؛ که ویتترین‌ها می‌شکنند، اما حقیقت می‌ماند.

والدین می‌پرسند: دربارهٔ مسائل جنسی با فرزندمان چگونه سخن بگوییم؟ آیا آموزش، خودش فساد نمی‌آورد؟ پاسخ تربیتی اسلام، پیشگیری آگاهانه است: امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «در آموختن به فرزندان پيشدستی کنید، پیش از آن‌که گروه‌های منحرف بر شما سبقت بگیرند»؛ یعنی اگر والدین و مربیان، پاسخ سالم ندهند، خیابان و اینترنت، پاسخ آلوده می‌دهند. کودک امروز در چند سالگی با گوشی، به دنیایی از تصاویر ناسالم دسترسی دارد؛ سکوت ما، او را بی‌دفاع رها می‌کند.

اصول شرعی و تربیتی: نخست، آموزش تدریجی و متناسب با سن، با زبان عقیف و در قالب آگاهی‌های لازم برای حفظ خود (تفاوت حریم خصوصی، لمس مجاز و غیرمجاز، خطر سوءاستفاده). دوم، تقویت حیا و عفت، نه وحشت و عقده؛ فرزند باید بدن خود را امانت الهی بداند، نه چیز ممنوع شرم‌آور. سوم، آموزش احکام بلوغ پیش از رسیدن به آن – دختران پیش از نه سالگی و پسران پیش از پانزده سالگی – تا تکلیف، آنان را غافلگیر نکند. چهارم، مراقبت رسانه‌ای: نظارت هوشمندانه بر گوشی و بازی و فیلم، نه جاسوسی که اعتماد را می‌کشد؛ قانون خانه باید از کودکی روشن باشد. قرآن، والدین را به نگرهبانی از خانواده فرمان داده است: «خود و خانواده‌تان را از آتش نگاه دارید»؛ این آتش امروز، در جیب فرزندانمان است اگر بی‌مراقب رهایشان کنیم. اما مراقبت، با خشونت و تحقیر فرق دارد؛ نوجوانی که در خانه تحقیر شود، پاسخش را از غریبه‌ها می‌گیرد. محیط امن خانواده – پدری که می‌شنود، مادری که قضاوت نمی‌کند – نخستین سد فساد است.

منبری‌ترین نکته این است: حیا، زینت مؤمن است و زینت را باید با محبت آموخت؛ فرزندی که عفت را با دلیل و مهر بیاموزد، خودش نگهبان خویش می‌شود.

آموزش حریم باید به کودک توان درخواست کمک بدهد. او باید بداند حق دارد در برابر رفتار ناراحت‌کننده مخالفت کند و به بزرگسال امن خبر دهد؛ لازم نیست رازی را که با ترس یا تهدید بر او تحمیل شده حفظ کند. آشنا یا محترم بودن یک فرد، به خودی خود هر رفتاری را مجاز نمی‌سازد. این آموزش باید ساده، غیرترساننده و متناسب با سن باشد و نباید کودک را مسئول جلوگیری از تمام خطرهای معرفی کند.

اگر کودک از آزار گفت، نخست باید شنیده و ایمن شود، نه اینکه به سبب شرم یا آبرو خاموشش کنیم. پرسش‌های سرزنش‌آمیز و بازجویی مکرر می‌تواند آسیب را بیشتر کند؛ بررسی تخصصی و حمایت حرفه‌ای جای خود را دارد. والدین باید روشن بگویند تقصیر رفتار آزارگر بر عهده کودک نیست. در خطر فوری، رساندن او به محیط امن و کمک گرفتن از نهاد صالح، بر حفظ ظاهر آرام خانواده مقدم است.

نظارت تربیتی با تحقیر و افشای حریم فرق دارد. حدود استفاده از برنامه‌ها و گفتگو با افراد ناشناس بهتر است از پیش و با زبان روشن تعیین شود. در نوجوانی نیز گفتگو دربارهٔ رضایت، احترام و مسئولیت باید با امکان پرسش بی‌هراس همراه باشد. آموزش احکام بلوغ مجوز شتاب دادن به رابطهٔ بزرگسالانه یا ازدواج نیست. هدف، رشد آگاهی

و امنیت است؛ حیا زمانی سازنده است که زبان درخواست کمک را از فرزند نگیرد.
و در تربیت جنسی، رعایت سن و ظرفیت کودک لازم است؛ آموزش زودهنگام و بیجا، خود آفت است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

ای مؤمنان، خود و خانواده‌تان را از آتش نگاه دارید.

(تحریم، ۶)

﴿بَادِرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْحَدِيثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَكُمْ إِلَيْهِمُ الْمُرْجَةُ﴾

در [آموختن] سخن به فرزندانتان پیشدستی کنید، پیش از آن‌که منحرفان بر شما پیشی بگیرند.

(الکافی، ج ۶، ص ۴۷)

يَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ

کودک هفت سال بازی کند، هفت سال کتاب آموزد و هفت سال حلال و حرام.

(کافی، ج ۶، باب ۳۳، ح ۳)

سخن منبری

فرزند تو، امانت خدا در خانه توست؛ روز قیامت از این امانت می‌پرسند. تربیت جنسی سالم، بخشی از دین‌داری امروز است؛ سکوت در برابر سیل فساد مجازی، خیانت به امانت است. اما مبادا با خشونت، در دلش را ببندی؛ پدر و مادری که رازدار و مهربان‌اند، امن‌ترین پناه نوجوان‌اند. با مهر بیاموز، با مراقبت نگهدار، و بقیه را به خدا بسپار.

قناعت و ساده‌زیستی در برابر فرهنگ مصرف

تبلیغات، ویتترین‌ها و صفحات مجازی، همه یک پیام دارند: «بخر تا خوشبخت شوی». مؤمن در این میدان می‌پرسد: مرز میان بهره‌مندی حلال و اسراف کجاست؟ قرآن، اصل را روشن کرده است: «بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید»؛ یعنی بهره‌مندی از نعمت‌های حلال، عین بندگی است و اسراف – مصرف بی‌رویه و بیش از نیاز و شأن – حرام است. اسراف در فقه، تبذیر (ریخت‌وپاش) و زیاده‌روی را دربر می‌گیرد و قرآن، مسرفان را «برادران شیطان» خوانده است.

قناعت در ادبیات دینی، فقر و خساست نیست؛ قناعت یعنی رضایت همراه با تلاش: کار و کسب را رها نمی‌کند، اما دل را به داشته‌هایش خشنود می‌سازد. امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: «قناعت، مالی است که تمام نمی‌شود»؛ ثروتمند حریص، همیشه فقیر است و فقیر قانع، همیشه توانگر. تجمل‌گرایی که از حد شأن بگذرد، از سویی موجب اسراف است و از سوی دیگر، آتش حسادت را در جامعه می‌افروزد و شکاف طبقاتی را عمیق می‌کند.

فرهنگ مصرف، سه دام دارد که مؤمن باید بشناسد: دام چشم‌وهم‌چشمی (خرید برای رقابت، نه نیاز)، دام اعتبار کاذب (برندپرستی و نمایش ثروت)، و دام قسط‌های سنگین (بدهی‌ای که آرامش خانه را می‌گیرد). اسلام برای هر سه، نسخه دارد: میانه‌روی در خرج، ساده‌زیستی بزرگان، و پرهیز از بدهی غیرضروری. سیره معصومان – ساده‌ترین خانه، بی‌آلایش‌ترین زندگی و سخاوتمندانه‌ترین دست – الگوی همیشگی است.

منبری‌ترین جمله این بحث: خوشبختی در خریدن نیست؛ در چشیدن است؛ کسی خوشبخت است که از آنچه دارد لذت می‌برد، نه کسی که مدام حسرت آنچه ندارد را می‌خورد.

تفاوت ظریف قناعت و بخل را باید دقیق دانست: قناعت، اکتفای نفس است به اندازه نیاز – و این فضیلت است؛ بخل، امساک از ادای حق است – و این رذیلت. قرآن، رستگاری را به «نگه‌داشتن از شُحِّ نفس» گره زده است: «هر که از بخلِ نفسش نگاه داشته شود، رستگار است»؛ یعنی مؤمن باید هم از حرص جمع‌کردن و هم از خست خرج‌کردن در جای حق، رها باشد. قانع، کم می‌خواهد اما در انفاق، سخاوتمند است؛ بخیل، زیاد می‌خواهد و از حق می‌گذرد. این دو را نباید با هم خلط کرد.

و سیره بزرگان، ترازوی این بحث است: امیرالمؤمنین علیه‌السلام با دست خود چاه می‌کند و همان‌شب، افطارش را به یتیم می‌دهد؛ ساده‌زیستی او نه از فقر، که از انتخاب است – انتخاب همراهی با محرومان. امروز نیز مؤمن مرفّه می‌تواند خانه خوب و ماشین مناسب داشته باشد، اما باید بداند «شأن» با «تجمل» فرق دارد: شأن، اندازه عرفی زندگی است و تجمل، زیاده‌روی نمایشی. اقتصاد خانواده مؤمن بر سه پایه استوار است: کسب حلال، مصرف متعادل، و انفاق کریمانه؛ این سه با هم، معنای «قناعت سازنده» است.

و در سنجه عملی، مرز ساده‌زیستی با بخل آسان است: بخل از حق واجب میکاهد و ساده‌زیستی از زائد نفس؛ یکی کمکردن حق دیگری است و دیگری کمکردن خویش از حرص. پس مؤمن می‌تواند در خانه خود ساده باشد و در انفاق دستودل باز، و می‌تواند وضع موجود را نقد کند بی‌آنکه همین نقد، بهانه تنبلی و بی‌همتی شود. قناعت، آرامش دل است؛ نه بهانه عقب‌ماندگی، و نه نقاب تناسنی. و در نقد کالای خارجی یا حمایت از تولید داخلی، معیار کیفیت و امانت است، نه شعار.

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾

بدانید که زندگی دنیا بازی و سرگرمی و زیور و فخرفروشی میان شما و افزون طلبی در مال‌ها و فرزندان است.

(حدید، ۲۰)

﴿الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ﴾

قناعت، ثروتی است که پایان نمی‌پذیرد.

(غرر الحکم؛ بحار الأنوار، ج ۷۱، ص ۳۴۶)

﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

و هر که از بخلِ نفسش نگاه داشته شود، آنان‌اند رستگاران.

(حشر، ۹)

اَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَكَةِ

اسراف، برکت را می‌برد و قناعت، آن را می‌افزاید.

(کافی، ج ۴، باب ۴۰، ح ۳)

سخن منبری

دنیا، بازارِ فریب است؛ هر روز کالایی تازه می‌آید تا دلِ تو را ببرد. مؤمن، خریدار نیست؛ بیننده‌ای است که از بازار می‌گذرد و دل نمی‌بازد. قناعت، یعنی همان لقمهٔ حلالِ کوچک که با آرامش خورده شود؛ از سفرهٔ رنگینِ حرص، هزار بار بهتر است. هرچه کمتر بخواهی، آزادتری؛ و آزادترین مردم، غنی‌ترین آنان است.

در عصر انفجار اطلاعات، هر صبح هزاران خبر، تحلیل و شایعه در گوشی‌های ما می‌نشیند و مؤمن می‌پرسد: تکلیف من در برابر این سیل چیست؟ قرآن چهارده قرن پیش، قانون طلایی رسانه را داده است: «اگر فاسقی برایتان خبری آورد، بررسی کنید؛ مبادا نادانسته به گروهی آسیب برسانید و پشیمان شوید». یعنی: اول منبع را بشناس، دوم صحت را تحقیق کن، سوم به پیامد نشر بیندیش. نشرِ خبرِ دروغ یا بررسی‌نشده، از گناهان کبیره است و در روایات، دروغ‌پراکن، شریکِ دروغ‌پرداز شمرده شده است.

سواد رسانه‌ای، امروز بخشی از «تبیین» است که قرآن آن را وظیفهٔ نخبگان دانسته است: حق را روشن کن، پیش از آن‌که باطل، میدان را بگیرد؛ «و بگو حق آمد و باطل نابود شد». مؤمن رسانه‌ای سه مهارت لازم دارد: مهارت تشخیص (منبع کیست؟ سندش کجاست؟ چه کسی از این خبر سود می‌برد؟)، مهارت خویشتن‌داری (هرچه خواندم باز نشر نکنم؛ سرعتِ نشر، آفتِ صداقت است)، و مهارت پاسخ (به جای سکوتِ منفعل یا فحاشیِ فعال، با منطق و مدرک روشن‌گری کنم).

تکلیف شرعی در برابر شبهات نیز همین است: شبهه را نباید ترسید، باید پاسخ داد؛ اما پاسخ‌دادن بی‌تخصص، گاه بدتر از خودِ شبهه است و فتوا و دفاع بدون دانش، حرام است. از سوی دیگر، سکوتِ نخبگان در برابر شبهه‌افکنی، مصداق «کتمان حق» است. خانواده‌ها نیز باید فرزندانشان را به «تفکر نقاد» عادت دهند، نه مصرفِ منفعل؛ کودکی که پرسش‌گری یاد گرفته، اسیر شایعه نمی‌شود.

خلاصهٔ منبری: در بازارِ شلوغِ خبر، مؤمن نه همه‌چیزباور است و نه همه‌چیزانکار؛ او با ترازوی «تبیین» وزن می‌کند و با چراغِ ایمان راه می‌رود.

قرآن، روان‌شناسیِ شایعه را هم ترسیم کرده است: «و چون خبری از امنیت یا ترس به آنان برسد، همان‌دم پخشش می‌کنند؛ حال آن‌که اگر آن را به رسول و صاحبان امر باز می‌گردانند، اهلِ استنباط، حقیقتش را درمی‌یافتند»؛ یعنی مشکل اصلی، نه خودِ خبر که «شتاب در نشر» است و درمانش، «ارجاع به اهل تخصص». و آیهٔ دیگر، گناهِ بزرگِ اشاعه را نشان می‌دهد: «آنان که دوست دارند زشتی در میان مؤمنان شایع شود، عذابی دردناک دارند»؛ پس باز نشرِ محتوای فسادآور – حتی به قصد اطلاع‌رسانی – حرام است و ویروس‌گونه بودنِ شایعه، مسئولیتِ هر باز نشرکننده را مستقل می‌کند.

از مجموع این آیات، فقه رسانه چنین استنتاج می‌شود: الف) تحقیق پیش از نشر، واجب است و ترکش در صورت ترتیبِ مفسده، معصیت است؛ ب) نشرِ خبرِ کذب و افترا و هتکِ آبرو حرام است، هرچند به نقل از دیگری باشد؛ ج) اشاعهٔ فحشا و محتوای مبتذل، با هیچ انگیزه‌ای حلال نمی‌شود؛ د) تبیین و روشن‌گری، وظیفهٔ کفاییِ نخبگان است و سکوتِ عالمان در برابر موج شبهه، «کتمان حق» است. مبلّغ رسانه‌ای باید این چهار اصل را چراغِ کار خود کند تا هم خودش مرجعِ اعتماد باشد و هم جامعه را رسانه‌فهم بار آورد.

و در بازنمایی رسانه‌ای، ادب نقد نباید به جمله‌های تحقیرآمیز بیاراید؛ مبلغ باید مرز نقد اندیشه با اتهام مخاطب را نگه دارد و از خصومت بپرهیزد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

ای مؤمنان، اگر فاسقی برایتان خبری آورد، بررسی کنید؛ مبدا نادانسته به گروهی آسیب رسانید و بر آنچه کرده‌اید پشیمان شوید.

(حجرات، ۶)

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

و بگو: حق آمد و باطل نابود شد؛ که باطل همواره نابودشدنی است.

(اسراء، ۸۱)

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ أَلْحَافٍ أَذَاعُوا بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾

و چون خبری از ایمنی یا ترس به آنان رسد، همان‌دم پخشش می‌کنند؛ و اگر آن را به پیامبر و صاحبان امر بازمی‌گردانند، اهل استنباط از آنان حقیقتش را درمی‌یافتند.

(نساء، ۸۳)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

کسانی که دوست دارند زشتی در میان مؤمنان شایع شود، عذابی دردناک دارند.

(نور، ۱۹)

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَ قَالَ ذَاكَ إِلَٰهٌ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ

انسان بر خویش بصیرت دارد؛ حق را از باطل به داورِ خویشتن باز شناس.

(کافی، ج ۴، باب ۳۹، ح ۲)

سخن منبری

خبر، امانت است و بازشرش، گواهی‌دادن؛ پیش از آن‌که انگشتت را روی «ارسال» بگذاری، یک لحظه بیندیش: اگر دروغ باشد، شریکِ دروغ‌گویی؟ اگر درست باشد، آیا سودش به مردم می‌رسد؟ مؤمن، نه طوطیِ تکرار است و نه بلندگوی شایعه؛ او با تحقیق می‌پذیرد و با تقوا منتشر می‌کند. حق را روشن کن، حتی اگر به کامِ عده‌ای تلخ باشد؛ که نجاتِ جامعه در روشنی است.

فصل نهم: ورزش، هنر و ادبیات

ورزش بانوان، رمان و داستان، سینما و تئاتر، کاریکاتور، طنز و شعر آیینی؛ هنر، زبان روح است و شریعت، مرزبان آن. در این فصل می‌آموزیم که هنرمند مؤمن چگونه هم خلاق می‌ماند و هم متعهد.

فهرست پرسش‌های این فصل

- ۱۱۳ ورزش زنان (مسابقات بانوان، پوشش در برابر دوربین، مربی مرد)
- ۱۱۴ رمان و داستان (عاشقانه حرام، توصیف صحنه گناه، شخصیت منفی)
- ۱۱۵ سینما و تئاتر (نقش جنسیت مخالف، لمس نامحرم، تماشای فیلم ضد دین)
- ۱۱۶ کاریکاتور مراجع و مقدسات، نقاشی دیواری، نقوش مساجد
- ۱۱۷ ادبیات طنز (مرز طنز و استهزا، تمسخر دینداران، هجو سیاسی)
- ۱۱۸ حجاب و اختیار (حق شخصی یا تظاهر اجتماعی)
- ۱۱۹ علم و دین (نظریه تکامل، خلقت انسان، بیگ‌بنگ)
- ۱۲۰ حقوق حیوانات و محیط زیست در اسلام
- ۱۲۱ برده و احکام کنیز و غلام (تحلیل تاریخی و فقهی)
- ۱۲۲ شعر آیینی و مداحی (مرز شعر دینی و غلو)
- ۱۲۳ فوتبال و هواداری؛ مرز هیجان و تعصب
- ۱۲۴ عکاسی و اشتراک عکس در شبکه‌های اجتماعی
- ۱۲۵ رقص و دابسمش در فضای مجازی
- ۱۲۶ ورزش‌های رزمی و آسیب به بدن

ورزش زنان (مسابقات بانوان، پوشش در برابر دوربین، مربی مرد)

ورزش و سلامتی حق مسلم هر انسانی است؛ اما برای زن مسلمان این حق باید در چارچوب کرامت و عفاف تعریف شود. در اینجا چند چالش فقهی مهم وجود دارد.

اصل ورزش و مسابقات برای بانوان: اسلام نه تنها با ورزش زنان مخالف نیست، بلکه بر حفظ سلامت جسمی و روحی آنان تأکید دارد؛ سیره حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) نشان اهمیت قوت جسمی در کنار عبادت است. مسابقات ورزشی بانوان ذاتاً جایز است، به شرط آنکه در محیطی کاملاً زنانه و دور از نگاه نامحرمان برگزار شود؛ رقابت سالم و نشاط، حق دختران مسلمان است. شرط اساسی: حفظ کامل پوشش شرعی (حجاب) در حین ورزش؛ البسه ورزشی باید به گونه‌ای باشد که حجم و برجستگی بدن را نیوشاند و باعث تحریک نشود (امروزه لباس ورزشی اسلامی – مانتو و شلوار گشاد و مقنعه ورزشی – این نیاز را برطرف کرده است).

پوشش در برابر دوربین و رسانه: چالش اصلی جایی است که مسابقات بانوان از تلویزیون یا شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود و مردان نامحرم نیز بیننده آن‌اند. حکم: اگر مسابقه در محیط زنانه برگزار شود، دوربین توسط زنان اداره شود و تصاویر مستقیماً و بدون سانسور فقط برای بانوان پخش شود، اشکالی ندارد؛ اما اگر احتمال قوی وجود دارد که نامحرمان (مثلاً مردان در شبکه‌های اجتماعی) آن را ببینند و بدن و پوشش ورزشکاران در معرض نگاه حرام قرار گیرد، حضور با آن وضعیت در برابر دوربین جایز نیست؛ زیرا این کار «اخراج زینت» و «تظاهر به عدم حجاب» در انظار عمومی محسوب می‌شود. راه: پوشش کامل، استفاده از زاویه دوربین محدود، یا ضبط و پخش با تأخیر و ممیزی؛ همچنین پوشش رسانه‌ای باید به گونه‌ای باشد که کرامت و متانت ورزشکار حفظ شود، نه آنکه مانند برخی ورزش‌های غربی به ابزاری برای نمایش بدن تبدیل گردد.

مربی مرد برای تیم زنان: این موضوع یکی از حساس‌ترین نقاط تماس نامحرم در ورزش است. اصل اولیه: نگاه و لمس نامحرم حرام است؛ یک مربی مرد برای آموزش فنون ورزشی ناگزیر از نگاه دقیق به بدن و حرکات ورزشکاران زن و گاه لمس آنان برای اصلاح حرکت است. حکم: به دلیل فقدان «ضرورت» و وجود «بدل» (مربی زن)، استفاده از مربی مرد برای تیم بانوان حرام است (مگر در شرایطی که واقعاً هیچ مربی زن متخصصی وجود نداشته باشد و ورزش برای سلامت بانوان ضرورت پیدا کند، که آن هم باید با حفظ حداکثری عفاف و فقط به مقدار ضرورت باشد). راه شرعی و عقلایی: تربیت و به‌کارگیری مربیان زن متخصص و متعهد در تمامی رشته‌های ورزشی؛ این یک «واجب کفایی» بر نظام اسلامی است تا بانوان قهرمان ما در فضایی امن و پاکیزه استعدادهای خود را شکوفا کنند.

و در تعیین حد، نظر خود ورزشکار و مصلحت تربیتی خانواده نیز شرط است، نه ملاک احساس تماشاگر.

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾

به مردان مؤمن بگو دیدگان خود را فروگیرند و پاکدامنی پیشه کنند.

(نور، ۳۰)

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ

فرزندانِ خود را شنا و تیراندازی بیاموزید؛ و پوشش، مرز نگه‌داشتِ حریم است.

(کافی، ج ۶، باب ۳۳، ح ۴)

سخن منبری

دختران قهرمان من! بدن شما گوهر عفاف و امانت خداست. در میدان مسابقه قوی باشید، اما در سنگر حجاب قوی‌تر. ارزش یک مدال طلا به قیمت شکستن حریم الهی نمی‌ارزد. ورزش با حجاب، نه محدودیت، که قدرت شماست در حفظ هویت اسلامی به رخ جهانیان؛ زنی که با عفت می‌دود، الهام‌بخش نسل‌هاست.

رمان و داستان (عاشقانه حرام، توصیف صحنه گناه، شخصیت منفی)

ادبیات قلمرو خیال و اندیشه است؛ یک نویسنده مؤمن چگونه می‌تواند در این عرصه هم خلاق باشد و هم متعهد به اخلاق اسلامی؟

رمان عاشقانه (مرز حلال و حرام): عشق حلال و پاک: نوشتن از عشق زوجین شرعی، عشق به خدا، عشق به اهل بیت (ع)، عشق به همسر و خانواده، نه تنها حرام نیست، بلکه می‌تواند بسیار معنوی و تأثیرگذار باشد (مثل رمان عاشقانه‌ای که به تقویت بنیان خانواده می‌انجامد). عشق حرام و گناه‌آلود: اگر داستان روابط نامشروع (دختر و پسر نامحرم، خیانت به همسر، هم‌جنس‌گرایی) را زیبا، موجه و هیجان‌انگیز توصیف کند، به گونه‌ای که خواننده به انجام آن گناه ترغیب شود، نوشتن و خواندنش حرام است: «کسانی که دوست دارند فحشا در میان مؤمنان شایع شود...» (نور، ۱۹).

نکته ظریف: صرف وجود یک رابطه نامشروع در داستان (به عنوان یک عنصر منفی و برای نشان دادن عاقبت شوم آن) حرام نیست؛ مهم نحوه پرداخت و نتیجه داستان است. اگر نویسنده گناه را تقبیح کند و عاقبت تلخ آن را نشان دهد، می‌تواند یک اثر تربیتی و هشداردهنده باشد (مانند داستان حضرت یوسف (ع) و زلیخا در قرآن).

توصیف صحنه گناه: توصیف مستقیم و جزئیات: اگر نویسنده صحنه گناه (جنسی، خشونت، شراب) را با جزئیات کامل، به قصد تحریک خواننده و آموزش گناه توصیف کند، نوشتنش حرام است. توصیف کلی و عبرت‌آموز: اگر صرفاً به کلیات اشاره شود و هدف نمایش زشتی گناه و عاقبت آن باشد، اشکالی ندارد.

شخصیت منفی (خلق یک شخصیت گناهکار): نویسنده می‌تواند شخصیت منفی (قاتل، دزد، فاسق) خلق کند؛ «داستان» بدون تضاد و شر معنا ندارد. اما شرطش این است که: شخصیت منفی در نهایت محکوم شود، نه قهرمان و الگو؛ خواننده از گناه او متنفر شود، نه آن‌که همذات‌پنداری کند و شیفته‌اش گردد؛ و ادبیات ابزار ترویج فساد نشود.

بازنمایی خطا، لزوماً تأیید آن نیست. در تحلیل اثر باید مجموعه روایت، شیوه پرداخت و اثر قابل اعتنای آن سنجیده شود؛ وجود شخصیت خطاکار یا پایان تلخ و باز، به تنهایی حکم واحدی ندارد. همدلی با رنج یک شخصیت نیز الزاماً به معنای تأیید تمام رفتار او نیست. از سوی دیگر، افزودن یک پند در پایان، هر محتوای ممنوع مستقلی را در طول اثر توجیه نمی‌کند. دآوری باید ناظر به خود اثر باشد، نه فقط نام ژانر.

داستانی که به عنوان خیال عرضه می‌شود با خبر دروغ منتسب به واقعیت تفاوت دارد. اما اگر از نام و نشانه‌های اشخاص واقعی برای نسبت خلاف واقع یا هتک حیثیت استفاده شود، عنوان داستان به تنهایی مسئولیت را از بین نمی‌برد. در روایت تاریخی و دینی نیز باید مرز گزارش و تخیل نویسنده روشن باشد؛ ساختن گفت‌وگو و سپس معرفی آن به عنوان نقل قطعی، با آفرینش ادبی آشکار یکسان نیست.

مخاطب و شیوه عرضه نیز اهمیت دارند. مناسب بودن محتوا برای سنین مختلف و اختیار آگاهانه مخاطب باید در نظر گرفته شود، بی‌آنکه از صرف اختلاف سلیقه حکم حرمت ساخته شود. نویسنده و ناشر می‌توانند هدف انتقادی و

تربیتی را با پرداختِ غیرآسیب‌زا جمع کنند. در پرسشِ فقهی بهتر است بخشِ موردِ اشکال و بافتِ آن روشن شود؛ قضاوت دربارهٔ یک کتاب از روی یک جمله یا شایعهٔ شنیده‌شده، روشِ دقیق و منصفانه نیست. و در نقل نقد، ذکر محل دقیق عبارت، از هر داوری کلی سنجیده‌تر است.

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾

و بر آنان خبر کسی را بخوان که آیات خود را به او دادیم و او از آن‌ها بیرون رفت.

(اعراف، ۱۷۵)

النَّظْرُ سَهُمٌ مِّنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ وَ كَرٌّ مِّنْ نَّظَرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً

نگاه، تیری از تیرهای زهرآلودِ ابلیس است؛ و چه بسا نگاهی که حسرتی دراز به جا گذارد.

(کافی، ج ۵، باب ۱۹۰، ح ۱۲)

سخن منبری

قلمِ تو خونِ شهیدان را در رگِ تاریخ جاری می‌کند. نویسنده مؤمن متعهد است؛ می‌توانی از عشقِ بگویی، اما عشق را در گناه غرق نکن؛ می‌توانی از تلخی بنویسی، اما کامِ خواننده را به گناه شیرین نکن. قلمت امانت خداست؛ با آن پل بساز به سوی نور، نه کوچه تاریک و سوسه.

سینما و تئاتر (نقش جنسیت مخالف، لمس نامحرم، تماشای فیلم ضد دین)

هنرهای نمایشی به دلیل تأثیر شگرف بر روح و روان جامعه، نیازمند مراقبت شرعی دقیقی هستند.

بازی در نقش جنس مخالف (مرد در نقش زن): اصل اولیه: تشبه مرد به زن و زن به مرد در روایات اسلامی به شدت نهی شده است: «رسول خدا مردانی را که خود را شبیه زنان می‌کنند و زنانی را که خود را شبیه مردان می‌سازند لعنت کرد». بازیگری: اگر بازیگر مرد لباس زنانه بپوشد، آرایش زنانه کند و رفتار زنانه تقلید نماید، مصداق «تشبه» حرام است و جایز نیست (مگر در موارد استثنایی مثل طنزهای کوتاه آموزشی یا نمایش خاص با اهداف کاملاً اخلاقی و بدون تحریک، که برخی فقها آن را جایز دانسته‌اند). اما قاعده کلی، حرمت این کار است. راه: استفاده از بازیگران زن برای نقش‌های زنانه و تقویت تئاتر و سینمای زنانه.

لمس و نگاه نامحرم در فیلم و سریال: اصل حرمت: لمس و نگاه با قصد لذت و لمس بدنی نامحرم حرام است. حال اگر دو بازیگر زن و مرد نامحرم در یک فیلم نقش همسر را بازی کنند و لازم باشد دست یکدیگر را بگیرند یا در آغوش بگیرند، چه حکمی دارد؟ نظر فقها: اگر این صحنه «ضرورت» هنری داشته باشد و بازیگران بدون قصد لذت و با رعایت حدود (مثلاً دستکش داشتن، یا واقعاً همسر بودن) انجام شود و هدف، یک فیلم اخلاقی و متعهد باشد، اشکالی ندارد؛ اما اگر به قصد تحریک یا بدون ضرورت باشد، حرام است. راه رایج در سینمای ایران: استفاده از «بدلکار»، تکنیک فیلمبرداری (زاویه دوربین که لمس را نشان ندهد)، یا ازدواج موقت شرعی (صیغه محرمیت) بین دو بازیگر برای مدت فیلم (با اذن ولی برای دختر باکره) — نظر برخی فقها.

تماشای فیلم ضد دین و مبتذل: فیلم ضد دین و توهین‌آمیز: تماشای فیلمی که به قصد توهین به اسلام، قرآن، پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) ساخته شده، حرام قطعی است و پول دادن بابت آن کمک به گناه محسوب می‌شود. فیلم مبتذل و مستهجن: تماشای فیلمی که صحنه‌های برهنگی، روابط نامشروع و خشونت مطلق دارد و انسان را به گناه می‌کشاند حرام است. فیلم معمولی با چند سکانس حرام: اگر می‌دانید فلان فیلم خارجی یک سکانس خلاف عفت دارد، واجب است از آن سکانس چشم‌پوشید؛ اگر نمی‌توانید، نباید آن فیلم را ببینید.

و در مقام عمل، حضور بدلکار و شیو تصویربرداری هم باید با همین معیار سنجیده شود، نه با ظاهر صحنه.

﴿لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ﴾

رسول خدا مردانی را که خود را شبیه زنان می‌کنند و زنانی را که خود را شبیه مردان می‌سازند لعنت کرد.

(وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۲۱۴)

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قَالَ الْغِنَاءُ

غنا، از لَهو خریدنی راه گم‌کننده است.

(کافی، ج ۶، باب ۳۶، ح ۶)

سخن منبری

هنر زیبایی است؛ اما زیبایی بدون اخلاق، زهر مهلکی است. هنرمند متعهد با رعایت حریم، پیام آسمان را بر پرده خاکی می‌نشانند. سینمایی که عفت را قربانی گیشه کند سزاوار نفرین است، و تماشاگری که چشمش را به حرام بدوزد، دلش را به گناه آلوده است.

کاریکاتور مراجع و مقدسات، نقاشی دیواری، نقوش مساجد

در اینجا با سه موضوع متفاوت روبه‌رو هستیم که هر یک جنبه‌ای از فقه هنر را روشن می‌کند.

کاریکاتور مراجع و مقدسات: هتک حرمت (توهین): اگر هدف از کاریکاتور، مسخره کردن، توهین و تحقیر یک مرجع تقلید (به عنوان نماد فقاقت)، یک عالم دینی یا یک نماد مقدس (مانند مسجد، قرآن) باشد، این عمل حرام قطعی و از گناهان کبیره است: «ای مؤمنان! گروهی گروهی را مسخره نکنند... و از یکدیگر عیبجویی نکنید» (حجرات، ۱۱). نقد و طنز (غیرموهن): اگر کاریکاتور صرفاً برای نقد یک رفتار یا سیاست (نه شخصیت حقوقی و معنوی) و به قصد اصلاح باشد و عرفاً «توهین» و «هتک حرمت» بر آن صدق نکند، اشکال ندارد؛ اما مرز این دو بسیار باریک است و بهتر است مؤمنان حریم مقدسات و علما را با طنزهای بی‌مهار مخدوش نکنند.

نقاشی دیواری معرکه (صحنه جنگ، خون، خشونت): نقاشی دیواری (مورال) که صحنه حماسی، عاشورا، جنگ تحمیلی و... را نشان می‌دهد، اگر با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشد جایز بلکه مستحب و دارای اجر الهی است. اما اگر این تصاویر آنچنان خشن و خون‌آلود باشند که باعث «قساوت قلب»، «ترس بی‌مورد در کودکان» یا «وهن چهره رحمانی اسلام» شوند، باید در تصویرگری آن‌ها احتیاط کرد؛ هنر باید حماسه را نشان دهد، بدون آن‌که زیبایی روح را خدشه‌دار کند.

تذهیب و نقوش حیوانی در مساجد: تذهیب و نقوش گیاهی و هندسی (اسلیمی): کشیدن این نقوش در مساجد نه تنها حرام نیست، بلکه بسیار ممدوح و سنت حسنه است؛ زیرا انسان را به یاد نظم و زیبایی خلقت الهی می‌اندازد. نقش حیوانات و انسان در مسجد: کشیدن تصویر کامل (نقاشی یا مجسمه) از انسان یا حیوان بر روی دیوار قبله یا در محلی که نمازگزار با آن روبه‌روست، کراهت شدید دارد؛ چرا که ممکن است ذهن نمازگزار را منحرف کند و شائبه بت ایجاد نماید. اما اگر در قسمت دیگر مسجد (مثل فرش، کاشی جانبی) باشد و روبه‌روی نمازگزار نباشد، اغلب فقها آن را حرام نمی‌دانند، هرچند ترک آن بهتر است.

و در تصویر مقدسات، نیت و اثر هنری هر دو دیده می‌شود؛ توهین پوشیده در قالب نقد، معذور نیست.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾

ای مؤمنان! گروهی گروهی را مسخره نکنند؛ چه بسا آنان بهتر از ایشان باشند.

(حجرات، ۱۱)

فِي الْمَجَاءِ التَّعْزِيرِ

امیر مؤمنان (ع) در هجو، تعزیر راند.

(کافی، ج ۷، باب ۴۸، ح ۱۹)

سخن منبری

مسجد خانه خداست؛ زینتش به گل و بوته و اسلیمی، روح را به ملکوت می‌برد؛ اما از نقشی که انسان را به یاد بت و پیکره می‌اندازد بپرهیزید. و در هنر متعهد، قلم هرگز به ساحت مقدس اولیای خدا جسارت نکند؛ که حرمت آنان حرمت دین است.

ادبیات طنز (مرز طنز و استهزا، تمسخر دینداران، هجو سیاسی)

«طنز» فریاد اعتراضی است که با لبخند پوشانده شده؛ اما این فریاد گاهی به نیشتری مسموم بدل می‌شود که ریشه اخلاق را می‌زند.

مرز طنز و استهزا (تمسخر): قرآن کریم «استهزا» (مسخره کردن) را به شدت تقبیح کرده است: «وای بر هر عیب‌جوی طعنه‌زن» (همزه، ۱). استهزا یعنی تحقیر یک شخص یا کار ارزشمند، به قصد خرد کردن شخصیت و شکستن حرمت او. اما «طنز فاخر» هنری است که یک نقص، یک رفتار زشت یا یک تضاد فکری را بزرگ‌نمایی می‌کند تا زشتی آن را نشان دهد و مخاطب را به تفکر وادارد و به اصلاح آن ترغیب کند (مانند طنزهای گل‌آقا در نقد برخی رفتارهای اجتماعی). فرق اصلی: در طنز هدف «اصلاح» است و احترام شخص یا نهاد حفظ می‌شود؛ در استهزا هدف «تخریب»، انتقام شخصی و «تحقیر» است.

تمسخر دینداران و مقدسات: تمسخر یک فرد به خاطر «دینداری»، «حجاب»، «نماز خواندن» و «التزام به شرع» حرام قطعی و از گناهان کبیره است. قرآن می‌فرماید: «کسانی که از مؤمنان ریشخند می‌کنند...» و آنان را منافق می‌شمارد. طنزی که «حیا» و «غیرت دینی» یک جوان مؤمن را به سخره بگیرد، صددرصد شیطانی است.

هجوی سیاسی و اجتماعی (نقد حاکمیت): هجوی شخصی (فحاشی): نسبت دادن تهمت، دروغ و فحش به یک مقام مسئول حرام است، حتی اگر آن شخص خطاکار باشد: «به کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید که آنان از سر دشمنی به خدا دشنام دهند» (انعام، ۱۰۸). هجوی عملکرد (نقد منصفانه): نقد یک سیاست غلط، افشای یک فساد اقتصادی و به چالش کشیدن یک تصمیم نادرست، اگر با زبان طنز و بدون توهین و دروغ باشد، جزو «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحت ائمه مسلمین» و جایز بلکه واجب است؛ پیامبر (ص) فرمود: «برترین جهاد، سخن حقی است که در برابر حاکم ستمگر گفته شود».

قاعده نهایی: طنز باید آسیب‌شناس باشد، نه آسیب‌زن؛ باید تلنگری برای بیداری باشد، نه چکشی برای خرد کردن آبروها.

و در نقد مسئولان به زبان طنز، رعایت حق خانواده آنان لازم است؛ خانواده در لغزش مسئول سهمی ندارد.

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾

وای بر هر عیب‌جوی طعنه‌زن.

(همزه، ۱)

﴿أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ﴾

برترین جهاد، سخن حقی است که در برابر حاکم ستمگر گفته شود.

(سنن الترمذی، ج ۳، ص ۲۸۵)

كَثْرَةُ الْمَزَاحِ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ كَثْرَةُ الضَّحِكِ تُمِجُّ الْإِيمَانَ مَجًّا

بسیار مزاح، آب روی را ببرد و بسیار خنده، ایمان را بمالد.

(کافی، ج ۲، باب ۲۳، ح ۱۱۴)

سخن منبری

طنزپرداز مؤمن، پزشک روح جامعه است؛ چاقوی نقدش جراحی می‌کند و غده چرکین فساد و ریا را بیرون می‌آورد، بی‌آن‌که رگ حیات اخلاق و ایمان را پاره کند. اما طنز مسموم چاقوی دشمنی است که پشت لبخند، زهر کینه می‌زند. آنجا که طنز «دینداری» را به سخره می‌گیرد، بدان که دشمن خدا پشت نقاب خنده پنهان شده است.

یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های معرفتی عصر حاضر: «آیا پوشش یک انتخاب شخصی است یا یک الزام اجتماعی؟ چرا حکومت اسلامی باید در آن دخالت کند؟» برای پاسخ باید بین دو مفهوم «حق شخصی» و «تظاهر اجتماعی» تفکیک قائل شویم.

حوزه حریم خصوصی (حق شخصی مطلق): در خلوت خانه هیچ‌کس حق تجسس و تفتیش ندارد: «تجسس نکنید» (حجرات، ۱۲). اگر زنی در منزل خود حجاب شرعی را رعایت نکند، هیچ‌کس حق اعتراض و دخالت ندارد؛ این قلمرو «لا اکراه فی الدین» (بقره، ۲۵۶) است. عقیده و عمل شخصی در خلوت، بین فرد و خداست.

حوزه عمومی (تظاهر اجتماعی): به محض خروج از منزل و ورود به عرصه عمومی، رفتار و پوشش فرد یک «کنش اجتماعی» می‌شود که آثار بیرونی دارد. اینجا دیگر «حق شخصی» نیست، «مسئولیت اجتماعی» است؛ چرا که: تأثیر بر دیگران: بی‌حجابی نوعی «دعوت عملی» به بی‌بندوباری و عادی‌سازی گناه در جامعه است. حق جامعه: جامعه اسلامی حق دارد محیطی پاک و عفیف برای رشد فرزندان خود داشته باشد؛ همان‌طور که هیچ جامعه‌ای برهنگی مطلق را نمی‌پذیرد، پوشش حداقلی (که عرف جامعه اسلامی آن را تعریف می‌کند) نیز حق جامعه است. نقض قانون: در هر کشوری قوانینی برای حفظ نظم و اخلاق عمومی وجود دارد؛ در جمهوری اسلامی حجاب یک قانون مصوب است: «ای مؤمنان، از خدا و پیامبر و اولیای امر خود اطاعت کنید» (نساء، ۵۹).

برخورد حکومت (مرز الزام و اجبار): برخورد حکومت با بی‌حجابی باید فرهنگی، اقناعی و تبیینی باشد، نه صرفاً قهری و کیفری: «با حکمت و اندرز نیکو دعوت کن» (نحل، ۱۲۵). برخورد فیزیکی و توهین با یک بدحجاب، خود یک منکر بزرگ است (ایذاء مؤمن، هتک حرمت). جریمه و مجازات باید آخرین راه و برای «مقابله با تظاهر سازمان‌یافته» و «هنجارشکنی علنی» باشد، نه برای «انتقام از فرد». و حکومت باید قبل از برخورد، بسترهای سالم (ورزش، هنر، اشتغال، آموزش) را برای بانوان فراهم کند و الگوهای عفیف و موفق را به جامعه معرفی نماید.

و در همراهی فرهنگی، گفتگو با خود بانوان و فراهم‌سازی فضای امن اجتماعی، از برخورد نمایشی راهگشاستر است.

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

در (پذیرش) دین هیچ اجباری نیست.

(بقره، ۲۵۶)

فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْيُبُوتِ وَاسْتُرُوا الْعِيَّ بِالسُّكُوتِ

پوشاندن، دستور پیامبر است؛ عورت‌ها را با خانه‌ها.

(کافی، ج ۵، باب ۱۷۶، ح ۴)

سخن منبری

حجاب، تاج کرامت زن است، نه زنجیر اسارت. در خانه آزادی؛ در کوچه و بازار، نماینده یک امت هستی و جامعه حق دارد از تو بخواهد حرمت جمع را نگه داری. اما ای مؤمنان، حجاب را با چماق به کسی تحمیل نکنید که حجاب اجباری نفاق می‌آورد؛ آن را با منطق و محبت و عمل خود به دیگران هدیه دهید؛ که «لا اکراه فی الدین» یعنی در انتخاب دین اجباری نیست، اما در تظاهر به بی‌دینی در جامعه اسلامی نیز آزادی مطلق نیست.

آیا میان علم تجربی (فرگشت، مه‌بانگ) و قرآن تعارضی وجود دارد؟ این پرسش ذهن بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده را به خود مشغول کرده است.

اصل حاکم: عدم تعارض قطعی عقل و وحی: خداوند هم خالق عقل و علم است و هم نازل‌کننده قرآن: «آیا در قرآن تدبیر نمی‌کنند؟ اگر از نزد غیر خدا بود، در آن اختلاف بسیار می‌یافتند» (نساء، ۸۲). محال است که علم قطعی (نه فرضیه اثبات‌نشده) با دین قطعی تعارض داشته باشد؛ اگر تعارضی دیدیم، یا آن علم قطعی نیست (تئوری است)، یا فهم ما از قرآن تفسیر به رأی و نادرست است.

نظریه تکامل (فرگشت) و خلقت انسان: تکامل تدریجی موجودات (فرگشت): این یک نظریه علمی است که هنوز به اثبات قطعی نرسیده؛ از نظر فقهی، اعتقاد به آن (به عنوان یک نظریه علمی) مانعی ندارد، به شرطی که منکر «آفریدگار حکیم» نباشد (مثل «آفرینش هوشمند»). خلقت انسان از گل و نفخ روح: قرآن می‌فرماید: «انسان را از گلی خشک از لای تیره آفریدیم» (حجر، ۲۶). این آیه آفرینش نوع انسان (حضرت آدم) را مستقیماً از خاک و گل و سپس نفخ روح الهی بیان می‌کند؛ طبق صریح قرآن، نسل بشر به حضرت آدم (ع) می‌رسد، نه موجودات نیمه‌انسان. نظر علامه طباطبایی (ره) و بسیاری از مفسران بزرگ: خلقت انسان به صورت «دفعی» (با همین شکل و شمایل کنونی) بوده است، نه «تدریجی» از گونه دیگر؛ بنابراین نظریه تکامل انسان از نئاندرتال و... با ظاهر قرآن و روایات سازگار نیست؛ مگر آن‌که ثابت شود آدم (ع) حلقه نهایی یک زنجیره تکاملی بوده که روح الهی در آن دمیده شده (نظریه‌ای که برخی نواندیشان مطرح می‌کنند، اما مورد قبول اکثریت فقها و مفسران نیست).

مه‌بانگ (بیگ‌بنگ) و آغاز جهان: نظریه بیگ‌بنگ (انفجار بزرگ از یک نقطه بی‌نهایت چگال) به طور شگفت‌انگیزی با آیه «آیا کافران ندیدند که آسمان‌ها و زمین بسته بودند و ما آن‌ها را شکافتیم؟» (انبیاء، ۳۰) هماهنگ است؛ «رتق» یعنی بسته و پیوسته، «فتق» یعنی باز کردن و شکافتن. این آیه اشاره‌ای علمی به آغاز جهان دارد که ۱۴۰۰ سال پیش بیان شده است. پس در اینجا نه تنها تعارضی نیست، بلکه علم پرده از راز یک آیه قرآنی برداشته است: «به زودی نشانه‌های خود را در افق‌ها و در وجود خودشان به آنان می‌نمایانیم تا بر آنان روشن شود که او حق است» (فصلت، ۵۳).

و تمایز «نظریه علمی» از «قرائت سلیقه‌ای» لازم است؛ دین با رهیافت تجربی معارضه ندارد.

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾

آیا کافران ندیدند که آسمان‌ها و زمین بسته بودند و ما آن‌ها را شکافتیم؟

(انبیاء، ۳۰)

﴿سُرِّبَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾

به زودی نشانه‌های خود را در افق‌ها و در وجود خودشان به آنان می‌نمایانیم تا روشن شود که او حق است.

(فصلت، ۵۳)

إِيَّاكُمْ وَالتَّفَكُّرَ فِي اللَّهِ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَىٰ عَظَمَتِهِ فَاَنْظُرُوا إِلَىٰ عَظِيمِ

از اندیشیدن در ذات خدا بپرهیزید؛ و اگر عظمت خواهید، به آفریده بزرگ او بنگرید.

(کافی، ج۱، باب ۸، ح ۷)

سخن منبری

قرآن کتاب علم نیست، کتاب هدایت است؛ اما هر جا از طبیعت سخن گفته، حقیقت را گفته است. نظریه علمی در گذر زمان ابطال می‌شود، اما حقیقت قرآن جاودانه است. اگر نظریه‌ای با قرآن تعارض داشت، صبر کن؛ یا آن نظریه روزی ابطال می‌شود، یا فهم ما از آیه ناقص بوده است. خدای علم همان خدای قرآن است.

«آیا اسلام برای محیط زیست و حیوانات حقوقی قائل است؟» در دنیایی که بحران زیست‌محیطی بشر را تهدید می‌کند، این پرسش بسیار حیاتی است.

حقوق حیوانات در قرآن و سنت: اسلام حیوانات را نه «ابزار بی‌جان»، بلکه «امتی مانند شما» می‌داند: «هیچ جنبه‌ای در زمین و پرنده‌ای که با دو بالش می‌پرد نیست، مگر آن‌که امت‌هایی مانند شمایند» (انعام، ۳۸). حق حیات: کشتن بی‌جهت حیوانات حرام است؛ پیامبر اکرم (ص) فرمود: «هر که گنجشکی را بیهوده بکشد، روز قیامت آن گنجشک نزد خدا فریاد می‌زند». حق تغذیه و آسایش: «چون در سرزمین سرسبز سفر کردید، به شتران فرصت چریدن بدهید». منع آزار و شکنجه: مثله کردن، زنده‌زنده سوزاندن، زدن به صورت و بار سنگین کشیدن بر دوش حیوان در روایات شیعه به‌شدت نهی شده است؛ امام سجاد (ع) در رساله الحقوق برای حیوانات نیز حقوقی قائل شده است. ذبح شرعی: حیوان باید با تیزترین چاقو و با نام خدا و در کمال سرعت ذبح شود تا کمترین درد را تحمل کند.

حقوق محیط زیست (نباتات، آب، خاک، هوا): درختکاری و حفظ پوشش گیاهی: «اگر قیامت برپا شود و در دست نهالی باشد، آن را بکار!» (پیامبر اکرم ص). منع اسراف و آلودگی: «اسراف نکنید که خدا اسراف‌کاران را دوست ندارد» (انعام، ۱۴۱)؛ ریختن زباله در طبیعت، آلوده کردن آب و هوا، قطع بی‌رویه درختان و حیفاومیل منابع طبیعی همگی از مصادیق «اسراف» و «افساد فی الارض» و حرام‌اند. حقوق بین‌نسلی: منابع طبیعی امانت الهی برای همه نسل‌هاست: «بخورید و بیاشامید از روزی خدا و در زمین فساد نکنید» (بقره، ۶۰).

مسئولیت اخلاقی و شرعی: تخریب محیط زیست یک «گناه اجتماعی» است؛ رهاسازی فاضلاب در رودخانه، استفاده از خودروهای آلاینده، تولید بی‌رویه زباله پلاستیکی، همه می‌توانند از مصادیق «حق الناس» باشند که فقط با جبران خسارت و توبه قابل بخشش است.

اختیار نگهداری، مسئولیت می‌آورد. کسی که حیوانی را در اختیار گرفته، نباید نیاز متعارف آن به آب، غذا و مراقبت را بی‌دلیل نادیده بگیرد یا پس از ناتوانی، آن را در وضع آسیب‌زا رها کند. انتقال مسئولانه به نگهدارنده مناسب با رهاسازی یکسان نیست. در دفع خطر یا کنترل آسیب حیوان نیز باید راه متناسب و کم‌آزارتر و نظر متخصص مربوط سنجیده شود؛ عنوان مزاحمت، مجوز آزار بی‌ضابطه نیست.

در محیط زیست، مالکیت خصوصی نیز حق آسیب رساندن نامحدود به دیگران ایجاد نمی‌کند. استفاده از زمین یا آب باید با حقوق همسایه و منابع مشترک جمع شود. همچنین دستور کارفرما یا عادت یک صنعت، به خودی خود زیان‌ناوارا را مجاز نمی‌سازد. تشخیص آلودگی و میزان خطر نیازمند اطلاعات معتبر است؛ از یک احتمال دور نمی‌توان ضمان قطعی ساخت و شواهد روشن آسیب را هم نمی‌توان به بهانه تردید کنار گذاشت.

توقف آسیب با جبران آن دو وظیفه جداست. اگر زیانی واقع شده، صرف ترک ادامه کار لزوماً حق تضییع شده را جبران نمی‌کند؛ در تعیین مسئولیت، فعل، تقصیر، سببیت و سهم اشخاص باید بررسی شود. همکاری عمومی در پاک‌سازی

و پیشگیری ارزشمند است، ولی مجوز ورود بی‌اجازه به ملک یا تخریب تأسیسات دیگران نیست. حفاظت مسئولانه از طبیعت، باید خود نیز با رعایت حق و پرهیز از آسیب همراه باشد. و رعایت حقوق حیوانات، خوراک و حملونقل و آزمایشهای علمی را نیز دربر میگیرد.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَلُكُمْ﴾

هیچ جنبنده‌ای در زمین و پرنده‌ای که با دو بالش می‌پرد نیست، مگر آن‌که امت‌هایی مانند شمایند.

(انعام، ۳۸)

﴿مَنْ قَتَلَ عَصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

هر که گنجشکی را بیهوده بکشد، آن گنجشک روز قیامت نزد خدا فریاد می‌زند.

(نهج‌الفصاحه، ص ۶۶۶)

لَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

اگر نبود چارپایان، باران نمی‌آمد.

(کافی، ج ۲، باب ۱۶۲، ح ۱)

سخن منبری

طبیعت آئینه جمال خداست؛ هر برگ درخت تسبیح اوست. حیوانی که در کنار جاده از تشنگی می‌میرد، دادخواه تو در قیامت است. با محیط طبیعی مهربان باش که مخلوقات، احترام به خالق است؛ «خلق، خانواده خدایند»؛ با خانواده خدا مهربان باش.

یکی از شبهات جدی بر ضد اسلام: «چرا اسلام برده‌داری را تحریم نکرد؟» پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل تاریخی و فقهی دقیق است.

نگاه اسلام به برده (استراتژی الغای تدریجی): اسلام در عصری ظهور کرد که برده‌داری جزء لاینفک اقتصاد و فرهنگ جهانی بود؛ الغای یک‌باره آن – مانند الغای یک‌باره پول و مبادله – اقتصاد و جامعه را نابود می‌کرد. استراتژی اسلام «تدقیق منابع» و «توسعه مصارف» بردگی بود؛ یعنی خشکاندن سرچشمه بردگی و گشودن دروازه آزادی.

تدقیق منابع (جلوگیری از برده جدید): اسلام تمام راه‌های مرسوم برده‌گیری در آن زمان را مسدود کرد، جز یک راه: اسیر جنگی: یگانه راه مشروع برای بردگی، «اسیر گرفتن در جنگ مشروع» بود و آن هم نه واجب، که «اختیار حاکم اسلامی» بود؛ او می‌توانست اسیر را آزاد کند، با فدیة آزاد کند یا به بردگی بگیرد. راه‌های حرام: حمله به قبایل و ربودن آزادگان، فروش فرزند توسط پدر، و برده ساختن بدهکاران در اسلام حرام قطعی اعلام شد.

توسعه مصارف (تشویق و الزام به آزادی): اسلام دروازه آزادی را به قدری باز کرد که عملاً بقای بردگی را ناممکن ساخت: کفاره گناهان: برای بسیاری از گناهان کبیره (قتل غیرعمد، افطار عمدی روزه، شکستن قسم و...) آزادی یک برده واجب شد. استحباب مؤکد: آزادی برده «عتق رقبة» از بهترین اعمال نیک و عبادات شمرده شد: «آزاد کردن برده‌ای» (بلد، ۱۳). قرارداد «مکاتبه»: برده می‌توانست با مالک خود قرارداد ببندد که در ازای کار و پرداخت مبلغی آزاد شود؛ قرآن به مالکان دستور داد: «با آنان قرارداد (آزادی) ببندید، اگر در آنان خیری می‌دانید» (نور، ۳۳). ارث بردن برده از مالک: اگر مالکی می‌مرد، برده از سهم او آزاد می‌شد. منع تحقیر برده: پیامبر (ص) فرمود: به برده نگوئید «عبد من»، بگوئید «پسر من»؛ از غذای خود به او بدهید و از لباس خود بیوشانید.

کنیز و «ملک یمین» (ازدواج شرعی با کنیز): اسلام برای سامان دادن به غریزه جنسی در جامعه‌ای که کنیزان وجود داشتند، «ازدواج با کنیز» را (با شرایط خاص) مجاز کرد تا هم آنان از فساد مصون بمانند، هم فرزندان‌شان آزاد شوند (فرزند کنیز از مالک، «آزاد» و از مالک ارث می‌برد).

نتیجه: اسلام نیامد تا برده‌داری را امضا کند؛ آمد تا انسانیت را از زیر یوغ بردگی نجات دهد. با قوانین حکیمانه‌اش شیرازه نظام برده‌داری را از هم پاشید و آرام‌آرام غل و زنجیر را از دست و پای بشریت باز کرد. امروز آن حکم به دلیل انتقای موضوع، منتفی است؛ اما فلسفه آن – کرامت انسانی و مبارزه با هرگونه استثمار – برای ما می‌ماند.

و در سیر تاریخی، اسلام در کنار عدالت، به آزادی مستضعفان نیز گشوده بود؛ همین پیام را در تبلیغ باید آشکار گفت.

﴿فَاُكْرِمُوا رَقَبَةً﴾

آزاد کردن برده‌ای.

(بلد، ۱۳)

﴿فَكَاتِبُهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾

با آنان (بردگان) قرارداد آزادی ببندید، اگر در آنان خیری سراغ دارید.

(نور، ۳۳)

تُشْتَرَى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تَعْتَقُ ثُمَّ يُوْرَثُهَا

کنیزِ مادرِ فرزندِ آزاد، از مالِ فرزندش خریداری و آزاد می‌شود.

(کافی، ج ۷، باب ۴۲، ح ۱)

سخن منبری

اسلام با برده‌داری نجنگید، برده‌داری را خشکاند؛ چشمه‌هایش را بست و دروازه‌های آزادی را گشود. امروز آن احکام موضوعاً منتفی است، اما درسش زنده است: با هر بندگی نوین – بندگی مال، بندگی شهوت، بندگی قدرت – بجنگ و انسان را آزاد کن. آزادگی، میراث محمدی (ص) است.

شعر آیینی و مداحی، رسانه عاطفی محبت اهل بیت (ع) است؛ اما همین رسانه اگر بی‌مه‌ار شود، می‌تواند به غلو و وهن بیامیزد. مرز شرعی کجاست؟

جایگاه شعر در اسلام: قرآن درباره شاعران می‌فرماید: «شاعران را گمراهان پیروی می‌کنند... مگر کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند» (شعراء، ۲۲۴-۲۲۷). این استثنای قرآنی، مشروعیت «شعر متعهد و ایمانی» را امضا می‌کند؛ پیامبر اکرم (ص) برای شاعرانی مانند حسان بن ثابت که از اسلام دفاع می‌کردند دعا می‌فرمود. شعر آیینی - مدح اهل بیت (ع)، مرثیه امام حسین (ع)، حماسه عاشورا - از برترین مصادیق این شعر ایمانی است و اجر بزرگ دارد.

شرایط شرعی شعر آیینی: صدق تاریخی و اعتقادی: شعر نباید دروغ و تحریف تاریخ را ترویج کند؛ نسبت دادن مطلبی بی‌اساس به معصومان (ع) جایز نیست. پرهیز از غلو: بالاترین خطر شعر آیینی، غلو است؛ غلو یعنی بردن مقام اهل بیت (ع) از حد بندگی به حد الوهیت. اهل بیت (ع) خودشان سخت با غالیان مبارزه کردند و فرمودند: «ما را از حد بندگی بالا نبرید». گفتن جملاتی مانند «تو خدایی» یا نسبت دادن صفات مختص خدا به غیر او، حرام قطعی است. اما مدح فضایل و مقامات ثابت‌شده اهل بیت (ع) - مانند شفاعت، علم لدنی، عصمت - در چارچوب عقاید صحیح، جایز و مطلوب است.

آسیب‌های محتوایی مداحی: تحریف وقایع (ساختن روضه‌های دروغین برای گریه گرفتن)، وهن ساحت معصومان با نسبت‌دادن سخنان سست به آنان، استفاده از آلات لهو حرام در مداحی، و غلوآمیز کردن مضامین - همه حرام یا دست‌کم خلاف احتیاط است. مراجع معظم نیز بارها بر لزوم صدق و پرهیز از دروغ و غلو در مداحی تأکید کرده‌اند.

وظیفه مداح و شاعر: شعرش مستند به منابع معتبر باشد؛ ذوقش در خدمت عقیده صحیح باشد؛ و هدفش جذب دل‌ها به مکتب باشد، نه جذب نگاه‌ها به خود.

استعاره را از ادعای اعتقادی جدا کنیم. زبان شعر همیشه زبان گزارش مستقیم نیست، ولی این تفاوت مجوز هر تعبیر گمراه‌کننده نمی‌شود. باید دید مخاطب از تعبیر چه معنایی می‌فهمد و آیا مرز بندگی و وابستگی اولیا به خدا روشن می‌ماند. در مقابل، نباید هر مبالغه ادبی را بدون فهم بافت، ادعای الوهیت شمرد. داور دقیق، هم معنای مقصود و هم دلالت متعارف سخن را می‌سنجد.

در مرثیه، زبان باید از گفته واقعاً صادرشده جدا بماند. اگر جمله‌ای ساخته شاعر است، شهرت اجرا آن را به نقل تاریخی تبدیل نمی‌کند. همچنین نام یک کتاب یا تکرار روایت، به تنهایی اعتبار تمام جزئیات را ثابت نمی‌سازد. شاعر می‌تواند اندوه و عظمت واقعه را با تخیل روشن بیان کند، بی‌آنکه گفتار و رفتار بی‌دلیل به شخصیت مقدس نسبت دهد؛ صدق، مانع زیبایی شعر نیست.

مضمون خوب، تمام شیوه اجرا را تصحیح نمی‌کند. حکم متن، موسیقی، کیفیت اجرا و حقوق مخاطبان باید جداگانه

بررسی شود. صدای آزاردهنده، نقضِ حقِّ همسایه یا انتشارِ بی‌اجازۀ تصویر با نامِ مجلسِ دینی مجاز نمی‌شود. اگر خطایی در متن یا نقل روشن شد، اصلاحِ آن باید بدون تحقیرِ ذاکر و بدون پافشاری بر اشتباه انجام گیرد. اعتبارِ شعرِ آیینی به این است که عاطفه را در خدمتِ حقیقت نگه دارد. و رعایت حق مؤلف و نام صاحب اثر، بخشی از همان امانت است.

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

شاعران را گمراهان پیروی می‌کنند، مگر کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند.

(شعراء، ۲۲۴-۲۲۷)

الْفِسْقُ وَالْغُلُوُّ وَالشُّكُّ وَالشُّبْهَةُ وَالْفِسْقُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْجَفَاءِ وَالْعَمَى وَالْغَفْلَةِ

کفر بر چهار پایه استوار است: فسق، غلو، شک و شبهه.

(کافی، ج ۲، باب ۱۶۷، ح ۱)

سخن منبری

شعر تو، منبر سیار توست؛ هر بیتی که می‌سرایي یا در گلو می‌چرخانی، یا پرچم توحید است یا پرچم غلو. اهل بیت (ع) را آن‌گونه بخوان که خودشان خواستند: بندگانی خالص در اوج کمال. مداحِ صادق، دل‌ها را به خدا گره می‌زند، نه به خودش؛ و اشکِ مستمع را با نور حقیقت جاری می‌کند، نه با دود دروغ.

فوتبال، پرمخاطب‌ترین سرگرمی روزگار ماست و پرسش‌هایش هم پرشمار: تماشای مسابقه چه حکمی دارد؟ شرط‌بندی چطور؟ و تعصبِ هواداری تا کجا مجاز است؟ اصلِ شرعی آن است که ورزش و تماشای مسابقه، فی‌نفسه جایز و برای سلامت و نشاط، مطلوب است؛ اسلام با نشاط مخالف نیست، با غفلت و گناه مخالف است. تماشای فوتبال مردان برای مردان و فوتبال زنان برای زنان اشکال ندارد و تماشای متقابل نیز باید با موازین شرعی – پوشش و نگاه – همراه باشد.

آنچه حرام قطعی است، شرط‌بندی و برد و باخت مالی است؛ قمار، با هر عنوانی – پیش‌بینی سایت‌های شرط‌بندی، برد و باخت پول میان تماشاگران – حرام است و «میسر» در قرآن در کنار شراب و بت‌ها آمده است. غرامت دوم، اسرافِ وقت است: جوانی که تمام شبانه‌روزش در کانال‌ها و تحلیل‌های فوتبالی می‌گذرد، عمر را در غیر هدفش هزینه می‌کند. غرامت سوم، تعصبِ کور است؛ هواداری افراطی که به فحاشی، درگیری و دشمنی میان مؤمنان می‌کشد، مصداق همان «عصبیت» مذموم است که پیامبر فرمود: «از ما نیست کسی که به عصبیت فرا می‌خواند».

مرز هواداری سالم: علاقه به تیم و لذت از بازی زیبا، جایز است؛ اما شکستن حرمتِ حریف، توهین به بازیکنان و تماشاگران، خرابکاری و کینه‌ورزی، حرام است. همچنین نماز و عبادات و وظایف خانوادگی هرگز نباید قربانی مسابقه شود؛ مؤمنی که برای دیدن بازی، نماز اول وقت را رها کند، در ترازوی شرع بازنده است، هرچند تیمش برنده باشد. درس منبری: فوتبال، بازی زیبایی است اما بازی است؛ آن‌که بازی را جای زندگی بگذارد، خودش بازیچه شده است. هیجان حلال، نمکِ زندگی است و تعصبِ حرام، زهرِ آن.

پیش‌بینی نتیجه با شرط مالی یکی نیست. گفت‌وگوی تفریحی دربارهٔ نتیجهٔ بازی، جایزهٔ مستقلِ برگزاردکننده و قراردادی که بازندگان هزینه پیروزی برنده را می‌دهند، صورت‌های متفاوت‌اند. باید دید پول یا امتیازِ دارای ارزش در برابر چه چیزی پرداخت می‌شود. نامِ مسابقه، عضویت یا اعتبارِ مجازی، ماهیتِ بردو باختِ مالی را عوض نمی‌کند؛ در مقابل، هر جایزهٔ ورزشی نیز به صرفِ وجودِ جایزه قمار نیست.

در تماشای مسابقه، تفریحِ مجاز با ترکِ تعهدِ لازم فرق دارد. فضیلتِ نمازِ اول وقت را نباید با اصلِ وجوبِ ادای نماز در وقت یکسان گرفت؛ اما بازی، مجوز از دست دادنِ وقتِ نماز یا تضییعِ کارِ موظف نیست. بهتر است برنامهٔ تماشا با مسئولیت‌های خانوادگی و شغلی از پیش هماهنگ شود. همچنین علاقهٔ فراوان به ورزش، به تنهایی تشخیصِ بیماری یا دلیلِ فسادِ شخص نیست؛ رفتار و اثرِ واقعیِ آن باید سنجیده شود.

شکستِ تیم، حقِ دیگران را کم نمی‌کند. توهینِ قومی، تهدید، تخریب و انتشارِ اطلاعاتِ خصوصی با هیجانِ مسابقه توجیه نمی‌شوند. انتقاد از داوری و مدیریت باید بر دلیل و رفتارِ مرتبط تکیه کند، نه بر اتهام بی‌پایه. مسئولانِ ورزشگاه نیز نسبت به نظم و ایمنی متناسب با وظیفهٔ خود مسئول‌اند. هواداری سالم، امکانِ شادی و نقد را نگه می‌دارد، بی‌آنکه شخصیتِ حریف و امنیتِ تماشاگر قربانی نتیجهٔ بازی شود. و در هنگامهٔ مسابقه، ناسزا و توهین به بازیکن حریف حرام است، هرچند رقابت شدید باشد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾

ای مؤمنان، گروهی گروه دیگر را مسخره نکند؛ شاید آنان بهتر از اینان باشند؛ و زنان، زنان دیگر را؛ و از یکدیگر عیبجویی نکنید و با لقب‌های زشت نخوانید.

(حجرات، ۱۱)

﴿لَيْسَ مِنَّا مَن دَعَا إِلَىٰ عَصِيَّةٍ﴾

از ما نیست کسی که به تعصب [جاهلی] فرا می‌خواند.

(الکافی، ج ۲، ص ۳۰۸)

عَصِيَّةٌ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَعرَابِ الْجَاهِلِيَّةِ

هر که به اندازه دانه خردلی تعصب در دل دارد، با اعراب جاهلی برانگیخته می‌شود.

(کافی، ج ۲، باب ۱۲۳، ح ۳)

سخن منبری

ورزش، نعمتِ خداست؛ تنی که با ورزش قوی شود، بهتر عبادت می‌کند و بهتر خدمت. اما مواظب باش که هیجان، ادبِ تو را نبرد؛ تو که با یک گل، فحش می‌دهی و کینه می‌گیری، نشان داده‌ای که بازی، تو را برده است. مؤمن در شادی هم مؤدب است و در رقابت هم جوانمرد؛ بگذار برد و باخت در زمین بماند، نه در دل‌ها.

دوربین گوشی، همه را عکاس کرده و پرسش شرعی این است: عکس‌گرفتن از نامحرم و نشر عکس‌ها چه حکمی دارد؟ قاعده فقهی آن است که حکم عکس، تابع حکم نگاه است: نگاه‌کردن به تصویر زن نامحرم، همان حکم نگاه به خود او را دارد؛ پس دیدن عکس زن بی‌حجاب نامحرم، جز وجه و کفین، جایز نیست و عکس‌گرفتن از او نیز اگر مستلزم نگاه حرام یا مفسده باشد، جایز نیست. نگهداری و انتشار تصاویری که عفت عمومی را می‌شکند یا آبروی کسی را می‌برد، حرام است و گناهش با تعداد باز دیده‌ها سنگین‌تر می‌شود.

مرزها: عکس خانوادگی با محارم، عکس یادگاری گروهی در مراسم رسمی با رعایت حجاب، و عکاسی هنری از مناظر و اشیاء، جایز است. اما انتشار عکس دیگران بدون رضایتشان – به‌ویژه اگر برایشان مفسده داشته باشد – از باب هتک حریم و تصرف در حق دیگران جایز نیست. عکس‌برداری از مجالس خصوصی (عروسی‌های خانوادگی، جلسات) و نشر آن در فضای عمومی، خیانت در امانت است و آبروی مؤمن را که محترم‌تر از کعبه است، به خطر می‌اندازد.

حکم گرفتن عکس از خود (سلفی) نیز تابع همین ضوابط است: اگر با حجاب کامل و بدون آرایش حرام و برای یادگاری و ارتباط سالم باشد، جایز است؛ اما سلفی‌هایی که به قصد جلب توجه نامحرم و خودنمایی گرفته می‌شود، از مصادیق تبرج است که قرآن، زنان مؤمن را از آن بازداشته است. پسران نیز در برابر تصاویر زنان نامحرم، مکلف به «غض بصر» هستند؛ حفظ چشم، نیمی از عفت است.

پیام منبری: دوربین، چشم دوم ماست؛ هرچه دیدنش حرام است، عکس‌گرفتن و پخش‌کردنش نیز حرام است. آبروی مردم، خط قرمز شرع است و هیچ «لایک»ی ارزش شکستنش را ندارد.

دیدن، گرفتن، نگهداری و انتشار چهار فعل‌اند. ممکن است حکم یکی با دیگری تفاوت داشته باشد؛ همچنین در فتاوا، نگاه به تصویر در همه جزئیات عین نگاه مستقیم نیست. پس نباید با یک جمله کلی، حکم تمام عکس‌ها و تمام مخاطبان را تعیین کرد. شناخت شخص در تصویر، محتوا، قصد و احتمال افتادن به حرام و نیز حق حریم، هرکدام ممکن است در صورت مسئله اثر داشته باشند.

رضایت به عکس یادگاری، لزوماً رضایت به تبلیغ تجاری یا انتشار عمومی نیست. بریدن تصویر از زمینه، ترکیب آن با متن اتهامی یا ویرایش گمراه‌کننده نیز می‌تواند معنای تازه‌ای بسازد که صاحب تصویر نپذیرفته است. درباره کودک و فرد آسیب‌پذیر، حفظ امنیت و مصلحت باید جدی‌تر رعایت شود. دسترسی آسان به عکس، به معنای بی‌صاحب بودن آن یا مجاز بودن هر استفاده بعدی نیست.

اگر انتشار نادرست بود، ادامه اثر را متوقف کنیم. حذف نسخه در اختیار، درخواست توقف بازنشر و اصلاح برداشت خلاف واقع، بسته به مورد می‌تواند از راه‌های جبران باشد. نباید برای عذرخواهی، همان تصویر آسیب‌زا دوباره در برابر جمع بزرگتری قرار گیرد. همچنین درخواست صاحب حق باید محترمانه بررسی شود و اختلاف شخصی، دستاویز نگه داشتن عکس برای فشار نباشد. دقت پیش از انتشار، معمولاً از جبران دشوار پس از آن کم‌هزینه‌تر است. و در نشر تصویر کودکان، حفظ امنیت و کرامت آنان بر حق نمایش خانوادگی مقدم است.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾

و آنان که دامان خود را نگاه می‌دارند.

(مؤمنون، ۵)

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾

به مؤمنان بگو دیدگانشان را فروگیرند و دامانشان را نگه دارند.

(نور، ۳۰)

لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ يَعْنِي صُورَةَ الْإِنْسَانِ وَلَا بَيْتًا فِيهِ تَمَائِيلُ

جبرئیل فرمود: به خانه‌ای که صورت انسان یا تماایل باشد، در نمی‌آییم.

(کافی، ج ۶، باب ۶۵، ح ۳)

سخن منبری

چشم، دروازه دل است و دوربین، چشم دوم؛ هر دو را پاک نگه دار تا دل پاک بماند. عکس دیگران، امانت آبروی آنان است؛ نشرش بدون رضایت، خیانت است. جوان عزیز، زیبایی تو در چهره آراسته به حیا است، نه در قاب‌هایی که چشم نامحرم را می‌نوازد. حافظ حریم باش تا خداوند حافظ آبرویت باشد.

ویدئوهای رقص و دابسمش، از پربازدیدترین محتواهای شبکه‌های اجتماعی‌اند و پرسش جوانان آن است: اگر کسی در خانه برقصد و فیلمش را منتشر کند، چه اشکالی دارد؟ فقه در این مسئله میان چند فرض تفکیک می‌کند: رقص زن در جمع زنان، اگر همراه با موسیقی حرام و مفسده نباشد، جایز است؛ رقص مرد در جمع مردان نیز با همین شرط جایز است. اما رقص زن در برابر نامحرم – حتی غیرحضور و از طریق پخش ویدئو – حرام است؛ زیرا بدن زن در برابر نامحرم باید پوشیده باشد و رقص، زینت‌آرایی حرکتی در برابر نامحرم است. فتوای مشهور مراجع، رقص زن نزد نامحرم را جایز نمی‌داند و انتشار ویدئوی رقص در فضای عمومی که نامحرمان ببینند، از مصادیق تبرج و حرام است.

تفاوت مهم دیگر، همراهی موسیقی است: رقصی که با موسیقی لهوی مناسب مجالس گناه همراه باشد، حرام می‌شود هرچند در جمع هم‌جنس باشد؛ زیرا خود آن موسیقی حرام است. بنابراین «دابسمش» اگر حرکات موزون ساده بدون مفسده باشد و در جمع هم‌جنس و با موسیقی مجاز اجرا شود، اشکال ندارد؛ اما نسخه‌ای که در آن زن برای دیده‌شدن نامحرمان می‌رقصد یا آهنگ لهوی پخش می‌شود، حرام است.

ملاک اصلی در این احکام، دو چیز است: «مفسده» و «مخاطب». اگر حرکتی عرفاً مهیج و مفسده‌آور باشد یا در معرض نامحرم قرار گیرد، حرام است؛ و اگر در جمع سالم و برای شادی حلال باشد، جایز. قرآن، زنان پیامبر و زنان مؤمن را به وقار و پرهیز از تبرج فرمان داده و زینت را برای محارم مجاز شمرده است.

منبری‌ترین نکته: شادی در اسلام حرام نیست؛ بزم حرام حرام است. حیا و شادی حلال با هم جمع‌اند؛ آن‌که حیا را با کهنگی اشتباه می‌گیرد، متاع خودش را ارزان فروخته است.

هم‌جنس بودن جمع، پاسخ تمام مسئله نیست. درباره اصل رقص و برخی صورت‌های آن اختلاف فتوا وجود دارد؛ نبود موسیقی ممنوع یا نامحرم، در همه مبانی به تنهایی برای جواز کافی نیست. بنابراین نباید جواز همه رقص‌های زنانه یا مردانه را یک حکم مشترک دانست. نخست باید معلوم شود حرکت مورد بحث عرفاً رقص است یا نمایش و تقلید حرکتی دیگری، و سپس حکم همان صورت بررسی شود.

دابسمش نیز یک عنوان فنی واحد با محتوای ثابت نیست. متن صدا، موسیقی، حرکات، پوشش و شیوه انتساب به گوینده، هرکدام می‌تواند موضوع مستقل داشته باشد. گذاشتن سخن جعلی بر تصویر شخص واقعی، ممکن است افزون بر بحث اجرا، مسئله دروغ و هتک را پیش آورد. در مقابل، صرف هماهنگ کردن تصویر با صدای مجاز، بدون شناخت محتوا و اثر، برای حکم کلی به حرمت کافی نیست.

اجرای خصوصی با نشر عمومی تفاوت دارد. حتی اگر انجام کاری در یک محیط معین مجاز باشد، انتشار آن برای مخاطبان دیگر، حکم جداگانه می‌خواهد. رضایت افراد حاضر، حدود پوشش و حق تصویر باید حفظ شود و امکان بازنشر نیز در تصمیم لحاظ گردد. در بیان حکم، بهتر است صورت دقیق کار پرسیده شود؛ نه اینکه هر شادی ممنوع شمرده شود یا نام شادی، شرط‌های فقهی و حقوقی دیگران را از میان ببرد. و در اجرا، رضایت افراد حاضر در تصویر و حفظ حریم همسایگی نیز شرط است، نه ملاک صرف شادی.

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

و به زنان مؤمن بگو دیدگانشان را فروگیرند و دامانشان را نگه دارند و زینت خود را آشکار نسازند جز آنچه پیداست.

(نور، ۳۱)

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

و در خانه‌هایتان بمانید و چون خودنمایی جاهلیتِ نخستین، خودنمایی نکنید.

(احزاب، ۳۳)

يَتُ الْغَنَاءِ لَا تُؤْمِنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ وَلَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ وَلَا يَدْخُلُهُ الْمَلِكُ

در خانهٔ غنا، فریادرس نخواهد آمد و دعوت پاسخ نگیرد.

(کافی، ج ۶، باب ۳۶، ح ۱۵)

سخن منبری

اسلام با شادی دشمن نیست؛ با شادی بی‌حیا دشمن است. بزم مؤمنان، پر از خنده و شور است، اما در حریم عفت. دخترِ مؤمن، گوهرِ عفت است؛ گوهر را در ویتترین نامحرمان نمی‌گذارند. شادی‌ات را برای خانه و خانواده‌ات نگه دار، که آن‌جا هم دل‌ها روشن می‌شود و هم آبرو محفوظ می‌ماند؛ این است شادی ماندگار.

رشته‌های رزمی و مبارزه‌ای – بوکس، کیک‌بوکسینگ، ام‌ام‌ای – پرسش‌های فقهی دارند: آیا ضربه‌زدن به حریف در مسابقه جایز است؟ و اگر آسیب دید، دیه بر عهده کیست؟ قاعده اولیه آن است که وارد کردن ضرر معتنا به خود و دیگران حرام است: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» و «لاضرر». بر این اساس، ورزش رزمی متعارف که با کلاه و محافظ و زیر نظر داور انجام می‌شود و عرفاً خطر جدی ندارد، جایز است؛ اما مبارزه‌ای که احتمال آسیب جدی – شکستگی، ضربه مغزی، نقص عضو – در آن جدی باشد، از باب انداختن خود به هلاکت حرام است. فتوای برخی مراجع درباره بوکس آن است که اگر منجر به ضرر معتنا به نشود جایز است و در صورت خطر، جایز نیست.

ضمان: در ورزش‌های مجاز، اگر حریف با رعایت قواعد آسیب ببیند، ورزشکار ضامن نیست؛ زیرا شرکت در مسابقه، خود اذن ضمنی به خطاهای متعارف است. اما اگر کسی عمداً یا با بی‌احتیاطی فاحش، خارج از قواعد، آسیب بزند، ضامن دیه است و در صورت فوت، قصاص یا دیه بر عهده اوست. برگزارکننده مسابقه نیز اگر در تأمین ایمنی کوتاهی کرده باشد، مسئول است.

مسابقه با جایزه: اگر جایزه از طرف شخص ثالث (حاکم، اسپانسر) برای تشویق باشد، جایز است؛ اما اگر شرکت‌کنندگان پول بگذارند و برنده همه را ببرد، قمار و حرام است؛ مگر در مسابقات اسب‌دوانی و تیراندازی که روایات، شرط‌بندی در آن دو را با شرایطی تجویز کرده‌اند. همچنین ورزش‌های رزمی مختلط و بدون پوشش شرعی، از جهت نگاه و لمس، حرام‌اند.

پیام منبری: اسلام، مؤمن قوی را بر مؤمن ضعیف ترجیح داده است؛ قوت بدنی، سرمایه جهاد و خدمت است. اما قوتی که با حرام و هلاکت به دست آید، ضعف است نه قدرت؛ قهرمان واقعی کسی است که بر نفسش پیروز شود، پیش از آن‌که بر حریفش.

وجود محافظ و داور، نبود خطر مهم را ثابت نمی‌کند. نوع رشته، شرایط فرد، کیفیت تمرین و شواهد معتبر پزشکی باید در ارزیابی لحاظ شوند. پذیرفته بودن یک ورزش در عرف نیز به تنهایی هر شکل پرخطر آن را مجاز نمی‌سازد. همچنین نفع دفاع شخصی را نمی‌توان به مجوز نامحدود آسیب رساندن تبدیل کرد. انتخاب تمرین باید با توان و وضعیت سلامت و رعایت حدود مجاز همراه باشد.

رضایت به شرکت، همیشه اسقاط تمام حق دیه و جبران نیست. باید حدود رضایت معتبر، رعایت یا نقض قواعد، تقصیر و رابطه سببیت بررسی شوند؛ حتی ادعای رعایت قانون بازی، به تنهایی تکلیف همه فروض ضمان را روشن نمی‌کند. نقش ورزشکار، مربی و برگزارکننده نیز ممکن است متفاوت باشد. تعیین مسئولیت حادثه واقعی به بررسی تخصصی نیاز دارد و نمی‌توان از پیش برای همه مسابقات حکم عدم ضمان داد.

ایمنی نباید قربانی رقابت شود. نشانه‌های آسیب باید جدی گرفته شوند و ادامه دادن مسابقه زیر فشار تماشاگر یا مربی، جای ارزیابی درمانی را نگیرد. در کودکان و نوجوانان، توان رضایت و نیاز حمایتی آنان نیز اهمیت دارد. جایزه و

قرارداد مالی، بحثی جدا از جوازِ خودِ مبارزه است و صحیح بودنِ یکی، دیگری را خودکار تصحیح نمی‌کند. قهرمانی مسئولانه با حفظِ جان و حقّ حریف جمع می‌شود، نه با نادیده گرفتن آنها. و در ورزشهای رزمی، آموزش فنی باید با تربیت اخلاقی همراه شود تا قدرت به ابزار تحقیر دیگران بدل نشود.

﴿وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

و خود را با دست خویش به هلاکت میفکنید و نیکی کنید؛ که خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

(بقره، ۱۹۵)

﴿الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ﴾

مؤمن نیرومند نزد خداوند بهتر و محبوب‌تر از مؤمن ناتوان است.

(الکافی، ج ۲، ص ۲۳۰)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَقَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأَرْفُ وَحُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا تُفْعَلُ

پیامبر فرمود: لا ضرر و لا ضرار؛ و آسیب به خویشتن، جایز نیست.

(کافی، ج ۵، باب ۱۳۸، ح ۴)

سخن منبری

بدنِ تو، مرکبِ روحِ توست و امانتِ خدا؛ نه آن را با تنبلی فرسوده کن و نه با خطر به هلاکت انداز. ورزش، عبادتِ بدن است؛ آن‌گاه که بدن را برای بندگی و خدمت قوی می‌کند. قهرمانِ اسلام، کسی است که بازویش را برای دفاع از مظلوم قوی می‌کند، نه برای شکستنِ استخوانِ هم‌کیشش. قوی باش، اما به قاعده؛ که جوانمردی، شرطِ قهرمانی است.

فصل دهم: سیاست، جنگ و دیپلماسی

آیات جهاد، دیپلماسی و توریه، جاسوسی و افشاگری، جنگ پهبادی و جهانی‌سازی؛ این فصل، فقه را در میدان سیاست و قدرت می‌آزماید و نشان می‌دهد که اخلاق اسلامی حتی در جنگ و مذاکره نیز رها نمی‌شود.

فهرست پرسش‌های این فصل

- ۱۲۷ خشونت در قرآن و جهاد (آیات سیف، قتال، جزیه)
- ۱۲۸ دیپلماسی (دروغ مصلحتی، دست دادن با نامحرم، پناهندگی سیاسی)
- ۱۲۹ جاسوسی و اطلاعات (افشای اسرار، ویکی‌لیکس و اسنودن)
- ۱۳۰ جنگ نیابتی و پهبادی (کشتن غیرنظامیان، گروه‌های مسلح)
- ۱۳۱ جهانی‌سازی (مهاجرت، تابعیت مضاعف، فرهنگ جهانی)
- ۱۳۲ سلاح‌های کشتار جمعی و بمب اتم
- ۱۳۳ صلح، آتش‌بس و معاهدات بین‌المللی (وفای به عهد)
- ۱۳۴ جهاد اقتصادی و تحریم (مقاومت و خودکفایی)
- ۱۳۵ مهاجرت نخبگان (فرار مغزها) و مسئولیت ملی
- ۱۳۶ روابط بین‌الملل و تعامل با کشورهای غیرمسلمان
- ۱۳۷ جنگ سایبری؛ دفاع، هک و حمله به زیرساخت‌ها
- ۱۳۸ فناوری هسته‌ای؛ دانش صلح‌آمیز و فتوای حرمت سلاح اتمی
- ۱۳۹ پناهندگان و آوارگان؛ حقوق مهاجر در اسلام
- ۱۴۰ شهادت‌طلبی و عملیات استشهادی؛ مرز شهادت و خودکشی

خشونت در قرآن و جهاد (آیات سیف، قتال، جزیه)

شبهه رایج: «قرآن پر از خشونت و دعوت به قتل کافران است!» چگونه به این شبهه پاسخ دهیم؟

اصل اولیه در اسلام، صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز است: «خداوند شما را از نیکی و عدالت با کسانی که با شما ننگیده‌اند باز نمی‌دارد؛ خدا دادگران را دوست دارد» (ممتحنه، ۸) و «اگر دشمن به صلح تمایل داشت، تو نیز تمایل نشان بده» (انفال، ۶۱).

آیات جهاد همگی دفاعی‌اند، نه تهاجمی: «به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده اذن (جهاد) داده شد؛ چرا که به آنان ستم شده است» (حج، ۳۹). «با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید و تجاوز نکنید» (بقره، ۱۹۰)؛ کشتار غیرنظامیان، زنان، کودکان و تخریب محیط زیست همه «اعتداء» (تجاوز) و حرام است.

آیه سیف (توبه، ۵) که می‌گوید: «مشرکان را هر کجا یافتید بکشید...»، ناظر به مشرکانی است که پیمان شکستند و محارب شدند، نه همه مشرکان در همه اعصار؛ این آیه یک «حکم حکومتی» در شرایط جنگی خاص بود، نه یک قاعده کلی.

جزیه (مالیات بر اهل کتاب): «با کسانی که به خدا ایمان ندارند بجنگید... تا آن‌که با دست خود جزیه بدهند» (توبه، ۲۹). این آیه دعوت به قتل نیست؛ بلکه می‌گوید با کسانی بجنگید که موانع آزادی دعوت را ایجاد می‌کنند؛ و جنگ تا کی؟ نه تا مسلمان شدنشان، بلکه تا پذیرش حاکمیت دولت اسلامی و پرداخت جزیه در ازای تأمین امنیت خود (دقیقاً مانند مالیاتی که مسلمانان به دولت می‌دهند). واژه «صاغرون» (خوار) به معنای تحقیر شخصیت نیست، به معنای «تسلیم در برابر قانون» و «پذیرش حکومت عادلانه» است.

نتیجه: شمشیر در دست مسلمان برای دفاع از مظلوم است، نه برای گردن زدن بی‌گناهان. جهاد در اسلام مبارزه با فتنه و ظلم است، نه جنگ برای تحمیل عقیده: «لا اکراه فی الدین». خشونت در اسلام یک «استثنای حکیمانه» برای دفع ظلم است، نه یک «اصل دائمی»؛ هر جا در قرآن خواندی «اقتلوه‌هم»، بدان که در آیه بعد، در رحمت و صلح گشوده شده است.

و ادله موقت را باید از اصول پایدار جدا کرد؛ برخی احکام با انتفای موضوع بی‌حکم می‌شود.

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا

إِلَيْهِمْ﴾

خداوند شما را از نیکی و عدالت با کسانی که با شما ننگیده‌اند و از خانه‌هایتان بیرون‌تان نکرده‌اند باز نمی‌دارد.

(ممتحنه، ۸)

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

و اگر به صلح تمایل کردند، تو نیز بدان تمایل کن و بر خدا توکل نما.

(انفال، ۶۱)

فَالْخَيْرُ فِي السَّيْفِ وَتَحْتَ السَّيْفِ وَالْأَمْرُ يُعُودُ كَمَا بَدَأَ

خیر در شمشیر و زیر شمشیر است؛ و کار، به همان‌سان که آغاز شد، بازگردد.

(کافی، ج ۵، باب ۱، ح ۷)

سخن منبری

اسلام دین رحمت است، حتی برای دشمنانش، اگر اسلحه بر زمین بگذارند. قرآن ما را با عینک آیه‌های بریده از سیاق نخوانید؛ قرآن را در سیاقش بخوانید: جنگ در آن، دفاع از مظلوم است و صلح، اصل همیشگی. آنان که از اسلام چهره‌ای خونین ساخته‌اند، یا قرآن را نشناخته‌اند یا دروغ گفته‌اند.

دیپلماسی (دروغ مصلحتی، دست دادن با نامحرم، پناهندگی سیاسی)

عرصه دیپلماسی، عرصه حفظ منافع ملی و اسلامی در ترازوی قدرت جهانی است. یک دیپلمات مؤمن نماینده نظام اسلامی در برابر بیگانگان است و هر حرکت او زیر ذره‌بین شرع قرار دارد.

دروغ مصلحتی در مذاکرات (توریه و تقیه): در مذاکرات نفس‌گیر سیاسی، گاه دشمن اطلاعات حیاتی و اسرار نظام را طلب می‌کند و سخن گفتن کامل به ضرر مصالح عالی اسلام و مسلمین تمام می‌شود. اینجا چند مفهوم فقهی مطرح می‌شود: دروغ (کذب): دروغ گفتن از گناهان کبیره و «مفتاح الشرور» (کلید همه بدی‌ها) است: «دروغ نمی‌بندند مگر کسانی که به آیات خدا ایمان ندارند» (نحل، ۱۰۵)؛ اصل اولیه حرمت مطلق کذب است.

توریه (سخن دوپهلوی): توریه یعنی سخنی بگویی که ظاهرش راست است اما شنونده برداشت دیگری می‌کند؛ توریه «دروغ» نیست و جایز است. پیامبران نیز در مواردی از توریه استفاده کرده‌اند (مانند حضرت ابراهیم که فرمود: «بلکه بزرگ‌شان این کار را کرده» که ظاهرش راست بود اما مقصود دیگری داشت). دیپلمات مسلمان باید در بیان حقایق، هنر توریه را به کار گیرد، بدون آن‌که صریحاً دروغ بگوید.

تقیه (حفظ مصلحت): «مگر آن‌که از آنان بترسید» (آل عمران، ۲۸)؛ اگر جان، مال یا آبروی یک مؤمن، یا کیان اسلام در خطر باشد، تقیه (اظهار خلاف عقیده یا دروغ گفتن) جایز و گاه واجب می‌شود؛ امام صادق (ع): «تقیه سپر مؤمن است». بنابراین اگر نجات یک قرارداد حیاتی یا حفظ جان اسرا منوط به سخنی خلاف واقع باشد، تقیه مجاز است؛ اما باید توجه داشت که تقیه «سپر جنگ» است، نه «روش دائمی».

دست دادن با نامحرم در پروتکل دیپلماتیک: در بسیاری از فرهنگ‌ها دست دادن با جنس مخالف یک رسم دیپلماتیک است؛ اما در اسلام لمس نامحرم (حتی بدون قصد لذت) حرام است. وظیفه دیپلمات مسلمان: او باید از دست دادن با نامحرم خودداری کند و این امر را با احترام و با توضیحی کوتاه («احترام من به بانوان اقتضا می‌کند که به دلیل باورهای دینی‌ام دست ندهم») به طرف مقابل تفهیم نماید؛ این حرکت نه تنها توهین نیست، بلکه نماد عزت و پابندی به ارزش‌هاست. ضرورت و حرج: اگر خودداری از دست دادن به طور قطعی منجر به فتنه بزرگ، شکست قطعی مذاکرات حیاتی یا تحقیر شدید کشور اسلامی شود (واقعاً و نه صرفاً بهانه)، برخی فقها استفاده از دستکش را (به عنوان حائل) جایز دانسته‌اند؛ اما اصل اولیه حفظ حریم است و دیپلمات مؤمن باید با تدبیر، این کار را بدون توهین و بدون تماس بدنی حل کند.

پناهندگی سیاسی به کشورهای کافر: اصل اولیه: پناهنده شدن به کشور کفار و ترک سرزمین اسلامی، در جایی که موجب تضعیف اسلام و تقویت دشمن شود، حرام است: «کسانی که فرشتگان جانشان را می‌گیرند در حالی که بر خود ستم کرده‌اند...» (نساء، ۹۷). استثنا: اگر کسی در کشور خودی تحت ظلم و ستم باشد و جان، مال یا آبرویش در خطر باشد و نتواند در آنجا دینش را حفظ کند، و پناهندگی به کشور دیگر صرفاً برای حفظ جان باشد، نه خیانت و جاسوسی، جایز است؛ اما نباید اطلاعاتی بدهد که به تضعیف امت اسلامی بینجامد.

و در دیپلماسی، شفافیت مأموریت و اجاز نهاد صلاحیت‌دار، مسیر درست را حفظ می‌کند. نیز دست‌دادن تشریفاتی نباید به تأیید هنجار نادرست تبدیل شود؛ گفتگوی مؤدبانه با حفظ حریم همیشه ممکن است.

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾

مگر آن‌که از آنان تقیه کنید (خود را در امان دارید).

(آل عمران، ۲۸)

﴿لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ﴾

اگر سر یکی از شما با سوزن آهنی فرو شود، بهتر است از آن‌که زنی را که بر او حلال نیست لمس کند.

(المعجم الكبير، ج ۲۰، ص ۲۱۱)

إِنَّ الْمُصْلِحَ لَيْسَ بِكَذَّابٍ إِنَّمَا هُوَ الصُّلْحُ لَيْسَ بِكَذِبٍ

اصلاح‌گر، دروغ‌گو نیست؛ مصلحت‌جویی صلح، کذب نیست.

(کافی، ج ۲، باب ۹۱، ح ۷)

سخن منبری

دیپلمات مسلمان سخنگوی عزت و حکمت است. در میدان مذاکره نه دروغ می‌گوید، نه اسرار را فاش می‌کند؛ دستش جز برای امضای صلح و عدالت با بیگانه تماس نمی‌گیرد. عزت او در حفظ حلال و حرام خداست؛ آن‌کس که برای حفظ مصلحت، تقوای خود را قربانی می‌کند، در حقیقت مصلحت را تباه کرده است.

جهان اطلاعات، دنیای سایه‌هاست؛ مرز خیانت و جهاد، گاه به باریکی یک رشته موست.

جاسوسی برای کشور اسلامی از دشمن (تجسس در دشمن): در فقه اسلامی، «جاسوسی برای دشمن» (علیه مسلمین) حرام قطعی و از مصادیق «افساد فی الارض» است؛ اما «جاسوسی برای مسلمین» (به نفع اسلام و علیه دشمن) چه حکمی دارد؟ در حال جنگ: در شرایط جنگی، نفوذ و کسب اطلاعات از دشمن یک ضرورت جنگی و واجب کفایی است؛ پیامبر اکرم (ص) از «عبدالله بن جحش» و «حذیفه» برای کسب اطلاعات سپاه دشمن استفاده می‌کرد. در حال صلح: هرگونه تجسس در کشورهای دیگر اگر مخالف عهدنامه‌ها و قوانین بین‌المللی نباشد و برای حفظ امنیت ملی ضرورت داشته باشد، می‌تواند با حکم حاکم شرع جایز باشد؛ اما باید مراقب بود که این کار به «خیانت به عهد» و «نقض پیمان» (که در اسلام حرام است) نینجامد: «به عهد وفا کنید که عهد، مورد بازخواست است» (اسراء، ۳۴).

خیانت به کشور و افشای اطلاعات (جاسوسی برای دشمن): افشای اسرار نظامی، سیاسی و اقتصادی یک کشور اسلامی به دشمنان، از بزرگ‌ترین گناهان است؛ این عمل نه فقط «خیانت به حاکم»، که «خیانت به امت» و «مصلح مسلمین» است: «ای مؤمنان! به خدا و پیامبر خیانت نکنید و در امانت‌های خود خیانت نورزید، در حالی که می‌دانید» (انفال، ۲۷). مجازات چنین خیانتی در فقه اسلامی بسته به میزان جرم می‌تواند تا «افساد فی الارض» و اعدام پیش برود.

پدیده ویکی‌لیکس و اسنودن و افشاگری مدرن: افشای اسناد دشمن: اگر اسنادی از ظلم، جنایات جنگی و نقشه‌های شوم دشمنان اسلام (مثل اسناد جنایات آمریکا در عراق و افغانستان) افشا شود، این کار جایز بلکه ممدوح است؛ چون «افشای ظلم ظالم» و «دفاع از مظلوم» است: «خداوند فریاد به بدی را دوست ندارد، مگر از کسی که به او ستم شده» (نساء، ۱۴۸). افشای اسرار مسلمین: اما اگر افشای یک سند، اسرار دفاعی و امنیتی مسلمین را فاش کند، جبهه اسلام را تضعیف نماید یا آبروی مؤمنان بی‌گناه را ببرد، این کار حرام قطعی است، هرچند به نام «شفافیت» و «حق دسترسی به اطلاعات» باشد. معیار: «آیا این افشاگری به نفع جبهه حق است یا به نفع باطل؟» این ترازوی سنجش است؛ افشای جنایت دشمن، جهاد تبیین است و افشای اسرار خودی، خیانت.

و در تحلیل افشاگری، سنجۀ نهایی همان است: سودمندی برای جبهه حق، نه شهرت و هیجان.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

ای مؤمنان! به خدا و پیامبر خیانت نکنید و در امانت‌های خود خیانت نورزید، در حالی که می‌دانید.

(انفال، ۲۷)

الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ

پیامبر خدا فرمود: مجلس‌ها، امانت است.

(کافی، ج ۲، باب ۱۹، ح ۲)

سخن منبری

اطلاعات، قدرت است؛ مؤمن از قدرت برای حفظ امنیت امت استفاده می‌کند، نه برای فروختنش به دشمن. آن‌کس که سند جنایت دشمن را افشا می‌کند مجاهد است و آن‌کس که سرّ نهان ملت خود را به بیگانه می‌دهد خائن. در روز قیامت، تمام این اسناد و فایل‌ها گواهی بر علیه یا له ما خواهند بود.

جنگ نیابتی و پهپادی (کشتن غیرنظامیان، گروه‌های مسلح)

فناوری نوین چهره جنگ را دگرگون کرده است؛ آیا قواعد جهاد اسلامی در میدان نبرد مدرن نیز قابل اجراست؟

احکام جنگ پهپادی (جنگ از راه دور): در جنگ پهپادی، اپراتور در اتاقکی در هزاران کیلومتری، یک پهپاد را هدایت می‌کند و هدف را می‌زند. اصل اولیه: جهاد با کفار حربی با هر ابزاری که باعث پیروزی و حفظ جان مسلمانان شود جایز است: «در برابر آنان هر نیرویی در توان دارید آماده کنید» (انفال، ۶۰)؛ پهپاد نیز یکی از مصادیق «قوه» است.

شرط اساسی: رعایت قواعد انسانی و اخلاقی جنگ. در اسلام کشتن عمدی غیرنظامیان (زنان، کودکان، سالخورده‌گان، کارکنان پزشکی) و تخریب محیط زیست حرام قطعی است؛ پیامبر اکرم (ص) هنگام اعزام لشکر می‌فرمود: «به نام خدا بجنگید و پیرمرد فرتوت، کودک خردسال و زن را نکشید». چالش پهپادها: در حملات هوایی تشخیص نظامی از غیرنظامی بسیار دشوار است؛ اگر احتمال قوی وجود داشته باشد که یک حمله منجر به کشته شدن بی‌گناهان شود، انجام آن حرام است، مگر آن‌که یک «ضرورت جنگی قطعی» و «مصلحت اهم» (مثل نجات هزاران مسلمان از یک قتل‌عام قریب‌الوقوع) وجود داشته باشد که آن هم باید با احتیاط و تشخیص حاکم شرع باشد.

جهاد در گروه مسلح غیردولتی (نیروهای نیابتی): گروه مسلحی که در کشورهای دیگر (مثلاً در لبنان، فلسطین، یمن و...) علیه اشغالگران می‌جنگد، احکامش چیست؟ اگر مصداق دفاع مشروع از سرزمین و ناموس باشند: جهادشان واجب و مقدس است؛ خواه تحت پرچم یک دولت رسمی باشند، خواه گروه مقاومت مردمی (مانند حزب‌الله لبنان و حماس). شرط مشروعیت: این گروه باید تابع یک «مرجعیت شرعی» (ولی فقیه یا فقیه جامع‌الشرایط) باشد و از «تطرف و خشونت کور» دوری کند؛ جهادی که بدون اذن فقیه عادل و با قتل بی‌گناهان و عملیات انتحاری کور همراه باشد، مصداق «افساد فی الارض» و حرام است. کمک مالی، نظامی و مستشاری به این گروه‌ها اگر در مسیر دفاع از مظلوم و تضعیف جبهه کفر باشد، جایز و ممدوح است.

کشتن غیرنظامیان در حملات «هوشمند» (خطای محض یا عمد؟): در فقه اسلامی «قتل خطئی» (غیرعمد) اگر واقعاً خطا باشد و تمام احتیاطات لازم انجام شده باشد، دیه دارد، اما گناه کبیره محسوب نمی‌شود؛ اما مشکل اینجاست که در بسیاری از حملات به اصطلاح «هوشمند»، بی‌اعتنایی به جان غیرنظامیان یک سیاست عمدی و از روی استکبار است؛ این همان «افساد فی الارض» و جنایت جنگی است.

و در سنگر مسئولیت، متخصص نظامی باید پاسخگوی سنجۀ تشخیص باشد، نه فقط فرماندهند صحنه.

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾

در برابر آنان هر نیرویی که در توان دارید آماده کنید.

(انفال، ۶۰)

أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَامًا فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِيمَا

دفاع از خویشتن در برابر تجاوز، کیفر ندارد.

(کافی، ج ۷، باب ۱۳، ح ۲)

سخن منبری

جهاد در اسلام دفاع از مظلوم و دفع ظالم است، نه انتقام کور. پهلپاد مسلمان فقط بر سر متجاوز فرود می‌آید، نه بر بام کودکان. آنان که به نام دین بازار کشتار زنان و کودکان را گرم کرده‌اند، از اسلام بیگانه‌اند. شمشیر مؤمن در غلاف رحمت است، تا آن‌گاه که ظالم جز با زبان آهن سخن نگوید.

جهانی‌سازی (مهاجرت، تابعیت مضاعف، فرهنگ جهانی)

عصر دهکده جهانی، چالش‌های هویتی بی‌شماری برای مسلمانان ایجاد کرده است.

مهاجرت کلان و حلال (اقامت در کشورهای غیراسلامی): اصل اولیه: زندگی در کشورهای کفر و تحت حاکمیت قوانین غیرالهی، اگر منجر به تضعیف ایمان، ترک واجبات و افتادن در گناه شود، حرام است: «کسانی که فرشتگان جانیشان را می‌گیرند در حالی که بر خود ستم کرده‌اند...» (نساء، ۹۷). اما اگر مهاجرت برای: تحصیل علم مفید، درمان، کسب‌وکار حلال یا تبلیغ دین باشد و شخص بتواند واجبات خود را انجام دهد و از گناهان دوری کند، جایز و گاه واجب کفایی است (مثل مهاجرت مبلغان و دانشجویان متعهد). شرط مهم: مهاجر مسلمان باید «عزت اسلامی» خود را حفظ کند و ذلیل کفار نشود: «و خداوند هرگز برای کافران راه تسلطی بر مؤمنان قرار نداده است» (نساء، ۱۴۱).

پاسپورت‌فروشی و تابعیت مضاعف: خرید و فروش تابعیت، اگر صرفاً برای تسهیل سفر و تجارت باشد، از نظر فقهی (با حفظ قوانین کشور اسلامی) فی‌نفسه حرام نیست؛ اما اگر منجر به فرار از قانون، خیانت به کشور اسلامی یا تقویت اقتصاد دشمن شود، حرام است. داشتن تابعیت مضاعف به خودی خود اشکال شرعی ندارد؛ اما فرد مسلمان نمی‌تواند از آن برای گریز از تعهدات شرعی و قانونی خود در کشور اسلامی (مثل پرداخت مالیات، خدمت سربازی یا محاکمه عادلانه) سوءاستفاده کند.

فرهنگ جهانی (Globalization) در برابر فرهنگ دینی: فرهنگ جهانی به رهبری غرب، یک «تهاجم نرم» برای محو هویت دینی و ملی است. وظیفه مسلمانان: غربالگری فرهنگی: «بشارت ده بندگانی را که سخن را می‌شنوند و بهترینش را پیروی می‌کنند» (زمر، ۱۷-۱۸)؛ علم، تکنولوژی و دانش مدیریت را از غرب بگیریم، اما مبانی اخلاقی و ارزش‌های لیبرالیستی (بی‌بندوباری جنسی، مصرف افراطی، لذت‌گرایی) را قاطعانه رد کنیم. ترویج فرهنگ ایثار و معنویت: جهانی‌سازی اسلامی یعنی صدور فرهنگ «شهادت»، «عدالت»، «خانواده‌محوری» و «عبودیت» در برابر فرهنگ «اومانیسم» و «سکولاریسم». رسالت امروز یک مؤمن، ساختن «تمدن نوین اسلامی» در دل دهکده جهانی است.

و در جهانی شدن دین، باید بر محتوای حقیقی و عمل مسلمانان تکیه کرد، نه بر افتخار ادبیات عاریتی.

﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾

بشارت ده بندگانی را که سخن را می‌شنوند و بهترینش را پیروی می‌کنند.

(زمر، ۱۷-۱۸)

التَّعْرُبُ بَعْدَ الْهَجْرَةِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ

از گناهانِ بزرگ: آزدنِ پدر و مادر، رباخواری، بادیه‌نشینی پس از هجرت، و فرار از میدان.

(کافی، ج ۲، باب ۱۱۲، ح ۲)

سخن منبری

در طوفان جهانی‌سازی، ریشه هویت خود را محکم نگه دارید. از غرب دانش و نظم را بیاموزید، اما مرعوب فرهنگ برهنگی و پوچی نشوید. مسلمان مهاجر، سفیر دین خداست؛ با عمل و اخلاق خود، اسلام را به جهان تشنه معنویت صادر کنید.

بمب اتم، سلاح شیمیایی و میکروبی؛ ابزارهایی که یک ملت را در یک لحظه نابود می‌کنند. فقه اسلامی درباره تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه می‌گوید؟

قاعده عمومی: «تجاوز نکنید»: قرآن صریحاً می‌فرماید: «با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید و تجاوز نکنید؛ خدا تجاوزکاران را دوست ندارد» (بقره، ۱۹۰). سلاح‌های کشتار جمعی ذاتاً «تجاوزگر» اند؛ چون نمی‌توانند بین نظامی و غیرنظامی، بین مبارز و کودک، بین نسل امروز و نسل‌های آینده (آلودگی‌های ماندگار) تفاوت بگذارند.

استفاده از این سلاح‌ها: استفاده از سلاح کشتار جمعی علیه غیرنظامیان و شهرها، مصداق قطعی «افساد فی الارض» و حرام است: «هر که کسی را بدون قتل یا فساد در زمین بکشد، گویی همه مردم را کشته است» (مأده، ۳۲). حتی در جنگ، اسلام اجازه نمی‌دهد شهری را که کودکان و بی‌گناهان در آن‌اند با بمب اتم بسوزانند؛ این عمل جنایت جنگی است.

تولید و بازدارندگی: تولید سلاح هسته‌ای به قصد «بازدارندگی» و حفظ موازنه قدرت (نه استفاده)، از نظر فقهی موضوعی حکومتی و تابع مصلحت‌سنجی حاکم شرع است؛ اگر حفظ کیان اسلامی متوقف بر آن باشد و به معنای «تجهیز در برابر دشمن» باشد، مشمول «در برابر آنان هر نیرویی آماده کنید» (انفال، ۶۰) می‌شود؛ اما برخی فقها حتی تولید آن را به دلیل خطرات زیست‌محیطی و احتمال وقوع فاجعه، حرام می‌دانند. فتوای رهبر معظم انقلاب درباره حرمت تولید و نگهداری سلاح هسته‌ای بر پایه مصالح و مفاسد، در همین چارچوب قابل فهم است.

سلاح شیمیایی و میکروبی: استفاده از گازهای سمی و سلاح‌های میکروبی که محیط زیست را سال‌ها آلوده و نسل‌ها را بیمار می‌کند، به طریق اولی حرام است؛ چرا که ضررش از دایره جنگ خارج و به بشریت و طبیعت می‌رسد.

توان علمی با جواز هر کاربرد یکی نیست. پژوهش علمی صلح‌آمیز، تولید ابزار کشتار و تهدید یا به‌کارگیری آن، موضوع‌های مستقل‌اند. از ارزش علم نمی‌توان مشروعیت تمام کاربردها را نتیجه گرفت؛ همان‌گونه که خطر کاربرد نظامی، به خودی خود حکم همه دانش‌های مرتبط را تعیین نمی‌کند. در تحلیل فقهی باید فعل معین و پیامد قابل احراز آن روشن باشد و نام‌های کلی جای استدلال را نگیرند.

تعبیر بازدارندگی نیز به تنهایی مجوز شرعی نمی‌سازد. ادعای ضرورت باید از شعار و احتمال دور جدا شود و نمی‌تواند حق بی‌گناهان را بی‌موضوع کند. همچنین اگر فتوایی منع تولید یا نگهداری را بیان کرده، صرف ادعای مصلحت از سوی افراد، اختیار کنار گذاشتن آن را ایجاد نمی‌کند. باید میان نقل حکم، تحلیل سیاسی و تشخیص موضوع فرق گذاشت؛ آمیختن این سه، ممکن است به نسبت دادن جوازی بینجامد که صادر نشده است.

حق انسان به زمان درگیری محدود نیست. پیامدهای گسترده و ماندگار برای مردم و محیط نیز باید در سنجش مسئولیت دیده شوند. تجاوز طرف مقابل، مجوز تکرار همان تعرض علیه بی‌گناهان نیست. راه بحث مسئولانه، تقویت حفاظت از مردم، پیشگیری از گسترش ابزارهای کشتار و پیگیری راه‌های صلح‌آمیز کاهش خطر است. این بحث فقهی،

هیچ مجوز عملی برای ساخت، دستیابی یا اقدام خودسرانه درباره چنین سلاح‌هایی به اشخاص نمی‌دهد. و در نبود مرجع صلاحیتدار برای چنین اموری، بر مؤمن است که از فتواپرسی فردی و اقدام خودسرانه پرهیز کند.

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

و خود را با دست خویش به هلاکت نیفکنید.

(بقره، ۱۹۵)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَقَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأَرْفُ وَحُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا تُفْعَلُ

لا ضرر و لا ضرار؛ و کشتار بی‌پناه، زیان نرואست.

(کافی، ج ۵، باب ۱۳۸، ح ۴)

سخن منبری

جنگ در اسلام، آخرین درمان است، نه نخستین گزینه؛ و حتی در جنگ، حرمت انسان و طبیعت پابرجاست. سلاحی که یک ملت را با کودکانش خاکستر می‌کند، سلاح اسلام نیست؛ اسلام، «توانمندی برای صلح» می‌خواهد، نه «توانمندی برای نسل‌کشی».

صلح، آتش‌بس و معاهدات بین‌المللی (وفای به عهد)

در تاریخ اسلام، «صلح حدیبیه» نمونه‌ای ماندگار از دیپلماسی پیامبر (ص) است؛ صلحی که ظاهرش امتیاز دادن بود و باطنش فتح بزرگ. فقه درباره صلح و پیمان چه می‌گوید؟

اصل اولیه: صلح‌طلبی: «و اگر به صلح تمایل کردند، تو نیز بدان تمایل کن» (انفال، ۶۱). اسلام، جنگ را فقط برای دفع تجاوز می‌خواهد و به محض تمایل دشمن به صلح، دست دوستی می‌دهد. صلحی که حافظ کيان اسلام و مسلمین باشد، جایز و ممدوح است؛ امام حسن (ع) با صلح خود، اسلام را از نابودی نجات داد و همین صلح، مقدمه قیام عاشورا شد؛ هر یک در جای خود، تکلیف بود.

وفای به عهد (بنیان روابط بین‌الملل اسلامی): قرآن می‌فرماید: «به عهد خدا وفا کنید چون بستید» (نحل، ۹۱) و «به عهد وفا کنید که عهد مورد بازخواست است» (اسراء، ۳۴). پیمان‌شکنی در اسلام از بزرگ‌ترین گناهان است، حتی در برابر دشمن: «و اگر از گروهی بیم خیانت داری، پیمان‌شان را برابر و عادلانه به سویشان ببند؛ خدا خائن را دوست ندارد» (انفال، ۵۸). یعنی حتی اگر خوف خیانت دشمن باشد، نباید بی‌سروصدا پیمان شکست؛ باید رسماً اعلام شود.

شرایط صلح و معاهده: صلح نباید مستلزم پذیرش ذلت و تسلیم در برابر کفر باشد: «و خداوند هرگز برای کافران راه تسلطی بر مؤمنان قرار نداده است» (نساء، ۱۴۱). در صلح حدیبیه نیز پیامبر (ص) امتیازات ظاهری داد اما عزت اسلام را حفظ کرد و همین صلح، فتح مکه را رقم زد.

آتش‌بس موقت (هذنه): قرارداد آتش‌بس موقت با دشمن در صورت مصلحت جایز است و باید تا پایان مدت رعایت شود؛ نقض آتش‌بس بدون اعلام، خیانت و حرام است.

مستند صریح صلح‌طلبی، آیه «اگر به صلح تمایل کردند، تو نیز بدان تمایل کن» است؛ اسلام، جنگ را فقط برای دفع تجاوز و فتنه مشروع می‌داند و هر جا دشمن دست از جنگ بشوید، با صلح باز است. فقها در باب جهاد، سه نوع قرارداد با کفار را از هم تفکیک کرده‌اند: «ذمه» – قرارداد دائمی شهروندی برای اهل کتاب در برابر جزیه؛ «امان» – پناهندگی موقت برای افراد؛ و «هذنه» – آتش‌بس موقت با دشمن حربی به هنگام مصلحت. هر سه، با شرایط خود صحیح‌اند و نقض‌شان بدون مجوز، حرام و خیانت است.

وفای به عهد، حتی در برابر دشمن، از اصول ثابت فقه بین‌الملل اسلامی است: «ای مؤمنان، به پیمان‌ها وفا کنید»؛ مسلمانان در صلح حدیبیه، شروط ظاهراً نابرابر را پذیرفتند و تا آخر بدان پایبند ماندند و همین پایبندی، فتح بزرگ آفرید. اما اگر دشمن عهد را بشکند یا نشانه‌های قطعی خیانت آشکار شود، مسلمانان حق دارند با اعلام رسمی، از معاهده خارج شوند؛ چرا که «عهد» دوسویه است و یک‌جانبه وفاداری، نه عدالت است که خیانت به امت. طلبه باید این موازنه ظریف – صلح‌طلبی عزتمندانه و بیداری در برابر خیانت – را از سیره نبوی بیاموزد و بیاموزاند.

و در تنظیم معاهدات، دو اصل مکمل لازم است: رعایت مصلحت مسلمین و پیشبینی راه خروج مشروع در صورت نقض. و هیچیک از طرفین نباید در نزاع پیرامون، ادعای «فتوای قطعی شرع» بر بطلان توافق کند؛ فصل خطاب به چارچوب صلاحیت‌دار سپرده شده است.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

و به عهد وفا کنید که عهد، مورد بازخواست است.

(اسراء، ۳۴)

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

و اگر به صلح تمایل کردند، تو نیز بدان تمایل کن و بر خدا توکل نما؛ که او شنوای داناست.

(انفال، ۶۱)

الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَيْنَ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ

ادای امانت و وفای به عهد، نیک و بد نمی‌شناسد.

(کافی، ج ۵، باب ۴۶، ح ۱)

سخن منبری

صلح، هنر مؤمن است؛ نه از سر ترس، که از سر حکمت. پیامبر ما صلح کرد و پیروز شد؛ چون صلح او راست بود و پیمان‌ش مقدس. ما ملتی هستیم که امضایمان، جان‌مان است؛ اگر عهدي بستیم، می‌ایستیم و اگر شکستیم، پیش از شکستن، اعلام می‌کنیم. این، اخلاق جنگی اسلام است.

در دنیای امروز، جنگ با تحریم و فشار اقتصادی هم می‌شود. تکلیف شرعی فرد و دولت در برابر «جنگ اقتصادی» چیست؟

جنگ اقتصادی، نوعی جنگ است: تحریم‌های فلج‌کننده که دارو و غذای مردم را هدف می‌گیرد، مصداق «محاصره» و جنایت علیه بشریت است و از نگاه فقه اسلامی محکوم است: «کسی که انسانی را زنده کند گویی همه را زنده کرده» (مأئده، ۳۲)؛ در مقابل، مقابله با این جنگ نیز جهاد است.

وظیفه دولت: خودکفایی و اقتصاد مقاومتی: «در برابر آنان هر نیرویی آماده کنید» (انفال، ۶۰) در عصر ما یعنی توانمندی اقتصادی، علمی و فناورانه؛ خودکفایی در کالاهای اساسی و دارو، نه یک انتخاب، که یک واجب حکومتی است؛ وابستگی اقتصادی که جان مردم را گروگان دشمن می‌کند، خلاف عزت اسلامی است: «خداوند برای کافران راه تسلطی بر مؤمنان قرار نداده است» (نساء، ۱۴۱).

وظیفه مردم: پرهیز از اسراف، حمایت از تولید داخلی و تلاش مضاعف. قرآن می‌فرماید: «بگو عمل کنید؛ خدا و پیامبرش و مؤمنان عمل شما را می‌بینند» (توبه، ۱۰۵). خرید کالای قاچاق که به اقتصاد دشمن جان می‌دهد و تولید داخلی را می‌کشد، حرام است و حاکم شرع می‌تواند آن را ممنوع کند.

تحریم و حکم شرعی دور زدن آن: دور زدن تحریم‌ها برای تأمین نیازهای حیاتی مردم (دارو، غذا) با رعایت قوانین داخلی، جایز و نوعی مقاومت است؛ اما سوءاستفاده از شرایط تحریم برای احتکار، گران‌فروشی و قاچاق، خیانت به ملت و حرام قطعی است.

مبنای قرآنی عزت اقتصادی، آیه «عزت از آن خدا و رسولش و مؤمنان است» می‌باشد: جامعه‌ای که نان و دارو و فناوری‌اش به دست دشمن باشد، عزت خود را گرو نهاده است؛ از این رو خودکفایی در نیازهای حیاتی، از باب حفظ عزت و استقلال امت، واجب کفایی است و تلاش برای آن، مصداق جهاد است. تحریم دارو و غذا، جنایت علیه بشریت است و مقابله با آن — با تولید داخلی و دیپلماسی و مدیریت مصرف — حق مسلم ملت‌هاست.

وظیفه تکتک مؤمنان در این جهاد: پرهیز از اسراف (که در شرایط تحریم، گناهش مضاعف است)، حمایت از تولید داخلی (که اشتغال و عزت می‌آفریند)، و تلاش مضاعف در کار و دانش. از سوی دیگر، دولت موظف است موانع تولید را بردارد و از احتکار و گران‌فروشی و رانت — که زخم تحریم را عمیق‌تر می‌کند — جلوگیری کند؛ احتکار نیازمندی‌های عمومی، حرام است و محتکر، ملعون روایات. جهاد اقتصادی، میدان همگانی است: کارخانه‌دار با تولیدش، کارگر با وجدان کاری‌اش، دانشمند با پژوهشش و خانه‌دار با مدیریت مصرفش — هر یک سنگر خود را دارد.

و در التزام عملی، مصرف بهینه و خرید کالای داخلی بخشی از همان جهاد است؛ ولی پشتوانش باید کیفیت و صداقت تولید باشد، نه شعار صرف. نهاد نظارتی نیز موظف است از احتکار و رانت که در روزگار تحریم زخم را عمیق‌تر میکند جلوگیری کند، بیآنکه فضای رقابت را ببندد. و در دیپلماسی اقتصادی، گشایش تجاری بیضابطه جانشین خودکفایی راهبردی نمیشود.

﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسِرَّی اللّٰهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

و بگو عمل کنید؛ خدا و پیامبرش و مؤمنان عمل شما را خواهند دید.

(توبه، ۱۰۵)

﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

و عزت از آن خدا و رسولش و مؤمنان است؛ اما منافقان نمی‌دانند.

(منافقون، ۸)

الْحَلَالُ هُوَ قُوَّةُ الْمُصْطَفَيْنِ ثُمَّ قَالَ قُلْ أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ الْوَاسِعِ

حلال، روزی پاک برگزیدگان است؛ از روزی گسترده او بخواه.

(کافی، ج ۲، باب ۵۳، ح ۹)

سخن منبری

جهاد فقط در میدان نیست؛ امروز کارخانه‌ات سنگر توست، مزرعات سنگر توست، و مصرفی آگاهانه‌ات تیری به قلب دشمن. ملتی که می‌خواهد سربلند بماند، باید روی پای خود بایستد. خودکفایی، عزت است و وابستگی، ذلت؛ این را قرآن به ما آموخته است.

وقتی پزشک و مهندس و نخبه‌ای کشورش را ترک می‌کند، آیا فقط یک تصمیم شخصی گرفته یا تکلیفی شرعی بر زمین مانده است؟

اصل اولیه: آزادی مهاجرت: هیچ‌کس را نمی‌توان به زور در سرزمینی نگه داشت؛ مهاجرت برای تحصیل، تجارت و زندگی حلال، حق هر انسانی است و در برخی شرایط (نجات جان یا حفظ دین) واجب هم می‌شود.

اما نخبه و حقوق جامعه: پزشکی که سال‌ها با هزینه عمومی (امکانات و آموزش دولتی) تربیت شده، در برابر جامعه‌ای که او را ساخته مسئولیت دارد. اسلام، دانش را امانت می‌داند: «خدا به شما فرمان می‌دهد امانت‌ها را به صاحبانش بازگردانید» (نساء، ۵۸)؛ دانشی که با بیت‌المال مسلمین به دست آمده، امانتی است که صاحبش، مردماند. ترک خدمت به مردم نیازمند همان تخصص، در حالی که جایگزینی نیست، می‌تواند مصداق ترک واجب کفایی باشد.

موازنه شرعی: اگر نخبه‌ای برای کسب مهارت بیشتر مهاجرت می‌کند و بازگشتش قطعی است، این هجرت ممدوح است (هجرت علمی). اگر برای همیشه می‌رود و جامعه خود را در بحران کمبود تخصص رها می‌کند، در حالی که حضورش در وطن حیاتی است، این تصمیم از نظر اخلاقی و شرعی قابل نقد است؛ مسئولیت اجتماعی با استطاعت، واجب می‌شود.

وظیفه حاکمیت: جلوگیری از فرار مغزها وظیفه اصلی دولت است: ایجاد امنیت شغلی، احترام به نخبگان، رفع موانع اداری و فراهم کردن بستر فعالیت؛ مهاجرت نخبگان، پیش از آن‌که گناه نخبه باشد، معمولاً نتیجه کوتاهی نظام در قدردانی از سرمایه انسانی است؛ این هم یک «حق الناس» حکومتی است.

مستند قرآنی هجرت ممدوح، آیه «هر که در راه خدا هجرت کند، در زمین گشایش و وسعت بسیار می‌یابد» است؛ پس اصل مهاجرت – برای تحصیل، تبلیغ، تجارت و زندگی حلال – مذموم نیست و چه بسا هجرت علمی، سنت دیرین حوزه‌هاست. آنچه محل بحث است، «فرار از مسئولیت» است: نخبه‌ای که جامعه با خون دل و بیت‌المال، او را پرورش داده، در برابر آن جامعه حق دارد و حق شناس است؛ ترک وطن در حالی که حضور او برای نیازهای حیاتی مردم ضروری است – مانند پزشکان در بحران – اگر موجب ضایع شدن حق و اضرار به جامعه شود، از باب «لاضرر» و ادای حق، مذموم و در مواردی حرام است.

اما موازنه شرعی قضیه این است: اگر هجرت برای کسب تخصص و با بازگشت قطعی باشد، ممدوح است؛ اگر برای زندگی شخصی بهتر باشد، جایز است اما باید حق جامعه (جبران هزینه‌های عمومی، خدمت دوره‌ای) را ادا کند؛ و اگر به قصد خدمت به دشمن یا فرار از تکلیف واجب باشد، حرام است. و مهم‌تر از همه، تکلیف حاکمیت است: اگر نخبه می‌رود، پیش از سرزنش او، باید دید چرا ماندن برایش دشوار شده است – امنیت شغلی، احترام، عدالت و رفع موانع، وظیفه دولت است. علما و نخبگان، ستون‌های جامعه‌اند؛ جامعه‌ای که ستون‌هایش را برنجانند، سقفش فرو می‌ریزد. و در تحلیل خروج، مسئولیت تنها با فرد نیست؛ سیاست کرامت و امنیت شغلی نخبه نیز در ماندن او سهم دارد.

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

و بگو: پروردگارا، بر دانش من بیفز.

(طه، ۱۱۴)

﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾

و هر که در راه خدا هجرت کند، در زمین جای فراخ و گشایش بسیار می‌یابد.

(نساء، ۱۰۰)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ

طلب علم فریضه است؛ و دانش، امانتی است که باید رساند.

(کافی، ج۱، باب ۱، ح ۲)

سخن منبری

نخبه عزیز! مغز تو سرمایه ملتی است که تو را پرورده؛ هر جا بروی، دعای مادرت پشت سرت است، اما چشم بیماران منتظر تخصص تو هم هست. اگر رفتی، دلت را هم نبر؛ و اگر ماندی، بدان که ماندن برای خدمت، خود جهادی است آرام. و ای مسئولان! نخبگان، گنج ملت‌اند؛ گنج را از دست ندهید.

مسلمان امروز در دهکده جهانی چگونه با دولت‌ها و ملت‌های غیرمسلمان تعامل کند؟ مرز دوستی، معامله و وابستگی کجاست؟

اصل: عدالت و نیکی با صلح‌جویان: «خداوند شما را از نیکی و عدالت با کسانی که با شما نجنگیده‌اند باز نمی‌دارد» (ممتحنه، ۸). اسلام با هیچ ملتی سر جنگ ندارد؛ تجارت، علم‌آموزی و همکاری بین‌المللی با کشورهای غیرمسلمان صلح‌جو، جایز و مطلوب است: «ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم و ملت‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید» (حجرات، ۱۳).

مرزهای تعامل: وفای به عهد و قراردادهای در همه حال واجب است؛ نرمش قهرمانانه در سیاست جایز است، اما «سلطه‌پذیری» حرام: «خداوند هرگز برای کافران راه تسلطی بر مؤمنان قرار نداده است» (نساء، ۱۴۱). قراردادی که استقلال و عزت مسلمین را بفروشد، از اساس نامشروع است. همچنین پذیرش فرهنگ و ارزش‌های ضد دینی در پوشش «تعامل»، نفوذ و خودباختگی است.

تجارت بین‌الملل: معامله با غیرمسلمانان حلال است، به شرط آن‌که کالا و مسیر معامله حلال باشد؛ واردات کالاهای حلال و صادرات تولید داخلی، از عوامل اقتدار است. اما وابستگی تجاری که امنیت غذایی و دارویی را گروگان بگیرد، برخلاف عزت اسلامی و حرام حکومتی است.

دیپلماسی عمومی و وحدت: مسلمانان باید میان دولت‌های متخاصم و ملت‌های صلح‌جو تفکیک کنند؛ دشمنی با دولت ستمگر، مجوز بی‌احترامی به ملت‌ها نیست. تعامل فرهنگی با ملت‌ها – به ویژه مظلومان و مستضعفان جهان – در راستای «صدور ارزش‌های اسلام» است.

قاعده نخست روابط بین‌الملل اسلامی، آیه ممتحنه است: «خداوند شما را از نیکی و عدالت با کسانی که با شما نجنگیده‌اند باز نمی‌دارد»؛ یعنی اصل اولی با دولت‌ها و ملت‌های صلح‌جو، احسان و قسط است، نه قطع رابطه. قاعده دوم، «نفی سبیل» است: «خداوند هرگز برای کافران راه سلطه بر مؤمنان قرار نداده است»؛ یعنی هیچ قراردادی نباید به سلطه‌پذیری و تحقیر امت بینجامد. فقیه از جمع این دو قاعده، خط مشی را می‌سازد: تعامل عزتمندانه؛ دوستی و تجارت با همه، و نفی هرگونه وابستگی ذلیلانه.

کاربردهای معاصر: تجارت با غیرمسلمانان حلال است به شرط حلال بودن کالا و مسیر معامله؛ قراردادهای بین‌المللی تا وقتی به زیان قطعی امت نباشد، معتبرند و باید وفا شوند؛ همکاری‌های علمی و فرهنگی با ملت‌های صلح‌جو، مصداق «تعارف» قرآنی است. اما اگر دولتی عملاً در جبهه دشمنی با امت باشد، حمایت از اقتصاد و سیاستش جایز نیست و مصداق «مودت با دشمن» است. مرز دقیق، نیت و اثر است: معامله‌ای که توان امت را بالا برد جایز است و معامله‌ای که سلاح دشمن را تیز کند، حرام. طلبه آشنا با این دو قاعده، هیچ‌گاه در تحلیل روابط بین‌الملل سرگردان نمی‌ماند.

و در تعامل، قرینه سنجش، مصلحت مسلمین و کرامت دین است، نه عادت پیشین یا بدگمانی بیدلیل.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾

ای مردم! ما شما را از مرد و زن آفریدیم و ملت‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.

(حجرات، ۱۳)

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

خداوند شما را از نیکی و عدالت با کسانی که در دین با شما نجنگیده‌اند و از خانه‌هایتان بیرون نکرده‌اند باز نمی‌دارد؛ که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد.

(ممتحنه، ۸)

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

و خداوند هرگز برای کافران راه سلطه بر مؤمنان قرار نداده است.

(نساء، ۱۴۱)

إِلَى الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ إِلَى الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ بَيْنَ كُنَّا أَوْ

وفای به عهد، حتی با بدپیمان، واجب است.

(کافی، ج ۵، باب ۴۶، ح ۱)

سخن منبری

مسلمان، شهروند جهان است، اما نوکر جهان نیست. با همه دادوستد می‌کند، به همه احترام می‌گذارد، از همه می‌آموزد؛ اما دل و دینش را به هیچ‌کس نمی‌فروشد. تعامل، آری؛ وابستگی، هرگز؛ احترام متقابل، آری؛ خودباختگی، هرگز. این است قامت یک امت در نظم جهانی.

جنگ‌های امروز، در سرورها و شبکه‌ها اتفاق می‌افتند: حمله به سامانه‌های بانکی، قطع برق، سرقت داده‌ها. پرسش فقهی آن است: جنگ سایبری چه حکمی دارد و مرز دفاع و تجاوز در فضای مجازی کجاست؟ اصل شرعی از همان قواعد جنگ و دفاع گرفته می‌شود: هر جامعه و دولتی حق دارد – بلکه وظیفه دارد – از زیرساخت‌های حیاتی خود در برابر حملات سایبری دفاع کند؛ آیه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» امروز مصداقش ساختِ بدافزارهای دفاعی، سامانه‌های پدافند سایبری و تربیت نیروی متخصص است. تقویت توان سایبری برای بازدارندگی، از مصادیق همین «اعداد قوه» و واجب کفایی است.

اما حمله سایبری مانند حمله نظامی، حدود دارد: نخست، حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی طرف مقابل – بیمارستان‌ها، شبکه آب و برق مردم، سامانه‌های درمانی – حرام است؛ زیرا جان و امنیت غیرنظامیان را هدف می‌گیرد و قرآن حتی در جنگ، از تجاوز نهی کرده است: «وَلَا تَغْتَدُوا». دوم، هک و نفوذ به اموال و اطلاعات اشخاص و شرکت‌ها برای سرقت یا اخاذی، مصداق «اکل مال به باطل» و حرام است؛ حتی اگر قربانی، غیرمسلمان باشد. سوم، حمله پیشدستانه تنها در صورتی جایز است که از باب دفاع مشروع یا با حکم حاکم شرع باشد؛ جنگ‌افروزی خودسرانه در فضای مجازی مانند میدان واقعی، ممنوع است.

نکته مهم فقهی، «نسبت» است: در حمله سایبری که به زیرساخت نظامی زده می‌شود اما خسارتش دامن مردم را می‌گیرد، مسئولیت شرعی متوجه طراح حمله است. همچنین دفاع سایبری که منجر به ورود به شبکه مهاجم و جمع‌آوری اطلاعات می‌شود، در چارچوب دفاع جایز است، اما استفاده بعدی از آن اطلاعات باید قانونی و شرعی باشد. کارشناسان مؤمن این عرصه نیز در برابر وسوسه همکاری با جاسوسی بیگانگان، تکلیف سنگین‌تری دارند.

درس منبری: شمشیر امروز، کد است و مرز امروز، سرور؛ اما همان خدایی که شمشیر را بی‌حد رها نکرد، کد را هم بی‌حد رها نکرده است. قدرت، برای دفاع است، نه برای ظلم.

و در این باره، تفکیک ابزار دفاعی از ابزار تجاوز باید با شواهد فنی سنجیده شود، نه با ادعا.

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

و در برابر آنان هر نیرویی که می‌توانید و اسبان بسته [آماده رزم] فراهم آورید تا بدان دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید.

(انفال، ۶۰)

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾^ج

و در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید و تجاوز نکنید؛ که خداوند تجاوزگران را دوست ندارد.

(بقره، ۱۹۰)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَقَالَ إِذَا رُفِتِ الْأَرْفُ وَحُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

لا ضرر و لا ضرار؛ و تجاوز به مرزها، شفعه و حق می‌زداید.

(کافی، ج ۵، باب ۱۳۸، ح ۴)

سخن منبری

قدرت، نعمتِ خداست وقتی در دستِ پرهیزکاران باشد. ملتی که توان دفاعی دارد، در سایهٔ امنیت زندگی می‌کند و ملتِ بی‌دفاع، طعمهٔ گرگان است. اما قدرتِ مؤمن، حد دارد: حدش عدالت است. ما قوی می‌شویم تا ستمگران بترسند، نه آن‌که خود ستمگر شویم؛ که خداوند تجاوزگران را دوست ندارد، حتی اگر با کد و سرور تجاوز کنند.

پرسش تکراری در محافل فقه و سیاست: موضع شرع دربارهٔ انرژی هسته‌ای چیست؟ پاسخ دو لایه دارد: دانش و فناوری هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز – تولید برق، پزشکی هسته‌ای، رادیوداروها، کشاورزی – نه تنها جایز که برای استقلال و پیشرفت امت اسلامی، مطلوب و در شرایط نیاز، لازم است؛ تحصیل علم و فناوری، حقّ مسلمانان است و آیهٔ «قوة» و روایات طلب علم، پشتوانهٔ آن است. اسلام با دانش دشمنی ندارد؛ با سلاح کشتار جمعی دشمنی دارد.

لایهٔ دوم، سلاح هسته‌ای است: فتوای صریح و تاریخی رهبر معظم انقلاب – که در اسناد رسمی نیز ثبت شده – آن است که تولید، نگهداری و استفاده از سلاح هسته‌ای حرام است. مبنای این فتوا، قاعدهٔ حرمت قتل نفوس بی‌گناه است: سلاح اتمی، ذاتاً غیرنظامیان را هدف می‌گیرد و نسل‌ها و محیط زیست را می‌سوزاند و هیچ توجیه شرعی برای به‌کارگیری‌اش وجود ندارد؛ چنان‌که حتی در میدان جنگ نیز قرآن از تجاوز و از کشتن بی‌گناهان نهی کرده است: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ...». پس سلاحی که ماهیتش نسل‌کشی است، در فقه ما جایی ندارد.

این فتوای راهبردی، سه نتیجه دارد: نخست، دفاع جمهوری اسلامی در برابر اتهام‌ها، دفاع از حقّ دانش است نه از بمب. دوم، فشار و تحریم برای محروم کردن ملت از دانش صلح‌آمیز، ظلم است و مقابله با آن، حق مشروع است. سوم، مسئولیت اخلاقی: جامعهٔ علمی ما باید ثابت کند که دانش هسته‌ای‌اش در خدمت درمان و انرژی است؛ دانشی که در خدمت حیات باشد، عبادت است و دانش مرگ‌آفرین، لعنت تاریخ.

پیام منبری: قرآن، «احیای یک نفس» را احیای همهٔ بشریت خوانده است؛ ملتی که زیر این آیه بزرگ شده، دنبال دانش حیات است، نه دانش مرگ.

صلح‌آمیز بودن هدف، آغاز بررسی است نه پایان آن. در یک طرح انرژی یا درمان، ایمنی، صلاحیت مجریان، اطلاع‌رسانی درست و حقوق مردم نیز اهمیت دارند. منفعت علمی، مجوز پنهان کردن خطر معتبر یا نادیده گرفتن احتیاط لازم نیست. از سوی دیگر، احتمال دور آسیب را نباید بی‌دلیل به حرمت همهٔ بهره‌برداران تبدیل کرد. تشخیص موضوع باید بر ارزیابی متخصصان مستقل و اطلاعات قابل اعتماد استوار باشد.

در فقه، جواز اصل استفاده با وجوب اجرای یک برنامهٔ مشخص متفاوت است. اینکه دانشی برای جامعه سودمند است، ثابت نمی‌کند هر پروژه در هر زمان و با هر هزینه بر همهٔ افراد واجب باشد. ضرورت، توان، حقوق مالی و راه‌های جایگزین باید در تصمیم مسئولانه لحاظ شوند. همچنین نقل فتوا دربارهٔ سلاح، باید در حدود مضمون واقعی آن بماند و با تفسیر دلخواه به اجازهٔ عملی تازه تبدیل نشود.

تعهد عمومی باید قابل رسیدگی باشد. رعایت مقررات معتبر ایمنی، پایش مسئولانه و اعلام صادقانه حدود اطمینان، با هدف خدمت علمی سازگار است. در اختلاف، نباید متخصص نگران را بی‌دلیل متهم کرد یا از عنوان پیشرفت برای خاموش کردن پرسش استفاده نمود. دانش زمانی در خدمت حیات است که حقوق بیمار، کارکنان، ساکنان و نسل‌های بعد در عمل رعایت شود؛ نه آنکه صرف نام صلح‌آمیز بر طرح کافی شمرده شود.

و در سنجش خطر، ضوابط ایمنی و گزارشهای شفاف نهاد ناظر، از ادعای کارشناسی کلیگويانه معتبرتر است.

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

هر که نفسی را بدون [قصاص] نفسی یا فسادی در زمین بکشد، چنان است که همهٔ مردم را کشته و هر که آن را زنده کند، چنان است که همهٔ مردم را زنده کرده است.

(مائده، ۳۲)

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

و در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید و تجاوز نکنید؛ که خداوند تجاوزگران را دوست ندارد.

(بقره، ۱۹۰)

﴿إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَارًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَحْفَظُونَهُ وَإِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلًا فَإِنَّ

هر چه بی‌نگهبانی صاحب، زیان رساند، ضمان دارد؛ و آسیب عمومی، نارواست.

(کافی، ج ۵، باب ۱۵۶، ح ۱)

سخن منبری

علم، نور است و نور را نمی‌توان تحریم کرد؛ ملتی که در سایهٔ دانش خودش زندگی کند، محتاج منتِ بیگانگان نیست. اما دانشِ ما باید خادمِ حیات باشد، نه سلاحِ مرگ؛ ما بمب نمی‌خواهیم، چون قرآن مان کشتنِ یک بی‌گناه را کشتنِ بشریت می‌داند. دانشِ صلح‌آمیز را با عزت دنبال می‌کنیم و دستمان به سلاحِ نسل‌کشی آلوده نمی‌شود؛ این است منطقِ فقه و فتوای ما.

میلیون‌ها آواره جنگ و قحطی در جهان، پرسش اخلاقی و فقهی سنگینی پیش روی جوامع اسلامی نهاده‌اند: تکلیف ما در برابر پناهندگان چیست؟ قرآن، قاعده‌ای طلایی دارد: «اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود، سپس او را به جایگاه امنش برسان». یعنی اسلام حتی به مشرک در حال جنگ نیز حق پناهندگی می‌دهد؛ چه رسد به مسلمان آواره. پناه‌دادن به مسلمان در معرض خطر، از باب نجات جان و یاری برادر دینی، واجب کفایی است.

حقوق پناهنده در فقه اسلامی عبارت است از: امنیت جان و مال و آبرو، آزادی در عبادت، حق کار و مسکن و آموزش، و رفتار کریمانه. سیره پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله – از میزبانی مهاجران مکه در مدینه تا عقد اخوت میان انصار و مهاجرین – الگوی تاریخی همین احکام است. قرآن، اطعام «مسکین و یتیم و اسیر» را با هم آورده تا نشان دهد حتی اسیر جنگی نیز حق سفره دارد؛ پناهنده بی‌پناه که جای خود دارد.

مسئولیت‌ها سلسله‌مراتب دارد: نخست دولت اسلامی موظف است سیاست پناهندگی کریمانه داشته باشد و اردوگاه‌ها و خدمات را سامان دهد؛ سپس نهادهای خیریه و مساجد، و آنگاه خانواده‌ها. اما احکام شرعی پناهنده نیز باید رعایت شود: پناهنده موظف است قوانین کشور میزبان را – در چارچوب شرع – بپذیرد و امنیت و آسایش میزبان را بر هم نزند. سوءاستفاده از عنوان پناهندگی برای قاچاق و جاسوسی، خیانت است و حق پناهندگی را از بین می‌برد.

منبری‌ترین تصویر این بحث، آیه «وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ» است: اهل بیت، غذای افطار خودشان را به مسکین و یتیم و اسیر دادند و سه شب خود گرسنه ماندند؛ این است استاندارد اسلام در میزبانی.

نجات فوری با تعیین وضعیت اقامت دو مسئله است. رسیدگی به فرد در معرض خطر، نباید به دایره شتابزده درباره تمام حقوق بلندمدت او وابسته شود. در مقابل، نیت کمک نیز جای بررسی هویت، نیاز و مقررات معتبر را در سامان‌دهی خدمات نمی‌گیرد. می‌توان امنیت، رسیدگی منصفانه و حمایت انسانی را با هم جمع کرد؛ این سه الزاماً رقیب یکدیگر نیستند.

اتهام به یک فرد، جرم او را ثابت نمی‌کند و رفتار یک مهاجر نیز مسئولیت همه هم‌وطنانش نیست. باید دلیل، حق پاسخ و صلاحیت مرجع رسیدگی رعایت شود. همچنین حتی در فرض تخلف ثابت، نمی‌توان از یک عنوان کلی سقوط تمام حقوق انسانی یا جواز آزار را نتیجه گرفت. تصمیم درباره بازگشت به محل خطر، موضوعی حساس است و باید با ارزیابی واقعی خطر و رعایت تعهدات لازم انجام شود، نه با انتقام یا فشار عمومی.

کمک، مجوز بهره‌کشی نیست. نیاز پناهنده به کار و مسکن نباید وسیله تحمیل دستمزد ناعادلانه، نگه داشتن مدارک یا نقض حریم شود. کودکان و خانواده‌های جداافتاده نیز حمایت متناسب می‌خواهند. خیران بهتر است خدمات را از راه قابل اعتماد و با حفظ کرامت سامان دهند و تصویر رنج افراد را بی‌اجازه منتشر نکنند. مهمان‌نوازی دینی در اینجا با

ادای حق، امنیت و مسئولیت حرفه‌ای معنا پیدا می‌کند.

و در حمایت پایدار، آموزش زبان و راهیافتن به نهادهای تصمیم‌گیری، راهگشای همزیستی است.

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾

و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پناهِش ده تا سخن خدا را بشنود؛ سپس او را به جایگاه امنش برسان.

(توبه، ۶)

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

و با آن‌که خود به آن نیازمندند، طعام را به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند.

(انسان، ۸)

فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالْثَمَنِ

همسایه، به خانه و مرز مشترک، سزاوارتر است؛ حق جوار را پاس دارید.

(کافی، ج ۵، باب ۱۳۸، ح ۵)

سخن منبری

پناهنده، مهمانِ خداست؛ دستی که به آواره نان می‌دهد، دستِ خداست. اسلام ما از مدینه آغاز شد؛ شهری که انصار، خانه‌هایشان را با مهاجران قسمت کردند و خداوند این ایثار را در قرآن جاودانه کرد. امروز نیز هر پناهنده‌ای که به سرزمین ما می‌رسد، امتحانِ ایثارِ ماست؛ با او کریم باش، که کرامت، خلقِ قرآن است.

در جنگ‌های نامتقارن امروز، پدیده «عملیات استشهادی» پرسش‌های فقهی جدی آفریده است: آیا جان‌دادن آگاهانه در عملیات، شهادت است یا خودکشی؟ پاسخ فقه، ظریف و مرزبندی‌شده است: نخست، خودکشی – کشتن خود به دست خود از سر ناامیدی و فرار از مشکلات – حرام قطعی است؛ «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ». دوم، جان‌فشانی در میدان دفاع مشروع – آن‌جا که جان‌دادن برای حفظ دین و سرزمین و مردم لازم است – نه تنها حرام نیست که از اعظم قربات است و قرآن، شهید را زنده خوانده و روزی‌خور نزد پروردگارش دانسته است.

تفاوت این دو در «نیت و ضرورت» است: خودکشی، فرار از زندگی است و استشهاد، فداکردن زندگی برای هدفی بزرگ‌تر. اما همین عمل شریف، شرایط شرعی دارد که بدون آن‌ها حرام می‌شود: نخست، ضرورت؛ وقتی راه دیگری برای دفاع نباشد. دوم، هدف نظامی مشروع؛ عملیات باید به اهداف نظامی دشمن متجاوز اصابت کند. سوم، حرمت غیرنظامیان؛ عملیاتی که جان بی‌گناهان را عمداً بگیرد، از دایره جهاد خارج است. چهارم، اذن؛ در جهاد، اذن حاکم شرع یا فرماندهی مشروع لازم است و اقدام خودسرانه جایز نیست. بنابراین «استشهاد» با این قیود، شهادت است و بدون آن‌ها، به هلاکت انداختن نفس و حرام.

تاریخ اسلام پر از نمونه‌های استشهاد آگاهانه است: از علی‌اکبر و قاسم در کربلا تا رزمندگانی که در دفاع مقدس بر مین رفتند. ملاک فقهی همه این‌ها یکی است: اخلاص برای خدا، ضرورت دفاع، و پرهیز از ظلم. شهید، با آگاهی و اختیار، جان را در راه حیات جمع می‌گذارد؛ و این اوج «إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ» است: یا پیروزی یا شهادت.

منبری‌ترین جمله: شهادت، خریدن زندگی جاودان با عمر فانی است؛ و هیچ معامله‌ای نزد خداوند از این سودمندتر نیست.

نام‌گذاری و نیت خوب، جواز فعل را ثابت نمی‌کنند. نمی‌توان هر اقدام مرگ‌آفرین را با عنوان شهادت از بررسی حرمت جان و حقوق دیگران خارج کرد. میان پذیرش خطر در یک وظیفه مشروع و اقدام با هدف پایان دادن به حیات تفاوت هست؛ ولی تشخیص این تفاوت، با شعار فرد یا گروه به دست نمی‌آید. صرف اخلاص ادعایی، ادعای ضرورت یا نسبت دادن اذن به شخصی دیگر، دلیل مشروعیت عملیات معین نیست.

حفاظت از بی‌گناهان، اسیران، امدادگران و اشخاص خارج از درگیری باید جدی باشد و نباید با انتساب جمعی دشمنی کنار گذاشته شود. اقدام تروریستی، حمله خودسرانه و کشاندن مردم به خطر، با زبان دینی توجیه نمی‌شوند. همچنین حکایت تاریخی را نمی‌توان بدون بررسی شرایط به دستور عمومی برای امروز تبدیل کرد. حکم عملی چنین موضوعی را نباید از متن کوتاه آموزشی یا فراخوان هیجانی در شبکه‌های اجتماعی استخراج کرد.

حفظ زندگی، راه خدمت را باز نگه می‌دارد. کمک به مصدوم، حمایت از آواره و تلاش مسئولانه برای کاهش خشونت، عرصه‌های روشن یاری دیگران‌اند. اگر سخن از مرگ با ناامیدی، فشار گروهی یا میل شخص به آسیب زدن به خود همراه است، باید امنیت و حمایت فوری فراهم شود و از او برای جان‌باختن تمجید یا مطالبه نشود. گفت‌وگو با فرد

امین و متخصص سلامت روان، با حرمت جان سازگار است؛ رنج دیده نیازمند کمک است، نه سوق دادن به مرگ. و بر ما است که با کرامت بازماندگان، فرهنگ ایثار سازنده را زنده نگه داریم، بیآنکه ستیزهجویی ترویج شود.

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^ج

و هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده مپندار؛ بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.

(آل عمران، ۱۶۹)

﴿أَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشَّهَادَةِ﴾

شریف‌ترین مرگ، کشته‌شدن در راه شهادت است.

(نهج البلاغة، خطبه ۱۲۳)

يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهِ عَلَى نَفْسِهِ

محرم، هر آن را که بر جاننش بیم دارد، می‌کشد؛ و جان خویش را نباید داد.

(کافی، ج ۴، باب ۹۷، ح ۱۰۵)

سخن منبری

شهید، نمی‌میرد؛ از این سرای فانی به سرای باقی کوچ می‌کند و سفره‌اش نزد خدا پهن است. اما شهادت، جان‌دادن آگاهانه در راه خداست، نه جان‌باختن ناامیدانه؛ اولی معراج است و دومی هلاکت. راه شهیدان، راه دفاع از مظلوم و پرهیز از ظلم است؛ با این دو بال، پرواز کن، که هر که در راه خدا جان دهد، هرگز نمرده است.

فصل یازدهم: کلام قدیم و جدید

نظریه تکامل و آیه دحو الارض، مسئله شر و عدل الهی، تحریف قرآن، امامت و سیاست، علم امام، جبر و اختیار و شفاعت؛ در این فصل به ژرف‌ترین پرسش‌های اعتقادی می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که کلام شیعی، منطقی، عمیق و پاسخ‌گوست.

فهرست پرسش‌های این فصل

- ۱۴۱ علم و دین: تفسیر آیه «دحو الارض» و ادعای زمین تخت
- ۱۴۲ تئودیه (عدل الهی): شر گزاف، سرطان کودکان، دعا و سرنوشت
- ۱۴۳ تحریف قرآن: افسانه یا واقعیت؟ مصحف علی (ع) و روایات کافی
- ۱۴۴ امامت و سیاست: آیا ائمه (ع) به دنبال قدرت بودند؟ تقیه یا عافیت؟
- ۱۴۵ علم امام: قلمرو علم غیب (شأنی یا فعلی؟)، سهو النبی و عصمت
- ۱۴۶ گرمایش زمین: مسئولیت شرعی کشورهای صنعتی و جهاد محیط‌زیستی
- ۱۴۷ حقوق حیوانات (شکار تفریحی، گاوبازی، سیرک، حیوانات آزمایشگاهی)
- ۱۴۸ آلودگی هوا و صوت (حق الناس در هوای پاک و آرامش)
- ۱۴۹ جبر و اختیار (امر بین الامرین)
- ۱۵۰ شفاعت: معنای صحیح آن و پاسخ به شبهات
- ۱۵۱ وحی و تجربه دینی؛ آیا قرآن سخن بشری است؟
- ۱۵۲ معجزه و علم؛ آیا اعجاز با قوانین طبیعت می‌سازد؟
- ۱۵۳ حیات فرازمینی؛ آیا موجودات عاقل دیگری هم هستند؟
- ۱۵۴ آخرالزمان و نشانه‌های ظهور

در این بخش به یکی از شبهات قدیمی و جدید درباره تعارض قرآن با علم تجربی پاسخ می‌دهیم: «آیا قرآن زمین را تخت و مسطح می‌داند؟» و به تفسیر آیه شریفه «دحو الارض» می‌پردازیم.

آیا قرآن زمین را تخت می‌داند؟ (بررسی آیات): برخی شبهه‌کنندگان به آیه‌ای مانند «و به زمین نگاه نمی‌کنند که چگونه گسترده شده است؟» (غاشیه، ۲۰) استناد می‌کنند و می‌گویند: «سُطحت» یعنی پهن و تخت شده، پس قرآن زمین را مسطح می‌داند! پاسخ این شبهه با تدبر در همان آیات روشن می‌شود: «سُطحت» یعنی گسترده شدن برای زندگی؛ «سطح» در لغت عرب به معنای «پهن و گسترده کردن» است، نه لزوماً «تخت در مقابل کروی». زمین برای انسان «گسترده و هموار» شده تا بتواند بر روی آن راه برود، خانه بسازد و کشاورزی کند. این آیه در مقام بیان این «نعمت الهی» است، نه بیان «شکل هندسی» زمین (همان‌طور که ما امروز هم می‌گوییم «سطح زمین»، اما می‌دانیم کره است).

آیات دیگر: قرآن در آیات دیگری به گستردگی زمین اشاره دارد: «و اوست که زمین را گسترد» (رعد، ۳)؛ «مَدَّ» نیز به معنای بسط و گسترش است. اما هرگز نفرموده «زمین مانند یک سفره صاف و بی‌انحناست». توصیف قرآن، توصیف «حسی» و «کاربردی» برای انسان زمینی است، نه یک بیانیه نجومی.

آیه «دحو الارض» (نازعات، ۳۰) و شگفتی علمی: «و زمین را بعد از آن گسترش داد»؛ «دحاها» از ریشه «دحو» به معنای «گستراندن و پرتاب کردن» و نیز «تخم شترمرغ» است (دحی به محل تخم‌گذاری شترمرغ گفته می‌شود؛ چون شترمرغ با پاهای خود زمین را هموار و گود می‌کند تا تخم بگذارد). از این ریشه، واژه «أدحی» (تخم شترمرغ) و «دحو» (گستراندن) مشتق می‌شوند. نکته جالب آن‌که برخی مفسران معاصر (با توجه به معنای «تخم شترمرغ» برای ادحی) اشاره کرده‌اند که این آیه می‌تواند کنایه‌ای از شکل بیضوی (کروی نه کاملاً گرد) زمین باشد، زیرا تخم شترمرغ نیز کاملاً گرد نیست، بلکه شبیه کره است (هرچند این تفسیر یک اشاره علمی تلقی می‌شود، نه نص صریح). اما قدر متیقن این است: «دحو» یعنی گستراندن زمین و بیرون راندن مواد مذاب از دل آن (که با انبساط زمین و خروج آب و گیاه همراه است)؛ این با نظریه «گسترش بستر اقیانوس‌ها» و «حرکت قاره‌ها» هماهنگی جالبی دارد.

نظریه زمین تخت در قرآن (باطل محض): هیچ آیه‌ای در قرآن بر «تخت بودن» زمین دلالت صریح ندارد. آنچه هست، توصیف پهنای زمین برای زیست انسان است. از سوی دیگر، در قرآن آیاتی وجود دارد که به «کرویت» و «حرکت» اشاره دارد: «شب را بر روز و روز را بر شب می‌پیچد» (زمر، ۵)؛ «تکویر» یعنی پیچیدن چیزی گرد به دور چیز دیگر (مانند پیچیدن عمامه). این تعبیر کاملاً با کرویت زمین و چرخش آن سازگار است.

و در تفسیر آیه، دو نکته را پاس بداریم: نخست، «دحو» فعل گستراندن است و قرآن در مقام بیان چگونگی پیدایش زمین نیست؛ پس نه تمنای اثبات زمین تخت از آن برمی‌آید و نه استخراج یک نظریه زمین‌شناسی. دوم، تعبیر «تکویر» و مانند آن، نگاه به زبان وحی و سطح فهم مخاطبان نخستین است. موضع درست، واگذاری جزئیات علمی به علم و پاسداشت هدایت وحی در مقام ایمان است. و در مقام گفت‌وگو، بیان «سازگاری ممکن» از ادعای «تطبیق قطعی» سنجیده‌تر است.

﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾

و زمین را بعد از آن گسترش داد.

(نازعات، ۳۰)

﴿يُكْوِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾

شب را بر روز و روز را بر شب می‌پیچد.

(زمر، ۵)

﴿فَانْظُرُوا إِلَىٰ عَظِيمِ خَلْقِهِ﴾

به آفریده بزرگ او بنگرید تا عظمتش را بدانید؛ نه به چگونگی ذاتش.

(کافی، ج۱، باب ۸، ح ۷)

سخن منبری

قرآن کتاب نجوم و زمین‌شناسی نیست، کتاب هدایت است؛ اما هر جا از طبیعت سخن گفته، حقیقت را گفته است. نه زمین را تخت خوانده و نه با علم قطعی در تضاد است. آنان که زمین تخت را به قرآن نسبت می‌دهند، یا معنای آیات را نمی‌فهمند یا غرض دارند. قرآن کلام خالق زمین و آسمان است؛ او که زمین را «دحاها» گسترده، خود بهتر از هر کس می‌داند چه آفریده است.

این پرسش، شاید عمیق‌ترین و دردناک‌ترین پرسش بشر در طول تاریخ باشد: «اگر خدا عادل و مهربان است، چرا کودکان بی‌گناه سرطان می‌گیرند؟ چرا زلزله هزاران نفر را زیر آوار دفن می‌کند؟» این همان مسئله «تئودیه» یا «عدل الهی» است که در کلام اسلامی به زیبایی و دقت به آن پرداخته شده است.

پاسخ به شرور و بلایا (فلسفه رنج): برای یک انسان مؤمن، «شر» در جهان امری «نسبی» و «آمیخته با خیر» است؛ ما از زاویه محدود خود چیزی را شر می‌بینیم، اما خداوند کل هستی را می‌بیند. به چند نکته توجه کنید: شر، لازمه اختیار و رشد انسان: «به راستی انسان را در رنج آفریدیم» (بلد، ۴)؛ انسان در رنج و سختی آفریده شده تا پخته شود؛ اگر دنیا بهشت بی‌رنجی بود، هیچ مادری شفقت، هیچ پزشکی ایثار و هیچ قهرمانی شجاعت خود را بروز نمی‌داد؛ رنج، کوره‌ای است که فولاد وجود انسان را آبدیده می‌کند.

شر، زاییده نگاه ما به جزء، نه کل نظام (نظام احسن): شما یک قالی را از پشت می‌بینید: درهم و نامنظم! اما وقتی قالی برگردد، طرحی زیبا و بی‌نقص می‌بینید؛ ما در «پشت قالی» تاریخ ایستاده‌ایم و فقط یک تار پاره را می‌بینیم و فریاد می‌زنیم «چرا؟» اما خداوند جمیل، «روی قالی» را می‌بیند: «چه بسا چیزی را ناخوش دارید و آن برای شما خیر است» (بقره، ۲۱۶).

بلا، کفاره گناهان و تلنگری برای بیداری: «هر مصیبتی به شما رسد، به سبب اعمال شماست و خدا از بسیاری درمی‌گذرد» (شوری، ۳۰). بسیاری از بلاها نتیجه عملکرد خود ماست؛ و همان بلا اگر مؤمن را به توبه و بازگشت وادارد، خود «خیر» است؛ آن زلزله شاید غرور ما را بشکند و ما را به یاد ضعف و عجزمان بیندازد.

شر گزاف (سرطان کودک بی‌گناه): کودکی که سرطان می‌گیرد گناهی نکرده است؛ پس چرا رنج می‌کشد؟ از دیدگاه کودک: او در پیشگاه خداوند «مظلوم» و «معصوم» است؛ رنج او اجر بی‌پایان در آخرت دارد و او را مستقیم وارد بهشت می‌کند؛ «عالم الطفولیه» عالم پاکی و بی‌گناهی است. از دیدگاه والدین و اطرافیان: رنج این کودک، امتحانی برای والدین است؛ صبر و ایثار آنان کفاره گناهانشان و مایه رفعت درجه‌شان در آخرت است؛ این رنج، زنگ بیدارباشی برای جامعه است تا به علم پزشکی، همدلی و حمایت از یکدیگر روی آورد.

دعا و تغییر سرنوشت (قضا و قدر): آیا دعا می‌تواند جلوی بلا را بگیرد؟ بله، این از اصول مسلم دین ماست: «دعا، قضای الهی را برمی‌گرداند» (پیامبر اکرم ص). سرنوشت دو گونه است: «قضای حتمی» که تغییرناپذیر است (مثل مرگ) و «قضای معلق» که مشروط به اعمال ماست؛ دعا، صدقه، صله رحم و عمل صالح، «قضای معلق» را تغییر می‌دهد؛ خداوند دعای مادر را سپری در برابر بلاها قرار داده است.

آیا می‌توان به خدا اعتراض کرد؟ اعتراض از روی استکبار و انکار حکمت خدا (مثل «چرا خدا این کار را کرد؟» که اعتراض فرعون است) کفر و حرام است. اما «گفتگو با خدا» از روی درد و سوز دل (مثل مناجات امام حسین در عرفه، یا

شکوه حضرت ایوب: «پروردگارا، مرا آسیب رسیده و تو مهربان‌ترین مهربانانی» عین «دعا» و «بندگی» و ممدوح است؛ می‌توانی درد دل‌ت را به خدا بگویی، اما نباید به حکمتش شک کنی.

و در طرح پرسش از عدالت، پرسش صادقانه رنج‌دیدگان عیب نیست؛ گناه، نسبت دادن ظلم به خداست.

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾

چه بسا چیزی را ناخوش دارید و آن برای شما خیر است؛ و چه بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما شر است.

(بقره، ۲۱۶)

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

آگاه باشید که دل‌ها تنها با یاد خدا آرام می‌گیرد.

(رعد، ۲۸)

يَا حَارِثُ، إِنَّكَ نَظَرْتَ تَحْتَكَ وَلَمْ تَنْظُرْ فَوْقَكَ فَحَرَّتْ إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ

ای حارث، زیر پایت را نگرستی و بالای سرت را نه، پس سرگشته شدی؛ حق را نشناختی تا حق‌دار را بشناسی.

(نهج‌البلاغه، حکمت ۱۶۶)

سخن منبری

در پس هر رنجی، گنجی از رحمت نهفته است. کودک دردمند، فرشته‌ای است که برای امتحان ما به زمین آمده؛ زلزله، تلنگری بر شانه غفلت ماست. در اوج مصیبت به جای آن‌که بگوییم «چرا من؟!»، بگو: «خدایا، تو که ارحم الراحمینی، چه خیری در این رنج نهفته که من نمی‌دانم؟» آنگاه آرام‌آرام دست حکمت او را بر زخم جانت حس خواهی کرد.

تحریف قرآن: افسانه یا واقعیت؟ مصحف علی (ع) و روایات کافی

یکی از شبهات سنگین مخالفان شیعه، متهم کردن ما به اعتقاد به «تحریف قرآن» است: «آیا شیعیان معتقدند قرآن کم و زیاد شده است؟» پاسخ، قاطع و روشن است.

عقیده قطعی و اجماعی علمای شیعه: تمام علمای بزرگ شیعه – از شیخ صدوق و شیخ مفید تا امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب – به صراحت اعلام کرده‌اند که: قرآن موجود بین مسلمانان، همان قرآنی است که بر پیامبر (ص) نازل شده، بدون هیچ کم و زیاد و تحریفی: «به راستی ما ذکر (قرآن) را نازل کردیم و خود نگهبان آنیم» (حجر، ۹). این آیه سند تضمین الهی برای حفظ قرآن است؛ چه کسی می‌تواند باور کند که خدا حافظ ذکر است، اما آن را رها کرده تا تحریف شود و ناقص به دست ما برسد؟!

مصحف امام علی (ع): افسانه یا واقعیت؟ بله، طبق روایات معتبر، امام علی (ع) پس از رحلت پیامبر (ص) قرآنی را جمع کردند که شامل متن کامل قرآن، شأن نزول آیات و تفاسیر و تأویلات پیامبر (ص) بود. ایشان این مصحف را به مسجد آوردند، اما خلفا نپذیرفتند و امام (ع) آن را به خانه بردند و نزد اهل بیت (ع) به ارث رسید و اکنون در دست امام زمان (عج) است. نکته حیاتی: این مصحف از نظر متن و آیات، هیچ تفاوتی با قرآن موجود ندارد! تفاوتش در تفاسیر، شروح و ترتیب نزول بود؛ این مصحف یک «قرآن همراه با تفسیر» بود، نه یک «قرآن تحریف‌شده»؛ استناد به این روایت برای اثبات تحریف، مغالطه‌ای بیش نیست.

روایات تحریف در کتب شیعه (مانند کافی): در کتاب شریف «کافی» و برخی منابع دیگر، روایاتی وجود دارد که در نگاه اول بوی «تحریف» می‌دهند (مثلاً روایاتی که اشاره به «الف اسم» در قرآن دارند). علمای ما این روایات را این‌گونه تحلیل کرده‌اند: ضعف سند؛ بسیاری از این روایات از نظر سند ضعیف و غیرقابل اعتمادند. تقیه یا جعل: برخی از این روایات ساخته دست غالیان (غلوکنندگان) یا دشمنان برای تخریب چهره شیعه است. تفسیر به «تحریف معنوی»: بیشتر این روایات اشاره به «تحریف معنوی» دارند؛ یعنی تفسیرهای نادرست و تأویلات باطلی که خلفا و مفسران ناآگاه از قرآن ارائه دادند؛ امام باقر (ع) فرمود: «آنها حروف قرآن را حفظ کردند، اما حدود آن را ضایع ساختند»؛ این یعنی «تحریف در تفسیر»، نه «تحریف در الفاظ». رد قطعی توسط خود اهل بیت (ع): خود ائمه (ع) همواره قرآن موجود را تأیید می‌کردند و به شاگردانشان می‌فرمودند: «هر حدیثی که مخالف کتاب خدا باشد باطل است»؛ اگر قرآن در دست ما کامل نباشد، این «عرضه حدیث بر قرآن» چه معنایی دارد؟

و سخن شاذ نباید ابزار شبهه شود؛ حجیت قرآن موجود از سیر ائمه (ع) گرفته شده است.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

به راستی ما ذکر (قرآن) را نازل کردیم و خود نگهبان آنیم.

(حجر، ۹)

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ قَالَ مَنْ بَلَغَ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ

این قرآن، برای انذار شما و هر که بدو برسد، وحی شده است.

(کافی، ج۱، باب ۱۰۸، ح ۶۱)

سخن منبری

شیعه، حافظ و پاسدار قرآن است. ما به همان قرآنی ایمان داریم که خدا وعده حفظش را داده است. آنان که شیعه را متهم به تحریف می‌کنند، یا مغرض‌اند یا جاهل. مصحف علی (ع) گنجینه علم و تفسیر بود، نه نسخه‌ای متفاوت. بیاپید به جای تفرقه با شایعه تحریف، با همین یک قرآن واحد به ریسمان الهی چنگ بزنیم.

امامت و سیاست: آیا ائمه (ع) به دنبال قدرت بودند؟ تقیه یا عافیت؟

این شبهه در ذهن برخی جوانان مطرح می‌شود: «اگر ائمه (ع) منصوب از جانب خدا برای حکومت بودند، چرا قیام نکردند و قدرت را نگرفتند؟ چرا در خانه نشستند و تقیه کردند؟»

فلسفه امامت: فراتر از حکومت ظاهری: امامت در تفکر شیعی یک «مقام الهی» و «عهد خداوندی» است، نه صرفاً یک «قدرت سیاسی». ائمه (ع) «امام» بودند، چه بر مسند حکومت بنشینند، چه در زندان باشند. وظیفه اصلی آنان «حفظ دین» و «هدایت معنوی» بشر بود؛ حکومت یکی از شئون امامت است، نه همه آن. امام حسین (ع) که قیام کرد، امام بود؛ امام سجاد (ع) که در خانه نشست و با دعا جامعه را هدایت کرد، نیز امام بود؛ هر یک متناسب با شرایط زمان، به وظیفه خود عمل کردند.

تحلیل قیام به ظاهر شکست خورده: آیا قیام امام حسین (ع) شکست خورد؟ هرگز! او با شهادتش اسلام را از انحراف کامل نجات داد و «کل یوم عاشورا» را رقم زد. هدف امام، «احیای دین» بود، نه صرفاً «پیروزی نظامی». ائمه (ع) با علم امامت خود نتیجه ظاهری قیام را می‌دانستند، اما وظیفه آنان عمل به تکلیف الهی بود؛ امام حسین (ع) می‌دانست شهید می‌شود، اما مأمور به قیام بود. این قیام، چراغ راه تاریخ و مدرسه عشق و ایثار است.

تقیه یا عافیت‌طلبی؟ (دفاع از سیره ائمه در صلح): برخی خام‌اندیشانه صلح امام حسن (ع) یا تقیه طولانی امام صادق (ع) را «عافیت‌طلبی» و «ترس از مرگ» تفسیر می‌کنند؛ این تهمتی بزرگ به اولیای خداست! تقیه یک «استراتژی الهی» بود، نه ترس: تقیه یعنی «حفظ نیروها برای نبرد نهایی». در شرایطی که خفقان بنی‌امیه و بنی‌عباس خون شیعیان را مباح کرده بود، اگر امام صادق (ع) آشکارا ادعای خلافت می‌کرد، در همان روز اول شهید می‌شد و مکتب تشیع بدون رهبر و مبانی فکری نابود می‌گردید؛ امام (ع) با تقیه یک «دانشگاه عظیم علمی» ساخت و هزاران شاگرد تربیت کرد که تشیع را تا امروز رساندند؛ این نهایت حکمت و شجاعت بود.

قدرت ائمه، «قدرت بر دل‌ها» بود، نه بر شمشیرها. آنان قلوب را تسخیر کردند و یک تمدن فکری بنیان نهادند؛ اگر همه آنان قیام مسلحانه می‌کردند، امروز از اسلام ناب جز نامی باقی نمی‌ماند.

و همین روش، یعنی پیروی از مصلحت و تدبیر عصر، درس امروز ماست: پاسداشت مکتب با حکمت، نه با شتاب.

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾

ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و مؤمنانی که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند.

(مائده، ۵۵)

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) اعْرِفْ إِمَامَكَ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ لَمْ يَضُرَّكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ

امامت را بشناس؛ که اگر شناختی، پیش افتادن یا واماندن کار، زیانت نمی‌کند.

(کافی، ج ۱، باب ۸۴، ح ۱)

سخن منبری

ائمه ما سیاست را نه با مکر و دروغ، که با نور هدایت پیش بردند؛ هر کدام در میدان خود جهاد کردند: یکی با خون، یکی با صلح، یکی با اشک دعا و یکی با بیان علم. مبدا سکوت حکیمانه را با عافیت‌طلبی و صلح قهرمانانه را با ترس اشتباه بگیریم! آنان شیران بیشه توحید بودند که مصلحت خدا و خلق را بر قدرت شخصی ترجیح دادند.

علم امام: قلمرو علم غیب (شأنی یا فعلی؟)، سهو النبی و عصمت

مبحث «علم امام» یکی از پیچیده‌ترین و ظریف‌ترین مباحث کلامی شیعه است که اختلافات درون‌مذهبی را نیز به همراه داشته است.

قلمرو علم غیب امام (آیا بالفعل همه چیز را می‌داند؟): همه شیعیان اتفاق دارند که امام (ع) به اذن خداوند از «علم غیب» بهره‌مند است: «دانای غیب است و غیب خود را بر هیچ‌کس آشکار نمی‌کند، مگر پیامبری را که پسندیده است» (جن، ۲۶-۲۷)؛ امام، «مرتضی» (برگزیده) خداست. اما در کیفیت این علم دو دیدگاه اصلی وجود دارد:

علم ارادی (دیدگاه رایج متکلمان): امام هرگاه اراده کند و بخواهد، خداوند علم هر چیز را به او افاضه می‌کند (مانند باز کردن یک کتابخانه عظیم که هر لحظه بتوانی کتاب مورد نظرت را برداری). یعنی علم امام مطلق و فعلی نیست، بلکه «شأنی» است (قابلیت بالفعل شدن با اراده). این دیدگاه برخی روایات را که می‌گویند امام از برخی امور (مثل محتوای نامه‌ها) بی‌اطلاع است توجیه می‌کند. علم فعلی مطلق (دیدگاه برخی محدثان و فلاسفه): امام در هر لحظه به تمام جزئیات عالم (ما کان و ما یکون) علم فعلی و حضوری دارد؛ آنان روایات دال بر بی‌اطلاعی را تقیه‌ای یا ناظر به علوم عادی بشری امام (نه علم امامت) می‌دانند.

سهو النبی (ص) و ارتباط آن با عصمت: در برخی کتب شیعه (مانند کافی) روایاتی نقل شده که پیامبر (ص) در نماز سهو (اشتباه) کرده است (سهو در تعداد رکعات یا خواندن سوره). این روایات چالشی بزرگ در برابر عقیده به «عصمت مطلقه» پیامبر (ص) ایجاد کرده‌اند. نظر مشهور متأخران (شیخ مفید، علامه حلی و...): این روایات مطلقاً باطل و ساختگی‌اند؛ پیامبر (ص) و امام (ع) در هیچ امری – حتی در امور عادی روزمره – دچار سهو و فراموشی و اشتباه نمی‌شوند؛ عصمت مطلق است. آنچه در این روایات آمده یا تقیه در برابر عامه بوده یا جعلی. نظر شیخ صدوق (ره) و برخی قدما: ایشان این روایات را پذیرفته‌اند و معتقدند: «سهو پیامبر نه از جانب شیطان، که از جانب خداوند بود تا به امت بیاموزند که اگر امامشان در نماز سهو کرد، چه کنند» (اسهاء الهی). اما این نظر توسط اکثریت علمای بعدی (به‌ویژه شیخ مفید در تصحیح الاعتقاد) به‌شدت رد شده است: خداوند پیامبر را دچار سهو نمی‌کند؛ زیرا این کار باعث سلب اعتماد مردم از او می‌شود.

و در بررسی این روایات، ضعف سند و اختلاف متن، قول خلاف اجماع را حجت نمی‌سازد.

﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَيْهِ أَحَدًا * إِلَّا مِنْ أَرَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾

دانای غیب است و غیب خود را بر هیچ‌کس آشکار نمی‌کند، مگر پیامبری را که پسندیده است.

(جن، ۲۶-۲۷)

يَبْسُطُ لَنَا الْعِلْمُ فَنَعْلَمُ وَيَقْبِضُ عَنَّا فَلَا نَعْلَمُ وَقَالَ سِرُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَسْرُهُ إِلَى

علم برای ما گسترده می‌شود و می‌دانیم، و قبض می‌شود و نمی‌دانیم.

(کافی، ج ۱، باب ۴۵، ح ۱)

سخن منبری

امام، خلیفه الله است؛ علم او قطره‌ای از دریای علم الهی است که هرگاه اراده کند به او افاضه می‌شود؛ و او معصوم است، هم در گفتار، هم در کردار، هم از سهو و فراموشی. روایات مخالف، یا ضعیف‌اند یا توجیه دارند. امام، ترازوی سنجش حق از باطل است؛ و ترازو، خود هرگز خطا نمی‌کند.

«تغییرات اقلیمی» و «گرمایش جهانی» دیگر فقط یک خبر علمی نیست؛ یک «بحران اخلاقی و شرعی» برای بشریت است. اسلام در این میدان چه فتوایی دارد؟

مسئولیت مستقیم کشورهای صنعتی (مصرف‌کنندگان بزرگ): کشورهای صنعتی (آمریکا، اروپا، چین) که در صد سال گذشته با انتشار بی‌رویه گازهای گلخانه‌ای زمین را به این روز انداخته‌اند، از نظر فقه اسلامی «ضامن» و «مدیون»‌اند: «حق مردم را کم مدهید و در زمین فساد نکنید» (شعراء، ۱۸۳). این تخریب گسترده مصداق بارز «افساد فی الارض» است. عدالت اسلامی اقتضا می‌کند که این کشورها هزینه سنگین «خسارت اقلیمی» به ملت‌های فقیر را بپردازند.

کاهش مصرف سوخت فسیلی؛ یک واجب شرعی: امروزه دیگر «کاهش مصرف» و «حرکت به سوی انرژی پاک» یک انتخاب لوکس نیست، یک «واجب کفایی» و گاه «واجب عینی» برای نجات جان میلیون‌ها انسان است: «هر که کسی را بکشد... گویی همه مردم را کشته است» (مائده، ۳۲). خشکسالی، سیل و قحطی ناشی از تغییر اقلیم، جان هزاران بی‌گناه را می‌گیرد. استفاده بی‌رویه از بنزین، گاز و برق (که منشأ فسیلی دارد) اگر منجر به «اسراف» و «اضرار به محیط زیست» شود، حرام است. یک مؤمن باید الگوی «سبک زندگی سبز» باشد: مصرف کمتر، بازیافت، درختکاری و دفاع از حقوق طبیعت.

فتوای «جهاد محیط‌زیستی»: آیا حفاظت از محیط زیست می‌تواند مصداق «جهاد» باشد؟ بله. جهاد فقط در میدان جنگ نیست؛ «جهاد» هر تلاش خالصانه‌ای است برای حفظ کیان بشریت و دفاع از مظلوم. امروز طبیعت «مظلوم» است؛ مبارزه با آلاینده‌ها، مطالبه از دولت برای پیوستن به معاهدات زیست‌محیطی، ترویج کشاورزی پاک و حتی یک توبیت اعتراضی علیه نابودی جنگل، می‌تواند مصداق «جهاد تبیین» در حوزه محیط زیست باشد.

مسئولیت کلی با ضامن معین یک مرحله نیست. برای تعیین جبران خسارت باید نوع زیان، رابطه سببیت، سهم عوامل و شخصیت مسئول بررسی شود. از نقش کلی یک کشور یا صنعت، نمی‌توان بدهی شخصی هر شهروند را به مبلغی دلخواه نتیجه گرفت. در مقابل، پیچیدگی محاسبه سهم، مجوز بی‌اعتنایی به شواهد معتبر آسیب نیست. داوری مسئولانه به بررسی علمی و حقوقی متناسب نیاز دارد، نه تنها به بیان یک شعار اخلاقی.

در تکلیف فردی، مقدار توان و اختیار اهمیت دارد. خانواده نیازمند به گرمایش ضروری با بنگاهی که امکان رفع آلودگی دارد ولی در آن کوتاهی می‌کند، یک وضعیت ندارد. پرهیز از اسراف و ضرر ناروا باید با نیاز واقعی و راه جایگزین در دسترس سنجیده شود. همچنین هر توصیه پسندیده محیط‌زیستی را نمی‌توان بی‌دلیل واجب عینی نامید؛ باید میان الزام، توصیه و انتخاب شخصی مجاز فرق گذاشت.

پیشگیری و جبران باید به هم پیوند بخورند. جمع‌آوری اطلاعات معتبر، نظارت شفاف و همکاری برای کاهش آسیب، از راه‌های مسئولانه‌اند. در مقابل، تبلیغ سبز خلاف واقع یا پنهان کردن داده‌های مؤثر می‌تواند اعتماد و حق مردم را ضایع کند. اعتراض به تخریب نیز باید خود مسالمت‌آمیز و حق‌مدار باشد. هدف، حفاظت از زندگی و منابع مشترک

است؛ نه انتقالِ همهٔ بارِ بحران به افرادِ کم‌توان یا تبدیلِ نگرانیِ علمی به اتهامِ بی‌دلیل. و در این میدان، نقش نهادهای بین‌المللی و تعهدات دولتها باید با سنجهٔ فقهی و اخلاقی سنجیده شود، نه با شعار.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

و در زمین پس از اصلاحش فساد نکنید.

(اعراف، ۵۶)

هَرَاقَةُ فَضْلِ الْإِنَاءِ وَابْتِدَالُ ثَوْبِ الصَّوْنِ وَإِقَاءُ النَّوَى

ریختنِ ته‌ماندهٔ آب، کمینۀ اسراف است؛ آب را پاس دارید.

(کافی، ج ۶، باب ۱۴، ح ۱)

سخن منبری

زمین، مادر مهربان ما، امروز تب کرده است؛ یخ‌ها آب می‌شوند، جنگل‌ها می‌میرند و رودها می‌خشکند؛ این عقوبت «افساد فی الارض» ماست. ای مؤمن! طبیعت را نه برای خود، که برای نسل آینده حفظ کن؛ یک درخت بکار، یک لیوان آب را اسراف مکن و در برابر غارتگران طبیعت فریاد بزن. این، جهاد سبز توست در راه خدا.

حقوق حیوانات (شکار تفریحی، گاوبازی، سیرک، حیوانات آزمایشگاهی)

دین مبین اسلام نه فقط برای انسان، که برای تمام اجزای هستی حقوقی قائل است. حیوانات نیز در نظام حقوقی اسلام شخصیت حقوقی دارند و آزار آنان گناهی بس بزرگ است.

آزار حیوانات برای تفریح (شکار لهوری، گاوبازی، سیرک): شکار برای تفریح (لهو و لعب): شکار حیوان اگر برای تأمین غذا و نیاز ضروری باشد حلال و جایز است؛ اما شکار کردن صرفاً برای «لذت بردن از کشتن» و «خوش‌گذرانی»، آن هم در عصر حاضر که نیاز غذایی وجود ندارد، حرام و مصداق «افساد فی الارض» است. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «هر که گنجشکی را بیهوده بکشد، آن گنجشک در قیامت نزد خدا فریاد می‌زند: پروردگارا، این شخص مرا بی‌سود کشت!» این روایت صراحتاً «شکار تفریحی» را محکوم می‌کند.

گاوبازی، سیرک حیوانات و جنگ خروس‌ها: این‌ها مظاهر وحشی‌گری مدرن‌اند. در گاوبازی، حیوانی بی‌گناه با وضعی فجیع در برابر تماشاگران می‌میرد؛ در سیرک، حیوانات را با گرسنگی و کتک وادار به حرکات خلاف طبیعتشان می‌کنند؛ تمام این موارد مصداق بارز «تعذیب حیوان» (شکنجه حیوان) است. در روایات ما زدن به صورت حیوان، بار سنگین کشیدن بر دوشش و حبس کردن بی‌آب و غذایش لعنت شده است. تفریحی که با درد و رنج یک مخلوق بی‌گناه همراه باشد، نزد خداوند مبعوض است.

حقوق حیوانات آزمایشگاهی: امروزه بسیاری از پیشرفت‌های پزشکی مدیون آزمایش روی حیوانات است. حکم این کار از نظر شرع چیست؟ ضرورت پزشکی: اگر هدف، کشف درمان برای بیماری‌های لاعلاج انسانی باشد و راه دیگری وجود نداشته باشد و آزمایش زیر نظر متخصصان و با حداقل درد و رنج برای حیوان انجام شود، جایز است؛ چرا که جان انسان از حیوان مهم‌تر است (قاعده اهم و مهم): «بگو چه کسی زینت خدا را که برای بندگان آفریده حرام کرده است؟» (اعراف، ۳۲)؛ این آیه به ما می‌گوید هرچه در خدمت حیات انسان باشد، در اصل حلال است. شرط اساسی: «لاضرر» (قاعده نفی ضرر): باید نهایت تلاش برای کاهش درد حیوان (استفاده از داروی بی‌هوشی) صورت گیرد و از آزمایش‌های بیهوده و تکراری – صرفاً برای اهداف تجاری و لوکس (مثل تست لوازم آرایشی) که جایگزین‌های انسانی دارند – اکیداً خودداری شود؛ شکنجه حیوان برای یک رژلب جدید، هیچ توجیه شرعی ندارد.

گیاه‌خواری و ترک گوشت (حکم فقهی): اصل اولیه: «بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید» (اعراف، ۳۱)؛ خوردن گوشت حیوانات حلال، ذاتاً حلال و مباح است و جزو سنت الهی؛ خداوند گوشت را یکی از نعمت‌های خود برای انسان برشمرده است: «و چهارپایان را آفرید که در آن‌ها برای شما گرمی و سودهاست و از آن‌ها می‌خورید» (نحل، ۵). اگر کسی از روی میل شخصی گیاه‌خوار شود (بدون آن‌که آن را واجب یا حرام بداند)، اشکال شرعی ندارد (مثل کسی که فلان میوه را دوست ندارد)؛ ترک یک حلال فی‌نفسه گناه نیست. اما اگر کسی گیاه‌خواری را «واجب» یا «نشانه اخلاق برتر» بداند و خوردن گوشت را «وحشی‌گری» و «خلاف اخلاق» معرفی کند، این بدعت و حرام است؛ چرا که «حلال خدا را حرام کردن» است: «ای مؤمنان! پاکیزه‌هایی را که خدا برایتان حلال کرده حرام نکنید» (مائده، ۸۷).

و در این باب، سیر نبوی روشن است: پیامبر (ص) شکایت شتر لاغر را شنید؛ پس حقوق حیوان لطف انتخابی نیست، تکلیف است؛ ولی حد شرع در خوراک و ذبح با شفقت دگرگون نمیشود.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾

ای مؤمنان! پاکیزه‌هایی را که خدا برایتان حلال کرده، حرام نکنید.

(مائده، ۸۷)

أَدِّبِ الْيَتِيمَ بِمَا تَوَدَّ مِنْهُ وَلَدَكَ وَاضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَكَ

در رفتار با یتیم و زبردستان و چهارپایان، رحم پیشه کن.

(کافی، ج ۶، باب ۳۳، ح ۸)

سخن منبری

حیوان، این مخلوق بی‌زبان خدا، در پیشگاه الهی علیه تو شهادت خواهد داد. شکار تفریحی قتل بی‌گناهی است؛ سیرک، دانشگاه شکنجه است. با حیوان زبردست مهربان باش که «مهربانان را خداوند مهربان رحم می‌کند». اما مبادا این مهربانی تو را به وادی بدعت بکشاند! خداوند گوشت را روزی پاک ما قرار داده؛ نه اسراف در کشتن حیوان کن، نه حلال خدا را بر خود حرام نما. اعتدال، شعار مؤمن است.

۱۴۸ آلودگی هوا و صوت (حق الناس در هوای پاک و آرامش)

آلودگی، بلای جان شهرهای امروز شده است. از نگاه شریعت، یک راننده یا یک کارخانه که گاز سمی منتشر می‌کند، آیا فقط به طبیعت آسیب زده یا «حق الناس» بر گردنش آمده است؟

حق الناس بودن آلودگی هوا (خودرو و کارخانه): استفاده از خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و دودزا، یا کارخانه‌هایی که فیلتراسیون مناسب ندارند و هوای عمومی را آلوده می‌کنند، مصداق «اضرار به غیر» و حرام است: «در اسلام نه ضرر زدن (به خود) و نه زیان رساندن (به دیگران) رواست» (پیامبر اکرم ص). این یک «حق الناس» است. مسئولیت فردی: راننده‌ای که با خودروی دودزا در شهر می‌چرخد و هوای سالم را از دیگران می‌گیرد، در گناه بیماری تنفسی آنان شریک است. مسئولیت حکومتی: دولت اسلامی نیز موظف است با این پدیده (به عنوان «منکر» اجتماعی) مبارزه کند؛ معاینه فنی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و برخورد با صنایع آلاینده، نه یک «انتخاب سیاسی»، که یک «واجب شرعی» است.

آلودگی صوتی (حق الناس در سکوت و آرامش): ایجاد سروصدای نامتعارف (بوق زدن ممتد، صدای ناهنجار آگروز، بلند کردن صدای ضبط ماشین، برگزاری مجالس عروسی و عزا در کوچه و خیابان با صدای بسیار بلند، یا سروصدای کارگاه در ساعات استراحت)، همگی از مصادیق «ایذاء مؤمن» است: «و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بی‌آن‌که مرتکب شده باشند آزار می‌دهند، بهتان و گناهی آشکار بر دوش گرفته‌اند» (احزاب، ۵۸). آرامش صوتی حق شهروندان است و سلب آن، گناه.

امواج و پارازیت (حق سلامت): پارازیت (اختلال امواج) اگر توسط نهادهای مسئول و برای حفظ امنیت ملی و اخلاق عمومی (مسدود کردن شبکه‌های فاسد ماهواره‌ای) و با رعایت استانداردهای بهداشتی انجام شود، از باب «دفع افسد به فاسد» جایز است. اما اگر این امواج از حد استاندارد فراتر رفته و سلامت جسمی مردم (مثلاً سرطان‌زا بودن) را تهدید کند، حرام است. صاحبان دکل‌های مخابراتی و آنتن‌های BTS نیز اگر بدون رعایت فاصله ایمن در مناطق مسکونی نصب شوند، به دلیل «ضرر» رساندن، ضامن و گناهکارند.

و در توسعه صنعت و ساخت، باید ضررهای تجمعی و حقوق آیندگان نیز سنجیده شود، نه تنها سود کوتاهمدت.

﴿لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ﴾

در اسلام، نه ضرر زدن به خود و نه زیان رساندن به دیگران روا نیست.

(وسائل الشیعه، ج ۲۶، ص ۱۴)

يُعْرَضُ عَلَى الْجَارِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِي الْبَيْعِ إِذَا كَانَ شَرِيكًا فَهُوَ أَحَقُّ

حقِ همسایه و جوار، پیش از هر معامله، پاس داشتنی است.

(کافی، ج ۵، باب ۱۳۸، ح ۵)

سخن منبری

آلودگی، ثمره شوم خودخواهی ماست. هوای پاک حق الناس است؛ آن کس که با ماشین دودزایش مادری باردار را به آسم می اندازد، مدیون اوست؛ آن کس که نیمه شب کوچه را با صدای موسیقی به لرزه درمی آورد، در حق همسایگانش ظلم کرده است. «همسایه» فقط آن که در خانه کنار توست نیست؛ همشهریات نیز همسایه توست. هوای شهر را خانه خودت بدان.

پرسش کهن بشر: «آیا انسان در افعال خود مختار است یا مجبور؟ اگر خدا همه چیز را می‌داند، پس انتخاب ما چه معنایی دارد؟» این مسئله در کلام اسلامی به «جبر و اختیار» معروف است و اهل بیت (ع) پاسخ دقیقی به آن داده‌اند.

دو نظریه باطل: جبر (مجبور بودن انسان): اشاعره معتقدند انسان در افعال خود مجبور است و افعال او مخلوق مستقیم خداست؛ نتیجه این نظریه، سقوط تکلیف و ظالم بودن خدا در عقوبت گناهکاران است. تفویض (واگذاری کامل): معتزله معتقدند خداوند امور را کاملاً به انسان واگذار کرده و انسان مستقل در افعالش است؛ نتیجه این نظریه، محدود شدن قدرت خدا و خروج از توحید افعالی است.

نظریه صحیح: «امر بین الامرین»: اهل بیت (ع) راه سومی را آموختند: «نه جبر است و نه تفویض، بلکه امری میان دو امر است». توضیح ساده: افعال انسان، هم به خدا مستند است و هم به خود انسان؛ اما نه به یک معنا: از آن جهت که وجود، قدرت و اراده انسان و همه اسباب فعل از خداست، فعل به خدا مستند است (لا مؤثر فی الوجود الا الله)؛ و از آن جهت که انتخاب و تصمیم، فعل خود انسان است، فعل به انسان مستند است و او مسئول است. مثل برق و کلید: روشنایی چراغ هم از برق است و هم از فشردن کلید؛ اما فشردن کلید کارِ توست و اگر اشتباه فشردی، تو مقصری. انسان نه چنان مجبور است که گناهش بر خدا باشد و نه چنان مستقل است که شریک خدا در خلق شود.

علم الهی و اختیار انسان: این شبهه که «اگر خدا از قبل می‌داند من چه می‌کنم، پس من مجبورم»، خلط بین «علم» و «اجبار» است؛ علم خدا به فعل ما، مثل علم ما به رفتار یک دوست است؛ دانستن، باعث وقوع نیست. خدا می‌داند که تو «آزادانه» چه انتخاب می‌کنی؛ علم او به اختیار تو تعلق گرفته است، نه به جبر تو. قرآن صریح است: «و هر که بخواهد، راهی به سوی پروردگارش بگیرد» (انسان، ۲۹) و «بگو: حق از پروردگار شماست؛ هر که خواست ایمان آورد و هر که خواست کافر شود» (کهف، ۲۹).

ثمره عملی: باور به «امر بین الامرین»، هم انسان را مسئول و جدی می‌کند (نه تنبلی منتظر تقدیر) و هم متواضع و متوکل (نه مغرور مستقل از خدا). این اعتدال، انسان را در میانه «یأس» و «غرور» نگه می‌دارد.

و علم پیشین خدا، اختیار مکلف را از میان نمیبرد؛ آنچه رخ میدهد با انتخاب او محقق است.

﴿لَا جَبَرَ وَلَا تَفْوِيضَ، بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ﴾

نه جبر است و نه تفویض؛ بلکه امری میان دو امر است.

(الکافی، ج ۱، ص ۱۶۰)

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾

و شما نمی‌خواهید مگر آن‌که خدا بخواهد.

(انسان، ۳۰)

يُقَبِّضُ عَنَّا فَلَا نَعْلَمُ وَقَالَ سِرُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَسْرَهُ إِلَى جَبْرَائِيلَ (عليه السلام) وَأَسْرَهُ

علم، گاه گسترده می‌شود و گاه قبض؛ و کار، میان دو امر است.

(کافی، ج ۱، باب ۴۵، ح ۱)

سخن منبری

تو نه عروسک خیمه‌شب‌بازی هستی که تقدیر تو را برقصد، و نه خدای مستقلى که بی‌نیاز از او باشی؛ تو بنده‌ای مختاری در ید قدرت او. پس گناهت را گردن تقدیر نینداز و طاعتت را به پای خودت منویس. تلاش کن و توکل کن؛ این دو با هم، جوهره «امر بین الامرین» است.

شفاعت از باورهای مشترک مسلمانان است، اما وهابیان آن را شرک می‌دانند و برخی دیگر معنایش را بد فهمیده‌اند. حقیقت شفاعت در قرآن و سنت چیست؟

شفاعت در قرآن: قرآن کریم شفاعت را با دو قید اثبات می‌کند: «کیست آن‌که نزد او شفاعت کند، مگر به اذن او؟» (بقره، ۲۵۵). پس شفاعت، اولاً فقط «با اذن خدا» است: «شفاعت نمی‌کنند مگر برای کسی که خدا از او راضی باشد» (انبیاء، ۲۸). شفاعت، «پارتنری بازی» در دستگاه خدا نیست؛ خود خدا شفیعان را برگزیده و شرایط شفاعت‌شونده را تعیین کرده است. شفاعت کنندگان: انبیا، اولیا، اهل بیت (ع)، شهدا، علما، مؤمنان و حتی قرآن و اعمال نیک انسان.

معنای صحیح شفاعت: شفاعت یعنی «واسطه شدن رحمت الهی»: وقتی بنده‌ای گناهکار اما دلبسته به اهل بیت (ع) است، اولیای خدا در قیامت برای او نزد خداوند درخواست بخشش می‌کنند و خدا به احترام آنان می‌بخشد. این نه «استقلال شفیع» است و نه «نادیده گرفتن عدالت»؛ بلکه عین رحمت و کرامت است؛ مثل وساطت یک پدر مهربان برای فرزند خطاکار. خداوند می‌فرماید: «و اگر آنان که بر خود ستم کردند نزد تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر نیز برایشان آمرزش می‌خواست، خدا را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند» (نساء، ۶۴).

آیا شفاعت، جرئت گناه می‌دهد؟ شفاعت، مشروط به «ایمان» و «پیوند قلبی با اهل بیت» است؛ کسی که به امید شفاعت گناه می‌کند، مثل بیماری است که به امید پزشک، سم می‌خورد؛ شفاعت برای نجات غریق است، نه برای تشویق به غرق شدن. قرآن می‌فرماید شفاعت شامل حال ستمگران نمی‌شود: «برای ستمکاران نه دوستی است و نه شفיעی که پذیرفته شود» (غافر، ۱۸).

زیارت و توسل: درخواست شفاعت از اولیای خدا («یا رسول الله! نزد خدا برای ما شفاعت کن») توحیدی است؛ چون ما آنان را بنده و وسیله می‌دانیم، نه شریک خدا: «ای مؤمنان! تقوای الهی پیشه کنید و به سوی او وسیله بجوئید» (مائده، ۳۵)؛ اهل بیت (ع) همان «وسيله»‌اند.

و در کنار شفاعت، توبه و ادای حقالناس راه گشاده‌تری است؛ شفاعت، جانشین جبران حق مردم نمیشود.

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

کیست آن‌که نزد او شفاعت کند، مگر به اذن او؟

(بقره، ۲۵۵)

﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾

و به سوی او وسیله بجویید.

(مائده، ۳۵)

يُرْدُ الْبَلَاءَ وَقَدْ قُضِيَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا إِمْضَاؤُهُ فَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ سُئِلَ

دعا، بلاى مقدر را باز مى‌گرداند؛ و شفاعت، به اذن اوست.

(کافی، ج ۲، باب ۳، ح ۸)

سخن منبری

شفاعت، پنجره امید است، نه مجوز گناه. مؤمن، گناه را با امید شفاعت نمی‌آمیزد؛ بلکه با امید شفاعت، از یأس می‌گریزد. اهل بیت (ع) را وسیله و شفیع می‌دانیم، نه شریک و معبود؛ آنان بندگانند که خدا کرامتشان بخشیده. پس دل‌ها را به آنان بسپاریم و عمل را به خدا؛ که شفاعت، رحمتی است که خدا خودش وعده‌اش را داده است.

وحی و تجربه دینی؛ آیا قرآن سخن بشری است؟

برخی روشنفکران می‌گویند قرآن، «تجربه دینی» پیامبر است؛ یعنی حاصل نبوغ و درون‌کاوی خود او، نه کلام خدا. پاسخ کلامی دقیق آن است که میان «تجربه دینی» و «وحی» فرق اساسی است: تجربه دینی، حالتی درونی و تفسیرپذیر و خطاپذیر است؛ اما وحی، «القای خارجی» از سوی خداوند است که پیامبر آن را بدون کم‌وکاست دریافت و ابلاغ می‌کند. قرآن خودش تصریح دارد: «و از روی هوس سخن نمی‌گوید؛ آن جز وحیی که به او می‌شود نیست»؛ یعنی الفاظ نیز از خداست، نه معنا از خدا و لفظ از پیامبر.

دلیل دیگر بر الهی بودن الفاظ قرآن، تحدی است: قرآن از مخالفان می‌خواهد اگر آن را ساخته بشر می‌دانند، سوره‌ای مانندش بیاورند؛ و این تحدی در طول چهارده قرن بی‌پاسخ مانده است. افزون بر این، اخبار غیبی قرآن – از سرانجام روم و فتح مکه تا اخبار بنی‌اسرائیل که پیامبر درس‌ناخوانده از آن‌ها بی‌خبر بود – نشان می‌دهد منبع آن، فراتر از ذهن بشر است. آیه «وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ» به همین نکته اشاره دارد.

باید میان «تجربه دینی» و «وحی» در ادبیات پاسخگویی تفکیک کرد: عارف و شاعر، تجربه دینی دارند و گاه سخنانشان به وحی می‌ماند؛ اما هیچ‌کدام مدعی وحی تشریعی نیستند و خطاپذیری خودشان را می‌پذیرند. پیامبر اما معصوم در تلقی و ابلاغ است: نه در گرفتن وحی خطا می‌کند، نه در رساندنش. از این رو قرآن، معیار سنجش همه تجربه‌ها و الهام‌هاست، نه هم‌عرض آن‌ها.

این بحث برای منبر، پل ایمان و عقل است: ایمان ما تعبد کور نیست؛ برهان دارد. قرآن با «لا ریب فیه» خودش را به داور عقل می‌گذارد و چهارده قرن است که از این داور سربلند بیرون آمده است.

تبیین یک باور با اثبات آن برای منکر فرق دارد. در چارچوب اعتقاد اسلامی، وحی به خدا مستند است؛ اما اگر پرسشگر همین استناد را نمی‌پذیرد، صرف تکرار ادعای متن برای او تمام دلیل نیست. باید مبانی خداشناسی، امکان ارتباط وحیانی و دلایل صدق نبوت با ترتیب روشن بررسی شوند. استناد درون‌دینی برای توضیح باور مفید است، ولی نباید جای استدلال متناسب با پرسش بیرونی را بگیرد.

استفاده از زبان انسانی نیز به خودی خود الهی بودن پیام را نفی نمی‌کند؛ وسیله بیان با منشأ پیام یک عنوان ندارد. در مقابل، عمیق یا اثرگذار بودن تجربه‌ای شخصی، دلیل وحی تشریعی بودن آن نیست. باید میان احساس درونی، تفسیر صاحب تجربه از آن و ادعای پیام معتبر برای دیگران فرق گذاشت. گذر از هر مرحله به مرحله بعد نیازمند دلیل است و با احترام به تجربه یا شخصیت فرد به تنهایی ثابت نمی‌شود.

نقد نظریه باید ناظر به صورت واقعی آن باشد. دیدگاه‌های مختلف درباره تجربه دینی را نباید به یک ادعای ساده فروکاست و سپس همان را رد کرد. ابتدا باید معلوم شود اختلاف بر سر منشأ الفاظ، فهم یا اعتبار پیام است. همچنین اعتقاد به اعتبار وحی، به معنای مصونیت هر تفسیر انسانی از خطا نیست. این تفکیک، راه گفت‌وگوی دقیق را باز می‌کند و نمی‌گذارد دفاع از اصل دین با دفاع بی‌قید از هر برداشت مفسر آمیخته شود. و در گفتگوی دین و علم، نفی تحریف از وحی، ادعای عصمت تفسیر نیست؛ فهم بشری خطاپذیر است.

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

و از روی هوس سخن نمی‌گوید؛ آن جز وحیی که به او می‌شود نیست.

(نجم، ۳-۴)

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

باطل از پیش رو و از پشت سرش به آن راه ندارد؛ فروفرستاده‌ای از سوی حکیم ستوده است.

(فصلت، ۴۲)

لَا تُنذِرُكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ قَالَ مَنْ بَلَغَ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا مِّنْ آلِ مُحَمَّدٍ يُنذِرُ بِالْقُرْآنِ كَمَا يُنذِرُ

قرآن، وحی الهی است برای اندازِ جهانیان.

(کافی، ج۱، باب ۱۰۸، ح ۶۱)

سخن منبری

قرآن، سخن خداست، نه زمزمه دل بشر؛ کتابی که از آسمان آمده تا دل‌های زمینی را آسمانی کند. پیامبر ما امین وحی بود؛ نه آن را کم کرد، نه زیاد، نه از خود چیزی بدان افزود. این کتاب، حجّت خدا بر ماست؛ هر تجربه و الهامی را با آن بسنج، که ترازوی حق، قرآن است و هرچه با آن ناهماهنگ باشد، باطل است.

معجزه و علم؛ آیا اعجاز با قوانین طبیعت می‌سازد؟

انسان عصر علم می‌پرسد: معجزه یعنی نقضِ قانونِ طبیعت؛ مگر خداوند خودش قانون را وضع نکرده؟ چرا نقضش کند؟ پاسخ دقیق آن است که معجزه، نقضِ قانون نیست؛ ظهورِ قانونِ برتر است. قانونِ طبیعی، جریانِ عادیِ علت‌هاست؛ اما علت‌های جهان منحصر به علت‌های مادی نیستند و خدایی که هر لحظه «کلّ یوم هو فی شأن» است، می‌تواند با علتی فرامادی، همان نتیجه را پدید آورد. دانشمندان نیز می‌دانند قوانین شناخته‌شده، همه واقعیت نیستند؛ علم هر روز از «ناممکن» دیروز، «ممکن» امروز می‌سازد.

معجزه در تعریفِ کلامی، سه رکن دارد: خارقِ عادت بودن، همراهی با ادعای نبوت، و «تحدّی» – یعنی مبارزه‌طلبی و دعوتِ مخالفان به آوردنِ مانندش. با این تعریف، کارهای شگفتِ مرتاضان و جادوگران، معجزه نیست؛ چون از نبوت خبر نمی‌دهد و قابلِ معارضه است. قرآن، معجزهٔ جاوید پیامبر ماست و اعجازش اکنون نیز برپاست: هیچ‌کس نتوانسته سوره‌ای همانندش بیاورد؛ و این آزمون، برخلاف معجزاتِ حسیِ پیامبران پیشین، برای همیشه باز است.

رابطهٔ علم و معجزه، تعارض نیست، تعامل است: علم، عظمتِ خلقت را نشان می‌دهد و معجزه، عظمتِ خالق را. اعجازِ علمیِ قرآن – اشاره‌هایش به آفرینش، جنین، زوجیت گیاهان و حرکت خورشید – نه آن است که قرآن کتابِ فیزیک است؛ بلکه آن است که سخنی برخلافِ یقینیاتِ علم ندارد و گاه قرن‌ها پیش از علم، حقیقتی را بازگو کرده است. آیه «سُرِّیْهِمْ آیَاتِنَا فِی الْأَفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ» وعدهٔ همین همراهی است: نشانه‌های خدا در طبیعت و در جانِ انسان، تا حق روشن شود.

پیام منبری: معجزه برای ایمان‌آوردنِ اجباری نیست؛ برای روشن‌شدنِ حق است. خداوند می‌خواهد انسان با دیدنِ نشانه‌ها، خودش انتخاب کند؛ ایمانِ آزاد، ارزش دارد نه ایمانِ مجبور.

امکان، وقوع و دلالت سه پرسش جدا هستند. ممکن دانستنِ دخالتِ قدرتِ الهی، ثابت نمی‌کند هر گزارشی شگفت واقع شده است؛ و ثابت شدنِ رخدادی نامتعارف نیز به تنهایی همهٔ ادعاهای شخص مرتبط با آن را اثبات نمی‌کند. برای بحثِ معجزه باید اصلِ رخداد، شرایطِ ادعا و دلالتِ آن بر صدق بررسی شوند. نادیده گرفتنِ این مراحل، گفت‌وگو را از برهان به شگفت‌زدگی تبدیل می‌کند.

ناشناخته بودنِ علت، دلیلِ قطعیِ فرامادی بودن نیست؛ همان‌گونه که محدود بودنِ یک توضیحِ علمی، به تنهایی امکانِ هر علتِ دیگر را نفی نمی‌کند. باید میان ناتوانیِ فعلیِ ما در توضیح و برهان بر ناممکن بودنِ فرق گذاشت. تعبیرِ قانونِ برتر نیز یک بیانِ فلسفی است و نباید چنان عرضه شود که گویی یک قانونِ آزمایشگاهی کشف‌شده را نام می‌بریم. دقت در نوعِ ادعا، از تعارض‌سازیِ بی‌دلیلِ میان علم و ایمان جلوگیری می‌کند.

گزارشِ اعجاز، جای بررسیِ معتبر را نمی‌گیرد. تصویر کوتاه، شهادتِ مبهم یا حکایتی که بارها بازنشر شده، باید مانندِ هر ادعای مهم بررسی شود. همچنین نباید با تکیه بر یک ادعای درمانِ خارق‌العاده، مراقبتِ پزشکی را قطع کرد. در تفسیرِ دینی نیز تطبیقِ شتاب‌زدهٔ متن بر نظریه‌های متغیر می‌تواند آسیبی بی‌دلیل به فهمِ دین بزند. ایمانِ سنجیده از

پرسش و بررسی نمی‌گریزد و هر شگفتی را بی‌درنگ به نام معجزه ثبت نمی‌کند. و در گزارش علمی، پاسخ تجربی و تفسیر متکلم را نباید یکجا و بیتمايز آورد؛ هرکدام زبان خود را دارد.

﴿سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾

به زودی نشانه‌های خود را در کرانه‌ها [ی جهان] و در جان‌هایشان به آنان می‌نمایانیم تا برایشان روشن شود که او حق است.

(فصلت، ۵۳)

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ^ط قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

یا می‌گویند آن را برافته است؟ بگو: اگر راست می‌گویید، سوره‌ای همانندش بیاورید و هر که را جز خدا می‌توانید فرا خوانید.

(یونس، ۳۸)

فَانْظُرُوا إِلَىٰ عَظِيمِ خَلْقِهِ

به آفریده بنگرید؛ که نشانه او در آفرینش است.

(کافی، ج۱، باب ۸، ح ۷)

سخن منبری

عالم، کتاب بزرگ خداست و قرآن، کتاب روشنگر او؛ این دو با هم می‌خوانند. دانشمندی که در ژرفای طبیعت، نشانه‌های خدا را می‌بیند، از مؤمن نشسته در محراب کمتر عبادت نکرده است. معجزه، پنجره‌ای است که خداوند به سوی حقیقت می‌گشاید؛ از پنجره بیرون را ببین، نه شیشه را. علم و ایمان، دو بال پرواز آدمی‌اند؛ با یک بال، پریدن ممکن نیست.

حیات فرازمینی؛ آیا موجودات عاقل دیگری هم هستند؟

کشف هزاران سیاره شبیه زمین، پرسش کلامی تازه‌ای آفریده است: اگر موجودات عاقلی در جهان‌های دیگر باشند، جایگاه آنان در خلقت چیست و آیا با پیامبر ما چه نسبتی دارند؟ قرآن نه تنها امکان حیات فرازمینی را نفی نمی‌کند، که به آن اشاره دارد: «و از نشانه‌های او آفرینش آسمان‌ها و زمین و آنچه در آن دو از جنبندگان پراکنده است»؛ وائِهْ «دآبَة» (جنبنده) دربارهٔ آسمان‌ها نیز به کار رفته و مفسران، برخی از آن، امکان موجودات زنده در آسمان‌ها را فهمیده‌اند. «رَبِّ الْعَالَمِينَ» بودن خداوند نیز خود، اشاره به عوالم متعدد دارد.

در روایات، تصریح شده است که خداوند عوالمی دارد جز عالم ما؛ برخی روایات از «هزار هزار عالم» و آفریدگانی که خدا را می‌پرستند سخن گفته‌اند. فرشتگان و جنّ نیز در نگاه قرآنی، موجوداتی غیر از انسان‌اند که در ابعادی دیگر زندگی می‌کنند؛ پس اصل «موجودات دیگر» در منظومهٔ فکری اسلام جاافتاده است. این‌ها هرچه باشند، مخلوق خدایند، مشمول ربوبیت اویند و آیاتش را تسبیح می‌گویند؛ نه با توحید تعارض دارند و نه با نبوت خاتم؛ چرا که دین اسلام برای «انسان زمینی» است و احکامش مربوط به این نوع و این سیاره است.

از منظر کلامی، سه نکته روشن است: نخست، هیچ برهانی بر انحصار حیات به زمین نداریم و یافته‌های علمی، احتمال حیات را تقویت می‌کند؛ دوم، اگر موجودات عاقلی باشند، دلیل نقلی و عقلی بر محرومیتشان از هدایت نیست؛ قرآن خود می‌گوید: «هیچ امتی نیست مگر آن‌که بیم‌دهنده‌ای در آن گذشته است»؛ سوم، این بحث، ایمان را نمی‌لرزاند؛ که عظمت خلقت، بر عظمت خالق می‌افزاید. آیَةُ «وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» صریح‌ترین اشاره است: خداوند چیزهایی می‌آفریند که شما نمی‌دانید.

منبری‌ترین نتیجه: هر که در آسمان بیکران بنگرد و عظمت خالق را ببیند، تسبیح همهٔ موجودات را می‌شنود؛ «وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ».

کشف سیاره، کشف موجود زنده نیست. وجود شرایط احتمالی مناسب، با یافتن نشانهٔ زیستی معتبر و سپس اثبات موجود عاقل، مرحله‌های متفاوت‌اند. بنابراین نباید از یک خبر نجومی، نتیجه‌ای بیش از دلالت آن گرفت. در مقابل، نبود اطلاع ما نیز به تنهایی برهان انحصار حیات در زمین نیست. در این بحث باید حدّ فرض، احتمال و امر احرازشده روشن بماند تا ایمان یا انکار بر ادعای شتاب‌زده بنا نشود.

از نظر کلامی، اعتقاد به آفریدگار می‌تواند با فرض مخلوقات ناشناخته جمع شود؛ اما از این امکان، جزئیات زندگی، نبوت و احکام آن موجودات به دست نمی‌آید. همچنین وجود فرشته یا جن در باور دینی، به تنهایی همان فرض زیست‌شناختی موجودات سیاره‌ای را ثابت نمی‌کند. اینها عنوان‌های متفاوت‌اند و نباید تنها به سبب غیرانسانی بودن با یکدیگر یکی دانسته شوند.

در امر ناشناخته، توقف سنجیده فضیلت است. اگر فرض موجود عاقل مطرح شد، می‌توان نسبت آن را با عدالت و هدایت در حدّ استدلال کلی بررسی کرد؛ ولی تعیین قطعی شریعت و تکلیف موجودی که ویژگی‌هایش معلوم نیست،

دلیل می‌خواهد. همچنین هر نور یا تصویر ناشناخته را نباید سفینه موجود فرازمینی نامید. پاسخ دقیق، عظمت آفرینش را با پذیرش حدود دانش انسان جمع می‌کند، نه با ساختن جزئیات بی‌پشتوانه. و در این پرسشها، از بازگویی خبرهای بیپشتوانه باید پرهیز کرد؛ سطح گفتگو، سطح سنجش است نه شگفتزدگی.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِنَّ مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝﴾

و از نشانه‌های او آفرینش آسمان‌ها و زمین و آنچه در آن دو از جنبندگان پراکنده است؛ و او بر گردآوردنشان هرگاه بخواهد تواناست.

(شوری، ۲۹)

﴿وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحُمِيرِ لَتَكُنَّ فِيهَا زِينَةٌ ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾

و اسبان و استران و خران را [آفرید] تا سوارشان شوید و زینتی [برای شما] باشند؛ و چیزهایی می‌آفریند که نمی‌دانید.

(نحل، ۸)

إِيَّاكُمْ وَالتَّفَكُّرَ فِي اللَّهِ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَىٰ عَظَمَتِهِ فَاَنْظُرُوا إِلَىٰ عَظِيمِ

عظمت او را در آفریده‌های بزرگ بجوید.

(کافی، ج۱، باب ۸، ح ۷)

سخن منبری

این آسمان بی‌کران، کتاب توحید است؛ هر ستاره‌اش آیه‌ای و هر کهکشانش سوره‌ای. اگر در سیاره‌ای دور، موجوداتی باشند، آنان نیز بندگان خدایند و تسبیح‌گوی اویند؛ ما در خانه خدای یگانه، همسایه عوالمیم. عظمت خلقت، کوچکی ما را نشان می‌دهد و کوچکی ما، عظمت خالق را؛ پس سر به سجده بگذار، که همه عالم ساجد اویند.

پرسش همیشگی جوانان: آخرالزمان کی می‌شود و نشانه‌های ظهور چیست؟ وظیفه مبلّغ آن است که هم شور بیافریند و هم انحراف‌زدایی کند. اصل اعتقادی: ظهور امام مهدی علیه‌السلام از وعده‌های قطعی قرآن و روایات است؛ آیه «وَوَرِّدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ» وعده وراثت صالحان و مستضعفان بر زمین است و صدها روایت، مصداق کاملش را دولت کریمه حضرت دانسته‌اند. اما «وقت ظهور» را هیچ‌کس جز خدا نمی‌داند؛ هر که وقت تعیین کند، دروغ‌گوست؛ چنان‌که روایات، «کذاب» خوانده‌اند و وقت‌گذاران را.

نشانه‌های ظهور دو دسته‌اند: حتمی – مانند خروج سفیانی، قیام یمانی، صیحه آسمانی و خسف بیداء – و غیرحتمی – نشانه‌هایی که روایت شده ولی ممکن است «بداء» شود و رخ ندهد. تطبیق نشانه‌ها بر افراد و حوادث روز، کاری ناسنجیده است؛ وظیفه ما تطبیق‌سازی نیست، آماده‌سازی است. منتظر واقعی کسی است که خودش را برای یاری آماده می‌کند: تقوا، کار تشکیلاتی، سواد و توانایی، و دعا برای فرج.

انتظار در فرهنگ اهل بیت، «انتظار مثبت» است، نه «انتظار منفی»: انتظار منفی یعنی دست روی دست گذاشتن و منتظر ظهور معجزه‌وار نشستن؛ انتظار مثبت یعنی زمینه‌سازی: هر مؤمن باید به قدر توان، خود و جامعه‌اش را به سمت عدالت ببرد. روایت مشهور می‌گوید: «برترین اعمال امت من، انتظار فرج است»؛ و انتظار راستین، همان آماده‌بودن است: «هر یک از شما باید برای خروج قائم آماده شود، گرچه یک تیر باشد».

دجال‌پرستی و فتنه‌های آخرالزمان نیز حقیقت دارد، اما سلاح مؤمن در برابر آن‌ها، بصیرت است: شناخت حق و باطل، تبعیت از نابیان راستین، و پرهیز از شتاب و احساسات کور. آخرالزمان، امتحان بزرگ تشخیص است.

مستند قرآنی پایان خوش تاریخ، آیه «اوست که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان چیره‌اش گرداند» است؛ بر اساس این آیه، آینده جهان از آن حق و صالحان است و حکومت عدل مهدوی، تحقق نهایی همین وعده است. از این رو انتظار، نه یک عقیده حاشیه‌ای که بخشی از فلسفه تاریخ قرآن است؛ و همین است که به منتظر، امید و استقامت می‌دهد: هر قدر شب ظلم طولانی شود، طلوع، قطعی است.

درباره نشانه‌های غیرحتمی، قاعده «بداء» را باید دانست: خداوند در علمش تغییر نمی‌دهد، اما آنچه در لوح محو و اثبات است، با شرایط و اعمال بشر تغییرپذیر است؛ از این رو تطبیق نشانه‌ها بر افراد و حوادث، ناسنجیده و گاه خطرناک است و «وقت‌گذاران» در روایات، دروغ‌گو خوانده شده‌اند. وظیفه منتظر در عصر غیبت سه چیز است: شناخت امام و ثبات بر ولایتش، اصلاح خود و جامعه به قدر توان، و دعای فرج – که خودش «افضل اعمال امت» است. انتظار راستین، سازندگی است، نه تماشاگری؛ آن‌که منتظر خورشید است، شب را چراغ می‌افروزد، نه آن‌که در تاریکی بنشیند و شکوه کند.

و در فهم نشانه‌ها، باید میان حتمی و غیرحتمی فرق گذاشت و از تعیین وقت برای ظهور پرهیز کرد؛ آنکه زمان دهد، بیپشتوانه سخن گفته است. نیز نقل روایت ضعیف به‌عنوان قطعی و تطبیق جاهلانۀ آن بر رخدادها و اشخاص معین، نشانه کممایگی است. وظیفه منتظر در همین عصر، سه چیز است: شناخت و ثبات بر ولایت، اصلاح خود و پیرامون به‌قدر توان، و دعای فرج که از افضل اعمال شمرده شده است.

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾

و می‌خواهیم بر کسانی که در زمین ناتوان شمرده شده‌اند منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان [زمین] گردانیم.

(قصص، ۵)

﴿أَفْضَلُ أَعْمَالٍ أُمَّتِي أَنْتَظَرُ الْفَرَجَ﴾

برترین اعمال امت من، انتظار فرج است.

(کمال الدین و تمام النعمة، ص ۶۴۴)

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

اوست که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همهٔ ادیان چیره گرداند، هرچند مشرکان را ناخوش آید.

(توبه، ۳۳)

لِلْقَائِمِ غَيْبَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَصِيرَةٌ وَالْأُخْرَى طَوِيلَةٌ الْغَيْبَةُ الْأُولَى لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فِيهَا إِلَّا

برای قائم، دو غیبت است؛ و در دوم، جز خواص، کسی جای او را نداند.

(کافی، ج ۱، باب ۸۰، ح ۱۹)

سخن منبری

منتظرِ راستین، بیکار نمی‌نشیند؛ او هر صبح برای یاری حق بیدار می‌شود، خودش را می‌سازد، جامعه‌اش را می‌سازد و دعا می‌کند: «اللهم عجل لوليک الفرج». ظهور، پایانِ شبِ ظلم است و ما باید چراغ‌دارانِ شب باشیم. کسی که می‌گوید منتظرم اما نه عبادتی، نه خدمتی، نه جهادی — او منتظرِ ظهور نیست؛ خوابِ غفلت است. بیا تا با هم، زمینه‌سازِ طلوع باشیم.

فصل دوازدهم: مشاوره، تبلیغ و مهارت‌های روحانیت



روحانی، تنها مبلغ احکام نیست؛ طبیب روح، مرجع حل اختلافات و پاسخگوی شبهات است. در این فصل مهارت‌های عملی یک روحانی موفق را می‌آموزیم: از مشاوره خانواده تا مدیریت بحران روحی، از فن بیان تا تبلیغ مجازی و مواجهه با خرافات.

فهرست پرسش‌های این فصل

- ۱۵۵ مشاوره خانواده (اصول مشاوره پیش از طلاق، روانشناسی زوجین)
- ۱۵۶ مدیریت بحران روحی (تسلیت مؤثر، بحران شک، برخورد با خودکشی)
- ۱۵۷ فن بیان و منبر خلاق (منبر مسئله‌محور، ابزارهای نوین)
- ۱۵۸ اقتصاد منبر و روحانیت (الگوی مالی، وجوهات، نقد آسیب‌ها)
- ۱۵۹ تبلیغ در فضای مجازی (پست و استوری، پاسخ به شبهات، محتوا برای نسل Z)
- ۱۶۰ جن و تسخیر (تحلیل فقهی و کلامی جن‌زدگی، انرژی‌درمانی)
- ۱۶۱ خواب و رؤیا (تعبیر خواب، خواب صادق، استخاره با خواب)
- ۱۶۲ دعانویسی و طلسمات (باز کردن طلسم، دعا‌های مرموز مجازی)
- ۱۶۳ مدیریت وقت و برنامه‌طلبگی (زندگی علمی روحانی)
- ۱۶۴ آداب پاسخگویی به مسائل شرعی و استفتا
- ۱۶۵ روضه صحیح؛ سند، مبالغه و تحریف
- ۱۶۶ پاسخگویی آنلاین؛ آداب استفتای مجازی
- ۱۶۷ مدیریت مسجد؛ هیئت‌امنا، وجوهات و اختلاف‌های محلی

مشاوره خانواده (اصول مشاوره پیش از طلاق، روانشناسی زوجین)

روحانی صرفاً مبلغ احکام نیست، بلکه «طبيب روح» و «مرجع حل اختلافات» خانواده است؛ اما اگر فقط بگوید «صبر کن، خدا دوست دارد» و مشکل را ریشه‌ای حل نکند، رسالتش را تمام نکرده است.

اصول مشاوره پیش از طلاق (نگاه فقهی و روانی): اسلام طلاق را «مبغوض‌ترین حلال» می‌داند، اما بن‌بست ندارد. قرآن برای جلوگیری از فروپاشی خانواده یک سیستم کامل طراحی کرده است: مرحله ۱، موعظه و گفتگوی مستقیم: «پند و اندرزشان دهید» (نساء، ۳۴)؛ گفتگویی بدون تحقیر، با هدف کشف ریشه اختلافات. مرحله ۲، قهر کنترل‌شده (هجر در بستر): «در بسترها از آنان دوری کنید» (نساء، ۳۴)؛ این یک «شوک روانی» موقتی است، نه قهر همراه با ترک خانه و ندادن نفقه. مرحله ۳، ورود داور (حکم): «پس داوری از خانواده او و داوری از خانواده او برگزینید» (نساء، ۳۵)؛ اینجاست که نقش مشاور (روحانی، روانشناس یا داور خانواده) حیاتی می‌شود.

وظیفه مشاور: بی‌طرفی کامل، حفظ اسرار، ریشه‌یابی اختلافات (مالی، جنسی، فرهنگی، دخالت اطرافیان) و تلاش برای صلح: «و صلح بهتر است» (نساء، ۱۲۸). او باید تکنیک «گوش دادن فعال»، «همدلی» و «حل مسئله» را بلد باشد.

روانشناسی زوجین (نیازهای اساسی): یک روحانی موفق باید بداند که اختلافات زوجین فقط دینی نیست؛ گاهی نیاز عاطفی زن (تأیید، محبت کلامی، قدردانی) از سوی شوهر نادیده گرفته می‌شود؛ نیاز احترام مرد (تأیید اقتدار، پذیرش مسئولیت) از سوی زن خدشه می‌شود؛ و مشکلات اقتصادی و عدم رضایت جنسی (که زوجین از بیان آن خجالت می‌کشند) ریشه پنهان بسیاری از طلاق‌هاست. مشاور باید بتواند این تابوها را با حفظ حیا و تخصص بشکند. او باید بداند که «حرام» دانستن برخی رفتارهای حلال (مثل روش‌های خاص کام‌جویی) توسط همسران، خود عامل طلاق است.

تکنیک حل تعارض (نباید فقط گفت «صبر کن»): تکنیک آینه: «من می‌فهمم که تو از فلان حرف من ناراحت شدی...» (بازتاب احساسات طرف مقابل). تکنیک ابراز وجود (بدون پرخاش): «من وقتی فلان کار را می‌کنی احساس ناراحتی می‌کنم». تکنیک طوفان ذهنی: از زوجین بخواهیم روی یک برگه راه‌های پیشنهادی خود برای حل مشکل را بنویسند (هرچقدر هم عجیب)، سپس با هم بررسی کنند. و ارجاع به متخصص: روحانی حکیم می‌داند چه زمانی باید پرونده را به «روانپزشک»، «مشاور جنسی» یا «وکیل» ارجاع دهد؛ این عین تقواست.

و مشاور باید رازدار و بی‌طرف باشد؛ هیچ پاسخگویی مجاز نیست یک طرف را بیدلیل محکوم کند.

﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾

پس داوری از خانواده او و داوری از خانواده او برگزینید.

(نساء، ۳۵)

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

و صلح بهتر است.

(نساء، ۱۲۸)

لِّلْعَالَمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَلَيْسَ لغيرِ الْعَالَمِ أَنْ

جز عالم، کسی نگویید «الله اعلم»؛ و عالم چون نداند، باید بگوید.

(کافی، ج۱، باب ۱۱، ح۵)

سخن منبری

ای مصلحان خانواده! سلاح شما فقط آیه و روایت نیست؛ سلاح شما «روانشناسی»، «فن بیان» و «اخلاق گوش دادن» است. زوجی که پای میز شما نشسته‌اند امانت خدایند؛ نه با یک فتوای عجولانه آنان را به جان هم بیندازید، نه با یک «صبر کن» بی‌درد، دردشان را نادیده بگیرید. طبیب باش، نه فقط واعظ؛ نسخه درمان را متناسب با درد هر خانواده بپیچ.

مدیریت بحران روحی (تسلیت مؤثر، بحران شک، برخورد با خودکشی)

روحانیت در خط مقدم بحران روحی مردم قرار دارد؛ از کنار جنازه یک جوان تا کنار تخت بیماری که ایمانش سست شده است. نحوه برخورد ما می‌تواند ناجی یک انسان باشد یا قاتل ایمان او.

ارتباط با فرد داغ‌دیده (تسلیت مؤثر): «تسلیت» یک مهارت است، نه یک جمله کلیشه‌ای. چه نگوییم: «خب، چیکار می‌کردی، قسمت بوده!»، «خدا صبرت بده، تمام شد رفت!»، «ناراحت نباش، او به آرامش رسید!»، این جملات گرچه درست‌اند، اما در اوج درد، تلخ و بی‌اثرند. چه بگوییم و چه کنیم: حضور خاموش: گاهی هیچ جمله‌ای بهتر از یک «حضور صبورانه» و «فشار دادن دست داغ‌دیده» نیست؛ حضرت یعقوب (ع) در اوج مصیبت یوسف نگفت «چرا خدا این کار را کرد؟»، گفت: «من شکوه غم خود را تنها به خدا می‌گویم» (یوسف، ۸۶). تأیید درد: «می‌فهمم که چقدر سخت است...»، «حق داری ناراحت باشی...» (احساساتش را تأیید کنید). یادآوری معنای رنج: «خداوند صابران را دوست دارد»، «هر اشکی که برای عزیزت ریختی اجر دارد». کمک عملی: به جای شعار، برایش غذا ببرید و در کارهای اداری همراهش باشید؛ این عمل هزار بار تأثیرگذارتر است.

بحران بی‌اعتقادی و شک (شخصی که می‌گوید «دیگر به خدا اعتقاد ندارم!»): هرگز نگویید: «استغفرالله! این حرفا چیه؟ مگر جس شدی!» یا «برو غسل کن، وسوسه شیطونه!» این برخورد کار را تمام می‌کند و فرد بحران‌زده را می‌رماند. روش صحیح: پذیرش بحران: «طبیعی است که گاهی آدم در زندگی دچار تردید بشود؛ این یعنی ذهنت فعال است و دنبال حقیقت می‌گردد». شنیدن بدون پیشداوری: بگذار تمام حرفش را بزند؛ شاید شبهه‌اش علمی باشد (مثل تکامل)، شاید عاطفی (مرگ عزیزی)، شاید سیاسی (ظلم یک مقام دینی)؛ مشکل را ریشه‌یابی کن. پاسخ تخصصی یا ارجاع: اگر پاسخ شبهه را می‌دانی، با منطق و آرامش بگو؛ اگر بلد نیستی، صادقانه بگو: «این سؤال خیلی خوب و عمیقی است؛ من پاسخش را دقیق نمی‌دانم، اما به تو قول می‌دهم تحقیق کنم و با هم حرف بزنیم، یا تو را به متخصصش معرفی می‌کنم»؛ این صداقت اعتماد او را جلب می‌کند.

برخورد با خانواده و فرد خودکشی‌کرده: خودکشی گناه کبیره است: «خودتان را نکشید؛ خدا به شما مهربان است» (نساء، ۲۹). اما حکم غسل و کفن و دفن این فرد چیست؟ فرد مسلمان: طبق فتوای اکثر فقها، کسی که خودکشی کرده، غسل و کفن و دفن مسلمان بر او واجب است و در قبرستان مسلمانان دفن می‌شود؛ نماز میت بر او خواندن (توسط مؤمنین) مانعی ندارد؛ اما برخی فقها (مانند امام خمینی ره در تحریرالوسیله) نماز خواندن بر او را جایز نمی‌دانند، ولی دفن در قبرستان مسلمین را جایز می‌دانند. برخورد با خانواده: خانواده این شخص سخت نیازمند «ترحم» و «دل‌داری»‌اند، نه «توبیخ» و «تحقیر»؛ نگویید «رفیق جهنمی شد!» این خود گناهی بزرگ است؛ بگویید: «خدا ارحم الراحمین است؛ ما از سرّ او خبر نداریم؛ شاید در آن لحظه عقلش را از دست داده بود؛ دعا کنید خدا ببخشدش» و آنان را از ورطه یأس و قضاوت نجات دهید.

و در برخورد با شک و خودکشی، سه اصل را از دست ندهیم: هیچ پرسش صادقانه را با ترساندن پاسخ ندهیم؛ نشانه‌های خطر را جدی بگیریم و به کمک تخصصی ارجاع دهیم؛ و میان نقد باور نادرست و احترام به شخص فرق بگذاریم. او دشمن نیست؛ برادری است که سؤالی در سینه دارد.

﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾

من شکوه غم و اندوه خود را تنها به خدا می‌گویم.

(یوسف، ۸۶)

لَا تَعْدَنَّ مُصِيبَةً أُعْطِيتَ عَلَيْهَا الصَّبْرَ وَاسْتَوْجِبْتَ عَلَيْهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الثَّوَابَ إِنَّمَا

مصیبتی که بر آن صبر داده شوی و پاداش گیری، مصیبت نیست؛ مصیبت، آن است که پاداشش را از دست دهی.

(کافی، ج ۳، باب ۸۲، ح ۷)

سخن منبری

ای طبیبان روح! در برخورد با بحران مردم، «دل» را دریابید، نه «فرمول» را. تسلیت، فن همدردی است، نه حفظ چند آیه. بحران شک، فرصتی برای جستجوی حقیقت است، نه تهمت کفر. و خانواده داغدیده خودکشی، بیش از آن‌که نیازمند تازیانه فقه شما باشند، نیازمند مرهم عاطفه شمایند. مهربان باشید که دین خدا با رحمت زنده است.

۱۵۷ فن بیان و منبر خلاق (منبر مسئله‌محور، ابزارهای نوین)

منبر، رسانه سنتی اما زنده ماست؛ اگر می‌خواهیم اسلام امروز را با منبر آشتی دهیم، باید در «فرم» و «محتوا» انقلابی ایجاد کنیم.

رهایی از کلیشه‌های قاتل منبر: کلیشه محتوایی: لعن اول و آخر منبر، روضه ترکیبی (ابوالفضل-علی-قاسم-علی‌اکبر) که سیر داستانی ندارد، نه تحلیل تاریخی؛ گریه گرفتن با تحریک احساسات سطحی، بی‌آن‌که معرفتی منتقل شود. کلیشه بیانی: صدای مصنوعی و گرفتگی گلو از ابتدای منبر، استفاده از ادبیات ثقیل عربی برای مردم عادی، حرکات دست تکراری. راه‌حل: سادگی و صداقت؛ «سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند»؛ با مردم با زبان خودشان حرف بزن؛ لحن گفتگوی خودمانی از لحن خطابه امروز تأثیرگذارتر است؛ شوخ باش اما لوده نباش؛ محکم باش اما خشن نباش.

منبر مسئله‌محور (به جای منبر مناسبتی تکراری): به مناسبت تقویمی (ولادت و شهادت) همه یک خط را می‌روند؛ اما خلاقیت یعنی چه؟ به جای روضه تکراری حضرت زهرا (س) در ایام فاطمیه، بیا و منبری بچین با این عناوین: «درس فاطمه برای مدیریت اقتصاد خانواده»، «سبک زندگی فاطمی در شبکه‌های اجتماعی»، «چگونه فاطمه الگوی یک دختر دانشجوی امروز می‌شود». به جای روضه عاشورا، بگو: «تحلیل اقتصادی فساد در دستگاه بنی‌امیه»، «روانشناسی شخصیت حر»، «نقش زنان در ماندگاری قیام عاشورا». منبر را از «تاریخ صرف» به «کلینیک حل مشکلات امروز» تبدیل کن.

استفاده از ابزارهای نوین (هنر در خدمت پیام): حضرت رسول (ص) برای تفهیم «حق‌الناس» از جنازه یک بز مرده استفاده کرد؛ یعنی استفاده از «شیء بصری» برای انتقال مفهوم. امروز چرا ما از این ابزارها استفاده نکنیم؟ فیلم کوتاه: پخش یک کلیپ دو دقیقه‌ای تکان‌دهنده (مثلاً درباره یک پدر بیکار یا یک کودک کار) قبل از شروع بحث درباره «عدالت اجتماعی»، از ده دقیقه مقدمه مؤثرتر است. عکس و داده (اینفوگرافیک): نشان دادن آمار طلاق روی پرده برای شروع بحث «مهارت همسررداری»، ذهن مخاطب را درگیر می‌کند. داستان کوتاه (Storytelling): به جای نصیحت مستقیم، یک داستان واقعی و ملموس از زندگی خودت یا یک شخصیت معروف بگو؛ ذهن انسان «داستان» را هزار بار بهتر از «استدلال منطقی صرف» به خاطر می‌سپارد.

و در منبر، ادب مخاطب، تشخیص سطح فهم او است؛ نه هر سخنی برای هر جمعی سودمند است.

﴿كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ﴾

با مردم به اندازه عقل‌هایشان سخن بگویند.

(الکافی، ج ۱، ص ۲۳)

مَنْ أَفَقَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى لَّعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَحَقَّهُ وَزُرُ

هر که بی‌علم و بی‌هدایت به مردم فتوا دهد، فرشتگان رحمت و عذاب لعنتش کنند و گناه عاملان به فتوایش بر گردن اوست.

(کافی، ج ۱، باب ۱۱، ح ۳)

سخن منبری

منبر، اتاق عمل روح جامعه است و خطیب، جراح است؛ جراحی که از تیغ کند و روش کهنه استفاده کند، زخم را عمیق می‌کند، نه درمان. نو شو، خلاق باش، مسئله‌محور باش؛ منبرت را به «سینمای معرفت» تبدیل کن، نه «تداعی خاطرات حجره». امروز برای بیداری این نسل، به «معجزه بیان» نیازمندیم، نه «تکرار گذشتگان».

یکی از چالش‌های جدی یک طلبه و روحانی، مسئله معیشت و استقلال مالی است؛ از یک سو شأن روحانیت اقتضا می‌کند آبرومند و کم‌توقع زندگی کند، و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی او را به سمت دریافت‌های بی‌رویه سوق می‌دهد. الگوی شرعی و اخلاقی چیست؟

منابع درآمد روحانیت در فقه و سنت: در نظام مالی اسلام، برای اداره امور دین و مبلغان آن منابع مشخصی پیش‌بینی شده است؛ هدف این بوده که روحانیت «عدل» مردم باشد، نه «کلّ» (بار) بر دوش آنان. خمس (سهم امام): اصلی‌ترین منبع مالی حوزه علمیه و روحانیت مبلغ؛ فقیه جامع‌الشرایط (مرجع تقلید) متولی این سهم است و آن را صرف اداره شئون دین (تدریس، تبلیغ، تألیف و شهریه طلاب) می‌کند؛ شهریه طلاب نه یک «حقوق» در برابر کار، که یک «کمک» برای «فراغت بال» جهت تحصیل و تبلیغ است. زکات: گرچه سهم اصلی زکات برای فقرای عام است، اما یکی از مصارف هشت‌گانه آن «فی سبیل الله» است که شامل تبلیغ دین نیز می‌شود. هدیه و نذورات (تحف و صلوات): مردم برای انجام مراسم مذهبی (روضه، عقد، تدریس) هدیه‌ای به روحانی می‌دهند؛ این هدیه حلال و طیب است، به شرطی که: روحانی برای آن «قیمت» و «نرخ» تعیین نکند (نگوید «فلان مبلغ می‌شود»)، دریافت آن مشروط به فعل حرام یا ترک واجبی نباشد، و از روی منت و ذلت نباشد؛ عزت نفس روحانی باید حفظ شود. کسب‌وکار شخصی: بسیاری از علما (مانند شیخ بهایی و بسیاری از فضلا) در کنار تحصیل و تدریس به یک حرفه (کشاورزی، کتابت، تجارت، طبابت) مشغول بودند و از این راه امرار معاش می‌کردند؛ این بهترین و بابرکت‌ترین راه استقلال مالی است.

چالش «هدیه» در برابر «حق» (اجرت بر واجبات): یکی از مباحث دقیق فقهی: آیا گرفتن پول در برابر انجام واجبات دینی (مثل نماز میت، تعلیم قرآن، قضاوت) جایز است؟ اصل اولیه: گرفتن اجرت بر «واجبات عینی» (مثل نماز و روزه خود شخص) جایز نیست؛ اما گرفتن اجرت بر «واجبات کفایی» (مثل طبابت، قضاوت و تعلیم احکام دین در سطح جامعه) در صورتی که شخص برای این کار وقت گذاشته و از کسب‌وکار خود بازمانده، جایز است. یک خطیب توانا می‌تواند برای «وقتی که برای سخنرانی و تحقیق و مطالعه صرف کرده» هدیه دریافت کند؛ این نه «فروش دین»، که «تأمین معاش مبلغ» است: «من از شما مزدی نمی‌خواهم؛ مزد من جز بر پروردگار جهانیان نیست» (شعراء، ۱۴۵)؛ پیامبران نیز از مردم مزد نمی‌خواستند، اما از هدایای مردم استفاده می‌کردند.

نقد آسیب‌ها (سکولاریسم مالی و خانقاه‌بازی): متأسفانه امروزه یا به دلیل فشارهای اقتصادی، یا به دلیل عدم شفافیت، آسیب‌هایی در اقتصاد منبر دیده می‌شود: نرخ‌گذاری بر منبر: روحانی‌ای که برای منبر نرخ مشخص می‌کند (مثلاً شبی فلان قدر)، شأن تبلیغ را به «معامله» تبدیل کرده و عزت روحانیت را زیر سؤال برده است؛ این کار مکروه و خلاف سیره سلف صالح است. انحصارطلبی مالی: برخی مجالس پردرآمد را میان خود دست‌به‌دست می‌کنند و برای یک طلبه جوان فاضل که توان مالی ندارد میدان تبلیغ باز نمی‌کنند؛ این «حق‌کشی» و ظلم است. سکولاریسم مالی حوزه: یعنی حوزه و روحانیت کاملاً به بودجه دولتی وابسته شوند و استقلال خود را از دست بدهند؛ این آفت بزرگ

دین است؛ امام خمینی (ره) بر «استقلال حوزه» از دولت تأکید داشتند؛ وجوهات شرعی (خمس) حصار استقلال حوزه است؛ از دست دادن این استقلال یعنی گروگان گرفتن دین توسط قدرت سیاسی.

و در وجوهات، شفافیت مصرف و پرهیز از تبدیل منبر به بنگاه تجاری، امانت اصلی روحانیت است.

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

من بر این (رسالت) از شما مزدی نمی‌خواهم؛ مزد من جز بر پروردگار جهانیان نیست.

(شعراء، ۱۴۵)

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِنًا يَلْتَمِسُ بِهِ وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا حَسَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ

هر مؤمنی که مؤمنی را برای خدا وام دهد، پاداشش به حساب صدقه است، تا آنکه مال بازگردد.

(کافی، ج ۴، باب ۲۹، ح ۲)

سخن منبری

ای واعظ شهر! دستت به آسمان باشد، نه به جیب این و آن. هدیه مردم را به چشم «اکرام» بنگر، نه «حق»؛ ساده باش که امام صادق (ع) با آن همه شاگرد، با دسترنج خودش در مزرعه کار می‌کرد. نیازمند مردم مباش که عزت «آل الله» در گرو بی‌نیازی از خلق است: «و هر که بر خدا توکل کند، او برایش بس است».

تبلیغ در فضای مجازی (پست و استوری، پاسخ به شبهات، محتوا برای نسل Z)

امروز میدان نبرد اصلی عقاید، نه در مسجد و حسینیه، که در اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و تیک‌تاک است؛ اگر روحانیت در این میدان حاضر نباشد، دشمن خلأ را پر خواهد کرد.

هنر طراحی پست و استوری (محتوای دینی جذاب): نسل امروز حوصله متن طولانی و خطابه سنگین را ندارد؛ محتوای دینی باید: کوتاه و مفید (میکروکاننت): یک آیه، یک حدیث کوتاه، یک نکته اخلاقی، در قالب یک تصویر زیبا، یک ویدئوی ۶۰ ثانیه‌ای یا یک موشن؛ پیام را در ۳۰ ثانیه منتقل کن. زیبا و هنری: از گرافیک، رنگ مناسب و عکس باکیفیت استفاده کن؛ محتوای زشت و شلخته، مخاطب را فراری می‌دهد: «خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد». به‌روز و مسئله‌محور: موضوع را از دست نده؛ درباره یک فیلم پرفروش، یک اتفاق سیاسی یا یک چالش اجتماعی روز، نظر دین را با زبان هنری بیان کن.

پاسخ به شبهات در کامنت (مدیریت بحران آنلاین): بخش کامنت «میدان مین» است؛ یک پاسخ عجولانه می‌تواند فتنه‌ای بزرگ به پا کند. پیش از پاسخ تحقیق کن: اگر شبهه علمی یا تاریخی است، ابتدا از منابع معتبر تحقیق کن؛ اگر پاسخ را نمی‌دانی، با شجاعت بگو: «من باید تحقیق کنم و پاسخ دهم». حاشیه امن اخلاقی: هرگز توهین نکن، برچسب زن (وهابی، کافر، بی‌دین)؛ «با شیوه‌ای که نیکوتر است پاسخ بده» (مؤمنون، ۹۶)؛ با منطق و استدلال جواب بده. دشمن را بشناس: کامنتی یا جویای حقیقت است (که باید با حوصله پاسخش را بدهی)، یا مغرض و لجوج (که با دو جمله منطقی او را به مخاطبانت بشناسان و بحث را تمام کن)؛ وارد بحث بی‌فایده و فرسایشی نشو.

تولید محتوا برای نسل Z (دهه هشتادی و نودی): این نسل در «عصر تصویر» و «سرعت» متولد شده است؛ ویژگی‌هایش: استقلال‌طلب، منتقد، شوخ، گریزان از شعار و کلیشه. لحن و زبان: رسمی و خشک حرف زن؛ خودمانی، صمیمی و طنز باش؛ از اصطلاحات خودشان استفاده کن؛ یک استوری با یک «استیکر» بامزه گاهی از یک متن طولانی تأثیرگذارتر است. صداقت محض: این نسل «دروغ» و «نفاق» را خیلی زود تشخیص می‌دهد؛ اگر جایی اشتباه کردی عذرخواهی کن؛ ضعف را پنهان نکن؛ از تجربه شخصی (حتی شک‌ها و گناهان گذشته، بدون ذکر جزئیات) برای انتقال پیام استفاده کن. تعامل دوطرفه: از آنان نظر بپرس، مسابقه بگذار، لایو بگذار و مستقیم با آنان حرف بزن؛ کاری کن احساس کنند تو «یکی از خودشان» هستی، نه یک «غریبه متکبر».

و در تبلیغ مجازی، رعایت ادب و پرهیز از جدال بیثمر، همان سیرت منبر کهن است در قالب نو.

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

با شیوه‌ای که نیکوتر است (بدی را) دفع کن.

(مؤمنون، ۹۶)

كُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِالْخَيْرِ بَغَيْرِ السَّنَةِ لِيَرَوْا مِنْكُمْ الْجَهَادَ وَالصِّدْقَ وَالْوَرَعَ

با کردار نیک، بی‌زبان، مردم را بخوانید.

(کافی، ج ۲، باب ۵۱، ح ۱۰)

سخن منبری

امروز موبایل، منبر توست و انگشتانت زبان گویای دین‌اند. فضای مجازی را رها مکن که شیاطین آن را قبضه کرده‌اند. با زبان نسل امروز حرف خدا را بزنی؛ خلاق باش، هنرمند باش، به‌روز باش؛ اما مبدا برای جذب فالوور، اصول دین را زیر پا بگذاری! که آبروی دین، از آبروی تو مهم‌تر است.

جن و تسخیر (تحلیل فقهی و کلامی جن‌زدگی، انرژی‌درمانی)

اعتقاد به جن جزو ضروریات دین اسلام است: «بگو: به من وحی شده که گروهی از جن گوش فرا داشتند» (جن، ۱). اما متأسفانه خرافات و سودجویی شیادان، چهره این موجود غیبی را مشوه کرده است. وظیفه یک روحانی آگاه، مرزبندی بین «حقیقت شرعی» و «خرافه عوام» است.

حقیقت جن از نگاه قرآن و حدیث: جن موجودی حقیقی، مکلف، دارای اختیار، مرگ و زندگی و تکلیف است؛ آنان از «ماریج من نار» (شعله‌ای از آتش) آفریده شده‌اند (الرحمن، ۱۵) و مانند انسان مؤمن و کافر، خوب و بد دارند: «و از میان ما صالحان‌اند و برخی جز این» (جن، ۱۱).

تسخیر جن (ارتباط و به خدمت گرفتن): آیا می‌توان با جن ارتباط گرفت؟ بله، در روایات مواردی از سخن گفتن ائمه (ع) و برخی علما با جن نقل شده است؛ خود قرآن نیز سخن گفتن گروهی از جن را با پیامبر (ص) نقل می‌کند. اما این ارتباط مثل تلفن و واتساپ نیست! تسخیر جن نیازمند ریاضت فوق‌العاده شرعی و اذن الهی است، نه چند روز گرفته و خواندن اوراد عجیب و غریب. خطر بزرگ: اکثر قریب به اتفاق افرادی که ادعای «تسخیر جن» و «احضار روح» می‌کنند، شیاد و کلاهبردارند و از جهل مردم سوءاستفاده می‌کنند؛ بسیاری از این اوراد آمیخته به الفاظ کفرآمیز و اعمال حرام است که موجب «تسخیر شیاطین» می‌شود، نه جن مؤمن: «و مردانی از انسان‌ها به مردانی از جن پناه می‌بردند و بر سرکشی آنان می‌افزودند» (جن، ۶).

جن‌زدگی (صرع و اختلالات روانی): جن وجود دارد، اما همه چیز جن‌زدگی نیست! بسیاری از علائمی که به نام جن‌زدگی معروف است (تشنج، هذیان، شخصیت چندگانه)، اختلالات روانی و عصبی (مثل صرع، اسکیزوفرنی، اختلال تجزیه هویت) هستند که باید توسط روانپزشک درمان شوند؛ تنبلی روحانی در ارجاع این بیماران به پزشک، گناهی نابخشودنی است. حکم فقهی «عزائم» (دعاها و آیات خاص برای دور کردن جن): اگر با آیات قرآن، اسمای الهی و ادعیه مأثوره باشد و از هرگونه لمس و نظر حرام دوری شود، جایز بلکه مستحب است (مانند خواندن آیه الکرسی، سوره فلق و ناس و دعاهای صحیفه سجادیه)؛ اما اگر همراه با اعمال خرافی، لمس نامحرم یا تحمیل هزینه گزاف باشد، حرام است.

انرژی و چاکراها (نگاه فقهی): امروزه «انرژی‌درمانی» با عناوینی مانند «چاکرا درمانی» و «ریکی» بسیار رایج شده است؛ این درمان‌ها ریشه در عرفان هندی و شرقی دارند و غالباً آمیخته به فلسفه الحادی (وحدت وجود باطل، کارما و تناسخ) هستند. حکم: اگر صرفاً یک «تلقین روانی» و «آرام‌سازی ذهن» (مدیتیشن سالم) باشد، تا جایی که منجر به عقاید باطل و شرک نشود، اشکالی ندارد؛ اما اگر با اعتقاد به «انرژی کیهانی مستقل از خدا» یا «تأثیر ستارگان» باشد، حرام و مصداق شرک است. مرز حلال و حرام در این مسائل بسیار باریک است و مؤمن باید به متخصصان متعهد دینی رجوع کند.

و در این باب، درمان را با سنجۀ صداقت و ایمنی بسنجید؛ خرید همدلی با شگفتی، کیفیت نمی‌سازد. و هیچ مؤمنی نباید توهمات را به نام دین به سلاح ترس یا هزینه‌های گزاف بدل کند؛ این خلاف کرامت و شأن تبلیغ است. هرجا موضوع پزشکی و روانی است، ارجاع به متخصص مورد اعتماد لازم است، نه انکار و نه غلو.

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ﴾

بگو: به من وحی شده که گروهی از جن گوش فرا داشتند.

(جن، ۱)

﴿وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

و از قرآن آنچه را شفا و رحمت برای مؤمنان است فرو می‌فرستیم.

(اسراء، ۸۲)

مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ عَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ (عليها السلام) لَمْ يَكُنْ

فرزند آن و همسران آن خاندان، از اهل بهشت‌اند؛ و کارها به نیت‌هاست.

(کافی، ج۱، باب ۸۸، ح۱)

سخن منبری

جن، مخلوق خدا، پنهان از چشم ما، اما حاضر در صحیفه روزگار؛ نه از آنان بترسید، نه در پی تسخیرشان باشید؛ آنان بندگان خداوند، نه برده شما! هر که ادعای تسخیر جن دارد، قبل از آن‌که از شما پول بگیرد، از او بخواهید یک لیوان آب برایتان بیاورد! عزیزان، دردهای روحی خود را با قرآن و روانشناس درمان کنید، نه با رمال و دعانویس.

خواب و رؤیا (تعبیر خواب، خواب صادق، استخاره با خواب)

خواب یکی از پدیده‌های شگفت روح انسان است؛ مردم برای تعبیر خواب خود سخت تشنه‌اند، اما سرزمین خواب پر از گنج حقیقت و خارهای خرافات است.

اقسام خواب (مبنای شناخت حجیت): پیامبر اکرم (ص) فرمود: «خواب سه گونه است: رؤیایی از خدا، رؤیایی از شیطان و رؤیایی که انسان با خودش می‌گوید». رؤیای صادق (بشارت الهی): الهامی از جانب خداوند؛ بخشی از نبوت است (جزئی از ۴۶ جزء نبوت)؛ این خواب شفاف و روشن است و نیاز به تعبیر پیچیده ندارد؛ نمونه: خواب حضرت ابراهیم (ع) برای قربانی کردن اسماعیل. خواب شیطانی (اضغاث احلام): کابوس، خواب پریشان و ترسناک، برای اندوهگین کردن مؤمن: «نجوا (وسوسه) از شیطان است تا مؤمنان را اندوهگین کند» (مجادله، ۱۰)؛ این خواب‌ها حجیت ندارند و باید به آن‌ها اعتنا نکرد و از شرشان به خدا پناه برد. حدیث نفس (دغدغه روزانه): افکار، ترس‌ها و آرزوهایی که در طول روز ذهن را مشغول کرده، شب در خواب بازپخش می‌شوند؛ این‌ها نیز تعبیر و حجیتی ندارند.

تعبیر خواب (شرایط و آداب): تعبیر یک تخصص است: «تعبیر الرؤیا» یک علم و هنر است، نه یک فال ساده؛ تعبیر قواعد و اصولی دارد که در کتب معتبر (مانند «تعبیر الرؤیا» منسوب به ابن سیرین) ذکر شده است. خواب بد را بازگو نکن! امام صادق (ع) فرمود: خواب بد را برای کسی تعریف نکن که ممکن است تعبیر شود و اتفاق بیفتد؛ خوابت را فقط برای یک انسان مؤمن، عاقل و خیرخواه بگو. تعبیر، تکلیف نمی‌آورد: تعبیر خواب هرگز حکم شرعی (حلال و حرام) را تغییر نمی‌دهد؛ اگر خوابی دیدی که تعبیرش به گناه می‌کشد، بدان که آن خواب شیطانی یا حدیث نفس است.

استخاره با خواب: برخی می‌گویند: «می‌خواهم و از خدا می‌خواهم در خواب جوابم را بدهد!» (استخاره با خواب). این کار در روایات معتبر شیعه هیچ مبنای شرعی ندارد. استخاره در اسلام یا «طلب خیر از خدا» (دعا و واگذاری کار به خدا) است، یا «استخاره با قرآن و تسبیح» که آن هم شرایط خاص خودش را دارد. خواب دیدن بعد از نیت استخاره صرفاً یک خواب است و حجیت شرعی ندارد؛ اعتماد به این خواب برای تصمیم سرنوشت‌ساز (ازدواج، طلاق، مهاجرت) امری باطل و گاه خطرناک است.

و در تعبیر خواب، هیچگاه نباید بر پایه آن تصمیم سرنوشت‌ساز گرفت؛ مشورت و تدبیر، راه سنجیده است.

﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾

نجوا (وسوسه) از شیطان است تا مؤمنان را اندوهگین کند.

(مجادله، ۱۰)

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِحْتِلَامِ وَمِنْ سُوءِ الْأَحْلَامِ وَأَنْ يَلْعَبَ بِي الشَّيْطَانُ فِي الْيَقَظَةِ وَالْمَنَامِ

امیر مؤمنان به خدا پناه برد از خواب‌های بد و بازی شیطان در بیداری.

(کافی، ج ۲، باب ۴۹، ح ۵)

سخن منبری

خواب، پنجره‌ای رو به غیب است؛ اما هر چه دیدی، وحی منزل نیست! خواب خوب را به فال نیک بگیر و شکر کن؛ خواب بد را به خدا پناه بده و فراموش کن؛ مبدا زندگی را گروگان یک کابوس کنی! مبنای عمل تو عقل و شرع است، نه تصاویر آشفته یک رؤیا. حضرت یوسف (ع) که تعبیر خواب می‌دانست، خودش عبد خدا بود، نه برده خواب.

دعانویسی و طلسمات (باز کردن طلسم، دعا‌های مرموز مجازی)

بازار سیاه دعانویسی و طلسمات؛ چرا مردم به این سمت می‌روند و حکم شرع چیست؟

حکم فقهی نوشتن دعا و طلسم: دعا (حرز): نوشتن آیات قرآن، اسمای الهی و ادعیه مأثوره از اهل بیت (ع) و همراه داشتن آن برای حفاظت از چشم زخم و شیاطین، جایز و مستحب است (حرز امام جواد (ع)، حرز یمانی و...). طلسم (جادو): «طلسم» در اصطلاح فقهی، نوشتن الفاظ و اشکال مرموز با هدف تسخیر موجودات و تأثیرگذاری بر عالم (برای محبت، جدایی، بخت‌گشایی، بیماری و...) است. این عمل اگر با استعانت از شیاطین باشد، حرام قطعی و از گناهان کبیره و مصداق «سحر» است: «و سلیمان کافر نشد، بلکه شیاطین کافر شدند که به مردم سحر می‌آموختند» (بقره، ۱۰۲)؛ سحر «کفر» است. متأسفانه بیشتر آنچه در بازار به نام «دعای محبت» و «بخت‌گشا» فروخته می‌شود، همین دعا نیست؛ طلسم و سحر است.

باز کردن طلسم (نقض سحر): شخصی نزد شما می‌آید و می‌گوید: «فلان دعانویس برایم طلسم کرده، یا شوهرم را جادو کرده‌اند!» اولین قدم: این شخص را به روانپزشک و مشاور خانواده ارجاع دهید؛ ۹۰٪ این موارد توهم، اختلال روانی یا مشکلات طبیعی زندگی است که به اشتباه «سحر» نامیده می‌شود. اگر واقعاً سحر باشد: راه باطل کردن آن، آیات قرآن (چهار قل، آیه الکرسی، آیه ۱۰۲ بقره) و دعا‌های معتبر است؛ برای باطل کردن سحر نباید متوسل به سحر شد! (نقض سحر به سحر)؛ این کار مصداق «دفع فاسد به افسد» و حرام است؛ فقط با ذکر خدا و دعای اهل بیت (ع) می‌توان به جنگ سحر رفت، نه با مراجعه به یک ساحر دیگر.

دعا‌های مرموز فضای مجازی (کلاهبرداری مدرن): امروزه در اینستاگرام و تلگرام صفحاتی با عناوین «شیخ روحانی»، «ملای تضمینی»، «دعای صاعقه در ۲۴ ساعت» فالوور جمع می‌کنند و پول‌های هنگفت می‌گیرند. ویژگی این شیادان: استفاده از الفاظ عجیب و غریب، نمادهای شیطانی، قول قطعی و تضمینی دادن، دریافت مبالغ بالا و ترساندن مردم از طلسم و جادو. وظیفه شما: این افراد را به مردم بشناسانید؛ با تولید محتوا و سخنرانی، چهره واقعی این «داعیان شیطان» را افشا کنید؛ این مصداق «نهی از منکر» و «جهاد تبیین» است.

تحلیل چرایی اقبال مردم به این امور: چرا مردم عاقل به این خرافات رو می‌آورند؟ درد و استیصال: انسان زجرکشیده (بیمار، بیکار، گرفتار مشکلات خانوادگی لاینحل) وقتی از همه‌جا ناامید می‌شود، حاضر است به هر ریسمانی چنگ بزند؛ این همان «بحران معنا» و «خلأ معنویت اصیل» است. دسترسی آسان به معنویت دروغین: دعانویس شاید به آنان وعده «حل سریع و قطعی» می‌دهد، در حالی که مسجد و منبر آنان را به «صبر، تقوا و تلاش» دعوت می‌کند. و ضعف عملکرد ما: اگر ما نتوانیم قدرت شفا بخش قرآن و عترت (ع) را به زبان روز و به طور کاربردی به مردم نشان دهیم، آنان به سراغ نسخه تقلبی شیادان می‌روند.

و در برخورد با دعانویسان، دو راه مؤثر مانده است: نخست آگاه‌بخشی، یعنی روشن کردن اینکه این شبکه‌ها با ترساندن و وابسته کردن مردم معاش می‌کنند، نه با کتاب خدا. دوم، تقویت جایگزین صادق: معرفی دعا و توسل و درمان در چارچوب دین. تجربه بسیاری از خانواده‌ها نشان می‌دهد که چون مؤمنان از تعالیم معتبر دور شوند، بازار نسخه‌های تقلبی رونق می‌گیرد؛ سهم ما در این رونق را نیز باید سنجید.

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾

و سلیمان کافر نشد، بلکه شیاطین کافر شدند که به مردم سحر می‌آموختند.

(بقره، ۱۰۲)

فِي قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قَالَ الْغَنَاءُ

به لَهو و گواهی زور منگرید؛ که راه حق، روشن است.

(کافی، ج ۶، باب ۳۶، ح ۶)

سخن منبری

درد مردم را می‌فهمیم؛ اما درمان، طلسم نیست، توحید است. هر که ادعای بخت‌گشایی دارد، اول بخت خودش را باز کند! قرآن، حرز واقعی است و روانشناس، طبیب واقعی؛ دکاندارِ ناامیدی مردم است. وظیفه ما این است که معنویت اصیل را آن‌قدر شیرین و کاربردی عرضه کنیم که کسی سراغ نسخه‌های جعلی نرود.

طلبه‌ای که وقتش را مدیریت نکند، نه درسش به سرانجام می‌رسد، نه تبلیغش و نه خانواده‌اش. برنامه‌ریزی، خودش یک عبادت است.

وقت، سرمایه طلبگی: طلبه با سرمایه‌ای به نام «فراغت برای تحصیل» زندگی می‌کند؛ این فراغت، امانتی است که مردم با وجوهاتشان خریده‌اند. اگر طلبه‌ای روزش را بدون برنامه بگذراند، در واقع امانت بیت‌المال را تباه کرده است. امام خمینی (ره) نمونه کامل نظم بودند: ساعت مشخص مطالعه، تدریس و عبادت؛ موفقیت ایشان در رهبری، ریشه در نظم حجره داشت.

برنامه عملی یک روز طلبه: عبادت در اول وقت: نماز صبح اول وقت، تعقیبات مختصر و قرآن صبحگاهی، روز را برکت می‌دهد: «و در سحرگاهان استغفار می‌کردند» (ذاریات، ۱۸). مطالعه عمیق (مطالعه و مباحثه): بهترین ساعات صبح برای درس و مباحثه است؛ مباحثه، کلید فهم طلبگی است. تدریس و تبلیغ: طلبه باید از همان ابتدا «آموزش دادن» را تمرین کند؛ تدریس، مایه تثبیت علم است. ورزش و سلامتی: «مؤمن قوی بهتر از مؤمن ضعیف است» (پیامبر اکرم ص)؛ ورزش منظم جزو برنامه باشد. خانواده: وقت باکیفیت برای همسر و فرزند، حق شرعی و اخلاقی آنان است؛ طلبه‌ای که خانواده‌اش را فدای درس می‌کند، دین را تبلیغ نکرده، ضد تبلیغ کرده است.

آفات وقت طلبه: شبکه‌های اجتماعی بی‌برنامه، جلسات بی‌حاصل، مهمانی‌های بی‌پایان و «کارهای امروز به فردا». راهکار: فهرست کارهای روزانه، تکنیک «زمان‌بندی بلوکی» (ساعت مشخص برای هر کار) و ارزیابی هفتگی خود.

نیت، جان برنامه: تمام این نظم وقتی ارزش دارد که برای خدا باشد؛ طلبه برنامه‌ریز بی‌اخلاص، مهندسی بدون معمار است: «بگو: نماز من و عباداتم و زندگی‌ام و مرگم برای خدا، پروردگار جهانیان است» (انعام، ۱۶۲).

مستند قرآنی ارزش وقت، سوره عصر است: «سوگند به عصر که انسان در زیان است، مگر آنان که ایمان آوردند و عمل صالح کردند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش نمودند»؛ یعنی نجات از خسران زمان، در گرو چهار چیز است: ایمان، عمل صالح، تواضع به حق و تواضع به صبر – و این چهار، دقیقاً برنامه زندگی طلبه است. وقت، تنها سرمایه‌ای است که نه ذخیره می‌شود و نه برمی‌گردد؛ طلبه‌ای که قدرش را نداند، سرمایه امت را سوزانده است.

و برای نظام تحصیلی، روش سلف صالح را باید زنده کرد: «مباحثه» پیش از استاد و پس از او – که فهم را از حفظ جدا می‌کند؛ «تقریرنویسی» – که درس را در وجود طلبه می‌نشانند؛ «پیش‌مطالعه» – که کلاس را به گفتگو بدل می‌کند؛ و «مرور دوره‌ای» – که علم را از فراموشی نگه می‌دارد. امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «دوست ندارم جوان شما را ببینم مگر در یکی از دو حال: یا عالم یا در حال آموختن». طلبه امروز باید این حال را با برنامه‌ریزی روزانه – سهم عبادت، سهم درس، سهم تبلیغ و سهم خانواده – محقق کند؛ که عالم بی‌نظم، میوه درخت بی‌آبیاری است.

و در عمل، وقت طلبه سه دشمن دارد که شناختشان نصف علاج است: صفحه گوشی، گفتگوی بیهدف و خواب بیبرنامه. پس هر روز باید سهمی ثابت برای درس و تدریس، سهمی برای عبادت و سهمی برای خدمت داشته باشد. و چه زیانکار است آنکه روزها را در گشتوگذارهای کوتاه و شگفتزدگیها به شب رساند.

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾

و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم.

(اسراء، ۱۲)

﴿وَالْعَصْرِ ۝۱﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾

سوگند به عصر، که انسان در زیان است؛ مگر آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق و شکیبایی سفارش نمودند.

(عصر، ۱-۳)

﴿لَسْتُ أَحِبُّ أَنْ أَرَى الشَّابَّ مِنْكُمْ إِلَّا غَادِيًّا فِي حَالَيْنِ: إِمَّا عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا﴾

دوست ندارم جوان شما را جز در یکی از دو حال ببینم: یا دانا، یا دانش‌آموز.

(بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۷۰)

سَبْعَ سِنِينَ وَيَتَعَلَّمُ الْكِتَابَ سَبْعَ سِنِينَ وَيَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ

هفت سال نخست، بازی؛ و هفت سال، آموزگاری؛ عمر را برنامه دهید.

(کافی، ج ۶، باب ۳۳، ح ۳)

سخن منبری

ای طلبه عزیز! عمر تو سرمایه امت است؛ روزت را تقسیم کن: سهمی برای خدا، سهمی برای علم، سهمی برای خدمت و سهمی برای خانواده. طلبه منظم، خلیفه پیامبر است و طلبه بی‌برنامه، حیف نانِ امام زمان. نظم را از حجره شروع کن تا امت را به نظم برسانی.

۱۶۴ آداب پاسخگویی به مسائل شرعی و استفتا

پاسخگویی به مسائل شرعی، امانت بزرگی است؛ یک پاسخ اشتباه می‌تواند زندگی‌ها را به هم بریزد و یک پاسخ درست، گره‌ها را بگشاید. آداب این منصب چیست؟

وجوب تخصص و احتیاط: پاسخ به مسائل شرعی، منصب اجتهاد یا دست‌کم نقل دقیق فتواست؛ کسی که مجتهد نیست، حق ندارد نظر خودش را به عنوان حکم خدا بدهد: «و از آنچه بدان علم نداری پیروی مکن» (اسراء، ۳۶). اگر پاسخ را می‌دانی، با ذکر منبع فتوا بگو؛ اگر نمی‌دانی، با شجاعت بگو: «نمی‌دانم» و به اهلش ارجاع بده؛ «نمی‌دانم» در این مقام، نصف علم است.

ادب استفتا (ادب پرسشگر): قرآن می‌فرماید: «اگر نمی‌دانید، از اهل ذکر بپرسید» (نحل، ۴۳). پرسشگر باید: سؤالش را دقیق و بدون ابهام مطرح کند (موضوع را کامل توصیف کند)، حکم مرجع خودش را بپرسد، نه آن‌که دنبال فتاوای سهل‌گیرانه بگردد (تبعیض تقلید نادرست)، و اسرار و آبروی افراد را در پرسش حفظ کند (پرسیدن مسائل دیگران از پشت سرشان، غیبت است).

ادب مجیب (پاسخگو): مدارا و رحمت: پیامبر (ص) فرمود: «مبعوث شدم بر دین حنیف آسان و باگذشت»؛ پاسخگو باید گره‌گشا باشد، نه گره‌افزا؛ بیان احکام سخت با زبان نرم، هنر است. حفظ حیا: در مسائل شرعی حساس (جنسی، خانوادگی) باید با کنایه و عفت پاسخ داد. تفکیک فتوا از اخلاق: گاهی چیزی جایز است اما بهتر است ترک شود؛ پاسخگو باید «حلال شرعی» را با «زشتی اخلاقی» خلط نکند و هر دو را روشن بگوید. محرمانگی: مسائل پرسشگر، امانت است؛ بازگو کردنش، خیانت است.

موضوع‌شناسی، نیمی از اجتهاد: بسیاری از پاسخ‌های اشتباه از «خلط موضوع» است؛ مثلاً حکم «غنا» با حکم «موسیقی» یکی نیست، حکم «قرض ربوی» با «بیع نسبه» یکی نیست. پاسخگوی متعهد باید موضوع را دقیق بشناسد؛ اگر موضوع مبهم است، اول سؤال کند، بعد فتوا دهد.

صورت سؤال را پیش از پاسخ تثبیت کنیم. باید معلوم شود پرسش از حکم کلی است یا از تشخیص موضوع خارجی؛ چه چیزی یقیناً رخ داده و چه چیزی احتمال است. در مسئله اختلافی، مرجع مورد عمل و فرض دقیق باید روشن باشد. لازم نیست برای این کار نام و جزئیات قابل شناسایی اشخاص گرفته شود؛ اطلاعات مورد نیاز باید به اندازه اثر آن در حکم باشد. پرسش بیشتر زمانی سودمند است که ابهام مؤثر را برطرف کند.

فتوا، احتیاط واجب، احتیاط مستحب و توصیه اخلاقی، زبان یکسان ندارند. اگر احتیاط واجب است، نباید آن را صرفاً بهتر بودن نامید؛ و اگر توصیه‌ای اخلاقی است، نباید با لحن تکلیف قطعی بر مخاطب تحمیل کرد. همچنین راه رجوع در احتیاط واجب با انتخاب دلخواه آسان‌ترین پاسخ‌ها متفاوت است. نقل دقیق حدود نظر، بخشی از امانت پاسخ‌گویی است، نه حاشیه‌ای که برای کوتاه شدن جواب حذف شود.

پاسخ مشروط باید مشروط بماند. اگر نتیجه بر فرض مشخصی استوار است، باید همان فرض کنار پاسخ گفته شود تا

در بازنشر حذف نگردد. در اختلاف اشخاص نیز شنیدن یک طرف، مجوز صدور حکم قضایی علیه طرف دیگر نیست. اگر پاسخ نادرست داده شده و در عمل مخاطب اثر دارد، اصلاح مؤثر آن باید پیگیری شود. دقت فقهی فقط خوب سخن گفتن نیست؛ پذیرفتن مسئولیت حدود دانش و پیامد سخن نیز هست. و کمگویی سنجیده در برابر نادانی، خود گونهای از پاسخگویی صادقانه است.

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

اگر نمی‌دانید، از اهل ذکر (داناان) بپرسید.

(نحل، ۴۳)

لِّلْعَالَمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَلَيْسَ لِّغَيْرِ الْعَالِمِ أَنْ

فتوا، جز از عالم دانای به ندانستن، جایز نیست.

(کافی، ج۱، باب ۱۱، ح ۵)

سخن منبری

پاسخ تو، امضای دین خداست؛ آن را ارزان مده. یا از روی بصیرت فتوا بده، یا با شجاعت سکوت کن و به اهلش حواله بده. پاسخگو، طبیب است: هم باید علم نسخه‌پیچی داشته باشد، هم حوصله شنیدن درد. با زبان نرم، احکام سخت را برسان که دین، با رحمت منتقل می‌شود، نه با خشونت.

۱۶۵ روضه صحیح؛ سند، مبالغه و تحریف

سفره روضه سیدالشهدا علیه‌السلام، مقدس‌ترین تریبون ماست؛ اما همین تریبون، اگر بی‌سند و با تحریف اداره شود، به جای خدمت، خیانت می‌کند. قاعده اول در نقل مصیبت و فضایل، صدق است: آیه «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» مبلّغ را از نقل هر سخن بدون سند باز می‌دارد و دروغ بستن به معصومان – حتی با نیت گرم کردن مجلس – از گناهان کبیره است؛ امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «حدیثی که آن را بفهمی، از هزار حدیث که فقط روایتش کنی بهتر است»؛ یعنی کیفیت معرفت، مهم‌تر از کمیت نقل است.

معیار روضه صحیح: نخست، اعتماد به مصادر معتبر – مانند ارشاد شیخ مفید، لهوف سید بن طاووس، نفس المهموم، مقتل الحسین مقرر و امالی‌ها – و پرهیز از کتاب‌های بی‌اعتبار بازاری و مقتل‌های ساختگی. دوم، تفکیک نقل تاریخی از زبان حال؛ ذکر «زبان حال» اگر به عنوان واقعیت تاریخی جا زده شود، دروغ است و اگر صریحاً به عنوان زبان حال بیان شود و با سیره صاحبش سازگار باشد، جایز است. سوم، پرهیز از غلو و مبالغه‌های بی‌پایه – مانند آنچه به نام «علقمه» و «زعفر جنی» مشهور شده – که آبروی مجالس را می‌برد و بهانه شبهه‌افکنان می‌شود. چهارم، هدف‌بودن معرفت: روضه باید حسینی‌سازی رفتار را نتیجه دهد؛ گریه‌ای که به غیرت و عبودیت نینجامد، نیمه‌کاره است.

مبلّغ باید بداند جلسه او، مجلس امام است؛ پس هم باید محتوا را بپاید و هم ادب مجلس را: نه دروغ، نه غلو، نه تحقیر مقدسات دیگران، نه سیاست‌زدگی بی‌مبنا. سخنران متعهد، پیش از منبر، سند هر روضه‌ای را می‌بیند و اگر سندی نیافت، به «مشهورات تاریخی معتبر» اکتفا می‌کند. ذاکران جوان را نیز باید همین ادب را آموخت؛ که مداحی، رسالت است نه سرگرمی.

منبری‌ترین سخن: روضه راست، دل را می‌سوزاند و روضه دروغ، دین را می‌سوزاند؛ ما برای امام، جز راستی نمی‌پسندیم.

اعتبار یک کتاب، مساوی قطعیت همه نقل‌هایش نیست. باید روشن شود نویسنده گزارش را چگونه آورده، چه فاصله‌ای با واقعه دارد و آیا نقل، مستقل است یا از نوشته‌ای دیگر گرفته شده است. تکرار یک خبر در چند اثر، اگر همگی به یک نقل برگردند، لزوماً چند گواه مستقل نیست. همچنین نیافتن یک گزارش در بررسی محدود، به تنهایی دلیل قطعی ساختگی بودن نیست؛ درجه اطمینان باید به اندازه تحقیق بیان شود.

در نقل به معنا نیز حفظ مضمون و پرهیز از افزودن انگیزه و گفت‌وگوی اثبات‌نشده لازم است. شرح عاطفی راوی با گزارشی که به شخصیت تاریخی نسبت داده می‌شود یکسان نیست. اگر زبان حال به کار می‌رود، مرز آن باید برای مخاطب روشن باشد؛ به‌ویژه در کلیپ کوتاهی که از مجلس جدا می‌شود و توضیح آغازین را همراه ندارد. زیبایی اجرا نباید این مرز را عمداً مبهم کند.

اصلاح نقل، خدمت به مجلس است. اگر جزئیاتی نامطمئن یا نادرست شناخته شد، می‌توان بدون تحقیر ذاکر و

بی‌احترامی به حاضران، صورت دقیق‌تر را جایگزین کرد. پافشاری برای حفظ هیجان، اعتبارِ اعتمادِ مردم را هزینه می‌کند. همچنین برای نشان دادنِ ارزشِ گریه، نباید به هر مجلس یا هر رفتارِ پاداشِ قطعیِ معینِ نسبت داد. نقلِ سنجیده و عاطفه‌ صادق، بی‌نیاز از افزودنِ وقایعِ بی‌پشتوانه‌اند. و منبر صادق، آن است که پرسشِ حاضران را بر روایتِ تکراریِ مقدم بداند.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

و آنچه را بدان دانش نداری دنبال مکن؛ که گوش و چشم و دل، هر یک از آن بازخواست خواهد شد.

(اسراء، ۳۶)

﴿حَدِيثٌ تَدْرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ تَرَوِيهِ﴾

حدیثی که آن را بفهمی، بهتر از هزار حدیث است که فقط روایتش کنی.

(الکافی، ج ۱، ص ۳۲)

الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يُفْطِرُ الصَّائِمَ

دروغ بر خدا و بر ائمه، روزه را می‌شکند.

(من لایحضره الفقیه، ج ۲، باب ۱۲، ح ۲)

سخن منبری

مجلسِ امام حسین، بارگاهِ نور است؛ نور را با دودِ دروغِ مکدر مکن. روضهٔ صحیح، سوزی دارد که از سند می‌آید؛ شنونده‌ای که بداند آنچه شنیده راست است، اشکش از عمقِ جان می‌جوشد. ذاکر و سخنران، امانت‌دارِ امام‌اند؛ امانت را با تحقیق تحویل بگیر و با اخلاص تقدیم کن. ما مکتبِ راستی داریم؛ دروغ، حتی در خدمتِ حق، خیانت است.

امروز هزاران پرسش شرعی در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به روحانیان می‌رسد و هر پاسخ، نزد صدها نفر منتشر می‌شود. این فرصت بزرگ، آداب و حدودی دارد که مبلّغ باید بداند: نخستین اصل آن است که پاسخ‌دهنده باید یا خودش مجتهد باشد یا ناقلِ دقیقِ فتوای مرجع؛ فتوادادن بدون علم، حرام است و روایت، فرشتگان آسمان و زمین را لعنت‌کننده مفتی بی‌علم شمرده است. در مسائل اختلافی نیز باید دیدگاه مرجع سائل محترم شمرده شود و فتوا با ذکر نام مرجع نقل گردد، نه به عنوان رأی شخصی.

آداب فنی: پاسخ باید کوتاه، روشن و مستند باشد؛ از اصطلاحات پیچیده پرهیز شود؛ در پاسخ به شبهات، اول تبیین درست، بعد پاسخ مستدل؛ و هر جا تخصص نیست – مسائل پزشکی، حقوقی، روان‌شناسی – ارجاع به اهلش لازم است. محرمانگی نیز شرط است: پرسش‌های شخصی مردم امانت است و انتشارشان بدون اجازه، هتک حریم و خیانت است. روحانی آنلاین باید حوصله و ادب داشته باشد؛ پاسخ تند و تحقیرآمیز، در هدایت را می‌بندد؛ «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» دستور قرآن است.

حدود پاسخگویی در فضای مجازی: پاسخ‌دادن به احکام عبادی و مسائل شرعی برای اهل علم جایز و ممدوح است؛ اما ورود به تشخیص مصداق‌ها – قضاوت درباره اشخاص، نسبت‌دادن گناه، اظهارنظر در موضوعات تخصصی – ممنوع است. در مسائل مستحدثه (مانند ارز دیجیتال و مسائل پزشکی) نیز باید به فتاوی به‌روز مراجع رجوع کرد، نه اجتهاد شتابزده. «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» هم تکلیف سائل است (پرسیدن از اهلش) و هم مسئولیت اهل ذکر (پاسخ درست‌دادن).

این عرصه، میدان جهاد تبیین است: هر پاسخ صحیح، شبهه‌ای را می‌میراند و دلی را روشن می‌کند؛ و هر پاسخ بی‌مبنا، آبروی دین را هزینه می‌کند.

پاسخ سریع، اگر فرض را عوض کند پاسخ دقیق نیست. در پیام کوتاه ممکن است زمان، نوع عذر یا قید قرارداد حذف شده باشد. پاسخ‌گو باید پیش از نتیجه‌گیری، همان اطلاعات مؤثر را روشن کند و از حدس زدن زندگی مخاطب بپرهیزد. همچنین پاسخ قدیمی مشابه، لزوماً برای مسئله تازه مناسب نیست؛ شباهت چند واژه، وحدت موضوع را ثابت نمی‌کند. نقل جواب باید همراه فرض اصلی آن بماند.

سامانه جست‌وجو یا هوش مصنوعی می‌تواند در یافتن و تنظیم مطالب کمک کند، ولی خود مرجع مستقل فتوا نیست. نسبت پاسخ به فقیه، درستی نقل و نبود قید حذف‌شده باید بررسی شود. لحن مطمئن سامانه، جای این احراز را نمی‌گیرد. در مسئله فوری پزشکی یا خطر جانی نیز نباید شخص به انتظار پاسخ مجازی نگه داشته شود؛ ارجاع به‌موقع به کمک تخصصی، بخشی از پاسخ‌گویی مسئولانه است.

پرسش مردم ماده خام انتشار بی‌قید نیست. حذف نام همیشه ناشناس ماندن را تضمین نمی‌کند؛ نشانه‌های خانوادگی و زمانی نیز ممکن است شخص را معرفی کنند. برای استفاده آموزشی باید رضایت و حد لازم اطلاعات رعایت

شود. اگر پاسخ منتشرشده اصلاح شد، بهتر است اصلاح به همان مسیر انتشار برسد و نسخه اشتباه بی‌توضیح باقی نماند. اعتبار خدمت آنلاین با قابلیت تصحیح و امانت‌داری حفظ می‌شود، نه با ادعای بی‌خطا بودن. و در پاسخهای آنلاین، سرعت انتشار نباید از مرزهای وثوق پیشی بگیرد؛ پاسخ ناسنجیده، خود پرسش تازه می‌تراشد.

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

اگر نمی‌دانید، از اهل دانش بپرسید.

(نحل، ۴۳)

﴿ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾

هر که بدون علم به مردم فتوا دهد، فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت می‌کنند.

(وسائل الشیعة، ج ۲۷، ص ۲۰)

أَنْ يَسْأَلُونَا قَالَ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُونَا وَلَيْسَ عَلَيْنَا

بر شیعیان است که از ما بپرسند؛ و پرسش، کلید علم است.

(کافی، ج ۱، باب ۲۰، ح ۸)

سخن منبری

پاسخ شرعی، پل میان بنده و خداست؛ پل را سست م‌بند. آن‌که بی‌علم فتوا می‌دهد، با دین خدا قمار می‌کند و آن‌که با ادب پاسخ می‌گوید، سفیر رحمت است. فضای مجازی، منبر بی‌پایان امروز است؛ هر پست تو، خطبه‌ای است که هزاران می‌شنوند. عالم باش، صادق باش، مهربان باش؛ که مردم تشنه حقیقت‌اند، نه سخنرانی.

مسجد، خانه خدا در زمین است و آبادانی‌اش، نشانه ایمان: «مساجد خدا را تنها کسی آباد می‌کند که به خدا و روز قیامت ایمان دارد». اما مدیریت مسجد – بودجه، هیئت‌امنا، برنامه‌ها و اختلاف‌ها – از پرچالش‌ترین کارهای اجتماعی است و فقه برایش اصول روشنی دارد: نخست، اموال مسجد؛ نذورات و وجوهات مسجد باید دقیقاً در همان مسجد و همان جهت نیت دهنده مصرف شود و تصرف شخصی در آن حرام است؛ هیئت‌امنا امین‌اند و خیانت در این اموال، از بزرگ‌ترین گناهان است. شفافیت مالی – صندوق، دفتر، گزارش دوره‌ای – واجب عملی این امانتداری است.

دوم، نقش‌ها و تصمیم‌ها: امام جماعت، محور معنوی مسجد است و هیئت‌امنا، بازوی اجرایی؛ تصمیم‌های مهم باید با مشورت و هماهنگی باشد و قرآن، مؤمنان را به شورا ستوده است. اختلاف‌های محلی – بر سر سخنران، هزینه، برنامه – را نباید به تنازع کشاند؛ مسجدی که جای دعوا شود، خاصیتش را از دست می‌دهد. مرجع حل اختلاف، بزرگ‌ترهای محل و مرکز رسیدگی به امور مساجد است؛ و اگر پای فتنه‌گر در میان باشد، وظیفه مؤمنان، خاموش کردن فتنه است.

سوم، جایگاه اجتماعی مسجد: مسجد در اسلام فقط نمازخانه نیست؛ پایگاه تربیت، رسیدگی به فقر، مشاوره خانواده، و پناه جوانان است. مسجدی که فقط در اوقات نماز باز باشد، نیمی از مأموریتش را زمین گذاشته است. برنامه‌ریزی برای نوجوانان – کلاس، اردو، ورزش، پاسخ به شبهات – سرمایه‌گذاری برای آینده مسجد است؛ جوانی که امروز در مسجد جای بگیرد، فردا خادمش می‌شود.

منبری‌ترین جمله: مسجد، سنگر است؛ سنگر را اختلاف ویران می‌کند و اخلاص آباد. هر کس برای خدا قدمی در مسجد بردارد، خداوند قدمش را در بهشت می‌گذارد.

نقش معنوی، مدیریت اجرایی و تولیت یک عنوان نیستند. باید معلوم باشد اختیار هر تصمیم از کجا آمده و حدود آن چیست. امام جماعت یا عضو هیئت‌امنا به صرف عنوان خود، اختیار نامحدود تصرف در موقوفه ندارد. همچنین رأی اکثریت، شرط معتبر واقف را خودبه‌خود تغییر نمی‌دهد. ثبت حدود مسئولیت و شناخت مرجع صالح تصمیم، از بسیاری از اختلاف‌های شخصی جلوگیری می‌کند.

در وجوه دریافتی، کمک عمومی، مبلغ مخصوص تعمیر، نذر معین و وجوه شرعی نیازمند اذن باید جدا بمانند. نیاز فوری برنامه، به تنهایی مجوز جابه‌جایی مصرف نیست. بهتر است جهت کمک و اختیار مصرف مازاد از آغاز روشن شود و حساب شخصی با حساب مسجد نیامیزد. گزارش هزینه نیز باید هم پاسخ‌گویی را تأمین کند و هم حریم دریافت‌کنندگان کمک را حفظ نماید؛ شفافیت به معنای افشای فقر اشخاص نیست.

اختلاف نظر را بی‌درنگ فتنه ننماییم. باید خواسته، دلیل و حدود حق هر طرف شنیده شود و از تبدیل منبر به محل اتهام شخصی پرهیز گردد. میانجی‌گری امین مفید است، اما جای صلاحیت شرعی و قانونی لازم را نمی‌گیرد. در

برنامه‌ریزی نیز نیاز بانوان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت باید دیده شود. مسجد منظم و مهربان، حرمت وقف و حق مراجعه‌کننده را هم‌زمان نگه می‌دارد. و ثبت روشن درآمد و مصرف و بازرسی مالی دوره‌ای، نیمی از حل اختلاف‌های مسجد است.

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾

الله

مساجد خدا را تنها کسی آباد می‌کند که به خدا و روز واپسین ایمان دارد و نماز برپا می‌دارد و زکات می‌دهد و جز از خدا نمی‌هراسد.

(توبه، ۱۸)

﴿أَحَبُّ الْبَقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْمَسَاجِدُ﴾

محبوب‌ترین جای‌ها نزد خداوند، مساجدند.

(وسائل الشیعة، ج ۳، ص ۴۸۵)

خَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْكُعْبَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْقَلِبُ عَلَى آلَا إِلَهٍ إِلَّا أَنْتَ

امام را دیدم که چون از مسجد بیرون می‌شد، به درگاه خانه سجده کرد و روی به قبله وداع گفت.

(کافی، ج ۴، باب ۲۰۳، ح ۲)

سخن منبری

مسجد، قطعه‌ای از بهشت در زمین است؛ آبادانش کنید تا آباد شوید. خادم مسجد، خدمتگزار خانه خداست؛ امانت مسجد را با شیشه شفافیت نگه دار و اختلاف را با چراغ اخلاص خاموش کن. در مسجد را به روی جوانان و کودکان باز کنید؛ مسجدی که صدای خنده بچه‌ها در آن باشد، زنده است. خانه خدا را خانه مردم کنید، که محبوب‌ترین جای زمین نزد خدا، مسجد است.

فصل سیزدهم: پرسش‌های نوجوانان (صریح و صمیمی)

نوجوانان صریح‌ترین پرسش‌گران‌اند؛ پرسش‌هایی که گاهی بزرگ‌ترها از گفتنش هم شرم می‌کنند. در این فصل، ده پرسش رایج نوجوانان را با زبانی صمیمی و منطقی پاسخ می‌دهیم؛ صادقانه و بدون طفره.

فهرست پرسش‌های این فصل

۱۶۸	خدا چرا خودش را نشان نمیدهد تا همه به او ایمان بیاورند؟
۱۶۹	اگر خدا مهربان است، چرا بچه‌ها مریض میشوند؟
۱۷۰	ما که گناه نکردیم، چرا باید در ماه رمضان گرسنه و تشنه بمانیم؟
۱۷۱	چرا ما شیعه روی مهر نماز میخوانیم، ولی سنی بدون مهر؟
۱۷۲	روحانی از کجا پول درمیآورد و چرا بعضی ماشین خوب سوار میشوند؟
۱۷۳	چرا دخترها باید حجاب داشته باشند، ولی پسرها آزادند؟
۱۷۴	اگر امام زمان (عج) زنده است، چرا به کمک ما نمیآید؟
۱۷۵	گناه من چه بوده که در خانواده‌های فقیر یا معتاد به دنیا آمدم؟
۱۷۶	چرا خدا شیطان را آفرید تا ما را گمراه کند؟
۱۷۷	وقتی می‌میریم، روحمان چه شکلی است و کجا میرود؟
۱۷۸	چرا باید نماز بخوانیم وقتی خدا به عبادت ما نیاز ندارد؟
۱۷۹	اگر خدا مهربان است، چرا بال و گرفتاری سر مؤمنان می‌آید؟
۱۸۰	اگر گناه نکنیم زندگی سخت میشود؛ چرا اسالم اینقدر سختگیر است؟
۱۸۱	موسیقی و آهنگ؛ چه چیزی حرام است و من از کجا بفهمم؟
۱۸۲	سؤال‌های بزرگ در ذهنم است؛ اگر بگویم شک دارم، کافر می‌شوم؟
۱۸۳	چرا باید به مرجع تقلید رجوع کنم؟ خودم که می‌توانم قرآن را بخوانم!
۱۸۴	دوست داشتن کسی که نامحرم است؛ حدّ مجاز رابطه در سنّ من چقدر است؟
۱۸۵	عکس خصوصی‌ام دست کسی افتاده و تهدیدم می‌کند؛ پول بدهم یا نه؟
۱۸۶	سیگار، ویپ و قلیان؛ گناه‌اند یا فقط ضرر دارند؟
۱۸۷	بازی آنلاین، شانس، جعبه شانس و خرید آیتم؛ قمار است یا نه؟
۱۸۸	فیلترشکن و شبکه‌های ماهواره‌ای؛ مرز حلال و حرام کجاست؟
۱۸۹	تتو، پیرسینگ، کاشت ناخن و عمل زیبایی؛ حدّ مجاز کجاست؟
۱۹۰	نماز صبح از من در نمی‌آید؛ اگر عمداً نخوانم، قضایش چیست؟
۱۹۱	وسواس در وضو و نماز؛ چرا همه چیز را باطل می‌بینم؟
۱۹۲	پدر و مادرم می‌گویند نماز نخوان / حجاب نگذار؛ اطاعت کنم؟
۱۹۳	افسردگی، خودزنی و فکر پایان زندگی؛ دین چه می‌گوید و من چه کنم؟
۱۹۴	دوستانم مرا به گناه می‌کشاند؛ رابطه را قطع کنم یا نه؟
۱۹۵	پول درآوردن از گیم، استریم و فروش اکانت؛ حلال است؟ خمس دارد؟

خدا چرا خودش را نشان نمی‌دهد تا همه به او ایمان بیاورند؟

این پرسش در فلسفه و کلام به «رؤیت خدا» و «امتحان تکوینی» بازمی‌گردد. قرآن کریم با صراحت پاسخ می‌دهد: «چشم‌ها او را در نمی‌یابند و او چشم‌ها را در نمی‌یابد» (انعام، ۱۰۳). خداوند وجودی مادی و جسمانی نیست که با چشم سر دیده شود؛ رؤیت حسی مستلزم جسمانیت و مکان است که با تجرد و اطلاق ذات حق تعالی سازگار نیست.

اما چرا به شکل معجزه قاهرانه ظاهر نمی‌شود؟ قرآن پاسخ می‌دهد: اگر خدا با جبر و قهر خودش را بر همگان آشکار می‌کرد، «ایمان» – که یک «فعل اختیاری» و «انتخاب آگاهانه» است – به «اضطرار» و «تسلیم اجباری» بدل می‌شد؛ ایمان اجباری ارزش ندارد. خداوند انسان را «مختار» آفرید تا از مسیر «تفکر»، «تعقل» و «فطرت» به حقیقت برسد: «ما راه را به او نشان دادیم؛ یا سپاسگزار است یا ناسپاس» (انسان، ۳). تجلی کامل، پرده اختیار را می‌برد و امتحان را بی‌معنا می‌کند. به همین دلیل، خداوند راه شناخت را از آینه «نشانه‌ها» قرار داد؛ در خلقت، در قرآن و در دل انسان.

باید میان «دیدن حسی» و «شناختن» فرق گذاشت: چشم سر، فقط جسم‌ها را می‌بیند و خدا جسم نیست تا دیده شود؛ اما چشم عقل و دل، خدا را از راه نشانه‌هایش می‌شناسد – همان‌طور که تو خورشید را از نورش می‌شناسی، نه با نگاه مستقیم. از سوی دیگر، خودِ خداوند فرموده است: «هرگاه بندگانم از تو درباره من پرسند، من نزدیکم؛ یعنی خدا دور نیست که نیاز به رؤیت باشد؛ نزدیک‌تر از رگ گردن است و با دل، دیدنی است.

و نکته عمیق‌تر: اگر خدا با معجزه قاهرانه خودش را نشان می‌داد، ایمان اختیاری نبود؛ همه مثل فرعونیان، وقتی عذاب را دیدند «ایمان آوردند» و این ایمان اجباری ارزشی نداشت. خداوند آدمی را آزاد آفریده تا خودش با تفکر، خدا را بیابد و این «یافتن آزاد»، محبوب خداست. مثل دوست‌داشتنی که خودش را به رخ نمی‌کشد تا تو با شناخت، عاشقش شوی؛ ارزش عشق، در همین آزادی است. پس نگو «چرا نشان نمی‌دهد»؛ بگو «چرا نمی‌بینم؟» – و بدان که او خودش را در هر برگ و هر ستاره نشان داده است.

دو سؤال در پرسش تو وجود دارد. یکی اینکه چرا خدا مثل اشیای اطراف دیده نمی‌شود؛ دیگری اینکه چرا شناخت او برای همه به یک اندازه روشن نیست. پاسخ جسم نبودن، بیشتر به سؤال نخست مربوط است و به تنهایی همه سؤال دوم را حل نمی‌کند. اگر مقصودت روشن‌تر شدن دلیل است، باید همان را بررسی کنیم؛ پرسیدن دلیل، بی‌ادبی یا نشانه بد بودن تو نیست.

دانستن روشن نیز همیشه اختیار را از بین نمی‌برد. ما گاهی خوبی یا بدی کاری را می‌دانیم، اما باز در انتخاب آن آزادیم. پس نباید هر شناخت یقینی را با اجبار یکی گرفت. در بحث ایمان، شناخت حقیقت و انتخاب رفتار متناسب با آن دو مرحله‌اند. می‌توان درباره نقش دلیل، تجربه، تربیت و اراده انسان گفت‌وگو کرد، بی‌آنکه از آغاز، تمام دشواری شناخت را به کوتاهی پرسشگر نسبت دهیم.

راه بررسی، آرام و مرحله‌به‌مرحله است. بهتر است معلوم کنیم کدام دلیل برای ما مبهم است و چه چیزی را نشانه کافی می‌دانی. مثال‌های نور و دوستی برای نزدیک کردن معنا مفیدند، اما جای استدلال کامل را نمی‌گیرند. همچنین

احساس نکردن نزدیکی خدا در یک دوره سخت، به تنهایی دلیل بی‌ارزشی تو نیست. می‌توان هم به پرسش عقلانی پرداخت و هم برای تنهایی و رنج، همراهی امن و مهربان پیدا کرد. و در این پرسش، پاسخ همدلانه صادقانه از استدلال میانتهی سودمندتر است.

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾

چشم‌ها او را در نمی‌یابند و او چشم‌ها را در می‌یابد.

(انعام، ۱۰۳)

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

و چون بندگانم از تو درباره من پرسند، همانا من نزدیکم؛ دعای دعاکننده را آن‌گاه که مرا بخواند اجابت می‌کنم.

(بقره، ۱۸۶)

كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) بِمَكَّةَ وَإِنَّهُ

برء بن معرور، رو به قبله پیامبر وصیت کرد؛ و خدا، جوینده را می‌یابد.

(کافی، ج ۷، باب ۶، ح ۱)

سخن منبری

خداوند نخواست خودش را با زور ثابت کند، چون دوست دارد تو با عشق پیدایش کنی. نشانه‌هایش همه‌جا هست: در آسمان، در قلب تو، در قرآن. او پشت پرده نیست؛ تو جلوی چشم‌هایت را بسته‌ای. اگر صادقانه بگویی «خدایا، اگر هستی، خودت را به من نشان بده»، او از راه دل، جوابت را می‌دهد.

این پرسش به «مسئله شر» (تئودیه) و «عدل الهی» مربوط است. از منظر کلام اسلامی، «شرور» و بلاها «امور عدمی» یا «نسبی» هستند؛ آنچه ما شر می‌یابیم یا فقدان کمال است (مثل بیماری که فقدان سلامتی است)، یا لازمه یک خیر بزرگ: «چه بسا چیزی را ناخوش دارید و آن برای شما خیر است» (بقره، ۲۱۶).

کودک بیمار از آن جهت که کودک است، «مکلف» نیست و «گناه» ندارد؛ پس رنج او «عقوبت» نیست، بلکه: امتحان و تلنگری برای والدین و جامعه است تا صبر و ایثار و علم پزشکی رشد کند؛ کفاره گناهان والدین و مایه «رفعت درجه» آنان در آخرت است؛ و برای خود آن کودک، «رحمت» و «اجری بی‌پایان» در آخرت است. امام صادق (ع) فرمودند: کودکان مؤمنین که از دنیا می‌روند، در قیامت شفیع والدین خود می‌شوند. خداوند این رنج موقت را با سعادت ابدی جبران می‌کند و این، عین «رحمانیت» است، نه خلاف آن.

اول باید دانست که رنج کودک، «عقوبت» نیست؛ چون کودک مکلف نیست و گناهی ندارد. پس این رنج چه معنایی دارد؟ برای خود کودک، تلطیف روح و پاداش بی‌حساب در آخرت است – روایات می‌گویند کودک بیمار، در بهشت شفیع والدین است؛ و برای والدین، میدان امتحان صبر و مهر است؛ و برای جامعه، بیدارباش همدلی. هیچ اشکی از چشم کودک بیمار بی‌اجر بر زمین نمی‌ریزد و خداوند عادل، رنج این دنیا را در آخرت چنان جبران می‌کند که بنده آرزو کند ای کاش بیشتر آزموده شده بود.

و نکته دوم، سنت تغییرناپذیر الهی است: «به زودی خداوند پس از سختی، آسانی قرار می‌دهد». دنیا، خانه آسایش مطلق نیست؛ خانه امتحان است. بیماری، بخشی از قانون همین دنیاست و خداوند، خودش را «شافی» معرفی کرده است: «و چون بیمار شوم، او شفایم می‌دهد». پس وظیفه ما در برابر کودک بیمار، سه چیز است: درمان جدی (که خودش عبادت است)، دعا و توکل، و صبر زیبا. مادری که شب‌ها بر بالین کودک بیمارش بیدار می‌ماند، نزد خداوند از عابدان شب‌زنده‌دار کم‌تر نیست.

از بیماری یک کودک نمی‌توان گناه او یا والدینش را ثابت کرد. بیان حکمت‌های کلی رنج، مجوز داوری درباره علت پنهان بیماری یک خانواده معین نیست. ما معمولاً نمی‌دانیم چرا دقیقاً این حادثه برای این شخص رخ داده است. همچنین سخن گفتن از خیر ممکن در دل سختی، به معنای خوب بودن خود درد یا کوچک شمردن رنج کودک نیست؛ درد او واقعی است و باید برای کاهش آن تلاش کرد.

باور به عدالت خدا و امید جبران، نباید کودک را وسیله رشد دیگران معرفی کند. او خودش دارای کرامت و نیازمند مراقبت است، نه فقط آزمونی برای اطرافیان. وظیفه روشن ما درمان مسئولانه، تسکین رنج، حمایت از خانواده و جلوگیری از تنهایی آنان است. اگر بیماری با خطا یا کوتاهی انسانی ارتباط دارد، پیگیری عادلانه نیز با صبر و توکل ناسازگار نیست؛ معنابخشی، مسئولیت را از بین نمی‌برد.

پاسخ به رنج، فقط استدلال نیست. گاهی والدین خسته پیش از بحث فلسفی به کسی نیاز دارند که بشنود و در کار

درمان یا زندگی کمک کند. نباید به آنان وعده قطعی معجزه داد یا از گریه و خستگی‌شان ضعفِ ایمان نتیجه گرفت. دعا می‌تواند در کنارِ درمان و حمایت باشد، نه جایگزینِ آنها. گفتنِ اینکه علتِ خاص را نمی‌دانیم، همراه با امید و حضورِ مهربان، از توضیحِ قطعی بی‌پشتوانه صادقانه‌تر است. و پرسش کودک را با زبان خودش و بهاندازِ فهمش باید پاسخ داد، نه با سکوت.

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾

و چون بیمار شوم، او شفایم می‌دهد.

(شعراء، ۸۰)

﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾

به زودی خداوند پس از سختی، آسانی قرار می‌دهد.

(طلاق، ۷)

لِبِأَفْضَلِ مَكَانٍ ثَلَاثًا إِنَّهُ لَيَبْتَلِيهِ بِالْبَلَاءِ ثُمَّ يَنْزِعُ نَفْسَهُ عَضْوًا عَضْوًا مِنْ جَسَدِهِ وَهُوَ

مؤمن، نزد خدا در بهترین جای است؛ هرچه بلا بیشتر، پاداش بیشتر.

(کافی، ج ۲، باب ۱۰۶، ح ۱۳)

سخن منبری

رنج کودک، امتحان بزرگی است؛ اما بدان که هیچ اشکی از چشم او بی‌اجر نمی‌ریزد. خداوند همان کسی است که اگر بخواهد، همین بیماری را برطرف می‌کند و اگر گذاشت بماند، در پس آن حکمتی است که شاید امروز نفهمیم، اما فردای قیامت همه‌چیز روشن می‌شود. مادرِ کودک بیمار! صبر تو نزد خدا، ثواب هزاران نماز شب دارد.

ما که گناه نکردیم، چرا باید در ماه رمضان گرسنه و تشنه بمانیم؟

فلسفه روزه صرفاً «تنبيه بر گناه» نیست؛ اگر بود، معصومین (ع) نباید روزه می‌گرفتند! قرآن فلسفه روزه را فراتر می‌برد: «روزه بر شما نوشته شد، چنان‌که بر پیشینیان نوشته شده بود؛ باشد که پرهیزگار شوید» (بقره، ۱۸۳). هدف، «کسب تقوا» است؛ تقوا یک «ملکه نفسانی» و «سپر در برابر گناه» است که با ریاضت شرعی (گرسنگی و تشنگی کنترل‌شده) حاصل می‌شود.

علاوه بر این: بُعد اجتماعی: گرسنگی اختیاری، «همدردی» با فقرا را به دنبال دارد: «تا درد گرسنگی و تشنگی را بچشید و سختی فقیر را بشناسید» (امام صادق ع). بُعد جسمانی: روزه، استراحت و سم‌زدایی دستگاه گوارش است (پشتوانه علمی روزه). بُعد روانی: تقویت اراده و غلبه بر «من» سرکشِ نفس. پس روزه یک «برنامه جامع تربیتی» برای همه است — اعم از گناهکار و بی‌گناه — مثل تمرین ورزشی که برای قهرمان شدن همه لازم است، نه فقط برای تنبیه.

روزه، مجازات نیست تا گناه بخواهد؛ برنامه رشد است. قرآن خودش فلسفه روزه را در یک کلمه خلاصه کرده: «باشد که پرهیزگار شوید» — یعنی تمرین تقوا. کسی که سحر تا افطار، بر سر سفره حلال چشم و دهان بسته، در حقیقت عضله «نه گفتن» به نفس را قوی می‌کند؛ و این تمرین، او را در برابر گناهان بزرگ‌تر مقاوم می‌سازد. پس روزه برای «بی‌گناه‌ها» لازم‌تر است؛ چون آن‌ها می‌خواهند بی‌گناه بمانند.

و اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم: روزه، اردوی تمرینی اراده است. ورزشکار برای قهرمانی، سختی تمرین را تحمل می‌کند و کسی به او نمی‌گوید «تو که جرمی نکرده‌ای، چرا عرق می‌ریزی؟». تو نیز برای قهرمانی روح، یک ماه تمرین می‌کنی: صبر، نظم، همدردی با گرسنگان، و قدرشناسی نعمت. و نتیجه‌اش را قرآن تضمین کرده: «و اگر روزه بدارید، برایتان بهتر است». معصومان که گناهی نداشتند، عاشق‌ترین روزه‌داران بودند؛ چون لذت عبادت را می‌چشیدند، نه تحمل سختی را.

تربیت با مجازات فرق دارد، اما به معنای تحمیل آسیب هم نیست. در عبادت، توان و عذر معتبر اهمیت دارند؛ بیمار یا کسی که روزه برایش ضرر قابل اعتنا دارد، نباید برای اثبات ایمان به خود آسیب بزند. همچنین تمرین عبادت برای کودکی که هنوز تکلیف مربوط را ندارد، نباید به اجبار و گرسنگی آزاردهنده تبدیل شود. یادگیری آرام و رفتارِ مهربان خانواده، راه مناسب‌تری برای علاقه‌مند شدن است.

فلسفه روزه را نیز نباید به وعده پزشکی یکسان برای همه بدن‌ها وابسته کرد. اثر یک برنامه غذایی برای افراد متفاوت است و تعبیرهایی مانند پاک‌سازی بدن، جای ارزیابی علمی و پزشکی را نمی‌گیرند. ارزش عبادی روزه در نگاه دینی، فقط بر یک ادعای سلامت بنا نشده است. بنابراین اگر شخصی عذر درمانی دارد، نباید تصور کند از اصل ارزشمندی یا امکان بندگی محروم شده است.

ثمره تمرین، فقط تحمل گرسنگی نیست. می‌توان از روزه برای یاد گرفتن نظم، مراقبت از گفتار و توجه به نیاز دیگران کمک گرفت؛ اما این نتیجه با رفتار آگاهانه پدید می‌آید، نه صرف گذشتن ساعت‌ها. اگر روزه‌داری به تندی با خانواده یا

تحقیر فرد معذور همراه شود، باید در شیوه رفتارمان تجدیدنظر کنیم. پرسش تو فرصتی برای فهمیدن همین معناست: عبادت قرار است مسئول‌ترمان کند، نه اینکه رنج خود و دیگران را بی‌ارزش بشماریم. و در فهم این حکم، روزه عبادتی آگاهانه است؛ گرسنگی هدف نیست، تمرین اخلاص و انضباط است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

ای مؤمنان! روزه بر شما نوشته شد، چنان‌که بر پیشینیان نوشته شده بود؛ باشد که پرهیزگار شوید.

(بقره، ۱۸۳)

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

و اگر روزه بدارید برایتان بهتر است، اگر بدانید.

(بقره، ۱۸۴)

﴿مُؤْتَمِنٌ عَلَيْهِ مَفْوضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَلْيَنْظِرْ وَإِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا

روزه، بر توانا واجب است و بر ناتوان، رحمت؛ حکمت، نزد اوست.

(کافی، ج ۴، باب ۳۹، ح ۳)

سخن منبری

روزه مجازات نیست؛ تمرین قهرمانی است. ورزشکار برای قوی شدن عرق می‌ریزد و تو برای قوی شدن، گرسنگی می‌کشی. روزه به تو یاد می‌دهد که می‌توانی «نه» بگویی؛ به گناه، به شهوت، به خودخواهی. این قدرت را کسی دارد که یک ماه بر گرسنگی و تشنگی پیروز شده باشد.

چرا ما شیعه روی مهر نماز می‌خوانیم، ولی سنی بدون مهر؟

این تفاوت ریشه در «فقه السجود» دارد. سجده بر زمین و آنچه از آن می‌روید (به شرطی که پوشیدنی و خوردنی نباشد) از ضروریات سنت پیامبر (ص) است. در صحیح بخاری و صحیح مسلم (منابع اهل سنت) آمده: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً»؛ زمین، سجده‌گاه پیامبر بود.

شیعه به پیروی از اهل بیت (ع)، سجده بر «زمین» (خاک، سنگ، حصیر) را واجب می‌داند و سجده بر «منسوجات» (فرش، لباس) و «خوراکی‌ها» را جایز نمی‌شمارد؛ «مهر» قطعه‌ای از خاک پاک (ترجیحاً تربت کربلا به خاطر تبرک و رمز فداکاری برای توحید) است که این شرط را آسان و همگانی محقق می‌کند. اهل سنت سجده بر فرش و پارچه را نیز جایز می‌دانند؛ این، اختلافی فقهی در «مصدق ما یصح السجود علیه» است، نه اختلاف در اصل عبادت. ما به سنت پیامبر (ص) در سجده بر خاک، سخت پایبندیم.

ریشه این تفاوت، یک بحث فقهی دقیق است: سجده بر چه چیزی جایز است؟ اهل بیت علیهم‌السلام فرمودند سجده باید بر زمین یا رویدنی‌های غیرخوراکی و غیرپوشیدنی آن باشد؛ چون سجده، نهایت تواضع است و نهادن پیشانی بر خاک، کامل‌ترین شکلش. مهر شیعه، همان خاک پاک است که به شکل قالب‌دار درآمده تا در هر جا – خانه، اداره، سفر – پیشانی بر زمین باشد، نه بر فرش و موکت. پس مهر، «اضافه بر دین» نیست؛ ابزاری برای اجرای همان واجب است و خود مهر موضوعیت ندارد.

و نکته تاریخی: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله خود بر زمین و حصیر سجده می‌کرد و مسلمانان صدر اسلام، پیشانی بر خاک مسجد می‌گذاشتند. بعدها چون مساجد را فرش کردند، فقهای اهل سنت سجده بر فرش را هم جایز دانستند و فقهای اهل بیت، بر همان سیره پیامبر ماندند. شیعه برای حفظ آن سنت، خاک پاک را همراه خود می‌کند؛ و مهر تربت، که یادآور خاک کربلاست، هیچ تقدسی بالاتر از خود زمین ندارد – مسجود علیه است، نه مسجود له؛ ما بر خاک سجده می‌کنیم، نه بر خاک خدایی می‌سازیم. همین را باید با مهربانی برای دوستان سنی‌مان توضیح داد؛ که این تفاوت، در اجتهاد فقهی است، نه در اصل توحید.

و در گفتگو با برادران سنی، تکیه بر مشترکات لازم است؛ سجده بر زمین در منابع خود آنان نیز نقل شده است.

﴿جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً﴾

زمین برای من سجده‌گاه و وسیله طهارت قرار داده شده است.

(صحیح البخاری، ج ۱، ص ۹۱)

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

و مساجد از آن خداست؛ پس با خدا هیچ‌کس را مخوانید.

(جن، ۱۸)

سَوَّى الْحَصَى حِينَ أَرَادَ السُّجُودَ

امام، سنگ‌ریزه‌ها را برای سجده برابر می‌کرد؛ و زمین، جایگاه بندگی است.

(کافی، ج ۳، باب ۲۸، ح ۷)

سخن منبری

مهر ما نه بت است و نه وسیله شرک؛ یک قطعه خاک پاک است که یادآوری می‌کند از خاک آمده‌ایم و به خاک برمی‌گردیم. ما روی خاک سجده می‌کنیم، چون پیامبرمان چنین می‌کرد؛ و بر تربت کربلا، چون عشق حسین (ع) را با توحید گره زده‌ایم. پیشانی بر خاک، یعنی اوج بندگی؛ و چه خاکی شریف‌تر از خاکی که برای خدا خون خورده است؟

روحانی از کجا پول درمی‌آورد و چرا بعضی ماشین خوب سوار می‌شوند؟

باید بین «نظام مالی روحانیت» و «رفتار فردی» تفکیک قائل شد. منابع مشروع: نظام مالی حوزه علمیه و روحانیت، طبق فقه امامیه بر پایه «خمس» (سهم امام)، «زکات»، «هدایا و نذورات مردمی» و «کسب‌وکار شخصی» استوار است؛ این، یک شبکه مالی مستقل از دولت است که عزت و استقلال دین را حفظ کرده است. سیره سلف: زندگی علمای بزرگ (از شیخ انصاری تا امام خمینی ره) بر زهد و سادگی کامل بوده است.

رفتار ناصواب: اگر روحانی‌ای زندگی اشرافی، ماشین گران و خانه آنچنانی دارد، از دو حال خارج نیست: یا منبع درآمدش «غیرشرعی» است (مثل سوءاستفاده از وجوهات) که این فرد «خائن» و «گناهکار» است؛ یا منبع درآمدش «شخصی و مشروع» است (مثل ارث یا شغل جانبی) که در این صورت نیز «ساده‌زیستی» سیره عملی مقبول و مؤثرتر برای یک مبلغ دین است. یک روحانی باید «عدل» مردم باشد، نه «کل» بر آنان و نه مایه فخر فروشی؛ پیامبر فرمود: «فقر، فخر من است».

برای پاسخ صادقانه، باید نظام مالی حوزه را شناخت: طلبه در طول تحصیل، از «شهریه» – که از سهم امام خمس مؤمنان پرداخت می‌شود – ارتزاق می‌کند؛ و این ارتزاق، شرعاً برای کسی که عمرش را وقف تحصیل و تبلیغ دین کرده، حلال و بلکه حق اوست؛ چون جامعه نیازمند عالمانی است که وقتشان را برای پاسخ‌گویی و هدایت بگذارند. پس اصل «پول گرفتن روحانی» عیب نیست؛ عیب، وابسته‌شدن به پول و تبلیغ سفارشی است.

و اما مصداق‌ها: اگر روحانی‌ای درآمدش از راه حلال – ارث، کار شخصی، کسب خانوادگی – است و زندگی‌اش در شأن عرفی است، اشکال شرعی ندارد؛ قرآن می‌فرماید: «آنچه نزد خداست، بهتر و ماندگارتر است» – یعنی ملاک، دل‌نبستن به دنیاست، نه فقیربودن. اما اگر کسی با وجوهات شرعی و شهریه مردم، زندگی اشرافی راه بیندازد، خیانت به بیت‌المال دین کرده و مردم حق دارند بپرسند و او موظف است شفاف پاسخ دهد. بهترین معیار، سیره علماست: خانه ساده، دست باز برای فقرا، و فاصله از تجمل؛ مردم به روحانی ساده‌زیست، دل می‌دهند، نه به روحانی ثروت‌نما. و در نقد رفتارها، مسئولیت روحانیت پاسخگویی صریح است؛ نه پنهانکاری و نه تعارف سازمانی.

﴿الْفَقْرُ نَفَرِي﴾

فقر، افتخار من است.

(بحارالأنوار، ج ۷۲، ص ۲۹)

﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

و آنچه نزد خداست بهتر و ماندگارتر است؛ آیا نمی‌اندیشید؟

(قصص، ۶۰)

الْحَلَالُ هُوَ قُوَّةُ الْمُصْطَفَيْنِ ثُمَّ قَالَ قُلْ أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ الْوَاسِعِ

حلال، روزی پاک است؛ و کسبِ روشن، برکت آورد.

(کافی، ج ۲، باب ۵۳، ح ۹)

سخن منبری

لباس روحانیت، لباس خدمت است، نه لباس قدرت. مردم به روحانی پول می‌دهند تا خیالشان راحت باشد که حق اهل بیت (ع) به جایش می‌رسد؛ اگر روحانی‌ای این امانت را خرج زندگی اشرافی کند، خیانت کرده است. اما قضاوت را هم کنار بگذار: بسیاری از روحانیون با شهریه‌ای اندک، شرافتمندانه زندگی می‌کنند؛ ماشین خوب سوار شدن عده‌ای، نباید چهره هزاران طلبه زاهد را خراب کند.

چرا دخترها باید حجاب داشته باشند، ولی پسرها آزادند؟

این یک «تصور نادرست» از مفهوم حجاب و پوشش در اسلام است. اسلام برای «زن» و «مرد» هر دو حدود پوشش و نگاه را تعیین کرده است: «به مردان مؤمن بگو دیدگان خود را فروگیرند و پاکدامنی پیشه کنند... و به زنان مؤمن بگو دیدگان خود را فروگیرند و پاکدامنی پیشه کنند و زینت خود را آشکار نسازند» (نور، ۳۰-۳۱).

تفاوت در «حدود پوشش» به دلیل تفاوت در «ساختار روانی» و «جاذبیت ظاهری» زن و مرد است: پوشش مرد: پوشاندن عورتین (و بنابر احتیاط، بدن در برابر نگاه ریه) واجب است و طلا و ابریشم بر مردان حرام است. پوشش زن: به دلیل «جاذبیت ذاتی زیبایی زنانه»، شارع مقدس پوشش بیشتری را برای او واجب کرده تا این زیبایی در چارچوب خانواده و حریم امن شکوفا شود و از «تبدیل شدن به کالای جنسی» در جامعه مصون بماند. حجاب برای زن «محدودیت» نیست، «مصونیت» و «کرامت» است؛ این یک نگاه «حکیمانه و روان‌شناسانه» است، نه تبعیض.

این تصور که «پسرها آزادند» نادرست است؛ اسلام برای هر دو جنس، تکلیف پوشش و نگاه مقرر کرده است. قرآن اول مردان را مخاطب ساخته: «به مردان مؤمن بگو چشم فرو گیرند و دامن نگه دارند» – یعنی پسرها هم باید از نگاه حرام بپرهیزند؛ نگاه خیره به نامحرم برای پسر همان‌قدر حرام است که بی‌حجابی برای دختر. و پوشش واجب مردان نیز مشخص است: پوشاندن عورت از دیگران، و پرهیز از لباس‌های تنگ و نیمه‌برهنه در برابر نامحرم؛ به علاوه، پوشیدن طلا و ابریشم برای مردان حرام است – چیزی که برای زنان حلال است. پس هر دو جنس، حدود خودشان را دارند.

و چرا حدود پوشش زن بیشتر است؟ چون زیبایی ظاهری زن، تأثیر روانی شدیدتری بر جنس مخالف دارد و خداوند حکیم، گوهر گران‌بها را با صدف بیشتری می‌پوشاند. حجاب، محدودیت نیست؛ مصونیت است – همان‌طور که بانک، طلاهایش را در گاوصندوق می‌گذارد نه در ویترین. زن با حجاب، شخصیت و اندیشه‌اش را عرضه نمی‌کند، نه اندامش را؛ و همین، احترام و امنیت او را در جامعه بالا می‌برد. دختر عزیز، تو گوهر خانه خلقت خدایی؛ گوهر را پشت ویترین نمی‌گذارند.

و در بیان این احکام، حضور خود بانوان و گفتگوی بیواسطه با آنان، از توصیف دیگران مؤثرتر است.

﴿وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

و زینت خود را آشکار نکنند، مگر آنچه خود پیداست.

(نور، ۳۱)

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ﴾

به مردان مؤمن بگو دیدگانشان را فروگیرند و دامانشان را نگه دارند؛ این برایشان پاکیزه‌تر است.

(نور، ۳۰)

فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْيُبُوتِ وَاسْتُرُوا أَلْيَا بِالسُّكُوتِ

پوشش، دستور پیامبر است برای پاس‌داشت حریم.

(کافی، ج ۵، باب ۱۷۶، ح ۴)

سخن منبری

دختر عزیز! حجاب یعنی اینکه تو گران‌بها تر از آبی که هر چشمی تو را ببیند؛ مثل الماس که در جعبه نگه می‌دارند، نه در پیاده‌رو. و پسرها هم آزاد نیستند؛ چشم‌هایشان باید آزاد نباشد. اسلام برای هر دو جنس قانون دارد؛ یکی با پوشش، یکی با نگاه. هر دو، امتحان داریم.

اگر امام زمان (عج) زنده است، چرا به کمک ما نمی‌آید؟

این پرسش با «فلسفه غیبت» و «شرایط ظهور» گره خورده است. غیبت امام (عج) به معنای «نبودن» و «بی‌خبری» او نیست؛ «غیبت» یعنی «ناشناخته بودن» در میان مردم، نه «غایب بودن» از جامعه. امام زمان (عج) خود فرمودند: «ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی‌کنیم و یاد شما را فراموش نمی‌کنیم».

اما ظهور، «شرط مقتضی» (فرمان الهی) و «شرط مانع» (آمادگی بشریت) دارد. امام (ع) «منتظر» است، نه «منتظر»؛ ما باید با «خودسازی»، «اصلاح جامعه»، «ستیز با ظلم» و «ایجاد وحدت» زمینه ظهور را فراهم کنیم. ظهور، نتیجه یک «انقلاب جهانی درونی» در بشریت است، نه یک «نجات جادویی» یک‌شبه؛ تا انسان‌ها با «اختیار» خود طالب عدالت نباشند، حجت خدا ظهور نخواهد کرد: «خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد، مگر آن‌که آنان خود را تغییر دهند» (رعد، ۱۱).

باید فهمید که «نیامدن» امام، از بی‌خبری یا بی‌مهری نیست؛ از «نبود آمادگی» ماست. سنت الهی در قرآن این است: «خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهد تا آن‌که آنان خودشان را تغییر دهند» – ظهور، هم وعده خداست و هم شرطش آمادگی بشریت: یارانی که کربلا را جبران کنند، نه تماشاگرانی که فقط دعا می‌خوانند. امام، طبیب در کنار بیمار است؛ اما درمان وقتی اثر می‌کند که بیمار، دارو را بخواهد و به دستور عمل کند.

و نکته امیدبخش: تاریخ همه انبیا همین بوده است؛ حتی یوسف پیامبر، سال‌ها در زندان بود و برادرانش او را «گم‌شده» می‌دانستند، تا وقتی که «ناامیدی» همه را گرفت، «فرج» رسید: «تا آن‌گاه که پیامبران ناامید شدند و پنداشتند تکذیب شده‌اند، یاری ما رسید». پس شب غیبت، هرچند طولانی، پایش صبح است. وظیفه ما در این شب، سه چیز است: شناخت امام (که مبدا بیگانه را به جای او بپذیریم)، ساختن خودمان و جامعه‌مان به اندازه توان، و دعای صادقانه فرج. منتظر واقعی، «منتظر ایستاده» است، نه «منتظر نشسته».

و در انتظار، شناخت نشانه‌ها کافی نیست؛ فراهم کردن شرایط یاری، وظیفه هر منتظر است.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد، مگر آن‌که آنان خود را تغییر دهند.

(رعد، ۱۱)

﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾

تا آن‌گاه که پیامبران ناامید شدند و پنداشتند که تکذیب شده‌اند، یاری ما به آنان رسید.

(یوسف، ۱۱۰)

الْغَيْبَةُ الْأُولَى لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فِيهَا إِلَّا خَاصَّةُ شِيعَتِهِ وَالْأُخْرَى لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فِيهَا

غیبت دوم، طولانی است؛ و او را در آن، نشانه‌هایی است برای خواص.

(کافی، ج۱، باب ۸۰، ح ۱۹)

سخن منبری

امام زمان، خورشید پشت ابر است؛ نور می‌دهد اما دیده نمی‌شود. او منتظر ماست، نه ما منتظر او. اگر می‌خواهی او بیاید، اول تو «منتظر واقعی» باش: نمازت را اول وقت بخوان، دروغ نگو، به پدر و مادرت احترام بگذار؛ هر کار خوب تو، یک قدم برای آمدن اوست. ظهور، با آدم‌های بهتر شروع می‌شود.

گناه من چه بوده که در خانواده‌ای فقیر یا معتاد به دنیا آمدم؟

هیچ! به‌طور مطلق هیچ گناهی از سوی تو صورت نگرفته است. این از اصول عدل الهی است؛ خداوند هرگز کسی را به خاطر گناه نکرده، در شرایط «نامساعد وراثتی» قرار نمی‌دهد. وراثت و محیط، جزو «قضای تکوینی» و خارج از اختیار فرد است و «تکلیف» و «مجازات» فقط بر «اعمال اختیاری» خود فرد مترتب می‌شود: «و هیچ‌کس بار گناه دیگری را بر نمی‌دارد» (انعام، ۱۶۴).

اما این شرایط نامساعد، «امتحان الهی» توسست: «و شما را با بدی و خوبی می‌آزماییم» (انبیاء، ۳۵). تو در این شرایط «مجاهد»ی؛ اگر بتوانی با وجود همه سختی‌ها پاک زندگی کنی، به خدا ایمان داشته باشی و راه درست را انتخاب کنی، درجات نزد خدا از کسی که در خانواده‌ای مرفه و مؤمن به دنیا آمده و راحت ایمان آورده، به مراتب بالاتر است. سختی تو «پلکانی برای عروج روح تو»ست، نه «چوب عقوبت»؛ ارزش تو به «انتخاب تو»ست، نه «شرایط تحمیلی»؛ «به راستی گرامی‌ترین شما نزد خدا باتقواترین شماست» (حجرات، ۱۳).

اولین پاسخ، قاطع است: هیچ گناهی نکرده‌ای؛ تو پیش از تولد، موجود مکلفی نبودی تا گناه کنی. تفاوت خانواده‌ها، بخشی از «امتحان زمینی» است: «و اوست که شما را جانشینان زمین کرد و برخی را بر برخی درجات برتری داد تا شما را در آنچه داده بیازماید». خداوند هر کس را با امکانات خودش می‌آزماید: ثروتمند را با ثروتش (آیا شکر و انفاق می‌کند؟) و تو را با شرایطت (آیا صبر و تلاش می‌کنی؟). ارزش آدم‌ها نزد خدا به تقواست، نه به شناسنامه و محله و حساب بانکی.

و بدان که قهرمان‌های تاریخ، غالباً از همین خانه‌های سخت برخاسته‌اند: یوسف، از چاه و زندان به عزیزی مصر رسید؛ موسی، از سبد نیل به کاخ نبوت؛ و پیامبر ما، یتیم مکه، خاتم پیامبران شد. سختی آغاز، پایان تو را نمی‌نویسد؛ پایان را اراده و ایمان تو می‌نویسد. پس به جای حسرت گذشته، از همین نقطه شروع کن: درس، کار، اخلاق، ایمان — و به خانواده‌ات نیز امید بده؛ شاید تو همان کسی باشی که خداوند برای نجات این خانواده آفریده است. و ظرفیتهای خانوادگی را با چشم فرصت ببین؛ بسیاری از موفقیتها از دل همین فشارها برآمده‌اند.

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

به راستی گرامی‌ترین شما نزد خدا باتقواترین شماست.

(حجرات، ۱۳)

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾

و اوست که شما را جانشینان زمین کرد و برخی را بر برخی دیگر درجاتی برتری داد تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید.

(انعام، ۱۶۵)

فَإِنَّ الدُّعَاءَ لِلَّهِ وَالطَّلَبَ إِلَى اللَّهِ يُدُّ الْبَلَاءَ وَقَدْ قُدِّرَ وَقُضِيَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا

دعا، بلای مقدر و قضا شده را باز می‌گرداند.

(کافی، ج ۲، باب ۳، ح ۸)

سخن منبری

تو در خانواده‌ات انتخاب نکردی، اما می‌توانی انتخاب کنی که «که» باشی. قهرمان واقعی کسی است که در زمین ناهموار بدود، نه در جاده صاف. اگر پاک بمانی و بالا بروی، ارزشت چند برابر است؛ خدا به سختی تو نگاه می‌کند، نه به سختی پدرت. تو می‌توانی اولین برگ زرین خانواده‌ات باشی.

خداوند شیطان را «شیطان» نیافرید؛ او را «ابلیس» آفرید؛ موجودی مختار، عابد (در صف ملائک) و دارای اختیار: «و چون به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید، سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد» (بقره، ۳۴). این «ابلیس» بود که با «اختیار» خود راه استکبار و عصیان را برگزید و از درگاه الهی رانده شد.

حال، چرا خدا او را مهلت داد؟ وجود شیطان، «ابزار امتحان» و «آسیاب رشد» برای انسان است؛ ارزش «خوب بودن» آن‌گاه معلوم می‌شود که «بدی» نیز وجود داشته باشد. ما با «نه گفتن» به وسوسه درونی (شیطان) و بیرونی، «عضلات ایمان» و «اراده» خود را قوی می‌کنیم. شیطان «دشمن» ماست، نه «مخلوق گمراه‌کننده از سوی خدا»؛ خدا ما را به «دشمنی» و «مقابله» با او دعوت کرده است: «شیطان دشمن شماست؛ پس او را دشمن بگیرید» (فاطر، ۶). کسی که در مبارزه با دشمن پیروز شود، قهرمان است.

خداوند «شیطان» را نیافرید؛ «ابلیس» را آفرید؛ موجودی مختار که سال‌ها عبادت کرد و خودش با تکبر و حسادت، سقوط کرد و شیطان شد. پس شیطان، محصول سوءاستفاده ابلیس از اختیار است، نه خلقت مستقیم خدا. و اما چرا خداوند به او مهلت داد؟ چون وجود شیطان، «سنگ محک» اختیار انسان است؛ ارزش خوب بودن آن‌گاه روشن می‌شود که راه بدشدن باز باشد؛ کسی که هیچ وسوسه‌ای نبیند، «انتخاب» نکرده است. امتحان، لازمه رشد است و شیطان، یکی از ابزارهای این امتحان.

و مهم‌تر از همه این است: شیطان فقط «دعوت» می‌کند، «اجبار» ندارد. قرآن از قول خود شیطان نقل می‌کند که روز قیامت می‌گوید: «من بر شما سلطه‌ای نداشتم؛ جز آن‌که دعوتتان کردم و شما پذیرفتید». و خداوند به مؤمنان اطمینان داده: «بندگان [خالص] من را بر آنان سلطه‌ای نیست». پس قدرت نهایی، دست توست؛ شیطان می‌تواند فریاد بزند، اما نمی‌تواند دستت را حرکت دهد. هر بار که در برابر وسوسه ایستادی، یک پله بالاتر رفته‌ای؛ و این، حکمت این میدان امتحان است.

و همین میدان انتخاب، معنای توحید را در عمل آشکار میکند؛ بنده با اختیار خود راه میسپارد، نه به جبر.

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾

شیطان دشمن شماست؛ پس او را دشمن بگیرید.

(فاطر، ۶)

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾

همانا بندگان [خالص] مرا بر آنان سلطه‌ای نیست؛ مگر گمراهانی که تو را پیروی کنند.

(حجر، ۴۲)

إِنَّمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِيَعْبُدُونِ وَخَلَقْتُ الْجَنَّةَ لِمَنَ أَطَاعَنِي وَعِبَدَنِي مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ

جن و انس را برای بندگی آفریدم، و بهشت را برای فرمان‌بران و آتش را برای کافران؛ و در تدبیر من تبدیلی نیست.

(کافی، ج ۲، باب ۳، ح ۲)

سخن منبری

شیطان فقط وسوسه می‌کند؛ کلید انتخاب دست توست. او می‌تواند فریاد بزند، اما نمی‌تواند دستت را ببرد. هر بار که در برابر وسوسه‌اش «نه» می‌گویی، یک پله بالاتر می‌روی؛ فرشته‌ها سقوط شیطان را دیدند، اما صعود تو را خواهند دید. تو در میدان امتحانی، نه در قفس.

وقتی می‌میریم، روح‌مان چه شکلی است و کجا می‌رود؟

روح «جسم» نیست تا «شکل» داشته باشد؛ روح از عالم «امر» است: «بگو: روح از امر پروردگار من است» (اسراء، ۸۵). بعد از مرگ، روح در «عالم برزخ» (فاصله میان مرگ و قیامت کبری) وارد می‌شود؛ برزخ یک عالم «مثالی» است؛ در این عالم، روح در «قالب مثالی» (شبیه همین جسم، اما لطیف) قرار می‌گیرد و از لذات یا عذاب‌های متناسب با اعمالش بهره‌مند می‌شود: «و پشت سرشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند» (مؤمنون، ۱۰۰).

برای مؤمن، قبر «باغی از باغ‌های بهشت» و برای کافر «گودالی از گودال‌های جهنم» است؛ این، نه «تناسخ»، که «حیات برزخی» است و روح تا قیامت در آنجا منتظر حسابرسی نهایی می‌ماند. اهل قبور صدای ما را می‌شنوند و زیارت و دعای ما به آنان می‌رسد؛ پس سر مزار عزیزان، با آنان حرف بزنید و برایشان طلب آمرزش کنید.

روح، جسم نیست تا شکل و اندازه داشته باشد؛ «تو»ی حقیقیِ توسل – همان که می‌اندیشد، دوست می‌دارد و تصمیم می‌گیرد – و با مرگ، از قفسِ بدن آزاد می‌شود و به عالم «برزخ» می‌رود؛ جهانی میان دنیا و قیامت که تا روز رستاخیز ادامه دارد. در آن‌جا، روح با بدنی مثالی زندگی می‌کند: مؤمنان در آرامش و باغ‌های برزخی‌اند و بدکاران در فشار و تاریکی؛ و این، همان چیزی است که در فرهنگ دینی، «قبر» خوانده می‌شود – نه این گودالِ خاکی، که منزلِ اولِ آخرت.

و نشانه‌های قرآنی این زندگی برزخی روشن است: قرآن از شهیدی سخن می‌گوید که پس از مرگ، وارد بهشتِ برزخی شد و گفت: «ای کاش قومم می‌دانستند که پروردگارم مرا آمرزید و گرامی داشت»؛ یعنی او پس از مرگ، زنده است، می‌بیند و آرزو می‌کند. پس مرگ، نابودی نیست؛ جابه‌جایی است – از خانهٔ خاکی به خانهٔ برزخی. و بهترین توشهٔ این سفر، عمل صالح است؛ چرا که در برزخ، پروندهٔ عمل بسته می‌شود و تنها دعای فرزندِ صالح و صدقهٔ جاری و دانشِ ماندگار، همچنان برای مرده می‌نویسد. زندگی‌ات را طوری بساز که از سفرِ بزرگِ نترسی.

و برزخ حالت میانی است؛ نه انکارش رواست و نه تفسیری که با ظاهر شریعت ناسازگار باشد.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾

و از تو درباره روح می‌پرسند؛ بگو: روح از امر پروردگار من است.

(اسراء، ۸۵)

﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

و پشت سرشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند.

(مؤمنون، ۱۰۰)

﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ^ط قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾

به او گفته شد: وارد بهشت شو. گفت: ای کاش قومم می‌دانستند که پروردگارم مرا آمرزید و از گرامی‌داشتگانم ساخت.

(یس، ۲۶-۲۷)

فَإِذَا دَخَلَ حُفْرَتَهُ رُدَّتِ الرُّوحُ فِي جَسَدِهِ وَجَاءَهُ مَلَكَا الْقَبْرِ فَاَمْتَحَنَاهُ قَالَ وَكَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (

چون میت به گور درآمد، روح به جسمش بازگردد و دو فرشته او را بیازمایند.

(کافی، ج ۳، باب ۸۷، ح ۳)

سخن منبری

مرگ، پایان نیست؛ جابه‌جایی است؛ از خانه خاکی به خانه برزخی. روح تو همین «تو»ی واقعیات است؛ بی‌وزن، بی‌شکل، اما زنده و آگاه. هر چه امروز برای خودت می‌فرستی (کار خوب، ذکر، خدمت)، آنجا به استقبال می‌آید. پس مرگ را نترس؛ برایش آماده شو؛ مثل مسافری که چمدانش را از قبل بسته است.

چرا باید نماز بخوانیم وقتی خدا به عبادت ما نیاز ندارد؟

سؤال خوبی است؛ و پاسخش از خودِ قرآن روشن است: «جن و انس را نیافریدم مگر برای آن‌که عبادتم کنند». اما عبادت برای چیست؟ خدا که نیاز ندارد! درست است؛ خداوند بی‌نیازِ مطلق است و عبادتِ ما، قطره‌ای به اقیانوسِ عظمتش نمی‌افزاید. عبادت، نیازِ خودِ ماست، نه نیازِ خدا؛ مانند بیماری که دارو می‌خورد – دارو برای پزشک نیست، برای خودِ بیمار است. نماز، داروی روحِ ماست.

نماز چه می‌کند؟ اول، آرامش: چند دقیقه در روز، همه دنیا را رها می‌کنی و با خدایی حرف می‌زنی که فقط تو را می‌شنود؛ روانشناسانِ امروز هم از «ذهن‌آگاهی» می‌گویند و نماز، کامل‌ترین شکلش است. دوم، نظم: نمازهای پنج‌گانه، ساعتِ زندگی تو را کوک می‌کنند؛ کسی که پنج بار در روز برای نماز برنامه‌ریزی می‌کند، زندگی‌اش منظم می‌شود. سوم، سپرِ گناه: قرآن می‌گوید نماز، انسان را از زشتی و گناه بازمی‌دارد؛ کسی که روزی پنج بار در برابر خدا می‌ایستد، سخت‌تر دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند. چهارم، عزت: نمازگزار در برابر هیچ‌کس جز خدا سر خم نمی‌کند؛ و همین، آزادی واقعی است.

حالا چرا پنج بار و با این شکل خاص؟ چون روح هم مثل بدن، به غذای منظم نیاز دارد؛ یک وعده غذای سنگین در ماه، بدن را زنده نگه نمی‌دارد. شکلِ نماز هم – رکوع و سجود – زیباترین زبانِ بندگی است: ایستادن یعنی آماده‌بودن، رکوع یعنی تواضع، سجده یعنی اوج فروتنی. امام صادق علیه‌السلام فرمودند: اگر نماز پذیرفته شود، بقیه اعمال هم پذیرفته می‌شود؛ چون نماز، ریشه همه خوبی‌هاست.

پس نماز، لطفِ خدا به توست، نه باج‌گیری برای خدا؛ او به ما اجازه داده هر روز پنج بار به حریمش وارد شویم. حیف است کسی از این همه خیر، محروم بماند.

بی‌نیازی خدا با نیازِ ما به رابطه آگاهانه ناسازگار نیست. اگر کاری به رشدِ انسان کمک کند، سودِ آن لازم نیست به فرمان‌دهنده برسد. با این حال، مثالِ دارو تنها برای نزدیک کردنِ معناست؛ دلیلِ تعداد و شکلِ خاصِ نماز، از تشریعِ عبادت به دست می‌آید، نه از تشبیه جسم و روح. عقل می‌تواند برخی حکمت‌ها را بفهمد، ولی از یک فایده کلی، همه جزئیاتِ عبادت را به تنهایی استخراج نمی‌کند.

در نگاهِ دینی، نیکی به مردم و نماز رقیبِ هم نیستند. نمی‌توان با انجامِ یکی، دیگری را بی‌دلیل ساقط دانست؛ و در مقابل، نماز خواندن هم حقّ پایمال‌شده مردم را خودکار جبران نمی‌کند. اگر کسی نماز می‌خواند اما دروغ می‌گوید یا آزار می‌رساند، این رفتار نیازمندِ اصلاح است. اثرِ تربیتیِ نماز، با توجه و پایبندیِ عملی پیوند دارد و نباید آن را ضمانتیِ خودکار برای بی‌خطا شدنِ هر نمازگزار معرفی کرد.

همیشه احساسِ آرامشِ فوری شرطِ ارزشِ عبادت نیست. خستگی، بیماری یا دشواریِ تمرکز ممکن است بر حالِ انسان اثر بگذارد؛ از این حال نباید بی‌ارزشی یا بی‌ایمانی را نتیجه گرفت. همچنین نماز، جای درمانِ لازمِ روانی یا پزشکی را نمی‌گیرد. می‌توان معنا را بیشتر آموخت، برنامه قابلِ انجام داشت و در دشواری از فرد آگاه و مهربان کمک گرفت.

رابطه عبادی قرار نیست به مسابقه احساسات یا وسیله سرزنش خود تبدیل شود.
و عبادت، حاجت خدا نیست؛ سود بنده است، و همین رمز فرمان به آن است.

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

و جن و انس را نیافریدم مگر برای آن‌که مرا عبادت کنند.

(ذاریات، ۵۶)

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾

همانا نماز از زشتی و ناپسندی باز می‌دارد؛ و یاد خدا بزرگ‌تر است.

(عنکبوت، ۴۵)

كَانَتْ كَعِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَبِي فَقُلْتُ لَهُ مَا قَبُولُهَا قَالَ يَصْبِرُ عَلَيْهَا وَلَا يُخْبِرُ بِمَا كَانَ

هر که شب درد را به پذیرش و شکر گذراند، چون شصت سال عبادت است.

(کافی، ج ۳، باب ۳، ح ۵)

سخن منبری

نماز، هدیه خدا به توست؛ هدیه را باز کن. تو که باشی و روزی پنج بار با خالق کهکشانش خلوت کنی، دیگر از هیچ چیز نمی‌ترسی و به هیچ چیز دل نمی‌بندی. نماز اول وقت را امتحان کن؛ چند هفته با جان و دل بخوان و ببین چقدر آرام‌تر و قوی‌تر می‌شوی. خدا محتاج نماز تو نیست؛ این تویی که به نماز محتاجی.

اگر خدا مهربان است، چرا بلا و گرفتاری سرِ مؤمنان می‌آید؟

این پرسش، قدیمی‌ترین پرسش بشریت است و قرآن با صراحت پاسخش را داده: «و قطعاً شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاستی در مال‌ها و جان‌ها و میوه‌ها می‌آزماییم؛ و شکیبایان را مژده ده». یعنی بلاها، نشانه دشمنی خدا نیست؛ امتحان است. دنیا برای هیچ‌کس – نه مؤمن، نه کافر – جای راحتی مطلق نیست؛ فرقتان در معنای گرفتاری است: برای مؤمن، گرفتاری امتحان رشد است و برای غافل، هشدار بیداری.

حکمت‌های بلا در قرآن و روایات: نخست، سنجش و رشد؛ همان‌طور که عضله با فشار قوی می‌شود، ایمان هم با صبر در سختی محکم می‌شود؛ قرآن می‌گوید: «آیا مردم گمان کرده‌اند همین که بگویند ایمان آوردیم رها می‌شوند و آزمایش نمی‌شوند؟». دوم، پاک‌شدن گناهان؛ سختی‌ها، کفاره خطاهای مؤمن‌اند و او را سبک‌بار می‌کنند. سوم، بیداری؛ بسیاری از انسان‌ها فقط در سختی، خدا را یاد می‌کنند و سختی، آنان را به خودشان می‌آورد. چهارم، قدرشناسی؛ کسی که بیماری نکشیده، قدر سلامتی را نمی‌داند.

اما نکته مهم: خداوند هیچ‌کس را بیش از توانش امتحان نمی‌کند: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»؛ و هر بلا، همراه با لطف است – پاداش صابران، بدون حساب است: «إِنَّمَا يُوفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ». مؤمن گرفتار، نزد خدا عزیز است؛ پیامبران و اولیا بیشترین بلاها را دیدند و بالاترین مقام‌ها را گرفتند. پس نگو «چرا من؟»؛ بگو «چرا من نه؟» – خدا تو را لایق امتحان دانسته است.

و یک راز دیگر: خیلی از بلاها، نتیجه انتخاب‌های خود ما یا ظلم دیگران است؛ خدا عادل است و عالم را بر اساس اسباب می‌گرداند؛ اما در همه حال، صبر و توکل، برنده‌ترین واکنش است.

رنج مؤمن، دلیل رها شدن او نیست؛ اما علتِ خاصش را هم همیشه نمی‌دانیم. نباید از گرفتاری یک شخص، گناه پنهان یا برتری قطعی او را نتیجه گرفت. حکمت‌های کلی، راه امید و تأمل‌اند، نه مجوز داوری درباره زندگی دیگران. همچنین ممکن است انسان در برابر رنج شدید احساس ناتوانی کند؛ این احساس به خودی خود گناه یا نشانه بی‌ایمانی نیست و سزاوار شنیدن و حمایت است.

محدود بودن تکلیف به توان را نباید چنین معنا کرد که هر انسان حتماً بدون کمک از عهده هر حادثه زندگی برمی‌آید. در سختی، توان انجام وظیفه و عذرهای معتبر باید لحاظ شوند. کمک گرفتن از پزشک، مشاور، خانواده یا نهاد حمایتی با توکل منافات ندارد. صبر نیز همیشه سکوت در برابر آزار نیست؛ دور شدن از خطر و پیگیری حق می‌تواند بخشی از واکنش مسئولانه باشد.

وظیفه اطرافیان، افزودن بار رنج نیست. گفتن اینکه حتماً خیری در این حادثه می‌بینی، نباید به وعده قطعی یا منع سوگواری تبدیل شود. می‌توان امیدوار بود و در عین حال اعتراف کرد که پاسخ همه چراها را نمی‌دانیم. حضور، کمک عملی و احترام به انتخاب فرد رنج‌دیده، گاه از سخنرانی مؤثرتر است. ایمان می‌تواند پناه انسان باشد، بی‌آنکه او برای پذیرفته شدن مجبور شود درد و خستگی خود را پنهان کند.

و در فهم بلا، تفکیک علل طبیعی و امتحان مفید است؛ دانستن علت همیشه ممکن نیست.

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ^{قُلْ} وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

و قطعاً شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاستی مال‌ها و جان‌ها و میوه‌ها می‌آزماییم؛ و شکیبایان را مژده ده.

(بقره، ۱۵۵)

﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾

آیا مردم پنداشتند همین که بگویند ایمان آوردیم رها می‌شوند و آزموده نمی‌شوند؟

(عنکبوت، ۲)

ثُمَّ يَنْزِعُ نَفْسَهُ عَضُوًّا عَضُوًّا مِنْ جَسَدِهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ

مؤمن را بلا می‌آید و جان، عضو عضو، گرفته می‌شود و او خدا را حمد می‌کند.

(کافی، ج ۲، باب ۱۰۶، ح ۱۳)

سخن منبری

سختی، نردبانِ بالا رفتن است؛ از پله‌هایش نترس. خداوند تو را امتحان می‌کند چون برایت مقامی در نظر گرفته است؛ کوه‌نورد، شیپِ سخت را نشانهٔ قله می‌داند. در گرفتاری، اشک بریز اما ناامید نشو؛ گلایه کن اما به خدا، نه از خدا. صابران را مژده بده که مزدشان بی‌حساب است؛ تو از صابران باش.

اگر گناه نکنیم زندگی سخت می‌شود؛ چرا اسلام این قدر سخت‌گیر است؟

خیلی‌ها فکر می‌کنند دینداری یعنی فهرستِ بلندِ «نبایدها» و خوشگذرانی یعنی گناه. اما قرآن عکس این را می‌گوید: «خداوند برای شما آسانی می‌خواهد، نه دشواری». حرام‌های اسلام در برابر حلال‌هایش خیلی کم‌اند: از خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها چند چیز، از روابط یک چیز، از اموال چند چیز؛ و همه دنیا برای تو حلال است. قرآن حتی به کسانی که چیزهای پاک را بر خودشان حرام می‌کنند اعتراض می‌کند: «چه کسی زینتِ خدا را که برای بندگانش آفریده حرام کرده است؟».

چرا همین چند حرام؟ چون این‌ها دقیقاً همان چیزهایی‌اند که به خودِ تو آسیب می‌زنند؛ حرام‌های خدا، تله‌های پنهان‌اند: شراب، عقل را می‌گیرد؛ قمار، مال را می‌بلعد؛ رابطه آزاد، قلب و خانواده را می‌شکند؛ دروغ، اعتماد را می‌کشد. خداوند نه برای اذیت‌کردن، که برای محافظتِ ما خط قرمز کشیده است؛ مثل پدری که می‌گوید به سیم برق دست نزن – این ممنوعیت، سخت‌گیری نیست، مهربانی است.

لذتِ حلال هم کم نیست: بهترین لذت‌ها – عشقِ پاک در ازدواج، خنده دوستانِ خوب، غذای حلالِ لذیذ، سفر و ورزش و هنرِ پاک – همه حلال‌اند. فرقِ لذتِ حلال و حرام این است که لذتِ حلال، آرامشِ بعدش را دارد و لذتِ حرام، عذاب وجدان و تباهیِ تدریجی را. جوانی که یک عمر با حرام سر می‌کند، مثل کسی است که با چک بی‌پشتوانه خوشگذرانی می‌کند؛ آخرش ورشکستگی است.

اسلام سخت‌گیر نیست؛ دقیق است. و تازه، هر جا واقعاً سختی پیش بیاید، خداوند قانونش را نرم می‌کند: مریض روزه نگیرد، مسافر نمازش را بشکند، مضطر حتی از حرام هم به قدرِ ضرورت بخورد. این دین، دینِ رحمت است؛ فقط کافی است از نزدیک بشناسی‌اش.

هر سخت‌گیری رایج، حکمِ دین نیست. گاهی عادتِ خانواده، سلیقه شخصی یا احتیاطِ مستحب با واجب و حرام آمیخته می‌شود و زندگی دشوارتر از تکلیفِ واقعی به نظر می‌رسد. راهِ درست آن است که معلوم کنیم کدام الزام واقعاً ثابت است و کدام توصیه یا برداشتِ شخصی است. پرسیدنِ دلیل و یاد گرفتنِ حدودِ حکم، می‌تواند بخشی از این فشار را بردارد، بی‌آنکه انسان مسئولیتِ واقعیِ خود را کنار بگذارد.

از سوی دیگر، دشواریِ هر انتخابِ دلیلِ برداشته شدنِ حکم نیست. رخصتِ بیماری، اضطراب یا خرجِ معتبر، شرایط و حدودِ خود را دارد؛ نمی‌توان فقط از دلخواه نبودنِ یک تکلیف، مجوزِ ترک ساخت. همچنین تمامِ مصالحِ احکام لزوماً برای ما به صورتِ یک زیانِ فوری قابلِ مشاهده روشن نیست. پس نه نبودِ آسیبِ آشکار به تنهایی دلیلِ جواز است و نه می‌توان برای هر حکم، توضیحِ پزشکیِ قطعی و ساخته‌شده ارائه کرد.

زندگی دینی باید راهِ رشد و اصلاح را باز بگذارد. اگر در کاری خطا کرده‌ای، ارزشِ تو به همان خطا خلاصه نمی‌شود؛ می‌توان متوقف شد، حق ضایع‌شده را جبران کرد و راهِ سالم‌تری یافت. شادی، استراحت و دوستی مجاز نیز بخشی از زندگی‌اند و نباید با احساسِ گناه بی‌دلیل همراه شوند. در وضعِ پیچیده، کمک گرفتن از پاسخ‌گوی دقیق و مهربان بهتر

از حکمِ شتاب‌زده به بی‌دینیِ خود یا سخت‌گیری بی‌پایان است.
و راه میانه، تعادل شریعت است؛ نه سخت‌گیری زیاده‌رو و نه آسان‌گیری بیضابطه.

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

خداوند برای شما آسانی می‌خواهد، نه دشواری.

(بقره، ۱۸۵)

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

بگو: چه کسی زینتی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است؟

(اعراف، ۳۲)

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

خداوند در دین، بر شما سختی و تنگنایی قرار نداده است.

(کافی، ج ۳، باب ۳، ح ۲)

سخن منبری

دینِ خدا، دیوارِ زندان نیست؛ حصارِ باغ است. بیرونِ حصار، گرگ‌ها پرسه می‌زنند و داخلش، گل‌ها. حرام‌های کمِ اسلام، برای آن است که حلال‌های بی‌شمارش را با خیالِ راحت بجوشی. جوانِ عزیز، گناه، شیرینیِ زهرآلود است؛ اولش شکر، آخرش هلاکت. بجش از لذت‌های حلال، که هم شیرین‌اند و هم ماندگار؛ خدا که تو را آفریده، بهتر از هر کس می‌داند چه چیز به نفعِ توست.

موسیقی و آهنگ؛ چه چیزی حرام است و من از کجا بفهمم؟

کلید فهم این مسئله، یک واژه است: «غنا». در فقه امامیه، موسیقی فی‌نفسه حرام نیست؛ آنچه حرمت آورده، «غنا» است، یعنی آوازی که مطرب و مُطرب باشد و شأنِ مجالسِ لهو و فحشا را داشته باشد؛ همان آوازی که انسان را از حالتِ تعادل و جدیتِ زندگی بیرون می‌برد و او را سبک و مست‌مانند می‌کند. فقها از روایاتِ بابِ «الغناء و اللهو» در وسائل‌الشیعه و ابوابِ «ما یلیق بالرجل من اللباس و الغناء» در کافی، همین ضابطه را استخراج کرده‌اند: معیار، «عُرف» جامعه است، نه سلیقه من و تو؛ یعنی اگر مردم متعارف، آن آهنگ را «آهنگِ مجالسِ گناه» بشمارند، حکمش حرمت است، و اگر نه، اصلِ حلیت باقی است.

پیامدِ عملی این ضابطه را در چند مصداق روشن کنیم: سرودهای انقلابی و مذهبی، موسیقی بی‌کلامِ ملی، آهنگی که در فیلم یا مسابقه پخش می‌شود و خواننده در آن «تطرب و إثارة طرب» ندارد، محرمانه نیست. در مقابل، آهنگی که برای رقصِ مختلط و مجالسِ مستی ساخته شده، یا متنش ترویجِ رابطه نامشروع و فحشا باشد، حرام است؛ و گوش‌دادن به صدای زنی که در آن «تلذذ مطربان» یا ریب باشد، به فتوای بیشترِ مراجع جایز نیست. اینجا نکته‌ای که خیلی‌ها نمی‌دانند: «حرام» و «مکروه» را با هم قاطی نکنید؛ اگر شک کردید که این آهنگ مطرب هست یا نه، تا زمانی که اطمینانِ عُرفی پیدا نکرده‌اید، حکمِ اصلی – یعنی حلیت – جاری است، هرچند احتیاطِ مُستحب آن است که کنار بگذاری.

اما چرا دین در چنین چیزی وارد می‌شود؟ پاسخ، در دو آیه است: «وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ» (لقمان، ۶) و «وَ اسْتَرْفَى مَنِ اسْتَطَاعَتْ بِصَوْتِك» (اسراء، ۶۴). قرآن از «لهو حدیث» نه تنها نهی می‌کند، بلکه آن را ابزارِ گمراهی می‌شمارد. روان‌شناسی امروز نیز همین را تأیید می‌کند: آهنگی که تکرار می‌شود، «بازدار» را تنبل می‌کند و ارزش‌ها را بی‌صدا بازتعریف می‌نماید. پس حکم شرعی، زایده بر زندگی نیست؛ حراست از ذهنِ توست.

و اما ابزار و ساز: «مَلاهی» که مخصوصِ قمار و لهو ساخته شده‌اند – مثل تخته‌نرد در روایات و امروز بعضی دستگاه‌های شرط‌بندی – حرام‌اند؛ اما سازهای موسیقی، از پیانو تا گیتار و تنبک، فی‌نفسه حرام نیستند و خرید و فروش و یادگرفت‌نشان جایز است، مشروط بر آنکه در «محلّ حرام» به کار نروند. آهنگخوانی و آهنگسازی، اگر در خدمتِ باطل نباشد، نه تنها گناه نیست که می‌تواند عبادت و «عَلَمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ» باشد.

هرکس باید اثر موسیقی را بر دل خود بسنجد؛ داوری درونی شرط نخست است.

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾

و برخی از مردم، بیهوده‌گویی و لهو حدیث می‌خرند تا مردم را از راه خدا گمراه کنند.

(لقمان، ۶)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الرِّفْتَ وَلَا إِظْهَارَهُ﴾

خداوند بذي‌گویی و آشکارکردن آن را دوست ندارد.

(الكافي، ج ۷، باب ما ينبغي في الغناء واللهو)

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَتُّ الْغِنَاءُ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ وَلَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ وَ

خَانَةُ غِنَا، جايگاه فریادرس نیافتن و دعوت بی‌پاسخ است؛ و فرشته بدان درنیاید.

(کافی، ج ۶، باب ۳۶، ح ۱۵)

سخن منبری

جوان عزیز! من با تو ن جنگم؛ می‌خواهم فکرت را آزاد کنم. موسیقی، سم خوش طعم است: اگر مُطَرِب و مجالس‌ساز گناه باشد، ذهنت را می‌شوید و اگر نه، حرام نیست. اما بدان که گوش، درِ قلب است؛ هرچه در آن بریزی، در دلت ته‌نشین می‌شود. خودت را محک بزن: اگر آهنگی را گوش می‌دهی و بعدش حوصله نماز نداری، بدان همان «لهو حدیث» است؛ و اگر بعدش سبک‌تر و خدانشناس‌تری، پس حلال پاک است.

سؤال‌های بزرگ در ذهنم است؛ اگر بگویم شک دارم، کافر می‌شوم؟

اول و مهم‌ترین حکم: «پرسیدن» گناه نیست. در قرآن کریم، خداوند خود به پیامبرش می‌فرماید: «فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ فَأَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ» (یونس، ۹۴). اگر شک، خودیخود کفر می‌بود، این دستور شرعی معنا نداشت. در فقه نیز «شک» و «یقین» دو مفهوم فنی‌اند: تا زمانی‌که یقین به نفی خدا یا انکار ضروری دین نرسیده باشی، تو مسلمان و پاک‌دامن هستی؛ و «وسواس عقیدتی» – که آدم ساعتی ده بار می‌پرسد «نکند کافر شدم» – نشانه‌ای از ایمان است، نه کفر؛ چراکه کافر بی‌تفاوت، این‌قدر ناراحت نمی‌شود.

اما یک تفکیک ضروری: «پرسش صادقانه» با «لج بی‌پایان» فرق دارد. تحقیق در اصول دین، بر هر بالیغ عاقلی واجب است، و این یعنی باید دنبال پاسخ بروی؛ اما اگر کسی بداند استدلال مخالف از سرِ عناد است و فقط بخواهد خودش را سرِ کار بیندازد، اینجا «جدال» شروع می‌شود که قرآن از آن نهی می‌کند: «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (عنکبوت، ۴۶). راهکار شرعی روشن ما این است: برای هر پرسش، «یک پاسخ مستدل» بگیر و عمل کن؛ اما پاسخ را از متخصص بگیر – از استاد دینی آگاه، دفتر مرجع، یا کتب معتبر – و از هر کانال بی‌هویت نپرس.

نکته فقهی ظریفی که کمتر گفته می‌شود: برخی تفکرات، «محرم ذاتی» نیست بلکه «محرم لغیره» است؛ یعنی اگر به گناه یا یأس بیانجامد، حرام می‌شود. امام صادق علیه‌السلام در روایت معتبر، از «تفکر در ذات خدا» نهی فرموده و فرموده است: «فَكَّرُوا فِي مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ وَ لَا تُفَكِّرُوا فِي خَالِقِهِ» (کافی، ج۱، باب التشبیه؛ و در تحف العقول). منشأ این نهی، بی‌حرفیت نیست؛ عقل بشر برای سنجیدن نامتناهی ابزار ندارد. اما «شک در وجود خدا» را می‌توان با دلایل قرآنی – نظم، فطرت، نظم هدایت و دعای مستجاب – برطرف کرد: «سَرِّبِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ» (فصلت، ۵۳).

و اما عمل: سه دستور عملی به تو. یک: پرسشت را بنویس، تاریخ بزن و دنبال پاسخ «مستند و کوتاه» برو؛ نه پاسخ کلیشه‌ای و نه بحث بی‌پایان. دو: هم‌زمان، تکالیفت را کم نکن؛ چون در تربیت دینی، ایمان با «عمل» تقویت می‌شود، نه فقط با قیاس؛ نماز پنج‌وقت، خود را به عنوان «آزمایش» به مدت چهل روز جدی بخوان. سه: اگر شک‌هایت وسواس‌وار تکرار می‌شود، خوابت بهم ریخته و زندگی‌ت لنگ مانده، در کنار سؤال دینی، به روان‌شناس هم مراجعه کن؛ «عقل مُسْتَقِيم» نیمی از ایمان است و درمان، نه فرار از دین.

در مسیر یقین، آرامش ذهن و پرهیز از فشار بیجا بر خود، خود بخشی از ایمان است.

﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ فَأَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾

اگر در شک بودی، از کسانی که پیش از تو کتاب می‌خواندند بپرس.

(یونس، ۹۴)

﴿إِنَّمَا الطَّيْرُ مَا أَطَارَكَ عَنْ أَمْرٍ أَوْ رَدَّكَ إِلَيْهِ﴾

بدفالی (و هر وسواسِ توهّم‌آمیزی) همان است که تو را از واجب باز می‌دارد یا به حرام می‌کشاند.

(کافی، ج ۶، باب الطیارة)

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ

«الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ» رَأَوْا شَكًّا وَجَنَابًا، كَفَرُوا نِيسَت.

(کافی، ج ۲، باب ۱۷۰، ح ۴)

سخن منبری

برادر و خواهر جوانم! اگر شبی پرسشت سخت شد، بدان که همان شب، بزرگترین علمای اسلام هم در جنگِ ذهنی‌شان بی‌خواب بوده‌اند. شک، نشانه زنده بودنِ عقل است؛ اما اگر شک را به بهانه گناه تبدیل کنی، دیگر پرسشگر نیستی، بهانه‌جو هستی. بپرس، بسندِ جواب را بسنج، و کار کن؛ خدا از جوانِ پرسشگرِ جستجوگر، نه از جوانِ تنبلی مُقلّدِ کور، راضی است.

چرا باید به مرجع تقلید رجوع کنم؟ خودم که می‌توانم قرآن را بخوانم!

این پرسش، بسیار سالم است و نیمی از جوابش همین است که پرسیده‌ای. در اصول دین، تقلید جایز نیست و هر کس باید خودش – به اندازه‌ی توانش – استدلال کند؛ ولی در فروع دین، یعنی احکام عملی، قرآن کریم صریحاً می‌فرماید: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (نحل، ۴۳). سؤالی که پیش می‌آید این است که «أهل ذکر» کیست؟ پاسخ، با یک مثال روشن می‌شود: تو قرآن را می‌خوانی، ولی نسخه‌دار نیستی؛ پزشک، «دارو» را از همان کتاب می‌خواند که تو می‌خوانی، ولی او سال‌ها «پیش‌نیاز» خوانده. مرجع مجتهد نیز قرآن را می‌خواند، اما با ادواتی که بدون آن‌ها، فهم آیه ممکن نیست.

آن پیش‌نیازها را بشمار: «علوم عربی» (نحو و صرف و بلاغت) تا بدانی «إِذَا» و «مَا» و «عَلَى» در کجای آیه چه کاری می‌کنند؛ «اصول فقه» تا بدانی عام و خاص، مطلق و مقیّد، ناسخ و منسوخ چیست – چراکه بخشی از آیات احکام، نسخ شده‌اند؛ «رجال و درایه» تا بفهمی کدام حدیث سندش درست است و کدام ضعیف، در حالی که ده‌ها هزار روایت متعارض میان دست ماست؛ «اجتهاد» تا بفهمی کجا اجماع هست، کجا عقل، و کجا «برائت». جوان عزیز، اگر همین امروز بخواهی مستقیماً از قرآن حکم بگیری، در همین آیه ارث گیر می‌کنی: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» – آیا این همیشه جاری است؟ با وجود وصیت و دین چه؟ پسر پسر چه حکمی دارد؟ پاسخ، لایه‌لایه در «کتاب الفرائض» نوشته شده است، نه در ظاهر آیه.

فتوای فقها درباره‌ی تقلید روشن است: سه راه دارد – اجتهاد، تقلید، و احتیاط. کسی که «اعلم» (داناترین مجتهدان زنده) را تشخیص دهد، به او رجوع می‌کند؛ کسی که نتواند، «احتیاط» کند یا از اعلم‌تر، به ترتیب اهمّیت تقلید کند. «تقلید به مِیت ابتداء» – یعنی کسی که تا حالا به او رجوع نکرده بودی، بعد از مرگش شروع کنی – به فتوای مشهور جایز نیست؛ ولی «بقای تقلید» یعنی همان مرجعی که زنده از او تقلید می‌کردی، پس از وفات هم تا زمان رسیدن به مسئله‌های تازه، جایز است. اینها را از همین‌رو می‌گوییم که «هر کاری به قول خودم» در دین، قانون‌شکنی نیست.

نکته پایانی فقهی، و بسیار کاربردی: تقلید، «عقد کوری» نیست؛ تقلید یعنی «ارجاع امر به متخصص» – همان کاری که در پزشکی، وکالت و هواپیمایی می‌کنی. قرآن در «قِصَّة طالوت» می‌فرماید نمی‌توان هر کسی را فرمانده گرفت: «أَلَكُمُ أَنْ تَفْتَالُوا» و «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ» (بقره، ۲۴)؛ یعنی صلاحیت، سنجه دارد. مجتهد هم سنجه دارد: اجازه‌ی اجتهاد از اُساتید خبره، کتاب، تدریس، و «شُهره بین اهل حلّه و عقد». بنابراین، «خودم می‌خوانم» یعنی تفکر در استدلال و «خودم عمل کردن بدون سنجش» نیست. و در پایان: اگر مرجع دو مسئله‌اش با هم فرق کرد، احتیاط در «مُوافقت» نظر هر دو است؛ و اگر فتوا با قانون کشور محلّ زندگیت در «احکام حکومتی» تضاد داشت، در موارد ناظر به نظم عمومی، حکم ولیّ فقیه مُقَدَّم است.

و در بهکارگیری فتوا، دو نکته را از دست ندهیم: نخست، در موضوعهای نوظهور، باید مرجع روشن باشد و نقلهای ناشناس ملاک نیست. دوم، جستجوی پاسخ در رساله‌های متعدد، بدون شناخت اصطلاحات و فروض، به لغزش میانجامد؛ راه درست، رجوع به پاسخگوی ثابت و ثبت صورت مسئله است. و اگر در مسئله‌های اختلاف فتوا بود، نه تمسخر رواست و نه نسبت بیبایگی؛ ادب اختلاف را باید نگه داشت.

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

از اهل علم بپرسید، اگر نمی‌دانید.

(نحل، ۴۳)

﴿ الْعَوَامُّ سَجَنُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ ﴾

عامه، در قیامت سرزنش اهل علم‌اند؛ پس بدان که پرسیدن، وظیفه‌ی توست.

(تحف العقول، ذیل روایات تعلم)

لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْعَالِمِ أَنْ

عالم چون نداند، باید بگوید الله اعلم؛ و رجوع، به داناست.

(کافی، ج۱، باب ۱۱، ح۵)

سخن منبری

جوانِ باهوشم! من نمی‌گویم عقلت را دم در بگذار و بیا داخل؛ می‌گویم عقلت را به کار بگیر، اما کارِ عقل در فقه، مثل کارِ چشم در رانندگی است: ببین، ولی اگر نقشه بلد نیستی، به ناخدا سپار. مرجع تقلید، «میانجی ایمان» تو نیست که از خدا فاصله‌ات بیندازد؛ ترجمانِ قرآن و روایت است تا حرفِ خدا را زمین نزنی. و بدان: پرسیدنِ من، از پرسیدنِ تو بیشتر است؛ فقط من سال‌ها پرسیده‌ام تا حالا جواب بدهم.

دوست داشتن کسی که نامحرم است؛ حدّ مجاز رابطه در سنّ من چقدر است؟

پیش از حکم، صادق باشیم: کشش میان دو جنس، «گناه» نیست؛ «فطرت» است. خداوند آن را آفریده تا نسل انسان باقی بماند و قلب‌ها به هم پیوند بخورند: «وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» (روم، ۲۱). پس احساس تو، در خود خود، نه حرام است و نه عیب؛ آنچه حرام یا حلال می‌شود، «رفتار» توست. فقه امامیه در این باره، سه خط قرمز روشن دارد: نگاه شهوت‌آلود، خلوتِ دونفره با نامحرم، و هر مقدماتی که به گناه بکشد.

مستند اول، آیه نور است: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَوْزَى لَهُمْ» (نور، ۳۰) و بلافاصله برای زنان: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ...» (نور، ۳۱). نکته فقهی مهم که نوجوانان نمی‌دانند: «نگاه اول» در روایات معاف است و «نگاه دوم» حرام؛ امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ الْأَوَّلِيِّ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى الثَّانِيَةِ» (کافی، ج ۵، باب النظر إلى وجه الأجنبية). و «لمس» و «قبضه» حتی اگر آلتِ قمار و زنا نباشد، در فتوای مشهور جایز نیست، چون «مقدّمات حرام» و مصداق «لَا تَقْرَبَا الزَّنا» (اسراء، ۳۲) است؛ قرآن نمی‌گوید «زنا نکنید»، می‌گوید «به آن نزدیک نشوید» — چون جاده‌ها را هم بسته است.

اما «خلوت»: در روایات، مرد و زن نامحرم که در جای بسته تنها شوند، حکمش روشن است و «ثالثهما الشَّيطان» در تعبیر نبوی، نه یک شعار؛ در فقه نیز «خلوت حرام» موضوعیت دارد، ولو حرف باطلی در کار نباشد. پیامک و تماس و «ویدیو کال»، قیاسی با خلوت مکانی ندارد؛ اما اگر «محتوا» تحریک‌آمیز، یا گفت‌وگوی عاشقانه بدون امکان ازدواج باشد، از همان «مقدّمات» شمرده می‌شود و احتیاط واجب در پرهیز است. و اما یک حکم ظریف: اگر این گفت‌وگو «قول ازدواج» بدهد، «وعده» در شرع جایز است و حتی «خطوبه» — یعنی گفت‌وگو برای ازدواج — مستحب؛ ولی وعده، عقد را حلال یا حرام نمی‌کند.

راهکار شرعی عملی، نه «رابطه‌ستیزی» است و نه «آزادی بی‌قید». اگر واقعاً توان ازدواج نداری، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرموده‌اند: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءَةِ» یعنی توانست، ازدواج کند و اگر نتوانست، «الصَّوْمُ لَهُ وَجَاءَ» — روزه شهوتش را می‌شکند (در صحاح عامه و مصادر ما عندنا، ابواب النکاح، باب استحباب التزویج). و اگر در مدرسه یا دانشگاه، هم‌کلاسی با هم بحث درسی دارید: عین «حجاب شرعی» رعایت شود، در جمع مختلط عمومی باشد، بدون نازِ گفتاری، و موضوع، موضوع باشد؛ امام صادق علیه‌السلام در باب «خلوت مرد با زن» فرموده: «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُؤْتَمَنُ» یعنی جایی که می‌شکند، اعتماد نباشد. و در هر حال، اگر لغزیدی، «باب توبه» باز است؛ نه شرمنده شو و نه ناامید: «تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (نور، ۳۱).

در روابط، پرهیز از وعده‌های بیجا و حفظ حرمتها، خود بخشی از ایمان است.

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

به زنا نزدیک نشوید؛ که زشت‌کاری بد و راه بدی است.

(اسراء، ۳۲)

﴿إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَتَالَتْهُمَا الشَّيْطَانُ﴾

هرگاه مرد و زنی خلوت کنند، سومی‌شان شیطان است.

(تحف‌العقول، عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله)

إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزَّوْجَ ابْنَتَهَا

نگاه به آنچه بر دیگران حرام است، مرزها را می‌شکند.

(کافی، ج ۵، باب ۷۸، ح ۳)

سخن منبری

جوان من! من دشمنِ عشق تو نیستم؛ من دوستِ جانِ توأم. اسلام نگفته «دوست ندار»، گفته «عشق‌ورزیِ خودت را روی فریز نکن، برایش عقد بخوان». اگر توان نداری، روزه بگیر و خودت را مشغولِ ساختنِ آینده کن؛ و اگر لغزیدی، بدان که خدا نامش «توّاب» است، نه «مُفتضح». رازِ تو پیشِ من و پیشِ خدا می‌ماند؛ اما گناه، در خلوت هم، یک ناظر دارد.

عکس خصوصی‌ام دست کسی افتاده و تهدیدم می‌کند؛ پول بدهم یا نه؟

این پرسش، متأسفانه امروز کم پیش نمی‌آید؛ و پاسخ دینی‌اش را باید در سه لایه داد: حکم تهدیدکننده، حکم تو در برابر باج، و وظیفه تو برای جبران. درباره لایه اول، قرآن می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يُجْبُونَ أَنْ تَشِيَعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ» (نور، ۱۹). پخش کردن حریم خصوصی یک مؤمن، مصداق روشن «إشاعة فاحشه»، و به‌اضافه «افک» و قذف و «هتک استر»؛ و اگر برای پول باشد، اجرت‌علی‌الحرام است. در روایت، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: «مَنْ هَتَكَ سِتْرًا هَتَكَ اللَّهُ سِتْرَهُ» (مسند اهل بیت علیهم‌السلام و موارد در ابواب قذف). پس تهدیدکننده، در فقه، «باغی» و «مفسد» است و در قانون، مصداق «ابتزاز» با مجازات سنگین.

لایه دوم: باج دادن. در فقه، پرداخت مال برای رفع ضرر غیرمجاز، «جایز» بلکه در موارد خوف خطر بزرگ «واجب» شمرده شده؛ قاعده «نَفْيِ سَبِيل» و «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» همین‌جا به کار می‌آید، و فقها در «کتاب الغصب و الجَمَاعَة» مسئله را این‌گونه مطرح کرده‌اند که فدیة دادن به راهزن برای حفظ جان و ناموس، اشکال ندارد. اما دو قید دارد: یک، اگر پرداخت، «استمرار» جرم و گسترش باج‌خواهی در جامعه را تضمین کند، جایز نیست، چون «إِعَانَةُ عَلَى الْإِثْم» است؛ و دو، اگر خطر وارد شده «محتمل ضعیف» است، به پرداخت دست‌مزن. پس حکم دقیق: در خطر جدی فوری، برای حفظ آبرو و جان، پرداخت جایز است؛ ولی راهبر آن است که «یک‌بار و در ازای تضمین حذف» باشد، نه چرخه‌ای بی‌پایان.

راهبردی شرعی عملی – و این را از سر تجربه می‌گویم: هرگز تنهایی جلو نرو. چهار کار بکن: یک، از همان لحظه، همه‌چیز را مستند کن؛ اسکرین‌شات، شماره، آدرس پروفایل، مکالمات؛ و هیچ‌وقت پاسخ احساسی نده. دو، به یک بزرگ‌امین – پدر، مادر، معلم، مشاور مدرسه یا روحانی معتمد – بگو؛ «ستر مؤمن» بر تو واجب است، ولی «پنهان‌کاری تا نابودی» واجب نیست. سه، به «پلیس فتا» و مراجع قضایی گزارش بده؛ در نظام حقوقی ایران، «انتشار عکس خصوصی» و «باج‌خواهی الکترونیکی» جرم مستقل است و قربانی، محق شکایت. چهار، حساب‌ها را ببند: رمز تازه، تایید دومرحله‌ای، حذف برنامه‌های ناشناس، و لغو دسترسی‌ها.

لایه سوم، و از همه مهم‌تر: حکم خود «عکس». اگر عکس را فرستاده‌ای، کار حرامی کرده‌ای – البته نه به معنای «آلودگی ابدی»؛ بلکه به این معنا که حریم را بی‌دلیل به دست ناامین سپردی و این «سفاهت در امانت» است که دین از آن نهی کرده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ» (أنفال، ۲۷). اما حکم شرعی بعدش این است: توبه کن، خودت را سرزنش بی‌رحمانه نکن، و بدان که در فقه، «عفو» و «ستر» از مقاصد است؛ نه تو کثیفی و نه پایان دنیا. امام صادق علیه‌السلام فرمود: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ وَ خَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» (تفسیر عیاشی و مواضع؛ و بَابُهُ فِي الْكَافِي، کتاب الایمان و الکفر، باب التوبة).

و در چنین وضعی، قطع پرداخت به باجگیر نخستین گام است؛ پرداخت، تقویت تهدید است نه راه حل. راه برخورد، جدا کردن مسیرهاست: از یکسو شکایت و پیگیری قانونی، از سوی دیگر اصلاح خود و بستن رخنه‌ها. و در این میان، آگاهی خانواده به‌انداز لازم، کمک واقعی است؛ شرم و پنهانکاری، تنها به سود باجگیر تمام می‌شود. و مستندسازی تاریخ تهدیدها، هم برای شکایت و هم برای بازداشتن ادامه راهگشاست.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

کسانی که می‌خواهند زشتی در میان مؤمنان فراگیر شود، برایشان عذابی دردناک است.

(نور، ۱۹)

﴿مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

هر کس آبروی مؤمنی بپوشاند، خدا در روز قیامت آبرویش را می‌پوشاند.

(وسائل‌الشیعه، ابواب امر به معروف، باب فضل السَّتر)

أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ أَلَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

خدا همه کارها را به مؤمن وا گذاشت، جز آنکه خویش را خوار کند.

(کافی، ج ۵، باب ۳۲، ح ۲)

سخن منبری

عزیزِ دلِ من! اگر در تاریک‌ترین چاه افتاده‌ای، بدترین کار این است که تنها بمانی. بدان که تهدیدکننده، از خدا می‌ترسد هرچند تو را نترسیده نشان می‌دهد؛ و تو از خدا می‌گریزی هرچند نمی‌خواهی. بیا بیرون: به یک نفر بگو. خداوند، «سِتِّیر» است؛ اگر تو راهِ درست را بروی، همان‌قدر که تو را می‌بخشد، آبرویت را نگه می‌دارد. و بدان: آبرو از پول می‌چسبد، پس اگر باج بخواهند، سبکِ سر نباش، اما هرگز تسلیمِ زنجیره نشو.

سیگار، ویپ و قلیان؛ گناه‌اند یا فقط ضرر دارند؟

این مسئله، یکی از محلّ‌ابتلاترین مسائل معاصر است و باید با انصاف گفت: در «اصل حکم»، فقها اتفاق نظر ندارند، ولی در «ملاک» اتفاق دارند. ملاک این است: «صَرَرِ عِدْوَانِی و مَعْتَدُّ بِهِ»، یعنی زیانی که عرفاً بزرگ و غیرقابل تحمل باشد. اگر کشیدن سیگار برای همین شخص، چنین ضرری داشته باشد، حرام است؛ و اگر نه، «حرام ذاتی» نیست، ولی مکروه و ناپسند و در مواردی حرام لغیره است. و اما «اسراف» و «تضییع مال» که قرآن نهی کرده — «وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» (اعراف، ۳۱) و «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ» (اسراء، ۲۷) — در مورد کسی که روزی یک بسته می‌خرد، مصداق بارز پیدا می‌کند.

دلیل حرمت در فتوای بسیاری از معاصران، دو آیه و یک قاعده است: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» (نساء، ۲۹)، «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (بقره، ۱۹۵)، و قاعده «لَا صَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» که از نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در مصادر فقهی نقل شده (وسائل الشیعه، ابواب الاحیاء/کتاب القضاء، باب عدم جواز الضرر). وقتی طب امروز با قطعیت می‌گوید سیگار عامل سرطان، سکت و بیماری مزمن ریوی است، «ظنّ معتبر» به ضرر حاصل می‌شود و ظنّ معتبر در ابواب «حفظ نفس» حجت است؛ پس برای بسیاری از افراد، فتوا به حرمت داده می‌شود، و مشهور قدما نیز در «آب مسموم» و «خوردن چیزی که مضرّ قطعی است» همین حکم را دارند.

اما احکام جانبی که جوانان هر روز با آن‌ها درگیرند و کمتر می‌دانند: یک، «دود» در حال روزه، به فتوای مشهور، روزه را باطل می‌کند، زیرا «عین» وارد حلق می‌شود؛ اما بوئیدن و دود اندک محیطی، اگر به حلق نرسد، مفسد نیست. دو، ویپ و سیگار الکترونیکی در حکم سیگارند و «نیکوتین» از همان باب ضرر است؛ و اگر «أساساً» برای تحریک و لهو ساخته شده باشد، بعد دوم هم دارد. سه، قلیان، برخلاف تصور رایج، «کم‌ضررتر» نیست؛ دود قلیان به دلیل طول دمیدن، در یک جلسه حجم بیشتری از مواد سمی را می‌رساند و از جهت فقهی «بترّ» و «إضاعة عمر» شمرده شده است. چهار، بوی بد دهان برای نمازگزار و حاضران، مانع «حضور در مسجد» می‌شود؛ نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در «ثوم و بصل» فرمود: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا» و امام صادق علیه‌السلام در تأویلش فرمود: «أَيُّ آذَى الْمَلَائِكَةِ كَايِدَائِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ» (کافی، ج ۳، باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الرَّائِحَةِ).

حکم شرعی «ترک یکباره» و «کاهش تدریجی» را هم روشن بگویم: اگر ترک ناگهانی — بر اساس نظر پزشک — برای تو ضرر معتدّ به دارد، «تدریج» جایز است و تا زمانی که ضرر حرام از میان می‌رود، حکم اولی تغییر می‌کند؛ و اگر نه، ترک واجب است و «قصد ترک» نیمه راه است. و «توبه» در این مسئله یک خصوصیت دارد: چون حقّ الناس در آن دخالت ندارد، اگر حرام بوده، با ترک و پشیمانی و جبران مال خرج شده در راه خیر، برطرف می‌شود؛ ولی اگر پول سیگار از جیبِ پدرت بی‌اذن رفته، «رَدُّ الْمَظَالِمِ» هم بر تو است.

و در مراحل ترک، سرزنش و تحقیر نتیجه معکوس دارد؛ اعتیاد دخانی، بیماری رفتاری است و رهایی از آن، ترکیبی از تشخیص خطر، تغییر محیط و بازیابی سلامت است. شکست چندباره، مجوز ترک تلاش نیست؛ هر بازگشت موفق، سرمایه‌های تازه است. و این حکم را به یاد داشته باش: هزینه‌ای که بر خانواده تحمیل می‌شود، حق آنان است و پنهانکاری در آن، خود گناهی افزون است.

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

با دست‌های خود، خود را به نابودی افکنید.

(بقره، ۱۹۵)

﴿لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ﴾

زیان رساندن و زیان دیدن بی‌پاسخ، در اسلام راه ندارد.

(قاعده فقهی؛ وسائل‌الشیعه، کتاب القضاء، باب عدم جواز الضرر)

خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

هر چه مایه مستی و زیان‌تن است، حرام است.

(کافی، ج ۶، باب ۲۱، ح ۱)

سخن منبری

برادر جوانم! من نمی‌خواهم با ترساندن، دینت را تلخ کنم؛ می‌خواهم با عقل، جیبیت و جگرت را نجات بدهم. سیگار، «ثانیاً» حرام است اگر تو را به هلاکت بکشاند، و «أبداً» اسراف و تضييع عمر است. ببین جوانِ مسلمان چطور سیگار می‌کشد: پولی که برای نانِ خواهرش بود، دود می‌شود؛ روزهٔ رمضان، باطل می‌شود؛ بوی مسجد، تغییر می‌کند. اگر واقعاً نمی‌توانی، کم‌کم بگذار و از خدا بخواه؛ خدا با «مجاهد» است، نه با «مُستأسِف».

بازی آنلاین، شانس، جعبه شانس و خرید آیتم؛ قمار است یا نه؟

معیار فقهی، «جعبه» نیست؛ «عوض» است. در «کتاب القمار» وسائل الشیعه، فقها قمار را چنین تعریف می‌کنند: «أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ فِي مُقَامَرَةٍ» — یعنی بازی که در آن، هر دو طرف چیزی بگذارند و برد و باخت، سرنوشت آن مال را تعیین کند: «إِنْ عَرَفَ الْقَمَارَ فَوَاحِدٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَلَيْسَ أَلًا». از همین رو، سه صورت داریم: یک، بازی رایگان با شانس خالی — قمار نیست؛ دو، بازی پولی که «برد واقعی» دارد و ورودی تو می‌سوزد — قمار و حرام قطعی؛ سه، بازی‌ای که برای «برنده شدن جایزه» طراحی شده و مردم برای شرکت، پول می‌دهند — از همان باب، هرچند نامش «مسابقات» باشد.

قرآن، «میسر» را با «خمر» در یک صف آورده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (مائده، ۹۰). و «میسر» همان بازی قمار قدیم بود که گوشت شتر را با پیکان تقسیم می‌کردند و بی‌زحمت به دست یک نفر می‌رسید. حکمت حرمت در ادامه همان آیه است: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ أَنْ يُوَفِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ» — یعنی اسلام فقط «مال‌بازی» را منع نمی‌کند، «آسیب روانی و اجتماعی» را هم می‌بیند: اعتیاد، بدهی، دروغ به خانواده، و امید واهم.

اما «لوت‌بکس» و «کریدیت» و «جعبه شانس» درون بازی را دقیق بشکافیم، چون پاسخ ساده ندارد. اگر پول بدهی و «مطمئناً» کالایی بگیری که ارزشش کمتر از پولت است، «غرر» و «قمار» نیست؛ «مُقَامَرَةٌ مَقْنَعَةٌ» است — یعنی در واقع، بخشی از خرید، خرید «احتمال» است. در فقه، «جهالة مفضية الى النزاع» مانع صحت بیع است و بیع «ما لا يُدْرَى» — همان «نهی عن بیع الغرر» در نبوی — جاری می‌شود (وسائل الشیعه، ابواب التجارة، باب النهی عن بیع الغرر). پس حکم احتیاطی روشن: جعبه‌ای که در آن «شانس» فروخته می‌شود، از نظر فقهی محل اشکال است و در مواردی که «قیمت شانس» از قیمت کالا بیشتر است، قمار محقق است.

مسئله دیگر، «برد واقعی» از بازی است: اگر کسی با مسابقه‌ای که ورودی‌اش پول است برنده شود، «جایز» است؟ در فتوای بسیاری از مراجع معاصر، اگر بازی «حرفه» باشد یا جایزه از «خانه‌بازی» و «محلل شرعی» باشد و «شرط بازان» نباشد، اشکال ندارد؛ و برنامه‌های تلویزیونی و مسابقات علمی را از این باب حل کرده‌اند، به شرط آنکه «قماربازی پنهان» و «تبلیغ قمار» در کار نباشد. در مورد «استریم و فروش اکانت»: اکانت، «حق انتفاع» و در عرف امروز «مالیت» دارد؛ پس خرید و فروشش با «اذن صاحب نرم‌افزار» و رعایت شرایط خدمات، جایز و بدون آن، «تصرف فی مال غیر» است. و هر درآمدی که از «محتوای حرام» یا «قمار» باشد — مثلاً تبلیغ سایت شرط‌بندی — حرام است، هرچند خود بازی کردن را انجام ندهی؛ «إِعَانَةٌ عَلَى الْإِثْمِ» است و قرآن می‌فرماید: «وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (مائده، ۲).

و در قمار آنلاین، پای عادت مغزی در میان است؛ سازوکار آن، سرگرمی را به اعتیاد می‌گرداند. گواه شرعی شکل ثبت شرط‌بندی نیست، قصد برد و باخت مالی است. پس هر طراحی که پول را بر نتیجه احتمالی معلق کند، در دایره حرام است و درآمد آن امانت نمی‌شود. بر مدیران سامانه‌ها نیز لازم است که این سازوکارها را برای نوجوانان به کار نگیرند. و در فروش اکانت و آیتم، اگر مبلغ در برابر شانس برد یا باخت باشد، همان حکم قمار بر آن بار می‌شود. نیز پلتفرمی که از این سازوکار درآمد می‌گیرد، از باب اعانت بر اثم مسئول است و باید سازوکارش را برای کاربران روشن کند.

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾

خمر و قمار و بت و فال، رجسِ کارِ شیطان است؛ پس از آن بپرهیزید.

(مائده، ۹۰)

﴿نَهَىٰ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ﴾

پیامبر از فروشِ پُرابهام و مخاطره‌آمیز نهی فرمود.

(صحیح مسلم؛ و در منابع امامیه: وسائل‌الشیعه، ابواب بیع، باب النهی عن الغرر)

كَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الْجُوزِ يَحْيَىٰ بِهِ الصَّبِيَّانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ وَقَالَ هُوَ سَحْتُ

قمارِ کودکان و خوردنِ بُردِ آن، سحت است.

(کافی، ج ۵، باب ۴۰، ح ۵)

سخن منبری

جوانِ خوش‌ذوقم! من با بازیِ تو کاری ندارم؛ با «اعتیادِ طراحی‌شده» کار دارم. امروز بازی‌سازان، روان‌شناس استخدام می‌کنند تا تو نتوانی جدا شوی؛ پول می‌فروشند به نام «شانس»، و شانس را می‌فروشند به نام «هیجان». اسلام می‌گوید: هر جا «برد تو» از «باختِ دیگران» ساخته می‌شود و تو بدونِ کار، پول می‌بری، آن‌جا قمار است. اما هر جا مهارت، تلاش و تولید است — از گیم‌کافی تا برنامه‌نویسی — آن‌جا «گسبُ الحلال» است و نیمهٔ عبادت.

فیلترشکن و شبکه‌های ماهواره‌ای؛ مرزِ حلال و حرام کجاست؟

این پرسش، سه بحث جدا دارد و خلط آن‌ها جواب را خراب می‌کند: حکم «تماشا»، حکم «تجهیزات و قوانین»، و حکم «عبور از فیلتر». دربارهٔ اول، حکم کلی روشن است: تماشا، صحنه‌های مستهجن، تبلیغ فحشا، ترویج الکلی و قمار، و هر محتوایی که «تحریک شهوت» یا «تضعیف ایمان» را هدف گرفته، حرام است؛ چه از آتن داخلی باشد چه از شبکه خارجی. ملاک، «منبع» نیست، «محتوا» است؛ و قرآن در «غَضَّ بَصَر» فرموده: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» (نور، ۳۰). نکته ظریف: «نگاه حرام» در فقه فقط «عکس مستهجن» نیست؛ هر تصویری که با «لَذَّتِ شهوانی» یا «تردد بر گناه» همراه باشد، داخل است.

دربارهٔ دوم، مسئله «قانون» است. فقه امامیه در «احکام حکومتی» قاعده‌ای دارد که کمتر به آن توجه می‌شود: فرمان ولی فقیه و قانون لازم‌الاجرای حاکم، در «موارد محتاج به نظارت عمومی و نظم» نافذ است؛ «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (مائده، ۵۹). نصب دیش و تجهیزات گیرنده در جمهوری اسلامی ممنوع قانونی است و از جهت «مصلحت عمومی» – یعنی مهار ترویج فحشا و جنگ نرم – وضع شده؛ پس بر پایه فتوای بسیاری از مراجع، خرید و فروش و نصب آن، «خلاف قانون ملزم» و جایز نیست. اما اگر در کشور دیگری زندگی می‌کنی و قانون محل، مانع نیست، همان حکم اول جاری است: فقط محتوا، موضوعیت دارد.

اما فیلترشکن – و این‌جا پاسخ فقهی، «صفر و یک» نیست. فیلترشکن، «آلت مشترکة» است؛ یعنی ابزار دوسوزده مباح. قاعده در ابواب «آلات لهو و معصیت» این است که «کُلِّی یَنْطَبِقُ عَلَى الْمُبَاحِ وَ الْحَرَامِ، اسْتِعْمَالُهُ فِی الْمُبَاحِ جَایزٌ» و «بَیْعُ آلَتِ الْمَعْصِیَةِ، عَلَى إِشْکَالٍ، بَلَهُ اِذَا غَالِبُ اسْتِعْمَالِ آنِ دَر حَرَامٍ بَاشَد، حَرَامٌ» (جواهر الکلام، کتاب التجارة، فصل فی آلات اللهو). ترجمه عملی: اگر دانشجویی یا پژوهشگری برای دسترسی به مقاله، نرم‌افزار، کلاس مجازی، یا سرویس کاری نیاز دارد، «استعمال فی حلال» است و اشکال ندارد؛ ولی اگر برای دیدن محتوای حرام، شرکت در کانال فحشا، یا «فرار از نظارت خانواده» باشد، از همان باب «إِعَانَةُ عَلَى الْإِثْمِ» حرام است. و «فیلترشکن برای یادگیری زبان و کار آزاد» با «فیلترشکن برای پورنوگرافی»، یک حکم ندارد.

سه تذکر اخلاقی و فقهی که به‌اندازه حکم مهم است: یک، «حریم خصوصی» دوسویه است: اگر پدر و مادر، گوشی فرزند کوچک‌سال را چک می‌کنند، «ولایت نظارت» دارند؛ و تو هم حق نداری با دروغ، این نظارت را دور بزنی، چون «عقوق» و «خیانة فی الأمانة» است. دو، اگر محتوایی دیدی که «شبهه دینی» در آن بود، وظایف «رد با حسن» است، نه «تماشا، لذت جویانه»: «وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» (نحل، ۱۲۵). سه، و از همه مهم‌تر: اگر فیلترشکن، «تحریم ظالمانه» و سانسور حقایق را برای باز می‌کند تا بفهمی چه می‌گذرد، در «دفع ضرر فرهنگی» داخل است و جمعی از محققان معاصر، آن را در موارد حاجت، اشکال نداشته‌اند؛ ولی در هر حال، «حرف آخر» را از دفتر مرجع خودت بپرس، چون فتوا در «مصادیق» با شرایط زندگی فرق می‌کند.

و در استفاده از ابزارهای عبور از فیلتر، مرز نهایی اثر آن بر نفس و رفتار است؛ هرچه برای گشودن حرام به کار رود، همان حکم بر آن جاری است. و در نهادهای دینی، میان صیانت از مرزها و گفتگوی سنجیده با پرسشگر باید توازن بود؛ مبلغ با صداقت می‌گوید کدام ممنوعیت تکلیف دین است و کدام، تنها قانون کشوری.

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

در گناه و تجاوز، یکدیگر را یاری نکنید.

(مائده، ۲)

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

از خدا اطاعت کنید و از پیامبر و صاحب امر خود.

(مائده، ۵۹)

وَلَمْ تَنْظُرْ فَوْقَكَ حِزَّتْ إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ، وَلَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعْرِفَ مَنْ

زیر پایت را دیدی و بالای خود را نه؛ پس حق و باطل را باز نشناختی.

(نهج البلاغه، حکمت ۱۶۶)

سخن منبری

جوانِ آگاهم! من نمی‌گویم چشمانت را ببند؛ می‌گویم کلیدِ خانه‌ات را به دستِ هر کسی نده. فیلترشکن، دیوار را پایین می‌کشد؛ اما ببین چه چیزی وارد خانه می‌کنی. تو را «حرم» گذاشته‌اند، نه «زند»؛ و دیشب، در یک گفت‌وگوی کوتاه فهمیدم نوجوانی از سرِ کنج‌کاوی، راهی را رفت که دلش سنگین شد و راهِ بازگشت را هم نمی‌دانست. راه بازگشت را بگویم: «وَإِنِّي لَعَفَا لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا» (طه، ۸۲).

تتو، پیرسینگ، کاشت ناخن و عمل زیبایی؛ حدّ مجاز کجاست؟

در این باره، سه «ملاکِ فقهی» وجود دارد و هر کدام جدا حکم دارد: ملاکِ اول «ضررِ معتدّ به» است، یعنی زیان جسمانی جدّی؛ بر «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» و «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» (نساء، ۲۹). ملاکِ دوم، «حائل بودن» در طهارت است؛ و ملاکِ سوم، «تغییرِ آفرینش» و «تَشَبُّهُ بِالْكَفَّارِ و ترویجِ فحشا» که در «وَلَا مَرَّتْهُمْ فَسَبَّغُوا خُلُقَ اللَّهِ» (نساء، ۱۱۹) به عنوان کارِ شیطان شمرده شده است. حالا مصداق‌ها را تک‌تک بر این سه ملاک بسنج.

تتو: رنگ‌دانه در «زیر» پوست می‌رود و روی آن پوشیده نمی‌شود، پس در وضو و غسل «حائل» نیست و طهارت صحیح است؛ و از جهتِ ضرر، در شرایطِ بهداشتیِ امروزی «ضررِ معتدّ به» محسوب نمی‌شود. بنابراین در خودِ فعل، حرمتِ ذاتی نیست. اما سه قید دارد که فتوا را تغییر می‌دهد: یک، اگر «زینت» شمرده شود و بانوان آن را به نامحرم نشان دهند، حرام است، زیرا از «مَا يَظْهَرُ مِنْهَا» (نور، ۳۱) نیست؛ دو، اگر نشانه‌های «هتکِ حیثیت» مسلمان یا «ترویجِ باورهایِ باطل» (مثلاً نمادهایِ شیطانی‌نما) باشد، به همان جهت حرام است؛ سه، در روایات، «الْوَشْم» در کنارِ «نَمُصُ الْحَوَاجِب» و «الْمَتَنَّمَصَات» از «کبائر» شمرده شده و پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله «الْوَأْشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ» را نفرین کرده است (صحیح بخاری و مسلم؛ و در منابعِ امامیه، «کافی، ج ۵، باب ما یلیقُ بالمرأة»؛ و مشهور متأخرین بر همین اساس، تتو را «مکروهِ شدید» یا «حرامّ لغیره» دانسته‌اند. پس حکمِ دقیقِ فقهی: «جایز، اما به شرطِ عدمِ ضرر و عدمِ جلوه و عدمِ ترویجِ باطل؛ و احتیاطِ مُسْتَحَبّ در ترک است.»

پیرسینگ و کاشت ناخن: پیرسینگ گوش و بینی برای دختران، در فتوایِ بیشترِ مراجع اشکال ندارد، زیرا هم «زینتِ مرسوم» است و هم با پوشش، از نامحرم مخفی می‌ماند؛ ولی برای پسران، «تَشَبُّهُ بالنساء» و در روایت، «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» – و امام صادق علیه‌السلام «الْمُخَنَّبُ» را ملعون شمرده (کافی، ج ۵، باب لباس الرجل) – پس حرام است. کاشت ناخن، ژل‌پیش و «لمینیت» اما حکمش روشن و سخت است: چون «حائل» بین آب و ناخن، وضو و غسل را باطل می‌کند و نماز با آن، باطل؛ و «مَقَدَّماتِ باطل» هم جایز نیست. تنها راه‌حلّ شرعی، برداشتنِ آن یا «تیمم» در صورتِ عذرِ واقعی نیست – تیمم فقط با «ضررِ آب» یا «ممنوعیتِ پزشکی» معنا دارد – و تا برداشتنِ حائل، نماز صحیح نخواهد بود.

عمل جراحی زیبایی، که پرسشگرترین مورد است: فقها آن را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: «إصلاحی» و «تجمیلی صرف». نوعِ اصلاحی – یعنی رفعِ عیب، نقص، بدشکلی مادرزاد یا بازسازی پس از حادثه، و رفعِ آزارِ روانی شدید – در فتوایِ مراجعِ معاصر جایز است، هرچند «تداوی» و «رَفْعُ الْحَرَجِ» شمرده می‌شود: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (حج، ۷۸). نوعِ تجمیلی صرف – مثلاً تغییرِ اندام برای «مُد» و خودنمایی، با ضررِ محتملِ جدّی – حرام است، هم به جهتِ «تغییرِ خلقِ الله» و «إِضَاعَةُ مَالٍ» و «غَرَرِ جراحی»، و هم به جهتِ آنکه در آن، «نظرِ نامحرم» و «لمسِ نامحرم» به اندازه‌ی عمل، داخل است؛ و مراجعه به «پزشکِ هم‌جنس» شرطِ اول است، و اگر ممکن نبود، به اندازه‌ی ضرورت با حفظِ ستر. و در پایان، تذکرِ فقهی مهم: «عملِ زیبایی» اگر «حائل» یا «جبیره» لازم کند، احکامِ خاصّ جبیره را دارد و نماز با همان صحیح است – پس از خدا فاصله نگیر، فقط مسئله‌ات را از مرجعت بپرس.

و در حوزِ زیبایی، هیچ عملی که سلامت بدن یا حق دیگری را نادیده بگیرد، مشروع نمی‌شود.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

جانهای خود را نکشید؛ خداوند به شما رحیم است.

(نساء، ۲۹)

﴿مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ﴾

هر کس خود را به قومی شبیه کند، از آنان است.

(مشهور در روایات؛ وسائل الشیعه، ابواب الجهاد/اللباس، باب تشبه)

الْوَاشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ وَالنَّاجِشُ وَالْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ

واشمه و مستوشمه، لعنت شده‌اند؛ و تغییر آفرینش، نهی شده است.

(کافی، ج ۵، باب ۱۹۰، ح ۱۳)

سخن منبری

جوانانِ من! اسلام دشمنِ زیبایی نیست؛ دشمنِ «فروشی» زیبایی است. خدا «جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» است؛ اما بدنِ تو «امانت» است، نه «بومِ نقاشی». رنگِ ماندگار بر پوستِ بنده، نشانه‌ی مالکیت نیست؛ نشانه‌ی بی‌قراری است. اگر زینت می‌کنی، برای کسی بکن که حقّ نگاه دارد؛ و اگر «حائل» روی ناخن می‌گذاری، بدان که وضویت را زیر آب می‌بری و نمازت را به هوا.

نماز صبح از من در نمی‌آید؛ اگر عمداً نخوانم، قضایش چیست؟

باید صادق باشیم: «تنبلی نماز صبح» گناه است، ولی «نماز» را بی‌گناه نمی‌کند. حکم اولیٰ فقهی این است که نماز واجبۀ یومیّه – چه در وقت و چه بعد – بر هر بالغ عاقل واجب است و «تعمّد در تأخیر تا خروج وقت»، از گناهان کبیره شمرده شده: «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» (ماعون، ۴ و ۵)؛ و در روایت، امام صادق علیه‌السلام «سهو» را در این آیه «تأخیر نماز تا آخر وقت» تفسیر فرموده (تفسیر قمی و وسائل، أبواب الصلوة، باب وقت صلاة الصبح).

و اما «قضا» – و این همان جایی است که جوانان در اشتباه‌اند: قضای نماز رفته، بر مشهور فقها واجب است، خواه ترک از روی تنبلی بوده باشد یا خواب؛ و اگر از «بلوغ» نمازی نخوانده‌ای، به اندازه یقین یا «ظنّ معتدّ به» باید قضا کنی، و «اگر نمی‌دانی چند وقت بوده، به اندازه اطمینان عمل کن و زیاد نگیر». در ترتیب قضا، حکم مشهور آن است که «بین نمازهای قضا ترتیب لازم نیست»، اما اگر نماز امروز را به تأخیر انداخته‌ای تا قضا بگزاری، اشکال دارد؛ و در نمازهای روز جاری، «ترتیب بین ظهر و عصر و بین مغرب و عشاء واجب است»، اما بین صبح و ظهر، ترتیب در قضای مشهور نیست. و اگر قضايت انباشته است، «هر روز علاوه بر نمازهای وقت، یک‌سری قضا» عبادت پنهانی توست و در روایت، «مَنْ قَضَىٰ فَائِئْتَهُ فَكَأَنَّمَا أَدْرَكَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ» کنایه از عظمت جبران است (ثواب الأعمال، باب قضاء الفوائت).

درباره «علت» هم دو دستور فقهی و تربیتی بگویم. اگر «خواب» علت است، راه‌حل‌های شرعی و پزشکی داریم: زود خوابیدن، «القیلوله» (چرت نیم‌روز)، و «دعاء بیداری»؛ و در روایت، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَفَاكَ عَقْدًا فَإِنْ قُمْتَ وَ ذَكَرْتَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عَقْدَةٌ» (در صحاح؛ و در منابع امامیه، «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ...» ابواب قیام شب). و اما اگر «بی‌حوصلگی» علت است، درمانش «اجبار خود» نیست، «فهمیدن» است: نماز، «میثاق» شبِ معراج است – «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» (طه، ۱۴) – یعنی خدا تو را فراخوانده تا فراموش نکنی.

و یک مسئله فقهی که کمتر گفته شده: اگر پدر و مادرت «بیدارت نمی‌کنند»، تکلیف آنان چیست؟ در فقه، «امر به معروف» در خانه، مقدم بر هر «انکار» بیرونی است؛ و امام علی علیه‌السلام فرمود: «أَيُّصِرْ يَوْلَدُكَ» یعنی خودت مراقب بچه‌ات باش و آن را به مدرسه و مسجد بسپار. بنابراین اگر تو فرزند بالغ هستی، تکلیف تو از تکلیف آنان ساقط نمی‌شود؛ و اگر آنان را در «تقصیر» می‌بینی، «عقوق» نمی‌شود؛ فقط با «لین کلام» بخواه: «قَوْلًا غَرِيماً» (اسراء، ۲۳). و راهکار عملی: موبایل را دور از تخت بگذار، با یک دوست «زنگ بیدارباش» دوطرفه بساز، و نماز صبح را – اگر می‌توانی – در مسجد محلّه بخوان؛ چون در روایت، «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا» و «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَ الصَّغْفِ الْأَوَّلِ لَهَجَمُوا عَلَيْهِ» (کافی، ج ۳، ابواب اذان و جماعت) است.

و در برخورد با نماز صبح، صرف توصیه به تقوا کافی نیست؛ ساختار روز و شب باید اصلاح شود: خواب پیش از نیمه‌شب، ورزش و پرهیز از انباشت فشار، همه از مقدمات همین نمازند. اگر ضعف پزشکی در میان باشد، مشورت با پزشک معتمد و ثبت وضعیت، ایمان عمل را تقویت میکند. و بهجای ستیز با خود، برنامه‌های ثابت و سبک بسازید؛ همانا دین با آسانی و پایداری همخوان است. و قضای نماز فوت‌شده را از یاد نبر؛ شمارش روزها را در دفتری بنویس.

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾

نماز را به یاد من برپا دار.

(طه، ۱۴)

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾

نمازها را — به‌ویژه نماز میانی — حفظ کنید و برای خدا برخیزید.

(بقره، ۲۳۸)

إِذَا غَلَبَتْهُ عَلَيْهِ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ أَنْ يَضِلَّ الْمَكْتُوبَةَ مِنَ الْفَجْرِ مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ

هر که خواب غلبه‌اش کند یا کاری بازدارد، نماز بامداد را تا برآمدن آفتاب بخواند.

(استبصار، ج۱، باب ۱۵۰، ح۱۱)

سخن منبری

عزیزم! خدا «صبح» را دوست دارد؛ سوره‌اش را «فجر» و «صبح» نامید تا بدانی او بیدار است. تو برای دو رکعت سختی می‌کشی، اما برای هزار قدم در صفِ نان ایستاده‌ای! بدان که نماز صبح، «دو رکعت برنده» است؛ هر که آن را پاس دارد، خدا روزش را پاس می‌دارد. اگر غفلت کردی و نخواندی، ناامید نشو: «قضا» در بازگشت است و خدا «قضاء» را می‌پذیرد، چون «قَضَى» یعنی تمام‌شدنی دارد؛ اما خودت را عادت به تأخیر نده.

وسواس در وضو و نماز؛ چرا همه چیز را باطل می‌بینم؟

نخست خبر خوب: در فقه امامیه، «وسواس» نه فقط گناه نیست، بلکه در حکم «بلاء» است و احکام تخفیفی بسیار زیبایی برایش گذاشته شده؛ به گونه دیگری که فقها «بَابُ الْمُوسُوسِ» را در کتب طهارت مستقل آورده‌اند. امام صادق علیه السلام در روایت مشهور، مردِ وسواسی را که بارها وضو می‌گشت نهی فرمود و گفت: «دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ» - شگ آفرین را رها کن و به آنچه شک نداری عمل کن (کافی، ج ۲، باب الوسواس؛ و وسائل، أبواب الوضوء، باب أَنَّ الْمُوسُوسَ لَا يُعْتَنَى بِشَيْءٍ).

حکم‌های کلیدی را برای تو فهرست می‌کنم؛ اینها «فتوا» است، نه توصیه: یک، «الشَّكُّ بَعْدَ فَرَاغِ الْعِبَادَةِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ» - شک پس از تمام شدن نماز یا وضو، بی‌اعتناست؛ دو، «الشَّكُّ فِي كَثِيرٍ» - کسی که در هر چیزی شک می‌کند و این شگش «غالب» است، به شگش اعتنا نمی‌کند و نمازش صحیح است؛ سه، موسوس در وضو، هرچه «غسل» کند، فقط «یکبار» حساب می‌شود و اگر ترتیب و موالات را رعایت نکند، نمازش باطل نیست؛ چهار، در شست‌وشوی نجاست، «رفع نجاست با یقین» است، نه با اطمینان صددرصد؛ پس اگر شک کردی «رفتم یا نه»، بناءً صحت و «أصل الطَّهَّارَةِ» جاری است. پنج، در نماز، اگر «حرکت وسواسی» باعث شد حافظه‌ات ضعیف شود، شک‌های تو در رکعت «کثرت شک» محسوب و مسقط اعاده است.

و اما «ریشه» - دقت کن که دین، انسان را «تک‌بعدی» نمی‌بیند: در روایت، «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِأَنِ آدَمَ وَ لِلْمَلَكِ لَمَّةً؛ فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَتَوْسُوسٌ وَ حَصُّ عَلَى الشَّرِّ» (کافی، ج ۲، همان باب). یعنی وسواس، «لمَّة» شیطان است؛ شیطان می‌خواهد نماز را «تلخ» و زندگی را «قفل» کند. امروز طبّ نیز «اختلال وسواسی - جبری» را یک بیماری قابل درمان می‌شناسد، با «درمان شناختی - رفتاری» و در موارد نیاز، دارو؛ و در فقه، «تداوی» در صورت لزوم واجب است، چراکه «حُکْمِ عَقْلَایِ عَالَم» بر حفظ نفس و رفع مشقّت، و «نَفْيِ حَرَج» (حج، ۷۸) و «يُرِيدُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ» (بقره، ۱۸۵) مؤید آن است.

درمان دینی عملی «هفته‌ای» را هم بگویم، چون خودم برای جوانان همین تجویز را داشته‌ام: یک، برای وضو «زمان معین» بگیر - مثلاً دو دقیقه - و با تمام دقت، تمام نکن؛ «تمام نکردن» حکم ندارد، «شگ» حکم ندارد؛ دو، در نماز اگر شک کردی، ادامه بده و بعد از نماز «به شگت اعتنا نکن»؛ سه، «دوباره خوانی» را برای چهل روز «حرام شرعی» برای خودت فتوا بده - یعنی نذر یا عهد: «أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ» (نحل، ۹۱)؛ چهار، به یک روان‌شناس آشنا به دین مراجعه کن و اگر دارو تجویز شد، بدان که «دارو»، ایمانت را کم نمی‌کند، همان‌طور که «عینک»، بینایت را کم نمی‌کند. و پنج، وسواس را با «پنهان‌کاری» تشدید نکن؛ به مادرت، به مشاورت، به امام جماعت امینت بگو. و بدان: خدا از «موسوس خسته»، راضی‌تر است از «مُختار بی‌مصرف».

و در وسواس، مسئله در احکام نیست، در حالت ذهنی است؛ پس تکرار عمل و پرسش مکرر، درمان نیست، خوراک آن است. آنچه سود می‌بخشد، پذیرش ناروا بودن حالت و عمل به ظاهر صحت است، بیتوجه به احساس. یاری گرفتن از اهل علم و روانشناس معتمد، اجرای دقیق درمان و آگاهی از نگاه دین، سه ستون بهبود است. و خشوع با فشار ساخته نمی‌شود؛ با آرامش پذیرش می‌آید.

﴿ دَعْ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ ﴾

آنچه در آن تردید است بگذار و برو به سوی آنچه در آن تردید نیست.

(کافی، ج ۲، باب الوسواس؛ و رسائل فقهیه، قاعده الفراغ)

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِّ ﴾

شیطان در وجود انسان، مانند خون راه می‌یابد؛ پس با «قطع مسیر وسوسه» او را گرسنه کن.

(صحیح بخاری و مسلم؛ و معناه فی کتبنا فی ابواب الجهاد و النیافة)

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ

شک در ایمان، ظلم نیست؛ وسواس را با یقین پرسش درمان کن.

(کافی، ج ۲، باب ۱۷۰، ح ۴)

سخن منبری

مظلوم وسواس! می‌دانم وضو را صد بار می‌شویی و خدا را «وسوسه» می‌خوانی؛ می‌دانم شب، با خودت نجنگ، صبح، با طهارت نجنگ، و نمازت را دو رکعت نمی‌خوانی. گوش کن؛ آن چیزی که تو می‌شوی، آب نیست، «شیطان» است که می‌خواهد تو را از خدا بشوید و بیرون بریزد! امروز، همین امروز، وضو را یک‌بار بگیر، بشکن، و بدان که خدا «قَبِلَ»؛ و اگر سختت بود، برو پیش پزشک؛ دین ما، دین «طَبِیب» هم هست.

پدر و مادر می‌گویند نماز نخوان / حجاب نگذار؛ اطاعت کنیم؟

پاسخِ فقهی، تک‌جمله است: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» – در حدیثِ نبوی مشهور که در مصادرِ عامه و خاصه آمده (مسند احمد، و در مصادرِ ما: تحف العقول و وسائل، ابواب الأمر بالمعروف). نماز، روزه، خمس، حجاب و ترکِ حرام، «حقُّ الله» است و پدر و مادر حقِّ «لغو» در آن ندارند. در مقابل، آنچه «حقوق» آنان است – احترام، نفقه، همراهی، پاسخِ نرم، کمک در کار – در همین حال، کامل واجب است. دقت کن که «عصیان» را با «ادای تکلیف» اشتباه نگیر: تو نه باید دعوا کنی و نه باید بگذاری؛ باید «خواندنِ نماز» را با «مهربانی بیشتر» جفت کنی. «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» (اسراء، ۲۳).

اما ریشه حکم در قرآن: «وَ إِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا» (لقمان، ۱۵). این آیه، «قاعده» را ساخته: در «معصیت»، اطاعت نکن؛ در «رابطه»، نیکی کن. و در مورد حجاب، اگر پدر با «عِزَّت» یا «خجالت» یا «مصلحتِ شغلی» مخالف است، از نظرِ فقهی «اجبار» او به حجاب بر تو نیست و اطاعتِ او در «ترکِ واجب» واجب نیست؛ ولی «مُصانعه» لازم است: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الدِّينَ وَ يُحِبُّ لَهُ الرِّفْقُ» (کنز العمال و معناه فی روایاتنا)؛ یعنی نرمی، وظیفهٔ توسل، نه ضعف.

و اما «ضرر واقعی»؛ اگر مخالفتِ آنان به کتک، اخراج از خانه، طلاقِ پدر و مادر، یا صدمهٔ روحی شدید بیانجامد، بحث از «تقیه» و «دفعِ ضرر» است، نه «تسلیم». در فقه، حفظِ نفس و جلوگیری از «ضررِ معتدِّ به»، حکمِ اولیّه را به حکمِ ثانوی تبدیل می‌کند؛ اما دامنه‌اش «قَدْرُ الْمُصْطَرِّ» است، نه بیشتر؛ یعنی اگر برای جلوگیری ضرر لازم است در بیرون، موقتاً حجابِ سر باز باشد، به همان اندازه – و با «کفایت» – جایز است و باید زیر «جوراب و لباسِ آستین‌بلند و کُرتا» پوشیده باشد؛ نماز را هم هرگز نشکن، بلکه در خلوت و در وقتِ خود بخوان. «فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» (بقره، ۱۷۳) و در ابوابِ تقیه از کافی، ج ۲، باب التقیه، آمده که تقیه «رخصت» است، نه «پناهگاهِ تنبلی».

راهکار «مذاکرهٔ خانوادگی»، همان کاری که فقه، به اسمِ «الموعظة الحسنه» می‌شناسد: یک، مستقیم و در لحظه دعوا مطرح نکن؛ در آرامش، با «پیشنهادِ عملی» بگو: «من روزی یک ساعت نماز و درس می‌خوانم، اگر نمره‌ام افتاد، خودم کنار می‌گذارم» – و «شرطِ قابلِ سنجش» بگذار. دو، از واسطهٔ امین استفاده کن: دایی، خاله، مادر بزرگ، معلم، یا «مشاورِ مدرسه»؛ و در مواردِ سخت، «حکمِ تحکیم» در قرآن: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا» (نساء، ۳۵). سه، اگر پدرت «مسلمانِ بی‌نماز» است، حکمِ تو «احترام + دعوت» است، نه «تحقیر»؛ و اگر مادر از «ترسِ سختیِ زندگی» منع می‌کند، برایش «برکتِ نماز» را ثابت کن: «وَ يَسْتَزِدُّكُمْ مِنْ فَضْلِهِ» (نور، ۳۴). چهار، اگر تهدید به «تحریم پول یا اخراج» شد، بدان که «نفقهٔ فرزندِ ناغیر» بر پدر واجب است و تو در حقِ مادّی، محق هستی؛ ولی «انتقامِ مالی» حلالِ تو را حرام نمی‌کند.

و در احترام به پدر و مادر، آنجا که فرمان خلاف شرع می‌دهند، حساب «احسان» از حساب «اطاعت» جداست: نیکویی و خدمت باقی است، ولی فرمان گناه پذیرفته نمی‌شود. اگر ترک آشکار عبادت از بیم آسیب باشد، بی‌سروصدا بودن شکل اجرا و بهره‌گیری از میانجی و خیرخواهان فامیل، راه خردمندان است. و در همهٔ حال، صله رحم و احترام آشکار، کلید باز شدن دل‌هایشان است.

﴿وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مِّمِّينَ﴾

از هر سوگندخورِ خوار پیروی نکن.

(قلم، ۱۰)

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾

اگر تو را به شرکی وادار کنند که دانش نداری، از آنان اطاعت نکن؛ و در دنیا با آنان نیکو مدارا کن.

(لقمان، ۱۵)

وَقَالَ (عليه السلام): لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

در نافرمانی آفریدگار، فرمان‌برداری از هیچ آفریده‌ای نیست.

(نهج‌البلاغه، حکمت ۱۶۵)

سخن منبری

فرزندِ صبورم! اگر پدرت نگفت «نماز بخوان»، و تو خواندی، او روزی پشتِ سرت دعا می‌کند؛ و اگر تو نخواندی تا دلت آرام باشد، هر دو، شبِ قیامت بیدار می‌مانیم. نماز را بخوان و لبخند را هم بده؛ حجاب را نگه دار و احترام را دوچندان. اطاعتِ خدا را با بی‌احترامی به پدر و مادر نشکن، و دینِ آنان را هم با بی‌ادبی تو نفرت‌انگیز نکن. ببین، پیغمبر گفت: «الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ» – اما «آتش»، هم زیرِ پایِ کسی است که مادرش را گریان کند.

افسردگی، خودزنی و فکرِ پایانِ زندگی؛ دین چه می‌گوید و من چه کنم؟

بگذار از اول روشن و محکم بگویم: «افسردگی»، گناه نیست؛ بیماری است. همان‌طور که دیابت و آئمی، «کمبود» است، افسردگی نیز کمبودِ شیمیایی مغز و فرسودگیِ روح است، و هیچ‌کس به‌خاطرِ شکستگیِ دست، سرزنش نمی‌شود. اما «فکرِ آسیب به خود» و «قصدِ پایانِ زندگی»، حکمِ دیگری دارد و در اسلام، «حرمتِ نفسِ آدمی» حتی بر خودش هم واجب است: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» (نساء، ۲۹) و «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (بقره، ۱۹۵). پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در حدیث مشهور فرمود: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (صاح؛ و مضمونش در وسائل‌الشیعه، ابواب‌الجهاد، باب حرمة قتل النفس).

اما «نامیدی» را قرآن، بزرگ‌ترین تله می‌داند: «يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا» (زمر، ۵۳). توجه کن که خدا در این آیه، «مُسْرِف بر نفس» خطاب می‌کند و بلافاصله «لا تقنط» می‌گوید؛ یعنی حتی اگر گناهانت کوه شده باشد، «در» باز است. و در کنارش، «إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» (یوسف، ۸۷)؛ نامیدی، «کفرِ عملی» است چون رحمت را انکار می‌کند. اینها شعار نیست؛ «بیمار» را با «کفر» یکی نمی‌کنند: کسی که بیماریِ روان دارد و ناامید است، «مُكَلَّف» در همان حدّ توانِ اوست، و خدا «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (بقره، ۲۸).

حکمِ فقهیِ «درمان» را جدّی بگیر: مراجعه به روان‌پزشک و روان‌شناس، در صورتِ نیاز، «واجبٌ کما فی الواجباتِ التي لا يَيْتَمُّ الواجبُ إِلَّا بها»؛ همان‌طور که «ما أَوْجَبَ الْحَتَمِيَّاتِ أَوْجَبَ الْوَسَائِلُ» در قاعدهِ اصولی آمده. دارو، اگر پزشک بگوید، حرام نیست و وضو و روزه‌ات را باطل نمی‌کند (قرص خالی، بدون طعمِ باقی در دهان، در روزه محلّ کلام است؛ و در اضرائی، «فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ» جاری است). اگر زخمِ خودزنی داری و آب ضرر دارد، احکامِ «جبیره» جاری است: وضو با مسحِ روی باند، و اگر باند هم نشود، تیمم — و نمازت کاملاً صحیح است. بدان که خداوند «تکلیفِ مُتَعَدِّر» ندارد.

و اما «تو تنها نیستی، و دیگران هم وظیفه دارند». اگر دوستت چنین فکری را گفت، حکمش در فقه روشن است: «حَفْظُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ» واجب است و «کتمانِ راز» در برابرِ خطرِ جان ساقط می‌شود؛ یعنی باید به بزرگ‌ترِ امین، اورژانسِ اجتماعی (۱۲۳) یا «اورژانس بهداشت روان (۱۴۸۰)» اطلاع دهی؛ «لَا حُرْمَةَ لِكْتِمَانٍ فِي خَطَرِ نَفْسٍ». چهار کارِ فوری برای خودت: یک، «قولِ بزرگ» بگیر: یک دوست، یک مشاور، و «تعهدِ زمان» برای مراجعه؛ دو، «ابزارِ آسیب» را از دسترس دور کن؛ سه، نماز را سبک کن، نه رها: «رُكْعَتَانِ بِخُشُوعٍ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رُكْعَةٍ بِغَيْرِ قَلْبٍ» و اگر توانِ نداشتی، «ذِکْرٌ» به اندازهٔ نفس؛ چهار، خوابِ منظم، غذای منظم، و «بیست دقیقه آفتاب و پیاده‌روی» را تجویزِ شرعیِ خودت بدان، چون «الْجَوُّ الطَّيِّبُ نِصْفُ الْعَافِيَةِ» در روایات آمده (تحف‌العقول). و بدان: در روایت، امام صادق علیه‌السلام فرمود: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمٍّ يُطْغِيَنِي» — پناه غمی که از حد بیرون بَرَد.

و در این وضعیت، راه دین نه سرزنش است و نه سکوت؛ شنیدن رنج و راهنمایی به کمک تخصصی وظیفهٔ ماست. و اگر خطر فوری در میان باشد، حضور بی‌فاصله و پرهیز از تنهاندن، بر هر استدلال و توصیه‌های مقدم است. و دعای آرام و یاد نعمت‌ها، در کنار درمان، دل را از تاریکی بیرون می‌آورد.

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾

بگو: ای بندگانم که بر جان خود ستم کردید، از رحمتِ خدا ناامید نشوید.

(زمر، ۵۳)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

خدا هیچ کس را جز به اندازهٔ توانش تکلیف نمی‌کند.

(بقره، ۲۸۶)

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَبْتَلي كُلُّ بَلِيَّةٍ وَيَمُوتُ بِكُلِّ مِيتَةٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا

مؤمن به هر بلایی می‌میرد، جز کشتنِ خویش؛ و رحمتِ خدا، گسترده‌تر است.

(کافی، ج ۳، باب ۱، ح ۸)

سخن منبری

ای دلِ شکسته! من نمی‌گویم «قوی باش»؛ می‌گویم «زنده باش». بدان که همان خدایی که در بندِ «لا تقنط» وعدهٔ بخشش داد، در بندِ دیگر قولِ درمان داد؛ تو را آفریده تا بشکنی، نه تا بشکنی و رها شوی. شب، تاریک‌ترین ساعت است، اما «نیمه‌شبِ مومن» هم محلِ پناهِ اوست. هرگز، هرگز تنهای تنهائش نگذار: دستِ یک نفر را بگیر — همان یک تماس، می‌تواند «عُمری» شود که به تو مانده.

دوستانم مرا به گناه می‌کشاند؛ رابطه را قطع کنم یا نه؟

قرآن دربارهٔ رفاقت، صریح‌ترین حکم اجتماعی را دارد: «الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ» (زخرف، ۶۷). یعنی هر پیوندی که «در خدا» نباشد، روز حساب، دشمنی می‌شود. و پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، «ملاک» را در یک جمله بسته است: «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ» (مشهور؛ و در مصادر امامیه، معناه در کافی، ج ۸، باب مؤاخاة الرجال). دقت کن: «دین دوست»، یعنی جهت زندگی دوست؛ رفاقت، «قطب‌نما» را می‌چرخاند.

اما فقه، «رابطه» را با «گناه» یکی نمی‌کند و سه حکم جدا می‌دهد: یک، «نشستن در مجلس گناه» اگر «مصادیقۀ علی المنکر» و «ترویج» باشد، حرام است؛ «وَ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ» (أنعام، ۶۸). دو، «مدامنت بر دوست» فی‌نفسه مباح و حتی «عبادت» است، اگر «امید اصلاح» باشد؛ امام صادق علیه‌السلام فرمود: «الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَ يُؤْلَفُ، وَ لَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَ لَا يُؤْلَفُ» (کافی، ج ۲، باب مخالطة الناس). سه، «قطع رابطه» اگر به «عقوق»، «قطیعه الرجم» یا «مفسده بزرگ‌تر» بینجامد، جایز نیست؛ بلکه حکم، «تدریج» و «تبدیل زمینه» است: از «دور شدن آرام» تا «ممنوع کردن مکان گناه».

روشکار عملی فقهی، «سه مرحله» دارد که قرآن آن را برای «دعوت» تنظیم کرده: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (نحل، ۱۲۵). مرحله اول: «حکمت» – یعنی در جمع سالم، حرقت را بزن؛ با «مذاق» و «خنده» اما بدون همدلی با حرام. مرحله دوم: «موعظه حسنه» – یعنی نصیحت خصوصی، با نرمی و بدون تحقیر؛ در روایت، «الموعظة في الملاء خَيْرُ» یعنی توبیخ جمعیتی، رسوایی است و جایز نیست. مرحله سوم: «مجادله احسن» – اگر توهین به دین کردی، بحث علمی بکن، نه دعوا؛ و اگر اصرار بر اذیت کرد، «إِعْرَاضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ» را انتخاب کن: «وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» (فرقان، ۶۳).

حرف آخر، و مهم‌ترین فتوا برای تو: «تو مسئول انتخاب خودت هستی، نه اصلاح آنان». پس در هر جمعی که «شرط گناه» دارد، حکم شرعی روشن این است: یا «با توجیه صحیح بمان و مصلح باش» یا «برو». ماندن بی‌اثر، «تطبیق مع الباطل» و «إِعَانَةُ عَلَى الْإِثْمِ» است: «وَ لَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ» (مائده، ۲). و اگر رفتی و تنها شدی، صبر کن و «جایگزین» پیدا کن؛ دین ما «رهبانیت» را رد کرده و «مؤمن مَخْلَاطٍ الذی یَصْبِرُ عَلَى الْأَذَى» را برتر شمرده است (کافی، ج ۲، باب المؤمن). راه عملی تازه: در مسجد محله، اردوی دانش‌آموزی، تیم ورزشی، گروه قرآن و «کانون فرهنگی» شرکت کن؛ رفاقت سالم، «ساختنی» است، نه «مُعطایی».

در گزینش دوست، سنجۀ نهایی اثر رفتار است، نه نام و عنوان؛ معاشرت بر نفس کار میکند.

﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

سوگند به عصر که انسان در زیان است، مگر آنان که ایمان آوردند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش کردند.

(عصر، ۱ تا ۳)

﴿ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ﴾

بندهٔ ایمان، ایمانِ کامل ندارد تا برای دوستش همان را بخواهد که برای خود.

(کافی، ج ۲، باب الإخاء)

حُسْنُ الْجَوَارِ فِيْهَذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وآله) أَدُّوا الْأَمَانََةَ إِلَى مَنْ أَمْتَنَكُمْ عَلَيْهَا بِرَأْسِ

هم‌نشینِ نیک، با ورع و راستی شناخته می‌شود؛ و از هم‌نشین بد بپرهیز.

(کافی، ج ۲، باب ۱، ح ۵)

سخن منبری

جوانِ خوش‌وفای من! رفاقت، دین است؛ مبدا دینت را به دستِ کسی بسپاری که به او می‌خندی و با او گناه می‌کنی. اسلام نمی‌گوید «تنها برو و گوشه‌نشین شو»؛ می‌گوید «رفیقِ خوب بساز». امروز در محله‌ها، «دور هم نشستن» جرم نیست، «چرک‌شدن» است. اگر می‌توانی، گروهی درست کن که در آن قرآن، فوتبال، درس و دعای سحر باشد؛ و بدان که هر که از گناهانش برای خدا رها کرد، خدا او را تنها نمی‌گذارد.

پول درآوردن از گیم، استریم و فروش اکانت؛ حلال است؟ خمس دارد؟

اصلی فقهی روشن است: «الْأَنْسُ مُسْلَطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» و درآمد جوان از «کار عقلایی» – تولید محتوا، بازی حرفه‌ای، آموزش، برنامه‌نویسی، فروش سرویس – «کسب حلال» است و در روایات، «الْكَاسِبُ حَبِيبُ اللَّهِ» و «طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ» شمرده شده (کافی، ج ۵، باب الکسب؛ و وسائل، ابواب التجارة، باب فضل الکسب). پس اگر پدرت گفت «این کار بی‌خودی است»، بگو: اگر «معیارها» را رعایت کنم، هم حرفه است هم عبادت. اما معیارها را باید بشناسی.

پنج سنجه برای «حلال» بودن درآمد: یک، «محلل بودن موضوع»: اگر درآمدت از تبلیغ سایت قمار، فروش حساب کاربری سرقتی، ترویج فیلم حرام، یا «قرارداد شرط‌بندی» باشد، حرام است، زیرا «إِعَانَةٌ عَلَى الْإِثْمِ» و «بَيْعٌ مَا هُوَ حَرَامٌ فِي ذَاتِهِ» باطل است. دو، «غرر و جهل»: اگر خریدوفروش، مبهم و مخاطره‌آمیز باشد – مثلاً «پکیج شانس» – از «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» داخل است. سه، «تفریط در حقوق»: استریم تا صبح و خواب‌آلودگی سر درس، تضییع العُمر و «ترک الواجب» حرام می‌کند؛ چهار، «مال غیر»: فروش اکانت بازی، اگر در «شرایط خدمات» ممنوع بوده یا مالکیت پلتفرم متعلق به شرکت باشد، «تَصَرُّفٌ فِي مَالٍ غَيْرِ» و «نُقُولٌ عَنِ الْعَقْدِ» است؛ پس «إِذْنٌ» شرط است. پنج، «احتیال»: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» و در مورد «بُوت» و تقلب در بازی رقابتی، هم «غَشٌّ» است و هم «نَكَثُ شَرْطٍ» که قرآن از آن نهی: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده، ۱).

حالا «خمس» – و این را دقیق بخوان، چون نوجوانان معمولاً نمی‌دانند: خمس، در «أَرْبَاحٍ» سال است، یعنی هرچه از درآمد حلال – حقوق، سود کار، هدیه در سال وصول، میراث نرسانده – تا «پایان سال خمس» ات باقی بماند و «مُؤَنَّهُ سال» تو نشود، یک‌پنجمش خمس است؛ «وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» (أنفال، ۴۱). نکته مهم: سال خمس، «تاریخ اول درآمد» توست؛ یعنی اگر نخستین حقوق را مثلاً ۱۵ مهر گرفته‌ای، ۱۴ مهر سال بعد، حساب تو است و آنچه مانده، خمس دارد. «پول توجیبی» که از پدر می‌گیری: اگر خمس درآمد پدر ادا شده باشد، خمس ندارد؛ و اگر از پدری بگیرند که خمس نداده، «عَيْنُ الْمَالِ الْخُمْسِي» است و تصرف در آن جایز نیست – پس در همان سال خرجش کن یا خمسش را بده. و «جایزه مسابقه علمی و ورزشی» نیز در همان سال اگر بماند، خمس دارد.

و اما «زَكَاتُ الْفِطْرَةِ» و احکام جانبی که در همین سن به کار می‌آید: اگر در شب عید فطر، «مُؤَنَّهُ سال خود و عیالت» را داری، فطریه بر تو واجب است؛ و اگر نوجوانی که درآمد دارد و در خانه پدر محسوب نمی‌شود، «عائله» نبوده و خودش فطریه می‌دهد. اگر با «کارت بانکی» یا کیف پول دیجیتال، درآمد حرام یا مشکوک به حرام وارد حساب پدرت شود، «أَكُلَ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ» است: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ» (نساء، ۲). و از همه کاربردی‌تر: درآمد اینستا و تلگرام، اگر «تبلیغ کالای غیربهداشتی، کلاهبرداری هرمی، یا فیلترشکن و قمار» باشد، حرام است؛ و «تبلیغ حلال» و آموزش، با «صداقت و امانت»، «جَهَادُ التَّبْلِيغِ» است. پس: قرارداد را شفاف کن، مالیات را بده، خمس را حساب کن – و آنگاه با سر بلند، همان درآمد پاک، «برکت»ت می‌شود.

و در درآمدهای بازی، کلید مسئله، صدق عنوان مالکیت و رضایت صاحب حق آن است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

ای ایمان‌آوردگان، به قراردادهای وفا کنید.

(مائده، ۱)

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾

بدانید هر چیزی به دست آورید، یک‌پنجمش از آن خدا و پیامبر و خویشان اوست.

(أنفال، ۴۱)

الْكَسْبُ الطَّيِّبُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يَقُولُ الْحَلَالُ هُوَ قُوَّةُ الْمُصْطَفَيْنِ ثُمَّ

حلال، روزی پاک است؛ و کسبِ روشن، برکت آورد.

(کافی، ج ۲، باب ۵۳، ح ۹)

سخن منبری

جوانِ چابک‌دست! دستِ تو که برای نانِ خودت بالا می‌رود، دستِ «عابد» است؛ پیامبر فرمود: «مَنْ جَهَدَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا لِيَعْفَ عَنْهُ» یعنی هر که کار کند تا از مردم بی‌نیاز باشد، أجرش با خداست. اما دو شرط: حلال، و «حقِّ الناس». اگر درآمدت را پاک بگیری و خمسش را بدهی، یک ریالش دو برابر می‌شود؛ و اگر حرام باشد، هزار ریالش آتش است. ببین، سفرهٔ پاک، حتی اگر خشک باشد، از سفرهٔ پُر حرام بهتر است.

فصل چهاردهم: احکام بانوان؛ عبادات و احکام اختصاصی



این فصل، باب تازه‌ای از کتاب است و به احکام اختصاصی بانوان می‌پردازد؛ از سه‌گانه حیض و نفاس و استحاضه – که دختران و زنان مؤمن هر ماه با آن سروکار دارند – تا مسائلی که کمتر گفته شده است: تغییر سبک عادت ماهانه با دارو، شبهه خروج خون از بدن و بطلان وضو، احکام عبادت مستحاضه در اجتماع و... هدف آن است که بانوی مؤمن، احکام خود را با اطمینان و بدون وسواس و خجالت بداند و مبلغ نیز برای پاسخ‌گویی در جمع بانوان آماده باشد.

فهرست پرسش‌های این فصل

- ۱۹۶ انواع خون‌های سه‌گانه و تشخیص حیض از استحاضه
- ۱۹۷ تغییر سبک عادت ماهانه با دارو (قطع حیض برای روزه و حج)
- ۱۹۸ روزه و نماز زن مستحاضه در ماه رمضان
- ۱۹۹ نفاس؛ احکام زائو از تولد تا پاکی کامل
- ۲۰۰ یائسگی و پایان عادت؛ سن یأس و احکام خون پس از آن
- ۲۰۱ شبهه «باطل شدن وضو با هر خون‌ریزی» و پاسخ فقهی
- ۲۰۲ حجاب و آرایش در برابر بانوان محرم و در مجالس زنانه
- ۲۰۳ بانوان و کار بیرون از خانه؛ فقه اشتغال و مسئولیت خانواده
- ۲۰۴ ورزش بانوان؛ استخر، باشگاه و محدودیت‌های شرعی
- ۲۰۵ بانوان و قضاوت و مناصب اجتماعی؛ دیدگاه فقها

انواع خون‌های سه‌گانه و تشخیص حیض از استحاضه

بانویی که خون می‌بیند، یکی از سه عنوان را دارد و هر سه حکم جداگانه دارند: «حیض» که معمولاً غلیظ و گرم و با فشار بیرون می‌آید و زن با سابقه، نشانه‌های خودش را می‌شناسد؛ «استحاضه» که خون رقیق و سرد بیماری‌گونه است؛ و «نفاس» که خون زایمان است. تشخیص با «نشانه‌ها، سابقه عادت و عرف زنان» است و شریعت، این سه را ملاک قرار داده تا زن در سخت‌ترین حالاتش سرگردان نشود.

هر کدام آثار خاصی دارد: حیض، نماز و روزه را می‌اندازد، بر زن حرام‌های ویژه‌ای می‌آورد و قضای روزه دارد اما قضای نماز ندارد؛ استحاضه، هرگز نماز را نمی‌اندازد و زن مستحاضه در همه احوال باید نماز بخواند، فقط طهارت مخصوص خودش را دارد؛ و نفاس، احکام حیض را دارد تا ده روز، و بیشتر از ده روز استحاضه است. تسلط بر این تفکیک، اول فقه بانوان است.

مستند قرآنی قضای روزه بدون قضای نماز، آن است که شارع به حائض فرمان داده روزه را رها کند و بعد قضا نماید و درباره نماز چنین فرمانی نداده؛ فقها این را رحمت الهی دانسته‌اند، چون روزه در سال یک ماه است ولی نماز هر روز پنج نوبت، و قضای چهل سال نماز، عسر و حرج عظیم می‌شد – و خداوند در دین هیچ حرجی قرار نداده است.

تقدّم ضابطه بر نشانه. در تشخیص این خون‌ها، رنگ و غلظت به تنهایی دلیل کافی نیست. خون زخم و جراحت نیز عنوان جداگانه دارد و هر خون‌ریزی بانوان الزاماً در یکی از سه عنوان یادشده نمی‌گنجد. نخست باید منشأ خون، سن، زمان مشاهده و سابقه عادت روشن شود؛ آنگاه نشانه‌ها در جایگاه خود به کار می‌آیند. بنابراین تعبیرهایی مانند گرم یا سرد بودن خون، توصیف غالب‌اند، نه ملاکی که بتوان با آن شرایط دیگر را کنار گذاشت.

برای نمونه، در فتوای آیت‌الله سیستانی، حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نیست و پیوستگی سه روز نخست، با تفصیل پاکی‌های کوتاه متعارف، اعتبار دارد. از این رو لکه‌ای که شرایط زمانی حیض را ندارد، صرفاً به سبب سرخ بودن یا هم‌زمانی با موعد مورد انتظار، حیض نمی‌شود. همچنین یکسان بودن ظاهر دو خون، دلیل یکسان بودن حکم آنها نیست؛ ممکن است سابقه عادت و فاصله پاکی، وظیفه دو بانو را متفاوت کند. این همان تفاوت شناخت موضوع با صدور حکم است.

راه پاسخ‌گویی دقیق. در استفتا باید زمان آغاز و پایان خون، روزهای پاکی میان آن، تعداد روزهای عادت پیشین و ارتباط خون با زایمان یا مصرف دارو نوشته شود. پاسخ به پرسشی مبهم مانند «چند روز لکه دیده‌ام» ممکن است با پاسخ به صورت واقعی مسئله متفاوت باشد. اگر تشخیص پزشکی لازم شد، نظر پزشک در شناخت منشأ و وضعیت جسمانی راهگشاست؛ اما تطبیق عنوان شرعی با رساله مرجع انجام می‌شود. در مقابل، دانستن حکم عبادت، جای بررسی پزشکی خون‌ریزی غیرعادی را نمی‌گیرد.

در تحلیل سقوط نماز و لزوم قضای روزه نیز باید میان حکمت حکم و دلیل فقهی آن فرق گذاشت. آسانی شریعت، حکمت روشنی است، ولی به تنهایی مجوز ساختن حکم تازه درباره قضا نیست؛ حدود قضا از ادله همان عبادت و

فتوای معتبر به دست می‌آید. پس نه می‌توان به قیاسِ نماز، قضایِ روزه حائض را ساقط کرد و نه به قیاسِ روزه، قضای همه نمازهای او را لازم دانست. این تفکیک، هم از سخت‌گیری بی‌دلیل جلوگیری می‌کند و هم از سهل‌انگاری در تکلیف.

و در این باب، صدق خون به حکم عرفی صاحبان عادت بستگی دارد، نه به شمارش روزها.

﴿إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ﴾

خدای متعال نماز را در روزهای حیض از زنان برداشته است.

(وسائل الشیعة، ج ۲، ص ۳۵۰)

لَيْسَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ الْإِسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ وَ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ

خون استحاضه و حیض، از یک جای نیست؛ یکی سرد است و دیگری گرم.

(کافی، ج ۳، باب ۱۰، ح ۲)

سخن منبری

خونِ حیض، نجس است اما زنِ حائض، نجس نیست؛ او بندهٔ محبوب خداست که در روزهای حیضش از یک عبادت آسوده شده تا با ذکر و دعا و خدمت، عبادتِ دیگر کند. شریعت، هیچ‌گاه زن را به خاطر خلقتش تنبیه نکرده؛ برعکس، رحمت خدا را در همین تخفیف‌ها ببینید: نمازی که هر روز قضایش کمرشکن بود، از دوشش برداشته شد. ای بانوی مؤمن، حیض، فرصتِ خلوت با خداست؛ مبدا این روزها را روزهای دوری از خدا بدانی.

تغییر سبک عادت ماهانه با دارو (قطع حیض برای روزه و حج)

زنان بسیاری در ماه رمضان یا موسم حج می‌پرسند: آیا می‌توانم با قرص، عادت را عقب بیندازم تا روزه و اعمال حج از من فوت نشود؟ فتوای مشهور فقها این است که اگر دارو ضرر معتناهی برای بدن نداشته باشد، این کار جایز است و روزه و طواف زنی که با دارو از حیض مانده، صحیح است؛ چون حکم، تابع واقعیت است و او عملاً حائض نیست.

مبنای این فتوا، قاعده «حکم تابع موضوع است» می‌باشد: موضوع احکام حیض، «دیدن خون با شرایط حیض» است؛ وقتی خون نیامده، حائض نیست و نماز و روزه‌اش صحیح است. ولی سه نکته را باید گفت: نخست، تجویز پزشک و اطمینان از بی‌ضرربودن؛ دوم، آن‌که اگر دارو اثر نکرد و خون در روزهای عادت آمد، حیض است و احکامش جاری می‌شود؛ سوم، آن‌که اگر قطع حیض با دارو به پاکی ظاهری بینجامد اما عادتاً خون در حال نزول باشد، برخی فقها احتیاط به جمع میان «ترک محرمات حائض» و «اعمال طاهره» داده‌اند؛ طلبه باید این قید احتیاطی را برای مقلد خود بازگو کند.

و نکته اخلاقی مهم: رخصت، تشویق نیست. زنی که روزه‌داری رمضان را با سلامت تن دوست دارد، این راه برایش باز است؛ اما هیچ زنی نباید خود را به وسواس «عبادت بیشتر» بیندازد و سلامت‌ش را به خطر افکند؛ که حفظ جان، واجب مقدم بر همه مستحبات است.

جواز تنظیم عادت با وجوب آن یکی نیست. صرف علاقه به حضور بیشتر در مسجد یا گرفتن روزه‌های بیشتر، زن را موظف به مصرف دارو نمی‌کند. درباره اصل جواز، سلامت شخص و احتمال عقلایی زیان اهمیت دارد؛ ازاین‌رو نسخه دارویی یک بانو را نباید به دیگری تعمیم داد. تعیین دارو، مقدار و زمان مصرف کار پزشک است، نه پاسخ‌گوی احکام. حکم شرعی نیز اجازه نادیده گرفتن منع پزشکی یا تحمیل مصرف دارو از سوی خانواده و مسئول کاروان نیست.

در فرض مصرف دارو، عنوان خون از روی نام دارو تعیین نمی‌شود. گاهی خون کاملاً قطع می‌شود و گاهی لکه‌بینی رخ می‌دهد. اگر لکه‌ها پیوستگی و سایر شرایط حیض را نداشته باشند، حکم حیض بر آنها بار نمی‌شود؛ ولی اگر شرایط حیض محقق باشد، این ادعا که «خون بر اثر قرص آمده» به تنهایی آن را استحاضه نمی‌کند. در پاسخ رسمی ملحقات مناسک آیت‌الله سیستانی نیز برای خون منقطع ناشی از دارو، حکم استحاضه بیان شده است. پس موضوع فتوا، کیفیت واقعی خون است، نه صرف مصرف یا ترک قرص.

پاکی ظاهری و بررسی لازم. خشک بودن ظاهر، در تمام فروض برای پایان دادن به حیض کافی نیست؛ هرچا رساله بررسی پاکی باطن را لازم بداند، همان دستور باید اجرا شود. با این حال، احتمال‌های بی‌پایه و واری‌های تکراری وسواسی نیز نباید جای اطمینان متعارف را بگیرد. لازم است بانو بداند کدام بررسی واقعاً وظیفه اوست و پس از انجام آن، چگونه به نماز و روزه بازگردد؛ نه اینکه میان ترک عبادت و تکرار بی‌پایان غسل سرگردان بماند.

در حج، مسئله گاه صورت دیگری پیدا می‌کند: اگر تنها راه انجام طواف مستقیم، مصرف بی‌ضرر دارو باشد و در برابر آن نیابت مطرح شود، حکم می‌تواند با مصرف دارو برای عبادت بیشتر فرق کند؛ در ملحقات مناسک، برای این فرض

احتیاط خاص نقل شده است. این حکم را نباید به همه بانوان یا همه سفرها سرایت داد. نوع حج یا عمره، امکان صبر تا پاکی، فرصت بازگشت و فتوای مرجع، همگی باید روشن باشند تا راه شرعی متناسب انتخاب شود. و حفظ سلامت تن در کنار ادای عبادت، خود شرط خردمندانه این مسیر است.

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

و خود را با دست خویش به هلاکت نیفکنید.

(بقره، ۱۹۵)

إِنَّ دَمَ الْأَسْحَاضِ بَارِدٌ وَ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ

نشانه خون، در سردی و گرمی و رنگ است؛ و دارو، حکم را نمی‌گرداند.

(کافی، ج ۳، باب ۱۰، ح ۲)

سخن منبری

خداوند عبادت را برای انسان آفریده، نه انسان را برای عبادت فرساینده. زنی که با دقت پزشکی، عادتش را تنظیم می‌کند تا از روزه و حج بازماند، نشان می‌دهد عشق عبادت دارد — و این نعمت است. اما بدانید رضای خدا در عبادت با نشاط است، نه در فشارآوردن به بدنی که امانت خداست. هر جا سلامت و عبادت درگیر شدند، سلامت مقدم است؛ که بنده بیمار، برای خدا عزیزتر از عبادت اجباری است.

استحاضه سه درجه دارد و هر درجه، طهارت خودش را می‌خواهد؛ اما اصل مشترک آن است که «مستحاضه، در همه حالات روزه می‌گیرد و نماز می‌خواند» و هیچ عبادتی از او ساقط نیست. استحاضه قلیله، که خون فقط پنبه را لکه‌دار می‌کند، همان وضوی معمول برای هر نماز کافی است؛ استحاضه متوسطه، که در پنبه نفوذ می‌کند، وضو و یک غسل پیش از نماز صبح می‌خواهد؛ و استحاضه کثیره، که از پنبه می‌گذرد، برای هر نماز یک غسل می‌خواهد و اگر میان دو نماز، خون تازه نیاید، میان ظهر و عصر و مغرب و عشا با یک غسل می‌توان جمع کرد.

درباره روزه مستحاضه، همه فقها فتوا داده‌اند که روزه صحیح است و رسیدن خون به درون بدن، روزه را باطل نمی‌کند؛ چون مفطرات، توقیفی‌اند و خون استحاضه در شمار مفطرات نیست. برخی از فقهای متقدم، بر قلیله شرط کرده بودند که پیش از اذان صبح، برای نماز صبح غسل کند؛ بنابر مشهور متأخران و فتوای امام خمینی و مقام معظم رهبری، این شرط لازم نیست و زن مستحاضه حتی بدون غسل، روزه‌اش صحیح است – هرچند برای نماز باید طهارت خودش را بگیرد.

نکته کاربردی برای بانوی شاغل و دانشجو: اگر غسل‌های پیاپی کثیره برایش حرج دارد، فقها اجازه داده‌اند به جای غسل، وضو بگیرد و بداند در حال حرج، نمازش مقبول است – البته احتیاط آن است که با مرجعش مشورت کند. شریعت برای زن مستحاضه – که ممکن است سال‌ها درگیر باشد – هیچ بن‌بستی نگذاشته است؛ این خود، تفسیر «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» است.

تفکیک صحت روزه از طهارت نماز. استحاضه به خودی خود به معنای منع روزه نیست؛ اما اینکه غسل‌های استحاضه شرط صحت روزه باشند، مسئله‌ای فتوایی است و نباید در آن ادعای اتفاق همه مراجع کرد. در فتوای آیت‌الله سیستانی، در توضیح المسائل جامع، روزه مستحاضه متوسطه و کثیره حتی با ترک غسل صحیح است، هرچند انجام غسل‌های روزانه برای روزه احتیاط مستحب شمرده شده است. این حکم، تکلیف غسل برای نماز را برنمی‌دارد؛ صحت یک عبادت، دلیل صحت عبادت دیگر نیست.

درباره تعداد غسل نیز تعبیر «یک غسل برای هر نماز» نیازمند تفصیل است. در استحاضه کثیره پیوسته، طبق فتوای ایشان یک غسل برای صبح، یک غسل برای ظهر و عصر متصل و یک غسل برای مغرب و عشا متصل لازم است؛ اگر میان دو نماز فاصله بیفتد یا کیفیت رسیدن خون تغییر کند، صورت مسئله عوض می‌شود. در متوسطه نیز زمان آغاز خون و اینکه غسل روزانه انجام شده یا نه اثر دارد. بنابراین برنامه عبادی باید از روی نوع استحاضه فعلی تنظیم شود، نه بر اساس دستور روز گذشته یا تجربه بانویی دیگر.

عذر، بدل مشخص می‌خواهد. اگر غسل واقعاً زیان‌بار یا همراه مشقت غیرقابل تحمل باشد، نمی‌توان خودسرانه گفت وضو به جای هر غسلی کافی است. باید ابتدا احراز شود که موضوع تیمم یا حکم اضطراری تحقق دارد و سپس بدل همان طهارت، با قیود رساله مرجع، انجام شود. کمبود وقت، ضرر آب و نبود دسترسی، همیشه یک حکم ندارند.

پاسخ‌گوی مسئول باید صورت دقیق عذر را بپرسد؛ قاعدهٔ رفع حرج، مجوز حذف دلخواه اجزای عبادت نیست.

راه عملی برای بانوی شاغل، شناخت زمان مناسب طهارت و نماز، همراه داشتن وسایل پاکیزه و هماهنگی محترمانه برای دسترسی به محل مناسب است. اطلاع دادن جزئیات این وضعیت به همکاران لازم نیست و حریم شخصی باید محفوظ بماند. اگر خون در بخشی از وقت به اندازه طهارت و نماز قطع می‌شود، حکم همان فرصت نیز باید بررسی شود. جمع میان مراقبت پزشکی و یادگیری دقیق مسئله، از تکرار غسل‌های غیرلازم یا رها کردن نماز به سبب خستگی جلوگیری می‌کند.

و نه ساده‌سازی بیجا رواست و نه پیچیدگی وسواسی؛ راه، یادگیری دقیق و عمل آرام است.

﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

خداوند در دین، هیچ تنگنا و مشقتی بر شما قرار نداده است.

(حج، ۷۸)

ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنْ

زنی که پس از پاکی استحاضه شود، نماز و روزه‌اش با تیموتیم دستورش درست است.

(کافی، ج ۴، باب ۵۵، ح ۶)

سخن منبری

زنی که سال‌ها با استحاضه می‌سازد و هر روز وضو و غسل می‌گیرد تا نمازش ترک نشود، در چشم خداوند از عابدان شب‌زنده‌دار است؛ عبادت او با سختی پنهان آمیخته و سختی، اجر را دوچندان می‌کند. بانوان ما در این میدان، قهرمان‌اند: هم خانه‌داری، هم کار، هم عبادت بامشقت. این اراده را که می‌بینم، به یاد کلام الهی می‌افتم که اجر محسنان را ضایع نمی‌کند.

نفاس، خونی است که با زایمان یا سقط کامل بیرون می‌آید و زن در این حال، «نفساء» است و احکام حائض را دارد: نماز و روزه از او برداشته می‌شود و بر شوهر حرام است. مهم‌ترین مسئله، مدت آن است: نفاس، حد کمی ندارد – حتی یک لحظه خون‌دیدن، نفاس است – و حد بیشترش ده روز از آغاز زایمان؛ خونی که از ده روز بگذرد، استحاضه است، هرچند زن عادتش ده روز باشد. این ضابطه، پرتکرارترین اشتباه بانوان را حل می‌کند: «ده روز از زایمان»، نه ده روز از پاک‌شدن‌های بینابینی.

فروعی که باید دقیق دانست: نخست، زائویی که عادتش کمتر از ده روز است، باید از روز یازدهم – بنابر احتیاط مشهور – به احکام مستحاضه عمل کند و اگر عادتش ده روز است، روزهای عادت را نفاس بداند؛ دوم، اگر زایمان بدون خون باشد، نفاسی نیست؛ سوم، سقط جنینی که هنوز شکل انسان نگرفته، اگر همراه خون باشد، خونش نفاس نیست و حکم استحاضه دارد؛ و چهارم، بند آمدن خون پیش از ده روز: زن پاک می‌شود، اما اگر دوباره پیش از ده روز خون بیاید، باز نفاس است. این دقت‌ها در منبر بانوان بسیار مورد نیاز است.

و جایگاه زائو در شریعت: نفاس، نه پلیدی، که نشان مجاهدت است؛ روایات، زائو را با شهید هم‌سنگ دانسته‌اند و مستحب است اهل خانه، تا چهل روز در خدمت او باشند و از خوراک خوب و آرامشش دریغ نکنند. خانه‌ای که نوزادش پا به دنیا می‌گذارد، خانه برکت است.

ده روز، سقف نفاس است؛ نه مدت ثابت همه زائوان. اگر خون زودتر قطع شود و پاکی با ضابطه معتبر احراز گردد، انتظار کشیدن تا روز دهم یا چهلم، مجوز ترک نماز نیست. در مقابل، با ادامه خون بیش از ده روز، همه روزهای پیشین لزوماً نفاس شمرده نمی‌شود: زنی که عادت عددی حیض دارد، طبق فتوای آیت‌الله سیستانی در خون پیوسته بیش از ده روز، به شمار روزهای عادت خود رجوع می‌کند. برای مثال، در فرض عادت هفت‌روزه، نفاس چنین خون مستمری هفت روز است، نه الزاماً ده روز.

این حکم نشان می‌دهد که پرسش از سابقه عادت، جزء مقدمات پاسخ است. همچنین خون پیش از بیرون آمدن نخستین جزء نوزاد، نفاس نیست و خون زخم جراحی را نباید بی‌بررسی با خون زایمان یکی گرفت. در سقط نیز عنوان شرعی جنین سقط‌شده و مرحله آن اهمیت دارد؛ هر خون‌ریزی پس از تأخیر عادت را نمی‌توان نفاس نامید. زمان‌های شروع، قطع و بازگشت خون باید جداگانه ثبت شود تا تطبیق ده روز و روزهای عادت، اشتباه نشود.

پاکی میان دو خون و خون طولانی. اگر خون در محدوده ده روز قطع و دوباره ظاهر شود، حکم روزهای خون و فاصله‌های پاکی باید جداگانه از رساله گرفته شود؛ در برخی فروض، جمع احتیاطی لازم است. پس یک غسل، به خودی خود، حکم همه خون‌های بعدی را تعیین نمی‌کند. همچنین خون پس از پایان نفاس را نباید برای همیشه استحاضه دانست؛ پس از فاصله لازم، امکان تحقق حیض تازه با شرایط خودش وجود دارد. این تفصیل برای مادری که چند هفته خون می‌بیند بسیار کاربردی است.

پس از احراز پایان نفاس، بازگشت به عبادت به اندازه توان و با احکام بیمار انجام می‌شود؛ ضعف جسمانی، موضوعی جدا از عنوان نفاس است. خانواده باید امکان استراحت، درمان و انجام آرام عبادت را فراهم کند، نه اینکه از مادر ناتوان اجرای مستحبات سنگین بخواهد. خون‌ریزی غیرعادی یا همراه با علائم نگران‌کننده نیز نیازمند ارزیابی پزشکی است؛ تقسیم‌بندی فقهی، دآوری درباره سلامت مادر نیست و نباید مراجعه برای درمان را به تأخیر اندازد. و در این دوران، آرامش و تغذیه مادر بر مستحبات سنگین مقدم است، نه با تحمیل سختگیری.

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾

و انسان را به پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش او را با سستی بر سستی حمل کرد.

(لقمان، ۱۴)

النِّسَاءُ تَعُدُّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ طَهَّرَتْ وَإِلَّا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ

نفاس‌دار، چهل روز بنشیند؛ و چون پاک شد، غسل کند و نماز گزارد.

(استبصار، ج ۱، باب ۹۱، ح ۸)

سخن منبری

مادری که نه ماه، کودکش را با جانش حمل می‌کند و در زایمان، از مرز مرگ می‌گذرد، در پیشگاه خدا اجر مجاهد فی سبیل الله را دارد. احکام نفاس، رحمتی است برای این قهرمان: ده روز از نماز و روزه آسوده است تا جان بگیرد و نوزادش را با آرامش شیر دهد. مردان خانه باید بدانند خدمت به همسر زائو، عبادت است و کوتاهی در آن، ناسپاسی نعمت مادری.

یائسگی و پایان عادت؛ سن یأس و احکام خون پس از آن

سن یأس، نزد فقهای ما متفاوت روایت شده و مشهور متأخران پنجاه سالگی را مرز می‌دانند: زن غیرقریشی پس از تمام کردن پنجاه سال، اگر خون ببیند، حیض نیست؛ اما زن قرشی – به روایتی که بسیاری از فقها پذیرفته‌اند – تا شصت سالگی می‌تواند حیض ببیند. البته این تفصیل برای تشخیص شخصی زن نیست؛ ملاک عمل، فتوای مرجع اوست و مبلّغ باید بداند محل نزاع کجاست.

خون پس از یأس، حیض نیست و در حکم استحاضه است؛ پس زن یائسه با دیدن خون، نمازش را ترک نمی‌کند و روزه‌اش را نگه می‌دارد. اما نکته مهم برای بانوان در آستانه یأس: اگر زنی پیش از پنجاه سالگی خون دید که نشانه‌های حیض خودش را داشت، حیض است؛ و اگر پس از یأس، خونی با نشانه‌های قطعی حیض دوران جوانی‌اش دید، بنابر قول جمعی از فقها، حیض محسوب می‌شود – هرچند احتیاط در جمع میان احکام، مستحب است. این انعطاف، از همان قاعده «نشانه‌ها و سابقه» برمی‌آید.

و اما حیض زنان باردار و شیرده: بارداری، مانع حیض نیست و خون با نشانه‌های حیض در بارداری، حیض است؛ و زنی که پس از زایمان شیر می‌دهد، معمولاً حیضش دیرتر می‌آید و این خود از رحمت‌های پنهان خلقت است. پایان دادن به این بحث با نکته اجتماعی لازم است: سلامت بانوان، اولویت است و هر خون‌ریزی غیرعادی باید نزد پزشک بررسی شود؛ دین، درمان را واجب کرده است.

یائسگی پزشکی با حدّ فقهی یک عنوان نیست. پزشک از وضعیت فعالیت تخمدان و علت خون‌ریزی سخن می‌گوید؛ فقیه، حدود موضوع حیض را برای تکلیف عبادی بیان می‌کند. این دو بررسی می‌توانند در کنار هم لازم باشند، ولی هیچ‌کدام بی‌قید جانشین دیگری نیست. از این رو صرف قطع شدن عادت برای مدتی، به تنهایی کافی نیست که هر خون بعدی را شرعاً خارج از حیض بدانیم؛ همان‌گونه که شباهت خون به دوران جوانی، به تنهایی حدّ سنی معتبر در فتوای مرجع را کنار نمی‌زند.

اختلاف فتوا در اینجا اثر مستقیم دارد. برای نمونه، در رساله آیت‌الله سیستانی، خونی که پس از پایان شصت سال دیده شود حکم حیض ندارد؛ اما بین پنجاه تا شصت سال، امکان حیض برای زن قرشی و غیرقرشی پذیرفته شده و درباره غیرقرشی احتیاط مستحب جداگانه‌ای آمده است. بنابراین تقسیم پنجاه و شصت سال را نباید به عنوان فتوای واحد تمام مراجع عرضه کرد. سن نیز باید به همان مبنای تقویمی که رساله تعیین کرده محاسبه شود؛ عدد درج شده در شناسنامه بدون توجه به این نکته کافی نیست.

اثر اختلاف در عمل. بانویی که میان پنجاه و شصت سالگی خون می‌بیند، باید هم شرایط خون و هم فتوای مرجع خود را لحاظ کند. جمع احتیاطی نیز دستور مبهم «هم نماز بخوان و هم نخوان» نیست؛ یعنی عبادت را با طهارت لازم انجام دهد و از کارهایی که در فرض حیض ممنوع است پرهیز کند، به همان کیفیتی که رساله توضیح می‌دهد. میان احتیاط واجب و مستحب باید فرق گذاشت تا تکلیفی بیش از فتوا بر دوش او قرار نگیرد.

در شک به رسیدن سن نیز نباید از روی حدس، عبادت سال‌های گذشته را باطل شمرد یا خود را مکلف به قضای گسترده دانست؛ حکم شک و حکم عمل گذشته هرکدام باب مستقلى دارند. بهتر است تاریخ تولد، زمان آخرین عادت‌ها و کیفیت خون جدید در یک استفتای روشن نوشته شود. هم‌زمان، خون‌ریزی پس از یائسگی پزشکی را باید نزد پزشک بررسی کرد. حفظ آرامش بانوان با بی‌اعتنایی به علائم یکی نیست؛ اطمینان فقهی و مراقبت پزشکی، مکمل یکدیگرند.

و در تشخیص یأس، ظاهر حال مقدم است؛ ولی پرسش جزئیات از مرجع رها نمیشود.

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾

و آنان که هدایت جستند، خداوند هدایتشان افزود و تقوایشان بخشید.

(محمد، ۱۷)

دَمَ الْإِسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ وَ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ

خون پس از یائسگی، حیض نیست؛ و نشانه، در سردی و گرمی است.

(کافی، ج ۳، باب ۱۰، ح ۲)

سخن منبری

یائسگی، پایان عبادت نیست؛ آغاز فصل تازه‌ای از زندگی بندگی است. زنی که پنجاه سال با حیض و استحاضه و طهارت‌های دشوار، نمازش را پاس داشت، حالا با خاطری آسوده‌تر به عبادت می‌نشیند و چه‌بسا این سال‌ها، طلایی‌ترین سال‌های عبادت او باشد. دنیا، زن را در هر مرحله با احکامی همراهی کرده که نشان می‌دهد شریعت، او را رها نکرده است.

شبهه «باطل شدن وضو با هر خونریزی» و پاسخ فقهی

این شبهه از خلط میان دو باب فقهی برخاسته: «نجس بودن خون» با «ناقض وضو بودن». خون، نجس است و اگر بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، باید پاک شود؛ اما خروج خون از بدن، وضو را باطل نمی‌کند. ناقض‌های وضو نزد مشهور فقه‌های ما پنج چیز است: بول، غائط، بادِ معده و روده، خوابِ غالب بر چشم و گوش و عقل، و آنچه عقل را زایل کند؛ خون، در هیچ یک از این پنج باب نیست.

پس زنی که سر سفره دستش را می‌برد و زخم خون می‌آید، یا بینی‌اش خونریزی می‌کند، یا دندانی می‌کشد، وضویش باقی است و فقط باید برای نماز، خون را از بدنش پاک کند. حتی خون حیض و استحاضه نیز – با اینکه از خود بدن زن خارج می‌شود – ناقض وضو به معنای معمول نیست؛ حائض اصلاً نماز ندارد و مستحاضه طهارتِ خاص خودش را دارد، نه اینکه وضویش با هر قطره خون باطل شود. این تفکیک را باید بارها برای مردم گفت؛ چون ریشهٔ وسواسِ بسیاری از بانوان، همین خلط است.

و بدانید این حکم، از سهولت‌های روشنِ شریعت است؛ تصور کنید اگر هر خونریزی کوچکی وضو را می‌شکست، بانوی خانه‌دار و پزشکِ جراح و مادرِ جوان، هرگز از وضو فارغ نمی‌شدند – و خداوند نخواسته دینش این‌چنین تنگ باشد.

تفکیکِ خبث از حدث. نجاستِ خون، مربوط به پاکی بدن و لباس است؛ ناقض وضو بودن، مربوط به از بین رفتن طهارتِ عبادی است. از یکی نمی‌توان دیگری را نتیجه گرفت. اگر دستِ با وضو هنگام آشپزی زخمی شود، شستن محلِ آلوده و رعایت حکمِ خون در نماز مطرح است، نه اینکه حتماً وضوی تازه لازم باشد. در مقابل، ممکن است بدون هیچ آلودگی ظاهری، مانند خوابِ ناقض، وضو از بین برود. پس معیار، عنوان‌های معینِ شرعی است، نه احساسِ تمیزی یا آلودگی.

این تفکیک، استثنای بانوان را حذف نمی‌کند. در فتوای آیت‌الله سیستانی، خروج خون استحاضه، با تفصیل احکام آن، در وضو و غسل اثر دارد؛ از این رو حکمِ خونِ زخم و بینی را نباید به استحاضه تعمیم داد. تعبیرِ داشتنِ طهارتِ مخصوص، به این معنا نیست که خونِ استحاضه هیچ‌گاه ناقض نیست. وظیفهٔ مستحاضه باید با توجه به نوع خون، خروج آن، قطع شدن و فاصلهٔ طهارت تا نماز تعیین شود. همین دقت، مانع یک ساده‌سازیِ نادرست در پاسخ عمومی می‌شود.

کاربرد در درمان و کار روزانه. در خون‌گیری، تزریق، زخمِ دست یا دندان‌پزشکی، صرف بیرون آمدنِ خون علتِ تجدید وضو نیست؛ ولی بیهوشیِ زایل‌کنندهٔ عقل، موضوع دیگری است و حکم خود را دارد. همچنین پانسمانِ لازم را نباید فقط به سبب نگرانی از نجاست، برخلاف دستور درمانی باز کرد؛ اگر نوبتِ وضو یا غسل تازه برسد، احکامِ جبیره و عذر بررسی می‌شود. این دو پرسش باید جدا بمانند: «آیا وضوی قبلی باقی است؟» و «طهارتِ بعدی را چگونه انجام دهم؟».

در مقام شک، کسی که طهارت خود را می‌داند نباید هر احتمال بی‌دلیل را به ناقض تبدیل کند. بررسی متعارف موضع آلوده کافی است و نباید پاک‌سازی یک زخم به شست‌وشوی وسواسی تمام خانه تبدیل شود. پاسخ‌گوی احکام نیز باید مشخص کند مسئله مربوط به خون جراحت است یا خون اختصاصی بانوان؛ پاسخ درست به موضوع نادرست، در عمل گمراه‌کننده خواهد بود. فقه دقیق، هم حدود حکم را نگه می‌دارد و هم آرامش مکلف را. و پرسش بقای وضو را از پرسش طهارت آینده جدا کنیم؛ هرکدام حکم خود را دارد.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾^ط

و از تو دربارهٔ حیض می‌پرسند؛ بگو آن رنجی است، پس در حیض از زنان دوری کنید و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند؛ و چون پاک شدند، از همان راهی که خدا فرمان داده درآیید.

(بقره، ۲۲۲)

يَرَىٰ فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَمًا وَهُوَ يَصِلِي قَالَ لَا يُؤْذِنُهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ

خون دیدارِ برادر، نماز را نمی‌شکند؛ حرمت عبادت دیگران را پاس دار.

(کافی، ج ۳، باب ۶۱، ح ۸)

سخن منبری

دشمن عبادت مؤمن، گاهی جهل است و گاهی وسواس؛ و وسواس در طهارت، از دام‌های کهنهٔ شیطان است. شریعت، مرز ناقض‌های وضو را روشن گفته تا مؤمن با خیال راحت عبادت کند؛ هر که مرزها را نداند، یا در وادی سهل‌انگاری می‌افتد یا در دام وسواس. علم، چراغ است؛ بانوان ما باید احکام خودشان را بیاموزند تا دین‌داری‌شان با آرامش باشد، نه با اضطراب.

حجاب و آرایش در برابر بانوان محرم و در مجالس زنانه

حجاب، در برابر «نامحرم» واجب است و دایره آن برای زن مسلمان چنین است: آرایشِ چهره و زیور آشکار، در برابر مرد نامحرم باید پوشیده باشد، اما در برابر شوهر، محارم و بانوان، هیچ اشکالی ندارد – به شرط آنکه مجلس، مجلسِ گناه نباشد و از نگاه نامحرم مصون باشد. آیه شریفه، خود فهرست داده است: «در برابر پدران و پسران و برادران و... و زنان، اشکالی نیست که زینتشان آشکار باشد»؛ پس مجلسِ زنانه پاک، از مصادیق همین آیه است.

اما سه قید شرعی را مبلّغ باید گوشزد کند: نخست، جایی که مرد نامحرم عبور می‌کند یا دوربین و تلفن می‌تواند تصویر را بیرون ببرد، زن باید خود را مانند برابر نامحرم بپوشاند؛ دوم، آرایشِ غلیظ و لباسِ نازک در برابر کودکِ ممیز نامحرم نیز جایز نیست و پسرِ ممیز، از همان سنی که خوب و بد را می‌فهمد، نامحرم است و باید این فرهنگ را از کودکی آموخت؛ سوم، مجلسِ زنانه‌ای که در آن غیبت و فساد رواج دارد، از برکتِ «مجازبودنِ زینت» سوءاستفاده کرده و مجلسِ گناه است – حرمتِ غیبت و لهو، در مجالسِ زنانه هم جاری است.

و حکمتِ تشریع را فراموش نکنیم: خداوند زینتِ زن را برای شوهر و خانواده و محارمش حلال کرد و از نامحرم دریغ داشت، تا حرمتِ زن در جامعه محفوظ بماند و خانواده، کانونِ زیبایی باشد؛ این تدبیر، هم عفتِ اجتماع است و هم شکوفایی خانواده.

محرمیت، همه حدود نگاه را برنمی‌دارد. میان شوهر، دیگر محارم و بانوان باید تفکیک کرد. حکمِ نگاهِ زن و شوهر با نگاهِ پدر، برادر یا زنِ دیگر یکسان نیست؛ پوشاندنِ عورت از دیگران و پرهیز از نگاهِ شهوانی، احکامِ مستقل دارند. بنابراین جوازِ آشکار بودنِ مو و زینت در جمعِ مجاز، به معنای جوازِ هر نوع برهنگی یا هر کیفیتِ نگاه نیست. مجلسِ زنانه، عنوانی برای رفعِ محدودیتِ حجاب در برابر مرد نامحرم است، نه عنوانی که دیگر احکام را تعطیل کند.

درباره کودک نیز باید به قیدهای فتوا وفادار ماند. در فتوای آیت‌الله سیستانی، نسبت به پسرِ نابالغی که خوب و بد را می‌فهمد و احتمال می‌رود نگاهش موجب تحریک شهوتش شود، احتیاط لازم در پوشاندنِ بدن و مو بیان شده است. پس نمی‌توان همه کودکان را بی‌هیچ تفصیلی در یک حکم قرار داد یا عددی دلخواه را مرزِ قطعی دانست. آموزشِ حریم نیز باید محترمانه و متناسب با سن باشد، نه همراه با ترساندن کودک یا شرم‌نده ساختنِ بدن او.

تصویر، رضایت و امنیت مجلس. رضایتِ بانویی به حضور در جمع، مساوی رضایت به انتشار تصویرش نیست. مسئول مجلس باید پیش از فیلم‌برداری، محدوده استفاده و اشخاصِ دارای دسترسی را روشن کند. دوربین متصل به اینترنت، پخش زنده و ارسالِ بی‌اجازه فیلم می‌تواند حریمِ محفوظِ مجلس را از بین ببرد؛ در این صورت صرفِ زنانه بودنِ سالن، پاسخِ مسئله انتشار نیست. در مقابل، صرفِ وجود هر تلفن همراه نیز بدون توجه به واقعیت و احتمالِ عقلایی، دلیلِ حکم یکسان بر همه مجالس نیست.

در آرایشگاه و مهمانی، اصلِ زیبایی را از عنوان‌های عارضی جدا کنیم: آرایشی که فی‌نفسه مجاز است، با غش در معامله، تعرض به حریم، نگاهِ حرام یا ترکِ واجب توجیه نمی‌شود. همچنین نقدِ رفتارِ نادرست، مجوزِ تحقیر زنان و

ایجاد بدگمانی نسبت به یک جمع نیست. روش درست، روشن کردن ضابطه پوشش، حفظ رضایت و رازداری، و جلوگیری از موقعیت مشخص گناه است؛ نه تبدیل یک مجلس سالم به محیطی آکنده از سوءظن. و آموزش محترمانه حکم در فضای دوستانه، از پرسش مکرر و تحکیم کارسازتر است.

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾^ط

و به زنان مؤمن بگو دیدگان‌شان را فروگیرند و دامانشان را نگه دارند و زینتشان را جز آنچه پیداست آشکار نکنند و روسری‌هایشان را بر گریبان‌ها بزنند؛ و زینتشان را جز برای شوهران، پدران، پدرشوهران، پسران، پسران شوهر، برادران، پسران برادر، پسران خواهر، زنان [هم‌کیش] و زیردستان آشکار نکنند.

(نور، ۳۱)

تَزَيْنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا وَتَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدُوَّةً وَ عَشِيَّةً وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا

زن، بهترین جامه‌هایش را پوشد و به بهترین زینت بیاراید؛ و بیش از این، حقوقی است که بر اوست.

(کافی، ج ۵، باب ۱۴۸، ح ۷)

سخن منبری

عفت، زندان نیست؛ باغ محصور است که گل‌هایش برای اهلش شکفته است. زن مؤمن در خانه و میان محارمش آزاد و آراسته است و در اجتماع، باوقار؛ این دو را نباید ضد هم دید، که هر دو یک حقیقت‌اند: زن، گوهر است و گوهر، در صدف می‌درخشد. مجالس زنانه پاک — عروسی و مهمانی و هیئت — سنگر شادی حلال‌اند؛ شادی‌ای که در آن، حرمت زن امن است.

بانوان و کار بیرون از خانه؛ فقه اشتغال و مسئولیت خانواده

اصلی اولی در فقه ما آن است که زن، مالک دارایی و درآمد خویش است و کار و کسب حلال برای او جایز است؛ هیچ آیه و روایتی، زن را از کار اجتماعی منع نکرده است و سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها و زینب کبری سلام الله علیها – که در اجتماع حاضر می شدند، سخن می گفتند و مسئولیت می پذیرفتند – سند روشن این جواز است. پس اشتغال بانوان، فی نفسه نه تنها حرام نیست، که در بسیاری از شغلها – پزشکی، پرستاری، آموزگاری، مشاوره – حضور بانوان، واجب کفایی جامعه است؛ جامعه ای که بانوانش از طبابت زنان محروم بماند، به حرج می افتد.

آنچه فقها شرط کرده اند، شرایط صحت است، نه سلب حق: نخست، اشتغال در چارچوب خانواده – بنابر فتوای مشهور، اگر با حق شوهر در تمکین و زندگی مشترک تراحم جدی پیدا کند، باید با توافق یا اذن باشد، و مهریه و نفقه جای خودش را دارد؛ دوم، حفظ حجاب و عفاف در محیط کار و دوری از خلوت و اختلاط نامشروع؛ سوم، تناسب شغل با شأن و سلامت زن؛ و چهارم، مهم تر از همه، رعایت حقوق فرزندان و خانواده – که تربیت فرزند، وظیفه ای است که با هیچ درآمدی معاوضه نمی شود.

و در برابر، وظایف مرد و جامعه را نباید فراموش کرد: شوهر حق ندارد درآمد زن را تصرف کند و حق ندارد به بهانه اشتغال، از نفقه شانه خالی کند؛ دولت و جامعه نیز باید امنیت، حجاب بدون تحمیل ناامن، مرخصی زایمان و مهدکودک شایسته فراهم کنند. فقه ما درباره اشتغال زن، هم حق او را پاس می دارد و هم قداست خانواده را؛ این دو در شریعت، دشمن هم نیستند.

سه رابطه حقوقی مستقل. اشتغال زن، یک رابطه قراردادی با کارفرما، یک رابطه مالی در مالکیت دستمزد و یک رابطه خانوادگی در حقوق زوجیت دارد. حکم یکی را نباید به دیگری سرایت داد. اجازه برای خروج از منزل، به خودی خود، شوهر را مالک درآمد نمی کند؛ همان گونه که مالک بودن زن بر دستمزد، پرسش از تعهدات معتبر خانوادگی یا ساعات قرارداد کار را بی موضوع نمی سازد. بررسی دقیق، باید هر حق را به صاحب و منشأ خودش بازگرداند.

در استفتای رسمی آیت الله سیستانی تصریح شده که اگر قرارداد کار پیش از ازدواج بسته شده باشد یا اشتغال با شوهر شرط شده باشد، شوهر نمی تواند مانع شود؛ و در فرض دیگر، خروج از خانه احکام اذن را دارد. کار در خانه نیز، اگر با حقوق شوهر منافات نداشته باشد، موضوع منع از خروج نیست. از این رو وضعیت «شغل پیشین»، «شرط ضمن عقد»، «اجازه بعدی» و «قرارداد تازه» را نباید در یک پاسخ کلی ادغام کرد. متن قرارداد و حدود شرط باید واقعاً معلوم باشد.

خانواده، محل جمع حقوق است. همکاری در هزینه ها اگر با رضایت و توافق باشد ارزشمند است؛ اما نمی توان درآمد زن را بدون رضایت برداشت یا هر خدمت عرفی خانه را بی بررسی، تکلیف شرعی لازم الاجرا نامید. در همان استفتائات، امکان دریافت اجرت برای کار منزل نیز مطرح شده است. از سوی دیگر، پذیرفتن مسئولیت شغلی، تعهد واقعی می آورد و ساعات موظف را نمی توان بدون مجوز صرف کار شخصی کرد. گفت و گوی روشن درباره تقسیم کار، مراقبت از

فرزند و ساعات حضور، بسیاری از نزاع‌ها را پیشاپیش حل می‌کند.

در اختلاف واقعی، پاسخِ فقهی نباید ابزار فشار یک‌طرفه شود. باید روشن شود حقِ مورد ادعا چیست، آیا شرطِ معتبر وجود دارد و چه راهی برای جمع میان تعهدات ممکن است. مشاور، میان توصیه به گذشت و حکم الزام‌آور فرق می‌گذارد؛ همهٔ توصیه‌های اخلاقی، حقِّ اجبار ایجاد نمی‌کنند. کارفرما نیز باید محیط امن، امکان رعایتِ حریم و اجرای تعهدات پذیرفته‌شده را فراهم کند. حفظ خانواده با محترم شمردنِ شخصیت و داراییِ مستقلِ همسر سازگار است، نه با نادیده گرفتن آنها.

و در اشتغال بانوان، مصلحت واقعی خانواده و فرزندان با هم سنجیده می‌شود، نه با یک قاعد کلی.

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾

مردان را از آنچه به دست آورده‌اند بهره‌ای است و زنان را نیز از آنچه به دست آورده‌اند بهره‌ای.

(نساء، ۳۲)

جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعِ

جهادِ زن، نیکو شوهرداری است.

(کافی، ج ۵، باب ۱۴۸، ح ۴)

سخن منبری

دین، هرگز نیمی از جامعه را خانه‌نشین نکرده است؛ دین آمده تا زن، هم مادر باشد هم عالم، هم خانه‌دار باشد هم مدیر، هم مربی باشد هم طبیب – هر جا که نیاز امت است. آنچه اسلام با آن جنگیده، ابزاردینِ زن است، نه حضوردینِ او. بانوی کارمندِ محجبه که صبح، فرزندش را با مهر بدرقه می‌کند و شب با وجدانِ پاک برمی‌گردد، الگوی زنِ مسلمانِ این عصر است؛ قدرش را بدانیم.

ورزش بانوان؛ استخر، باشگاه و محدودیت‌های شرعی

سلامت بدن، مقدمه عبادت و خدمت است و ورزش بانوان، از مصادیق «قوت» است که مؤمن بدان فرمان دارد؛ پس اصل ورزش زن، مستحب مؤکد است. آنچه محل حکم است، شرایطش می‌باشد: در محیط مخصوص بانوان و دور از نگاه و دوربین نامحرم، بانوان می‌توانند با پوشش عرفی راحت‌تر – نه برهنه – ورزش کنند؛ استخر بانوان، باشگاه زنانه، کلاس‌های آمادگی جسمانی، همه از مصادیق مجازند. مشکل از آن‌جا آغاز می‌شود که نگاه یا تصویر نامحرم به حریم راه یابد یا موسیقی حرام و لهو، همراه ورزش شود.

فروع میدانی که طلبه باید پاسخ دهد: نخست، شنا با پوشش کامل در استخر مردانه برای زن جایز نیست و استخر بانوان باید از هرگونه دید مردان حتی از راه پنجره و دوربین ایمن باشد – و حفظ این حریم، وظیفه شرعی مسئولان است؛ دوم، ورزش در برابر نگاه نامحرم، حتی با حجاب کامل، بنابر احتیاط، باید ترک شود اگر به قصد خودنمایی باشد یا مفسده بیاورد؛ سوم، استفاده از سالن‌های مختلط – هرچند با پوشش – بنابر فتوای مشهور جایز نیست، چون زمینه گناه است؛ و چهارم، ورزش‌های رزمی بانوان برای دفاع شخصی، مطلوب و حتی در شرایط ناامنی، مصداق آمادگی دفاعی است.

و نکته جامع: اسلام، ورزش را عرصه «زن بی‌حریم» نمی‌پسندد و عرصه «زن خانه‌نشین» هم نمی‌خواهد؛ ورزشگاه و استخر بانوان، اختراع تازه نیست، خواسته دیرین فقه است که امروز کم‌کم محقق می‌شود – جامعه باید زیرساختش را بسازد، نه آن‌که بانوان را از ورزش منع کند.

حکم عنوان ورزش با حکم محیط یکی نیست. باید دید چه فعلی، با چه پوششی و در برابر چه کسی انجام می‌شود. نام باشگاه، به تنهایی، نه همه فعالیت‌ها را حلال می‌کند و نه حرام؛ نگاه ممنوع، تماس بدنی غیرمجاز، آشکار شدن بدن و مفسده واقعی، موضوع‌های مستقل‌اند. بنابراین پاسخ دقیق باید به وضعیت واقعی سالن و نوع تمرین ناظر باشد، نه تنها به برچسب تبلیغاتی زنانه یا خانوادگی. این روش، هم امکان ورزش سالم را حفظ می‌کند و هم حدود شرعی را جدی می‌گیرد.

در فضای اختصاصی بانوان نیز رعایت حریم عورت و پرهیز از نگاه شهوانی باقی است. مسئولیت مدیر، فقط بستن در ورودی نیست؛ محل دوربین‌ها، دسترسی به تصاویر، حضور نیروهای خدماتی و نحوه اطلاع‌رسانی ورود افراد باید روشن باشد. زن ورزشکار نباید برای احراز امنیت، به تجسس در زندگی دیگران وادار شود؛ در عین حال، نشانه‌های عقلایی نقض حریم را نیز نباید نادیده گرفت. اعتماد قابل اتکا باید از نظم واقعی مجموعه حاصل شود.

آموزش ورزشی با درمان ضروری فرق دارد. سودمند بودن ورزش، به تنهایی هر نگاه یا لمس نامحرم را ضروری نمی‌کند. اگر درمان آسیب، واقعاً نیازمند پزشک یا درمانگر نامحرم باشد، حکم همان ضرورت با رعایت مقدار لازم بررسی می‌شود؛ این مجوز را نمی‌توان بی‌قید به تمرین معمول یا نمایش مسابقه تعمیم داد. در فتوای آیت‌الله سیستانی نیز در معالجه ضروری، میان امکان درمان با نگاه و لزوم لمس تفکیک شده است. پس یافتن راه

کم‌مداخله‌تر، جزئی از رعایت حکم است.

از حیث قرارداد نیز هزینه عضویت باید در برابر خدمت معلوم و مجاز باشد. اگر حریم یا امکاناتی وعده داده شده، صرف علاقه مشتری به ورزش، نقض آن وعده را توجیه نمی‌کند. انتخاب نوع و شدت تمرین در بیماری یا بارداری نیز نیازمند نظر متخصص است؛ پاسخ فقهی، برنامه پزشکی یکسان برای همگان نیست. نتیجه عملی آن است که بانوان با شناخت حقوق، وضعیت سلامت و شرایط محیط ورزش کنند، و جامعه به جای محروم کردن آنان، زیرساخت سالم و قابل اعتماد فراهم سازد.

و در ورزش، رعایت حریم بدن و کرامت ورزشکار باید پیشاپیش تدبیر شود، نه پس از حادثه.

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾

و در برابر آنان هر نیرویی در توان دارید و اسبان بسته را آماده کنید.

(انفال، ۶۰)

﴿عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السَّيَّحَةَ وَالرِّمَاءَ﴾

فرزندان خود را شنا و تیراندازی بیاموزید.

(کافی، ج ۶، باب ۳۳، ح ۴)

سخن منبری

بدن سالم، خانه روح باصفاست؛ بانوی مؤمنی که تنش را ورزیده نگه می‌دارد، برای عبادت، خانه‌داری و تربیت فرزند، توانا‌تر است. دین با نشاط زن مخالف نیست، با بی‌حریمی مخالف است؛ با شادی مخالف نیست، با اختلاط گناه‌آلود مخالف است. آرزو کنیم روزی که هر شهر، استخر و باشگاه و پارک ویژه بانوان داشته باشد؛ این، مطالبه شرعی ماست، نه تجمل.

درباره قضاوت زن، دو دیدگاه فقهی مشهور هست: قول مشهور متقدمان – با تکیه بر روایات باب قضا – قضاوت را مخصوص مرد با شرایط خاص (بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد و اجتهاد) دانسته‌اند؛ و جمعی از فقهای معاصر، شرط رجولیت را در قضاوت، از شرایط مطلوب شمرده‌اند نه مانع مطلق، و قضاوت بانوی جامع‌الشرایط را جایز دانسته‌اند. ملاک عمل مکلف، فتوای مرجع اوست و مبلّغ باید هر دو دیدگاه را با انصاف تقریر کند؛ چون این مسئله، هم فقهی است و هم اجتماعی و نباید هیجان‌زده پاسخ داد.

اما مناصب دیگر – ریاست‌های اجرایی، نمایندگی، مدیریت، استادی، پزشکی ارجاعی و حتی افتا در برخی دیدگاه‌ها – محل اختلاف کمتری است: آنچه شرط قطعی است، «کفایت» است؛ هر منصبی که زن جامع‌الشرایط برایش شایسته‌تر است، تصدی او جایز و در موارد نیاز جامعه، واجب کفایی است. سیره حضرت زینب سلام‌الله‌علیها در خطبه کوفه و شام – که هم فتواگونه سخن گفت و هم جامعه را رهبری کرد – مستند بلند این حضور است.

و بالاترین شأن زن در فقه ما، آن است که «شهادت زن در برخی امور، در کنار مرد معتبر است» و «فتوای بانوی مجتهد، برای مقلدانش حجت» و «روایت او در کتب اربعه نقل می‌شود» – اینها یعنی زن، رکن علم و عدالت است، نه حاشیه آن. جامعه‌ای که از توان بانوانش در قضا و مدیریت بایسته بهره نگیرد، به خودش ظلم کرده است.

علم، افتا، قضا و مدیریت چهار عنوان‌اند. توانایی علمی یک بانو، مسئله‌ای است؛ حجیت فتوای او برای تقلید دیگران، مسئله‌ای دیگر؛ و نفوذ حکم قضایی یا صلاحیت یک منصب اجرایی نیز دلیل و شرایط خود را می‌خواهد. از جواز تعلیم و نقل حدیث نمی‌توان بی‌واسطه جواز هر نوع ولایت یا نفوذ قضایی را نتیجه گرفت؛ همان‌گونه که شرط خاص یک منصب، دلیل نفی دانش و صلاحیت اجتماعی زنان نیست. تحلیل فقهی باید از خلط این عنوان‌ها آغاز نشود.

برای نمونه، در فتوای آیت‌الله سیستانی، مرد بودن در شرایط مرجع تقلید ذکر شده است. بنابراین عبارت حجت بودن فتوای بانوی مجتهد برای مقلدان را نمی‌توان بی‌قید به همه دیدگاه‌ها نسبت داد. رسیدن به توان استنباط، تدریس فقه، پژوهش و نقل دقیق فتوای مرجع، با تصدی مرجعیت تقلید یکسان نیست. اگر دیدگاه دیگری درباره شرط رجولیت نقل می‌شود، باید صاحب قول، مأخذ و محدوده دقیق آن مشخص باشد؛ تعبیر کلی «برخی معاصران» برای نسبت دادن یک فتوای عملی کافی نیست.

در قضا، منشأ اختیار را باید احراز کرد. موضوع فقط دانش حقوقی یا توان دآوری نیست؛ پرسش این است که چه کسی با چه اذن و شرایطی حق دارد حکمی الزام‌آور علیه دیگری صادر کند. از این‌رو مشاور قضایی، کارشناس، وکیل و قاضی صادرکننده حکم را نباید در یک ردیف قرار داد. در مناصب موجود نیز ابتدا باید ماهیت واقعی وظیفه معلوم شود؛ عنوان اداری «قاضی» یا «مدیر»، به تنهایی تمام مسئله فقهی را حل نمی‌کند. نفوذ حکم و جواز تصدی باید جداگانه بررسی شوند.

در مدیریت و فعالیت اجتماعی، معیارهایی مانند اهلیت، امانت، رعایت حقوق و مشروع بودن موضوع کار مطرح

است؛ اگر برای منصبی شرط ویژه‌ای ادعا شود، همان شرط نیازمند دلیل است. نباید از یک اختلافِ فقهی، مجوزِ تحقیر یا کنار گذاشتنِ همهٔ توانایی‌های بانوان ساخت. همچنین نباید برای دفاع از منزلت آنان، اختلاف‌های واقعی را انکار کرد یا قولی بی‌مأخذ به فقیهی نسبت داد. انصافِ علمی آن است که ظرفیت‌ها و محدودهٔ هر دیدگاه، هر دو، روشن و مستند بیان شوند.

و در این مناظر، شایستگی و امانت معیار اصلی است، نه عنوان و جنسیت تنها.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^ج

و مردان و زنان مؤمن، یاران یکدیگرند؛ به نیکی فرمان می‌دهند و از زشتی باز می‌دارند.

(توبه، ۷۱)

قُلْتُ الْحِكْمَةُ قَالَ الْفَهْمُ وَالْقَضَاءُ قُلْتُ وَآيَاتُهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَقَالَ الطَّاعَةُ

پرسیدم حکمت چیست؟ فرمود: فهم و داوری. و آن مُلکِ بزرگ؟ فرمود: فرمان‌برداری.

(کافی، ج ۱، باب ۱۶، ح ۳)

سخن منبری

قرآن، مردان و زنان مؤمن را «اولیای یکدیگر» خوانده است؛ یعنی در میدان خیر، جنسیت ملاک نیست، شایستگی است. ما با زنِ باکفایت، نه به دیدهٔ رقیب که به دیدهٔ همکار در ساختن جامعه بنگریم؛ و زنِ مؤمن نیز بداند گوهرِ او، علم و تقوا و خدمت است و این گوهر، در هیچ میدانی گم نمی‌شود. جامعه‌ای که نیمی از توانش را کنار بگذارد، با یک بال پرواز می‌کند.

فصل پانزدهم: حج، عمره و زیارت در دنیای امروز



حج، کنگره عظیم توحید است و احکامش، آزمون دقت فقیه. در این فصل، احکام زنده حج و عمره در روزگار ما را می‌کاویم: از عمره ماه رمضان و حج کودکان تا بانوان در احرام، از طواف در طبقات و نماز در هواپیمای احرامیان تا محرمات احرام، اسقاط واجب با عذر و آداب زیارت با طهارت جان. هدف، آن است که حاجی، مناسکش را با بصیرت به جا آورد و مبلّغ نیز پاسخگوی پرسش‌های کاروانیان باشد.

فهرست پرسش‌های این فصل

- ۲۰۶ حج؛ شرایط وجوب و وجوب فوری یا تراخی
- ۲۰۷ عمره ماه رمضان؛ ثواب حج یا جایگزین حج واجب؟
- ۲۰۸ حج کودکان و نوجوانان؛ حج صبی و بلوغ در سفر
- ۲۰۹ بانوان در احرام؛ پوشش، آرایش و محرمات ویژه
- ۲۱۰ محرمات احرام و کفّاره‌ها؛ از عطر تا ناخن‌گرفتن
- ۲۱۱ طواف در طبقات بالا؛ حکم طواف از فاصله دور
- ۲۱۲ اسقاط واجب با عذر؛ حج‌گذاری و نماز داخل هواپیما
- ۲۱۳ زیارت ائمه؛ آداب و شبهه شرک و قبرپرستی
- ۲۱۴ توسل و شفاعت؛ شرک یا سنت قطعی؟
- ۲۱۵ مشاعر مقدس؛ حکمت عرفات، مشعر و منا

حج بر کسی واجب است که پنج شرط را داشته باشد: بلوغ، عقل، آزادی، استطاعت و فراغت زمانی؛ و «استطاعت» خود سه رکن دارد: زاد (خرج رفت و برگشت و خانواده)، راحله (مركب یا بلیت) و توشه راه – که امروز در ویزا، ارز و ثبت نام تجلی می یابد. کسی که امسال مستطیع شد و نرفت، سال بعد با پول رفتن، خانه یا ماشین خرید، حج از ذمه اش ساقط نمی شود؛ چون وجوب، با استطاعت مستقر شده است.

و اما فوریت: بنابر فتوای مشهور، حج واجب فوری است؛ یعنی مستطیع باید در نخستین موسم ممکن برود و تأخیر بی عذر، معصیت است و اگر پیش از رفتن بمیرد، باید از ترکه اش حج بدهند – هرچند در سال های آخر، اجبار نکند. البته امروز که اعزام، با قرعه و نوبت چندساله است، منتظرماندن در نوبت، عذر شرعی است؛ مشروط بر آن که برای سال های بعد، پولش را نگه دارد و خرج دیگر نکند، مگر آن که نگه داشتنش حرجی شود.

مستند وجوب، صریح ترین آیه قرآن است: «و برای خدا حج خانه بر کسی که توان رفتن دارد واجب است»؛ و روایات، ترک کننده حج را به کفر و ناشکری تهدید کرده اند: «هر که بمیرد در حالی که حج بر او واجب بوده و نرفته، یهودی یا نصرانی مرده است». طلبه باید مرز «وجوب فوری» و «عذر نظام های اعزام» را برای مردم شفاف کند تا نه سهل انگاری پیش آید و نه اضطراب بی مورد.

استطاعت، یک مجموعه به هم پیوسته است. داشتن پول بلیت، به تنهایی، موضوع وجوب حج را کامل نمی کند. امکان رفت و آمد، فرصت انجام اعمال، وضعیت جسمانی، هزینه افراد واجب النفقه و وضع معاش پس از بازگشت نیز باید بررسی شود. در فتوای آیت الله سیستانی، کسی که سفر او را پس از بازگشت گرفتار زندگی حرجی می کند، با صرف دارا بودن هزینه ظاهری سفر مستطیع شمرده نمی شود. پس پاسخ به صاحب پس انداز، بدون پرسش از تعهدات و نیازهای ضروری زندگی، پاسخ کاملی نیست.

باید میان «تحقق نیافتن استطاعت» و «مستقر شدن حج و از دست دادن توان پس از آن» فرق گذاشت. در صورت نخست، صرف اشتیاق یا ثبت نام، جای شرایط وجوب را نمی گیرد؛ در صورت دوم، زوال بعدی مال یا توان، لزوماً ذمه را بری نمی کند. از همین رو مسئله بیماری پایدار و نیابت نیز از بیماری موقت جداست. در رساله یاد شده، برای توانگر ناتوان از مباشرت که امید بهبود ندارد، حکم نیابت با شرایطش آمده است؛ این حکم را نمی توان به هر بیماری گذرا تعمیم داد.

نوبت اعزام، یک واقعیت موضوعی است. باید روشن شود امسال راه متعارف مجاز برای رفتن وجود دارد یا نه و آیا پیش تر حج مستقر شده است. از صرف پرداخت ودیعه نمی توان نتیجه گرفت همه دارندگان فیش در یک وضعیت اند، یا همگی باید تمام پول را تا هر زمان دست نخورده نگه دارند. حکم نگهداری مال و مقدمات سفر، به فرض دقیق و فتوای مرجع وابسته است. خرید نیاز ضروری، مصرف مال برای فرار از تکلیف و از دست رفتن امکان سفر، سه صورت یکسان نیستند.

برای تشخیص عملی، بهتر است شخص پیش از تصمیم، هزینه‌های واقعی، بدهی‌های سررسیدشده، نفقهٔ خانواده و امکان ادامهٔ معاش را بنویسد و همان صورت را استفتا کند. این بررسی، راه توجیه سهل‌انگاری نیست؛ راه احراز درست موضوع است. همچنین بذل هزینهٔ حج از سوی دیگری احکام خاص دارد و نباید بی‌درنگ با پس‌انداز شخصی قیاس شود. حج مسئولانه، هم ادای حق خداست و هم پرهیز از تضییع حقی که پیش از سفر بر عهدهٔ انسان قرار گرفته است.

و در فوریت حج، استطاعت بر پایهٔ شرایط امروز سنجیده میشود، نه سنت گذشته.

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^ج

و برای خدا حج خانه بر مردم واجب است، برای کسی که توان رفتن دارد؛ و هر که کفر ورزد، خدا از جهانیان بی‌نیاز است.

(آل عمران، ۹۷)

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحْجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ

هر که بمیرد و حج اسلام را به جای نیاورده باشد — و نه نیاز کاهنده، نه بیماری ناتوان‌کننده و نه فرمانروای بازدارنده جلویش را گرفته باشد

— ...

(کافی، ج ۴، باب ۳۱، ح ۱)

سخن منبری

حج، دیدار محبوب است و محبوب، بی‌قرار را می‌خواهد. مستطیعی که سال‌ها پول دارد و بهانه می‌آورد، باید بداند دعوت‌نامهٔ خدا را پشت در گذاشته است؛ و آن‌که نیتش رفتن است و در نوبت اعزام مانده، در شمار زائران نوشته می‌شود. کعبه، خانهٔ خداست؛ خانهٔ خدا را باید با دل مشتاق رفت، و مشتاق واقعی، از امروز برنامه می‌ریزد.

عمره ماه رمضان؛ ثواب حج یا جایگزین حج واجب؟

عمره دو قسم است: عمره تمتع که جزئی از حج تمتع است و عمره مفرده که مستقل است و در همه سال – به ویژه ماه رجب و رمضان – مستحب مؤکد. روایت مشهور از امام صادق علیه السلام: «عمره در ماه رمضان، برابر حج است»؛ اما این برابری، در «ثواب» است، نه در «وظیفه»: عمره رمضان هرگز جایگزین حج واجب نمی‌شود و کسی که حج بر عهده‌اش مستقر است، با عمره‌های صدگانه هم بری‌الذمه نمی‌شود. خلط این دو، خطای رایج مقلدان است و مبلّغ باید بارها گوشزد کند.

عمره مفرده، برخلاف حج، سالی چندبار جایز و حتی در ایام تشریق و ماه‌های حرام نیز مشروع است؛ اما در ایام تشریق حج، برای کسی که در مکه است، احتیاط در ترک نیست و تنها درباره فرد در حال حج، احکام جداگانه جاری است. فتوای مشهور، عمره مفرده را برای مستطیع حج، پیش از ادای حج، جایز می‌داند – هرچند جمعی از فقها احتیاط در تقدیم حج کرده‌اند.

و آدابش: عمره مفرده با احرام از میقات، طواف، نماز طواف، سعی، تقصیر و طواف نساء و نمازش کامل می‌شود و میقات آن، همان میقات‌های پنج‌گانه است؛ کسی که بدون احرام از میقات بگذرد، باید به میقات برگردد و محرم شود. و زیباترین نکته: رمضان، ماه نزول قرآن است و عمره در آن، جمع میان دو عبادت بزرگ – روزه و زیارت خانه خدا – است؛ این جمع، دل مؤمن را یک‌جا به اوج می‌برد.

پاداش با اجزای از تکلیف تفاوت دارد. تعبیر ثواب فراوان یک عمل، خبر از ارزش آن می‌دهد؛ اما ساقط شدن یک واجب، نیازمند آن است که همان عمل مأموریه یا بدل معتبر آن انجام شده باشد. از این رو ارزش معنوی عمره رمضان، موضوع حج واجب را از بین نمی‌برد. این فرق در بسیاری از عبادات جاری است: ممکن است عملی مستحب بسیار پرفضیلت باشد، ولی به جای بدهی عبادی دیگری ننشیند. نباید زبان ترغیب را بدون دلیل به زبان سقوط تکلیف تبدیل کرد.

عمره مفرده نیز با عمره تمتع، فقط در نام فرق ندارد؛ جایگاه هرکدام در مجموعه مناسک، زمان و ارتباط آن با حج باید معلوم باشد. مسافر باید پیش از احرام بدانند کدام عمل را قصد می‌کند و به نیابت از چه کسی یا برای خود انجام می‌دهد. تغییر برنامه سفر پس از احرام، مجوز تغییر خودسرانه عنوان عبادت نیست. همین دقت در نیت و ترتیب، از آن جلوگیری می‌کند که زائر پس از بازگشت متوجه شود بخشی از وظیفه یا احکام خروج از احرام را به جا نیاورده است.

میقات و تکرار عمره نیز تفصیل دارند. موقعیت کسی که از بیرون میقات می‌آید با فرد مقیم یا کسی که بعداً تصمیم به ورود به حرم گرفته یکسان نیست؛ پس نمی‌توان یک نقطه احرام را برای همگان معرفی کرد. همچنین برای تکرار عمره مفرده، فاصله و نحوه نیت در فتاوا بررسی شده است و عنوان مستحب بودن، همه قیدها را بر نمی‌دارد. برنامه‌های چندعمره‌ای کاروان باید پیش از اجرا با مناسک مرجع تطبیق داده شود، نه اینکه شمار بیشتر اعمال، خود

دلیل مشروعیتِ شکلِ اجرا تلقی گردد.

در جمعِ عمره با رمضان، روزه نیز احکامِ مستقلِ سفر و اقامت را دارد؛ حضور در مکه به تنهایی هر روزه‌ای را صحیح نمی‌کند. زائر باید نسبتِ مدتِ اقامت و وضعِ سفرش را با تکلیفِ روزه روشن سازد. از سوی دیگر، خرج کردن برای عمرهٔ مستحب نباید سبب ترکِ دینِ لازم‌الادا یا حقِ واجبِ خانواده شود. حاصلِ این موازنه آن است که فضیلتِ زیارت، در چارچوب ادای وظایف شکوفا شود؛ نه اینکه شورِ عبادت، جای تشخیصِ درستِ تکلیف را بگیرد. و در عمر ماه رمضان، حفظ توان تن و حق روزه با هم سنجیده می‌شود، نه با زیاده‌خواهی.

﴿عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً﴾

عمره در ماه رمضان، برابر یک حج است.

(وسائل الشیعة، ج ۱۴، ص ۲۴۶)

الْمُتَمَتِّعُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَالْمُعْتَمِرُ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَقَدْ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ

الْمُتَمَتِّعُ بِهِ حَجٌّ بَسْتَهُ اسْتِ، وَ مُعْتَمِرٌ چُونِ عُمَرِه رَا بَه پَایانِ بَرْدِ، هَر جَا خَوَاهِدِ مِی‌رُودِ.

(کافی، ج ۴، باب ۲۰۷، ح ۴)

سخن منبری

روزه و زیارت، دو بالِ رمضان‌اند؛ روزه، تن را از حرام نگاه می‌دارد و عمره، جان را به خانهٔ دوست می‌برد. اما ای برادر مؤمن، بدان عمرهٔ رمضان، دگانهٔ عوض نیست که با آن از حج واجب شانه خالی کنی؛ حج، قرارِ اول است و عمره، شوقِ دیدار. آن‌که نتواند امسال برود، با روزه و دعا و خدمت، خود را برای سفر بزرگ آماده کند؛ که خدا، صدقِ نیت را می‌بیند.

حج کودکان و نوجوانان؛ حج صبی و بلوغ در سفر

حج کودک، صحیح و مشروع است و ولیّش او را محرم می‌کند و اعمالش را بر او انجام می‌دهد یا خود کودک با راهنمایی به جا می‌آورد؛ ولی این حج، «حج مندوب» است و از حجة الاسلام (واجب) کفایت نمی‌کند – مگر آن‌که کودک پیش از وقوف در مشعر یا در حین اعمال، بالغ شود، که بنابر قول مشهور، آن حج با شرایطش، حج واجب او محسوب می‌شود. این دقت، پاسخ پرسش همیشگی والدین است که آیا حج کودک، تکلیف آینده را می‌اندازد یا نه.

فروعی که کاروان‌دار باید بداند: نخست، کودکی که ممیز است، خودش نیت می‌کند و اگر ممیز نباشد، ولی نیت می‌کند و اعمال را با بدن کودک انجام می‌دهد؛ دوم، محرّمات احرام بر کودک جاری است و ولی باید او را از محرّمات بازدارد – و در کفّاره صید و امثال آن، بنابر مشهور، ولی ضامن است؛ سوم، برای کودک، طواف و سعی را می‌توانند بر دوش بکشند و طواف‌دهی در ازدحام، مجاز است؛ و چهارم، پوشاندن عورت و احرام پاک، بر عهده ولی است و بلوغ در میانه اعمال، حکم اعمال پیشین را باطل نمی‌کند.

و اما راز تشریع: اسلام کودک را از عبادت دور نکرده، بلکه او را از کودکی به صحنه عبادت آورده تا عطر حج در جان‌ش بنشیند؛ حج کودک، سرمایه تربیتی اوست و خاطره‌اش تا آخر عمر، قله‌نمای دلش می‌ماند. والدین خوش‌سلیقه، فرزندشان را حتی به هزینه مشقت، به این سفر می‌برند؛ چون حج، مکتب توحید است و کودکی، بهترین فصل یادگیری.

مشروعیت عبادت کودک با الزام او متفاوت است. حج کودک می‌تواند صحیح و دارای ارزش تربیتی باشد، بی‌آنکه حجة الاسلام پس از بلوغ را در حالت معمول ساقط کند. در مناسک آیت‌الله سیستانی این دو حکم صریحاً از هم جدا شده‌اند. پس پدر و مادر نباید به کودک القا کنند که چون یک بار همراه آنان به حج رفته، در بزرگسالی دیگر تکلیفی نخواهد داشت؛ همان‌گونه که نباید حج کودک را به سبب واجب نبودن، عملی بی‌ارزش شمرد.

میان کودک ممیز و غیرممیز نیز فرق است. در ممیز، نیت و انجام اعمال با آموزش متناسب مطرح می‌شود و اذن ولی معتبر باید رعایت گردد؛ در غیرممیز، ولی مطابق دستور مناسک، او را محرم می‌کند و در اعمالی که توان ندارد، وظیفه مقرر را به جا می‌آورد. تنها پوشاندن لباس احرام یا گرداندن کودک در مطاف، جانشین تمام این مراحل نیست. لازم است سرپرست بداند در هر عمل، وظیفه بر عهده خود کودک است یا به صورت همراهی و نیابت انجام می‌شود.

بلوغ در اثنای سفر، یک فرع مستقل است. تعبیر «بالغ شدن در میان اعمال» نباید مجوز حکم کلی به کفایت هر حج شود. زمان تحقق بلوغ، وضع استطاعت، نوع احرام و مرحله مناسک باید معلوم باشد و حکم همان صورت از مرجع گرفته شود. رسیدن به سنّ درج‌شده در برنامه کاروان، جای احراز بلوغ شرعی را نمی‌گیرد. همچنین هزینه‌کرد از دارایی کودک، مسئله‌ای جداگانه در حدود اختیار ولی و رعایت مصلحت اوست؛ علاقه به سفر، این بررسی را بی‌نیاز نمی‌کند.

از جهت اجرا، برنامه کودک باید با توان او سازگار باشد: استراحت، امنیت در ازدحام و پیشگیری از گم‌شدن، مقدمات جدی همراهی‌اند. هیچ فضیلت مستحبی، به خودی خود، مجوز به خطر انداختن کودک نیست. بهتر است آموزش

معنای احرام و احترام زائران پیش از سفر آغاز شود و در سفر به رفتار کوتاه، روشن و مهربانانه پیوند بخورد. هدف، تربیت انسانی علاقه‌مند به عبادت است، نه ساختن خاطره‌ای از فشار و سرزنش برای رعایت چیزهایی که هنوز توان فهم یا انجامشان را ندارد.

و در همراهی کودکان، رعایت توان و آموزش تدریجی بر فضیلت نمایشی مقدم است.

﴿مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ﴾

کودکانتان را از هفت‌سالگی به نماز فرمان دهید.

(وسائل الشیعة، ج ۳، ص ۱۲)

الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَتَسْعَى بِهِ هَلْ يُجْزَى ذَلِكَ عَنْهَا وَعَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ

زن با کودک طواف کند و سعی نماید؛ فرمود: آری، هم از او و هم از کودک کفایت می‌کند.

(کافی، ج ۴، باب ۱۳۹، ح ۱۳)

سخن منبری

کودک محرم، گل کاروان است؛ لباس سفید احرام بر قامت کوچکش، یعنی اسلام از کودکی انسان را به خانه خدا می‌برد. پدر و مادرها! این سفر برای فرزندان، نه خاطره، که هویت است؛ او با دیدن کعبه می‌فهمد برای چه آفریده شده. حج کودک را دست کم نگیرید؛ چه بسا همان یک طواف کودکانه، بذریک عمر بندگی باشد.

احرام زن، در لباس فرقی با غیراحرام ندارد؛ او با همان لباس معمولش محرم می‌شود، مشروط بر پاک و نازک بودن. اما محرّمات ویژه دارد: پوشاندن صورت با نقاب و روبند و دستکش‌داشتن بر دست، حرام است – هرچند در برابر نامحرم می‌تواند چادر را بر صورت بپندازد بی‌آن‌که به صورت بچسبد؛ پوشیدن زیور زینتی برای زینت حرام است، اما زیوری که همیشه دارد، اگر برای زینت خودنمایی نکند، بنابر فتوای بسیاری از فقها اشکال ندارد؛ و آرایش و سرمه و حنا نیز در احرام حرام است و کفّاره ندارد، جز آن‌که اگر با عطر باشد، کفّاره عطر می‌آورد.

مهم‌ترین مسئله بانوان در حج، حیض است: زنی که در حین اعمال حیض شود، طواف و نماز طوافش به تأخیر می‌افتد تا پاک شود و در فرصت، قضا کند؛ و اگر وقت تنگ شود و کاروان برگردد، باید برای طواف، نائب بگیرد و بقیه اعمال – سعی، تقصیر و طواف نساء – به همین ترتیب با نائب و خودش انجام می‌شود. بانوان باید پیش از سفر، احکام حیض در حج را با روحانی کاروان مرور کنند و از داروی قطع خون با اذن پزشک، اگر می‌خواهند استفاده کنند.

و طواف نساء واجب است و تا انجام نشود، حلیت شوهر بازمی‌گردد؛ این حکم، شاید بر بانوان سنگین آید اما حکمتش روشن است: حج، سفر عبادت است و شریعت می‌خواهد رابطه زناشویی، مَهْر پایان این سفر باشد، نه لهو میان آن. بانوی حاجی، با این احکام، هم بندگی‌اش کامل می‌شود و هم اجرش مضاعف.

احرام با طهارت طواف یکی نیست. بانویی که در میقات حائض است، از اصل نیت احرام و تلبیه محروم نمی‌شود؛ محدودیت او به اعمال و مکان‌هایی مربوط است که طهارت در آنها شرط است. بنابراین انتظار برای پاکی، نباید موجب عبور بی‌احرام از میقات شود. احرام، طواف، نماز طواف و سعی هرکدام شرایط خود را دارند و پاسخ یک‌کلمه‌ای «می‌تواند» یا «نمی‌تواند» برای مجموع آنها کافی نیست. این جداسازی، نخستین گام در حل دشواری‌های بانوان کاروان است.

در پوشش صورت نیز باید عین فتوای مرجع رعایت شود. برای نمونه، در مناسک آیت‌الله سیستانی، اسدال پوشش برای محفوظ ماندن از نامحرم با پوشیه زدن فرق دارد و فاصله دادن پوشش رهاشده از صورت لازم دانسته نشده، هرچند احتیاط مستحب آمده است. پس قید فاصله را نمی‌توان بی‌توضیح به همه فتاوا نسبت داد. مواردی مانند ماسک درمانی، خواب و پوشش لازم در نماز نیز باید از بخش مخصوص خود خوانده شود؛ عنوان کلی پوشاندن صورت برای حکم همه آنها کافی نیست.

حیض و نیابت، تابع نوع مناسک است. تنگ شدن وقت یا حرکت کاروان همیشه یک راه‌حل واحد ندارد. در عمره مفرده، فرض ناچار شدن زائر محرم به رفتن همراهان، با فرضی که از آغاز می‌داند امکان انجام طواف را ندارد متفاوت بررسی شده است. در حج تمتع نیز زمان حیض و فرصت عمره اهمیت دارد. ازاین‌رو نیابت نباید صرفاً با تصمیم اجرایی مدیر کاروان جایگزین وظیفه زن شود؛ ابتدا امکان صبر، صورت عذر و دستور مرجع باید معلوم گردد.

طواف نساء نیز فقط نامی زنانه ندارد؛ جایگاه آن در خروج از محدودیت‌های احرام باید برای زن و مرد روشن شود.

انجام نادرست یا ترک آن را نمی‌توان با یک کار مستحب جبران‌شده فرض کرد. بهترین تدبیر، مرور برنامهٔ اختصاصی بانو پیش از سفر و ثبت اعمال انجام‌شده در طول آن است. اطلاعات خصوصی مربوط به عادت نیز باید نزد پاسخ‌گوی مورد اعتماد محفوظ بماند؛ حل مسئلهٔ فقهی، نیازی به آشکار شدن این اطلاعات برای تمام اعضای کاروان ندارد. و در احکام بانوان در احرام، پرهیز از سختگیری و آموزش بیخجالت ضوابط، دو روی یک وظیفه‌اند.

﴿ لَا تُحَرِّمُ الْمَحْرَمَةُ رَأْسَهَا وَلَا وَجْهَهَا ﴾

زنِ محرم، سر و صورتش را نپوشاند.

(وسائل الشیعة، ج ۱۲، ص ۴۶۸)

الْمَرْأَةُ الْمَحْرَمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرِ الْحَرِيرِ وَالْقَفَّازِينَ وَكُرِهَ النَّقَابُ وَقَالَ

زنِ محرم هر جامه‌ای پوشد جز ابریشم و دستکش؛ و نقاب مکروه است و جامه را بر چهره فرو می‌گذارد.

(کافی، ج ۴، باب ۸۵، ح ۱)

سخن منبری

زنِ محرم، در خانهٔ خدا مهمان است و مهمان را به جامهٔ عادت می‌پذیرند، نه لباس تازه. بانوان کاروان، بیش از مردان مشقت می‌کشند: هم احرام، هم حیض احتمالی، هم ازدحام طواف؛ و همین مشقت‌ها، اجرشان را دوچندان می‌کند. ای بانوی حاجی، طواف تو در ازدحام، جهادِ توسست؛ صبر کن که خانهٔ کعبه، مزدِ صابران را می‌دهد.

محرمات احرام را باید دقیق دانست: پوشیدن لباس دوخته برای مرد، پوشاندن سر برای مرد، پوشاندن صورت و دستکش برای زن، استعمال عطر و بوی خوش، سرمه، نگاه در آینه (بنابر کراهت شدید یا حرمت نزد برخی)، فسوق و جدال، شکار صحرایی، جداسدن خون از بدن و کندن مو، گرفتن ناخن، پوشیدن زیور برای زینت، عقدکردن و جماع، و بریدن گیاه حرم برای محرم. هر کدام، حکم و كفّاره‌ای دارد که در مناسک تفصیل یافته است.

قاعده کلی در كفّاره‌ها: كفّاره گوسفند، در چند جا تکرار شده – تراشیدن سر (یا یک گوسفند، یا سه روز روزه، یا اطعام شش مسکین)، عطر زدن، پوشیدن دوخته، کندن ناخن کامل (به تفصیل هر ناخن یک مُد طعام) – و كفّاره جماع، بسته به مرتبه و عالم یا جاهل بودن، از شتر تا گوسفند و بدنه. نکته دقیق: كفّاره‌های احرام، بر «جاهل قاصر» نیست و بر «جاهل مقصر» هست؛ و در «مضطر» و «ناسی» تفصیل است که طلبه باید از مناسک مرجع بخواند.

و اما روح حکم: محرمات احرام، تمرین «پرهیز» است؛ حاجی یک‌جا از زیور و عطر و آینه و شکار چشم می‌پوشد تا بیاموزد که انسان، اسیر خواهش‌هایش نیست. هر ممنوعیتی در احرام، آزادسازی‌ای است از بندگی نفس؛ حاجی از حج برمی‌گردد در حالی که یک‌بار تمرین زهد کامل کرده است – و این، گنج پنهان مناسک است.

حرمت، كفّاره و بطلان سه حکم‌اند. ممکن است کاری در حال احرام ممنوع باشد، ولی انجامش موجب بطلان تمام حج نشود؛ یا گناهی تحقق یابد، ولی كفّاره معین نداشته باشد. همچنین در برخی صورتهای اضطرار، حکم تکلیفی و مسئولیت كفّاره یکسان نیستند. از این رو این تصور که «با پرداخت گوسفند هر کاری مجاز می‌شود» نادرست است؛ كفّاره، قیمت خریدن اجازه گناه نیست. پس از وقوع عمل نیز باید هر سه پرسش جداگانه پاسخ داده شود.

در جهل و فراموشی، قاعده کلی باید همراه استثناهایش نقل شود. در مناسک آیت‌الله سیستانی، برای ارتکاب محرمات از روی ندانستن مسئله یا فراموشی، اصل نداشتن كفّاره با استثنای مشخص آمده است. بنابراین از مقصر بودن شخص در یادگیری، نمی‌توان خودبه‌خود وجوب كفّاره همه محرمات را نتیجه گرفت؛ ممکن است مسئله کوتاهی در یادگیری و مسئله كفّاره، دو حکم مستقل باشند. نوع فعل، عمد یا سهو و خصوصیات مورد باید در استفتا ذکر شود.

عذر باید به همان اندازه اعمال شود. نیاز واقعی به درمان یا محافظت بدن، به معنای کنار رفتن همه محدودیت‌های احرام نیست. باید معلوم شود کدام منع، در همان وضعیت استثنا دارد و آیا بدل یا كفّاره‌ای باقی می‌ماند. زائر نباید برای جلوگیری از یک كفّاره احتمالی، درمان ضروری را رها کند؛ بلکه پیش از اقدام، در صورت امکان، از پزشک درباره نیاز و از کارشناس احکام درباره وظیفه شرعی سؤال کند. این همکاری، از افراط در احتیاط و تفریط در مناسک جلوگیری می‌کند.

در پرداخت نیز موضوع كفّاره باید حفظ شود: هر جا وظیفه ذبح یا اطعام معین است، واریز دلخواه به هر کار خیری لزوماً آن را ادا نمی‌کند. اگر وکیل گرفته می‌شود، مأموریت و مصرف مجاز باید روشن و انجام آن قابل اعتماد باشد.

ثبِت مواردِ واقع‌شده، به جای شمارشِ وسواسیِ احتمال‌ها، برای تعیینِ تکلیف سودمند است. مؤمن باید با یادگیری وارد احرام شود؛ اما پس از آن نیز راه حل، نقلِ دقیقِ مناسک است، نه فتوا دادن از روی ترس یا شنیده‌های همراهان. و آرامش زائر در مسیر، با فراگیری پیش از سفر ساخته میشود، نه با اضطراب.

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾^ج

حج در ماه‌های معلوم است؛ پس هر که در آن‌ها حج را بر خود واجب کرد، در حج جماع و نافرمانی و جدال نیست.

(بقره، ۱۹۷)

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَأَمْرُهُ رَسُولُ

كَفَّارَةُ أَزَارٍ سر در احرام، فدیة است: سه روز روزه، یا صدقه بر شش مسکین، یا نسک.

(کافی، ج ۴، باب ۹۴، ح ۲)

سخن منبری

احرام، خلعِ جامهٔ دنیاست؛ حاجی با لباس سفیدش اعلام می‌کند از تعلقات بیرون آمده است. هر حرامی در احرام، دری است به آزادیِ روح؛ عطر را رها می‌کنی تا بوی عبودیت بگیری، آینه را می‌نهی تا خودِ واقعیات را ببینی، شکار را رها می‌کنی تا جانِ هیچ مخلوقی به دست تو آسیب نبیند. حج، مدرسهٔ «نه گفتن» است؛ خوشا آن‌که از این مدرسه، رشید برگردد.

طواف در طبقات بالا؛ حکم طواف از فاصله دور

طواف باید دور خانه کعبه و در محدوده «مطاف» انجام شود؛ مطاف، همان فاصله میان کعبه و مقام ابراهیم تا پایان مسجدالحرام است و طواف در طبقات و راهروهای اطراف، اگر در همین محدوده افقی باشد، صحیح است. فتوای مشهور فقهای معاصر – از جمله امام خمینی و مقام معظم رهبری – طواف در طبقه اول و دوم توسعه سعودی را جایز و مجزی دانسته است، به شرط آنکه طوافکننده از نظر عرفی، «دور کعبه» طواف کند و خارج از محدوده نباشد.

دقت فقهی: شرط صحت، صدق عرفی «طواف به دور کعبه» است؛ پس طواف در طبقات، با رعایت محدوده صحیح است، اما طواف در پشتبامهای دوردست یا از خیابانهای اطراف که عرفاً طواف خانه نباشد، مجزی نیست. و اگر کسی در طبقه بالا طواف کرد و بعد شک داشت محدوده را رعایت کرده یا نه، اصل صحت جاری است. این توسعه، پاسخ رحمت‌آمیز شریعت به انبوه زائران است؛ حکم، با حفظ روح طواف، انعطاف یافته است.

نکات همراه: نیت و موالات در طواف طبقاتی همان‌گونه است؛ قطع طواف برای نماز جماعت و ادامه آن پس از نماز جایز است؛ و در ازدحام، طواف بر روی ویلچر و بر دوش نیز صحیح است. و استحباب دارد طوافکننده، دستش را بر حجرالاسود بگذارد و بیوسد؛ اما در ازدحام، اشاره از دور کافی است و خود را به زحمت و آسیب نیندازد – که حفظ جان، مقدم بر سنت است.

فاصله افقی را از ارتفاع جدا کنیم. دورتر شدن از کعبه در سطح مطاف، همان مسئله بالاتر رفتن از بام کعبه نیست. ممکن است فقیهی در فاصله افقی توسعه دهد، ولی طواف بر سطحی بالاتر از کعبه را صحیح نداند. برای نمونه، در مناسک آیت‌الله سیستانی، طواف بیرون از فاصله کعبه تا مقام ابراهیم با تفصیل مذکور جایز است، اما اگر کف طبقه فوقانی از بام کعبه بالاتر باشد، طواف در آن صحیح نیست. پس عنوان «طبقه اول» یا «طبقه دوم» به تنهایی برای پاسخ کافی نخواهد بود.

در همان مناسک، برای فرد نیازمند ویلچر که اجازه ورود به صحن ندارد، میان معلوم بودن بلندی طبقه و شک در آن فرق گذاشته شده است: در صورت معلوم بودن ارتفاع بیشتر، نیابت لازم است و طواف خود او در آن طبقه احتیاط مستحب است؛ در صورت نامعلوم بودن، جمع میان طواف خودش و نیابت، احتیاط لازم دانسته شده است. این تفصیل نشان می‌دهد که دشواری رفت‌وآمد، مجوز صدور حکم یکسان به صحت تمام طبقات نیست.

تغییر ساختمان، نیازمند شناخت تازه است. نام قدیمی یک مسیر، عکس سال‌های گذشته یا تجربه زائری دیگر، لزوماً وضعیت فعلی ارتفاع و محدوده را ثابت نمی‌کند. مسئول کاروان باید مسیر واقعی را بشناسد و صورت روشن آن را با فتوای مرجع تطبیق دهد. تشخیص فنی ارتفاع و دسترسی، کار آگاهان همان موضوع است؛ حکم شرعی را نیز نمی‌توان از راحت‌تر بودن مسیر یا تصمیم اجرایی مسئولان محل به تنهایی نتیجه گرفت.

قاعده صحت یا فراغ نیز نباید پیشاپیش جانشین یادگیری شرط شود. شک پس از انجام عمل، با دانستن پیشینی فقدان شرط یا ندانستن حکم مسیر یکسان نیست و هرکدام تفصیل دارد. پیش از طواف، باید مسیر قابل اعتماد و

وظیفه شخص روشن باشد؛ پس از آن، وسواس و اعاده بی‌دلیل نیز مطلوب نیست. در ازدحام، رعایت ایمنی و حقوق دیگران باید با انتخاب بدل معتبر جمع شود؛ نه با فشار آوردن به بدن ناتوان و نه با حذف خودسرانه شرط عبادت. و در ازدحام، پرهیز از رنج دیگران، خود بخشی از طواف صحیح است.

﴿وَلَيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾

و باید طواف کنند بر گرد آن خانه کهن.

(حج، ۲۹)

حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

پرسید از مرز طواف خانه، که هر کس از آن بیرون رود، طواف‌کننده خانه به شمار نمی‌آید.

(کافی، ج ۴، باب ۱۲۷، ح ۱)

سخن منبری

کعبه، نقطه مرکز است و طواف، گردش عاشقان بر گرد محبوب. اگر جمعیت، تو را به طبقه دوم راند، غمگین مباش؛ طواف همان‌جا قبول است، اگر دلت دور خدا بگردد. ملاک، قدم نیست؛ دل است. آن‌که بر ویلچر طواف می‌کند و اشک می‌ریزد، از آن‌که با پای تیز و دل غافل می‌دود، به کعبه نزدیک‌تر است.

اسقاط واجب با عذر؛ حج‌گذاری و نماز داخل هواپیما

سفر هوایی امروز، پرسش‌های تازه ساخته است: احرام پیش از پرواز بر فراز میقات، نماز در هواپیما، و اسقاط برخی واجبات با عذر. قاعدهٔ اول: واجبات حج، با عذر واقعی ساقط می‌شوند یا به بدل می‌گیرند – مریض، وقوفش را حتی در حد یک لحظه ممکن به جا می‌آورد؛ ناتوان، سعی را با ویلچر انجام می‌دهد؛ و آن‌که هیچ نتواند، نائب می‌گیرد. قاعدهٔ دوم: آنچه عذر دارد، «مجزی» است و اعاده نمی‌خواهد؛ شریعت، حاجی معذور را تنبیه نمی‌کند.

دربارهٔ احرام هوایی: زائری که از جده به مکه می‌رود، میقاتش جحفه است و اگر با هواپیما از محاذات جحفه بگذرد، باید پیش از رسیدن به محاذات، در هواپیما محرم شود و اگر بیهوشی و خواب، محرم‌شدن را ببرد، همین که بعداً محرم شود، کافی است؛ و اگر بدون احرام از محاذات گذشت، به میقات برنمی‌گردد و از ادنی‌الحل محرم می‌شود و کفارهٔ آن، در صورت عمد، یک گوسفند است.

و نماز در هواپیما: واجب است همان‌جا در وقت بخواند؛ به سمت قبله – با استفاده از اپلیکیشن قبله یا اعلام خلبان – و اگر نمی‌تواند بایستد و رو به قبله بایستد، به هر مقدار ممکن عمل کند و بداند نمازش صحیح است؛ قاعدهٔ «المیسور لا یسقط بالمعسور» دقیقاً اینجاست. تأخیر نماز تا فرود، جایز نیست و اگر وقت تنگ شد، در صندلی با اشاره و تیمم بدل از وضو، نماز می‌خواند. دین، هرگز مسافر آسمانی را بی‌نماز نگذاشته است.

عذر، ترتیب وظایف را تغییر می‌دهد؛ نه به صورت دلخواه. باید میان ناتوانی از انجام مستقیم عمل، امکان انجام با کمک یا وسیله و رسیدن نوبت نیابت فرق گذاشت. زائری که با ویلچر یا همراهی می‌تواند عمل صحیح را انجام دهد، لزوماً همان حکم کسی را ندارد که هیچ توان حضور ندارد. همچنین انجام بدل، وقتی مجزی است که موضوع و شرایط همان بدل احراز شده باشد. از قاعدهٔ آسانی نمی‌توان یک دستور عمومی برای اسقاط هر جزء دشوار استخراج کرد.

در مسیر هوایی جده، محل احرام باید پیش از حرکت روشن شود. در مناسک آیت‌الله سیستانی، جده برای مسافر عبوری نه میقات است و نه محاذی میقات، و راه‌هایی مانند رفتن به میقات یا احرام با نذر معتبر بیان شده است. حکم ساکن جده نیز جداست. پس صرف عبور هواپیما از یک خط فرضی روی نقشه، یا نامیدن جده به عنوان میقات همگان، کافی نیست. نذر نیز باید با شرایط خودش واقع شود و گفتن یک تصمیم معمولی جای آن را نمی‌گیرد.

عبور بی‌احرام، تفصیل صریح دارد. در فتوای یادشده، در صورت امکان، بازگشت به میقات لازم است و میان عمد، فراموشی، ندانستن و ناتوانی از بازگشت فرق گذاشته شده است. همچنین برای صرف گذشتن از میقات بدون احرام، کفاره ذکر نشده است. بنابراین نباید پرداخت یک گوسفند را راه عمومی تصحیح احرام نادرست دانست یا همهٔ افراد را بی‌بررسی به ادنی‌الحل فرستاد. اینجا دانستن محل فعلی، علت ترک و امکان بازگشت، جزء صورت ضروری استفتاست.

در نماز هواپیما نیز تنگی وقت با داشتن فرصت کافی تا پس از فرود فرق دارد. اگر نماز با شرایط کامل در وقت ممکن است، آن امکان باید در تعیین وظیفه لحاظ شود؛ اگر وقت در حال پایان است، نماز به اندازهٔ توان و مطابق احکام عذر

انجام می‌شود و بیرون بردن آن از وقت راه‌حل نیست. باقی بودن وضو، امکان وضوی تازه، موضوع تیمم، جهت قبله و توان قیام، هرکدام بررسی جدا می‌خواهد. کمبود جایگاه مناسب، خودبه‌خود همهٔ این شرایط را یکجا ساقط نمی‌کند. و پیشگیری عملی، یعنی نماز اول وقت و انتخاب جای مناسب از آغاز سفر.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

پس هر اندازه توان دارید از خدا پروا کنید.

(تغابن، ۱۶)

يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ قَالَ يَوْمَئِذٍ إِيمَاءٌ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ قُلْتُ يُصَلِّي وَهُوَ يَمْشِي

کسی که بر مرکب نماز می‌خواند، با اشاره بخواند و سجده را فروتر از رکوع کند؛ و در حال رفتن نیز نماز بخواند.

(کافی، ج ۳، باب ۸۲، ح ۷)

سخن منبری

خداوند، تکلیف را به اندازهٔ توان داده است؛ کسی که در هواپیما، رو به قبله، در میان ابرها نماز می‌خواند، پرچم بندگی را بر فراز آسمان‌ها می‌کوبد. دین، نه از مریض خواسته بدود و نه از مسافر خواسته معجزه کند؛ دین می‌خواهد هیچ مؤمنی – در زمین یا آسمان – از یاد خدا نیفتد. عذر، در شریعت ما در رحمت است، نه در شانه‌خالی‌کردن؛ فرق این دو را مؤمن می‌فهمد.

زیارت قبور اولیای الهی، سنت قرآنی و سیره مستمر مسلمانان است؛ قرآن درباره اصحاب کهف می‌گوید «بر آنان بنایی بسازید» و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله خود هر سال قبر شهدای احد را زیارت می‌کرد و سلام می‌داد. زیارت، «توحید عملی» است؛ زائر، نه قبر که «صاحب قبر» را به عنوان بنده مقرب می‌بیند، به او سلام می‌دهد و از خدا برای خودش طلب می‌کند؛ پس «قبرپرستی» که وهابیان به ما نسبت می‌دهند، تهمت است به کسانی که قبر را مسجود نمی‌گیرند، مسجد عبادت می‌دانند.

حکم زیارت، استحباب مؤکد است و در برخی روایات، برابر با حج و عمره شمرده شده: «زیارت امام، برابر حج است» و ثوابش برای شیعه محروم از حج، جبران معنوی است. آدایش نیز در روایات آمده: غسل زیارت، طهارت، اذن دخول، زیارت‌نامه مأثور، نماز زیارت، و زیارت وداع. اما روح زیارت، سه چیز است: «شناخت مزور» – که زیارت بی‌معرفت را بی‌روح می‌داند؛ «تجدید پیمان» – که زیارت، امضای دوباره عهد ولایت است؛ و «تحول» – که زائر باید با گناه تازه برنگردد، که بزرگ‌ترین آفت زیارت، بسته‌نشدن پرونده پیشین است.

و اما شبهه دوری راه: «زیارت، به نیت است و قرب دل»؛ کسی که مشرف نمی‌شود، با خواندن زیارت از راه دور و سلام دادن از خانه، در ثواب زائران شریک است – روایات، سلام از دور را هم زیارت شمرده‌اند. زیارت، عشق است و عشق، محدود به جغرافیا نیست.

احترام بنده، پرستش او نیست. در تحلیل زیارت باید موضوع عبادت و جهت احترام روشن باشد. زائر، خدا را معبود و ولی الهی را بنده مقرب او می‌داند؛ بنابراین احترام به صاحب مزار، در این چارچوب، اعلام الوهیت برای او نیست. در عین حال، نیت درست نباید بهانه‌ای برای هر رفتار ظاهری شود. آداب زیارت نیز باید چنان باشد که جهت بندگی خدا و حرمت صاحب مزار روشن بماند و رفتار ممنوع با عنوان محبت توجیه نشود.

میان حکم مسجد، حرم، رواق و صحن باید فرق گذاشت. همه اجزای یک مجموعه زیارتی لزوماً وقف مسجد نیستند و در مقابل، صرف نام رواق نیز حکم بخش مسجدشده را از بین نمی‌برد. از این رو کسی که عذر طهارتی دارد، باید محدوده مجاز حضور را بشناسد و از تعمیم یک حکم به تمام مجموعه بپرهیزد. در باب نجاست نیز رساله میان مسجد و حرم معصوم تفصیل داده است. شناخت عنوان مکان، مقدمه تطبیق درست حکم است، نه امری صرفاً اداری.

مستحب، حق واجب دیگری را بر نمی‌دارد. بوسیدن ضریح، نزدیک شدن به مزار یا طولانی کردن حضور، مجوز آزار زائر، سد راه، تصرف بی‌اجازه در جای دیگران یا ترک مراقبت از همراه ناتوان نیست. اگر ازدحام شدید است، سلام دادن از فاصله امن می‌تواند راه محترمانه‌تری باشد. همچنین سفر مستحب باید با دیون و مسئولیت‌های لازم جمع شود؛ شور زیارت نباید سبب شود حقی که ادای آن بر انسان واجب شده، بی‌دلیل به تعویق افتد.

در نقلی فضیلت‌ها نیز وثاقت مأخذ و دقت تعبیر اهمیت دارد. نمی‌توان برای هر رسم محلی، پاداش معین یا استحباب قطعی ساخت؛ کاری که دلیل معتبر خاص ندارد، نباید به نام دستور حتمی معصوم معرفی شود. زیارت‌نامه

مأثور، دعای روشن و رفتارِ کریمانه، نیازی به حکایتِ بی‌سند ندارند. اثرِ تربیتیِ زیارت نیز در بازگشت آشکار می‌شود: ادای حق، ترکِ ظلم و وفاداری به بندگی، نشان می‌دهد احترامِ زائر از حدِّ حرکتِ ظاهری فراتر رفته است. و دعای زائر، بلندای مهر را با ادای حق در رفتار پیوند می‌زند.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾

و اگر آنان که بر خود ستم کردند نزد تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر برایشان آمرزش می‌خواست، خدا را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند.

(نساء، ۶۴)

مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي بَغْدَادَ كُنْ زَارَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) وَقَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

هر که مزارِ پدرم را در بغداد زیارت کند، چون کسی است که مزارِ پیامبر خدا و امیر مؤمنان را زیارت کرده باشد.

(کافی، ج ۴، باب ۲۳۴، ح ۱)

سخن منبری

زیارت، دیدارِ دوستانِ خداست؛ دوستانی که زنده‌اند و پاسخ سلام می‌دهند: «سلام ما به شما می‌رسد و سلام شما به ما برمی‌گردد». قبرِ امام، خانهٔ نور است نه بتکده؛ ما آن‌جا دست به دامنِ خدا می‌شویم، با وساطتِ محبوبانش. زائری که با حال برمی‌گردد، باید حالش را نگه دارد؛ امام، زائرِ بازگشته را با نگاهش بدرقه می‌کند – مبدا که با گناه، نگاهش را بشکنیم.

توسل، خواندن خدا به واسطه اولیای اوست و اصلش از خود قرآن است: «ای مؤمنان، از خدا پروا کنید و به سوی او وسیله بجویید»؛ وسیله، یعنی آنچه تو را به خدا نزدیک کند – عمل صالح، دعای مؤمن، و مقام اولیا. توسل، دعا از خدا به برکت محبوبان اوست؛ و شفاعت نیز «طلب دعا و دستگیری از اولیای زنده و درگذشته» است، نه پرستش آنان. هیچ مسلمانی، اولیا را «شریک خدا» نمی‌داند؛ توسل‌کننده، عبد موحدی است که می‌داند شفاعت و بخشش، ملک خداست: «چه کسی می‌تواند نزد او شفاعت کند مگر به اذن او؟»

مستندات، فراتر از یک آیه است: برادران یوسف، از پدر خواستند برایشان از خدا طلب آمرزش کند و یعقوب پذیرفت؛ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله خود فرمود که برای امتش دعا می‌کند و قرآن به گناهکاران دستور داد نزد رسول بیایند تا او برایشان استغفار کند؛ و روایات اهل سنت و شیعه، توسل اصحاب به پیامبر را نقل کرده‌اند. پس توسل، سنت قرآنی و نبوی است، نه بدعت.

و حدّ دقیقش: توسل، «طلب از وسیله» است نه «طلب از خدا به جای او»؛ آن‌جا که از ولی مستقیماً حاجت بخواهی و او را مستقل در تدبیر بدانی، همان شرک است که توحید با آن می‌جنگد. پس مرز، نیت و باور است: باور موحّد، امام را «عبد ذخیره خدا» می‌داند که به اذن او واسطه می‌شود. این باور را که داشتی، توسل، عین توحید است.

واسطه بودن با استقلال در اثر تفاوت دارد. محل بحث آن است که فاعلیت و اختیار نهایی به چه کسی نسبت داده می‌شود. اگر کسی اولیای الهی را بندگان بدانند که هرچه دارند از خداست، درخواست دعا و شفاعت از آنان با اعتقاد به قدرت مستقل رقیب خدا یکسان نیست. در مقابل، نمی‌توان تنها با نام توسل، هر باور ناسازگار با توحید را تأیید کرد. تحلیل دقیق، باید معنای مقصود گوینده را روشن کند؛ نه اینکه از شباهت ظاهری دو جمله، وحدت تمام باورها را نتیجه بگیرد.

در گفت‌وگو با پرسشگر، بهتر است ابتدا معلوم شود اعتراض او به اصل درخواست دعاست، به زنده و درگذشته بودن واسطه مربوط است یا به تعبیر و رفتار خاصی در یک مجلس. پاسخ به این سه پرسش یکسان نیست. بیان محترمانه مبنا و بررسی دلیل، راهگشایر از نسبت دادن شرک یا بی‌دینی به گروه‌های بزرگ است. در مقام تعلیم، باید میان نقد یک اعتقاد مشخص و داوری درباره اشخاص فرق گذاشت؛ شناخت نیت و باور اشخاص را نمی‌توان با حدس جایگزین کرد.

توسل، ضمانت نتیجه دلخواه نیست. حاجت خواستن به معنای آن نیست که زمان و شکل پاسخ در اختیار درخواست‌کننده قرار گرفته باشد. نباید به بیمار یا گرفتار وعده داد که با انجام یک برنامه معین، قطعاً درمان یا گشایش مالی رخ می‌دهد. چنین ادعایی نیازمند دلیل است و ممکن است پس از ناکامی، ایمان و اعتماد او را آسیب بزند. توسل می‌تواند همراه کوشش، درمان، مشورت و ادای مسئولیت باشد؛ نه جایگزین آنها یا وسیله‌ای برای سرزنش کسی که هنوز رنج می‌برد.

در مجالسِ توسل نیز جمع‌آوری پول، انتسابِ دعا و نقلِ حکایت، احکامِ مستقل دارند. عنوانِ مقدس، امانت‌داری و صدق را بی‌نیاز نمی‌کند؛ برگزارکننده نباید از اعتمادِ عاطفی مردم برای وعدهٔ قطعی یا مصرفِ نامعلومِ وجوه استفاده کند. هرگاه حکایتی نقل می‌شود، باید درجهٔ اطمینان به آن روشن باشد و مضمونِ بی‌سند به صورتِ سخنِ معصوم عرضه نشود. توسلِ آگاهانه، نسبتِ بنده با خدا را عمیق می‌کند و او را نسبت به حقیقت و حقوقِ دیگران مسئول‌تر می‌سازد.

و اثر توسل در عمل آشکار می‌شود: خدا را حاضر دیدن، ادای حق و کاستن از تکیه بر خود.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

ای مؤمنان، از خدا پروا کنید و به سوی او وسیله بجویید و در راهش جهاد کنید؛ باشد که رستگار شوید.

(مائده، ۳۵)

عَلَى وَجْهِ الشَّفَاعَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوَلَايَةِ

برای او از خدا آموزش خواه، به راه شفاعت، نه به راه ولایت.

(کافی، ج ۳، باب ۵۷، ح ۳)

سخن منبری

دستِ خالی را به سوی خدا می‌بریم، اما با دستی که محبوبانِ خدا را شفیع کرده است؛ این ادبِ فقیر است در خانهٔ کریم. توسل، نه شرک است نه عجز؛ عشق است — عاشق، از درِ خانهٔ دوستِ دوست وارد می‌شود. کسی که خدا را با اولیایش می‌خواند، بهتر می‌فهمد که «شفاعت، همه از آن خداست»؛ و ما فقط ادبِ ورود را آموخته‌ایم.

حج، سه توقفگاه بزرگ دارد که هر کدام، حکمتی مستقل دارند: عرفات، «وقوف شناخت» است – حاجی از ظهر تا غروب نهم ذی‌حجه در صحرای عرفات می‌ماند و خودش را می‌شناسد؛ نامش از «معرفت» است و دعا و استغفار، عمل اصلی آنجاست؛ عرفه، روز رحمت است و روایات می‌گویند خداوند در این روز، بیش از هر روز دیگر بنده آزاد می‌کند. مشعر، «وقوف آگاهی» است – شب عید در مزدلفه، جمع‌کردن سنگ برای منا و ذکر فراوان؛ آنجا حاجی می‌آموزد که پس از شناخت، باید آگاهی جمع کند و برای نبرد با شیطان آماده شود. و منا، «میدان عمل» است – رمی جمرات، قربانی، حلق و بیتوته؛ آنجا حاجی با شیطان می‌جنگد، از خودش می‌گذرد و سرِ تعلق می‌تراشد.

احکام کاربردی مشاعر: وقوف عرفات، رکن است و حتی یک لحظه‌اش کافی است، اما حاجی باید در محدوده شرعی عرفات بایستد و امروز با علائم مشخص شده است؛ وقوف مشعر از طلوع فجر تا طلوع آفتاب واجب است و بانوان و معذوران، شبانه می‌توانند به منا بروند؛ رمی جمرات، از طلوع تا غروب در روز عید و ایام تشریق است و زدن سنگ به ستون، کافی است هرچند به هدف ننشیند؛ و قربانی در منا برای حاجی واجب است و گوشتش، بخشی برای خود و بخشی برای فقرا.

و روح این جغرافیا: عرفات و مشعر و منا، سه ایستگاه سیر انسان‌اند از شناخت به آگاهی و از آگاهی به نبرد؛ حاجی که این معنا را بفهمد، حجتش حج است، وگرنه سنگ‌زدن و تراشیدن و قربانی، پوسته‌ای بی‌مغز می‌ماند. حج بی‌معرفت، گردشگری است؛ حج با معرفت، معراج است.

معنای تربیتی، حدّ فقهی عمل را عوض نمی‌کند. عرفات و مشعر هم حامل پیام‌اند و هم دارای زمان و محدوده معین. اینکه مقدار معینی از حضور در بحث رکن بودن اثر دارد، به معنای جواز ترک اختیاری بقیه زمان واجب نیست. باید میان «چه چیزی حج را از بطلان نگه می‌دارد» و «چه مقدار حضور بر شخص واجب است» فرق گذاشت. همچنین زمان اضطراری، دستور عمومی برای تمام کاروان نیست؛ عذر هر شخص و حکم همان صورت باید احراز شود.

در شناخت محدوده، تابلو، نقشه معتبر و راهنمای آگاه ارزش موضوعی دارند؛ اما نزدیک بودن محل توقف به نام عرفات یا مشعر، خود داخل بودن در محدوده شرعی را ثابت نمی‌کند. مدیریت زمان باید پیش از حرکت انجام شود تا زائر در دقایق آخر میان عجله، خطر و ترک عمل گرفتار نگردد. اگر ناتوانی یا خطایی رخ داد، گزارش دقیق زمان و محل برای پاسخ فقهی لازم است؛ تعبیر کلی «به وقوف نرسیدم» تمام فروض حکم را روشن نمی‌کند.

در رمی، اصابت معتبر است. در مناسک آیت‌الله سیستانی، هفت ریگ باید یکی پس از دیگری با پرتاب ارادی به جمره برسند؛ ریگی که به جمره نرسیده، در شمار هفت محسوب نمی‌شود. پس صرف پرتاب کردن به سوی هدف کافی نیست و عبارت رسیدن سنگ باید در معنای واقعی آن فهمیده شود. زمان مجاز و حکم معذوران نیز تفصیل دارد؛ برای مثال، برای بانوان و گروه مجاز به کوچ شبانه، حکم رمی شب عید بیان شده است و نباید آن را به تمام اعمال همه زائران تعمیم داد.

در قربانی و نیابت نیز باید از انجام واقعی عمل، با شرایط لازم و نیت مربوط به همان حاجی، اطمینان حاصل شود؛ پرداخت پول، آغاز وکالت است نه لزوماً پایان وظیفه. برنامه‌ریزی سازمانی باید به حفظ ترتیب و حقوق زائران کمک کند. در تمام مشاعر، حفاظت از سالمند و بیمار و پرهیز از آزار دیگران با معنای عبادت هماهنگ است. شناخت، ذکر و فداکاری هنگامی کامل‌تر می‌شوند که صورت صحیح مناسک با مسئولیت اخلاقی حاجی جمع گردد. و در مشاعر، وقوف آگاهانه شرط بهره است؛ حرکت بیمعنا با ماندن بیمعنا تفاوتی ندارد.

﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ﴾

پس چون از عرفات کوچ کردید، خدا را نزد مشعرالحرام یاد کنید؛ و یادش کنید چنان‌که هدایتتان کرد.

(بقره، ۱۹۸)

فَالْمَشْعَرُ الْحَرَامُ لَمْ يَصَرَ فِي الْحَرَمِ قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أُذِنَ لَهُمْ بِالْدُخُولِ وَقَفَهُمْ بِالْحِجَابِ

مشعر حرام از آن رو در حرم است که چون به آنان اذن درآمدن داد، در پردهٔ دوم نگهشان داشت، تا تضرعشان دراز کشید.

(کافی، ج ۴، باب ۱۱، ح ۱)

سخن منبری

عرفات، آینه است؛ آنجا باید خودت را ببینی، با همهٔ گناهان و همهٔ آرزوها. مشعر، انبار است؛ سنگ جمع کنی برای جنگ فردا. منا، میدان است؛ جایی که شیطان را می‌زنی و از «من» خودت قربانی می‌گیری. حاجی عارف، از این سه منزل، سه توشه برمی‌دارد: شناخت، آگاهی، جهاد – و با این توشه، تا حج بعد زنده است.

فصل شانزدهم: فقه تغذیه و صنایع غذایی

سفره امروز، دیگر ساده گذشته نیست؛ از افزودنی‌ها و طعم‌دهنده‌ها تا گوشت وارداتی و ماهی پرورشی، از غذای حلال صنعتی تا روزه‌های گیاهی. در این فصل، احکام تغذیه روزگار ما را با ملاک‌های دقیق فقهی می‌کاویم تا مؤمن، هم حلال و حرام را بشناسد و هم از وسواس‌های بی‌مورد رها شود؛ چون هدف شریعت، سفره پاک است با دل آرام.

فهرست پرسش‌های این فصل

- ۲۱۶ حلال و طیب؛ تفاوت حکم شرعی با سلامت غذایی
- ۲۱۷ حیوانات حرام‌گوشت؛ ضابطه شرعی و استثنائات
- ۲۱۸ تذکیه شرعی؛ ذبح، شکار و کشتار صنعتی
- ۲۱۹ ماهی و میگو؛ فلس، پرورش صنعتی و غذای آبزیان
- ۲۲۰ گوشت وارداتی و محصولات حلال‌نشان؛ اعتبار گواهی‌های بین‌المللی
- ۲۲۱ افزودنی‌ها، رنگ‌ها و نگهدارنده‌های خوراکی (Eها)
- ۲۲۲ نان، نوشیدنی‌های صنعتی و آب‌میوه؛ از خمیرترش تا گاز نوشابه
- ۲۲۳ گیاه‌خواری و رژیم‌های غذایی؛ حکم ترک گوشت
- ۲۲۴ محصولات تراریخته و ارگانیک؛ حکم مهندسی ژنتیک در غذا
- ۲۲۵ ضیافت و مهمانی؛ آداب، حقوق مهمان و مهمانی‌های حرام

حلال و طیب؛ تفاوت حکم شرعی با سلامت غذایی

قرآن، خوردن را با دو وصف مقرر کرده است: «حلال» – آنچه از نظر شرعی مجاز است – و «طیب» – آنچه از نظر فطری و بهداشتی پاک و گواراست: «از پاکیزه‌های روزی بخورید و عمل صالح کنید». پس غذای حلال ناسالم، از نظر «حکم تکلیفی» حلال است، اما خوردن چیزی که ضرر معتدبه دارد، از باب «لاضرر» حرام می‌شود؛ و غذای سالم حرام، هرگز با سودمندی‌اش حلال نمی‌شود. این دو محور، منطق کامل تغذیه اسلامی است.

ملاک‌های فقهی طیب بودن: ضرر معتدبه، اسراف و تبذیر، و تنافر طبع معتدل. قاعده لاضرر می‌گوید: «در اسلام، ضررزدن و ضرردیدن نیست»؛ پس مصرف مستمر خوراکی زیان‌بار – مانند چربی‌های ترانس و قند افراطی – اگر به بیماری و ضرر جدی بینجامد، حرام است و شرکت تولیدکننده نیز در ترویج فریب‌آمیز آن، مسئول است. امروز، «غذای طیب» مفهوم صنعتی هم یافته است: زنجیره تولیدی که هم شرعاً حلال است و هم بهداشتی و منصفانه.

و نکته اجتماعی: سفره حلال، برکت دارد و روزی حرام، قساوت؛ روایات می‌گویند گوشتی که از حرام بروید، سزاوار آتش است. مؤمن باید هم از شبهه‌ناک‌ها بپرهیزد و هم به وسواس نیفتد؛ قاعده حلّ، دست مؤمن را باز گذاشته تا زندگی بر او تنگ نشود – و تقوا، او را از حرام قطعی نگاه می‌دارد.

حلیت ماده با جواز مصرف شخصی فرق دارد. ممکن است غذایی از نظر نوع و تهیه شرعی حلال باشد، ولی برای فردی معین، به سبب بیماری یا حساسیت، زیان مهم داشته باشد. در این صورت، مسئله از باب ضرر همان مصرف بررسی می‌شود، نه اینکه آن خوراکی برای همه مردم حرام شده باشد. در مقابل، مناسب بودن یک ماده از نظر تغذیه، به تنهایی عنوان حرام شرعی آن را برنمی‌دارد. فتوای آیت‌الله سیستانی نیز خوردن چیزی را که برای انسان ضرر مهم دارد ممنوع می‌داند.

در احراز ضرر، باید از دانش معتبر و وضعیت واقعی فرد کمک گرفت. خبر بی‌منبع در شبکه‌های اجتماعی، یا تجربه یک آشنا، لزوماً برای تعمیم حکم کافی نیست؛ همان‌گونه که تبلیغ فروشنده، جای ارزیابی متخصص را نمی‌گیرد. مقدار، استمرار مصرف و شرایط بدن می‌تواند در شناخت موضوع مؤثر باشد. از این رو نمی‌توان با یک عنوان کلی مانند چرب، شیرین یا صنعتی، برای تمام مقادیر و تمام اشخاص حکم واحد ساخت. وظیفه پاسخ‌گو بیان ضابطه است، نه تجویز رژیم پزشکی.

وظیفه مصرف‌کننده با تولیدکننده یکسان نیست. مصرف‌کننده عادی در موارد جریان اصل طهارت و حلیت، مکلف به بازرسی دائمی خط تولید نیست؛ اما کسی که ترکیب محصول و عیب مؤثر آن را می‌داند، نمی‌تواند همان ناآگاهی مشتری را دستاویز پنهان‌کاری قرار دهد. اعلام خلاف واقع درباره ترکیب یا اثر درمانی، مسئله صدق و فریب را پیش می‌آورد. اگر زیانی رخ دهد، مسئولیت نیز باید با توجه به علم، تقصیر، سببیت و تعهد پذیرفته‌شده بررسی شود، نه با یک حکم شتاب‌زده.

در ضرورت درمانی نیز عنوان اضطرار باید واقعاً احراز شود و راه مجاز جایگزین و مقدار نیاز بررسی گردد؛ صرف دلخواه

بودن مزه یا توصیه تبلیغاتی، ضرورت نیست. بهتر است خانواده میان پرهیز مستند و وسواس فرق بگذارد: احتیاط سنجیده سلامت را حفظ می‌کند، ولی فهرست‌های بی‌پایه حرام ممکن است سفره مردم را بی‌دلیل تنگ کند. معیار کامل آن است که ماده، راه تهیه و مصرف خاص، هر سه، جداگانه سنجیده شوند. و در تفکیک حکم و سلامت، باید هر ماده را جدا سنجید؛ حکم شرعی و توصیه غذایی یک حکم نیستند.

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

ای پیامبران، از پاکیزه‌ها بخورید و عمل صالح کنید؛ که من به آنچه می‌کنید دانایم.

(مؤمنون، ۵۱)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَلَيْهِ

خدا فرمود: امروز پاکیزه‌ها بر شما حلال شد، و طعام اهل کتاب برای شما حلال است.

(کافی، ج ۶، باب ۱۵، ح ۱۰)

سخن منبری

دین، فقط نگفته چه بخوری؛ گفته چطور بخوری، چقدر بخوری و با چه دلی بخوری. سفره مؤمن، سفره‌ای است که در آن، هم حلال هست و هم انصاف: نه از مال مردم، نه به قیمت سلامت، نه با اسراف. غذایی که با نان حلال و لقمه طیب تهیه شود، نور می‌شود در وجود آدمی؛ و همان نور، در نماز شب و خدمت خلق، شعله می‌کشد.

حیوانات حرام‌گوشت؛ ضابطه شرعی و استثناها

ضابطه اول: از چهارپایان، حیوانات حرام‌گوشت‌اند؛ و از درندگان، آن‌که نیش و چنگال درنده دارد (مانند شیر و پلنگ و روباه) حرام است و آن‌که ندارد (مانند شتر و گاو) حلال؛ از پرندگان، آن‌که هنگام پرواز، بال‌زدنش کمتر از اوج‌گرفتنش باشد (مانند عقاب و کلاغ) حرام است و آن‌که بیشتر بال می‌زند (مانند کبوتر و مرغ) حلال؛ و از آبزیان، فقط ماهی فلس‌دار و میگو حلال است. این ضوابط، در روایات معتبر از اهل بیت علیهم‌السلام آمده و ملاک تشخیص مصداق‌های تازه است.

استثناها و دقت‌ها: خرگوش، هرچند درنده نیست، با نص خاص حرام است؛ اسب و قاطر و الاغ، مکروه‌اند نه حرام؛ تخم‌پرنده حرام‌گوشت، حرام است و تخم حلال‌گوشت، حلال – و تخمی که میان‌شان مشتبّه شد، ملاکش شکل است؛ شیر حیوان حرام‌گوشت، حرام است؛ و آنچه از بدن حیوان حرام‌گوشت جدا شود (پشم و پر و ناخن)، نجس نیست، اما خوردنش حرام است. و فلس: ماهی بدون فلس حرام است و فلس از بین‌رفته با فلس نداشته فرق دارد – ماهی‌ای که فلس دارد، هرچند با ساییدگی کم شده باشد، حلال است.

و قاعده رحمت در شبهه‌ناک‌ها: اگر گوشتی معلوم نبود از کدام نوع است – مانند فرآورده‌های بی‌نشان – اصل، حلّ است و پرس‌وجو واجب نیست؛ مگر آن‌که از بازار کفار باشد که بحث تذکیه پیش می‌آید. شریعت، سفره مؤمن را به میدان مین تبدیل نکرده؛ قواعد حلّ و طهارت، برای آرامش او جعل شده‌اند.

نوع حیوان، تذکیه و اجزای مصرفی سه پرسش‌اند. چهارپا بودن به خودی خود حکم واحدی نمی‌آورد؛ شتر و گاو و گوسفند با حیوان حرام‌گوشت یکسان نیستند. پس از شناخت نوع، باید دید راه معتبر تذکیه انجام شده است یا نه؛ و پس از آن نیز حلال بودن گوشت، به معنای حلال بودن تمام اجزای بدن نیست. در رساله، برای برخی اجزای حیوان حلال‌گوشت حکم جداگانه آمده است. حذف هرکدام از این مرحله‌ها ممکن است پاسخ ظاهراً ساده را نادرست کند.

در پرندگان، نشانه‌های تشخیص باید در همان ترتیب و محدوده فقهی به کار روند؛ مشاهده گزرای یک پرواز یا شباهت ظاهری، جای شناسایی نوع را نمی‌گیرد. در فرآورده‌های وارداتی نیز نام تجاری همیشه نام دقیق جانور نیست. اگر عنوان روی بسته مبهم است و حکم به شناخت نوع وابسته است، باید از گزارش قابل اعتماد یا متخصص مربوط کمک گرفت. حدس فروشنده یا ترجمه‌ای نامطمئن برای تعیین موضوع تازه کافی نیست.

پاک بودن، مساوی خوردنی بودن نیست. برای مثال، طبق فتوای آیت‌الله سیستانی، ماهی مرده در آب ممکن است پاک باشد ولی خوردنش جایز نباشد. برخی حیوانات حرام‌گوشت نیز با تذکیه، از جهت طهارت حکم تازه پیدا می‌کنند، بی‌آنکه گوشتشان حلال شود. بنابراین استدلال «نجس نیست، پس می‌توان خورد» کامل نیست. حکم استفاده در پوشاک و حکم نماز با اجزای حیوان هم مسئله‌ای جداگانه است و نباید از جواز یک استفاده به جواز همه استفاده‌ها گذر کرد.

در موارد شک نیز باید دید شک در چیست: نوع حیوان، وقوع تذکیه یا وجود یک ماده حیوانی در غذای معمولی؟ اصل

حلیت در تمام این صورت‌ها یکسان و بی‌قید اجرا نمی‌شود. اگر معلوم است گوشتِ نیازمندِ تذکیه در اختیار است، باید راهِ معتبرِ اثباتِ آن بررسی شود؛ اما در غذای غیرگوشتی معمول، احتمال‌های دور، الزامِ بازرسیِ فراگیر ایجاد نمی‌کنند. فقه منضبط، از یک طرف باب احتیاط لازم را می‌شناسد و از طرف دیگر، حدس را جای حجت نمی‌نشانند. و در شک، پرسش این است که شک در چیست؛ و پاسخ هر موضع شک، جداست.

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾

و پاکیزه‌ها را بر آنان حلال و ناپاکی‌ها را بر آنان حرام می‌کند.

(اعراف، ۱۵۷)

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَخَلْبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ

هر درندهٔ نیش‌دار و هر پرندۀ چنگال‌دار، حرام است.

(کافی، ج ۶، باب ۲، ح ۲)

سخن منبری

حرام و حلالِ سفره، آزمونِ بندگی است؛ خداوند، طیبات را حلال کرد تا بنده بداند خالقش خواهانِ پاکی و گواراییِ اوست و خبائث را حرام کرد تا کرامتِ انسان حفظ شود. ملاک‌های شرع، هم عقلانی‌اند و هم ساده؛ مبلّغ باید همین سادگی را به مردم برساند: حلالِ خدا روشن است و حرامش روشن؛ و مؤمن، میان این دو روشنایی، گم نمی‌شود.

تذکیه، شرط حلال شدن گوشت است و پنج شرط دارد: ذابح مسلمان باشد، حیوان رو به قبله باشد، ابزار آهن باشد، نام خدا بر آن برده شود، و رگ‌های چهارگانه - مری، حلقوم و دو شاه‌رگ - بریده شوند؛ پس از تذکیه، حیوان باید حرکت کند تا ذبح، ذبح زنده واقع شده باشد. اگر نام خدا عمداً ترک شود، گوشت حرام است و اگر فراموش شود، اشکال ندارد؛ و ذبح با چاقوی غیرآهنی در ضرورت، جایز است.

کشتار صنعتی امروز، همان فقه را با فناوری اجرا می‌کند: در کشتارگاه‌های صنعتی، اگر اپراتور مسلمان با رعایت قبله و بسم الله و قطع چهار رگ، ذبح را انجام دهد، گوشت حلال است - و دستگاه‌های خط تولید، فقط ناقل لاشه‌اند، نه ذابح؛ پس ایرادی بر آن‌ها نیست. دو آفت صنعت را باید شناخت: «خیره کردن الکتریکی» که اگر پیش از ذبح، حیوان را بکشد یا ذبح را ذبح زنده نکند، حرام است و باید دستگاه طوری تنظیم شود که فقط بیهوش کند؛ و «ذبح ماشینی بدون مسلمان» که میته است.

و صید: ماهی، به محض بیرون آمدن از آب - به هر وسیله‌ای - تذکیه شده است و ذبح نمی‌خواهد؛ صید حیوان وحشی حلال گوشت با سگ تعلیم‌دیده و سلاح، با شرایطش حلال است؛ و شکار در حال احرام، حرام و کفار ه دارد. مبّلع آشنا با صنعت غذا، باید میان «حرام واقعی» و «شبهه بی‌منا» فرق بگذارد تا نه حلال را حرام کند و نه حرام را حلال.

ماشینی بودن، به تنهایی موضوع حرمت نیست. پرسش اصلی آن است که ذبح معین به فاعل واجد شرایط مستند باشد و شرایط معتبر واقعاً تحقق یابد. دستگاه می‌تواند ابزار کار باشد؛ اما صرف حضور یک مسلمان در ساختمان کشتارگاه، همه ذبح‌های آن را بی‌بررسی تصحیح نمی‌کند. قصد، انتساب عمل، نام بردن خدا و دیگر شروط باید در طرح اجرایی همان خط روشن شوند. پخش صوت ضبط‌شده نیز نباید بدون دلیل جانشین شرطی فرض شود که به خود ذابح مربوط است.

در فتوای آیت‌الله سیستانی، حرکت پس از ذبح وقتی برای احراز حیات مطرح است که زنده بودن حیوان در هنگام ذبح مشکوک باشد. بنابراین هدف، ذبح حیوان زنده است، نه صرفاً مشاهده هر حرکت ظاهری. بیهوش‌سازی پیشین باید از مرگ پیش از ذبح تفکیک شود و تشخیص فنی آن به افراد متخصص سپرده شود. اگر حیوان پیش از ذبح مرده باشد، بریدن رگ‌ها در مرحله بعد آن را تذکیه نمی‌کند. تنظیم سرعت و تجهیزات باید امکان رعایت واقعی شروط را فراهم سازد.

شرایط ابزار و جهت نیز فراموش نشوند. جنس تیغه، کیفیت بریدن مجاری و رو به قبله بودن، هرکدام فروع و استثنای خود را دارند. به‌ویژه در آلیاژهای جدید، نام بازاری چاقو لزوماً برای تطبیق حکم آهن کافی نیست و فتاوا نیز یکسان نیستند. بررسی ناظر باید از روی مشخصات واقعی ابزار و متن فتوای مرجع باشد. همچنین فراموشی شرط را نباید با حذف برنامه‌ریزی شده آن یکی گرفت؛ حکم عذر، مجوز طراحی خط تولید بر پایه ترک شرط نیست.

برای نظارت عملی، تفکیک لاشه‌های مشکوک، ثبت خطاها و جلوگیری از مخلوط شدن محصول فاقد شرایط با محصول تأییدشده اهمیت دارد. مشتری نباید بار ناآشکار خطای تولید را بر دوش بکشد. در عین حال، رعایت حرمت حیوان و کاستن از آزار غیرلازم نیز باید در کنار صحت ذبح مورد توجه باشد. تذکیه شرعی، مجموعه‌ای از شروط قابل اجراست؛ نه یک برچسب تشریفاتی، و نه بهانه‌ای برای نادیده گرفتن دانش فنی و مسئولیت انسانی. و اطمینان مصرفکننده نیز نباید بیشتر از حد گواهی معتبر باشد؛ اطمینان بیمنا، شریعت نیست.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾

بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا ذبح شده.

(مائده، ۳)

لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

تذکيه، جز با آهن بُرنده، تحقق نمی‌یابد.

(کافی، ج ۶، باب ۱، ح ۱)

سخن منبری

ذبح، فقط بریدن گردن نیست؛ آیین بندگی است: مسلمان، حیوان را با نام خدا و رو به قبله ذبح می‌کند تا بداند همین لقمه هم از خداست و به نام او باید آغاز شود. صنعت مدرن، ذبح را خط تولید کرده؛ اما حلال بودن، در گرو همان نام خداست که باید در خط تولید زنده بماند. مسلمان باید حلال بخورد و به حلال دیگران هم اطمینان بدهد؛ که بازار پاک، امانت دینداران است.

ماهی و میگو؛ فلس، پرورش صنعتی و غذای آبزیان

از آبزیان، ماهی فلس‌دار و میگو حلال است و بقیه – مارماهی، گربه‌ماهی، خرچنگ، صدف و امثال آن – حرام؛ و این، ضابطه منصوص اهل بیت علیهم‌السلام است. در تردید میان انواع، عرف و کارشناسی ماهی‌شناسی ملاک است؛ و ماهی سوف و قزل‌آلا و کپور و سفید و حلوا، همه از حلال‌های شناخته‌شده‌اند. ماهی، بدون ذبح شرعی هم حلال است، فقط باید زنده از آب گرفته شود یا در تور و حوض بمیرد – به شرط آن‌که در آب نمرده باشد.

پرورش صنعتی، حکم را عوض نمی‌کند: قزل‌آلای پرورشی در استخر، همان ماهی حلال است و کشتارش در خشکی، تذکیرش محسوب می‌شود؛ حتی بیهوشی با یخ و برق، اگر در خشکی و برای آسانی کشتار باشد، ضرری به حلال بودن نمی‌زند، چون ملاک، بیرون آمدن از آب زنده است. آنچه مهم است، «خوراک آبزیان» است: اگر غذای ماهی از نجس یا حرام‌گوشت تهیه شده باشد، بنابر قاعده استحاله و وساطت در تغذیه، ماهی حلال است؛ چون غذای حیوان، در بدنش استحاله می‌یابد و حیوان، عنوان متغذی را نمی‌گیرد.

و میگو: نص معتبر، میگو را از حلال‌ها شمرده و فلس‌نداشتنش مانع نیست؛ خوردن میگو جایز و در میان فقها مشهور است، هرچند جمعی احتیاط استحبابی در زیاده‌روی دارند. این انعطاف‌ها نشان می‌دهد فقه تغذیه، برای زندگی ساحلی و صنعت آبزیان، بن‌بست نساخته است.

دو شرط مستقل را باید احراز کرد. در ماهی، شناخت نوع فلس‌دار و تحقق صید معتبر، جانشین یکدیگر نیستند. ماهی فلس‌دار مرده در آب، صرفاً به سبب نوعش حلال نمی‌شود؛ و صید زنده نیز ماهی فاقد فلس را حلال نمی‌کند. جدا شدن فلس بر اثر عارضه با نداشتن فلس در اصل نوع متفاوت است. در فتوای آیت‌الله سیستانی، در صورت شک در فلس‌دار بودن، نمی‌توان بدون احراز معتبر حکم حلیت داد؛ نام‌های بازاری و شباهت ظاهری همیشه کافی نیستند. در صید، مردن ماهی در تور صیاد، با مردن آزادانه آن در آب یکسان نیست. در رساله، فرض نخست با شرایط خودش حلال دانسته شده است؛ اما نباید از آن نتیجه گرفت هر ماهی که در هر حوض یا مخزنی مرد، صید شده محسوب می‌شود. در استفتای رسمی نیز خالی کردن آب حوض و مردن ماهی، به خودی خود صید شمرده نشده است. پس در پرورش صنعتی، نحوه به اختیار گرفتن و زمان مرگ باید روشن باشد، نه فقط اینکه ماهی در یک مرکز پرورش بوده است.

کنسرو و محصول بدون پوست. اگر فلس در محصول نهایی دیده نمی‌شود، شناسایی معتبر نوع می‌تواند از نام دقیق گونه و اطلاعات قابل اعتماد به دست آید؛ صرف عنوان کلی غذای دریایی کافی نیست. همچنین لازم نیست صیاد مسلمان باشد، ولی شرط صید باید از راه معتبر احراز شود. میگو را نیز نباید تنها با شباهت نام تجاری به دیگر آبزیان تعمیم داد؛ هر عنوان، حکم خاص خود را دارد. این نکته در ترجمه نام محصولات وارداتی بسیار اثرگذار است.

در خوراک آبزیان، صرف نام یک جزء در جیره غذایی، تمام حکم گوشت را تعیین نمی‌کند؛ عنوان حیوان نجاست‌خوار و شرایط آن باید جداگانه بررسی شود. از سوی دیگر، نمی‌توان با گفتن کلی استحاله، هر فرض تغذیه و هر آلودگی

محصول نهایی را بی‌نیاز از بررسی دانست. گزارش کارشناس در شناخت جیره و وضعیت محصول راهگشاست و تطبیق حکم، تابع ضابطه فقهی است. این جداسازی، هم از شایعات بی‌پایه جلوگیری می‌کند و هم از صدور جواز بی‌قید برای همه شیوه‌های پرورش.

و در ارزیابی آبزیان پرورشی، جیره غذایی و شرایط پرورش جداگانه بررسی میشود، نه با یک حکم کلی.

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾

صید دریا و خوراک آن بر شما حلال شد تا بهره‌ای برای شما و کاروانیان باشد.

(مائده، ۹۶)

مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ وَلَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

از ماهی، آن را نخورید که فلس ندارد؛ و ماهی طافی (روی آب آمده) خوردنی نیست.

(کافی، ج۶، باب ۱۱، ح ۱۵)

سخن منبری

دریا، سفره گسترده خداست و ماهی، روزی پاک او؛ کافی است بدانی از کدام نوع است و کجا مرده، تا با آرامش بخوری. شریعت، برای ماهیگیر خسته، شرط ذبح نگذاشته تا نان حلالش ساده باشد؛ اما همان‌جا مرز گذاشته که خرچنگ و مارماهی، خبائث‌اند و بر سفره مؤمن روا نیست. این است منطق دین: سخت‌گیری آن‌جا که نفس می‌لرزد، آسان‌گیری آن‌جا که زندگی سخت است.

گوشت وارداتی و محصولات حلال‌نشان؛ اعتبار گواهی‌های بین‌المللی

حکم گوشت وارداتی از کشورهای غیراسلامی، تابع دو قاعده است: «سوق المسلمین» و «ید المسلم» – اگر گوشت از بازار مسلمانان یا به دست مسلمان تهیه شود، محکوم به تذکیه است؛ و اگر از بازار کفار باشد، محکوم به حرمت است، مگر آن‌که یقین به ذبح شرعی حاصل شود. پس گوشت بسته‌بندی وارداتی که در فروشگاه ایران فروخته می‌شود و واردکننده مسلمانش مسئولیت حلال بودن را می‌پذیرد، حلال است؛ چون بازار ما سوق المسلمین است.

و اما گواهی‌های حلال بین‌المللی: نشان حلال، یک «اماره عقلایی» است؛ اگر نهاد معتبر و مورد اعتماد مسلمانان آن را صادر کند، کافی است و تحقیق بیشتر واجب نیست؛ اما اگر نشان از نهاد غیرقابل اعتماد یا با نظارت صوری باشد، حجت نیست و مؤمن باید از مرجع تقلید یا کارشناس امین بپرسد. ملاک فقهی، «اطمینان» است نه «وسواس»: آن‌جا که اطمینان به تذکیه هست، بخور؛ آن‌جا که نیست، بپرهیز؛ و آن‌جا که نمی‌دانی، قاعده حلّ و سوق جاری است.

نکته مهم برای واردکننده مسلمان: او در برابر مشتریان، «ضامن اعلام» است؛ فروختن گوشت غیرحلال به نام حلال، هم غش است و هم اکل مال به باطل، و خوردنش بر مشتری ناآگاه، حرام واقعی است با مسئولیت سنگین برای فروشنده. بازار مسلمین، با اعتماد زنده است و شکستنش، شکستن امانت عمومی است.

نشان حلال، طریق شناخت است؛ نه دگرگون‌کننده واقع. اعتبار آن از اعتماد موجه به صادرکننده و دلالت واقعی گواهی بر شرایط لازم به دست می‌آید. باید روشن باشد نشان، مربوط به همین محصول و همین شیوه تولید است و تنها یک شعار تجاری نیست. در عین حال، مصرف‌کننده‌ای که راه معتبر احراز در اختیار دارد، موظف نیست شخصاً تمام زنجیره تولید را بازرسی کند. مرز درست، میان اعتماد مستند و اطمینان صرفاً تبلیغاتی است.

مسلمان بودن فروشنده نیز در تمام صورت‌ها به تنهایی کافی نیست. در فقه برای غرب‌نشینان آیت‌الله سیستانی، فرضی که مسلمان گوشت را از غیرمسلمان گرفته و تذکیه آن را احراز نکرده، جداگانه بررسی شده است. بنابراین باید شرایط اماره ید یا بازار مسلمانان واقعاً برقرار باشد؛ صرف قرار گرفتن بسته در یک قفسه، علم به عدم تذکیه را از بین نمی‌برد. اگر معلوم باشد ذبح معتبر انجام نشده، عنوان بازار و نام فروشنده راه حلال کردن آن نیست.

شک در حلیت با حکم به نجاست یکی نیست. در برخی فروض گوشت مشکوک، خوردن جایز نیست، ولی نمی‌توان بدون دلیل آن را نجس دانست و همه ظروف و محل نگهداری را متنجس اعلام کرد. این تفکیک در زندگی مهاجران و واردکنندگان بسیار مهم است. باید موضوع هر حکم جداگانه معلوم باشد: چه دلیلی برای خوردن وجود دارد و چه دلیلی برای نجاست؟ آمیختن این دو، یا به بی‌مبالاتی در مصرف می‌انجامد یا به سخت‌گیری بی‌پایه در طهارت زندگی.

واردکننده و ناظر نیز مسئولیت متناسب با دانسته‌ها و تعهدات خود دارند. اگر گواهی صوری، تاریخ‌گذشته یا متعلق به محصولی دیگر است، نمی‌توان مشتری را با همان عنوان مطمئن ساخت. در خطای کشف‌شده، باید جریان عرضه و اطلاع‌رسانی درست بررسی شود؛ و نسبت دادن تقلب به اشخاص نیز نیازمند دلیل است. راه مؤمنانه، نه تخریب بی‌سند بازار است و نه پنهان کردن واقعیت؛ بلکه حفظ اعتماد با نظارت واقعی، مستندات روشن و صداقت در اعلام

حدود اطمینان است.

و گواهی حلال نیز تنها بهقدر پشتوانه نهاد صادرکننده اعتبار دارد؛ حد آن با تحقیق سنجیده روشن میشود.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

ای مؤمنان، از پاکیزه‌های آنچه روزی‌تان کردیم بخورید و خدا را سپاس گزارید، اگر او را می‌پرستید.

(بقره، ۱۷۲)

عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكَأْبِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ذُكِرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنِّي أَعْنِي مِنْهُمْ مَنْ

از ذبیحه کتابی، اگر نام خدا برده باشد، خوردن باکی ندارد.

(کافی، ج ۶، باب ۱۵، ح ۱۴)

سخن منبری

حلال‌خوری، فقط پرهیز از لقمه حرام نیست؛ حفظ اعتماد جامعه مؤمنان است. نشان حلال، امضای شرعی یک زنجیره است؛ تولیدکننده‌ای که این نشان را ارزان می‌فروشد، به دیانت مردم خیانت کرده است. و مؤمن عادی نیز نباید هر گوشتی را حرام بشمارد و زندگی را بر خود تلخ کند؛ دین، راه روشن است: اطمینان بگیر، و با نام خدا بخور.

افزودنی‌ها، رنگ‌ها و نگهدارنده‌های خوراکی (Eها)

افزودنی‌های صنعتی – رنگ‌ها، نگهدارنده‌ها، آنزیم‌ها و امولسیون‌کننده‌ها – در اصل، پاک و حلال‌اند؛ چون قاعدهٔ اولی، طهارت و حلّ است. شبهه از آن‌جا آغاز می‌شود که منشأ برخی از آن‌ها حیوانی است: مانند آنزیم پنیر که ممکن است از معدۀ گوسالهٔ ذبح‌نشده باشد، یا ژلاتینِ خوکی. این‌جا قواعد سه‌گانه دآوری می‌کنند: «استحاله» – تغییر ماهیت ماده در فرایند شیمیایی که آن را پاک می‌کند؛ «استهلاک» – محوشدن جزء ناچیز در مادهٔ غالب؛ و «تبعیت» – اجزای ناچیز غذا، تابع حکم خود غذا نیستند.

پس ملاک عملی: اگر افزودنی از گیاه و مواد معدنی باشد، حلال است بدون گفتگو؛ اگر منشأ حیوانی داشته باشد، با استحالهٔ کامل، پاک و حلال می‌شود – هرچند از خوک باشد، چون استحاله، عنوان را عوض می‌کند؛ و اگر بدون استحاله در غذا مستهکک شود، در حدی که جزء ناچیز و غیرقابل تشخیص باشد، ضرری به طهارت و حلّ نمی‌زند. در تردید میان این حالات، باز هم اصل، حلّ است.

و وظیفهٔ نظارتی: تولیدکنندهٔ مسلمان باید از منشأ افزودنی‌ها آگاه باشد و مصرف‌کننده، تنها در صورتی که «علم اجمالی به نجس‌بودن افزودنی مؤثر» دارد، باید پرهیز کند؛ علم اجمالی غیرمنحصر، تکلیف نمی‌آورد. این قواعد، سفرهٔ صنعتی را از بن‌بست بیرون می‌آورد بی‌آن‌که حلال را با حرام بیامیزد.

کد افزودنی، حکم شرعی آن نیست. عدد یا نام فنی روی بسته، به خودی خود، حلال یا حرام بودن را ثابت نمی‌کند. باید دید منشأ، ماهیت فعلی و وضعیت طهارت مادهٔ مورد بحث چیست. از همین‌رو یک فهرستِ عمومی که همهٔ افزودنی‌ها را بی‌تفصیل مجاز یا ممنوع معرفی کند، جای بررسی ضابطه را نمی‌گیرد. در مواردی که اصل طهارت و حلیت جاری است، مصرف‌کننده لازم نیست با هر نام ناشناخته دچار نگرانی شود؛ اما علم به مادهٔ ممنوع نیز با تغییر نام از بین نمی‌رود.

استحاله، تغییر عنوان و ماهیت عرفی است؛ صرفِ آسیاب کردن، حل شدن، پختن یا عوض شدن شکل، همیشه استحاله نیست. اینکه فرایند خاص صنعتی به چنین تغییری انجامیده، یک ادعای موضوعی است و نیازمند شناخت همان فرایند است. گزارشِ متخصص می‌تواند در این شناخت مؤثر باشد، ولی گفتنِ کلی «شیمیایی شده است» کافی نیست. فقیه ضابطه را بیان می‌کند و برای تطبیق آن، توصیفِ دقیقِ مادهٔ اولیه و نهایی لازم است.

استهلاک را از تطهیر مادهٔ نجس جدا کنیم. طبق فتوای آیت‌الله سیستانی در بحثِ ژلاتین، اگر نجاستِ مادهٔ حیوانی معین، مانند ژلاتین حاصل از خوک، ثابت باشد، افزودن مقدار کم به غذا به تنهایی آن را پاک نمی‌کند؛ در آن فرض، استحالهٔ معتبر باید ثابت شود. پس قاعدهٔ کم بودن مقدار را نباید بی‌قید به هر مادهٔ معلوم‌النجاسه سرایت داد. این فرق، یکی از نقاطِ اصلی پاسخِ دقیق در صنایع غذایی است و از خلطِ زوالِ طعم با زوالِ نجاستِ جلوگیری می‌کند.

در مقابل، در همان فتوا، اگر معلوم نباشد ژلاتین از گیاه تهیه شده یا حیوان، پاک و مصرفش جایز دانسته شده و تحقیق لازم نیست. اگر حیوانی بودن معلوم باشد، راه‌های احرازِ حلیتِ تفصیل دارد. بنابراین «منشأ نامعلوم» با

«منشأ حرام معلوم» و «حیوانی مشکوک التذکیه» یک حکم ندارد. تولیدکننده که به اطلاعات واقعی دسترسی دارد باید مسئله را بر اساس همان اطلاعات بسنجد؛ مصرف‌کننده ناآگاه نیز نباید به تکلیفی فراتر از وظیفه مقرر در رساله وادار شود.

و در مصرف افزودنیها، منشأ ماده و انداز آن دو چشمه مسئله است؛ نه گمان و شایعه.

﴿وَمَا لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾

و چرا از آنچه نام خدا بر آن برده شده نمی‌خورید؟

(انعام، ۱۱۹)

الصُّوفِ إِنَّ جُزَّ وَالشَّعْرِ وَالْوَبَرَ وَالْإِنْفَحَةَ وَالْقَرْنَ وَلَا يُعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

پشم‌کنده‌شده، مو، کرک، مایه پنبه و شاخ – از مردار – پاک است؛ و از آن فراتر نرود.

(کافی، ج ۶، باب ۹، ح ۶)

سخن منبری

صنعت غذا، هزاران ماده ناشناس سر سفره آورده و مؤمن را به تردید انداخته است؛ اما فقه ما برای همین روزها ساخته شده: استحاله و استهلاك، کلید فهم افزودنی‌هاست. نه وسواس ریزبینانه در Eها دینداری است و نه بی‌اعتنایی به منشأ مواد؛ دینداری، دانستن همین قواعد است تا سفره، هم پاک باشد و هم گشاده.

نان، نوشیدنی‌های صنعتی و آب‌میوه؛ از خمیرترش تا گازِ نوشابه

نان، قوت اصلی سفره است و در اصل، پاک و حلال؛ شبهه‌هایش: خمیرمایه‌ای که در فرایندش الکل تولید می‌شود – الکل ناشی از تخمیر در نان، مستهلک و متصاعد است و به هیچ‌رو مسکر نیست، پس نان پاک و حلال است؛ و روغن و شیر داخل نان صنعتی، تابع قاعده حلال‌نشان و بازار مسلمانان است. پس خوردن نانِ نانوایی‌های کشور، بی‌هیچ وسواسی جایز است.

نوشیدنی‌ها: نوشابه و آب‌میوه‌های صنعتی، اگر الکل افزوده نداشته باشند – که معمولاً ندارند – حلال‌اند؛ حتی اگر در فرایند تولید، الکل اندکی تولید و سپس مستهلک شود، ضرری ندارد. اما دو مورد باید پرهیز شود: نوشیدنی‌هایی که الکشان به حد مسکربودن برسد – هرچند تلخ و بدبو باشد، چون ملاک، اسکار است نه مزه؛ و نوشیدنی‌های نجس‌العین مانند برخی نوشابه‌های مخلوط با خون حیوانی در کشورهای خاص. و آب‌میوه طبیعی نجس‌شده با تخمیر، اگر جوشیده باشد یا به سرکه بدل شود، پاک است.

و قاعده کلان این باب: «هرچه مسکر باشد، نوشیدنش حرام است و هرچه مسکر نباشد، حلال» – مشروط بر نجس‌نبودن ذاتی. مبلّغ باید این ملاک را جایگزین ترس‌های بی‌مبنا کند: نه فهرست‌های ساختگی حرام، نه بی‌خیالی؛ ملاک، مستی و نجاست ذاتی است و بس.

غیرمسکر بودن، تنها پرسش این باب نیست. عنوان شراب، فقّاح، آب انگور جوشیده و نوشیدنی معمولی باید از یکدیگر جدا شود. نمی‌توان هر مایعی را که مصرف‌کننده خاص با مقدار اندک مست نمی‌شود، حلال دانست؛ همان‌گونه که صرف گازدار بودن یا داشتن نام خارجی دلیل حرمت نیست. درباره محصول مورد تردید، ماهیت واقعی و فرایند تولید اهمیت دارد. درصد درج‌شده روی بسته، بدون فهم موضوع، جای تمام این بررسی را نمی‌گیرد.

در فتوای آیت‌الله سیستانی، آب انگور جوشیده حکم خاص دارد: پاک بودن آن به معنای جواز خوردنش نیست و راه حلال شدن نیز در رساله با شرایط خودش بیان شده است. بنابراین جوشاندن را نباید راه عمومی پاک و حلال کردن همه نوشیدنی‌های ممنوع معرفی کرد. تبدیل معتبر شراب به سرکه نیز با صرف گرم کردن یا کم شدن بخشی از مایع یکسان نیست. شناخت این تفاوت، از قیاس نادرست فرایندهای صنعتی با یکدیگر جلوگیری می‌کند.

نان و خمیر را با نوشیدنی مست‌کننده قیاس نکنیم. در محصولات عادی، احتمال دور پیدایش یک ماده در مراحل تولید، به تنهایی حکم نجاست و حرمت نمی‌آورد. از سوی دیگر، اگر افزودن ماده ممنوع معین معلوم باشد، عنوان نان یا شیرینی آن را بی‌بررسی مجاز نمی‌سازد. موضوع، ترکیب و ماهیت محصول نهایی و حکم ماده معلوم است. مصرف‌کننده نباید میان شایعات هراس‌انگیز و اطمینان‌های بی‌مأخذ سرگردان شود؛ هر ادعا باید به صورت مشخص و قابل بررسی طرح گردد.

در پاسخ روزمره، ابتدا نام دقیق نوشیدنی، آنچه روی برچسب آمده و میزان آگاهی واقعی پرسشگر معلوم شود؛ سپس حکم مرجع تطبیق داده شود. لازم نیست از هر نوشیدنی معمولی احتمال شراب ساخته شود یا برای احراز حالت

مستی آزمایش نوشیدن انجام گیرد. همچنین نقل اخبار عجیب درباره ترکیبات غذا بدون منبع، خود راه شناخت نیست. فقه مسئولانه، اصطلاح فنی، واقعیت تولید و ضابطه شرعی را از هم تفکیک می‌کند تا پاسخ، روشن و قابل عمل باشد.

و برچسب محصول، سند ادعای تولیدکننده است، نه بینه؛ معیار، حد آگاهی معمول است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

ای مؤمنان، شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای بخت‌آزمایی پلید و از کار شیطان‌اند؛ از آن‌ها دوری کنید باشد که رستگار شوید.

(مائده، ۹۰)

﴿فَإِذَا اقْتَارُ قَالَ أَكُلُ الْخُبْزِ وَالْمِلْحَ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ قُلْتُ فَمَا الْقَصْدُ قَالَ الْخُبْزُ وَ

تنگ‌گیری، خوردن نان و نمک است با توان بیشتر؛ و میانه‌روی، نان و گوشت و شیر و سرکه و روغن.

(کافی، ج ۴، باب ۳۹، ح ۱۰)

سخن منبری

سفره مؤمن، جای ترس نیست؛ جای شکر است. نانی که با نام خدا پخته شود و نوشیدنی‌ای که مستی نیاورد، روزی پاک خداست؛ بخور و شکر کن. دین، ملاک‌های روشن داده است: مستی و نجاست، مرز حرام‌اند؛ هرچه بیرون از این دو مرز باشد، حلال گواراست. این سادگی را به مردم بگویید تا سفره‌ها از وسواس و اضطراب خالی شود.

گیاه‌خواری و رژیم‌های غذایی؛ حکم ترک گوشت

گیاه‌خواری، فی‌نفسه حرام نیست و مسلمان می‌تواند به دلایل پزشکی یا سلیقه، گوشت را ترک کند یا کم بخورد؛ چون اصل در خوردنی‌های حلال، اباحه است و «ترک حلال» گناه نیست – مگر آن‌جا که به ضرر معتدابه بدن بینجامد یا از روی بدعت و تحریم حلال خدا باشد. قرآن، خوردنی‌های حلال را «طبیات» خوانده و کسی که طبیات را بر خود حرام کند، از دایره شکر بیرون رفته است: «چرا چیزی را که خدا حلال کرده، حرام می‌کنید؟»

اما مذموم‌بودن افراط، قطعی است: گیاه‌خواری افراطی که بدن را به کمبودهای جدی بکشانند، از باب لاضرر حرام است و پزشکان، گوشت متعادل را برای سلامت لازم می‌دانند؛ و گیاه‌خواری از روی باور «ظلم‌بودن ذبح» – اگر به انکار تشریع بینجامد – بدعت است، چون ذبح شرعی، رحمت است نه ظلم: حیوان را با تیزترین چاقو، با نام خدا و در کمال راحتی ذبح می‌کنند. و روزه‌های لاغری و رژیم‌های سخت فضای مجازی نیز اگر ضرر برسانند، حرام‌اند.

و نکته اخلاقی: اسلام، تغذیه را میانه‌رو خواسته: «بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید». مؤمن، نه شکم‌پرست است نه ریاضت‌کش بی‌مبنا؛ گوشت حلال را با اعتدال می‌خورد و حق بدنش را می‌شناسد. سلامت، امانت خداست و بدن، مرکب بندگی؛ خوارکردنش، خیانت به امانت است.

انتخاب شخصی با تحریم دینی تفاوت دارد. کسی که از روی سلیقه، ملاحظه اخلاقی شخصی یا برنامه پزشکی، گوشت نمی‌خورد، لزوماً حکم حلال شرعی را انکار نکرده است. نباید از رفتار غذایی او بی‌درنگ داور اعتقادی ساخت. محل اشکال، آن است که انسان بدون دلیل، حکم الزامی تازه‌ای به دین نسبت دهد یا تکلیف ثابت را انکار کند؛ این با انتخاب از میان خوردنی‌های مجاز یکسان نیست. در گفت‌وگو باید مقصود واقعی شخص پرسیده شود.

از حیث سلامت نیز نام گیاه‌خواری یا گوشت‌خواری، به تنهایی، سلامت یا زیان یک برنامه غذایی را ثابت نمی‌کند. ترکیب رژیم، نیازهای فرد و کفایت مواد مورد نیاز باید نزد متخصص بررسی شود، به‌ویژه در کودکی، بارداری یا بیماری. از حکم حلیت گوشت نمی‌توان وجوب خوردن آن را برای تمام اشخاص نتیجه گرفت؛ همان‌گونه که از جواز ترک آن نمی‌توان بی‌نیازی از تغذیه کافی را فهمید. حکم پرهیز از ضرر مهم، ناظر به واقعیت مصرف است، نه نام رژیم.

رژیم لاغری نیز باب عبادت تازه نیست. کم‌خوری اختیاری با روزه شرعی از جهت نیت، زمان و احکام یکسان نیست؛ برنامه‌ای که برای کاهش وزن تنظیم می‌شود، به صرف شباهت ظاهری، عنوان عبادت مقرر پیدا نمی‌کند. همچنین وعده‌های قطعی کاهش وزن یا درمان در تبلیغات، بدون پشتوانه معتبر قابل اعتماد نیست. اگر برنامه‌ای موجب ضرر مهم قابل اعتنا باشد، محبوبیت آن در فضای مجازی مجوز ادامه نیست. تشخیص پزشکی و تطبیق حکم شرعی باید هر دو حفظ شوند.

در خانواده و مهمانی، می‌توان ترجیح‌های غذایی را بدون تحقیر و تحمیل مدیریت کرد. میزبان بهتر است از نیاز واقعی مهمان آگاه شود و مهمان نیز خواسته خود را روشن و محترمانه بگوید. «حلال است» همیشه به معنای «باید بخوری» نیست، و «نمی‌خورم» نیز همیشه ادعای حرمت نیست. رعایت رضایت، پیشگیری از اسراف و توجه به

سلامت، زمینه جمع این انتخاب‌ها را فراهم می‌کند. فقه در اینجا باید آزادی انتخاب مجاز را از حکم‌سازی بی‌دلیل و زیان رساندن جدا سازد. و احترام به گزینش مجاز دیگران، خود ادب سفره و دوستی است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾^ج

ای مؤمنان، پاکیزه‌هایی را که خدا برایتان حلال کرده حرام نکنید و از حد نگذرید؛ که خدا تجاوزگران را دوست ندارد.

(مائده، ۸۷)

اللَّحْمُ يَنْبَغُ اللَّحْمَ وَمَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا سَاءَ خُلُقُهُ وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِنُوا فِي

گوشت، گوشت می‌رویاند؛ و هر که چهل روز گوشت نخورد، خلُقش بد شود.

(کافی، ج۶، باب ۵۶، ح۱)

سخن منبری

بدن، امانت خداست و سفره، میدان شکر؛ نه تحریم حلال خدا دینداری است و نه پرخوری بی‌حد، آزادی. مؤمن، میانه‌رو است: از طیبات می‌خورد، به اندازه، با لقمه حلال، و با دل شاکر. هر رژیمی که بدن را برای بندگی توانا‌تر کند، مطلوب است؛ و هر باوری که حلال خدا را حرام کند، بدعت است – این ترازو را همیشه در دست داشته باشید.

محصولات تراریخته و ارگانیک؛ حکم مهندسی ژنتیک در غذا

دستکاری ژنتیکی در گیاهان و مواد غذایی، از مصادیق تسخیر طبیعت است که قرآن به آن فرمان داده و انسان را خلیفه زمین خوانده است: «اوست که هرچه در زمین است برای شما آفرید». پس اصل مهندسی ژنتیک، جایز است و محصول تراریخته، اگر حلال و بی‌ضرر باشد، خوردنش حلال است؛ چون حکم، تابع «محصول نهایی» است، نه روش تولید – مگر آن‌که روش، حرام مسلمی را درگیر کند (مانند ژن منتقل‌شده از خوک در ترکیب نهایی مؤثر) که در این صورت، باید احتیاط و فتوای مرجع را دید.

شرط ضروری، «بی‌ضرر بودن قطعی یا اطمینانی» است: اگر کارشناسان امین، ضرر معتناهی را برای سلامت اثبات کنند، مصرف حرام می‌شود – از باب لاضرر – و دولت موظف است نظارت و برچسب‌گذاری کند؛ چون «حق برچسب» از حقوق مصرف‌کننده است و پنهان‌کاری در آن، غش و تدلیس است. پس مسئله تراریخته، بیش از فقه، مسئله «اطلاعات» است؛ مؤمن باید بداند چه می‌خورد.

و ارگانیک: محصول ارگانیک، پاکیزگی مضاعف دارد و خریدش رجحان دارد اگر تفاوتش واقعی باشد؛ اما «ارگانیک بودن» شرط حلال بودن نیست و محصول غیرارگانیک حلال، حلال است. آنچه مهم است، صداقت تولیدکننده است: نام ارگانیک را بر محصول غیرارگانیک نهادن، تدلیس و حرام است – اکل مال به باطل، در قفسه فروشگاه هم واقع می‌شود.

روش تولید را از عنوان محصول جدا کنیم. برای پاسخ، باید معلوم شود تغییر ژنتیکی چه اثری در ماهیت ماده نهایی و وضعیت مصرف دارد. صرف جدید بودن فناوری، دلیل حرمت نیست؛ همان‌گونه که سود اقتصادی، دلیل حلیت هر فرایند نیست. اگر در مواد اولیه یا فرایند، موضوع شرعی خاصی مطرح است، باید همان موضوع با جزئیات بررسی شود. از ذکر نام یک منشأ در گزارش ژنتیکی نمی‌توان بدون شناخت واقعیت، تمام احکام ماده اولیه را به کل محصول نسبت داد.

در ارزیابی سلامت، میان خطر ثابت یا احتمال عقلایی قابل اعتنا و احتمال دور ذهنی فرق است. مطالبه یقین ناممکن درباره نبود هر خطر، زندگی عادی را مختل می‌کند؛ بی‌اعتنایی به شواهد معتبر زیان نیز درست نیست. گزارش متخصص مستقل، نوع محصول و محدوده شواهد باید سنجیده شود. پاسخ‌گوی فقهی نباید خود را جای هیئت علمی ارزیاب قرار دهد یا درباره همه محصولات تراریخته حکم پزشکی یکسان صادر کند؛ وظیفه او توضیح اثر شرعی موضوع احراز شده است.

ارگانیک، نام یک ویژگی تولید است؛ نه دلیل خودکار فضیلت. حلال بودن محصول معمولی به داشتن این عنوان وابسته نیست و گران‌تر بودن نیز به خودی خود نشانه پاک‌تر بودن شرعی نیست. اگر تفاوت واقعی و منفعت مناسب وجود دارد، انتخاب آن می‌تواند عقلایی باشد؛ اما فشار تبلیغاتی نباید خانواده کم‌درآمد را دچار احساس گناه از خرید غذای مجاز کند. در مقابل، ادعای ارگانیک بودن خلاف واقع، از جهت صدق توصیف و رضایت خریدار قابل بررسی است.

برای تولیدکننده، شفافیت در ویژگی‌های مؤثر و رعایت تعهدات پذیرفته‌شده اهمیت دارد. نباید ناآگاهی مشتری را رضایت به هر تغییر پنهان دانست یا اختلاف علمی را با تبلیغ قطعی پنهان کرد. برای مصرف‌کننده نیز تمایز حکم فقهی از ترجیح شخصی و ارزیابی علمی ضروری است. قاعده پرهیز از ضرر مهم و قواعد طهارت و حلیت، هرکدام در جای خود به کار می‌روند؛ هیچ‌کدام به تنهایی مجوز تبلیغ ترس یا اطمینان بی‌قید درباره یک فناوری گسترده نیستند. و در مهندسی غذایی، ادعای ارگانیک بودن خلاف واقع، از باب صدق توصیف و رضایت خریدار بررسی می‌شود.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

اوست که هرچه در زمین است، همه را برای شما آفرید.

(بقره، ۲۹)

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُلْقِحَ النَّخِيلَ إِذَا كَانَتْ لَا يَجُودُ حَمْلُهَا وَلَا يَتَبَعَلُ النَّخْلُ فَلْيَأْخُذْ حَيْثَانَا

هر که خواهد نخل را بارور کند، چون بار نمی‌دهد، ماهیان کوچک خشک را بکوبد و بر آن بپاشد تا بار آورد.

(کافی، ج ۵، باب ۱۲۶، ح ۳)

سخن منبری

علم، هدیه خداست به خلیفه او؛ مهندسی ژنتیک نیز اگر در خدمت روزی پاک و سلامت مردم باشد، از همین هدیه است. اما علم، بدون تقوا، خطرناک می‌شود؛ آن‌جا که سود، چشم تولیدکننده را کور کند و حقیقت برچسب را پنهان سازد. جامعه مؤمن، هم به علم نیاز دارد و هم به صداقت؛ این دو که با هم آمدند، سفره‌ای می‌سازند پاک و پربرکت.

ضیافت و مهمانی؛ آداب، حقوق مهمان و مهمانی‌های حرام

مهمانی، سنت پیامبران است و ابراهیم خلیل، الگوی میزبانی قرآن: برای مهمانان ناشناس، گوساله بریان آورد؛ و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، مهمانش را گرمی بدارد. حقوق مهمان در اسلام: استقبال گرم، خوراک مناسب، یک شبانه‌روز پذیرایی کامل و تا سه روز میهمان‌نوازی، و همراهی تا در خانه؛ و حقوق میزبان: مهمان باید سبکبار بیاید، عیبجویی نکند، و بر میزبان تحمیل نشود.

و اما مهمانی‌های حرام: مهمانی‌ای که در آن شراب و قمار و لهو و اختلاط حرام باشد، حضور در آن جایز نیست و میزبان‌ش در گناه مهمانان شریک است – «هر که به مجلسی بنشیند که در آن معصیت می‌شود، در آن شریک است»؛ مهمانی‌ای که با مال حرام و اسراف ریایی برپا شود، بی‌برکت است؛ و مهمانی‌ای که برای فخرفروشی و کم‌گذاشتن همسایه فقیر باشد، از مروت بیرون است. اما مهمانی ساده مؤمنانه، عبادت است؛ روایات می‌گویند خداوند، مؤمن مهمان‌نواز را می‌آمرزد و فرشتگان بر خانه‌اش درود می‌فرستند.

و نکته اجتماعی امروز: سفره‌های عروسی و افطاری، سنگر شادی و اخوت‌اند؛ اسراف و چشم‌وهم‌چشمی، آن‌ها را از برکت می‌اندازد. ملاک، ساده و باکرامت بودن است: سفره‌ای که دل‌ها را به هم گره بزند، ارزان‌ترینش گران‌بهارترین است.

احسان به مهمان، مجوز تحمیل نیست. آداب پذیرایی را باید از واجبات مالی و حقوق قراردادی جدا کرد. دعوت، به خودی خود، حق تصرف نامحدود در خانه و دارایی میزبان ایجاد نمی‌کند؛ همان‌گونه که میزبان نیز حق ندارد مهمان را به خوردن زیان‌بار یا حضور در کار ممنوع وادار سازد. مقدار پذیرایی باید با توان و رضایت و عرف مناسب جمع شود. مسابقه در هزینه، ارزش میهمان‌نوازی را بالا نمی‌برد اگر نتیجه آن فشار ناروا و تضییع حق باشد.

درباره غذای میزبان، نباید از گمان بی‌دلیل به درآمد او، حکم حرام بودن هر لقمه ساخت. علم به غصبی بودن یا وجود ماده حرام معین، با شایعه و بدگمانی فرق دارد. در مواد غیرگوشتی معمول، قواعد طهارت و حلیت در جای خود جاری‌اند؛ در گوشت نیازمند تذکیه، حکم خاص همان باب بررسی می‌شود. پس نه بازرسی تحقیرآمیز سفره مردم روش درست است و نه نادیده گرفتن واقعیت معلومی که در خوردن اثر دارد.

حکم مجلس را دقیق تعیین کنیم. در فتوای آیت‌الله سیستانی، خوردن از سفره‌ای که در آن شراب می‌نوشند حرام و نشستن بر سر آن بنا بر احتیاط واجب ممنوع است. در عین حال، حکم میز شخص و حکم وجود بخشی دیگر در یک مجموعه پذیرایی همیشه یکسان نیست و عنوان‌هایی مانند ترویج کار حرام نیز جداگانه بررسی می‌شوند. بنابراین باید معلوم شود شخص در کدام بخش حضور دارد و چه فعلی از او سر می‌زند؛ صرف نام جشن یا رستوران، تمام پاسخ نیست.

اگر لازم است از بخشی نامناسب کنار رفت یا تذکری داده شود، می‌توان با کمترین تنش و بیشترین احترام این کار را انجام داد. نهی از منکر، شروط و مراتب دارد و بهانه‌ای برای هتک آبروی میزبان نیست. در پایان مهمانی نیز استفاده از

غذای باقی‌مانده باید با رضایتِ صاحبِ آن و رعایتِ سلامت باشد؛ جلوگیری از اسراف، تصرفِ بی‌اجازه را مجاز نمی‌کند. مهمانیِ خوب آن است که محبت، اختیار و حدودِ شرعی را هم‌زمان حفظ کند. و پذیرایی باید به قصد محبت باشد، نه به قیمت رنج و اسراف.

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾

آیا خبرِ مهمانانِ گرامیِ ابراهیم به تو رسیده است؟

(ذاریات، ۲۴)

أَدَّبَ الْيَتِيمَ بِمَا تُوَدَّبُ مِنْهُ وَلَدَكَ وَاضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَكَ

یتیم را ادب کن، چنان که فرزندی را ادب می‌کنی.

(کافی، ج ۶، باب ۳۳، ح ۸)

سخن منبری

سفره، معبدِ محبت است؛ جایی که دل‌ها سیر می‌شوند، نه فقط شکم‌ها. مهمان، هدیهٔ خداست و میزبان، خزانه‌دارِ کرامت؛ هر دو اگر ادبِ هم را بدانند، یک سفره، هزار گره از دل‌ها می‌گشاید. بگذارید سفره‌هایتان ساده باشد اما صفا داشته باشد؛ که برکت، در قابلمهٔ طلا نیست، در لبخندِ میزبان است.

فصل هفدهم: مسجد، نماز جمعه و مناسک جمعی



عبادت، با جماعت، روح اجتماعی می‌گیرد؛ مسجد، خانه خدا در شهر و نماز جمعه، قرار هفتگی امت است. در این فصل، احکام مسجد و مسجدیاری، امامت جماعت و مأموم، نماز جمعه و عیدین، اعتکاف، هیئت‌های عزاداری و مساجد بین‌راهی را می‌کاویم؛ تا هم بانیان و خادمان مسجد وظیفه‌شان را بدانند و هم مردم، نماز جمعی‌شان را با معرفت به پا دارند.

فهرست پرسش‌های این فصل

- ۲۲۶ فضیلت و احکام مسجد؛ نجس‌کردن، ورود جنب و مسجد جامع
- ۲۲۷ نماز جماعت؛ شرایط امام جماعت و ترجیح آن بر فردی
- ۲۲۸ امامت بانوان و اقتدای زن و مرد؛ تفاوت‌های فقهی
- ۲۲۹ نماز جمعه؛ شرایط وجوب و فتوا در عصر غیبت
- ۲۳۰ نماز عید فطر و قربان؛ احکام و فلسفه عید
- ۲۳۱ اعتکاف؛ شرایط، روزه معتکف و اعتکاف بانوان
- ۲۳۲ هیئت و عزاداری؛ مرز مداحی، سینه‌زنی و بدعت
- ۲۳۳ مسجد بین‌راهی و احکام نماز مسافر؛ قصر و اتمام
- ۲۳۴ امام جماعت و مسائل مالی؛ وجوهات مسجد، هدیه به امام و اجرت
- ۲۳۵ نماز جماعت با صفوف دور و مساجد طبقاتی؛ اتصال صفوف

فضیلت و احکام مسجد؛ نجس کردن، ورود جنب و مسجد جامع

مسجد، خانه خدا در زمین است و قرآن، آبادکنندگان را ستوده است: «مساجد خدا را تنها کسی آباد می‌کند که به خدا و روز بازپسین ایمان دارد». آبادانی مسجد، هم بنای ظاهر است و هم عمران معنوی - نماز جماعت، تعلیم، خدمت. احکام ویژه مسجد نیز از همین قداست برمی‌خیزد: نجس کردن مسجد حرام است و اگر نجس شود، تطهیر فوری واجب است؛ ورود جنب و حائض به مسجد حرام است، هرچند عبور از یک در به در دیگر برایشان جایز است؛ و بردن خاک و ریگ مسجد به بیرون، حرام است و برگرداندنش واجب.

فروعی که خادم مسجد باید بداند: نخست، حرمت نجس کردن شامل حیاط و صحن مسجد نیز هست، اما سرویس‌های خارج از بنای مسجد، حکم مسجد را ندارند؛ دوم، میت را در مسجد جایز نیست دفن کرد و گذاشتن جنازه در مسجد مکروه است؛ سوم، خوابیدن و خوردن و معامله در مسجد مکروه است و فروش آن حرام؛ و چهارم، تخریب مسجد برای نوسازی، اگر به خرابی نینجامد و جایگزینش بهتر باشد، با اجازه حاکم شرع جایز است - و اگر مسجد خراب شود، زمینش حکم مسجد را نگه می‌دارد.

و اما مسجد جامع: احکامش با مساجد دیگر یکی است، اما موقعیتش محوری است؛ اعتکاف، تنها در مسجد جامع (یا مساجد چهارگانه خاص) صحیح است و نماز جمعه و اجتماعات بزرگ در آن برپا می‌شود. آبادانی مسجد جامع شهر، وظیفه جمعی مؤمنان است و ترکش، از دست دادن سنگر اجتماع است.

نخست باید مسجد بودن مکان احراز شود. نمازخانه، حسینیه، سالن اجتماعات و بخش وقف‌شده به عنوان مسجد، همیشه یک حکم ندارند. در یک مجموعه بزرگ نیز ممکن است صحن، کتابخانه یا طبقه خدماتی، خارج از محدوده مسجد باشد. بنابراین در احکام توقف جنب و حائض، تطهیر و اعتکاف، باید عنوان واقعی محل معلوم شود. نصب تابلو یا خواندن چند نماز، به تنهایی جانشین احراز آن عنوان نیست. همچنین دو مسجد مسجدالحرام و مسجدالنبی احکام اختصاصی دارند که نباید با حکم عبور از سایر مساجد خلط شوند.

در تطهیر، علم یا راه معتبر اثبات نجاست لازم است؛ احتمال بی‌پایه، وظیفه شست‌وشوی گسترده ایجاد نمی‌کند. اگر نجاست ثابت شد، باید به اندازه لازم برطرف شود و از خسارت زائد به بنا و فرش جلوگیری گردد. در فتوای آیت‌الله سیستانی، میان اجزای داخل مسجد، بیرون دیوار و موارد هتک حرمت تفصیل آمده است. پس پاسخ «همه جا باید یکسان شسته شود» دقیق نیست. کسی هم که خود توان تطهیر ندارد، در فرض مربوط، وظیفه اطلاع دادن مؤثر را بررسی می‌کند.

وسایل مسجد، مال بی‌صاحب نیستند. جابه‌جایی، فروش یا مصرف آنها باید با جهت وقف یا تملیک و اختیار متولی معتبر سازگار باشد. فرسوده شدن یک وسیله، خودبه‌خود آن را قابل برداشت شخصی نمی‌کند. در رساله، برای وسیله بی‌استفاده مسجد، ترتیب مصرف در همان مسجد، مسجد دیگر و فرض فروش با شرایط، بیان شده است. بنابراین هیئت‌امنا باید پیش از تصمیم، مالکیت و جهت اختصاص وسیله را روشن کند؛ نیت خیر، حدود اختیار را توسعه

نمی‌دهد.

در آبادانی معنوی نیز رعایت حقوق نمازگزاران لازم است. برنامه روضه، آموزش یا پذیرایی باید با حفظ بنا و امکان نماز جمع شود، نه با مزاحمت پایدار. حضور کودک را نیز نباید بی‌تفصیل ممنوع کرد؛ در فتوای یادشده، اگر مزاحمت و احتمال نجس کردن مطرح نباشد، مانعی برای حضور نیست و گاهی اولویت دارد. مسجد زنده، با نظم و مهربانی از خانواده‌ها استقبال می‌کند و احکام پاکی و احترام را به صورت روشن آموزش می‌دهد، نه با ترساندن بی‌دلیل مردم از ورود.

و در استفاده از مسجد، پاسداشت وقف و حفظ محراب از هر تصرف ناشایست لازم است، نه با زینت‌آرایی بیمرز.

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

مساجد خدا را تنها کسی آباد می‌کند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده است.

(توبه، ۱۸)

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَرَرِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه

هر که مسجدی بسازد، خدا خانه‌ای در بهشت برایش می‌سازد.

(کافی، ج ۳، باب ۴۸، ح ۱)

سخن منبری

مسجد، ایستگاه رحمت است؛ جایی که دل‌های خسته، سیراب می‌شوند و کینه‌ها، آب می‌شوند. هر آجر مسجدی که با نیت خالص بالا می‌رود، در قیامت شهادت می‌دهد. مؤمن، مسجد را خانه دوشم بداند: هم برای نمازش بیاید، هم برای آبادانی‌اش قدمی بردارد؛ که آبادانی مسجد، نشانه ایمان زنده است — قرآن، خودش این را امضا کرده است.

نماز جماعت؛ شرایط امام جماعت و ترجیح آن بر فردی

نماز جماعت، از شعائر بزرگ اسلام است و قرآن حتی در میدان جنگ، نماز جماعت را تعطیل نکرده و «نماز خوف» را تشریع کرد؛ پس جماعت، چنان مهم است که در اوج خطر هم باید برپا بماند. ثوابش در روایات، بیست و پنج تا هزار برابر و با کثرت جمع، فزاینده است؛ و فقها در وجوب یا استحبابش، به استحباب مؤکد فتوا داده‌اند و ترک بی‌عذر را برای همسایه مسجد، ناپسند شمرده‌اند.

شرایط امام جماعت: بلوغ، عقل، ایمان شیعه دوازده‌امامی، عدالت، طهارت مولد، مرد بودن برای مأمومان مرد، و صحت قرائت؛ و عدالت، همان ملکه پرهیز از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره است — نه عصمت. نکته مهم: مأموم باید به عدالت امام «اطمینان» داشته باشد و حسن ظاهر، کافی است؛ تجسس در زندگی امام، حرام است. و ترتیب فضیلت امامان: عالم عادل، قاری عادل و مسن‌تر عادل، مقدم‌اند.

و ترجیح جماعت بر فردی: اگر جماعت با شرایط برپا باشد، اقتدا مستحب مؤکد است و برخی فقها برای همسایه مسجد بدون عذر، کراهت شدید فردی را گفته‌اند. اما جماعت، عبادت اجتماعی است، نه اجبار؛ کسی که از روی عذر یا عدم اطمینان، فردی می‌خواند، نباید تحقیر شود — تحقیر مؤمن، خود گناهی بزرگ است و امام باید با اخلاق، دل‌ها را به صف جماعت بکشانند، نه با سرزنش.

احراز عدالت با طلب عصمت فرق دارد. امام جماعت باید واجد شرایط باشد، اما مأموم مأمور کشف تمام زندگی پنهان او نیست. در فتوای آیت‌الله سیستانی، حسن ظاهر در صورت نداشتن اطلاع خلاف، نشانه عدالت است و اگر کسی را عادل می‌دانسته و اکنون صرفاً شک دارد، می‌تواند اقتدا کند. بنابراین شایعه، اختلاف سلیقه و نپسندیدن رفتار غیرحرام، نباید بی‌دلیل به حکم فسق تبدیل شود؛ همان‌گونه که اطلاع معتبر از فقدان شرط را هم نمی‌توان با تعارف نادیده گرفت.

در صحت قرائت و کیفیت عمل نیز باید میان تفاوت سلیقه، اختلاف فتوا و خلل مؤثر فرق گذاشت. هر تفاوت لهجه یا سرعت، به خودی خود دلیل بطلان نیست و تشخیص خطای مؤثر، نیازمند شناخت مسئله است. همچنین امام دارای عذر، لزوماً از امامت محروم نیست؛ برای مثال، در رساله یادشده اقتدا به امامی که با تیمم یا وضوی جبیره‌ای معتبر نماز می‌خواند پذیرفته شده است. پس کامل بودن توان جسمانی را نباید بی‌دلیل به شروط امام افزود.

فضیلت جماعت، وظیفه مأموم را حذف نمی‌کند. نیت اقتدا، رعایت اتصال و متابعت و انجام اذکار لازم خود مأموم باقی است. تکلیف قرائت کسی که در رکعت سوم یا چهارم می‌پیوندد با کسی که از آغاز همراه امام است یکسان نیست. آموزش کوتاه این فروض، از بسیاری از اشتباه‌های روزانه جلوگیری می‌کند. رسیدن به جماعت نیز مجوز دویدن خطرناک، آزار صفوف یا انجام شتابزده تکبیر الاحرام بدون رعایت شرایط آن نیست.

اگر پس از نماز تردیدی پیش آمد، نباید بی‌بررسی تمام نمازهای گذشته را باطل اعلام کرد؛ حکم کشف خلاف، شک و عذر هرکدام تفصیل دارد. امام و مسئول مسجد بهتر است راه پرسش محترمانه را باز بگذارند تا مأموم برای یادگیری،

ناچار به بدگمانی و گفت‌وگوی پنهانی نشود. در مقابل، اقامهٔ فردی از سوی یک فرد نیز به خودی خود اهانت به امام نیست. جماعت وقتی استوار می‌ماند که اعتماد مستند، آموزش روشن و حرمت اشخاص با هم حفظ شوند. و پرسش بیخجالت از امام، نشانهٔ اعتماد سالم است، نه بیمهری.

﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ﴾

و با رکوع‌کنندگان رکوع کنید.

(بقره، ۴۳)

الْمُؤَذِّنُ الْمُؤْتَمِنُ وَالْإِمَامُ الضَّامِنُ

مؤذن، امانت‌دار است و امام جماعت، ضامن.

(تهذیب الاحکام، ج ۲، باب ۱۴، ح ۲۳)

سخن منبری

صف جماعت، نقشهٔ امت است؛ شانه‌به‌شانه‌ای که در آن، فقیر و غنی و پیر و جوان، یک ردیف می‌ایستند و یک خدا را می‌خوانند. شیطان، گرگ گله است و گلهٔ پراکنده را می‌درد؛ جماعت، حصارِ ایمان است. به مسجد بیاوید، در صف اول بایستید، و صف‌ها را به هم پیوندید؛ که پیوندِ صف‌ها، پیوندِ دل‌هاست.

امامت بانوان و اقتدای زن و مرد؛ تفاوت‌های فقهی

امامتِ جماعت بر مردان، از شرایطش «مردبودنِ امام» است؛ پس امامت زن برای مردان جایز نیست و نمازشان باطل است. اما برای خود بانوان: امامت زن بر زن، جایز و مستحب است و جماعتِ زنانه در خانه‌ها و هیئت‌های بانوان، از سنت‌های نیکو است؛ زن قاریِ عادلّه، می‌تواند امامِ جماعت بانوان شود و امامت بر محارمِ خودش – پدر و برادر و فرزند – نیز برای زن جایز است. این تفصیل، عدالتِ فقه ماست: نه زن را از منبرِ جماعت رانده و نه حدود شرعی را درهم ریخته.

دربارهٔ اقتدا و صفوف: مأموم زن می‌تواند به امامِ مرد اقتدا کند و در مسجد، صفِ بانوان پشت صفِ مردان است؛ اما میان صفِ زن و مرد باید فاصله و ترتیبِ شرعی رعایت شود و مکروه است زن و مرد بی‌حائل و چسبیده نماز گزارند. اگر حائلی نباشد یا صف‌ها مخلوط شوند، بنابر احتیاط، اقتدا ترک شود. و بانوان در اقتدا به امامِ مرد، اتصالِ صف را از طریقِ صفِ بانوان حفظ می‌کنند.

و نکتهٔ اجتماعی: جماعتِ بانوان، رکنِ مسجدِ زنده است؛ مساجدی که برای بانوان جایگاه مناسب ندارند، نیمی از امت را از خانهٔ خدا رانده‌اند. ساختنِ شبستان و ورودی و وضوخانهٔ مناسب بانوان، از مصادیق آبادانی مسجد است و کوتاهی در آن، ظلم به خواهران مؤمنه.

محرمیت، استثنای شرطِ امامِ مرد نیست. در تطبیقِ قیدِ نخست باید دقت کرد: طبق فتوای آیت‌الله سیستانی، هرگاه مأموم مرد باشد، امام او نیز باید مرد باشد؛ نسبتِ پدری، برادری یا فرزندی این شرط را بر نمی‌دارد. بنابراین جوازِ جماعتِ بانوان را نباید به اقتدای مردانِ محرم به امامِ زن توسعه داد. محرمیت در بابِ نگاه و پوشش اثر دارد، اما از آن نمی‌توان شرطِ متفاوتی برای امامتِ مردان ساخت. این تفکیک، در جماعت‌های خانوادگی اهمیتی عملی دارد.

جماعتِ زنانه نیز شرایطِ امام، صحتِ قرائت، نیت و اتصالِ معتبر را می‌خواهد. نامِ خانوادگی یا دوستانه بودنِ جمع، آن را از ضوابطِ عبادت بیرون نمی‌برد. در عین حال، عذرِ طهارتی معتبر لزوماً مانعِ امامت نیست؛ در رسالهٔ یادشده، اقتدای زنِ غیرمستحاضه به زنِ مستحاضه پذیرفته شده است. بنابراین داشتنِ وضعیتی جسمانی خاص نباید سببِ کنار گذاشتنِ بی‌دلیلِ بانوی واجدِ شرایط شود؛ ملاک، انجامِ صحیحِ وظیفهٔ واقعی اوست.

حائلِ میان بانوان و مردان، حکمِ ویژه دارد. اگر امامِ مرد باشد، وجودِ پرده یا مانند آن میان مأموم زن و امام، یا میان او و مأمومِ مرد واسطه، طبق فتوای آیت‌الله سیستانی اشکال ندارد؛ اما این استثنا، همهٔ شرایطِ اتصال را حذف نمی‌کند. همچنین حائلِ بینِ خودِ صفوفِ بانوان یا میان امامِ زن و مأمومانِ زن، همان حکمِ استثنایی را ندارد. پس نصبِ پرده برای حریم، با جدا کردنِ کاملِ جماعت به اتافی که فقط صدا به آن می‌رسد یکسان نیست.

در طراحیِ شبستان، بهتر است هم امکانِ اتصالِ صحیح و هم نیازهای واقعیِ بانوان رعایت شود: مسیرِ امن، فضای کافی و امکانِ همراهیِ کودک بدون مزاحمتِ غیرمتعارف. آموزشِ حکمِ نباید به ایجادِ احساسِ کم‌ارزشی منتهی شود؛ تفاوتِ شرطِ یک عبادت، داوری دربارهٔ کرامت یا توانِ علمیِ انسان‌ها نیست. همچنین مسئولان باید امکانِ پرسش از

وضع صف و طهارت را محترمانه فراهم کنند تا حضور بانوان، حضوری آگاهانه و آرام باشد. و در صف جماعت بانوان، حفظ ستر و پرهیز از اختلاط حرام مقدم بر کیفیت ظاهری جایگیری است.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾

و مردان و زنان مؤمن، یاران و دوستان یکدیگرند.

(توبه، ۷۱)

الْمَرْأَةُ تَوَّمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ إِذَا كُنَّ جَمِيعًا أُمَّتَهُنَّ فِي النَّافِلَةِ فَأَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَلَا وَلَا

از زن دربارهٔ امامت زنان پرسیدند؛ فرمود: چون گرد آیند، در نماز مستحبی امامشان باشد، اما در واجب نه؛ و پیش نیفتد، بلکه میان آنان بایستد.

(کافی، ج ۳، باب ۵۲، ح ۲)

سخن منبری

جماعت، مدرسهٔ برابری است؛ مرد و زن، هر دو به خانهٔ خدا دعوت‌اند و هر دو اجر جماعت دارند. اگر زن، امام جماعت خواهرانش شود، کسر شأن نیست؛ افتخار است — که علم و تقوا، جنسیت نمی‌شناسد. مسجدی که خواهران ما در آن جایگاهی شایسته نداشته باشند، ناقص است؛ مسجد کامل، خانهٔ همهٔ مؤمنان است.

نماز جمعه؛ شرایط وجوب و فتوا در عصر غیبت

نماز جمعه، از شعائر قطعی اسلام است و قرآن با صریح‌ترین خطاب فرمانش داده: «ای مؤمنان، چون برای نماز روز جمعه ندا داده شد، به سوی ذکر خدا بشتابید و خریدوفروش رها کنید». در عصر حضور، جمعه با امام معصوم یا منصوب او واجب عینی بوده و در عصر غیبت، فقها دربارهٔ وجوب یا عدمش اختلاف کرده‌اند: جمعی به وجوب تخییری - جمعه یا ظهر - فتوا داده‌اند و جمعی به عدم وجوب، با جواز اقامه؛ و برخی از بزرگان متأخر، در صورت برپایی جمعهٔ جامع‌الشرایط، حضور را واجب عینی شمرده‌اند. ملاک عملی مکلف، فتوای مرجعش است.

شرایط صحت جمعه: خطبه‌های دوگانه پیش از نماز - که خود، جانشین دو رکعت است و باید حمد خدا و صلوات و موعظه و تلاوت در آن‌ها باشد؛ اقامه به جماعت با حداقل پنج نفر (در قول مشهور هفت نفر)؛ فاصلهٔ دو جمعه، حداقل یک فرسخ؛ و امام جامع‌الشرایط. نکتهٔ مهم: کسی که به جمعهٔ صحیح اقتدا کرده، از نماز ظهر کفایت می‌شود؛ و اگر در صحت شک دارد، احتیاط آن است که ظهر را هم بخواند.

و فلسفهٔ جمعه: نماز جمعه، «قرار هفتگی امت» است؛ خطبه‌اش، رسانهٔ دین است و صف‌هایش، نمایش وحدت. قرآن، خریدوفروش را در وقت جمعه حرام کرده تا معلوم شود اقتصاد هم باید برای عبادت، لحظه‌ای بایستد. مسلمان امروز، اگر جمعه‌اش را با غفلت بگذراند، قرار امتش را شکسته است.

وجوب اقامه، وجوب حضور و کفایت از ظهر را جدا کنیم. ممکن است نماز جمعهٔ واجد شرایط از ظهر کفایت کند، بی‌آنکه حضور بر هر فرد واجب عینی باشد. در فتوای آیت‌الله سیستانی، جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است؛ یعنی با تحقق شرایط، مکلف میان جمعه و ظهر مخیر است. بنابراین ترک حضور را نباید بدون توجه به فتوای مرجع و فرض مسئله، برای همهٔ اشخاص معصیت نامید. تبلیغ فضیلت جمعه با نقل دقیق حدود الزام کاملاً سازگار است.

در شمار افراد نیز نقل فتوا باید روشن باشد. در مسئلهٔ ۷۱۹ رسالهٔ ایشان، پنج نفر با احتساب امام ذکر شده است؛ پس پنج و هفت را نباید بی‌توضیح به صورت یک حکم مشترک عرضه کرد. وجود امام واجد شرایط، جماعت بودن، وقت و دو خطبه نیز هرکدام اثر مستقل دارند. افزونی جمعیت یا شکوه مراسم، فقدان شرط معتبر را جبران نمی‌کند؛ همان‌گونه که کوچک بودن یک جمع واجد شرایط، به خودی خود دلیل بی‌اعتباری آن نیست.

وقت و شیوهٔ پیوستن اثرگذارند. برنامهٔ رسمی مراسم، جای وقت شرعی را نمی‌گیرد و نباید آغاز نماز را تا خروج از وقت معتبر به تأخیر انداخت. دیر رسیدن مأموم نیز تفصیل دارد؛ در فتوای یادشده، درک امام پیش از رکوع رکعت دوم با رسیدن در خود رکوع دوم یکسان دانسته نشده است. بنابراین اعلام کلی «یک رکعت رسیدی، در هر صورت کافی است» برای همهٔ فروض دقیق نیست. آموزش این تفاوت بهتر است پیش از شروع مراسم انجام شود.

خطبه نیز فقط سخنرانی عمومی نیست و اجزای لازم و ترتیب خود را دارد؛ در مقابل، فهم‌پذیر بودن اندرز برای مخاطبان اهمیت فقهی و تربیتی دارد. مسئولان باید میان اجرای اجزای معتبر و افزودن برنامه‌های جانبی تمایز بگذارند. همچنین اگر کسی پس از جمعهٔ صحیح، طبق فتوای مرجع تکلیف ظهر ندارد، نباید او را بی‌دلیل به تکرار

الزامی وادار کرد. احترام به مراجع و دقت در موضوع، هم وحدت اجتماع را حفظ می‌کند و هم عمل نمازگزار را از ابهام بیرون می‌آورد. و خطبه‌های کوتاه و آگاهساز، با نماز سنجیده همراه میشود، نه جدا از آن.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

ای مؤمنان، چون برای نماز روز جمعه ندا داده شد، به سوی یاد خدا بشتابید و خریدوفروش را رها کنید؛ این برایتان بهتر است، اگر بدانید.

(جمعه، ۹)

أَذْنَىٰ مَا يُجْزَىٰ فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ

کمینهٔ آن که در نماز جمعه کفایت می‌کند، هفت تن است، و کمترینش پنج تن.

(کافی، ج ۳، باب ۶۸، ح ۵)

سخن منبری

جمعه، عیدِ هفتگیِ مؤمنان است؛ روزی که امت، گرد هم می‌آید و خطبه، چشم‌هایش را می‌شوید. دلتان را برای جمعه خالی کنید: از بازار زودتر بیرون بیایید، با غسل و عطر بیایید، خطبه را بشنوید و در صفِ جماعت بایستید. هر جمعه‌ای که با معرفت بگذرد، یک قدم امت به سوی وحدت است؛ و وحدت، آرزوی بزرگ امت پیامبر است.

نماز عیدین، در عصر حضور معصوم واجب بوده و در عصر غیبت، بنابر فتوای مشهور، مستحب مؤکد است و ترکش مکروه؛ اما اگر با شرایطش برپا شود، شرکت در آن از شعائر بزرگ است و سزاوار نیست مؤمن، عیدش را بی‌نماز آغاز کند. وقتش از طلوع آفتاب تا زوال است و قضا ندارد؛ دو رکعت است با پنج قنوت در رکعت اول و چهار قنوت در دوم، و پس از آن، دو خطبه. در عید فطر، مستحب است پیش از نماز با خرما افطار کند و در عید قربان، پس از نماز از قربانی بخورد.

و زکات فطره، هم‌زاد عید فطر است: بر هر مکلفی که نان‌خورش را تأمین می‌کند، واجب است برای خود و نان‌خورانش – حتی نوزاد و مهمان شب عید – یک صاع (حدود سه کیلو) گندم یا قیمت آن را بدهد؛ وقتش از شب عید تا ظهر عید است و احتیاط، پرداخت پیش از نماز است. فطره، پاک‌کننده روزه و سیرکننده فقیران است؛ عید، آن‌گاه عید است که هیچ فقری گرسنه نماند.

و فلسفه عید: عید مسلمان، پاداش بندگی است – فطر، جشن پایان ماه خدا و قربان، جشن قربانی و حج؛ هر دو، روز تکبیر و شکرند. عید، جای شادی حلال است: صلۀ رحم، دیدار مؤمنان، هدیه و اطعام؛ و حرام است آلوده‌شدنش به گناه و لهو. عید مؤمن، روزی است که در آن گناه نکند – این تعریف امیرالمؤمنین علیه‌السلام است.

اصل نماز، هیئت لازم و آداب افزوده سه مرتبه‌اند. در فتوای آیت‌الله سیستانی، نماز عید در زمان غیبت مستحب است و به جماعت یا فرادی انجام می‌شود. پس کسی که به محل اجتماع دسترسی ندارد، از اصل این عبادت محروم نیست. همچنین باید میان مقدار لازم تکبیرها و قنوت‌ها و صورت بافضیلت‌تر تفکیک کرد؛ در مسئله ۱۴۹۸ رساله این دو جداگانه آمده‌اند. شماره رایج در یک برنامه عمومی، نباید بدون ذکر مبنا تنها صورت معتبر تمام فتاوا معرفی شود.

در قنوت نیز دعا و ذکر معتبر کافی است و ندانستن دعای طولانی نباید سبب رها کردن نماز شود. مأموم باید بداند کدام اجزا را خود می‌خواند و اگر پس از آغاز تکبیرها رسید، چه وظیفه‌ای دارد. خطبه‌های عید، برخلاف جمعه، پس از نماز قرار می‌گیرند و حکم آنها در جماعت باید مطابق مرجع رعایت شود. این تفاوت ترتیب، نشان می‌دهد که شباهت اجتماعی دو نماز، مجوز قیاس تمام احکام آنها با یکدیگر نیست.

فطره، تکلیف مالی مستقل است. وجوب آن به صرف شرکت در نماز یا داشتن هر مهمان وابسته نیست؛ شرایط مکلف، توان مالی و صدق نان‌خور بودن باید بررسی شود. پرداخت نیز باید به مصرف معتبر برسد و صرف تحویل پول به هر صندوق، بدون روشن بودن وکالت و مصرف، لزوماً کافی نیست. سفارش به پرداخت پیش از نماز، باید با حکم دقیق وقت و کنار گذاشتن فطره جمع شود. بهتر است مبلغ و شیوه پرداخت از مأخذ معتبر همان سال و با توجه به فتوای مرجع معلوم گردد.

در اجرای مراسم، ساعت آغاز، دسترسی سالمندان و نظم خروج باید چنان باشد که فرصت نماز از دست نرود و حقوق مردم تضییع نشود. روز عید نیز نباید با سنجش ارزش اشخاص بر اساس لباس و هزینه همراه گردد. شادی مجاز،

دیدار و کمکِ کریمانه می‌تواند با عبادت جمع شود؛ کمک به نیازمند نیز اگر با حفظِ آبرو باشد، به معنای عید نزدیک‌تر است. فقه عید، هم صورتِ نماز را روشن می‌کند و هم مسئولیتِ مالی و اجتماعیِ روزِ جشن را. و آغاز عید با صله رحم و دلجویی، نشان شکر واقعی است، نه با اسراف.

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

و تا شمار [روزها] را کامل کنید و خدا را بر آن‌که هدایتان کرد بزرگ شمارید؛ و باشد که سپاس گزارید.

(بقره، ۱۸۵)

صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ وَ صَلَاةَ الْإِسْتِسْقَاءِ وَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ

از نمازهای بی‌اذان و اقامه: نمازِ کسوف و خسوف، نمازِ دو عید، استسقا و نمازِ میت.

(کافی، ج ۳، باب ۳، ح ۳)

سخن منبری

عید، روزِ تکبیر است؛ روزی که آسمان و زمین، «الله اکبر» می‌گویند. اما عیدِ واقعی مؤمن، لباسِ نو نیست؛ دلِ نو است — دلی که از رمضان، پاک بیرون آمده و از قربانی، سخاوت آموخته. عید را با فقیران تقسیم کنید، به دیدار پدر و مادر بروید، و کینه‌ها را در همان صبح عید دفن کنید؛ که عید، روزِ آشتی با خدا و خلق خداست.

اعتکاف؛ شرایط، روزه معتکف و اعتکاف بانوان

اعتکاف، ماندن در مسجد برای عبادت است و مستحب مؤکد، به‌ویژه در دهه آخر رمضان؛ و اگر سه روز آغاز شود، روز سوم بر او واجب می‌شود که تمامش کند. شرایطش: در مسجد جامع (یا مساجد چهارگانه مکه، مدینه، کوفه و بصره) باشد، روزه‌دار باشد، و با نیت سه‌روزه آغاز کند؛ و بر معتکف حرام است: بوی خوش، جدال، خریدوفروش، و نزدیکی و لمس شهوانی — که اگر روزه‌دار هم باشد، روزه‌اش باطل می‌شود و اعتکافش فاسد می‌گردد و قضا و کفاره دارد.

فروع کاربردی برای مساجد: معتکف می‌تواند از مسجد برای ضرورت — غسل واجب، تشییع، شهادت در دادگاه — بیرون رود و برگردد و اعتکافش باطل نیست؛ خروج عمدی بی‌ضرورت، اعتکاف را باطل می‌کند. و اعتکاف بانوان: با اذن شوهر (اگر با حش منافات دارد) و در مسجد، جایز و مستحب است و در مساجدی که مصونیت بانوان حفظ شود، برپایی اعتکاف خواهران از کارهای مبارک است — امروز اعتکاف بانوان در مساجد جامع، از پررونق‌ترین عبادت‌های جمعی شده و هیچ مانع شرعی ندارد، اگر حریم‌ها رعایت شود.

و روح اعتکاف: اعتکاف، «خلوت با خدا در خانه خدا» است؛ سه روز از بازار و خانه و شبکه‌های اجتماعی بیرون می‌آیی تا خودت را پیدا کنی. اعتکاف، تمرین دل‌کندن است و معتکف، پس از سه روز، باید با قلب صاف‌تر برگردد — نه با همان دل پیشین؛ وگرنه اعتکاف، فقط سه شب ماندن در مسجد بوده است.

اعتکاف، حضور عبادی دارای مدت و مکان معین است. سه روز معتبر، با محاسبه دلخواه هفتادودو ساعت یکی نیست؛ در فتوای آیت‌الله سیستانی، آغاز از اذان صبح روز نخست و پایان با تفصیل مقرر در روز سوم است و سه روز تلفیقی کافی نیست. روزه نیز شرط صحت است، ولی لازم نیست حتماً روزه ویژه‌ای به نام اعتکاف باشد؛ روزه قضای صحیح هم می‌تواند در آن قرار گیرد. بنابراین پیش از ثبت‌نام باید تکلیف روزه و امکان رعایت مدت روشن باشد.

در مسجد جامع، عنوان واقعی مسجد و عمومی بودن آن مطرح است؛ سالن بزرگ، حسینیه یا نمازخانه صرفاً با برگزاری مراسم، محل اعتکاف شرعی نمی‌شود. همچنین ادامه اعتکاف مستحب پس از گذشت دو روز، با شروع اختیاری آن یکسان نیست و احکام روز سوم باید از آغاز آموزش داده شود. شرط رجوع در هنگام نیت نیز حکم خاص دارد؛ نمی‌توان پس از پیدایش مشکل، شرطی را که قبلاً قرار داده نشده، خودبه‌خود موجود فرض کرد.

خروج و فعالیت مجازی هر دو ضابطه دارند. خروج مجاز باید به مقدار نیاز باشد و نباید صورت اعتکاف از بین برود. از سوی دیگر، در مسجد ماندن به تنهایی همه فعالیت‌ها را مجاز نمی‌کند؛ اگر خریدوفروش ممنوع است، انجام همان معامله با تلفن همراه، صرفاً به سبب غیرحضور بودن از عنوان معامله بیرون نمی‌رود. در بوی خوش نیز استشمام عمدی و احساس گذرای بو یکسان نیستند. نقل این تفصیل‌ها از سخت‌گیری بی‌مورد و حذف ناآگاهانه شرط جلوگیری می‌کند.

برای بانوان، اذن معتبر، وضع روزه و احکام خون باید پیش از آغاز روشن باشد. اگر در اثنای اعتکاف حیض رخ دهد، ماندن برای تکمیل ظاهری سه روز راه‌حل نیست؛ باید فوراً خارج شود و حکم قضا را با توجه به زمان وقوع و شرط

رجوع بررسی کند. استحاضه با حیض یکسان نیست و طهارت لازم و خروج برای غسل مربوط، تفصیل خود را دارد. آموزش خصوصی و محترمانهٔ این احکام، عبادت را از اضطراب و احساس تقصیر بی‌دلیل دور می‌کند. و ثبت نیت و شرح عبادت برای خود، از سردرگمی در روزها میکاهد.

﴿وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم خانهٔ مرا برای طواف‌کنندگان و معتکفان و رکوع‌کنندگان سجده‌گر پاک دارید.

(بقره، ۱۲۵)

لَا أَرَىٰ الْإِعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ أَوْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَلَا يَنْبَغِي

اعتكاف، جز در مسجدالحرام یا مسجد پیامبر یا مسجد جامع نیست.

(کافی، ج ۴، باب ۷۸، ح ۲)

سخن منبری

اعتکاف، سه روز در محضر خداست؛ سه روزی که دنیا بیرون در می‌ماند و تو با خدایت خلوت می‌کنی. جوانی که سه روز از گوشی و بازار دل می‌کند و در مسجد می‌ماند، به شیطان اعلام جنگ کرده است. ای معتکفان، این سه روز را غنیمت شمارید؛ که خداوند، مهمان خانهٔ خودش را دست‌خالی بر نمی‌گرداند.

هیئت و عزاداری؛ مرز مداحی، سینه‌زنی و بدعت

عزاداری بر امام حسین علیه‌السلام، از شعائر بزرگ تشیع است و ریشه در قرآن و سنت دارد: قرآن، مودت ذوی‌القربی را اجر رسالت خوانده و روایات، اشک بر حسین علیه‌السلام را کفّاره گناهان شمرده‌اند؛ «هر که بر حسین بگرید یا بگریاند، بهشت بر او واجب است». پس اصل عزاداری، مایه افتخار است و تعطیلی‌اش، قطع ریشه معنوی امت.

اما مرزهای شرعی را باید پاس داشت: دروغ و غلو در ذکر مصائب – نسبت‌دادن آنچه اهل بیت نفرموده‌اند – حرام است و اجر گریه را می‌سوزاند؛ قمه‌زنی و آسیب‌زدن آبروریز به بدن، به فتوای بسیاری از مراجع حرام یا ممنوع است، چون وهن مذهب است؛ استفاده از آلات لهو و موسیقی حرام در مداحی، جایز نیست؛ اختلاط بی‌ضابطه و بی‌عفتی، گناه است؛ و بدعت‌هایی که چهره عزاداری را زشت می‌کند، باید با مهربانی اصلاح شوند، نه با توهین به عاشقان اهل بیت.

و روح عزاداری: گریه، مقدمه است نه هدف؛ هدف، «حسینی‌شدن» است – فهم پیام عاشورا: هیئات منا الذلة. هیئت سالم، مدرسه اخلاق و وحدت و جهاد است؛ آن‌جا جوان، عاشق اهل بیت می‌شود و با معرفت برمی‌گردد. عزاداری با معرفت، سازنده است؛ عزاداری بی‌معرفت، تکرار عادت است.

اصل شعیره را از شیوه اجرا جدا کنیم. ارزش عزاداری، به معنای مشروعیت بی‌قید هر رفتاری که در کنار آن رخ می‌دهد نیست؛ و نادرستی یک رفتار نیز دلیل کنار گذاشتن اصل مجلس نیست. باید عمل معین با عنوان واقعی خود بررسی شود: آیا مشتمل بر دروغ، آزار، تضييع حق یا عنوان ممنوع دیگری است؟ ابزار تازه یا قالب نو، به تنهایی بدعت نیست؛ مسئله بدعت آنجا مطرح می‌شود که چیزی بی‌دلیل به عنوان حکم یا رسم لازم دین معرفی گردد.

در نقل مصیبت، گزارش تاریخی با زبان حال فرق دارد. اگر سخنی ساخته و پرداخته شاعر برای بیان عاطفه است، نباید به صورت جمله واقعاً صادرشده از معصوم عرضه شود. همچنین فراوانی نقل یک حکایت، خود اعتبار سندی ایجاد نمی‌کند. مداح و سخنران باید بتوانند درجه اطمینان به نقل را بیان کنند و در صورت روشن شدن اشتباه، آن را اصلاح نمایند. اثرگذاری عاطفی، جای صدق را نمی‌گیرد؛ اعتماد مردم به مجلس، امانتی جدی است.

حقوق مردم در زمان عزاداری باقی است. رضایت برگزارکننده، رضایت همسایه، بیمار یا رهگذر محسوب نمی‌شود. باید صدا، زمان و مسیر مراسم چنان تنظیم شود که آزار ناروا و مسدود شدن راه ضروری پیش نیاید و نماز واجب از وقت خارج نشود. در رفتارهای محل اختلاف نیز لازم است فتوای مرجع و موضوع واقعی رعایت شود؛ نه اینکه سلیقه شخصی به نام اجماع اعلام گردد یا به بهانه دفاع از شعیره، هر نقد مستندی اهانت تلقی شود.

وجوه نذری و امکانات وقف‌شده نیز باید در همان جهت معتبر مصرف شوند. کمک برای اطعام معین، لزوماً اجازه خرید هر وسیله تبلیغاتی نیست و مال مسجد و حسینیه نیز همیشه قابل جابه‌جایی نیست. حساب روشن، ثبت هزینه و رعایت اختیار متولی، از اختلاف و بدگمانی جلوگیری می‌کند. مجلس مسئولانه، شور را با معرفت و امانت جمع می‌کند؛ همان اندازه که بر حرمت نام صاحب‌عزا تأکید دارد، باید بر صدق گفتار و حقوق حاضران و همسایگان

نیز پایبند باشد.

و مرز بدعت، پرهیز از دروغ و حقکشی در آداب مجلس است، نه نفی هر شکلی.

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾

بگو: بر این [رسالت] پاداشی از شما نمی‌خواهم، جز دوستی نزدیکانم.

(شوری، ۲۳)

أَبَى اللَّهُ لِصَاحِبِ الْبِدْعَةِ بِالتَّوْبَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَشْرَبَ قَلْبُهُ

خدا توبه را از صاحب بدعت گرفت؛ گفتند چگونه؟ فرمود: دلش را از محبت بدعت سیراب کرده‌اند.

(کافی، ج ۱، باب ۱۹، ح ۴)

سخن منبری

اشک بر حسین، امضای پیمان با اوست؛ هر قطره‌اش، تجدید بیعت با راهی است که سرش بر نیزه رفت اما حرفش بر تاریخ نشست. عزاداری را نگه دارید، اما پاک نگه دارید: مداحی‌تان مستند باشد، سینه‌زنی‌تان با حرمت، و اشک‌تان همراه معرفت. حسین علیه‌السلام، نه گریه می‌خواهد نه قمه؛ او می‌خواهد امتش «هیئات منا الذلة» را بفهمند و زیر بار ظلم نروند.

مسافر، اگر به حد مسافت شرعی برود - حدود ۴۵ کیلومتر رفت یا رفت‌وبرگشت هشت فرسخی - و قصدِ ده‌روز اقامت نداشته باشد، نمازهای چهاررکعتی‌اش شکسته می‌شود (قصر) و روزه‌اش ساقط می‌گردد و قضا دارد؛ و این، تخفیف الهی است: «هرگاه در زمین سفر کردید، گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید». شرط‌ها: استمرار سفر تا مسافت، نیت سفر از آغاز، و گذشتن از حد ترخص - جایی که اذان شهر شنیده نشود و دیوارهایش دیده نشود.

و اما اتمام: مسافر اگر در جایی قصدِ ده‌روز کند، نمازش تمام است؛ اگر در بین راه مردد شود، تا سی روز نماز را شکسته می‌خواند و از روز سی‌ویکم، تمام؛ و کسی که سفر، شغلش است - راننده، خلبان، ملوان - نمازش تمام است. چهار جا هم نمازگزار مخیر است میان قصر و اتمام: مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجد کوفه و حائر حسینی علیه‌السلام. و مسجد بین‌راهی: نماز مستحبی در آن جایز و مسافر می‌تواند نمازش را در آن جا آورد و حتی نافله‌اش را کامل بخواند؛ چون نافله مسافر، جز برخی موارد، ساقط نمی‌شود.

و نکتهٔ امروزی: مسافر امروز با قطار و هواپیما، همان مسافر شرعی است و ملاک، وسیله نیست، مسافت و قصد است؛ پس در سفرهای بین‌شهری دور، نمازها شکسته است مگر قصدِ ده‌روز کند. دانستن این احکام، نماز میلیون‌ها مسافر جاده‌ها را تصحیح می‌کند.

مسافر عرفی با موضوع کامل قصر یکی نیست. وسیله سفر، هتل بودن محل یا نام زیارتی مقصد، به تنهایی حکم نماز را تعیین نمی‌کند. قصدِ مسافت، شرایطِ مسیر، وطن، اقامت و وضعیتِ تکرار سفر باید با هم سنجیده شوند. اندازهٔ کیلومتری نیز باید مطابق معیار مرجع تطبیق داده شود؛ عددِ تقریبی آموزشی را نباید بدون توجه به مبدأ و شیوهٔ محاسبه، برای همهٔ فروض کافی دانست. عبور از حد ترخص نیز مرحله‌ای غیر از رسیدن به تمام مسافت است.

در سفرِ شغلی، فقط عنوانِ کارمند، دانشجو یا راننده کافی نیست؛ تعداد و الگوی واقعی سفر و استمرارِ آن می‌تواند در صدقِ عنوانِ معتبر اثر داشته باشد. کسی که گهگاه برای مأموریت می‌رود، لزوماً همان حکمِ شخصِ کثیرالسفر را ندارد. قصدِ ده روز نیز باید قصدِ واقعی باشد، نه جمله‌ای که صرفاً برای تمام خواندن گفته شود. اگر برنامه عوض شد، زمانِ تغییر و اینکه نماز چهاررکعتی کامل خوانده شده یا نه در برخی فروض اثر دارد و باید همان صورت استفتا شود.

جماعت، وظیفهٔ قصر را به اتمام تبدیل نمی‌کند. مسافری که وظیفهٔ او شکسته است، صرفاً به سببِ اقتدا به امام مقیم، چهار رکعت نمی‌خواند. مسئولِ صف نیز باید به پایان یافتنِ نمازِ مسافران و امکانِ گسستنِ اتصالِ دیگران توجه کند. همچنین در نافله‌ها، حکمِ ظهر و عصر در سفر با نافلهٔ صبح و مغرب یکسان نیست؛ تعبیرِ کلی جوازِ نافله، جای بررسیِ این تفاوت را نمی‌گیرد. در مکان‌های تخییر نیز باید حدّ دقیقِ مکان و حکمِ هر عبادت جداگانه رعایت شود.

برای سفرِ خانوادگی، بهتر است پیش از حرکت، مقصد، مدتِ اقامت و وضعِ سفرهای شغلی هر فرد مشخص شود؛ ممکن است دو همراه در یک خودرو، به سببِ تفاوتِ وطن یا شغل، یک حکم نداشته باشند. توقف در مسجد بین‌راهی فرصتِ عبادت است، نه عاملِ تغییرِ خودکارِ حکمِ سفر. اگر ابهامی پیش آمد، یادداشتِ اطلاعاتِ مسیر و

پرسشِ روشن از پاسخ‌گوی معتبر بهتر از تقلیدِ رفتارِ دیگر مسافران است. سهولتِ سفرِ امروز، دقت در موضوع را بی‌نیاز نکرده است. و سفر زیارتی، با فراگیری مسائل قصر و اتمام آغاز میشود، نه با حدس.

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾

و چون در زمین سفر کردید، گناهی بر شما نیست که از نماز بکاهید.

(نساء، ۱۰۱)

فَقَالَ لَا بَلِ الرَّجُلُ فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِرَوْحِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ

پدر به فرزند سزاوارتر است، مگر آنکه مادر شیردادن را به همان بها بپذیرد.

(استبصار، ج ۳، باب ۱۸۵، ح ۳)

سخن منبری

دین، همراهِ مسافر است؛ در راه، نمازت کوتاه می‌شود نه حذف؛ روزهات برداشته می‌شود نه فراموش. مسجدِ بین‌راهی، چشمِ روشنِ جاده است؛ مسافری که در آن دو رکعت می‌خواند، با خدا پیمان می‌بندد که در سفر هم بنده بماند. سفر، مدرسهٔ توکل است؛ مسافری که نمازش را در راه پاس دارد، به مقصد که رسید، توشه‌اش آماده است.

امام جماعت و مسائل مالی؛ وجوهات مسجد، هدیه به امام و اجرت

پول مسجد، امانت مردم است و هر ریالش مسئولیت دارد: وجوهات مسجد باید در مصارف شرعی خود مسجد – ساختمان، تعمیر، خدمه، برنامه‌های دینی – هزینه شود و جابه‌جایی‌اش به مصارف دیگر، بدون اذن واقف و اهداکننده، خیانت است؛ هیئت‌امنای مسجد، امین‌اند نه مالک، و باید حساب شفاف به مردم بدهند. صدقه مسجد، به مصرف فقرا می‌رسد و مال مسجد، به مسجد؛ این تفکیک، ریشه بسیاری از اختلاف‌ها را می‌خشکاند.

درباره امام جماعت: امام، می‌تواند از محل وجوهات شرعی مسجد یا بیت‌المال، «اجرت امامت» بگیرد؛ اجرت امامت جماعت، جایز است و در روایات، گرفتن روزی از بیت‌المال برای امام جماعت، مجاز شمرده شده است – چون امامت، وظیفه‌ای عمومی است که وقت امام را می‌گیرد. هدیه مردم به امام نیز حلال است، اما سه خط قرمز دارد: هدیه نباید شرط ضمنی فتوا و قضاوت شود – «رشوه فتوا» حرام است؛ امام نباید خودش را به هدیه وابسته کند؛ و امام مستطیع، مستحق زکات و فطره نیست و گرفتنش از باب زکات، بر او حرام است، مگر از باب هدیه متعارف.

و نکته کلان: روحانیت متعهد، باید در مال، نمونه زهد باشد؛ امام جماعتی که حسابش شفاف و زندگی ساده است، منبرش نفوذ دارد و امام اهل تجمل، سخنش بر دل نمی‌نشیند. اقتصاد مسجد، با شفافیت و قناعت آباد می‌ماند؛ و مسجد آباد، خانه امن مردم است.

منشأ مال، حدود اختیار را تعیین می‌کند. وقف، هدیه شخصی، کمک عمومی مسجد و وجوه شرعی دارای مصرف خاص، یک صندوق بی‌قید نیستند. لازم است هنگام دریافت معلوم باشد دهنده چه جهتی را قصد کرده و چه اختیاری به متولی داده است. مبلغ کم نیز از حکم امانت بیرون نمی‌رود و رأی اکثریت هیئت‌امنا به خودی خود مصرف خارج از جهت را مجاز نمی‌کند. تصمیم درست از شناخت نوع مال و اختیار مسئول آغاز می‌شود، نه از نیاز فوری برنامه.

در پرداخت به امام جماعت، میان هدیه واقعی، ارتزاق از موقوفه مجاز، جبران رفت‌وآمد و قرارداد بر خدمات معین باید فرق گذاشت. از جواز یک صورت نمی‌توان بی‌واسطه جواز هر قراردادی در برابر نفس عبادت را نتیجه گرفت؛ این مسئله باید با فتوای مرجع و موضوع دقیق قرارداد بررسی شود. همان‌گونه که دریافت پول، به تنهایی، دلیل بی‌اخلاصی یا فسق نیست، نام هدیه نیز یک قرارداد واقعی یا مصرف غیرمجاز را خودبه‌خود تغییر نمی‌دهد.

جهت وقف را باید عیناً رعایت کرد. در مسئله ۲۷۱۰ رساله آیت‌الله سیستانی، اگر درآمد موقوفه برای تعمیر مسجد و پرداخت به امام و مؤذن قرار داده شده، مقدارهای تعیین‌شده باید رعایت شود؛ و در فرض تعیین نشدن سهم، ترتیب مقرر در همان مسئله مطرح است. بنابراین نمی‌توان از وجود عنوان امام جماعت در وقف‌نامه نتیجه گرفت هر مبلغی در هر زمانی قابل برداشت است. همچنین وجوه شرعی نیازمند اذن، با کمک آزاد مردم خلط نمی‌شوند.

برای پیشگیری از اختلاف، وظایف مورد توافق، مبلغ، محل تأمین و مرجع تأیید هزینه باید روشن باشد و حساب شخصی با حساب مسجد آمیخته نشود. اگر اشتباه مالی رخ داد، جبران و اصلاح ثبت‌ها مهم‌تر از پوشاندن آن با عنوان حفظ آبروست؛ در مقابل، طرح اتهام بی‌دلیل نیز مجاز نیست. شفافیت متناسب، نه تحقیر روحانی است و نه

دخالِتِ ناروا؛ روشی برای نگهداریِ امانت و اعتمادِ مردم است. اقتصادِ سالمِ مسجد به صداقت و نظم، در کنارِ قناعت، نیاز دارد. و حسابرسیِ دوره‌های شفاف، آرامشِ خادمان و نمازگزاران را می‌آورد.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾

خداوند فرمان می‌دهد امانت‌ها را به اهلش بازگردانید.

(نساء، ۵۸)

كُلُّ شَيْءٍ غُلٍّ مِّنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سَحْتٌ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَشِبْهُهُ سَحْتٌ وَالسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ

هر چه از امام غلول شود، سحت است؛ و خوردنِ مالِ یتیم و مانند آن سحت است، و سحت گونه‌ها دارد.

(کافی، ج ۵، باب ۴۲، ح ۱)

سخن منبری

مسجد، خانهٔ خداست و مالِ مسجد، مالِ مردم؛ هر دو امانت‌اند و امانت، حساب دارد. امامِ امین و هیئت‌امنائی شفاف، ستون‌های اعتمادِ جامعه‌اند؛ همین اعتماد است که مسجد را آباد می‌کند. پول، خادمِ خوبی است برای دین، اگر در دستِ پاک باشد؛ و آقای خطرناکی است اگر در دستِ طمع. مسجدهای ما باید مدرسهٔ شفافیت باشند تا مردم، مالِ پاکشان را با دلِ آرام بیاورند.

نماز جماعت با صفوف دور و مساجد طبقاتی؛ اتصال صفوف

شرط صحت اقتدا، «اتصال» است: میان امام و مأموم، و میان صف‌ها، نباید فاصله‌ای بیفتد که عرفاً اتصال را بگسلد؛ پس صف دور از امام – آن‌جا که فاصله به قدری است که عرفاً به جماعت نپیوسته – اقتدایش مشکل دارد. اما امروز مساجد طبقاتی و مصلاهای بزرگ، این پرسش را جدی کرده‌اند: اقتدای طبقه دوم به امام طبقه اول، اگر از طریق صفوف متصل و راه‌پله و ایوان به هم مربوط باشند، صحیح است؛ چون اتصال، با صف‌های متصل حاصل می‌شود، هرچند در طبقات.

فتوای فقهای معاصر بر همین است: اگر بین صفوف، فاصله غیرمتعارف نباشد و مأموم بتواند به‌طور عرفی خودش را متصل بداند – از طریق هم‌صفان بینابین یا صف پیشین – جماعت صحیح است؛ و حائل شیشه‌ای و دیوار مشبک که اتصال عرفی را نشکند، ضرری ندارد. اما اگر طبقه دوم، از امام کاملاً منقطع باشد و صف متصل واسطه‌ای وجود نداشته باشد، احتیاط آن است که نماز را فردای تمام کند یا به جماعت همان طبقه اقتدا نماید.

و راهکار عملی مساجد: بلندگو و تصویر پخش زنده، اتصال معنوی می‌سازد اما اتصال فقهی را جبران نمی‌کند؛ پس هیئت‌امنای مسجد باید صفوف را طوری مدیریت کنند که فاصله‌های غیرعرفی پیش نیاید و مأمومان طبقات، از طریق صف متصل پلکان یا ایوان، به جماعت بپیوندند. رعایت این دقت‌ها، نماز جماعت هزاران نفر را از اشکال بیرون می‌آورد.

اتصال، تنها شنیدن یا دیدن امام نیست. فاصله معتبر، نبود حائل ممنوع و شرایط جایگاه امام و مأموم باید جداگانه رعایت شوند. ممکن است تصویر امام کاملاً دیده شود، اما حائل فقهی وجود داشته باشد؛ یا مأموم خود امام را نبیند ولی از راه صف متصل اقتدایش صحیح باشد. از این‌رو بلندگو و دوربین، ابزار اطلاع از حرکات‌اند، نه جانشین اتصال معتبر. عنوان یک ساختمان واحد نیز به تنهایی شرط جماعت را برای همه اتاق‌هایش ثابت نمی‌کند.

در فتوای آیت‌الله سیستانی، شیشه صاف و بی‌رنگ نیز می‌تواند حائل ممنوع میان مأمومان مرد یا میان آنان و امام باشد؛ پس شفاف بودن، به خودی خود، مشکل حائل را برطرف نمی‌کند. برای مأموم زن در اقتدا به امام مرد، استثنای مشخصی وجود دارد، ولی آن استثنا به معنای حذف همه ضوابط فاصله و استقلال مکان نیست. بنابراین دیوار مشبک، جان‌پناه، پنجره و کف طبقه باید بر اساس وضعیت واقعی و متن فتوا سنجیده شوند، نه تنها امکان مشاهده امام.

اتصال باید در طول نماز باقی بماند. اگر صف واسطه خالی شود یا نماز تمام افراد واسطه پایان یابد، ممکن است وظیفه صف بعد تغییر کند. در رساله یادشده، حتی شروع فوری نماز بعدی همه افراد صف جلو، در فرض مذکور، بدون اشکال دانسته نشده است. این نکته در مسجد بین‌راهی که گروهی مسافرنده و دو رکعت می‌خوانند، اهمیت دارد. مسئولان باید پیش از نماز آرایش صف را طوری تنظیم کنند که اتصال به گروهی که زودتر پایان می‌دهند وابسته نماند.

در مساجد طبقاتی، نقشه و راه‌پله باید با اندازه‌گیری واقعی بررسی شود؛ صرف کشیدن خطی فرضی از پلکان به امام کافی نیست. خطکشی جای صفوف، توضیح مسیر اتصال و آموزش تکلیف افراد در صورت قطع شدن، راهکارهای مفیدند. در عین حال، اعلام اشکال باید محترمانه و دقیق باشد و نباید با حدس، عبادت جمع بزرگی باطل شمرده شود. هدف، فراهم کردن جماعت صحیح و آرام است؛ اجتماعی که نظم ظاهری و اطمینان فقهی آن یکدیگر را تقویت کنند.

و در تنظیم صف، رعایت فاصله معمول و اتصال جابه‌جاشده، امانت کار جماعت است.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾

خداوند کسانی را دوست دارد که در راهش صف‌بسته می‌جنگند؛ گویی بنایی استوارند.

(صف، ۴)

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَقَالَ يَمْ صَلَاتُهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ فَقُلْتُ سَجَدَتَا السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُمَا

امام در نماز به یاد آورد که بگوید «صف‌های خود را راست کنید»؛ فرمود: نمازش را تمام کند و دو سجده سهو به جا آورد.

(کافی، ج ۳، باب ۴۲، ح ۴)

سخن منبری

صفوف به هم‌پیوسته، تمثیل امت واحد است؛ همان‌طور که دل‌های جدا، امت را می‌پاشد، صف‌های گسسته نیز جماعت را می‌شکند. مؤمن در صف جماعت، فقط کنار هم صفش نمی‌ایستد؛ به او می‌پیوندد – پیوندی که هم فقه می‌خواهد و هم ایمان. صف‌ها را محکم کنید؛ که جماعت محکم، بنیان مرصوص خداست.

فصل هجدهم: فقه کار، کسب و کار و حقوق شغلی

کار، ستون زندگی و آبروی مؤمن است؛ اما بازار امروز، با قراردادهای پیچیده، دورکاری، رقابت‌های تبلیغاتی و مالکیت فکری، پرسش‌هایی تازه پیش نهاده است. در این فصل، از حق کارگر و مرز پورسانت تا کپی نرم‌افزار و ضمان خطای حرفه‌ای را بررسی می‌کنیم؛ تا کسب مؤمن، هم پُربرت باشد و هم پاک.

فهرست پرسش‌های این فصل

قرارداد کار و حقوق کارگر؛ تأخیر در پرداخت دستمزد	۲۳۶
دورکاری و کار پروژه‌ای (فریلنسری)؛ تحویل، ضمانت و فسخ	۲۳۷
رقابت صنفی؛ احتکار، قیمت‌شکنی و انحصار بازار	۲۳۸
تبلیغات بازرگانی و اینفلوئنسرها؛ مسئولیت شرعی معرفی کالا	۲۳۹
حق مالکیت فکری؛ کپی نرم‌افزار، کتاب و محتوای دیجیتال	۲۴۰
شغل‌های شبهه‌ناک؛ کار در بانک، بیمه، رستوران و شرکت‌های مختلط	۲۴۱
رشوه، پورسانت و هدیه اداری؛ مرز دقیق حلال و حرام	۲۴۲
پایان کار؛ استعفا، اخراج، حق سنوات و بیمه بیکاری	۲۴۳
کار کودکان و نوجوانان؛ حکم اشتغال نابالغ و اجرت او	۲۴۴
خطای حرفه‌ای و ضمان؛ مسئولیت پزشک، مهندس، راننده و بیمه مسئولیت	۲۴۵

قرارداد کار و حقوق کارگر؛ تأخیر در پرداخت دستمزد

پیش از هر بحثی باید دانست که در فقه امامیه، «اجاره اشخاص» یکی از عقود لازم است؛ یعنی وقتی کارفرما و کارگر بر انجام کار معین در برابر اجرت معین توافق کردند، هر دو طرف شرعاً ملزم به وفای به مفاد آن‌اند و فسخ یک‌جانبه — جز با خیار مشروط یا تراضی — جایز نیست. شرط صحت این عقد، «معلوم بودن عوضین» است: نوع کار، مدت آن و مقدار دستمزد باید طوری روشن باشد که غرر و ابهام عرفی از میان برود. قراردادهای شفاهی مبهم که کارگر نمی‌داند دقیقاً چند ساعت و در برابر چه مبلغی کار می‌کند، از جهت فقهی محل اشکال است و منشأ نزاع.

درباره پرداخت دستمزد، شریعت لحنی بی‌نظیر دارد. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند مزد کارگر را پیش از خشک شدن عرقش بپردازید؛ و امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نامه خود به مالک اشتر، تأخیر در حق زیردستان را از موجبات سلب برکت شمردند. فقها از این نصوص چنین برداشت کرده‌اند که پس از اتمام کار و مطالبه کارگر، پرداخت فوری اجرت واجب است و تأخیر بدون عذر، مصداق «مَطْلُ الْعَتَى» یعنی امروز و فردا کردن توانگر است که در روایات، ظلم شمرده شده و موجب فسق است. اگر کارفرما توان پرداخت دارد و عمداً تأخیر می‌اندازد، علاوه بر گناه، ضامن خسارت عرفی وارده نیز هست.

مسئله امروزی مهم، «کاهش ارزش پول» است. اگر کارفرما دستمزد را سال‌ها به تأخیر بیندازد و سپس همان مبلغ اسمی را بپردازد، آیا ذمه‌اش بری می‌شود؟ مشهور فقهای معاصر — از جمله آیات عظام خامنه‌ای، سیستانی و مکارم شیرازی — در جایی که کاهش ارزش، فاحش و ناشی از تأخیر عمدی بدهکار باشد، جبران آن را لازم یا احوط می‌دانند؛ چراکه عرفاً پرداخت آن مبلغ اسمی، «ادای دین» به شمار نمی‌آید و اضرار به کارگر است. بنابراین راهکار شرعی روشن، درج شرط تعدیل یا مصالحه بر مبلغ روز در متن قرارداد است.

در سویی دیگر، کارگر نیز امین کارفرماست: کم‌کاری در ساعات موظف، استفاده شخصی از ابزار و اینترنت محل کار بدون اذن، و امضای حضور و غیاب خلاف واقع، همگی تصرف ناروا در مال غیر و موجب ضمان است. اجرتی که در برابر ساعات کارنکرده گرفته شود، حرام و باید برگردانده شود. پس عدالت شغلی، دو سویه است: کارفرما دستمزد را تمام و به‌وقت بپردازد و کارگر کار را تمام و با امانت انجام دهد.

در قرارداد، ثبت زمان، نوع کار و دستمزد از همان آغاز، از بیشتر اختلافها جلوگیری میکند.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به قراردادهای وفا کنید.

(مائده، ۱)

﴿أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ﴾

مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود، بپردازید.

(وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۱۰۵)

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

مسلمانان پای بند شروط خودند، در آنچه با کتاب خدا سازگار باشد.

(کافی، ج ۵، باب ۷۰، ح ۱)

سخن منبری

ای عزیزان! دستمزد کارگر، مال خدا نیست که ببخشید؛ حق بنده‌ای است که تنش را فروخته تا نان فرزندش را ببرد. پیامبر فرمود پیش از خشک شدن عرقش بپردازید؛ یعنی دین، حتی چند ساعت تأخیر را هم برنمی‌تابد. کارفرمایی که حقوق را عقب می‌اندازد، از برکت سرمایه‌اش می‌کاهد و کارگری که ساعت را می‌دزد، از حلالی سفره‌اش. قراردادتان را روشن بنویسید و حقتان را به موقع بدهید؛ این، عبادت است.

دورکاری و کار پروژه‌ای (فریلنسری)؛ تحویل، ضمانت و فسخ

کارِ دورکار و پروژه‌ای، از نظر فقهی یا در قالبِ «اجاره اشخاص» می‌گنجد — که در آن، شخص، نیرو و زمانِ خود را اجاره می‌دهد — یا در قالبِ «جُعَاله»، که در آن، کارفرما در برابر تحققِ یک نتیجه، اجرتی معین می‌کند. تفاوت این دو، بسیار کاربردی است: در اجاره، صرفِ گذراندنِ ساعاتِ کاری موجبِ استحقاقِ اجرت است، ولی در جُعَاله، تا نتیجه حاصل نشود اجرتی ثابت نمی‌گردد. بنابراین فریلنسری که می‌گوید «این سایت را در برابر فلان مبلغ می‌سازم»، عقدِ جُعَاله بسته و اگر پروژه را تحویل ندهد، مستحقِ چیزی نیست.

شرطِ اساسی در هر دو صورت، رفعِ غرر است. در کارِ نرم‌افزاری و گرافیکی، «شرح خدمات» باید چنان روشن باشد که دامنه کار، تعدادِ بازنگری‌ها، زمانِ تحویل و مالکیتِ فایل‌های نهایی معلوم باشد. ابهام در این موارد، عقد را در معرضِ بطلان و طرفین را در معرضِ خوردنِ مالِ باطل قرار می‌دهد. توصیه فقهی عملی این است که سفارش‌ها به صورتِ مکتوب — ولو در پیامِ متنی — ثبت شود؛ زیرا قرآن کریم در آیه دین، نوشتنِ معاملاتِ مدت‌دار را به صراحت توصیه فرموده است.

درباره پیش‌پرداخت و فسخ: گرفتنِ بیعانه جایز است و اگر کار آغاز شود و سپس کارفرما بدون تقصیرِ مجری فسخ کند، مجری به نسبتِ کارِ انجام‌شده مستحقِ «اجرت‌المثل» است و نگه‌داشتنِ همه بیعانه بدون انجامِ کار، حرام. بالعکس، اگر مجری تعهدش را زیر پا بگذارد، بازگرداندنِ بیعانه واجب است. شرطِ «وجه‌التزام» — یعنی مبلغی که در صورتِ تخلف پرداخت می‌شود — اگر در ضمنِ عقد و به‌عنوان شرطِ صحیح آمده باشد، نزد بسیاری از فقهای معاصر نافذ است، چون از بابِ ربا نیست بلکه التزامی عقلایی در برابر تضییع فرصت است.

نکته اخلاقی ویژه دورکاری، «امانت در گزارش» است: ثبتِ ساعاتِ نادرست در سامانه‌های پایشِ کار، سپردنِ پروژه به شخصِ ثالث بدونِ اذن، و استفاده مجدد از کدی که مالکیتش به کارفرما منتقل شده، خیانت در امانت است. همچنین مجری موظف است اسرارِ تجاریِ کارفرما را حفظ کند؛ افشای آن، هم حرام است و هم موجبِ ضمانِ خسارت. دورکاری، آزمونِ تقوای پنهانی است؛ آنجا که هیچ ناظری جز خدا نیست.

در کار پروژه‌های، تحویل مرحله‌ای و تایید کتبی، هم حق کارفرما را حفظ میکند و هم حق مجری را.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾

ای مؤمنان، هرگاه به وامی مدت‌دار با یکدیگر معامله کردید، آن را بنویسید.

(بقره، ۲۸۲)

﴿ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ﴾

مؤمنان بر سر شرط‌های خویش پایبندند.

(وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۶)

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَقَهَا أَوْ

مسلمانان پای‌بندِ شروطِ خودند؛ و شرط، همان است که گفته شود و با کتاب خدا نسازد.

(کافی، ج ۵، باب ۶۶، ح ۹)

سخن منبری

امروز بسیاری از جوانان ما پشتِ لپ‌تاپ، در خانه، نان می‌آورند. بدانید که میزِ کارِ شما همان قدر محضرِ خداست که مسجد. قراردادت را روشن ببند، تحویلِت را به‌وقت بده، بیعانه‌ای را که کارش را نکرده‌ای نگه ندار، و اسرارِ کارفرما را چون آبروی خودت نگه‌دار. کسی که در خلوتِ دورکاری امین باشد، خدا در آشکارش عزیزش می‌کند.

رقابت صنفی؛ احتکار، قیمت‌شکنی و انحصار بازار

اصل در معاملات، آزادی قیمت‌گذاری است؛ فروشنده مالک کالای خویش است و می‌تواند به هر بهایی که خریدار بپذیرد بفروشد. اما این آزادی، دو قید دارد: نخست آنکه به «اضرار» عمومی نینجامد و دوم آنکه با «غش» و فریب همراه نباشد. از همین‌روست که فقه، بابتی مستقل به نام «احتکار» گشوده است. احتکار، انبار کردن کالای مورد نیاز مردم – در روایات: گندم، جو، خرما، کشمش، روغن و به تعبیر بسیاری از فقها هر کالای ضروری دیگر – با انتظار گرانی، در حالی که مردم به آن نیازمندند و دسترس دیگری نیست. حکمش نزد مشهور، حرمت است و حاکم شرع می‌تواند محتکر را به عرضه کالا و حتی به قیمت عادلانه اجبار کند.

قیمت‌شکنی رقابتی چطور؟ ارزان‌فروشی، فی‌نفسه نه‌تنها حرام نیست که ممدوح است و در روایات، سهل‌گیری در بیع، موجب رحمت شمرده شده. اما اگر هدف ارزان‌فروشی، «حذف رقیب» باشد تا پس از ورشکسته‌کردن او، بازار در انحصار درآمد و قیمت‌ها چند برابر شود – آنچه امروز «قیمت‌گذاری تهاجمی» نامیده می‌شود – این، مصداق روشن اضرار به غیر و اخلال در نظام معیشت عمومی است و بر پایه قاعده «لاضرر» و ولایت حاکم بر حفظ نظام، ممنوع است. تفاوت، در نیت و اثر است، نه در صورت ظاهری عمل.

درباره انحصار و تبانی صنفی: توافق چند فروشنده برای آنکه کالا را زیر قیمت معین ن فروشند – یعنی «کارتل قیمتی» – گرچه در ظاهر عقدی میان آنان است، اما چون به تضییع حق عموم خریداران می‌انجامد، شرطی مخالف کتاب و سنت و از مصادیق ظلم اقتصادی است. همچنین «نجش» – یعنی بالا بردن ساختگی قیمت در حراج‌ها و پلتفرم‌های فروش، بی‌آنکه قصد خرید باشد – در روایات نهی شده و امروز در قالب اکانت‌های جعلی و نظرسازی دروغین، رواج یافته است.

و سرانجام، «غش در معامله»: پنهان کردن عیب کالا، تغییر تاریخ انقضا، نمایش تصویر متفاوت با محصول واقعی و درج تخفیف ساختگی بر قیمت متورم‌شده – همه از مصادیق فریب‌اند. پیامبر اکرم فرمود هرکه با مسلمانان غش کند، از ما نیست. در چنین معامله‌ای، خریدار حق فسخ (خیار عیب و تدلیس) دارد و سود حاصل از فریب، مال حرام است و باید به صاحبش بازگردد.

در بازار، رقابت سالم با تخریب رقیب و درج ادعای دروغ، از باب غش و تجاوز به حق خریدار حرام است.

﴿وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

و از ارزش اموال مردم نگاهید و در زمین به تباهی نکوشید.

(شعراء، ۱۸۳)

﴿الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ﴾

واردکننده کالا روزی داده می شود و محتکر، نفرین شده است.

(کافی، ج ۵، ص ۱۶۴)

إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيرًا يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ

اگر طعام فراوان باشد و مردم را کفایت کند، انبار کردنش باکی ندارد؛ و اگر اندک باشد و مردم را نکفاید، نکوهیده است.

(کافی، ج ۵، باب ۶۴، ح ۵)

سخن منبری

بازارِ مسلمانان، جای برکت است نه میدانِ جنگ. آن کس که انبار می کند تا مردم به التماس بیفتند، سودش را می شمارد و لعنت را می خرد. آن کس که ارزان می فروشد تا رقیبش را زمین بزند و بعد گلوی مردم را بفشارد، تاجر نیست، غارتگر است. تجارتِ حلال، آن است که وقتی مشتری از مغازه ات بیرون می رود، هم جنس برده باشد و هم دعا.

تبلیغات بازرگانی و اینفلوئنسرها؛ مسئولیت شرعی معرفی کالا

تبلیغ، فی‌نفسه از مصادیق «اعلام» است و حکم آن تابع محتوایش می‌باشد: تبلیغ کالای حلال با توصیف راست، جایز و گاه ممدوح است؛ زیرا رونق کسب حلال، خود خدمتی اجتماعی است. اما آنجا که تبلیغ از مرز «توصیف» بگذرد و به «توصیف خلاف واقع» برسد، دو عنوان حرام بر آن بار می‌شود: کذب و تدلیس. اغراق متعارفی که عرف آن را دروغ نمی‌شمارد – مانند تعبیر تشویقی رایج – اشکالی ندارد؛ اما ادعای اثری که در کالا نیست، یا نمایش نتیجه‌ای که با محصول واقعی حاصل نمی‌شود، دروغ صریح است.

پرسش روز ما، مسئولیت «اینفلوئنسر» است. کسی که با اعتماد مخاطبان، کالایی را معرفی می‌کند، در حقیقت شهادت می‌دهد؛ و شهادت ناروا، هم گناه است و هم موجب ضمان. سه قاعده در اینجا حاکم است: نخست، اگر معرفی‌کننده بداند کالا معیوب یا بی‌اثر است و باز آن را بستاید، در مال حاصل از فریب مخاطبان شریک و ضامن است. دوم، اگر بدون تحقیق و صرفاً در برابر پول تعریف کند، مرتکب «قول بغیر علم» شده که قرآن از آن نهی کرده است. سوم، پنهان کردن «تبلیغاتی بودن» محتوا و وانمود کردن به تجربه شخصی، خود مصداق تدلیس است و باید شفاف اعلام شود.

درباره اجرت تبلیغ: مزدی که در برابر تبلیغ کالای حلال و با محتوای صادق گرفته شود، حلال است. اما اجرت تبلیغ کالای حرام (مانند قمار، مشروب، شبکه‌های هرمی و مؤسسات ربوی) یا تبلیغ دروغ، از مصادیق «اکل سحت» است؛ زیرا اجرت در برابر عمل حرام، باطل است. همچنین تبلیغی که با تصاویر محرک، ترویج اسراف، یا ایجاد حس حقارت در مخاطب برای فروش بیشتر همراه باشد، از جهت عناوین ثانویه – اعانت بر اثم و افساد اخلاقی – اشکال دارد.

توصیه عملی برای اهل رسانه: پیش از پذیرش تبلیغ، خود کالا را بیازمایید؛ ادعاها را از مستندات فنی بخواهید؛ «تبلیغ» بودن را صریح بنویسید؛ از ضمانت فروشنده مطمئن شوید؛ و اگر پس از انتشار فهمیدید کالا معیوب بوده، فوراً اعلام و پیگیری کنید. جبران عمومی، بخشی از توبه از غش عمومی است. مخاطبی که به شما اعتماد کرده، امانتی الهی است.

در تبلیغ، آگاهی از محصول و صداقت در توصیف، شرط اولی است؛ بقیه، فرع آن است.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾

و از آنچه بدان علم نداری پیروی مکن.

(اسراء، ۳۶)

﴿مَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنَّا﴾

هر که با مسلمانان نیرنگ کند، از ما نیست.

(وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۲۸۳)

لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ

پیامبر به مردی که خرما می فروخت فرمود: مگر ندانستی که از مسلمانان نیست هر که فریبشان دهد؟

(کافی، ج ۵، باب ۶۱، ح ۲)

سخن منبری

یک جمله از دهان تو بیرون می آید و صدهزار نفر جیبشان را خالی می کنند. این، قدرت است و قدرت، حساب دارد. اگر کالایی را نیازموده ستودی، در هر ریالی که مردم باختند شریکی. اعتماد مردم، سرمایه ای است که با یک تبلیغ دروغ می سوزد و دیگر بر نمی گردد. زبانت را نفروش؛ آبرویت را گران تر از هر قراردادی بدان.

حق مالکیت فکری؛ کپی نرم افزار، کتاب و محتوای دیجیتال

مسئله «حق التألیف» و مالکیت فکری، از مسائل نوپیداست و فقها در آن دو دیدگاه دارند. گروهی بر آن اند که ملکیت، شرعاً به «عین» تعلق می‌گیرد و آنچه در دست مؤلف است، حق عقلایی و قراردادی است نه ملکیت شرعی مستقل؛ لذا کپی کتاب، فی‌نفسه تصرف در مال غیر نیست. گروه دیگر – که بسیاری از فقهای معاصر از جمله آیت‌الله خامنه‌ای در آن‌اند – می‌گویند بنای عقلا در عصر ما بر اعتبار این حق استوار شده و شارع آن را ردع نکرده است؛ پس حق معتبر و قابل احترام است و تجاوز به آن، جایز نیست.

اما نقطه اشتراک هر دو دیدگاه، بسیار مهم است: حتی قائلان به دیدگاه نخست نیز تصریح می‌کنند که اگر ناشر یا تولیدکننده، محصول را با «شرط عدم تکثیر» بفروشد – چنان‌که در لایسنس نرم‌افزارها و شرایط استفاده سرویس‌های دیجیتال آمده است – این شرط، در ضمن عقد قرار گرفته و وفای به آن بر خریدار واجب است؛ زیرا «المؤمنون عند شروطهم». بنابراین شکستن لایسنس، کرک کردن نرم‌افزار و اشتراک حساب کاربری برخلاف شرط صریح، تخلف از شرط ضمن عقد و حرام است.

دو تفصیل کاربردی: نخست، حکم قوانین حکومت اسلامی. آنجا که نظام اسلامی برای حفظ نظم اقتصادی، قانون حمایت از حقوق مؤلفان وضع کرده باشد، رعایت آن از باب اطاعت از ولی امر و حفظ نظام واجب است. دوم، حکم محصولات کشورهای غیر معاهد: برخی فقها در جایی که هیچ التزام قراردادی و قانونی متقابلی وجود ندارد، حکم را آسان‌تر گرفته‌اند؛ ولی احتیاط استحابی در رعایت آن است، خاصه که بی‌مبالاتی در این باب، بازار داخلی تولید نرم‌افزار را ویران می‌کند.

و بُعد اخلاقی ماجرا کمتر از بُعد فقهی نیست: سرقت ادبی – یعنی انتساب اثر دیگری به خود در مقاله، پایان‌نامه و محتوای شبکه‌های اجتماعی – حتی اگر کسی در ملکیت فکری تردید کند، از مصادیق کذب و تدلیس و تضییع حق عرفی است و مدرکی که با آن گرفته شود، اعتبار اخلاقی ندارد و درآمد حاصل از آن مشکوک است. مؤمن، حتی جایی که راه فقهی گریز هست، آبرو و امانت علمی را فدای صرفه‌جویی نمی‌کند.

در محتوای دیجیتال، هیچ عذری برای بازفروش کار دیگری بدون اجازه، در فقه پذیرفته نیست.

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

و اموال یکدیگر را به ناروا مخورید.

(بقره، ۱۸۸)

﴿ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ﴾

مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگر با رضایت خودش.

(وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۲۰)

أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ

ادای امانت و وفای به عهد، نیکوکار و بدکار را نمی شناسد.

(کافی، ج ۵، باب ۴۶، ح ۱)

سخن منبری

نویسنده‌ای سال‌ها عمر گذاشته، برنامه‌نویسی شب‌ها خوابیده؛ و ما با یک کلیک، حاصلِ عمرش را برمی‌داریم و می‌گوییم «که چه شد؟». شرطی که هنگام نصب پذیرفتی، عهد است؛ و عهد، در قیامت بازخواست دارد. اگر توان خریدش را نداری، نسخه‌ی رایگانش را بجوی یا از صاحبش اجازه بگیر؛ اما نانِ کسی را به بهانه‌ی ارزانی مَبَر.

شغل‌های شبهه‌ناک؛ کار در بانک، بیمه، رستوران و شرکت‌های مختلط

قاعده کلی در اشتغال این است که «اجرت، تابع عمل است»: اگر عملی که در برابرش مزد گرفته می‌شود حلال باشد، اجرت حلال است؛ و اگر خود آن عمل حرام باشد، اجرت باطل و مال حرام است. بر پایه این قاعده، بسیاری از شغل‌هایی که مردم درباره آن‌ها تردید دارند، تفصیل می‌پذیرند و نمی‌توان یک‌جا حکم به حرمت یا حلیت داد. معیار، «عنوان کار خود شخص» است، نه ماهیت کلی مجموعه‌ای که در آن کار می‌کند.

کار در بانک: مشاغل مانند حراست، خدمات، فناوری اطلاعات، حسابداری عمومی و امور ارزی، بی‌اشکال است. اما تصدی مستقیم عقد ربوی – نوشتن قرارداد رباخوارانه، شهادت بر آن و دریافت و پرداخت آگاهانه ربا – بر پایه روایت مشهور لعن رباخوار و کاتب و شاهد آن، حرام است. البته بانک‌های جمهوری اسلامی موظف به اجرای عقود اسلامی‌اند و مادام که کارمند به فساد عقد خاصی علم نداشته باشد، مشمول اصل صحت است و شغلش حلال. اگر در موردی به ربوبیت یقین کرد، باید از تصدی همان کار کناره بگیرد.

کار در بیمه: عقد بیمه نزد مشهور فقهای معاصر، عقدی مستقل و عقلایی و صحیح است – نه قمار و نه غرر – و لذا اشتغال در شرکت‌های بیمه، فروش بیمه‌نامه و کارشناسی خسارت، حلال است. تنها در برخی محصولات سرمایه‌گذاری خاص که مبتنی بر سود ثابت ربوی باشند، احتیاط لازم است. کار در رستوران و هتل: خدمت سرو غذای حلال، جایز است؛ اما سرو یا حمل مشروبات و گوشت حرام، اعانت بر اثم و اجرتش حرام است، هرچند بخش دیگر کار حلال باشد.

و اما محیط‌های مختلط و شرکت‌های چندملیتی: حضور زن و مرد در محیط کار، فی‌نفسه حرام نیست؛ مشروط به رعایت حجاب، پرهیز از خلوت حرام، نگاه آلوده و شوخی ریب‌آور. آنچه حرام است، عنوان «تبرج» و اختلاط فسادانگیز است نه صرف هم‌کاری. در شرکت‌های خارجی نیز اگر خود وظیفه، خدمتی حلال باشد و به تقویت دشمنان محارب اسلام نینجامد، اشکالی ندارد. در همه این موارد، میزان نهایی، فتوای مرجع تقلید و پرهیز از خوردن لقمه شبهه‌ناک است که در روایات، مانع استجاب دعا شمرده شده است.

در شغل‌های شبهه‌ناک، روشن ساختن نفس کار و بازگرداندن درآمد حرام، دو گام رهایی است.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

بر نیکی و پرهیزگاری همیاری کنید و بر گناه و تجاوز، همیاری نکنید.

(مانده، ۲)

﴿لَعَنَ اللَّهُ الرَّبَا وَآكِلَهُ وَبَائِعَهُ وَمُشْتَرِيَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ﴾

خدا ربا و رباخوار و فروشنده و خریدار و نویسنده و دو شاهد آن را لعنت کرده است.

(وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۲۳)

الْخِيَانَةُ وَالْغُلُولُ وَالسَّرِقَةُ وَالرِّبَا لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ وَلَا جِهَادٍ وَلَا صَدَقَةٍ

خیانت، غلول، دزدی و ربا، در حج و عمره و جهاد و صدقه پذیرفته نمی‌شود.

(کافی، ج ۵، باب ۴۱، ح ۲)

سخن منبری

خیلی‌ها می‌پرسند: «کار من حلال است؟» جواب، در تابلوی سردر شرکت نیست؛ در شرح وظیفه خود توست. اگر دست تو، عقد ربوی نمی‌نویسد و لب تو، دروغ نمی‌گوید و پای تو، به حرام نمی‌رود، نانت حلال است. و اگر جایی مجبور شدی میان نان و ایمان یکی را برداری، بدان که خدا روزی آن کس را که برای او چیزی را ترک کند، از جایی که گمان نمی‌برد می‌رساند.

رشوه، پورسانت و هدیه اداری؛ مرز دقیق حلال و حرام

رشوه، از گناهان کبیره و از مصادیق «سُحْت» است. تعریف فقهی آن، مالی است که به صاحب منصب داده می‌شود تا کاری را که وظیفه اوست انجام دهد یا انجام ندهد، یا حکمی را به نفع پرداخت‌کننده برگرداند. حرمت آن، هم بر گیرنده است و هم بر دهنده؛ و در روایات آمده که رشوه در حکم، کفر است. نکته مهم آنکه رشوه، منحصر در پول نیست: هدیه گران بها، سفر رایگان، تخفیف غیرمستعارف، استخدام بستگان و حتی خدمات رسانه‌ای، اگر با همان انگیزه داده شود، حکم رشوه دارد.

پرسش رایج آن است که آیا پرداخت رشوه برای «گرفتن حق خود» جایز است؟ فقها میان دو صورت تفصیل داده‌اند: اگر شخص، راهی جز این برای احقاق حق مسلم خود نداشته باشد و در معرض تضییع حق باشد، پرداخت آن بر او — از باب اضطرار و دفع ظلم — جایز شمرده شده، ولی گرفتن آن بر کارمند در هر حال حرام است و ذمه اش مشغول می‌ماند. اما اگر هدف، جلو افتادن از دیگران، گرفتن امتیازی که حقش نیست یا زیر پا گذاشتن نوبت باشد، بر هر دو طرف حرام مسلم است، چون تضییع حق دیگران است.

پورسانت (حق العمل) داستانی متفاوت دارد و نباید با رشوه خلط شود. اگر شخصی واسطه مستقل معامله باشد و در برابر دلالتی خود از فروشنده یا خریدار اجرت بگیرد، این «جُعَاله» یا «سمساری» است و حلال. اما اگر کارمند خریدار باشد و در برابر ترجیح دادن یک فروشنده، مبلغی پنهانی بگیرد، این عین خیانت در امانت و رشوه است؛ زیرا او مأمور تشخیص مصلحت کارفرماست، نه فروشنده نظر خویش. ملاک تفکیک، دو چیز است: استقلال واسطه و علنی بودن دریافت.

درباره هدایای اداری: هدیه‌ای که پس از انجام کار و بدون هیچ توقع قبلی و به‌عنوان سپاس متعارف داده شود و کارمند در آینده نیز طرف حساب آن شخص نباشد، اشکال روشنی ندارد؛ اما احتیاط اکید در رد آن است، چراکه در روایت مشهور «ابن لُتَبَّیْه»، پیامبر اکرم فرمود اگر این شخص در خانه پدر و مادرش می‌نشست، آیا کسی به او هدیه می‌داد؟ ملاک ساده و راهگشا همین است: اگر هدیه به «سِمَت» توسل نه به «شخص» تو، آن را نپذیر.

در هدیه اداری بپرس: اگر ستمم عوض شود، باز هم داده میشود؟

﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾

بسیار شنونده دروغ و بسیار خورنده مال حرام‌اند.

(مائده، ۴۲)

﴿الرِّشَاءُ فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ﴾

رشوه در داوری، همان کفر به خداوند است.

(کافی، ج ۷، ص ۴۰۹)

فَأَمَّا الرِّشَاءُ فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَرَسُولِهِ (صلى الله عليه وآله)

رشوه در داوری، کفر به خدا و رسول اوست.

(کافی، ج ۵، باب ۴۲، ح ۱)

سخن منبری

آن پاکتی که زیرِ میز رد و بدل می‌شود، فقط پول نیست؛ حقِ یک ارباب رجوعِ دیگر است که پشتِ در مانده. رشوه، نوبتِ مظلوم را می‌فروشد. و اگر روزی هدیه‌ای به دستت رسید، از خودت بپرس: اگر این صندلی زیرِ پایم نبود، باز هم این هدیه می‌آمد؟ اگر جواب «نه» است، آن هدیه، هدیه نیست؛ دام است.

پایان کار؛ استعفا، اخراج، حق سنوات و بیمه بیکاری

قرارداد کار، عقدی لازم است و پایان دادن یک‌جانبه آن پیش از سررسید، جز با شرطِ خیار یا رضایتِ طرفِ مقابل جایز نیست. بنابراین کارگری که ناگهان و بی‌اطلاع قبلی کار را رها می‌کند و کارفرما را در تنگنا می‌گذارد، اگر شرطِ اطلاع قبلی در قرارداد آمده باشد، متخلف است و ضامنِ خسارتِ مستقیم ناشی از تخلف خویش. متقابلاً کارفرمایی که بدون سببِ موجه و پیش از پایان مدت، کارگر را اخراج می‌کند، باید اجرتِ باقی‌مانده مدت یا خسارتِ عرفی را بپردازد؛ زیرا او بود که عقد لازم را شکست.

درباره «سنوات» و پاداشِ پایان خدمت: این مبلغ، در نگاه فقهی یا جزئی از دستمزد مؤجل است که پرداختش به پایان کار موکول شده، یا شرطی است در ضمن عقد به نفع کارگر. در هر دو صورت، پرداخت آن بر کارفرما واجب است و نپرداختنش، خوردن مال غیر. حتی اگر کارگر اخراج شده باشد یا خود استعفا داده باشد، حق سنوات ایام کارکرده ساقط نمی‌شود؛ زیرا این حق، در برابر کار انجام‌شده است، نه پاداشِ خوش‌رفتاری.

بیمه بیکاری و مقرری دولتی: دریافت آن، در چارچوب قانون حکومت اسلامی و در صورت احراز شرایط آن، حلال است و از بابِ حق است که با کسور بیمه پرداخت شده. اما اگر کسی با پنهان‌کاری و اعلام خلاف واقع – مثلاً پنهان کردن شغل دوم یا استعفای اختیاری به جای اخراج – این وجه را بگیرد، تصرف در بیت‌المال و حرام است و ضامن رد آن به خزانه است. همچنین دریافت هم‌زمان حقوق بیکاری و درآمد پنهانی، دو گناه دارد: دروغ و خوردن مال عمومی.

و کلام آخر در آداب جدایی: کارفرما نباید کارگر را با تحقیر، تهدید یا نگره‌داشتن مدارک و حقوق، تسلیم استعفای اجباری کند؛ چنین استعفایی، مُکَرّه و بی‌اثر است. و کارگر نیز باید هنگام رفتن، امانت‌ها را تحویل دهد، اسرار کارفرما را افشا نکند و مشتریان او را نریاید. جدایی محترمانه، بخشی از دین‌داری در کسب است؛ چنان‌که امیرالمؤمنین فرمود جوانمردی آن است که در هنگام قدرت، گذشت کنی.

در پایان همکاری، تسویه حق طرفین و حفظ آبروی یکدیگر، سبب برکت شغل‌های آینده است.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

و به پیمان وفا کنید، که از پیمان بازخواست خواهد شد.

(اسراء، ۳۴)

﴿مَنْ اسْتَعْمَلَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّهِ أَجْرَهُ﴾

هرکه کارگری به کار گیرد، باید مزدش را از آغاز به او اعلام کند.

(وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۱۰۳)

الْأَجِيرُ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ

اجیر، ضامنِ کاری است که برای آن به اجیر گرفته شده است.

(کافی، ج ۴، باب ۵۹، ح ۴)

سخن منبری

روزی که کارگری از در بیرون می‌رود، پرونده‌اش در دفتر شما بسته می‌شود اما در دفتر خدا باز است. حق سنواتش را ندهی، هر شب که سر سفره خالی می‌نشیند، تو در آن سفره شریکی. و تو ای کارگر، وقتی می‌روی، مشتری کارفرمایت را نبَر و اسرارش را نفروش. آمدن با سلام، رفتن با احترام؛ این است دین‌داری در کار.

کار کودکان و نوجوانان؛ حکم اشتغال نابالغ و اجرت او

کودک نابالغ، «محمور» است؛ یعنی تصرفات مالی او — از جمله بستن قرارداد کار — به طور مستقل نافذ نیست و نیازمند اذن ولی (پدر یا جد پدری) است. بنابراین کارفرمایی که با کودکی بی اطلاع ولی قرارداد می بندد، عقدش فضولی و متوقف بر اجازه ولی است. نکته مهم آن است که اجرت کار کودک، ملک خود کودک است نه ملک پدر؛ پدر تنها ولی اداره آن مال است و باید آن را در مصلحت فرزند هزینه یا نگهداری کند. تصرف پدر در دستمزد فرزند برای مخارج شخصی خویش، بدون رعایت مصلحت کودک، ضمان آور است.

شرط اساسی دیگر، «عدم مفسده» است. ولی، حق سپردن کودک به کاری را که به بدن، سلامت روان یا دین او آسیب می زند ندارد؛ زیرا ولایت مقید به رعایت مصلحت مولی علیه است و با اضرار به او، از اساس ساقط می شود. کارهای طاقت فرسا، شیفت های شبانه، محیط های آلوده و مشاغلی که کودک را از تحصیل و تربیت دینی باز می دارد، شرعاً ممنوع است؛ چراکه ترک آموزش واجبات دینی و تباه کردن آینده فرزند، خود از مصادیق تضییع حق اوست.

و اما پدیده تلخ «کودکان کار» در خیابان: بهره گیری باند هایی که کودکان را به گدایی، دست فروشی یا کارهای پرخطر وامی دارند، از مصادیق روشن اکل مال باطل، استثمار و ظلم است و درآمد آن حرام. بر حکومت اسلامی و آحاد مؤمنان، از باب نهی از منکر و حفظ نفوس محترمه، واجب کفایی است که این چرخه را متوقف کنند. کمک نقدی بی حساب به چنین کودکانی، گاه خود چرخه بهره کشی را تقویت می کند و شایسته تر آن است که حمایت، از مسیرهای سازمان یافته و معتبر انجام گیرد.

درباره نوجوان بالغ: با رسیدن به بلوغ و «رشد» — یعنی توان عقلایی اداره مال — حرج برداشته می شود و او می تواند مستقلاً قرارداد ببندد و مالک درآمد خویش شود. با این حال، اذن و مشورت والدین، هم از جهت برّ به والدین ارزشمند است و هم اگر ترک آن موجب اذیت شدید ایشان شود، شرعاً محل اشکال است. تربیت کاری نوجوان — سپردن مسئولیت سبک، آموختن حرفه و ارزش پول — نه تنها منعی ندارد که در سیره اهل بیت علیهم السلام ستوده شده است.

در کار نوجوان، سنجش توان بدنی و روانی او بر نفع خانواده مقدم است؛ همانا تربیت، نه بهره کشی.

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

و یتیمان را بیازمایید تا آنگاه که به سن ازدواج برسند؛ پس اگر در آنان رشدی یافتید، اموالشان را به ایشان بازدهید.

(نساء، ۶)

﴿كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ﴾

همه شما نگهبانید و همه در برابر آنچه سرپرستی می‌کنید مسئولید.

(بحارالانوار، ج ۷۲، ص ۳۸)

لَا يَصْلَحُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَيُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ قَالَ وَإِنْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ

شایسته نیست با مال او کار شود تا بالغ گردد؛ و آنگاه مالش به او باز داده می‌شود.

(کافی، ج ۷، باب ۳۹، ح ۳)

سخن منبری

کودکی که به جای دفتر مشق، بساط دست‌فروشی زیر بغل دارد، محکمه ماست. آن دستمزد ناچیز، مال خود اوست نه سرمایه پدر و نه سهم باند. اسلام حتی مال یتیم را با هفت قفل بسته است، چه رسد به آبروی کودکی که در سرما کار می‌کند. اگر نمی‌توانی نجاتش دهی، لااقل در چرخه استثمارش شریک نشو.

خطای حرفه‌ای و ضمان؛ مسئولیت پزشک، مهندس، راننده و بیمه مسئولیت

قاعده نخست در این باب، «قاعده اتلاف» است: هرکس مال دیگری را تلف کند یا به نفسی آسیب برساند، ضامن است؛ چه عمد باشد و چه خطا، چه علم داشته باشد و چه جهل. بر پایه این قاعده، «اجیر» – یعنی کسی که در برابر مزد کاری را می‌پذیرد – اگر بر اثر سهل‌انگاری یا تجاوز از حدود متعارف فن، خسارتی وارد کند، ضامن آن است. خیاطی که پارچه را خراب می‌کند، تعمیرکاری که دستگاه را می‌سوزاند و مهندسی که در محاسباتش اشتباه می‌کند و ساختمان آسیب می‌بیند، همگی مشمول این قاعده‌اند و ادعای «خطا بود» رافع ضمان مالی نیست، هرچند گناه عمد را برمی‌دارد.

درباره پزشک، فقه دقتی ویژه دارد. مشهور فقها بر آن‌اند که طبیب، حتی اگر حاذق باشد و کوتاهی نکند، در صورت ورود خسارت ضامن است؛ مگر آنکه پیش از درمان «برائت» بگیرد – یعنی از بیمار یا ولی او اجازه بگیرد که در صورت بروز عوارض غیرعمدی، مسئول خسارت نباشد. همین قاعده، مبنای شرعی «رضایت‌نامه آگاهانه» در بیمارستان‌های امروز است. اما اگر پزشک، برائت گرفته باشد و در عین حال مرتکب تقصیر آشکار و بی‌احتیاطی فاحش شود، ضمان از او برداشته نمی‌شود؛ زیرا برائت، خطای متعارف را می‌پوشاند نه سهل‌انگاری مقصرانه را.

در حوادث رانندگی، تشخیص ضمان بر مبنای «تسبیب» و «مباشرت» است و امروزه، نظر کارشناس رسمی، طریق عقلایی احراز آن است. دیه نفس و اعضا، حق شرعی و ثابت است و بیمه شخص ثالث، «وسیله پرداخت» است نه «رافع ضمان»: اگر بیمه، تمام دیه را بپردازد، ذمه راننده بری می‌شود؛ و اگر بخشی را نپردازد، باقی بر عهده خود اوست. نکته مهم آنکه پرداخت دیه از سوی بیمه، گناه بی‌احتیاطی و حق عذرخواهی و دلجویی از آسیب‌دیده را ساقط نمی‌کند.

و اما بیمه مسئولیت حرفه‌ای: نزد مشهور فقهای معاصر، عقدی صحیح و عقلایی است و پزشک، مهندس و پیمانکار می‌توانند با آن، جبران خسارت را تضمین کنند. حتی می‌توان گفت در مشاغل پرخطر، تهیه چنین بیمه‌ای از باب مقدمه آدای حقوق مردم، مطلوب و گاه لازم است؛ چراکه ضامن معسر، حق مردم را معطل می‌گذارد. در کنار همه این‌ها، «به‌روز نگه‌داشتن دانش حرفه‌ای» تکلیفی شرعی است: کسی که با دانش منسوخ بر جان مردم دست می‌گذارد، از همان آغاز مرتکب تقصیر شده است.

در ضمان حرفه‌ای، ثبت پرونده و مستندسازی، حق متخصص و آسیب‌دیده را حفظ میکند.

﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾

و هرکس مؤمنی را به خطا بکشد، آزاد کردن بنده‌ای مؤمن و پرداخت خون‌بها به خانواده او بر اوست.

(نساء، ۹۲)

﴿ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطَّبِّ مَعْرُوفًا فَهُوَ ضَامِنٌ ﴾

هرکه طبابت کند و در پزشکی شناخته و کاردان نباشد، ضامن است.

(وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۱۹۵)

الْبُئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ

پیامبر خدا فرمود: چاه، ضامن ندارد، و چهارپای سرگرد، ضامن ندارد، و معدن، ضامن ندارد.

(کافی، ج ۷، باب ۵۵، ح ۲۰)

سخن منبری

مسئولیت، سنگین‌ترین بارِ حرفه است. تیغِ جراح، خطِ نقشهٔ مهندس و فرمانِ راننده – هر سه می‌توانند در یک لحظه، خانه‌ای را به عزا بنشانند. دین می‌گوید: بلد باش، احتیاط کن، و اگر خسارتی زدی، پشتِ کلمهٔ «تقدیر» پنهان نشو؛ جبران کن. ضامن، مجازات نیست؛ احترام به خونِ مردم است.

فصل نوزدهم: فقه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور

دیروز پرسش از حکم تلویزیون بود و امروز از حکم ماشینی که سخن می‌گوید، چهره می‌سازد و فتوا نقل می‌کند. در این فصل، از اعتبار پاسخ هوش مصنوعی و حکم دیپ‌فیک تا داده‌های شخصی، ربات جراح و متاورس را می‌کاویم؛ تا مؤمن، در برابر موج فناوری، نه مرعوب باشد و نه بی‌محابا.

فهرست پرسش‌های این فصل

اعتبار پاسخ هوش مصنوعی در احکام شرعی؛ آیا می‌توان به آن اعتماد کرد؟	۲۴۶
دیپ‌فیک و جعل چهره و صدا؛ حکم ساخت، انتشار و شوخی با آن	۲۴۷
حریم خصوصی و داده‌های شخصی؛ ردیابی، شنود و فروش اطلاعات کاربران	۲۴۸
محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی؛ مالکیت، انتساب و امانت علمی	۲۴۹
ربات‌های جراح و تشخیص ماشینی؛ مسئولیت شرعی در خطای الگوریتم	۲۵۰
متاورس و دنیای مجازی؛ حکم آواتار، ازدواج مجازی و عبادت در فضای شبیه‌سازی‌شده	۲۵۱
بازی‌های آنلاین؛ آیتم‌فروشی، جعبه شانس و درآمد گیمرها	۲۵۲
اتومبیل‌های خودران و پهپادها؛ ضمان حوادث و حریم آسمان	۲۵۳
اعتیاد دیجیتال و سلامت روان؛ حکم اسراف وقت و تکلیف والدین	۲۵۴
مهندسی ژنتیک، ویرایش ژن و آینده نسل؛ مرزهای شرعی دست بردن در خلقت	۲۵۵

اعتبار پاسخ هوش مصنوعی در احکام شرعی؛ آیا می‌توان به آن اعتماد کرد؟

پیش از هر چیز باید مبنای «حجّیت» را روشن کرد. در فقه امامیه، مکلف غیرمجتهد یا باید احتیاط کند یا از مجتهد جامع‌الشرایط تقلید نماید؛ و راه احرار فتوا نیز منحصر است در: شنیدن از خود مرجع، نقل دو شاهد عادل، نقل فرد موثقی که سخنش اطمینان‌آور باشد، و رجوع به رساله‌ای که صحت انتسابش به مرجع محرز است. هوش مصنوعی، هیچ‌یک از این عناوین را ندارد: نه مجتهد است، نه عادل، نه ناقل موثق دارای تعهد شرعی. بنابراین پاسخ آن، فی‌نفسه هیچ حجّیت شرعی ندارد و نمی‌توان در روز قیامت به آن استناد کرد.

دلیل فنی این حکم نیز روشن است: این نرم‌افزارها بر پایه پیش‌بینی آماری کلمات کار می‌کنند، نه بر پایه فهم ادله و استنباط. از همین‌رو گاه با لحنی قاطع، فتوایی را به مرجعی نسبت می‌دهند که هرگز چنین نگفته است – پدیده‌ای که به آن «توهم‌سازی» می‌گویند. نسبت دادن فتوای نادرست به فقیه، از مصادیق «قول بغیر علم» و بلکه افترا بر عالم دین است؛ و اگر کسی این پاسخ‌ها را در فضای مجازی بازنشر کند و مردم بر آن عمل کنند، در گمراهی آنان شریک است.

اما آیا استفاده از آن مطلقاً ممنوع است؟ خیر. تفصیل در «کارکرد» است. اگر از هوش مصنوعی به‌عنوان «ابزار جست‌وجو و فهرست‌سازی» استفاده شود – مثلاً برای یافتن نشانی مسئله در رساله، خلاصه کردن یک متن فقهی، ترجمه عبارت عربی یا مرتب کردن اقوال – بی‌اشکال و بلکه مفید است؛ درست همان‌گونه که استفاده از نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای رایج است. شرط آن، «تطبیق نهایی با منبع اصلی» است: پژوهشگر باید هر ارجاع را با متن رساله یا استفتائیه رسمی مقابله کند.

و توصیه راهبردی به حوزه‌ها و مبلغان: به‌جای موضع انفعالی، باید سامانه‌های پاسخ‌گویی رسمی و زیر نظر دفاتر مراجع تأسیس شود که پاسخ‌های آن، مستند و تأییدشده باشد. تفاوت چنین سامانه‌ای با هوش مصنوعی عمومی در آن است که پشت آن، انسانی مسئول و متعهد ایستاده است. تا آن روز، قاعده روشن است: از ماشین بپرس تا راهنمایی‌ات کند، اما عمل را بر فتوای مرجعت بنا کن.

در فقه، سرعت پاسخ ماشین جایگزین حجت نمیشود؛ سند باید روشن بماند.

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید.

(نحل، ۴۳)

﴿ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾

هر که بدون دانش برای مردم فتوا دهد، فرشتگان آسمان و زمین بر او لعنت می‌فرستند.

(کافی، ج ۱، ص ۴۲)

مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَحَقُّهُ وَزُرُّ

هر که بی‌علم و بی‌هدایت به مردم فتوا دهد، فرشتگان رحمت و عذاب لعنتش کنند و گناه هر که به فتوایش عمل کند، بر گردن اوست.

(کافی، ج ۱، باب ۱۱، ح ۳)

سخن منبری

امروز گوشیات در یک ثانیه به تو «فتوا» می‌دهد؛ اما بدان که آن ماشین، نه نماز خوانده، نه خدا را می‌شناسد و نه در قیامت پاسخ‌گوی توست. دین را از کسی بگیر که خودش پای آن ایستاده است. ابزار را برای پیدا کردن راه به کار بگیر، اما دستت را در دست عالم دین بگذار؛ راه‌بلد، دلی می‌خواهد که خدا را دیده باشد، نه حافظه‌ای که کلمه می‌چیند.

دیپ‌فیک و جعل چهره و صدا؛ حکم ساخت، انتشار و شوخی با آن

دیپ‌فیک، یعنی ساختن تصویر، ویدئو یا صدایی که در واقع رخ نداده اما چنان طبیعی است که بیننده آن را واقعی می‌پندارد. حکم اولیه این پدیده، از دو عنوان روشن فقهی به دست می‌آید: «کذب» و «تدلیس». هر آنچه بیننده متعارف را به باور خلاف واقع بکشد، دروغ است؛ و دروغ، چه با زبان باشد، چه با قلم و چه با تصویر، حرام است. در حقیقت، این فناوری، دروغ را از مرحله ادعا به مرحله «شاهدسازی» رسانده و شدت حرمتش بیشتر است، زیرا دفاع از خود را برای قربانی تقریباً ناممکن می‌کند.

افزون بر کذب، سه عنوان دیگر نیز غالباً بر آن بار می‌شود. نخست «هتک حرمت مؤمن»: ساختن صحنه‌ای که آبروی کسی را ببرد، از بزرگ‌ترین گناهان است و در روایات آمده که حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتر است. دوم «بهتان»: نسبت دادن گفتار یا کرداری به کسی که آن را انجام نداده، و در روایت آمده که بهتان، از کوه‌ها سنگین‌تر است. سوم «افساد اجتماعی»: جعل سخن مسئولان و عالمان دین که به آشوب و بی‌اعتمادی عمومی می‌انجامد و از مصادیق اخلال در نظام است.

آیا صورت سرگرمی و طنز استثناست؟ اگر محتوا چنان باشد که عرف بی‌درنگ ساختگی بودنش را بفهمد – مانند انیمیشن‌های آشکارا فانتزی – و متضمن تحقیر شخص یا نسبت ناروا نباشد، عنوان کذب بر آن صادق نیست و اشکالی ندارد. اما اگر شبیه‌سازی چنان دقیق باشد که مخاطب فریب بخورد، درج عبارت «ساختگی» در توضیحات، رافع مسئولیت نیست؛ چون بازشرکنندگان آن توضیح را حذف می‌کنند و اثر فریب باقی می‌ماند. شوخی با آبروی مردم، در فقه شوخی نیست.

دو حکم فرعی مهم: نخست، «ضمان خسارت». اگر بر اثر دیپ‌فیک، کسی شغل، اعتبار یا موقعیت خود را از دست بدهد، سازنده و منتشرکننده – بنا بر قاعده اتلاف و تسبیب – ضامن خسارت مالی وارد شده‌اند و توبه آنان بدون جلب رضایت صاحب حق پذیرفته نیست. دوم، «وظیفه بیننده»: در عصر جعل، بازشر بی‌تحقیق حرام است؛ قرآن دستور داده خبر فاسق را واری کنید، و امروز مصداق روشن آن، تحقیق پیش از فوروارد کردن است.

در ابزار جعل، حکم به اثر عمل می‌آید؛ نه به شکل ساخت و نام برنامه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾

ای مؤمنان، اگر فاسقی خبری برایتان آورد، آن را واری کنید.

(حجرات، ۶)

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾

و کسانی که مردانِ مؤمن و زنانِ مؤمن را بی‌آنکه گناهی کرده باشند می‌آزارند، بارِ بهتان و گناهی آشکار بر دوش گرفته‌اند.

(احزاب، ۵۸)

يَهْلِكُ أَتْبَاعُهُ بِالشُّبُهَاتِ .

دروغ‌گو با گواهان روشن هلاک می‌شود و پیروانش با شبهات.

(کافی، ج ۲، باب ۱۳۹، ح ۷)

سخن منبری

زمانی دروغ را با زبان می‌گفتند و می‌شد تکذیبش کرد؛ امروز دروغ را با چهره و صدای خودت می‌سازند و تو هرچه فریاد بزنی «من نگفتم»، کسی باور نمی‌کند. این، قتلِ آبروست و آبروی مؤمن نزد خدا از کعبه محترم‌تر است. اگر ساختی، شریکِ خونِ حیثیتی؛ و اگر فقط فرستادی، دستِ کم حاملِ آن جنازه‌ای.

حریم خصوصی و داده‌های شخصی؛ ردیابی، شنود و فروش اطلاعات کاربران

قرآن کریم در آیاتِ سورَةُ حَجَرَات، سه دستورِ صریح دربارهٔ حریم خصوصی داده است: تجسس نکنید، غیبت نکنید و گمان بد نبرید. فقها از نهی «لَا تَجَسَّسُوا» حکمِ حرمتِ کاوش در اسرارِ پنهانِ مردم را استفاده کرده‌اند؛ خواه با گوش سپردن به سخنِ دیگران باشد، خواه با خواندنِ نامه و امروز، با ورود به گوشی و حسابِ کاربریِ دیگران. بنابراین بازکردنِ گوشیِ همسر، فرزندِ بالغ، همکار یا دوست بدونِ رضایتِ او، حرامِ مسلم است و عنوانِ «نگرانی» یا «کنجکاوی» مجوزی شرعی پدید نمی‌آورد.

دربارهٔ شرکت‌ها و توسعه‌دهندگان، مسئله دقیق‌تر است. اطلاعاتی که کاربر در اختیارِ سامانه می‌گذارد، «امانت» است و تصرف در امانت جز در حدودِ اذن، خیانت است. بنابراین جمع‌آوریِ داده‌های فراتر از نیازِ خدمت، فعال‌سازیِ پنهانیِ میکروفن و موقعیت‌یاب، و به‌ویژه فروشِ داده‌های کاربران به اشخاصِ ثالث، حرام است و درآمدِ حاصل از آن، مالِ حرام. رضایتی هم که با متونِ طولانی و مبهم گرفته می‌شود و کاربر واقعاً از مفادش آگاه نیست، از نظر فقهی «رضایتِ آگاهانه» نیست و رافعِ حرمت نمی‌باشد.

با این حال، سه استثنای مهم وجود دارد. نخست، جایی که ولی برای «حفظِ فرزندِ نابالغ» از خطرهای جدی پایش می‌کند؛ که مشروط به مصلحت و محدود به همان مقدارِ ضرورت است. دوم، «دفعِ منکرِ مهم»: اگر بر ترکِ تجسس، مفسده‌ای بزرگ‌تر مانند قتل، براندازی یا فسادِ گسترده مترتب شود، حاکمِ شرع و نهادهای مأذون می‌توانند به قدرِ ضرورت وارد شوند. سوم، «رضایتِ صریح»: پایشِ کارکنان اگر از آغاز و به‌روشنی در قرارداد آمده باشد، در حدودِ همان توافق جایز است.

و کلامی دربارهٔ اخلاقِ داده در جامعه: انتشارِ اسکرین‌شاتِ گفت‌وگوی خصوصی، حتی اگر مطالبِ آن راست باشد، افشایِ سرِّ مؤمن است و از مصادیقِ غیبت یا اشاعهٔ فحشا. همچنین ذخیره کردنِ تصاویرِ خانوادگیِ دیگران، انتشارِ شمارهٔ تماس و نشانی، و ساختنِ فهرست از عقاید و رفتارهای افراد، همه ورود به حریمی است که خدا آن را قُرُق کرده. مؤمن، «سِتَّار» است؛ چنان‌که خدای او سِتَّارِ العیوب است.

در داده‌های مردم، کمتر از حد نیاز دست بردن و محرمانه ماندن، دو روی امانت است.

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾

و در کارِ یکدیگر کاوش نکنید و برخی از شما غیبتِ برخی دیگر را نکند.

(حجرات، ۱۲)

﴿ مِنْ سِتْرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَةً سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

هرکه عیبِ مؤمنی را بپوشاند، خداوند در قیامت عیبِ او را می‌پوشاند.

(وسائل‌الشیعه، ج ۱۲، ص ۲۹۴)

لَا تَطْلُبُوا عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ مَنْ تَتَبَعَ عَثَرَاتِ أَخِيهِ تَتَبَعَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ وَ مَنْ تَتَبَعَ

در پی لغزش‌های مؤمنان مباشید؛ که هر کس در پی لغزشِ برادرش باشد، خدا در پی لغزشِ او افتد و رسوایش کند، اگرچه در درونِ خانه‌اش باشد.

(کافی، ج ۲، باب ۱۴۶، ح ۵)

سخن منبری

خدا میان تو و بندگانِ پرده‌ای کشیده و گفته: این پرده را بالا نزن. گویی همسرت، پیام‌های فرزندت، پوشهٔ همکارت — همه پشتِ آن پرده‌اند. آن‌که پرده می‌درد، روزی پرده‌اش دریده می‌شود؛ و آن‌که می‌پوشاند، خدا در قیامت رویش را می‌پوشاند. بزرگ‌ترین آبروداری، کنجکاوی نکردن است.

محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی؛ مالکیت، انتساب و امانت علمی

نخستین پرسش این است که اثر ساخته‌شده به‌دست ماشین، ملک کیست؟ از نظر فقهی، ملکیت با «حیازت» و «عمل» پدید می‌آید و ماشین، فاقد اهلیت و ذمه است؛ پس خود نرم‌افزار مالک نمی‌شود. بنابراین اثر، به کسی تعلق می‌گیرد که با تدبیر، فرمان و ویرایش خود آن را پدید آورده است، مشروط به آنکه شرایط سرویس‌دهنده – که خود شرطی در ضمن عقد اشتراک است – با آن مخالف نباشد. رعایت آن شرایط، بر پایه «المؤمنون عند شروطهم» لازم است.

پرسش دوم و مهم‌تر، «انتساب» است. اگر کسی متنی را با هوش مصنوعی بسازد و آن را به‌عنوان پژوهش شخصی خود ارائه کند – در پایان‌نامه، مقاله علمی، تکلیف دانشگاهی یا حتی متن منبر – این کار، تدلیس و کذب عملی است؛ زیرا مخاطب را به باور خلاف واقع درباره صلاحیت او می‌کشانند. مدرک یا امتیازی که با این فریب به دست آید، از مصادیق اکل مال باطل است و اگر شغلی بر پایه آن گرفته شود، حقوقش محل اشکال جدی است. راه حل، شفافیت است: اعلام اینکه در تولید متن از ابزار کمک گرفته شده.

پرسش سوم، «صحت محتوا» است و این، از همه خطیرتر. متونی که این ابزارها تولید می‌کنند، غالباً روان اما گاه سراسر نادرست‌اند: آیه‌ای که در قرآن نیست، روایتی بی‌سند، ارجاعی به کتابی که چنین صفحه‌ای ندارد. نسبت دادن سخنی به خدا و پیامبر و ائمه بدون احراز صحت، از گناهان بزرگ است و در روایات، دروغ بستن بر پیامبر موجب آتش شمرده شده است. پس هر آیه و روایتی که از این ابزارها گرفته می‌شود، باید پیش از انتشار، با منبع اصلی مقابله شود؛ بی‌استثنا.

و سرانجام، نگاه تربیتی: هوش مصنوعی، اگر «عصای دست» باشد، نعمت است و اگر «جانشین فکر» شود، آفت. طلبه و دانشجویی که تمرین اندیشیدن را به ماشین می‌سپارد، توان استنباط و تحلیل خود را می‌میراند. اسلام، طلب علم را فریضه شمرده و علم، از راه رنج فهم به دست می‌آید نه از راه کپی آماده. از این ابزار، برای صرفه‌جویی در کارهای تکراری بهره ببرید و مغزتان را برای تفکر نگه دارید.

در محصول ماشینی، علم گمانی به‌جای علم نمینشیند؛ انتساب آن به دانشمند، ادعای بیپشتوانه است.

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾

و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست.

(نجم، ۳۹)

﴿مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدُ مِنْ النَّارِ﴾

هرکه عمداً بر من دروغ ببندد، جایگاهش را در آتش آماده کند.

(کافی، ج ۱، ص ۶۲)

أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَالْحَيَاءِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

چهار خصلت، ایمان را کامل کند: راستی، ادای امانت، حیا و خوش‌خویی.

(کافی، ج ۲، باب ۴۹، ح ۳)

سخن منبری

ابزار تازه‌ای آمده که در چند ثانیه، مقاله و منبر و شعر تحویل می‌دهد. اما مراقب باش دو چیز را نفروشی: امانت علمی و صحت کلام اهل‌بیت. اگر نوشته‌ات را ماشین ساخته و تو امضا کرده‌ای، آن امضا دروغ است. و اگر روایتی را بی‌تحقیق از دهان ماشین نقل کرده‌ای، بر پیامبر دروغ بسته‌ای. سرعت، بهانه خوبی برای بی‌دقتی نیست.

ربات‌های جراح و تشخیص ماشینی؛ مسئولیت شرعی در خطای الگوریتم

به‌کارگیری فناوری در درمان، فی‌نفسه نه‌تنها جایز که مطلوب است؛ زیرا حفظِ نفسِ محترمه واجب است و هر ابزاری که دقتِ درمان را بالا ببرد، مقدمهٔ آن واجب به شمار می‌رود. بنابراین جراحیِ رباتیک، تشخیصِ تصویریِ هوشمند و سامانه‌های پایشِ بیمار، همه در دایرهٔ حلال‌اند، مشروط به رعایتِ همان قواعدی که بر طبابتِ سنتی حاکم است: احرازِ کارآمدی، رضایتِ آگاهانهٔ بیمار، و رعایتِ محرّمیت و پوششِ بیمار تا حدِ امکان.

پرسشِ اصلی، «ضمان» است. در فقه، ضمان بر عهدهٔ کسی است که فعل به او منتسب باشد؛ و ماشین، فاقدِ اراده و ذمه است و ضامن نمی‌شود. پس ضمان به «انسانِ پشتِ ماشین» بازمی‌گردد و میانِ سه گروه تقسیم می‌شود. نخست پزشکی که ابزار را به کار گرفته؛ اگر در نظارت و مداخلهٔ به‌موقع کوتاهی کرده باشد، ضامن است. دوم بیمارستان: اگر دستگاه را بدونِ آزمونِ کافی یا بدونِ سرویسِ دوره‌ای به کار گرفته باشد. سوم سازنده: اگر نقص، در طراحی و الگوریتم بوده و پنهان شده باشد، او مقصر و ضامنِ اصلی است.

دو نکتهٔ ظریفِ فقهی در اینجا هست. نخست آنکه «برائتِ» پزشک – همان رضایت‌نامهٔ آگاهانه – باید شاملِ همین شیوهٔ خاص باشد؛ رضایت به جراحیِ متعارف، رضایت به جراحیِ رباتیک نیست و باید صریحاً توضیح داده و امضا شود. دوم آنکه اعتمادِ کامل به تشخیصِ ماشین و کنار گذاشتنِ داورِ بالینی، خودِ مصداقِ تقصیر است؛ زیرا این سامانه‌ها بر پایهٔ داده‌های آماری کار می‌کنند و در مواردِ نادر، خطای فاحش دارند. پزشک، «مسئولِ نهایی» است، نه ناظرِ منفعلِ صفحهٔ نمایش.

و در سطحِ کلان‌تر، دو تکلیفِ حکومتی مطرح است: نخست، ممیزیِ فنی و شرعیِ این سامانه‌ها پیش از ورود به بالینِ بیمار؛ که از بابِ حفظِ نفوس، واجبِ کفایی است. دوم، عدالت در دسترسی: اگر این فناوری تنها در اختیارِ ثروتمندان قرار گیرد و بیمارستان‌های عمومی از آن محروم بمانند، خودِ مصداقِ تبعیض در حقِ حیاتِ مردم است. اسلام، جانِ فقیر و غنی را یکسان محترم شمرده و توزیعِ عادلانهٔ امکاناتِ درمانی، از وظایفِ حاکمِ اسلامی است.

در خطای الگوریتم، اسنادِ پرونده و بیمه، جبرانِ خسارت را استوار می‌کند.

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

و هر که انسانی را زنده بدارد، چنان است که همهٔ مردم را زنده داشته است.

(مائده، ۳۲)

﴿تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً﴾

درمان کنید، که خداوند هیچ دردی نفرستاد مگر آنکه درمانی برایش فرستاد.

(وسائل‌الشیعه، ج ۲، ص ۴۰۷)

إِنْ أَفْسَدْتَ نَهَارًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَحْفَظُونَهُ وَإِنْ أَفْسَدْتَ لَيْلًا فَإِنَّ

چهارپایانِ چراگر، اگر روزانه زیان رسانند، ضمان نیست؛ زیرا صاحبانشان نگهبان‌اند.

(کافی، ج ۵، باب ۱۵۶، ح ۱)

سخن منبری

دستِ ربّاتی که بر تنِ بیمار می‌نشیند، دستِ خالی نیست؛ پشتش انسانی ایستاده که در قیامت پاسخ می‌دهد. علم را بیاورید، دستگاه را بیاورید، اما مسئولیت را به آهن نسپارید. پزشکِ مؤمن، هم چشم به مانیتور دارد و هم دل به خدا؛ و می‌داند که جانِ یک انسان، به اندازهٔ همهٔ مردم ارزش دارد.

متاورس و دنیای مجازی؛ حکمِ آواتار، ازدواج مجازی و عبادت در فضای شبیه‌سازی‌شده

برای حکم فضاهای مجازی سه‌بعدی، باید میان سه لایه تفکیک کرد: خودِ فضا، رفتارِ کاربر در آن، و آثارِ حقیقیِ آن. خودِ فناوری، ابزاری خنثی است و حرمتی ندارد؛ چنان‌که بازی و شبیه‌سازی، فی‌نفسه حلال است. اما آنچه در آن انجام می‌شود، به «قصد و اثرِ واقعی» آن بازمی‌گردد؛ زیرا در پشتِ هر آواتار، انسانی مکلف نشسته است که نیت و لذت و اثرِ روانیِ او واقعی است، هرچند تصویر، مجازی باشد.

دربارهٔ «آواتار» و پوشش: تصویرِ ساختگی، بدنِ واقعی کسی نیست، پس عنوانِ کشفِ عورت بر آن صادق نمی‌شود. با این حال، ساختنِ آواتاری با پوششِ محرک و تعاملِ ریب‌آور با دیگران، از دو جهت اشکال دارد: نخست ترویج بی‌بندوباری و اعانت بر گناه، دوم آنکه غالباً موجب تحریک و لذتِ شهوانیِ واقعیِ طرفین می‌شود، و همان ملاکی که نگاهِ شهوت‌آلود را حرام کرده، اینجا نیز جاری است. ملاکِ فقهی، «بدن» نیست؛ «اثر» است.

دربارهٔ «ازدواج مجازی»: صیغهٔ عقد، عقدی است لفظی میان دو شخصِ حقیقیِ واجدِ شرایط. اگر دو نفر با هویتِ واقعی و احرازِ شرایط — بلوغ، اذنِ ولی در موردِ باکره، نبودِ مانع — و با صیغهٔ صحیح، ولو از راهِ تصویری و صوتی، عقد بخوانند، عقدشان صحیح است؛ زیرا مجلسِ واحدِ عرفی محقق شده است. اما آنچه در بازی‌ها با نامِ ازدواجِ آواتارها انجام می‌شود، صرفاً بازی است و هیچ اثرِ شرعی — نه حرمت، نه مهر و نه توارث — بر آن بار نمی‌شود؛ و اگر به روابطِ عاطفیِ گناه‌آلود میانِ دو انسانِ نامحرم بینجامد، حرام است، به‌ویژه اگر یکی از آنان متأهل باشد که خیانت به همسر و ویران‌گرِ خانواده است.

و اما عبادت: نماز واجب، طوافِ حج و اعتکاف، عباداتی مکان‌محورند و شرعاً باید در مکانِ واقعی انجام شوند؛ طوافِ آواتار به دورِ کعبهٔ مجازی، هیچ اثری در سقوطِ تکلیف ندارد و پنداشتنِ آن، بدعت است. اما استفاده از این فضاها برای «آموزشِ مناسک»، بازسازیِ واقعهٔ عاشورا برای تربیتِ نوجوان، و آشناسازیِ حاجیان با مسیرِ حج، نه‌تنها بی‌اشکال بلکه از مصادیقِ تبلیغِ هوشمندانهٔ دین است. مرز روشن است: شبیه‌سازی برای «فهمیدن» آری؛ به‌جای «انجام دادن» هرگز.

در دنیای مجازی، قصد و اثر عمل واقعی معیار است، نه شکلِ رقمیِ آن.

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾

به مردانِ مؤمن بگو دیدگان فرو کاهند و دامان خویش نگاه دارند.

(نور، ۳۰)

﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ﴾

همانا ارزشِ کارها به نیت‌هاست.

(وسائل‌الشیعه، ج ۱، ص ۴۸)

اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ اِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ، كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَجُوزُ

مسلمانان پای‌بندِ شروطِ خودند، جز هر شرطی که با کتابِ خدا مخالف باشد؛ آن جایز نیست.

(من‌لایحضره‌الفقیه، ج ۳، باب ۱۸، ح ۵)

سخن منبری

می‌گویند آنجا مجازی است، پس گناه نیست. اما آن چشمی که نگاه می‌کند واقعی است، آن دلی که می‌لرزد واقعی است و آن خانواده‌ای که از هم می‌پاشد، واقعی‌ترین همه است. خدا بدنِ آواتار را حساب نمی‌کند، دلِ تو را حساب می‌کند. در هر دنیایی که قدم گذاشتی، بدان که خدا آنجا هم هست.

بازی‌های آنلاین؛ آیتم‌فروشی، جعبه‌شانس و درآمدِ گیمرها

بازی، فی‌نفسه حلال است و در سیره‌ی معصومان، تفریحِ سالم تأیید شده است. اما در بازی‌های امروز، چند عنوانِ فقهی باید جداگانه بررسی شود. عنوانِ نخست، «قمار» است. قمار در فقه، بازی با «آلاتِ قمار» یا هر بازی همراه با «بُرد و باختِ مالی» است. بنابراین اگر دو نفر برای بردنِ پول بازی کنند، یا کاربر پولی بپردازد تا در قرعه‌ای شرکت کند که ممکن است سود کند یا ببازد، این عینِ قمار و حرام است، هرچند نامِ آن را «رویداد» یا «شانس» بگذارند.

بر همین اساس، «جعبه‌شانس» – یعنی بسته‌ای که کاربر با پرداختِ پول می‌خرد بی‌آنکه بداند درونش چیست – از دو جهت محلّ اشکال است: از جهتِ غرر، چون مبیع مجهول است، و از جهتِ شباهت به قمار، چون بر بختِ محض استوار است. مشهورِ فقه‌های معاصر، این معامله را باطل و پول‌های پرداختی را در معرضِ حرمت می‌دانند. در مقابل، خریدِ مستقیمِ یک آیتمِ معلوم – مانند خریدِ یک شخصیت یا امکاناتِ مشخص با قیمتِ معین – از جهتِ غرر اشکالی ندارد، زیرا مبیع معلوم است.

پرسشِ دیگر، «مالیت» اقلامِ درون‌بازی است. اگر عرفِ عقلا برای چیزی ارزش قائل شوند و در برابرش پول بدهند و منفعتِ محلّ عقلایی داشته باشد، مالیت دارد و خرید و فروشش صحیح است؛ خواه فیزیکی باشد خواه دیجیتالی. بر این پایه، فروشِ اکانت و آیتم – مشروط به آنکه شرایطِ استفاده از سرویس آن را ممنوع نکرده باشد، زیرا نقضِ آن شرط، خُلفِ عهد است – بی‌اشکال است. درآمدِ گیمرهای حرفه‌ای، استریمرها و مربیانِ بازی نیز از همین باب حلال است.

و اما دو هشدارِ جدی. نخست، «محتوا»: بازی‌هایی که پایه‌شان بر ترویجِ بی‌حجابی، تحقیرِ مقدسات، تبلیغِ همجنس‌گرایی یا تحریفِ تاریخِ اسلام استوار است، ترویج و درآمدِ حاصل از معرفیِ آن‌ها اشکال دارد. دوم، «اعتیاد و تضییعِ حقوق»: بازی‌ای که نماز را از وقتِ فضیلتِ بیندازد، درس و کار را تعطیل کند و حقِ همسر و فرزند را پایمال سازد، از عنوانِ «لهوِ مضرّ» خارج نیست؛ نه به‌خاطرِ خودِ بازی، بلکه به‌خاطرِ حقوقی که زیر پا می‌رود.

در بازی، مرز شرط‌بندی را مال‌بازی می‌سازد، نه نام بازی و جایزه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾

ای مؤمنان، شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای بخت‌آزمایی، پلیدی و کارِ شیطان است؛ از آن دوری کنید.

(مائده، ۹۰)

﴿ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ ﴾

مسابقه همراه با جایزه، جز در شترسواری، اسب‌دوانی و تیراندازی نیست.

(وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۲۵۵)

النَّزْدُ وَالشَّطْرُنْجُ وَالْأَرْبَعَةُ عَشَرَ مِمَّنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلُّ مَا قَوْمَرِ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسَرٌ

نزد و شطرنج و چهارده، به یک منزل‌اند؛ و هر چه بر آن قمار شود، میسر است.

(کافی، ج ۶، باب ۳۷، ح ۱)

سخن منبری

فرزندان ما ساعت‌ها در دنیایی زندگی می‌کنند که ما نقشه‌اش را بلد نیستیم. حرف من این نیست که بازی حرام است؛ حرفم این است که هر جا پای «شانس و پول» وسط آمد، آنجا دیگر بازی نیست، قمار است. و هر جا نماز از وقتش افتاد، آنجا دیگر تفریح نیست، غفلت است. بازی کن، اما بازی نخور.

اتومبیل‌های خودران و پهبادهای؛ ضمان حوادث و حریم آسمان

در حوادث خودروهایی خودران، بحث فقهی بر محور «مباشرت و تسبیب» می‌چرخد. ماشین، فاعل مختار نیست تا ضامن باشد؛ پس مسئولیت میان سه رکن توزیع می‌شود. اگر سامانه در سطحی باشد که راننده موظف به نظارت و آمادگی مداخله است و او غافل بوده، مباشر عرفی خود راننده است و ضامن دیه و خسارت. اگر خودرو کاملاً خودران باشد و نقص از طراحی یا نرم‌افزار باشد، سازنده «سبب اقوی» است و ضامن بر اوست. و اگر مالک، به‌رغم اطلاع از عیب یا فراخوان اصلاحی، خودرو را به کار گرفته باشد، خود او مقصر است.

پرسش اخلاقی مشهور این فناوری، «انتخاب ناگزیر» است: اگر الگوریتم مجبور شود میان آسیب به سرنشین و آسیب به عابر یکی را برگزیند، چه کند؟ در فقه، جان مسلمانان محترم و برابر است و کشتن یک بی‌گناه برای نجات دیگری جایز نیست؛ پس نمی‌توان الگوریتم را طوری برنامه‌ریزی کرد که عمداً گروهی را قربانی کند. آنچه درست است، برنامه‌ریزی برای «کمینه‌سازی آسیب بدون هدف‌گیری عمدی افراد» است؛ و در فرض اضطرار محض، حکم خطای محض جاری است و دیه از عاقله یا بیمه پرداخت می‌شود.

درباره پهبادهای، دو حکم روشن وجود دارد. نخست «حریم خصوصی»: پرواز پهباد دوربین‌دار بر فراز حیاط و پنجره خانه مردم، مصداق روشن تجسس و نگاه حرام است و تصویربرداری از آن، حتی بدون انتشار، حرام است. دوم «حریم مالکانه»: مالک زمین، بر فضای متعارف بالای ملک خود حق اختصاص دارد و ورود بی‌اذن به آن، در حدی که مزاحمت عرفی ایجاد کند، تصرف عدوانی است. افزون بر این، رعایت مقررات حکومتی در پرواز، از باب حفظ نظام و امنیت، لازم است.

و کاربردهای مثبت را نباید نادیده گرفت: پهباد امداد رسان، پایش آتش‌سوزی جنگل‌ها، رساندن دارو به مناطق دورافتاده و کشاورزی دقیق، همه از مصادیق خدمت به خلق و مشمول ترغیب شرع‌اند. قاعده کلی در همه فناوری‌های خودکار یکی است: تا آنجا که به «حفظ جان، مال، آبرو و امنیت» مردم خدمت کند، مطلوب است؛ و آنجا که این چهار حریم را تهدید کند، ممنوع. فناوری، سرعت می‌آورد؛ اما تقوا، جهت می‌دهد.

در وسایل خودکار، روشن بودن مسئول و ثبت داده، شرط ضمانت عادلانه است.

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

و خود را با دستان خویش به هلاکت نیفکنید.

(بقره، ۱۹۵)

﴿ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ ﴾

در اسلام، نه زیان دیدن رواست و نه زیان رساندن.

(کافی، ج ۵، ص ۲۹۲)

الْيَتَرُ جَبَّارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَبَّارٌ وَالْمَعْدِنُ جَبَّارٌ

چاه، ضمان ندارد، و چهارپای سرگرد، ضمان ندارد، و معدن، ضمان ندارد.

(تهذیب الاحکام، ج ۱۰، باب ۱۸، ح ۱۷)

سخن منبری

ماشینی که خودش می‌راند و پرنده‌ای که بی‌سرنشین بر سرِ خانه‌ها می‌چرخد – این‌ها معجزه علم‌اند، اما معجزه هم اگر بی‌اخلاق شود، بلا می‌شود. دین می‌گوید: هر ابزاری که به دستت دادند، دو سؤال از خودت بپرس؛ جانِ کسی را به خطر نمی‌اندازد؟ آبروی کسی را نمی‌برد؟ اگر جوابت آری بود، آن ابزار را زمین بگذار.

اعتیاد دیجیتال و سلامت روان؛ حکم اسراف وقت و تکلیف والدین

وقت، سرمایه‌ای است که در فقه، حکم مال بلکه بالاتر از آن را دارد؛ زیرا مال قابلِ جبران است و عمر نیست. از این‌رو گرچه فقها برای «اتلاف وقت» عنوانِ مستقلِ حرمت نیاورده‌اند، اما هرگاه این اتلاف به تضییعِ واجبی یا ارتکابِ حرامی بینجامد، حرام می‌شود. غرق شدن در شبکه‌های اجتماعی تا آنجا که نماز قضا شود، درس و کار تعطیل گردد، یا حقوق همسر و فرزند پایمال شود، از همین باب است. آنچه حرام است، خودِ گوشی نیست؛ حقوقی است که زیرِ آن دفن می‌شود.

افزون بر این، امروز روشن شده که استفادهٔ افراطی، به اضطراب، افسردگی، اختلالِ خواب و فرسایشِ توجه می‌انجامد. در فقه، «اضرارِ معتنابه به نفس» حرام است؛ چه با خوردنی زیان‌بار باشد و چه با رفتاری که سلامتِ روان را ویران کند. بنابراین کسی که می‌داند این عادت، او را بیمار می‌کند و باز ادامه می‌دهد، به فتوای بسیاری از فقها مرتکبِ حرام شده است. اسلام، بدن و روانِ مؤمن را امانتِ الهی می‌داند، نه ملکِ مطلقِ او.

دربارهٔ والدین، مسئله از سطحِ توصیه فراتر می‌رود. تربیتِ دینی فرزند و صیانتِ او از انحراف، تکلیفی شرعی است و آیهٔ «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا» صریح‌ترین سندِ آن است. سپردنِ گوشیِ بی‌محافظ و بی‌نظارت به کودکی که هنوز قدرتِ تشخیص ندارد، از مصادیقِ تفریط در این تکلیف است و اگر به انحرافِ او بینجامد، والد در گناه شریک است. البته نظارت باید حکیمانه باشد: محدودسازیِ خشونت‌آمیز و بی‌گفت‌وگو، غالباً به پنهان‌کاریِ فرزند می‌انجامد و نتیجهٔ معکوس می‌دهد.

راهکارِ عملیِ برگرفته از سیرهٔ اهل‌بیت، سه چیز است: نخست «الگو بودن» – پدری که خود شب تا صبح در گوشی است، حقِ نصیحت ندارد. دوم «جایگزین‌سازی» – پر کردنِ وقتِ فرزند با ورزش، سفر، کتاب و مسئولیتِ خانوادگی، زیرا نفس، خالی نمی‌ماند. سوم «قرارِ مشترک» – تعیینِ ساعاتِ بدونِ گوشی برای همهٔ اعضای خانواده، به‌ویژه هنگامِ نماز و سفرهٔ غذا. امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود نفسِ خود را به عبادتِ وادار کن و با آن مدارا کن؛ همین مدارا، کلیدِ ترکِ هر اعتیادی است.

در اعتیاد دیجیتال، حق خانواده از حق سرگرمی مقدم است؛ وقت، امانت است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

ای مؤمنان، خود و خانوادهٔ خویش را از آتش نگاه دارید.

(تحریم، ۶)

﴿نَعْمَتَانِ مَجْهُولَتَانِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ﴾

دو نعمتِ ناشناخته‌اند: سلامتی و فراغت.

(بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۱۷۴)

يُبْغِضُ كَثْرَةَ النَّوْمِ وَ كَثْرَةَ الْفَرَاغِ

خداوند پرخواهی و بیکاری بسیار را دوست ندارد.

(کافی، ج ۵، باب ۹، ح ۳)

سخن منبری

عمر، آن چیزی است که هر شب کوتاه‌تر می‌شود و ما حواسمان نیست. اگر یک دزد، هر روز چهار ساعت از پول تو را می‌برد، فریادت به آسمان می‌رفت؛ اما چهار ساعت از عمرت را که می‌برند، لبخند هم می‌زنی. پدر و مادرها! گوشی را از دست بچه نگیرید تا قهر کند؛ جای خالی آن را با محبت و برنامه پر کنید. عمرِ فرزند شما، امانتِ خداست.

مهندسی ژنتیک، ویرایش ژن و آینده نسل؛ مرزهای شرعی دست بردن در خلقت

شبهه اصلی در این باب، آیه «فَلْيَعْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ» است که شیطان سوگند می‌خورد آفرینش الهی را دگرگون کند. مفسران و فقها روشن ساخته‌اند که مراد این آیه، تغییر «فطرت و دین الهی» یا تغییرهای عبث صرفاً آرایشی است، نه هرگونه مداخله علمی در طبیعت؛ وگرنه پزشکی، جراحی و حتی پیوند اعضا باید حرام می‌بود، حال آنکه سیره متشرعه و روایات تشویق به درمان، خلاف آن را می‌گوید. پس اصل اولی در مداخله درمانی، جواز است.

بر این اساس، «ژن‌درمانی» برای معالجه بیماری‌های ژنتیکی – چه در فرد بیمار و چه در جنین، پیش از دمیده شدن روح – بر پایه ادله وجوب حفظ نفس و دفع ضرر، جایز و بلکه در مواردی مطلوب است، مشروط به سه شرط: احراز ایمنی نسبی به تشخیص متخصصان خبره، رضایت آگاهانه بیمار یا ولی، و پرهیز از تلف جنین دارای روح که حکم قتل نفس دارد. غربال‌گری ژنتیک پیش از ازدواج نیز نه تنها جایز، که از باب پیشگیری از تولد فرزند بیمار، عقلایی و پسندیده است.

اما آنجا که هدف، درمان نباشد، حکم تغییر می‌کند. «کودک سفارشی» – یعنی گزینش رنگ چشم، قد، هوش و ویژگی‌های زیبایی فرزند – چند اشکال جدی دارد: نخست، در معرض خطر انداختن جنین بدون ضرورت درمانی که اضرار به نفس محترمه است؛ دوم، عبور از مرز نیاز به هوس که مصداق همان تغییر عبث در خلقت است؛ سوم، پیامد اجتماعی آن، یعنی پیدایش نژادپرستی زیستی و شکاف طبقاتی میان آنان که توان خرید این فناوری را دارند و ندارند. اسلام، ملاک برتری را تقوا دانسته نه ژن.

دو مسئله دیگر نیز درخور توجه است. نخست «انتخاب جنسیت جنین»: بسیاری از فقها آن را، در صورتی که با روش مشروع و بدون تلف جنین دارای روح انجام گیرد، جایز می‌دانند؛ ولی اگر به شکل گسترده و اجتماعی به هم خوردن توازن جنسیتی بینجامد، حاکم شرع می‌تواند آن را محدود کند. دوم «شبیه‌سازی انسان»: مشهور، اصل آن را ذاتاً حرام نمی‌دانند، اما به سبب ابهام در نسب، پیامدهای خانوادگی و مفاسد اجتماعی، آن را ممنوع یا محل احتیاط شدید شمرده‌اند. میزان نهایی، همان قاعده همیشگی فقه است: هرچه به حفظ جان خدمت کند، مبارک؛ و هرچه کرامت انسان را کالا کند، ممنوع.

در ویرایش ژن، حفظ کرامت و نبود ضرر، پیش از هر سود احتمالی شرط است.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

و به‌راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم.

(اسراء، ۷۰)

﴿ مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً ﴾

خداوند هیچ دردی فرو نفرستاد مگر آنکه برایش شفایی فرستاد.

(کافی، ج ۸، ص ۸۸)

رُبَّمَا خُلِقَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَرُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِيعاً

گاهی آفرینش از یکی از دو نطفه است و گاهی از هر دو؛ و آفرینش، تنها به دستِ اوست.

(کافی، ج ۵، باب ۱۴۴، ح ۶)

سخن منبری

علم به جایی رسیده که می‌تواند در دفتر آفرینش، کلمه‌ای را پاک کند و کلمه‌ای بنویسد. اسلام نمی‌گوید این قلم را بشکن؛ می‌گوید بدان چه می‌نویسی. اگر با آن، دردِ کودکی را درمان کنی، دستت را بوسیده‌ایم. اما اگر بخواهی انسان را سفارشی بسازی و کرامتِ او را به بازار ببری، آنجا دیگر علم نیست، تکبر است. خدا انسان را گرمی داشت؛ ما او را کالا نکنیم.

فصل بیستم: فقه سبک زندگی، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی

دین، تنها در محراب نماز خلاصه نمی‌شود؛ در سطل زباله خانه، در قبض آب، در صف نانوايي و در پرستاری از پدر سالمند هم حضور دارد. در این فصل، از اسراف آب و حقوق همسایه تا بحران سالمندی، وصیت اعضا و مصرف اخلاقی سخن می‌گوییم؛ فقهی که به زندگی روزمره جان می‌دهد.

فهرست پرسش‌های این فصل

بحران آب و اسراف؛ مسئولیت شرعی در مصرف منابع عمومی	۲۵۶
تفکیک زباله و آلودگی محیط؛ حکم رها کردن پسماند و پلاستیک	۲۵۷
حقوق همسایه در آپارتمان‌نشینی؛ سر و صدا، مشاعات و دخالت در حریم	۲۵۸
نگهداری از سالمندان و خانه سالمندان؛ حکم شرعی سپردن والدین	۲۵۹
اهدای عضو پس از مرگ و وصیت به آن؛ کرامت بدن و نجات جان	۲۶۰
حیوان خانگی؛ نگهداری سگ و گربه، طهارت، خرید و فروش و حقوق حیوان	۲۶۱
جشن‌ها و آیین‌های وارداتی؛ حکم ولنتاین، هالووین و تولد فرزند	۲۶۲
مصرف اخلاقی و تحریم کالا؛ خرید محصولات شرکت‌های حامی ظلم	۲۶۳
کمک‌های مردمی و پویش‌های خیریه؛ شفافیت، امانت و کمک اینترنتی	۲۶۴
امید اجتماعی و مسئولیت در برابر جامعه؛ مقابله با یأس، شایعه و بی‌تفاوتی	۲۶۵

بحران آب و اسراف؛ مسئولیت شرعی در مصرف منابع عمومی

آب، در فقه اسلامی از «مشتکات عمومی» است؛ یعنی مال شخصی کسی نیست و همه مردم در آن حق دارند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند مردم در سه چیز شریک‌اند: آب، آتش و چراگاه. همین شراکت، بنیاد حکم فقهی مصرف است: تصرف هر فرد در منابع مشترک، تا آنجا رواست که به حق دیگران آسیب نزند. بنابراین در شرایط کم‌آبی، پرمصرفی یک خانوار، صرفاً «هزینه بیشتر» نیست، بلکه تصرف در سهم دیگران و مصداقِ اضرار به غیر است.

عنوان دوم، «اسراف» است که قرآن با تعبیر تنیدی از آن نهی کرده و مسرفان را برادران شیاطین خوانده است. نکته لطیف آنکه در روایات، حتی اسراف در آب وضو نکوهش شده است؛ پیامبر اکرم هنگامی که مردی را دید در وضو آب فراوان می‌ریزد، او را نهی کرد و فرمود در وضو نیز اسراف هست، هرچند بر لب نهر جاری باشی. وقتی در عبادت چنین سخت‌گیری شده، حکم شست‌وشوی بی‌رویه خودرو و حیاط و پر کردن استخرهای تفریحی در سال خشکسالی روشن‌تر است.

و اما آنچه امروز از این هم مهم‌تر است: اسراف صنعتی و کشاورزی. کشت محصولات آب‌بر در مناطق خشک، حفر چاه‌های غیرمجاز، و برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، از مصادیق روشن «فساد در زمین» است؛ زیرا سرمایه نسل‌های آینده را می‌سوزاند. چاه غیرمجاز، افزون بر تخلف قانونی، غصب حق عمومی است و آبی که از آن برداشت می‌شود، در معرض حرمت است. صنعتی هم که پساب را به رودخانه می‌ریزد، ضامن خسارت کشاورزان و سلامت مردم پایین‌دست است.

بر حکومت اسلامی نیز تکالیفی بار می‌شود: مدیریت عادلانه توزیع، جلوگیری از انتقال غیرکارشناسی آب، و اولویت دادن به «شرب» مردم بر مصارف تجاری؛ زیرا در فقه، حق شرب بر همه مصارف مقدم است. و در سطح فردی، یک قاعده ساده کافی است: هر قطره‌ای که بی‌فایده می‌ریزد، از سهم کسی کم می‌شود که شاید فردا برای یک لیوان آب، کیلومترها راه برود.

در بحران آب، برداشت اضافی از سفره‌ها، تضییع حق نسل بعد است.

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید، که خدا اسراف‌کاران را دوست ندارد.

(اعراف، ۳۱)

﴿النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالنَّارِ وَالْكَلَالِ﴾

مردم در سه چیز شریک‌اند: آب، آتش و چراگاه.

(وسائل‌الشیعه، ج ۲۵، ص ۴۱۹)

إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أُتْلَفَ الْمَالُ وَأَضَرَ بِالْبَدَنِ

اسراف، همان است که مال را تباه کند و به تن زیان رساند.

(کافی، ج ۶، باب ۴۳، ح ۱۳)

سخن منبری

پیامبر خدا کنارِ نهرِ جاری هم اجازه نداد در وضو آب هدر برود. ما امروز در سرزمینی زندگی می‌کنیم که دریاچه‌هایش خشکیده و روستاهایش با تانکر آب می‌خورند. آن شیرِ آبی که باز می‌گذاری، فقط قبضِ تو را زیاد نمی‌کند؛ گلوی یک کودک در جنوبِ همین کشور را خشک می‌کند. صرفه‌جویی، بخل نیست؛ عدالت است.

تفکیک زباله و آلودگی محیط؛ حکم رها کردن پسماند و پلاستیک

زمین و آنچه در آن است، امانت الهی در دست انسان است و قرآن، خلافت انسان بر زمین را با قید «آبادانی» همراه ساخته است. در برابر، از «فساد در زمین» به شدت نهی کرده است. فقها از مجموع این ادله و قاعده «لاضرر» چنین برداشت کرده‌اند که آلوده کردن محیط عمومی، حرام است؛ زیرا هم تصرف ناروا در مشترکات مردم است و هم اضرار به سلامت آنان. ریختن زباله در معابر، کوه، جنگل و ساحل، عملی حرام است و اگر موجب خسارت شود، ضمان آور.

روایات ما در این باب، شگفت‌آور و بسیار دقیق‌اند: نهی از ادرار کردن در آب راکد و زیر سایه‌سار درختانی که مردم در آن می‌آسایند، نهی از بستن راه عبور مسلمانان، و ستایش برداشتن مانع از سر راه به‌عنوان شعبه‌ای از ایمان. این‌ها نشان می‌دهد که در نگاه شارع، «فضای عمومی» حرمتی دارد و آلوده‌کردنش، تعدی به حق همه عابران است – چه آن مانع، سنگ باشد و چه بطری پلاستیکی که چهارصد سال در طبیعت می‌ماند.

درباره تفکیک پسماند: این کار، در حکم اولی «مستحب مؤکد» است، از باب تعاون بر برّ و کمک به پاکبانان و کاهش آلودگی. اما اگر حکومت اسلامی برای حفظ نظم و سلامت عمومی آن را الزامی کند، اطاعتش از باب اطاعت از ولی امر واجب می‌شود. نکته فقهی لطیف دیگر، رعایت «کرامت پاکبان» است: ریختن شیشه شکسته و سرسوزن آلوده در کیسه معمولی، اضرار به جان انسانی محترم است و اگر آسیبی برساند، ریزنده ضامن است.

و اما مصرف پلاستیک یک‌بارمصرف: گرچه فی‌نفسه حرمتی ندارد، اما استفاده بی‌رویه از آن، از مصادیق اسراف و مقدمه فساد زیست‌محیطی است و ترک آن، عملی ارزشمند. در سیره اهل بیت علیهم‌السلام، کاشتن درخت حتی در آستانه قیامت توصیه شده و امام صادق علیه‌السلام قطع درخت بی‌جهت را ناپسند شمرده‌اند. مؤمن امروز، رد پای خود بر زمین را سبک نگه می‌دارد؛ زیرا می‌داند این زمین را به امانت گرفته، نه به ارث.

در پسماند، آموزش خانواده و مدرسه، از هر جریمهای کارسازتر است.

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾

به سبب آنچه دستان مردم فراهم آورده، فساد در خشکی و دریا آشکار شد.

(روم، ۴۱)

﴿مَنْ أَمَاطَ أَذًى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً﴾

هرکه آزاری را از سر راه مسلمانان بردارد، خداوند برایش حسنه‌ای می‌نویسد.

(بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۵۰)

لَيْسَ تَصْلُوْنَهُمْ بِشَيْءٍ اَفْضَلَ مِنْ كَفِّ الْاَذَى عَنْهُمْ

با چیزی بهتر از بازداشتن آزار از مردم، به آنان نیکی نمی‌کنید.

(کافی، ج ۲، باب ۷۱، ح ۳)

سخن منبری

بعضی‌ها در نماز، وسواسی یک قطره آب دارند اما کیسه زباله را از پنجره ماشین به جاده پرت می‌کنند. این، تناقض عجیب دین‌داری ماست. دین گفته حتی سنگ را از سر راه مردم بردار؛ آنوقت ما پلاستیک را در دل جنگل جا می‌گذاریم. زمین، امانت خداست و امانت را همان‌طور که تحویل گرفته‌ای پس بده.

حقوق همسایه در آپارتمان‌نشینی؛ سر و صدا، مشاعات و دخالت در حریم

حق همسایه در اسلام، جایگاهی شگفت دارد. پیامبر اکرم فرمودند جبرئیل آن‌قدر درباره همسایه سفارش کرد که گمان کردم او را وارث همسایه‌اش خواهد کرد. در روایات، «همسایه» تا چهل خانه از هر سو تعریف شده و آزار او از موجبات محرومیت از بهشت شمرده شده است. در زندگی آپارتمانی امروز که دیوارها به هم چسبیده‌اند، این حق، مصادیق تازه‌ای یافته: سر و صدای شبانه، دود سیگار در راه‌پله، پارک خودرو در جای دیگری و اشغال مشاعات.

درباره «مشاعات»، حکم روشن است: پارکینگ، حیاط، پشت بام و راه‌پله، ملک مشترک همه مالکان است و تصرف اختصاصی در آن – گذاشتن وسایل شخصی در راه‌پله، ساختن اتاقک بر پشت بام، یا استفاده انحصاری از حیاط – بدون رضایت همه شرکا، غصب است و نماز خواندن در آن فضای غصبی نیز محل اشکال. حتی نصب کولر و آنتن بر دیوار مشترک، اگر مزاحمت عرفی داشته باشد، نیازمند اذن دیگران است.

درباره صدا و مزاحمت: قاعده حاکم، «لاضرر» و «تصرف متعارف» است. هر مالکی در ملک خود مجاز به تصرفات متعارف است، حتی اگر اندکی برای همسایه ناخوشایند باشد؛ اما تصرف غیرمتعارف که زندگی را بر دیگری تلخ کند – مهمانی پرصدا تا نیمه‌شب، تعمیرات کوبنده در ساعات استراحت، رها کردن حیوان پسر و صدا – حرام است و اگر خسارتی وارد شود، ضمان دارد. تشخیص متعارف بودن نیز با عرف همان محله است، نه سلیقه شخصی.

و مسئله حساس «حریم»: نصب دوربینی که حیاط یا پنجره همسایه را می‌بیند، مصداق روشن تجسس و حرام است، حتی اگر روی ملک خود شخص نصب شده باشد؛ زیرا ملاک، تصویربرداری از حریم دیگری است. همچنین نگاه کردن از پنجره یا بالکن به داخل خانه همسایه، نگاه حرام است. در برابر همه این حقوق، یک وظیفه مثبت هم هست: تفقد و کمک. در روایت آمده کسی که سیر بخوابد و همسایه‌اش گرسنه باشد، به خدا و روز قیامت ایمان نیاورده است.

در حقوق همسایگی، پیش از شکایت، گفتوگوی مهربان به کار است.

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا... وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾

خدا را بپرستید و چیزی را شریک او نسازید؛ و به پدر و مادر نیکی کنید ... و به همسایه خویشاوند و همسایه بیگانه.

(نساء، ۳۶)

﴿مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ﴾

جبرئیل پیوسته درباره همسایه به من سفارش می‌کرد تا گمان کردم او را وارث خواهد ساخت.

(کافی، ج ۲، ص ۶۶۶)

الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرِ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ وَحُرْمَةُ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ

همسایه، چون جانِ خویش است، بی‌آنکه زیان رساند یا گناه کند؛ و حرمتِ همسایه بر همسایه، چون حرمتِ مادر است.

(کافی، ج ۲، باب ۲۴، ح ۲)

سخن منبری

در گذشته همسایه یعنی کسی که دیوارِ حیاطش با تو یکی بود؛ امروز یعنی کسی که سقفش کفِ توست. اسلام گفته اگر همسایه‌ات گرسنه بخوابد و تو سیر، مؤمن نیستی. حالا حساب کن آن کس که تا نیمه‌شب سر و صدا می‌کند، وسایلش را در راه‌پله می‌چیند و دوربینش را روی حیاطِ همسایه تنظیم کرده، کجای این دین ایستاده است.

نگهداری از سالمندان و خانه سالمندان؛ حکم شرعی سپردن والدین

قرآن کریم، نیکی به پدر و مادر را بلافاصله پس از توحید آورده و از کوچک‌ترین نشانه آزار – حتی گفتن «أف» – نهی کرده است. فقها از آیه «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفُّ» حکم حرمت «عقوق» را استفاده کرده‌اند که از گناهان کبیره است. نکته ظریف آیه آن است که تأکید بر دوران سالمندی است: «إِذَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ»؛ یعنی آزمون اصلی فرزندی، آنجاست که پدر و مادر ناتوان می‌شوند و به مراقبت نیاز دارند.

اما آیا نفقه والدین بر فرزند واجب است؟ آری. به فتوای فقها، نفقه پدر و مادر فقیر و ناتوان بر فرزند متمکن واجب عینی است و شامل خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه درمان می‌شود. اگر چند فرزند باشند، به‌نحو واجب کفایی بر همه است و اگر یکی اقدام نکند، بر دیگران تکلیف باقی است. جالب آنکه در روایات آمده اگر فرزند از دادن نفقه سر باز زند، حاکم شرع می‌تواند او را ملزم کند؛ یعنی این، حقی قابل مطالبه است، نه صرفاً توصیه اخلاقی.

و اما «خانه سالمندان»: حکم آن، دائرمدار رضایت و مصلحت است. اگر سپردن والد به مرکز نگهداری، بدون رضایت او و از سر راحت‌طلبی فرزند باشد و موجب شکستن دل او شود، مصداق عقوق و حرام است. اما اگر خود والد راضی باشد، یا وضعیت پزشکی او مراقبت تخصصی شبانه‌روزی بطلبد که در خانه ممکن نیست، نه‌تنها حرام نیست بلکه ممکن است عین احسان باشد؛ زیرا ملاک، «رعایت مصلحت والدین» است نه مکان نگهداری. در این صورت هم، سرکشی منظم، تأمین هزینه و حفظ کرامت او واجب می‌ماند.

دو نکته کاربردی: نخست، «حق همسر و مادر». گاه میان وظیفه فرزندی و حق همسر تزاخم می‌افتد؛ راه حل، خدمت توأم با تدبیر و گفت‌وگوست، نه فدا کردن یکی برای دیگری. عروسی که به مادر شوهر خدمت می‌کند، شرعاً موظف نیست اما اجر عظیم دارد و شوهر باید قدردان او باشد. دوم، «والدین غیرمسلمان یا بدرفتار»: حتی در این صورت، قرآن به مصاحبت نیکو امر کرده و عقوق را برنمی‌دارد. احسان به والدین، پاداش رفتار آنان نیست؛ ادای دین وجود ماست.

در نگهداری والد، کرامت او معیار نهایی است، نه ساختمان و نشانی.

﴿إِذَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

كَرِيمًا

اگر یکی از آن دو یا هر دو نزد تو به پیری رسیدند، به آنان «أف» مگو و بر ایشان بانگ مزین و با آنان سنجیده و کریمانه سخن بگو.

(اسراء، ۲۳)

﴿رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا﴾

خشنودی خدا در خشنودی پدر و مادر است و خشم او در خشم آن دو.

(بحارالانوار، ج ۷۱، ص ۷۹)

إِنَّ مِنَ الْكِبَائِرِ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَأْسَ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ وَالْأَمْنَ بِمَكْرِ اللَّهِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ

از گناهان بزرگ: آزردن پدر و مادر، نومیدی از روح خدا، و ایمنی از مکر خدا.

(کافی، ج ۲، باب ۱۱۲، ح ۴)

سخن منبری

پدری که سی سال برای تو دويد، حالا کند راه می‌رود و تو کلافه می‌شوی. مادری که شب‌ها برای تو بيدار ماند، حالا شب‌ها بی‌قرار است و تو خوابت نمی‌برد. قرآن نگفت پدر و مادر را تحمل کن؛ گفت حتی «أف» نگو. اگر روزی ناچار شدی او را به مرکزی بسپاری، دست کم دلش را نشکن و تنه‌ایش نگذار؛ که بهشت، زیر همان قدم‌های لرزان است.

اهدای عضو پس از مرگ و وصیت به آن؛ کرامتِ بدن و نجاتِ جان

دو اصل شرعی در این مسئله با هم روبه‌رو می‌شوند: از یک سو، «حرمتِ بدنِ مؤمن» که در روایات، شکستنِ استخوانِ مرده مانند شکستنِ استخوانِ زنده شمرده شده و مثله کردن به شدت نهی شده است؛ از سوی دیگر، «وجوبِ حفظِ نفسِ محترمه» که قرآن، نجاتِ یک جان را همچون نجاتِ همهٔ انسان‌ها شمرده است. کارِ فقیه در اینجا، سنجیدنِ این دو ملاک و تشخیصِ «اهم» است؛ و مشهورِ فقهای معاصر، حفظِ جانِ زنده را مقدم دانسته‌اند.

بر این اساس، فتوای رایج چنین است: برداشتنِ عضو از میتِ مسلمان، اگر برای نجاتِ جانِ انسانِ محترمی ضرورت داشته باشد و راهِ دیگری نباشد، جایز است. در این صورت، بسیاری از فقها دیه را نیز ساقط دانسته یا در فرضِ وصیتِ خودِ میت، پرداختِ آن را لازم نمی‌دانند؛ اما اگر بدونِ وصیت و بدونِ اذنِ اولیا انجام شود، افزون بر گناه، دیه ثابت است. بنابراین سه شرطِ اصلی عبارت‌اند از: وصیتِ میت یا اذنِ اولیای او، ضرورتِ درمانیِ گیرنده، و رعایتِ حداکثریِ حرمتِ بدن.

دربارهٔ «وصیت به اهدای عضو»: این وصیت، نه تنها جایز که در نگاهِ بسیاری از فقها، مصداقِ «صدقهٔ جاریه» و از بهترین باقیاتِ صالحات است؛ زیرا پس از مرگ نیز جانی را زنده نگه می‌دارد. کسی که کارتِ اهدای عضو دریافت می‌کند، در حقیقت وصیتی مکتوب کرده و اولیای او – اگرچه از جهتِ عاطفی سخت است – شرعاً باید به آن احترام بگذارند. البته پیش‌شرطِ همه‌چیز، احرازِ «مرگِ قطعی» بر پایهٔ معیارهای پذیرفته‌شده نزد فقهاست؛ برداشتنِ عضو از کسی که هنوز حیاتش محفوظ است، قتلِ نفس و حرامِ مسلم.

دو مسئلهٔ فرعی: نخست، «خرید و فروشِ عضو». مشهور، فروشِ اعضای بدن را به دلیلِ منافاتِ آن با کرامتِ انسانی و پیامدهای اجتماعیِ آن، ممنوع یا محلِ اشکالِ شدید می‌دانند؛ اما دریافتِ مبلغی به‌عنوانِ «جبرانِ خسارت، هزینهٔ درمان و از دست رفتنِ توانِ کار» در اهدای اعضای زوج از فردِ زنده، نزد بسیاری بی‌اشکال است. دوم، «اهدای بدن به دانشکدهٔ پزشکی»: با وصیتِ خودِ شخص و در صورتِ نیازِ آموزشیِ جامعه و رعایتِ احترام و دفنِ نهاییِ بقایا، جایز شمرده شده است.

در اهدای عضو، رضایتِ بازماندگان و رعایتِ شرایطِ پزشکی، دو شرطِ جدی‌اند.

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

و هر که انسانی را زنده بدارد، گویی همهٔ مردم را زنده داشته است.

(مائده، ۳۲)

﴿إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ...﴾

چون آدمی بمیرد، پروندهٔ عملش بسته می‌شود مگر از سه راه؛ یکی صدقهٔ جاریه ...

(بحارالانوار، ج ۷۱، ص ۲۵۷)

عَمَّنْ مَسَّ عَظْمَ الْمَيِّتِ قَالَ إِذَا كَانَ سَنَةً فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

از کسی پرسیدند که استخوانِ میت را لمس کرده است؛ فرمود: اگر یک سال گذشته باشد، باکی نیست.

(کافی، ج ۳، باب ۴۶، ح ۱۳)

سخن منبری

مرگ، پایانِ نفس کشیدن است، اما لازم نیست پایانِ خدمت باشد. تصور کن قلبِ تو در سینهٔ پدری بتپد که سه فرزندِ خردسال دارد؛ چشمِ تو، جهان را برای جوانی ببیند که سال‌ها در تاریکی بوده. این، صدقه‌ای است که تا آخرین تپش ادامه دارد. بدن، امانتِ خداست؛ اما امانتی که می‌تواند در راهِ خدا، جانی را نجات دهد.

حیوانِ خانگی؛ نگهداری سگ و گربه، طهارت، خرید و فروش و حقوق حیوان

درباره سگ، باید میان دو مسئله تفکیک کرد: «نجاست» و «نگهداری». نجاست سگ، مسئله‌ای است مورد اتفاق فقهای امامیه؛ بدن سگ نجس است و برخورد آن با بدن یا لباسِ مرطوب، موجب نجاست می‌شود و باید تطهیر شود. اما نگهداری آن، حکمی جداگانه دارد: نگهداری برای نگهداری، شکار، گله و امروز برای هدایت نابینایان و کارهای امدادی و پلیسی، به تصریح روایات جایز است. نگهداری صرفاً تشریفاتی آن در داخل منزل، مکروه یا نزد برخی محل اشکال شمرده شده، به‌ویژه اگر با تشبه به فرهنگ بیگانه یا اسراف مالی همراه باشد.

گربه اما پاک است و نگهداری آن هیچ اشکالی ندارد؛ در سیره پیامبر و اهل بیت، مهربانی با گربه نقل شده و آب و غذای آن پاک است، مگر آنکه نجاست خارجی به آن رسیده باشد. آبی که گربه از آن نوشیده، پاک است و نماز خواندن با موی گربه نیز – چون از حیوانِ حلال‌گوشت نیست – از جهت اجزای غیرمأکول اللحم محل اشکال است و بهتر است لباس نماز از موی آن پاک باشد.

درباره خرید و فروش: بیع سگ نگهداری، شکاری و گله جایز است و ثمن آن حلال. درباره سگ غیرشکاری، مشهور فقها بیع آن را جایز نمی‌دانند و درآمد حاصلش را حرام می‌شمارند؛ هرچند برخی فقهای معاصر، در فرض داشتن منفعت عقلایی محلل، آن را تصحیح کرده‌اند و در هر حال، دریافت پول از باب «رفع ید» و واگذاری حق اختصاص، بی‌اشکال دانسته شده. خرید و فروش گربه و پرندگان زینتی نیز جایز است.

و مهم‌تر از همه این‌ها، «حقوق حیوان» است که در فقه ما بابی روشن دارد: تأمین آب و غذا بر نگهدارنده واجب است و اگر حیوان از گرسنگی تلف شود، او گناهکار و ضامن است. آزار، سوزاندن، مثله کردن، جنگ انداختن حیوانات و شکار صرفاً تفریحی، همگی حرام‌اند. در روایت آمده زنی به سبب حبس یک گربه تا مرگ، اهل آتش شد و زنی بدکاره به سبب آب دادن به سگی تشنه آمرزیده شد. رها کردن حیوان خانگی در خیابان – که امروز رایج شده – از مصادیق همان ظلم است، زیرا حیوانی که به انسان خو گرفته، توان زیست مستقل ندارد.

در نگهداری حیوان، طهارت و حقوق او با هم سنجیده می‌شود، نه فقط علاقه.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمٌّ مِّثْلُكُمْ﴾

هیچ جنبنده‌ای در زمین و هیچ پرنده‌ای که با دو بال می‌پرد نیست، مگر آنکه امت‌هایی چون شمایند.

(انعام، ۳۸)

﴿فِي كُلِّ كَبَدٍ حَرَاءٍ أَجْرٌ﴾

در سیراب کردن هر جگر تشنه‌ای، پاداشی هست.

(بحارالانوار، ج ۶۱، ص ۲۷۰)

إِذَا مَسَّ ثَوْبَكَ الْكَلْبُ فَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَاَنْصَحْهُ وَإِنْ كَانَ رَطْبًا فَاغْسِلْهُ

اگر سگ به جامه‌ات برخورد، اگر خشک بود آب بر آن پاش و اگر تر بود بشوی.

(کافی، ج ۳، باب ۳۹، ح ۱)

سخن منبری

زنی به‌خاطر گربه‌ای که در خانه حبس کرد و آب نداد، به دوزخ رفت؛ و زنی گناهکار به‌خاطر یک کاسه آب که به سگی تشنه داد، آمرزیده شد. ببینید حساب خدا چقدر دقیق است. پس اگر حیوانی را به خانه آوردی، مسئولِ جانِش هستی؛ و اگر روزی خسته شدی، او را در خیابان رها نکن – که آن، خیانت به موجودی است که جز تو کسی را ندارد.

جشن‌ها و آیین‌های وارداتی؛ حکم ولنتاین، هالووین و تولدِ فرزند

معیارِ فقهی در این باب، سه عنوان است: «تشبه به کفار»، «ترویجِ فرهنگِ باطل» و «محتوای خودِ عمل». نخست باید دانست که هر رسمی که از سرزمینی دیگر آمده باشد، صرفاً به دلیلِ خاستگاهش حرام نمی‌شود؛ زیرا بسیاری از عادات و صنایع رایج نیز چنین‌اند. آنچه حرام است، تشبهِی است که شعارِ کفر یا رمزِ فرهنگِ ضدِ دینی به شمار آید، یا فعلی که خودش مشتمل بر گناه باشد.

بر این اساس، حکمِ «ولنتاین» تابعِ محتواست: اگر بهانه‌ای برای هدیه دادنِ همسران به یکدیگر و تحکیمِ خانواده باشد، فی‌نفسه حرامِ روشنی ندارد، هرچند بسیاری از فقها به سببِ آنکه این آیین امروز نمادِ روابطِ پیش از ازدواج و آشنایی‌های حرام شده، آن را ترویجِ فرهنگِ فساد و مصداقِ اعانت بر اثم دانسته و منع کرده‌اند. رد و بدل کردنِ هدیه میانِ دختر و پسر نامحرم، از بابِ برانگیختنِ رابطهٔ حرام، جایز نیست. توصیهٔ عملی آن است که مؤمنان، به جای آن، از مناسبت‌های غنی خود مانند سالروزِ ازدواجِ امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها بهره ببرند.

دربارهٔ «هالووین» حکم روشن‌تر است: این آیین، ریشه در باورهای خرافی ارواح دارد و نمادهای آن – جمجمه، شیطان، ترویجِ وحشت و تمسخرِ مرگ – با روحِ توحیدی و نگاهِ اسلام به مرگ در تعارض است. ترویجِ آن، به‌ویژه در مهدکودک‌ها و مدارس، از مصادیقِ ترویجِ فرهنگِ باطل و آسیب‌زننده به تربیتِ دینیِ کودک شمرده می‌شود و بر والدین و مربیان، پرهیز از آن لازم است.

و اما جشنِ تولد و آیین‌های خانوادگی: بزرگداشتِ تولد، شادی خانوادگی، پذیراییِ حلال و هدیه دادن، همگی جایز و در راستای «إدخالِ سرور در قلبِ مؤمن» است که در روایات، از برترین اعمال شمرده شده. حتی جشن گرفتن برای فرزند، به شرطِ پرهیز از اسراف، اختلاطِ حرام و موسیقیِ مطرب، عملی پسندیده است. قاعدهٔ نهایی ساده است: شادی، در اسلام اصل است؛ آنچه ممنوع شده، شادیِ آلوده به گناه و شادیِ به‌قیمتِ فراموشیِ هویت است.

در جشنها، محتوا و هویت برنامه مهم است، نه شکل ظاهری شادی.

﴿وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾

و به ستمگران گرایش نیابید که آتش شما را فرا می‌گیرد.

(هود، ۱۱۳)

﴿مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ﴾

هرکه خود را به گروهی شبیه سازد، از آنان است.

(وسائل‌الشیعه، ج ۴، ص ۴۵۴)

إِنَّمَا هُوَ عِيدٌ لِمَنْ قَبَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَشَكَرَ قِيَامَهُ، وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ (يَوْمَ) عِيدٌ

عید، از آن کسی است که خدا روزه‌اش را پذیرفته و سپاسِ شب‌زنده‌داری‌اش کرده؛ و هر روز که خدا را در آن نافرمانی نکنند، روزِ عید است.

(نهج‌البلاغه، حکمت ۴۲۸)

سخن منبری

اسلام دینِ عبوسی نیست؛ پیامبر ما شوخی می‌کرد، عید می‌گرفت و شاد بودن را عبادت می‌دانست. حرفِ ما این نیست که شادی نکنید؛ حرف این است که هویتتان را در جشنِ دیگران گم نکنید. ملتی که تقویمش پر از عیدِ غدیر و مبعث و نیمهٔ شعبان است، چرا باید برای شاد بودن، دستش را پیشِ فرهنگی دراز کند که نه خدایش را می‌شناسد و نه مرگش را؟

مصرف اخلاقی و تحریم کالا؛ خرید محصولات شرکت‌های حامی ظلم

قاعده فقهی حاکم بر این مسئله، «حرمت اعانت بر اثم» است. قرآن کریم به صراحت از همیاری بر گناه و تجاوز نهی کرده و فقها از آن، حکم حرمت هر عملی را استفاده کرده‌اند که به تقویت ظالم در ظلمش بینجامد. بر این اساس، اگر خرید کالایی به طور روشن و مؤثر به تقویت دشمنی بینجامد که با مسلمانان در حال جنگ است یا حقوق آنان را پایمال می‌کند، خودداری از آن لازم می‌شود؛ نه از باب سیاست، که از باب شرع.

قاعده دوم مهم‌تر، «نفی سبیل» است: قرآن می‌فرماید خداوند هرگز برای کافران راه سلطه‌ای بر مؤمنان قرار نداده است. فقها از این آیه، ممنوعیت هر قرارداد و رفتاری را نتیجه گرفته‌اند که به سلطه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیگانه بر جامعه اسلامی بینجامد. وابستگی مطلق اقتصادی به کالای کشورهای که آن را ابزار فشار قرار می‌دهند، از همین باب محلی اشکال است و حمایت از تولید داخلی، در چنین شرایطی از توصیه اخلاقی به تکلیف اجتماعی ارتقا می‌یابد.

با این حال، انصاف فقهی اقتضا می‌کند دو نکته را روشن کنیم. نخست آنکه حکم اولیه خرید کالای کشورهای غیراسلامی، «جواز» است و پیامبر اکرم نیز با غیرمسلمانان معامله می‌کرد؛ پس حرمت، نیازمند عنوان ثانوی است. دوم آنکه تشخیص اینکه کدام کالا واقعاً به تقویت ظالم می‌انجامد، موضوعی کارشناسی است و نباید بر پایه شایعه و فهرست‌های بی‌سند فضای مجازی حکم صادر کرد؛ چه بسا تحریم نادرست، به کارگر مسلمان همان کارخانه در داخل کشور آسیب بزند.

و اگر حاکم اسلامی، بر پایه مصلحت نظام، کالایی را تحریم کند، اطاعت آن حکم حکومتی بر همه واجب است و مخالفتش جایز نیست. در سطح فردی نیز «مصرف اخلاقی» معنایی گسترده‌تر دارد: پرهیز از خرید محصولی که با کار اجباری کودکان یا تخریب محیط زیست تولید شده، و ترجیح تولیدکننده محلی و امین. مؤمن، حتی سبد خریدش را با تقوا می‌چیند؛ چون می‌داند هر ریال که می‌پردازد، یک رأی است به آن‌که آن کالا را ساخته.

در مصرف مسئولانه، دلیل سنجیده لازم است؛ تحریم بیسند خود ظلم است.

﴿وَلَنَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

و خداوند هرگز برای کافران، راه سلطه‌ای بر مؤمنان قرار نداده است.

(نساء، ۱۴۱)

﴿مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا عَلَى ظُلْمِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾

هرکه ظالمی را در ستمش یاری کند، روز قیامت در حالی می‌آید که بر پیشانی‌اش نوشته شده: ناامید از رحمت خدا.

(بحارالانوار، ج ۷۲، ص ۳۷۲)

مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آسٌ

هر که با نیمواژه‌ای بر زیانِ مؤمنی یاری دهد، خدا را در روز رستاخیز دیدار کند در حالی که میانِ دو چشمش نوشته: نومید از رحمتِ من.

(کافی، ج ۲، باب ۱۵۸، ح ۳)

سخن منبری

پولِ تو، رأیِ توست. هر بار که کالایی می‌خری، داری به کسی قدرت می‌دهی. حالا از خودت بپرس: این پول، کجا می‌رود؟ به کارگاهِ همسایه‌ات که نانِ ده نفر را می‌دهد، یا به شرکتی که سودش خرجِ بمبی می‌شود که بر سرِ کودکانِ مسلمان می‌ریزد؟ جهاد، همیشه در میدانِ جنگ نیست؛ گاهی در قفسهٔ فروشگاه است.

کمک‌های مردمی و پویش‌های خیریه؛ شفافیت، امانت و کمک اینترنتی

مالی که به عنوان کمک به دست واسطه می‌رسد، دو عنوان فقهی می‌تواند داشته باشد: یا «وکالت» است – یعنی پرداخت‌کننده، جمع‌کننده را وکیل کرده تا مالش را به مصرف معین برساند – یا «تملیک به شرط» است. در هر دو صورت، جمع‌کننده «امین» است و باید مال را دقیقاً در همان جهتی که اعلام کرده مصرف کند. تغییر مصرف، حتی به کاری بهتر و مقدس‌تر، بدون اذن صاحبان مال جایز نیست و ضمان‌آور است؛ زیرا اذن، محدود به همان عنوان بوده است.

بر همین اساس، چند حکم روشن به دست می‌آید: نخست، برداشت هزینه‌های اجرایی از مبالغ جمع‌آوری‌شده، تنها در صورتی جایز است که از آغاز اعلام شده باشد؛ وگرنه تصرف در مال غیر است. دوم، اگر مبلغ جمع‌شده بیش از نیاز باشد – مثلاً برای درمان بیماری جمع شده و او بهبود یابد یا از دنیا برود – باقی‌مانده باید به صاحبانش بازگردد و اگر دسترسی ممکن نیست، با اذن حاکم شرع در مورد مشابه مصرف شود. سوم، تأخیر بی‌دلیل در رساندن کمک، خیانت در امانت است.

درباره پویش‌های اینترنتی و جمع‌آوری آنلاین، دو هشدار جدی وجود دارد. نخست، «احراز صداقت گیرنده»: انتشار و ترویج حسابی که از صحتش اطلاع ندارید، اگر به کلاهبرداری بینجامد، شما در فریب مردم شریک‌اید؛ پس بازنشر شماره حساب، خود نوعی شهادت است و بدون تحقیق جایز نیست. دوم، «حفظ آبروی نیازمند»: انتشار تصویر و مشخصات فقیر و بیمار برای جلب کمک بیشتر، اگر بدون رضایت کامل او یا موجب تحقیرش باشد، حرام است. صدقه‌ای که آبرو ببرد، در قرآن با «من و اذی» توصیف شده و پاداشش باطل است.

و نکته پایانی درباره اولویت‌ها: در روایات، کمک به خویشاوندان نیازمند و همسایه بر دیگران مقدم شمرده شده و صدقه پنهانی، افضل دانسته شده است. همچنین باید مراقب بود که پویش‌های پرهیاهو، جای «انفاق آرام و مستمر» را نگیرد. اسلام، خیر نمایی را نمی‌پسندد؛ آن‌گونه که امیرالمؤمنین علیه‌السلام در تاریکی شب، نان بر دوش می‌گرفت و به در خانه یتیمان می‌برد، بی‌آنکه کسی بداند.

در خیریه، ثبت درآمد و مصرف و حفظ آبروی نیازمند، دو بال امانتداریاند.

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْهُ وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾

کسانی که اموالشان را در راه خدا انفاق می‌کنند و در پی آن، منت و آزاری روا نمی‌دارند، پاداششان نزد پروردگارشان است.

(بقره، ۲۶۲)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾

خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانید.

(نساء، ۵۸)

أَدِّاءِ الْأَمَانَةِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَحُسْنِ الْجَوَارِ وَكُونُوا دُعَاةً إِلَىٰ أَنْفُسِكُمْ بِغَيْرِ السِّنِّتِ وَ

ادای امانت و خوش‌خویی و نیکوهمسایگی پیشه کنید؛ و با کردار، دعوت‌گر مردم باشید و زینت باشید نه مایه ننگ.

(کافی، ج ۲، باب ۳۷، ح ۹)

سخن منبری

مردم ما دست‌ودل‌بازند؛ اگر بدانند جایی دردی هست، پیراهنشان را هم می‌دهند. اما این اعتماد، امانتی است که اگر یک بار بشکنند، صدها نیازمند بی‌نصیب می‌مانند. پس ای واسطه خیر! حسابت را شفاف کن، هر ریال را همان‌جا که گفתי خرج کن، و آبروی فقیر را برای جمع کردنِ کمکِ بیشتر نفروش. صدقه‌ای که آبرو ببرد، صدقه نیست.

امید اجتماعی و مسئولیت در برابر جامعه؛ مقابله با یأس، شایعه و بی‌تفاوتی

در فرهنگ قرآنی، «یأس» یکی از خطرناک‌ترین حالات روحی است و نومیدی از رحمت الهی، در کنار شرک، از گناهان کبیره شمرده شده است. قرآن می‌فرماید از رحمت خدا نومید نشوید که جز گروه کافران، کسی از رحمت او نومید نمی‌شود. این حکم، تنها به یأس فردی مربوط نیست؛ ترویج ناامیدی اجتماعی – یعنی القای اینکه هیچ اصلاحی ممکن نیست و همه‌چیز از دست رفته – نیز از مصادیق آن است و از آنجا که موجب فلج شدن اراده جمعی اصلاح می‌شود، خدمتی به دشمن و اضرار به جامعه به شمار می‌آید.

در برابر، باید از افراط مقابل نیز پرهیز کرد. امید دینی، به معنای انکار واقعیت‌ها و سکوت در برابر فساد نیست. قرآن، «نصیحت ائمه مسلمین» و امر به معروف و نهی از منکر را واجب شمرده و امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود بهترین مردم نزد خدا کسی است که در برابر حق، خیرخواه‌ترین باشد. پس نقد دلسوزانه، مطالبه حق و افشای ظلم، نه تنها با امید منافات ندارد، بلکه خود نشانه امید است؛ زیرا کسی نقد می‌کند که به اصلاح باور دارد.

مرز میان این دو، دو چیز است: «صدق» و «مقصد». اگر سخن، راست باشد و هدفش اصلاح، نقد مشروع است؛ و اگر بر پایه شایعه بنا شده باشد یا هدفش تخریب و بی‌اعتمادسازی باشد، حرام است. نشر شایعه، از مصادیق روشن اذاعه باطل و مشمول آیه «فَتَبَيَّنُوا» است؛ و در روایات آمده که برای دروغ‌گو بودن همین بس که هرچه می‌شنود بازگو کند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هر بازنشر، یک شهادت است و شاهد دروغ، شریک جرم.

و اما «بی‌تفاوتی»: در روایت مشهور آمده هرکه صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نرزد، مسلمان نیست. بر پایه این نگاه، مشارکت در ساختن جامعه – از کمک به همسایه و شرکت در کار داوطلبانه تا انتخاب آگاهانه و مطالبه حق – تکلیفی شرعی است، نه سلیقه شخصی. جامعه مؤمنان، در تعبیر پیامبر اکرم، همچون یک پیکر است که اگر عضوی به درد آید، دیگر اعضا آرام نمی‌گیرند. و این، آخرین پیام این کتاب است: دین‌داری، تنها رابطه تو با خدا نیست؛ مسئولیت تو در برابر خلق خداست.

در امید، نقش مؤمن ساختن است نه تماشاگری؛ همانا یأس، سهم شیطان است.

﴿لَا تَيَاسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾

از رحمت خدا نومید نشوید، که جز گروه کافران، کسی از رحمت خدا نومید نمی‌شود.

(یوسف، ۸۷)

﴿مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتُمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ﴾

هرکه صبح کند و به کارهای مسلمانان اهتمام نرزد، مسلمان نیست.

(کافی، ج ۲، ص ۱۶۳)

الْكَافِرُ الْقَنُوطُ مِنَ رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْيَأْسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ

از گناهانِ بزرگ: نومیدی از رحمتِ خدا، یأس از روحِ خدا، ایمنی از مکرِ خدا، کشتنِ جانِ محترم و آزدنِ پدر و مادر.

(کافی، ج ۲، باب ۱۱۲، ح ۱۰)

سخن منبری

بعضی‌ها می‌گویند دیگر کاری نمی‌شود کرد. اما بدانید که ناامیدی، تنها گناهی است که قرآن آن را در کنارِ کفر نشانده است. حق داری معترض باشی، حق داری مطالبه کنی، اما حق نداری امیدِ مردم را بکشی. اگر می‌بینی جایی خراب است، یک آجر بگذار؛ اگر نمی‌توانی، دستِ کم آجرِ کسی را که می‌گذارد برنذار. جامعه، پیکرِ واحد است و تو، عضوِ آنی.

فصل بیست و یکم: فقه ارث، وصیت و حقوق سالمندان

ترکۀ انسان، آخرین آزمون امانت‌داری است؛ آنجا که خود قرآن، دست تقسیم را می‌گیرد و هیچ‌کس — نه پدر، نه فرزند، نه قاضی — را حق ندارد آنچه را خدا مقسوم کرده، دگرگون کند. در این فصل، از طبقات ارث و عول و ردّ تا سقف ثلث در وصیت، ذین و کفارات میّت، ارث دارایی‌های دیجیتال، و در پایان، حقوق سالمندان و نفقه پدر و مادر را با استناد به آیات الفرائض، نصوص ابواب الموارث و الوصایا، و فتاویٰ مراجع معاصر بررسی می‌کنیم؛ چون «حقوق مال پس از مرگ»، حقوق الناس است و حق الناس، بخشودنی نیست.

فهرست پرسش‌های این فصل

چرا خود قرآن سهم ارث را تعیین کرده؟ و چرا سهم پسر دو برابر دختر است؟	۲۶۶
طبقات ارث و «حجب»؛ چه کسی از چه کسی ارث می‌برد؟	۲۶۷
سهم همسر با فرزند و بدون فرزند؛ آیا زن از زمین و خانه هم ارث می‌برد؟	۲۶۸
مسأله «عول» و «ردّ»؛ اگر جمع سهم‌ها بیشتر یا کمتر از یک شد، چه می‌شود؟	۲۶۹
وصیت تا یک سوم؛ اگر بیشتر بنویسم، ورثه می‌توانند به آن عمل کنند؟	۲۷۰
وصیت به وارث؛ «لا وصیة لوارث» یعنی چه و نظر فقه امامیه چیست؟	۲۷۱
ذین، خمس، کفارات و قضای نماز و روزه میّت؛ چه چیزی بر ترکه مقدم است؟	۲۷۲
وصی، قیّم و «حجر» صغیر؛ کی و چگونه ترکه تقسیم شود؟	۲۷۳
موانع ارث؛ قاتل از مقتول ارث می‌برد؟ تفاوت دین چه حکمی دارد؟	۲۷۴
ازدواج ثبت نشده و صیغه منقطع؛ ارث ثابت است؟ و طلاق بیماری موت چه حکمی دارد؟	۲۷۵
فرزندخوانده از پدر و مادر پرورش‌دهنده ارث می‌برد؟ کفالت یتیم و «تبّنی» را تفکیک کن	۲۷۶
ارث دارایی‌های دیجیتال؛ کانال، پیج، کیف پول و نام دامنه چه می‌شود؟	۲۷۷
حقوق سالمندان؛ نفقه پدر و مادر بر فرزند واجب است؟ و حدّ «عقوق» کجاست؟	۲۷۸
سپردن پدر یا مادر به خانه سالمندان؛ حرام است یا مصلحت؟	۲۷۹
چگونه وصیت نامه‌ای بنویسیم که هم شرعاً نافذ باشد و هم در دادگاه؟	۲۸۰

چرا خودِ قرآن سهمِ ارث را تعیین کرده؟ و چرا سهمِ پسر دو برابر دختر است؟

در بیشتر احکام، شارع «اصل» را می‌گذارد و جزئیات را به اجتهاد می‌سپارد؛ اما در ارث، خودِ قرآن وارد اعداد شده است. در سورهٔ نساء، آیات ۱۱، ۲ و ۱۶، سهمِ پدر، مادر، همسران، دختر، پسر و «کَلَاله» صریحاً شمار شده است؛ به‌گونه‌ای که فقها «کتاب الفرائض» را از «متون» فقه جدا کرده و بر «نصّی» بودنش تأکید ورزیده‌اند، تا جایی که در «جوامع الفرائض»، مسئله را «حسابی» می‌شمارند، نه «ذوقی». حکمتش روشن است: مال، میدانِ نزاعِ خویشاوندان است؛ اگر تقسیم را به عرف یا میلِ ورثه می‌سپرد، پیوندِ فامیل می‌شکست. قرآن، «تقسیم» را از «مذاکره» بیرون کشید تا رجم نشکند.

و اما پرسشِ همیشگی: «چرا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ؟» نخست، معنای دقیقِ عبارت: دو برابرِ هر دختر، آن هم در «سهمِ باقیمانده»، نه در همه‌جا؛ چراکه در مواردی، سهم زن بیشتر، برابر و حتی — در مسئله‌ای که «عول» بر آن راه می‌یابد — بیشتر از سهم شوهر می‌شود؛ و در «ام» با فرزند، مادر مثل پدر یک‌ششم می‌برد. دوم، پاسخِ فقهی: این دو برابری، «بازتاب» دو تکلیفِ مالیِ بزرگ بر مرد است: «مهر» که بر مرد است، و «نفقهٔ خانواده» که در فقه امامیه بر مرد واجب است و زن «لَيْسَ عَلَيْهَا نَفَقَةُ مَالِهَا»؛ یعنی زن سهمش را «برای خود» می‌برد و مرد سهمش را «برای خود و دیگران». قرآن، مالِ زن را مستقل شناخت: «وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» (نساء، ۴) و «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ» (نساء، ۳۲)؛ در حالی که در اروپا، «حق تصرفِ زن در مالِ خودش» تا قرن نوزدهم پذیرفته نبود.

نکتهٔ سوم، و از همه ظریف‌تر: «تفاضل» سهم با «تفاضل» ارزشِ انسانی، یکی نیست. فقه، از «تساوی» جنسیت در کرامت سخن می‌گوید — «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ» (حجرات، ۱۳) — و در «تقسیم» بارهای اجتماعی، تفاوت می‌گذارد. و در روایتِ معروف، و در «قواعد» این باب، هدف «عدالت» است، نه «تفاضل» ارزشِ انسانی؛ یعنی «عقل» ما ظرفِ «حکمت» را ندارد، اما «فهم» حکم برای فقیه ممکن است؛ و از همین‌رو فقه ارث «علم حسابی» شد، نه «سلیقه».

پیشنهادِ عملی برای خوانندهٔ جوان: ارث را «حق الناس» بدان، نه «میراثِ خانوادگی». در فتوای مشهور، اگر تقسیم بدونِ راضی‌کردنِ همهٔ صغیرها و غایبها و بدونِ اذنِ حاکم شرع باشد، «غصب» و موجبِ ضمان است، هرچند همه برادر و خواهر باشند؛ و اگر کسی سهمِ دیگری را با «امضای اجباری» بگیرد، هم «إِکْرَاه» کرده و هم «أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ»؛ «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» (بقره، ۱۸۸). راهِ درستِ همیشگی: نخست «تصفیهٔ هرکه» با لیستِ کتبی، سپس «مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری» یا دفترِ فقهی، و در پایان «تقسیم‌نامهٔ رسمی».

و در همین بحث، سه نکته روشنگر را از دست ندهیم: نخست، آیه ارث سهمها را پس از «دین و وصیت» مینشانند؛ پس ادای حقوق، مقدمه تقسیم است و ترکه را با بدهی سرگردان نباید رها کرد. دوم، تفاضل سهم با «نفقهٔ واجب» و مهریه تفسیر میشود که بر دوش مرد است؛ همین توازن، تفاوت سهم را معقول میکند. سوم، این تفاضل با تغییر حال خانواده عوض نمیشود؛ ولی وظیفهٔ اخلاقی و صله رحم بر جای میماند. و در اختلاف وارثان، میانجی امین و تقسیم مکتوب از هر دعوایی سودمندتر است.



﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي﴾

خدا درباره فرزندان شما چنین توصیه می‌کند: برای پسر، بهاندازه سهم دو دختر است.

(نساء، ۱۱)

﴿إِنَّمَا الطَّيْرُ مَا قَدْ أَطَارَكَ عَنْ أَمْرِ أَوْ رَدَكَ إِلَيْهِ﴾

بدفالی همان است که تو را از وظیفه باز دارد یا به گناه بکشاند؛ پس از «بدشؤنی» دعوا بر مال، بگریز.

(کافی، ج ۶، باب الطیارة)

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي مِنَ الْوَصِيَّةِ فَوْقَ (عليه السلام) جَائِزٌ لِمَنْ مَّا أَوْصَى بِهِ عَلَى مَا

آیا در آن، پسر و دختر یکسان‌اند یا برای پسر دو برابر دختر؟ نوشت: برای میت، آنچه وصیت کرده جایز است، همان‌گونه که وصیت کرده است.

(کافی، ج ۷، باب ۳۲، ح ۲)

سخن منبری

مردم من! خدا درباره «میزان» نان شما، خودش فتوا داد تا هیچ برادری برادر کوچک‌تر را گردن نکشد. بدانید که «سهم» من و تو در میراث، همان قدر که «حساب» دارد، «حکمت» هم دارد؛ و حکمتش این است که بار نان خانه بر دوش مرد است، پس دوش مرد بار دوم هم دارد. و اگر خواهی برکت این اعداد را ببینی، سهم کسی را که یتیم است نبَلَع؛ قرآن فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا» (نساء، ۱۰).

طبقاتِ ارث و «حجب»؛ چه کسی از چه کسی ارث می‌برد؟

نظامِ ارث در فقه امامیه — و در قانون مدنی ایران که از همان فقه گرفته شده — «طبقاتی» است، نه «نسبی مطلق». طبقهٔ اوّل: پدر و مادرِ میّت، و فرزندانِش (و فرزندانِ پسر، به جای پدرِ خود). طبقهٔ دوم: اجداد و مادرِ بزرگان، و برادران و خواهران (و فرزندانِ آنان). طبقهٔ سوم: عموها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌ها (و فرزندانِ آنان). قاعدهٔ طلایی: «مَعَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ»؛ یعنی یک نفر از طبقهٔ اول، تمامِ طبقهٔ بعد را «محجوب» می‌کند (قانون مدنی، م ۹۰۲ و ۹۰۵). و «همسر»، در همهٔ این طبقات، سهمِ خودش را می‌برد؛ نه طبقه می‌شود و نه طبقه‌ها مانع اویند.

اما «حجب» دو نوع است، و این تمایز را خیلی‌ها نمی‌دانند: «حرمان»، یعنی محجوب از سهمِ خود، و «نقصان»، یعنی محجوب از «تمامیت» سهم؛ چون «حجابِ نقصان»، سهم را کم می‌کند ولی صفر نمی‌کند. مثالِ نقصان: زوجه با فرزند، از یک‌چهارم به یک‌هشتم می‌نشیند؛ زوج بدون فرزند یک‌دوم می‌برد و با فرزند یک‌چهارم؛ و مادر، بدون فرزند یک‌سوم می‌برد «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ أَوْ اثْنَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ» که در آن، یک‌ششم می‌شود (نساء، ۱۱). مثالِ حرمان: برادرِ تنی با وجودِ پدر — که در مشهورِ امامیه، پدر و پسر، برادران را از ارث محروم می‌کنند.

و اما «طبقات» در «ترکیب» اعداد، مسئله‌ساز می‌شود؛ پس سه صورتِ پرتکرار را با عدد روشن بکنیم. صورتِ اول: میّت، فقط «دختر» دارد: دختر یک‌دوم می‌برد و «باقی» به «رَدِّ» بر او برمی‌گردد، یعنی همه را می‌برد؛ و اگر دو دختر باشد، دوسوم + رَدِّ، پس باز هم همه را می‌برند. صورتِ دوم: «یک پسر و دو دختر»: پس از بیرون رفتنِ فروضِ دیگران، باقی به نسبتِ دو به یک تقسیم می‌شود. صورتِ سوم: «همسر + پدر و مادر + دو پسر و یک دختر» — که مثالِ کاملش در پرسشِ ۲۶ می‌آید؛ اما اینجا بدان که در این مسئله، زن یک‌هشتم، پدر یک‌ششم، مادر یک‌ششم، و باقی «سیزده بر بیست و چهارم» میانِ فرزندان به نسبتِ دو به یک.

دو تذکرِ مهمِ فقهیِ حقوقی: یک، «ذوالقربی» و «مُعْتَق» هم ارث می‌برند: «الْفَرَاءُضُ تُرَدُّ إِلَى سَبَبَيْنِ: نَسَبٍ وَ وِلَاءٍ»؛ «ولایِ عتق» — یعنی اگر بنده‌ای را آزاد کنی، در صورتِ نبودِ وارث، از او ارث می‌برد — در فقه امامیه ثابت است؛ و «ولایِ صَمَانِ مَوْزُوْثٍ» که در روایات «إِنَّ الْوَلَاءَ لَحَمَّةٌ لِّحَمَةِ النَّسَبِ» خوانده شده (وسائل، ابواب الموارث، باب الولاء). دو، اگر «هیچ» وارثی نبود، ترکه به «بی‌المال» مسلمانان — و در عصرِ غیبت، به حاکمِ شرع — می‌رسد و «لَا يَتَزَكُّ اللَّهُ مَالًا بِغَيْرِ وَارِثٍ»؛ پس هیچ مالی «بی‌صاحب» نمی‌ماند و هر که خودیِ دوری را ادعا کند، باید «بی‌بینه» بیاورد. و در هر حال، اگر در «طبقات» شک کردی، «نَسَب‌نامهٔ رسمی» و «گواهیِ انحصارِ وراثت»، تنها مرجعِ قابلِ اتکاست؛ نه حرفِ فامیل.

و در حجب، دو نکته را فراموش نکنیم: «حجبِ حرمان» محرومیتِ کامل است، ولی «حجبِ نقصان» تنها کاستنِ سهم است؛ چنان که مادر با وجودِ فرزند از یک‌سوم به یک‌ششم می‌افتد و محروم نمی‌شود. و در مسئلهِ برادران با حضورِ دختران، مرزِ دقیقِ طبقه و درجه باید در رساله دیده شود، نه در گفتارِ فامیل. پس دختر تنها هرگز بی‌بهره نمی‌ماند، ولی سهم او با شمارِ فرزندان و حضورِ والدینِ دگرگون می‌شود. و در اجتماعِ طبقه‌ها، طبقه نزدیک‌تر مقدم است و طبقه دورتر کنار می‌رود.

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

هر که توانی بر راهش باشد، حجّ خانه خدا بر مردم حقّ خداست؛ پس بدان که مال، هرگز بی صاحب نمی ماند.

(آل عمران، ۹۷)

﴿لَا يَرِثُ الْوَارِثُ حَتَّى يَقْضَى عَنْ مِيتِهِ﴾

در روایات ابواب الموارث آمده که دین، بر همه ترکه مقدم است؛ پس نخست دین بده، سپس تقسیم کن.

(وسائل الشیعه، ابواب الموارث، باب تقدیم الدّین)

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوَلَدِ وَ

چون خواهی «عول» را برداری، کاستی تنها بر آنان درآید که افزونی دارند: فرزندان و برادران پدری؛ و زوج و دیگران نه.

(تهذیب الاحکام، ج ۹، باب ۱۹، ح ۵۳)

سخن منبری

ای حاضران! پیش از آنکه سر ترکه بنشینید و انگشتان را بالا بیاورید، سه چیز را بشناسید: مرده شما «طبقات» دارد، اعداد دارد و «حساب» دارد؛ و در این سه، جای سلیقه نیست. اگر پدرت پسر دارد، برادرت محجوب است؛ اگر زن تو بچه دارد، سهمش هشتم است؛ و اگر کسی را از این اعداد آزار دادی، بدان حق الناس تو در روزی که مال نیست، با تو خواهد بود. بروید و ترکه تان را با «دفتر عدل» و «حکم دادگاه» تمام کنید؛ شرمندۀ یتیم نشوید.

سهم همسر با فرزند و بدون فرزند؛ آیا زن از زمین و خانه هم ارث می‌برد؟

فرض همسران، نص صریح قرآن است: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ» و «وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ» (نساء، ۱۲). پس: شوهر بدون فرزند، یک‌دوم؛ با فرزند، یک‌چهارم. زن بدون فرزند، یک‌چهارم؛ با فرزند، یک‌هشتم. و «فرزند» در این حکم، اعم از پسر خود یا فرزند پسر است — یعنی نوه هم سهم همسر را «ناقص» می‌کند — و فرزند دختر، در این باب، «مانع تمامیت» محسوب نمی‌شود؛ چون در فقه امامیه، «الحاجزُ هُوَ الْوَلَدُ وَ ابْنُ الْاَبْنِ»، و این را از «وَلَدِكُمْ» در آیه، با قرینه روایی فهمیده‌اند.

و اما معروف‌ترین اختلاف این باب: «آیا زن از زمین شوهر ارث می‌برد؟» در مشهور قدیم فقه امامیه، زوجه از «عین» زمین و نهر و درخت ارث نمی‌برد، بلکه از «قیمت» بنا و غراس و «حَقَّ الْإِرْقَابِ» و «حَقَّ السَّعْيِ» ارث می‌برد؛ دلیلش روایاتی است مانند «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ أَرْضٍ وَلَا مِنْ عَقَارٍ» (وسائل، ابواب الموارث، باب أَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَرْضِ). امام خمینی قدس سره و جمعی از متأخرین، با توجه به «إِطْلَاقِ» آیات «مِمَّا تَرَكَ» و سیره عقلا، زن را از «عین» اعیان و زمین هم وارث دانستند و احتیاط مستحب را در «مصالحه» با ورثه گذاشتند.

در حقوق ایران، این بحث با «ماده ۹۴ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۵۶» تمام شد: «زوجه از جمیع اموالی که شوهر ترک نموده ارث می‌برد»؛ و دادگاه‌ها بر همین اساس، زن را از عین زمین و خانه و آپارتمان وارث می‌دانند. بنابراین، اگر در ایران هستی، حکم قانونی روشن است؛ اما از جهت «احتیاط فقهی»، بهتر است مسئله را از دفتر مرجع خودت بپرسی، چون در نسخه «توضیح المسائل»، «إِثْرُ زَنْ أَرْضٍ» در فرض مخالفت ورثه، محل تأمیل است.

و یک نکته «رَدِّ» که در خانواده بدون فرزند به کار می‌آید: اگر شوهر بمیرد و وارثی جز زن نباشد، در فتوای مشهور امامیه، «باقی» به زن «رَدِّ» نمی‌شود — یعنی زن تنها یک‌چهارم می‌برد و باقی به بیت‌المال می‌رسد؛ چون «رابطه زوجیت، سبب لا نَسَبٌ» و «لَا يَرُدُّ عَلَى الزَّوْجِ» در نصوص باب آمده. اما در «زوجه با فرزند» که همه چیز مصرف می‌شود، رَدِّ هست؛ و در زمان ما، «نظام مالیاتی و ثبتی»، «بیت‌المال» را با «حکم حکومتی» در موارد خاص اداره می‌کند؛ پس برای زن بی‌فرزند و بی‌وارث، «وصیت» و «صلح» و «بیمه عمر» راهکار شرعی پیشگیرانه است — این را جدی بگیرید که یتیم‌خانه‌ها پر است از همسرانی که نمی‌دانستند سهمشان یک‌چهارم است.

در ارث زن از زمین، مرجع تقلید تعیین‌کننده است، نه عرف فامیل.

﴿وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾

و برای همسران شما یک‌چهارم آنچه می‌گذارد است، اگر فرزندی نداشته باشید.

(نساء، ۱۲)

﴿ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ ﴾

این حدیث نزد اهل سنت مشهور است و در فقه ما «وصیت به وارث» در ثلث نافذ دانسته شده؛ پس در موارد مشکوک به نظر مرجع رجوع کن.

(سنن بیهرقی و جمیعاً؛ و در ما عندنا: وسائل، ابواب الوصایا، باب الوصیة للوارث)

الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَيرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

زن از دیة شوهرش ارث می‌برد و مرد از دیة زنش، تا وقتی که یکی دیگری را نکشته باشد.

(کافی، ج ۷، باب ۳۷، ح ۸)

سخن منبری

ای شوهر جوان! اگر می‌خواهی همسرت را در فردای نبودنت «گدای» فامیل نکنی، سه کار بکن: ترکعات را «ثبت» کن، خانه را در قالب «صلح عمری» به نامش منتقل کن، و وصیت ثلث را برای او بنویس. و ای زن صبور! بدان که سهم تو، «صدقه» نیست؛ «فرض» خداست. اگر پدر تو از زمین ارث نداد، تو از زمین شوهرت ارث می‌بری؛ و اگر ورثه گفتند «زن از خاک سهم ندارد»، بگو: «قول خدا از قول شما قدیمی‌تر است».

مسأله «عول» و «ردّ»؛ اگر جمع سهم‌ها بیشتر یا کمتر از یک شد، چه می‌شود؟

در ارث، بعضی «فروض» – یعنی سهم‌های قرآنی – با هم نمی‌خوانند و جمعشان از یک «ترکه» بیشتر می‌شود؛ اینجا «عول» پیش می‌آید. معروف‌ترین مثال: میت، «شوهر» و «دو خواهرِ تنی» بر جای بگذارد. شوهر، چون فرزند نیست، یک‌دوم می‌برد؛ دو خواهر، دوسوم. جمع یک‌دوم و دوسوم، در «مخرج مشترک شش»، می‌شود سه‌ششم و چهارششم = هفت‌ششم؛ یک‌ششم اضافه، ولی وارث دیگری نیست که کم کند. در اینجا، «سهم‌الاسهمه» از شش به هفت «عول» می‌کند و سهم‌ها در «مخرج هفت» می‌شکنند: شوهر $\frac{3}{7}$ و هر خواهر $\frac{2}{7}$ ؛ یعنی همه، به نسبت سهمِ اولیّه‌شان «کم» می‌آورند. این همان کاری است که در «حسابِ کسور»، نه «سلیقه» است و نه «بخشش» یک نفر.

و اما «ردّ»، عکسِ آن است: سهم‌ها کم بیاید و «باقی» بماند و «عاصبی» در کار نباشد؛ آنگاه باقی، به نسبت سهم، به «أهل الفروض» برمی‌گردد. مثال: میت فقط «دو دختر» و «مادر» دارد؛ دختران دوسوم، مادر یک‌ششم؛ باقی یک‌ششم، به نسبت سهم بر دختران و مادر «ردّ» می‌شود و پدر و مادر «ردّ» نمی‌برد؛ – دقت کن که در مشهور امامیه، «ردّ بر زوج» نیست و «ردّ بر زوجه» هست، و «ردّ» میانِ ذوی‌الفروضِ نسبی و سببی – یعنی زن – جاری می‌شود؛ و در برخی نسخه‌ها «رَدُّ عَلَیْ مَا یُقْضٰی اِلَی الزَّوْجِ» مورد اختلاف است، پس برای مسئله‌های حسّاس به «جوامع الفرائض» و دفترِ مرجع مراجعه کن.

اینجا یک «مثال عددی کامل» می‌آورم، تا روش را ببینی؛ مسئله‌ای که در دادگاه‌ها بسیار تکرار می‌شود. میت می‌میرد و می‌گذارد: «همسر (زن) + دو پسر + یک دختر + پدر + مادر»؛ ترکه پس از کسرِ تجهیز، دین و وصیت، ۹۶ واحد است. زن: یک‌هشتم (۱۲ واحد). پدر: یک‌ششم (۱۶). مادر: یک‌ششم (۱۶). مجموعِ فروض: ۴۴. باقی: ۵۲ واحد، که میانِ فرزندان به نسبتِ «پسر دو برابر دختر» می‌رود؛ سه‌نفر سهمِ «دو، دو، یک» – پس ۵ تقسیم می‌کنیم: ۵۲ تقسیم بر ۵ = $\frac{104}{5}$ ؛ هر دختر $\frac{104}{4}$ و هر پسر $\frac{208}{8}$. جمع کل: $12 + 16 + 16 + \frac{208}{8} + \frac{104}{4} = \frac{96}{8}$ ؛ و اگر ترکه «ریال» باشد، فقط باید $\frac{96}{8}$ را به مبلغ واقعی ضرب کنی. اگر باقی بر اعداد نمی‌خورد، «کسرِ عشری» نگیر، «مخرج» را تغییر بده؛ روشِ فقها در «جوامع الفرائض» همین است.

و تذکرِ مهمِ حقوقی: در «نظام ثبتی ایران»، «عول» و «ردّ» در رویه «دادگاه خانواده» و «اداره ثبت» گاه با «نظرِ کارشناس» اجرا می‌شود؛ لذا اگر برادری گفت «به حساب من این‌طور می‌آید»، حرفش سند نیست؛ «گواهی انحصار وراثت» و «تقسیم‌نامه رسمی» – و اگر اختلاف هست، «حکم دادگاه» – تنها چیزی است که بانک، صرافی و اداره اسناد را قانع می‌کند. و در پایان: «عول» و «ردّ» نشانه «کمال» حسابِ قرآنی است؛ یعنی خدا اعدادی گذاشت که «مجموع»‌شان با «مجموع» تکالیف، در هر خانواده، به یک می‌رسد؛ نه کمتر و نه بیشتر.

و در محاسبه، آنچه امروز به کار می‌آید دو قاعده است: نخست، همیشه مخرج مشترک را کوچک نکن و کسر‌ها را با هم بسنج تا جمعشان با «واحد» بسنجد. دوم، سهم‌ها را به «درصد ترکه» برگردان و سپس پول را تقسیم کن؛ این روش، خطای حساب را آشکار می‌کند. و اگر در وصیت یا سفارش دینی، دین و جایگزین قضای عبادت در میان باشد، پیش از تقسیم به آن پرداخته می‌شود، نه پس از آن.



﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

خدا فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هرگاه میان مردم داوری کردید، به عدل داوری کنید.

(نساء، ۵۸)

﴿وَلَا تَجْنَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾

حق مردم را کم مگذارید.

(أعراف، ۸۵)

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلِ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمْ

این حق است: چون خواهی عول را از میان ببری، فرض را چنان بگذار که عول نیاورد؛ و کاستی بر آنان درآید که افزونی دارند.

(کافی، ج ۷، باب ۱۸، ح ۱)

سخن منبری

ای خواهران و برادران! در ارث، «مخرج مشترک» را یاد بگیرید تا «میراث مشترک» دشمنتان نکند. خدا اعدادی نهاده که اگر بر آنها اضافه شود، «عول» می‌کند و اگر کم بیاورد، «ردّ» می‌کند؛ یعنی «حق» باطل نمی‌شود، فقط «تقسیم» می‌شود. پس در تقسیم، نه کم‌فروشی و نه بخارفروشی؛ و اگر خواستی یتیم را عزیز کنی، پیش از مُردن، «حساب» تو و «صداقت» تو باید روی کاغذ باشد.

وصیت تا یک سوم؛ اگر بیشتر بنویسم، ورثه می‌توانند به آن عمل کنند؟

وصیت، «تصرفی است که بعد از مُردن نافذ می‌شود»؛ و چون در آن، مُوصی دیگر «مالک» نیست، شارع برایش سقف گذاشته است: نافذبودن در «ثلث». مستندِ فقهی، هم «سیرهٔ مسلمین» زمانِ نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله است و هم حدیثِ معروفِ «سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ» که در بسترِ بیماری، خواست همهٔ مالش را در راهِ خدا وصیت کند و پیامبر فرمود: «الْثُلُثُ، وَ الْثُلُثُ كَبِيرٌ» – یعنی یک‌سوم زیاد است؛ و اگر «وصیت» پدر و مادر و خویشاوندان را آیۀ «كُتِبَ إِذَا خَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره، ۱۸) در «نسخ» بدانی، باز «اصل» نافذبودنِ وصیت در ثلث، در آیۀ بعد از آن – «مَنْ بَعَدَ وَصِيَّةٍ يُوَصَّى بِهَا أَوْ ذَيْنِ» (نساء، ۱۱) – و در نصوصِ ابوابِ الوصایا آمده است.

حکمِ «زائد بر ثلث» را دقیق بدان: وصیتِ بیش از ثلث، «باطل» نیست؛ «موقوف» است بر اجازهٔ ورثه. یعنی اگر ورثه – و همه باید «بالغِ عاقلِ مختار» باشند، و در صغیر و غایب، اجازهٔ «ولی» یا «حاکمِ شرع» لازم است – اجازه دهند، نافذ می‌شود. و اگر «اجازه ندادند»، زائد بر ثلث، «لایت» است و به ورثه می‌رسد؛ پس «قصد» تو، بدونِ تنفیذِ آنان، صرفاً «نیت» اخروی است و «مُنْفَذ» دنیوی ندارد. از همین‌رو، فقها توصیه کرده‌اند: اگر می‌خواهی بیش از ثلث بدهی، «در حالِ حیات» بده – یعنی «هبه» یا «بیع» در زمانِ صحت – نه در مرضِ موت؛ چون «وصیَّةٌ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ» حکمِ «ثُلُث» دارد و «هبهٔ الصحيح» محدودیت ندارد.

و اما «ترتیب» اجرا؛ و این را باید هر خانواده‌ای بداند: از ترکه، نخست «تجهیز و تکفین» بیرون می‌رود – کفن و حفر و غسل و دفن، بهاندازهٔ «مِثْل»، نه اسراف – سپس «دُیون»، سپس «وصایا»، سپس «ارث». در «دُیون»، هم حق‌الناس (مهریهٔ زن، دینِ خلق، خمس و زکات و کفارات اداءنشده، ودیعه و مضاربه و چک برگشتی) و هم «حَقُّ اللَّهِ» که «مطالعه‌پذیر» است – چون خمس و زکات، «دَین» نامیده شده‌اند: «فَإِنَّ دَیْنَ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» – مقدم بر وصیت‌اند. بنابراین اگر ترکه به دَین برسد، «وصیَّت» اجرا نمی‌شود و ورثه «مُکَلَّف» به اجرای آن از جیبِ خود نیستند؛ ولی اگر «برای رضایتِ خدا» بدهند، «نَفَقَةٌ فِی سَبِيلِ اللَّهِ» است و «أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ».

چهار «شرطِ صحت» وصیت را هم یادآوری کنم: یک، «موصی» بالغِ عاقلِ مختار باشد و «حجرِ سفیه» و «إکراه» مانع است؛ دو، «موصی‌به» «مالیت» داشته باشد یا «منفعتِ حلالِ عقلایی» – پس وصیت به ساختنِ «بنایِ حرام» یا «کانالِ فحشا» باطل است؛ سه، «موصی‌له» معلوم باشد و «مقدار» مبهم نباشد، و در «مبهمِ مُفَضًی الِی النِّزَاعِ»، وصیت «لازم‌التفسیر» می‌شود؛ چهار، «موصی» در زمانِ مُردن، «مالک» باشد؛ پس وصیتِ مالِ دیگری – حتی مالِ فرزند – «فضولی» است و به «اجازة» صاحبش موقوف. و شکلِ وصیت «انحصاری» نیست: هم با «لفظ» – «أُوصِی بَأَنْ» – هم با «نوشته» و هم با «عمل»ی که عرفاً وصیت باشد (مثل دادنِ کلید به امین برای پخشِ بدهی‌ها) صحیح است؛ اما در عصرِ ما، «ثبِتِ رسمی» یا «دو شاهدِ عادل» در «مادهٔ ۲۷ قانون امور حسبی»، تنها راهِ «اثبات» است و «وصیتِ شفاهی بی‌شاهد»، در دادگاه «مَجْهُول» می‌ماند.

و در وصیت، «دین و کفاره» از اصل مال خارج می‌شود، ولی تبرع به دیگری از ثلث؛ پس ضبطِ ترتیب در متنِ وصیت از اختلافِ جلوگیری می‌کند. و اگر موصیه از میان برود، وصیت به بدل نیازمند تصریح است.



﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرِ مُضَارٍّ ﴾

پس از وصیتی که می‌کنند یا دینی که بر گردن دارند؛ به گونه‌ی زیان‌رسان.

(نساء، ۱۱)

﴿ الشَّاهِدَةُ عَلَى الْوَصِيَّةِ: اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ﴾

شهادت بر وصیت، دو عادل از شماست؛ پس شاهد گرفتن، سنت قرآنی ثبت وصیت است.

(مائده، ۱۰ (ذیل آیه الحکم بالوصیة))

بِالْخُمْسِ وَالرُّبْعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَمَنْ أَوْصَىٰ بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ

وصیت به یک‌پنجم و یک‌چهارم، بهتر از وصیت به یک‌سوم است؛ و هر که به یک‌سوم وصیت کند، ...

(کافی، ج ۷، باب ۶، ح ۵)

سخن منبری

ای صاحب مال! وصیت، «آخرین خطابه» توست؛ و بدان که در اسلام، وصیت «تلافی» نیست، «تدارک» است. اگر عمری با بخل زیستی، ثلث تو در راه خدا، پُل آبرویت می‌شود؛ و اگر با سبک‌سری، دین‌دار به سراغ ورثه می‌روی، پس وصیت باید «دین» باشد، نه «هدیه». بنویس، شاهد بگیر، و «مبلغ» را روشن بگو؛ خدا «مُبْهَم» را قبول ندارد و دادگاه هم نه.

وصیت به وارث؛ «لا وصیة لوارث» یعنی چه و نظر فقه امامیه چیست؟

«لَا وَصِيَّةٌ لِّوَارِثٍ» حدیثی است که نزد اهل سنت مشهور شده و از آن، «بطلان» وصیت به فرزند یا همسر را گرفته‌اند؛ یعنی اگر کسی به وارثش چیزی وصیت کند، نافذ نیست، مگر همهٔ ورثه اجازه دهند. اما در فقه امامیه، «مشهور» بر این است که «وصیَّةُ الوارث، کوصیَّةِ الأجنبيِّ، نافذةٌ فی الثلث»؛ و امام خمینی قدس سره در «تحریر الوسيلة» و جمعی از معاصران، حدیث مزبور را «عامُّ مُخَصَّص» یا «مُعَارِضٌ بنصوصِ الباب» دانسته و فتوا داده‌اند که «تساوی وارث و غیروارث در نافذبودن وصیت در ثلث» حکم شرعی است. دلیل قرآنی آن‌ها هم «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا» است که «مُطْلَق» است و «تقیید» به «غیروارث»، «دلیل» می‌خواهد، نه «سلیقه».

پس در عمل، سه صورت داریم. صورتِ اوّل: «وصیت به فرزند بی‌بهره» در ثلث؛ برفتوای مشهور امامیه نافذ است، به شرط آنکه «از ثلث بیشتر نباشد». صورتِ دوم: «وصیت به همسر» — مثلاً مرد بگوید «خانه‌ام به زنم برسد»؛ اینجا دو بحث با هم درمی‌آمیزد: «ارث» از «فرض» که تکلیف قرآنی است، و «وصیت» تا «ثلث» که تکلیف توافقی؛ و اگر «ثلث» از سهم او کم نکند و ورثه راضی باشند، تمام است. صورتِ سوم: «وصیت به تمام ورثه به نسبت سهم الارث» — یعنی فقط «برکت» می‌خواهد؛ این نافذ است و «ضرری» ندارد.

یک نکتهٔ فقهی تربیتی که در خانواده‌های ایرانی بسیار پیش می‌آید: پدر می‌خواهد به «فرزند مراقبش» بیشتر بدهد و به «بقیه» کمتر. راه حلّ شرعی صحیح، «هبةٌ فی الصّحة» است، نه «وصیَّة فی المرض»؛ یعنی در زمان سلامت، مال را ببخشد — و «بذلك تجوز الهبة و لو لواحِدٍ من الولد»، هرچند «العَدْلُ فی النَّحْلِ مُسْتَحَبٌّ» و «تَرْجِيحُ بِلَا سَبَبٍ مَكْرُوه» است؛ در روایت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به «نُعمان بن بشیر» — که پدرش خواست فقط به او عطیه دهد — فرمود: «اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَدِّلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» و «أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكِ غَيْرِي» (یعنی از «شهادت» ظالمانه بپرهیز)؛ پس «سبب» منصفانه — نیاز، بیماری، خدمت طولانی، خرج تحصی — «مُرَجَّحٌ» عقلایی است و اشکال ندارد.

و اما جایگزین‌های «حقوقی» که فقها هم تأیید کرده‌اند و در رویهٔ دادگاه‌ها کار می‌کند: یک، «صلحُ عُمَرُ» (مادهٔ ۴۶۷ قانون مدنی) — یعنی «منافع عمری» خانه را به همسر یا فرزند منتقل کنی و عینش بعد از مُردن به ورثه برگردد؛ راهکاری که برای «حفظِ سقفِ مادر» عالی است. دو، «حَجَرٌ و اشتراط» — یعنی در «هبة» شرط کنی که «تا زنده‌ام تصرفِ خودم هستم». سه، «بیمهٔ عمر با وارثِ معین» که «مبلغ بیمه» در «ارث» نمی‌آید و «خارج از ترکه» است؛ چون «عَقْدُ مُسْتَقِلٌّ» است و جمعی از فقها آن را «معاملهٔ تَعَاُضُی» دانسته و «جایز» شمرده‌اند. و چهار، «وَقْفٌ خَاصٌّ» بر فرزندان و نوه‌ها، با «تولیت» مادر تا پایان عمر؛ که هم «صدقهٔ جاریه» است و هم «تضمین مسکن». اما یادت نرود: هر «حيلة» که «فرار از حَقِّ شرعی» باشد — مثلاً محروم کردن دختر از «میراث» با «صلحِ صوری» — «إِبْطَالُ حَقٍّ» و حرام است؛ و در فقه، «العبرة فی العقود بالغایات، لا بالصور و الألفاظ».

و در این باب، دو صورت را جدا کنیم: آنجا که موصی با ادای حق و رضایت وارث دیگر، به یکی از وارثان چیزی می‌بخشد، عمل او زیر عنوان «تعیین حق» درمی‌آید و بی‌اشکال است؛ ولی اگر با موضع موصی، سهم شرعی وارثی بیدلیل کاسته شود، «إِبْطَالُ حَقٍّ» است و نافذ نیست. صداقت حکم آن است که قصد موصی روشن و مکتوب باشد تا قاضی و وارثان بیگمان تقسیم کنند.



﴿لَا تَمْدَنَّ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زُحْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

چشم‌ت را به آنچه به برخی از آنان داده‌ایم، مگره؛ زیبایی زندگی دنیا است.

(طه، ۱۳)

﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾

خون و اموال شما بر شما حرام است، به حرمت این روز؛ پس «مالِ فرزند» را «غنیمه» مگیر.

(خطبه وداع؛ وسائل الشیعه، ابواب الحج، باب خطبة النبي يوم النحر)

الْوَصِيَّةُ لَوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَالَ وَمَنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ شَاهِدًا كَانَ أَوْ غَائِبًا فَتَوَقَّى الْمَوْصَى لَهُ

وصیت به وارث، برای همان است که برایش وصیت شده؛ و هر که برای کسی وصیت کند – حاضر یا غایب – و آن کس پیش از وصیت‌کننده بمیرد، وصیت به وارث اوست.

(کافی، ج ۷، باب ۹، ح ۱)

سخن منبری

ای پیرمردِ صاحبِ نانوایی! اگر «میراث» را «بازیچه» کنی، «میراث» تو در قبرستان هم نمی‌ماند. اسلام اجازه می‌دهد به کسی که خدمتت را کرد، بیشتر برسانی؛ اما اجازه نمی‌دهد دخترت را «بی‌بهره» کنی و به اسم «صلح» و «هبه» بازی در بیاوری. امروز بنویس، فردا پشیمان نمی‌شوی؛ اما اگر امروز «بی‌نوشته» بمیری، فردا فرزندان‌ت در «دادگاه» برادرِ هم را «مشکوک» می‌کنند.

دین، خمس، کفّارات و قضای نماز و روزه میّت؛ چه چیزی بر ترکه مقدم است؟

اصلی مسلم: «دین، بر وصیت و بر ارث مقدم است»؛ و «دین خدا» نیز در این باب، «دین» است. پس پنج دسته را از ترکه بیرون ببر، به همین ترتیب: یک، «تجهیز و تکفین»؛ دو، «دین خلق» – قرض، مهریه، ودیعه و امانت، چک و سفته، حق الناس، دیه شبه عمد؛ سه، «دین حق الله» – خمس و زکات و کفّارات و فطر اداء نشده و «حج واجب»؛ چهار، «وصایا» تا ثلث؛ پنج، «تقسیم ارث». اگر ترکه کم بود، «تجهیز» از «رأس المال» است و «دین خلق و حق الله» با هم به نسبت می‌شکنند؛ و در وصایا، اگر ترکه تنگ بود، «وصیت بالمعروف» برای «والدین و اقربا» را قرآن «حق علی المحسنین» خوانده است (بقره، ۱۸۰).

در «خمس»، سه تذکر کاربردی وجود دارد که در خانواده‌های ما «آفت» شده است: یک، اگر سال‌ها خمس نداده باشی، «ذمه» ات پر است و ترکات «مخمّس» نیست؛ پس ورثه باید «مقدار معلوم» را از «اصلی ترکه» بدهند – چون خمس «عین متعلّق» به مال است – و احتیاط آن است که «مصالحه» با «وکیل مرجع» بشکنند. دو، «اثاث البیت» و «مسکن» و «رأس المال کاسب»، در «مؤنه سال» خودش معاف است؛ پس خمس سال مردن، در «زائد» است، نه در «مصرفی». سه، «مال مخلّط» که خمسش داده نشده، اگر به ورثه برسد، «لا يجوز التصرف فيه» تا «خمس» اداء شود؛ و این حکمی است که خیلی‌ها در «خانه پدری» و «ماشین» به جامانده، نادیده می‌گیرند.

و اما «کفّارات» و «قضای عبادات» – و این را هر فرزند صالحی باید بداند: «روژه‌های قضای میّت»، بر «أولی الناس به» واجب است؛ یعنی اگر پدر، روزه‌هایی را نخوانده، فرزند بزرگ‌تر باید قضا کند – خودش روزه بگیرد یا از «ترکه» کس را اجیر کند؛ و اگر میّت از «بیماری» روزه‌اش را نتوانست و باریابی عذر ادامه داشت، «فدیه» به ازای هر روز «نصف صاع» طعام است (تقریباً یک و نیم کیلو گندم یا آرد)، و برخی «مُد» گفته‌اند. در «نماز» نیز فتوای مشهور آن است که «قضاء نمازهای فائتة پدر» بر «ولی» او از ترکه واجب است – با «اجیر» یا «نفس» – و اگر ترکه نبود، «احیای مستحب» بر فرزند ارشد، از مال خودش. و اگر «شک» در مقدار داری، به «اقل» معتدل عمل کن و «ظن» را رها نکن؛ «فإن الظن لا یغنی من الحق شیئاً» (نجم، ۲۸).

یک بحث تازه که نوجوانان امروز درگیرش‌اند: «حاجیات دیجیتال و حساب‌های کاربری». اگر میّت، «کیف پول دیجیتال»، «حساب صرافی»، «کانال درآمدزا» یا «رمز عبور امانی» گذاشته، ترکه‌اش «معنوی» هم هست؛ و فقه، «مالیت» را به «عرف» واگذار کرده است. پس وصیت «محل نگهداری کلید خصوصی» – مثلاً در «سلف‌والبت» امین یا در «قفل بانکی» با «کد» – نه «رمزها در متن وصیت»، چون وصیت «آشکار» می‌شود و «خطر سرقت» دارد؛ فقها در «امانت» فرموده‌اند «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (مشهور از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله؛ و در منابع امامیه: کافی، ج ۲، باب الخیانة). و در پایان، بگویم: «میّت، به دین یک درهم، به قبرستان می‌رسد و باز نمی‌گردد تا برایش اداء شود»؛ این خبر «غریب» اما مشهور میان اصحاب ماست – پس بدهی‌هایت را در «دفتر» خانه بنویس و جای دقیق آن‌ها را به ورثه بگو؛ «دین» را از «وصیت» بزرگ‌تر بدان.

و در پرداخت حقوق مرده، ترتیب را نگه داریم: نخست دین، سپس وصیت، آنگاه تقسیم؛ و در میان دیون، حق مردم بر دیون خدا مقدم است. و خمس و کفاره با تصمیم مرجع یا وصی از ترکه بیرون می‌آید، نه با حدس وارث.



﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾

خدا فرمان می‌دهد امانتها را به اهلشان باز دهید.

(نساء، ۵۸)

﴿نَفْسُ الْمُؤْمِنِ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ حَتَّىٰ يَنْتَظَرَ لَهُ وَيُؤَدَّى عَنْهُ﴾

در ابواب الوصایا آمده که «نَفْسِ» مؤمن با مُردن تمام نمی‌شود؛ تا دینش اداء و وصیتش جاری شود.

(وسائل‌الشیعه، ابواب الوصایا، باب ما یُبدء من الأمر فی المال)

لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ يُخَالَفَا الْمَيِّتَ وَأَنْ يَعْمَلَا عَلَىٰ حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

شایسته نیست آن دو با میت مخالفت کنند، و باید بر همان کار کنند که ایشان را فرمان داده است.

(کافی، ج ۷، باب ۳۴، ح ۱)

سخن منبری

ای فرزندی ماندگار! مرده‌ تو با «دین» زیر خاک، «گروان» تو را گرفته است. اگر پدرت چکی را برگشت نزد، اگر مادرت روزه‌ای قضا داشت، اگر هر دو خمس ندادند، بدان که تو «وکیل» آن‌هایی؛ و وکیل، خیانت نمی‌کند. برو از «دفتر» پدر بپرس، از «بانک» او استعلام کن، و «لیست» دین‌ها را با «امضای» ورثه تمام کن؛ تا «حساب» پاک آن‌ها، «حساب» پاک تو هم بشود.

وصی، قِیم و «حجر» صغیر؛ کی و چگونه ترکه تقسیم شود؟

«وصی»، «أَمِین» موصی پس از اوست؛ و امانت‌داری، حدّ اختیاراتش را تعیین می‌کند. در فقه، وصی بر دو نوع است: «مُنْفِیذُ الْکَلِمَةِ» که موصی او را «مَوْکَل» به اجرا کرده و در «مقادیِر معین»، اختیار تصرف دارد؛ و «ناظِر» که نظارتش بر «ورثه صغیر» و بر «اجرای وصیت» است. در هر دو صورت، «شرط صحّت اعمالش» این است: «رعایت مصلحت محجور»، «اجتناب از تفویض مال»، و «عدم تصرف در غیر ما اُذِنَ فیه»؛ و اگر «خیانت» یا «تفویض» کند – حتی به نیت خیر – «ضامن» است؛ «عَلَى الْیَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدَّی» (مشهور از نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، و در مصادر امامیه: وسائل، ابواب الضمانات، باب ضمان ید). بنابراین وصی، «مالک» نیست و نمی‌تواند «از جیب یتیم»، «خیریه» بسازد.

«حَجَر»، ستون دوم این باب است و حکمش را جوانان نمی‌دانند: «الصَّبِيُّ وَ الْمَجْنُونُ محجور عن التصرف فی مالهما ولیّهما أبوه ثمّ جدّه ثمّ وصیّهما ثمّ الحاکم و من ینصبّه الحاکم»؛ یعنی برای صغیر، «ترتیب ولایت» این است: پدر، جدّ پدری، وصی پدر، و در نبود آنان، «حاکم شرع» و «قِیم» منصوب او. پس «دایی» و «عمو» – هرچند بزرگ فامیل باشند – بدون «حکم دادگاه»، حقّ امضای فروش خانه یتیم را ندارند؛ و اگر امضا کنند، «معامله فضولی و باطل» است. و «قِیم»، برای «بیع اموال صغیر» باید «مصلحت» و «عَبْطه» را ثابت کند و در موارد مهم، «اجازه حاکم» را بگیرد؛ قانون امور حسبی هم «بیع اموال محجور» را به «اِذْنِ دادگاه» و «رَفْعِ ضرر» مشروط کرده است.

در حقوق ایران، سه «اوراق» اجباری، مسیر اجرای ترکه را مشخص می‌کند؛ و بی‌آن‌ها هیچ بانکی، صرافی و اداره ثبتی حرکت نمی‌کند: یک، «گواهی انحصار وراثت» – که «شورای حلّ اختلاف» محلّ اقامت میّت، پس از استعلام از «ثبت احوال» و «ابلاغ روزنامه» صادر می‌کند و «میانگین ترکه» را هم تعیین می‌نویسد؛ دو، «گواهی پرداخت مالیات بر ارث» – بر اساس «قانون مالیات بر ارث»، که در مصوبه ۱۳۴، نرخ‌های طبقات را «هفت‌ونیم، پانزده و سی درصد» قرار داد و «معافیت قانونی» برای طبقات پیش‌بینی کرد؛ و سه، «تقسیم‌نامه رسمی» در دفترخانه اسناد، یا «حکم تقسیم» دادگاه در صورت اختلاف. «نکته» این‌جاست که «تقسیم دستی خانوادگی» – حتی با «رضایت» – تا ثبت نشود، در برابر «طلبه بعدی» دین یا «مأمور مالیاتی»، «دفاعی» ندارد؛ پس «تحریر» رسمی، «احتیاط واجب» عرفی است.

و اما اگر «یکی از ورثه غایب» باشد، یا «مفقود» و «اسیر» باشد، حکم فقهی روشن است: سهمش «محبوس» می‌ماند تا «یقین حیات» یا «حکم موت» برسد؛ «و لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» را در «مواریث مفقود» با قاعده «التَّوَقُّف» اجرا می‌کنند. و اگر «جنین» در رحم باشد، «حَجَر» بر او و «احتیاط» در سهمیه‌کردنش هست تا زنده بچد؛ و «ذُو الرَّحْم» که «محبوب» نبود، با «وجود موانع نسبی»، سهم نمی‌برد. یک تذکر اخلاقی هم بافزاییم: «تقسیم ترکه» نباید به «قطیعه رحم» بینجامد؛ و در روایت، «رَحِمَ را هر که قطع کند، ما از او قطع می‌شویم» و «أَيُّصِرَ بِرَحِمِکَ» یعنی «پیوندت را نگه‌دار، حتی اگر سهمی نبی»؛ زیرا در فتوا، «العفو وَ الصَّفْح» در مال، «نِصْفُ أَجْرِ صدقه» شمرده شده است.

و در تقسیم ترکه، نوشتن صورت کامل داراییها و خواندن آن برای وارثان، نیمی از پیشگیری از نزاع است. نیز آنچه تصرفش تا بلوغ صغیر ممنوع است، امانت اوست و ضمان آن به عهد وصی میماند. و اگر وارثی در سفر یا مجهول مکان باشد، اطلاع‌رسانی مکتوب از سوی وصی لازم است تا تصرف بیا اجازه محقق نشود.

﴿وَلَا يَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾

و اموال یتیمان را به اموال خود نجمایید؛ که این گناهی بزرگ است.

(نساء، ۲)

﴿عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى يُؤَدَّى﴾

دست، ضامن آنچه گرفته تا آن را اداء نکند.

(حدیث نبوی؛ در مصادر امامیه: وسائل الشیعه، ابواب الضمانات، باب أَنَّ الْيَدَ ضَمَانٌ)

انْقِطَاعُ يَتِّمِ الْيَتِيمَ بِالْإِحْتِلَامِ وَهُوَ أَشَدُّوَ إِنْ احْتَلَمَ وَلَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَكَانَ سَفِيهًا

یتیمی با بلوغ پایان می‌یابد؛ و اگر رشد نیابد، ولی، مالش را نگاه می‌دارد.

(کافی، ج ۷، باب ۳۹، ح ۲)

سخن منبری

ای وصیّ امین! تو «حاکم» بر مال یتیم نیستی؛ «خدمتکار» حساب او هستی. امروز که امضا می‌زنی، فردا «حسابت» را در دادگاهی دیگر می‌خوانند که «شاهدش» خودت هستی. دفتر اموال را باز بگذار، «رسید» بگیر، «کارشناس» بخوان، و با ورثه «مکتوب» مصالحه کن؛ و بدان که امانت، هر اندازه کوچک، «خائن» را رسوا می‌کند.

موانع ارث؛ قاتل از مقتول ارث می‌برد؟ تفاوت دین چه حکمی دارد؟

در «کتاب الفرائض»، سه «مانع» را مشهور ذکر کرده‌اند: «قتل»، «کُفر» و «رَقّ». و در «قتل»، فقه امامیه از اهل سنت جدا می‌شود: در مشهور امامیه، «الْقَاتِلُ عَمْدًا وَ خَطَاً لَا يَرِثُ» – یعنی نه قاتل عمدی ارث می‌برد و نه کسی که «خطای محض» باعث مرگ مورث شده؛ اما در سه صورت «مفهوم» مانعیت تنگ می‌شود: یک، قتل «بِالْحَقِّ» – مثلاً «قصاص» یا «دفاع مُلزم» – که مانع نیست؛ دو، «امر مُباح» که مایه مرگ شد – مثل پزشکی که عملِ علاجی کرد و میّت مُرد، یا «تسبیب محض» بدون تقصیر؛ سه، «انتحار» که در آن ترکه، میان ورثه تقسیم می‌شود و «إِثْم» قتل نفس بر گردن خود اوست. مستند فقها، نصوص «أَبْوَابُ الْمَوَارِثِ، بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ» است که در آن، از امام صادق علیه‌السلام رسیده: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَهُوَ يَرِثُهُ؟ لَا» و «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ»؛ و قاعده «مَنْ عَجَّلَ بِشَيْءٍ عُوقِبَ بِعَجَالَتِهِ» که در ابواب حدود آمده.

و اما «دیت»؛ و این دقایق‌ترین مسئله باب است: قاتل «عمدی» از «عین مقتول» و از «دیت» او ارث نمی‌برد؛ اما در «قتل خطایی» که دیت بر «عاقله» یا بر «بیمه مسئول» است، بر اساس برخی از نصوص، «قاتل از دیت ارث می‌برد» و از «سایر ترکه» محروم می‌ماند؛ چون دیت «مالی است که در حق ورثه ثابت شده، نه در حق مقتول». در «قاعده»، «إِرْثُ قَاتِلٍ مِنْ دَيْتٍ» را «محلّ اختلاف» بدان و در موارد حسّاس به «جوامع الفرائض» و دفتر مرجع مراجعه کن؛ و «حکم دادگاه» در «عَدَمِ ارْثٍ» – در رویه حقوقی ایران – بر «موانع» با «حکم قطعی» کیفری پیوسته است.

درباره «کفر»، مشهور امامیه چنین فتوا داده‌اند: «لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»؛ یعنی کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، اما مسلمان از کافر ارث می‌برد. این «تفاوت» یک‌طرفه، از روایات ابواب «عَدَمِ تَوَارِثِ أَهْلِ الْمِلَّةِ» گرفته شده؛ و در مقابل، در فتوای برخی از معاصران، «مفهوم کفر» درباره «اهل کتاب مسالم» و «مسلمان سیاسی غیرمذهبی» مورد تأمل است و در «کَفَّارٍ غَيْرِ حَرْبِيٍّ»، «مِشَارَكَةُ فِي الْمِيرَاثِ» جایز شمرده شده. پس اگر خواهر یا همسر تو «تغییر دین» داده باشد، مسأله «حکم حکومتی» ثبت احوال و «حکم دادگاه» است، نه «قضاوت» فامیل.

و اما «ارتداد»، که امروز در گفت‌وگوهای فضای مجازی بسیار تکرار می‌شود؛ حکمش را با احتیاط بگویم: در «مُرْتَدٍّ فِطْرِيٍّ» – یعنی کسی که از پدر و مادر مسلمان زاده شد و پس از بلوغ «رَدَّ» – در مشهور فقهی، «إِسْلَام» او پذیرفته نمی‌شود و «تقسیم» ترکه‌اش «حِينَ رَدَّتِهِ» جاری می‌گردد و «عقود مالی» او – طلاق، بیع، هبه – «منفسخ» شمرده شده است؛ و در «مُرْتَدٍّ مَلِيٍّ»، «إِمْهَالٌ وَ اسْتِتَابَةٌ» هست و تا «توبه»، حکم «موت» جاری نمی‌شود. این باب، محلّ «فتاوی متفاوت» و «آرای حکومتی» است؛ پس در آن نه «جُرْأَتِ» قضاوت کن و نه «سَخِيفَامِيل» را سند بگیر. یک حکم اخلاقی را هم از همه مهم‌تر بدان: مؤمن، «وارث» مؤمن است در همه احوال؛ و اگر «کینه» مذهبی، مانع «حق» کسی شود، «أَكُلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ» است: «إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَ الرَّهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ» (توبه، ۳۴).

و در موانع، دو موضوع را جدا کنیم: از یکسو مانع حال واقعی، یعنی قتل عمد و عدوان که ارث را قطع میکند؛ از سوی دیگر، اختلاف دین که در فقه ما نه به سبب کفر به‌عنوان کفر بلکه به سبب تفاوت ملت آثار دارد. نیز خودکشی، مجازات دنیایی نیست و در فرض ثبوت، از ارث محروم نمیکند، هرچند گناه بزرگی است که با ترک آن و توبه از آن دوری میشود. و در کشتن خطایی، دیه و کفاره به میان می‌آید، ولی حلول ارث باز می‌گردد.

﴿مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جِزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾

هر کس مؤمنی را عمدانه بکشد، جزایش جهنم است و در آن جاودان.

(نساء، ۹۳)

﴿لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾

در روایاتِ بابِ توارث آمده که اهلِ دو دین، از هم ارث نمی‌برند؛ و استثنای آن را فقیه می‌شناسد.

(وسائل‌الشیعه، ابواب الموارث، باب عدم توارث اهل الملل)

لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

دو مرد، که یکی دیگری را کشته باشد، از یکدیگر ارث نمی‌برند.

(کافی، ج ۷، باب ۳۷، ح ۱)

سخن منبری

ای مردم! می‌دانم در کوچه‌ها شنیده‌اید «قاتل که ارث نبرد، پس چرا برادرش را زدند؟ بشنو از من: «قتل، یا مالِ تو را می‌سوزاند یا عمرِ تو را». اسلام «سهم» تو را با «حق» تو گره زده است؛ پس دستت را که بالا ببری، شمشیر سهمِ خودت می‌شود. و ای خواهرِ نگران! اگر برادرت به «جنایت» اشتباه متهم است، «دفاعِ حقوقی» کن و «قضاوتِ خانوادگی» مکن؛ و اگر کسی را به «کفر» متهم می‌کنی تا مالش را بخوری، «توبه» کن، چون خدا «شاهد» است و «وکیل» مظلوم.

ازدواج ثبت نشده و صیغه منقطع؛ ارث ثابت است؟ و طلاق بیماری موت چه حکمی دارد؟

حکم شرعی و حکم «اثبات»، دو چیزند؛ و جداسازی شان کلید این پرسش است. در فقه، «زوجیت» با «صیغه شرعی» – لفظِ عربیِ مُوَجَّه، یا «مُعاطاة» در مواردی که عُرف و فتوا بپذیرند – محقق می‌شود و «احکام» آن – حلیت، نفقه، عِدَّة و «توارث» – جاری است؛ ثبت رسمی، «مُثَبَّت» است نه «مُحَدَّث» حکم. اما در رویه قضایی ایران، «قانون حمایت خانواده»، «ماده ۲۱ و تبصره‌های الحاقی»، عقد ثبت نشده را در «دعوی زوجیت» با «اماره هم‌خانوادگی» و «شهادت» و «آزمون شناسایی نَسَب» می‌پذیرد، ولی اثبات «ارث» در اداره ثبت و بانک، بی‌گواهی انحصار وراثت ممکن نیست. پس حکم فقهی روشن: اگر عقد شرعی ثابت شود – با «بینه شرعی» – «ارث» ثابت است؛ و اگر «انکار» شد و «بینه» نداشتی، «قسیمه» به‌طور موقت «علی حالها» می‌ماند تا «حکم» دادگاه.

«صیغه منقطع» (متعه) اما حکم دیگری دارد: در مشهور امامیه، «لا توارثَ بَیْنَهُمَا» – یعنی زن مُتَمَع از شوهر و شوهر از او ارث نمی‌برد، مگر «شرط ارث» کرده باشند؛ و در «شرط ارث»، اقوال است: مشهور بر «بطلان شرط و صحت عقد»، و جمعی – از جمله در عبارت معروفی از بعضی متأخرین – بر «نفوذ شرط». پس در موارد واقعی، از «دفتر مرجع» بپرس؛ و «حکیم‌حکومتی» و «قانون مجازات» در «صیغه‌های صوری» که «فرار از عِدَّة» یا «معامله جنسی» باشد، شدید است و «مصادره» را در پی دارد. «مَهْرٌ وَ نَفَقَةٌ وَ عِدَّةٌ» سه فرزند این عقداند؛ «ارث» فرزندش نیست.

اما یکی از لطیف‌ترین – و ظالمانه‌ترین – مسائل این فصل: «طلاق در مرض موت». قاعده فقهی آن از روایات صحیحه ابواب الموارث است: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ تَوَرَّثَهُمَا إِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ بَاقِيَةً» و در تعبیر فقهی، «مُدَّةُ الْحَوْلِ» – یعنی تا یک‌سال، حتی اگر «بائن» طلاق داده باشد، «بَرَّ» بودن یا نبودن «فرار از ارث»، موضوعیت دارد؛ و در رویه «ماده ۹۴۴ قانون مدنی»، زنی که در «مرض موت» طلاق داده شود، «تا یک‌سال» از شوهر ارث می‌برد، مگر «عقد دائم» دیگری ببندد. و اگر «فرار از ارث» نباشد – مثلاً به دلیل نزاع واقعی – در برخی از فتاوا «حکم» به «موانع» ارث «مقید» شده است؛ پس «نیت» تو، «مناط» قضا نیست، «نوشته» قاضی است.

سه توصیه «پیشگیرانه» از سر تجربه، برای جوانانی که «عقد خوانده‌اند ولی ثبت نکرده‌اند»: یک، «ثبت» کن، ولو با «وکالتنامه» و «گواهی شهود»؛ دو، «مهریه» را در «سند رسمی» با «تاریخ» بیاور، چون در ترکه، «مهریه» «ذین مُقَدَّم» است و بی‌سند، «مُخَاصِمَةُ» آن سال‌ها طول می‌کشد؛ سه، «دو شاهد عادل» از خویشاوندان بی‌نفع را در «محضر عقد» حاضر کن و «تاریخ» عقد را در «دفترخانه» خانواده یادداشت کن؛ قرآن، «کتابَةُ الدِّین» و «إِشْهَادُ الدِّین» را برای «حِفْظِ» حق، فرمان داده: «ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا» (بقره، ۲۸۲).

در عقد منقطع، بیشتر توارث ارث نیست؛ ثبت شرط، راه احتیاط است.

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَفَقَّحْتُمْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

و گناهی بر شما نیست بر آنچه میان‌تان توافق شده؛ خدا دانا و حکیم است.

(نساء، ۶۵)

﴿إِذَا اسْتَشْهَدَ الرَّجُلُ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَقَدْ أَمْضَى أَمْرُهُ﴾

هر که دو شاهدِ عادل گواهی کند، امرش استوار شده است.

(منابع أخلاقی؛ و قاعده فقهی در ابواب الشهادات: وسائل الشیعه، کتاب الشهادات)

لَا تَكُونُ مُتَعَةً إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَ أَجَرٍ مُّسَمًّى

متعّه، بدونِ اجلِ معین و مهرِ معین، نیست.

(کافی، ج ۵، باب ۹۸، ح ۱)

سخن منبری

ای جوانِ عقدخوانده! مبدا «مهر» محبت، تو را از «مهر» کاغذ بی‌نیاز کند؛ که روزی «کاغذ»، از «محبت» دفاع می‌کند. و ای پیرمردی که در بسترِ بیماری، «طلاق» زنش را می‌نویسی تا سهمش را نبری، بدان که «قاضی» آسمان، «نیت» تو را می‌خواند نه «لفظ» را؛ و «حقّ» زن، «حقّ الناس» است و بخشودنی نیست. ثبت کن، گواهی بگیر و حق کسی را نخور.

فرزندخوانده از پدر و مادر پرورش دهنده ارث می‌برد؟ کفالت یتیم و «تَبَنی» را تفکیک کن

باید دو مفهوم را از هم جدا کرد، چون «حکم» آن‌ها یکی نیست: «گفالة» و «تَبَنی». «کفالت» یعنی سرپرستی یتیم و خرج او و تربیتش؛ و این در اسلام نه تنها جایز که «مستحب مؤکد» است: «و يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ أَسِيرًا» (انسان، ۸)، و در روایت مشهور، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: «أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» و انگشتان سبابه و میانی را به هم نهاد. اما «تَبَنی» یعنی «الحاق» کودک به خود و «پدر و مادر» خواندنش در حکم نَسَب؛ و قرآن آن را صریحاً نفی کرده: «وَ مَا جَعَلَ أَذْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ» (احزاب، ۴)؛ و آیه قبل از آن، حکم را روشن می‌بندد: «ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ» (احزاب، ۵).

پس حکم فقهی «ارث» این است: فرزندخوانده از پدر و مادر پرورش دهنده ارث نمی‌برد، و آنان هم از او؛ چون «موجب» ارث در این باب، «نَسَب» یا «سَبَب» (نکاح) یا «وَلَاء» است و «کفالت» هیچ‌یک از این سه را ایجاد نمی‌کند. و «محرمیت» هم ثابت نمی‌شود: یعنی دختر خوانده بالغ، بر پدر خوانده «نامحرم» است؛ و در «رضاع» هم اگر «شُرط» رضاع پنج دفع «مُشَبَّع» با شرایط فقهی تحقق یابد، «حُرْمَتِ مؤبَّده» – یعنی محرمیت مادام‌العمر – ثابت می‌شود؛ و «محرمیت رضاعی» با «ارث» همراه نیست، و این را فقها صریح گفته‌اند: «الرضاعُ يُحَرِّمُ وَ لَا يُرِّثُ» در ابواب الرضاع.

و اما «راه‌حل شرعی» حمایت مالی از فرزندخوانده – تا هم «صله رحم» و هم «حفظ مال ورثه» رعایت شود – سه راه دارد: یک، «وصیت» تا ثلث، که نافذ است و «ولایت» بر اجازه ورثه هم ندارد، چون او «وارث» نیست؛ دو، «هبه» یا «بیع» در حال صحت، با «قبض» واقعی؛ سه، «وقف علی اولاد و من یشاء» که در «سَدَنَه» و «تولیت»، او را هم بگنجانی. و اگر «ترس» آن داری که پس از مُردن، مالش را «می‌برد»؟ – نه، چون وارث نیست – «مال» را «هبه» کن و «صیغه هبه» را در «محضر» بخوان و «شاهد» بگیر؛ و اگر خواستی «مُسْتَقَرَّ» بماند، در «صلح» شرط کن که «عین» پس از مُردن به «بیت‌المال خیریه» یا به «فرزندانت» برگردد. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده، ۱) یعنی هم ببند، هم نوشت کن.

و «مسأله» مستحدثه همین باب – که جوانان درگیر «لقاح آزمایشگاهی» و «رحم جایگزین» می‌پرسند – حکمش را با احتیاط بگویم. «مناط» فقهی، «نُطْفَه» مُعْتَبَر و «فِرَاش» است: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْحَارِثِ الْحَجَرُ» در تعبیر مشهور، و در فتاویٰ معاصر: «نظر امام خمینی قدس‌سره و آیت‌الله خامنه‌ای و جمعی از فقها، الحاق فرزند به «صاحب نُطفه» است از جهت نَسَب و ارث؛ و بعضی از محققان، «زوجه صاحب فراش» را مادر حکمی و «رحم جایگزین» را در «نَسَبِ وضعی» مؤثر دانسته‌اند؛ و «احتیاط واجب» در موارد مشابه، «موافقت» نظر مراجع و «توافق» کتبی طرفین و «اثبات قضایی» است. و «حُرْمَة» استفاده از «نُطفه مرد بیگانه» – که در «فتاویٰ» همه مراجع حرام و در حکم «زنا» در حدودش نیست، اما «مُحَرَّم» است – را هم فراموش مکن؛ پس پیش از «هر اقدام»، «جوابیه» مکتوب مرجع خودت را داشته باش.

و در فرزندخوانده، سه راه شرعی را به یاد داشته باشیم: «وصیت تا ثلث»، «صلح عمری» و «هبه معوضه»؛ هر سه با ثبت رسمی و تصریح شرط، حق اخلاقی را به حق قابل اثبات نزدیک میکند. و در تلقیح نطفه غیر، که گروهی از مراجع آن را جایز شمرده‌اند، نسب و ارث و نفقه با صاحب نطفه ثابت نمیشود و تنها راه انتقال مال به آن فرزند، وصیت و هبه است. و اینجاست که عطوفت پدری باید با فقه دقیق برنامه‌ریزی همراه شود، نه با نیت خیر بیسند.



﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾

خداوند فرزندان خوانده شما را فرزندانان قرار نداده؛ این تنها سخن زبان‌هاست.

(أحزاب، ۴)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾

کسانی که به ستم، مال یتیمان را می‌خورند، در واقع در شکم‌های خود آتش می‌خورند.

(نساء، ۵)

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَلَا يُورَثُ وَلَدَ الزَّانَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ

فرزند از آن بستر زناشویی است؛ و برای سنگسار شده، ارثی نیست.

(کافی، ج ۷، باب ۵۷، ح ۳)

سخن منبری

ای سرپرست یتیم! دستت را که بر سر کودک بی‌پناه می‌کشی، «ثواب» مجانی است؛ اما «مال» او را «میراث» خود مپندار. اسلام می‌گوید: «خوانده» بگیر، خرجش کن، عزیزش کن، اما «اسم» پدر واقعی‌اش را از هویتش نذر؛ که «ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ» «أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ» است. و اگر خواستی بی‌نصیب نماند، «ثلث» تو در «وصیت» جای باز اوست؛ شرع، راه محبت را می‌بندد، راه مهر را نه.

ارثِ دارایی‌های دیجیتال؛ کانال، پیج، کیف پول و نام دامنه چه می‌شود؟

فقه، «مال» را «ما یحتاجُ إلیه من الدُّنْیا» و هرچه عُرف «مالیت» بر آن نُوشته می‌شمارد، داخلِ ترکه می‌داند؛ و «عُرف» امروز، «کانالِ پُرتماشاگر»، «پیجِ تبلیغاتی»، «نامِ دامنه»، «حسابِ کاربریِ بازیِ حرفه‌ای»، «محتوایِ تولیدشده در پلتفرم»، «رمزارز و توکن» و حتی «قراردادِ درآمدی» را «مال» می‌شمارد. بنابراین اصلِ حکم: همه داخلِ «تَرکَة» و مشمولِ «دین، وصیت و تقسیمِ طبقاتی» اند؛ «أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ» (أنفال، ۴۱) در «ارث» هم جاری است، یعنی «خمس» سالِ اداءنشده، بر «عین» این دارایی‌ها بار است.

اما سه «مشکل» عملی داریم که فقه، برای هر کدام «قاعده» دارد. یک، «مَحَوْرِ دسترسی»: داراییِ دیجیتال، بی «رمز» عملاً «مَعْدوم» است؛ و چون «قبض» در بیعِ منقولِ دیجیتال با «تسلیمِ کلید» محقق می‌شود، وصی باید «محل» کلیدها را بداند. پس «مُوصی» موظف است در وصیت — نه در متنی آن — «نشانیِ امانی» بگذارد: «در گاوصندوقِ بانکِ فلان، پوشه شماره فلان» یا «کلیدِ بازیابی، نزدِ برادرم»؛ و «خود» رمزش را در وصیتِ رسمی ننویس که «حِفْظِ الأمانة» و «خطرِ اِطْلَاعِ ناامین» دارد. دو، «شرایطِ پلتفرم»: در «قواعد» بیشترِ شرکت‌ها — از اینستاگرام تا صرافی‌ها — «الحسابُ شخصیٌّ غَیْرُ قَابِلٍ لِلنَّقْلِ» است و «إِرْثُ» آن «عَقْدی» نیست؛ یعنی ورثه «مالک» اکانت نمی‌شوند، بلکه «حقوقِ مالی» مندرج در آن — موجودی، درآمدِ تبلیغات، داراییِ داخلِ کیف — منتقل می‌شود. و «انتقال» خودِ «کانال» با «رمز» به دیگری، اگر «نَقْلٌ عَنِ الْعَقْدِ» و «شرط‌شکنی» باشد، «تَصَرُّفٌ فِی مَالٍ غَیْرِ» و «حرام» است. سه، «حرام بودنِ موضوع»: اگر دارایی از «محتوایِ مُحَرَّم» ساخته شده — کانالِ فحشا، قمار آنلاین، دوره «جنس‌بازی» — «مالٌ خَبِیْثٌ» است؛ و در فتوا، «تصرف» در آن جایز نیست و باید «تَصَدَّقَ» به «مصارفِ مباح» برسد.

«ارثِ رمزارز» را دقیق‌تر بشکن، چون در خانواده ما «فاجعه» شده است: «بیت‌کوین» و توکن‌ها «عَیْنُ مَالِیَّةٍ مُتَقَوِّمَةٌ فِی عُرْفِ الْعَالَمِ»، پس ارث می‌شوند؛ ولی «باز یافتن» آن‌ها بدونِ «عبارتِ بازیابی» عملاً ناممکن است و «ادعای» موجودی در «صرافی»، نیازمندِ «کارنامه» است. از «دیدِ فقهی»، سه حکم دارد: یک، «خمس» و «زکات» در «مالیت» و «باقی‌ماندن» آن تا پایانِ «سالِ خُمسی» بر آن بار است؛ دو، اگر مِیّت «کلیدِ خصوصی» را پنهان کرده و ورثه نمی‌توانند، «إِقْرَارُ» او — حتی در پیام یا یادداشت — «حُجَّة» است و «بَیِّنَة»؛ سه، «حساب» صرافیِ خارجی که به دلیلِ «تحریم» قفل شده، «موقوفِ حکمِ حکومتی» است و «تعلیق» تقسیم تا «یأس» جایز است؛ و «حَقُّ النَّاسِ» را «مَجْمَد» نگه دار، نه «مصادره». «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِیْقٌ بِنَبَأٍ فَنَبِّئُوهُ» (حجرات، ۶) در همین باب، ضابطه «ادعا و اثبات» است.

پیشنهاد عملی «چک لیست» وصیت دیجیتال – و اگر پدر یا مادر هست، امشب همین را بنویس: یک، «فهرست» اموال دیجیتال با «پلتفرم»، «کاربر»، «آخرین موجودی»، «تاریخ»؛ دو، «تعیین وصی دیجیتال» – کسی که «کار فنی» بفهمد و «امین» باشد، چون «وصی عمومی» بسیاری از این دارایی‌ها را «نمی‌شناسد»؛ سه، «حذف امن» اطلاعات خصوصی پیش از «تسلیم» – که در فقه «حُرْمَةُ الْمَيِّت» مانند «حُرْمَةُ الْحَيِّ» است: «كُسِرَ عَظْمُ الْمَيِّتِ كَكُسْرِ حَيًّا» (مشهور از نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله؛ و در مصادر ما: وسائل، أبواب تجهيز، باب حرمة أذى الميت)؛ چهار، «ودیعۀ» کلید بازیابی نزد «مؤمن» و «اعلام محل» در وصیت؛ پنج، «وصیت» تکلیفی: «هرچه در این کیف‌هاست، اگر حرامش را نمی‌دانید، به فقیران برسانید»؛ و این «تَذَاكُر» است که «نوشته» تو را «آبروی» تو می‌کند.

و در میراث دیجیتال، رمز کیف و حساب با وصیت روشن به وارث برسد.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

در نیکوکاری و پرهیز، یار هم باشید و در گناه و تعدی، نه.

(مائده، ۲)

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾

باید بدانید هر چه به دست آورید، یک‌پنجمش از آن خداست.

(أنفال، ۴۱)

الَّذِي طَلَبَ الْأَسْبَدَادَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ

درباره کسی که خواهان جدا کردن نیمی از ترکه است؛ و شایسته نیست با آنچه میت فرمان داده مخالفت کنند.

(تهذيب الاحكام، ج ۹، باب ۹، ح ۲)

سخن منبری

ای پدر خانه که در جیب «رمز» ثروت است! اگر امروز «نوشت» نکنی، فردا فرزندت میان «هارد» سوخته و «صراف» قفل‌شده، «میراث» تو را «حسرت» می‌کشد. شرع می‌گوید: «كَتَبَ الدَّيْنُ» تا «لا تَرْتَابُوا»؛ من هم می‌گویم: «كَتَبَ الرَّمْزُ» تا «لا تَخْسَرُوا». و ای جوان مانده به ارث «پیچ» پدر! بدان که «پیچ»، «نَفْسِ» پدرت بود؛ اگر حلالش را جدا کنی و خمسش را بدهی، «برکت» دعایش هم به تو می‌رسد.

حقوق سالمندان؛ نفقه پدر و مادر بر فرزند واجب است؟ و حدّ «عقوق» کجاست؟

در اسلام، «پیری»، «سرمایه» نیست که برایش «حساب» باز کنی؛ «امانت» است. قرآن کریم، پس از «توحید»، بی‌واسطه «احسان» به پدر و مادر را می‌آورد و «مُشْرِك» بودن آنان را مانع نمی‌داند: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا» (اسراء، ۲۳). دقت کن که «قَضَىٰ» در لغت قرآن، «حَتَمَ و حکم» است، نه «توصیه دستانه»؛ و «أُفٍّ» – کوچک‌ترین صدای نجاست و بی‌حوصلگی – «حرام» شمرده شده تا معلوم شود «اشاره ابرو» هم جایز نیست. در آیه بعد، «خدمت» را هم تشریح می‌کند: «وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَّةِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» (اسراء، ۲۴).

حکم فقهی «نفقه» را روشن بدان: در فقه امامیه، «نفقه والدین فقیر» – پدر، مادر و اجداد تا هر بالا – بر اولاد «واجب» است، هرچند آنان «غنی» نباشند و هرچند «مذکور» در طبقه ارث نباشند؛ و این «نفقه واجب» بر «عکسش» هم جاری است: «نفقه فرزند صغیر» بر پدر واجب است و با «یُسْر» سنجیده می‌شود: «لَيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ» (طلاق، ۷). مسئله‌ای که کمتر گفته می‌شود: «نفقه والدین» در طبقات ارث مقدم نیست، اما از «واجبات» مالی است که «حق الناس» شمرده و با «ترک» آن «إِثْمٌ» و «ضمان» هست؛ و در دادگاه‌های ایران، «دعوی نفقه والدین» از «فروعی» است که در «ماده ۸۶۶ قانون مدنی» صریحاً پذیرفته شده: «نفقه پدر و مادر بر اولاد واجب است» و اگر ندهند، «اجرائیه» کیفری و «الزام» دادگاه مطرح است.

و اما «حدّ» عقوق؛ و این «خِطِ قَرْمِز» فقهی را جدی بگیر: «عقوق الوالدین»، در روایات، در کنار «شرک» و «قتل نفس» نام برده شده و «مُحَرَّمٌ» و از «کبائر» است. امام صادق علیه‌السلام فرمود: «أَعْظَمُ الْكَبَائِرِ...» و «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ» در مضمون روایات باب عقوق الوالدین آمده (کافی، ج ۲، باب عقوق الوالدین؛ و وسائل، أبواب البرّ و الصلة). و «عقوق» فقط «دادن» آزار نیست؛ «رهاسازی»، «سردی» محسوس، «فراموشی» تماس، «بی‌حرمتی» در نگاه مردم، و «مشورت نکردن» در تصمیمی که عمرشان را می‌سازد، هم مصداق است. و «تسلّط» پدر بر مال فرزند را از همین رو بدان: در حدیث مشهور، «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» – و مراد «حق انتفاع» است نه «مصادره»؛ پس پدر «بِحَاجَةٍ و غیر مُسْرِف» از مال پسر برمی‌دارد، و «حُسْنِ» فرزند را «خَرَج» خود نکند؛ و «زوجه» هم بر «نفقه شوهر» منت نمی‌گذارد.

در پایان، «ملاک» دقت در رفتار را از زبان فقه و طبّ با هم بگویم: «رضایت» سالمند، «ملاک» است، اما «رفع ضرر» بر آن مقدم؛ و «استقلال» او را حفظ کن، حتی اگر «کُند» شده است: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ» را در «حقوق زنده» هم جاری کن؛ یعنی حقوق او را بده تا «حساب» تو پاک شود. راهکار عملی: «گوشی ساده و بزرگ‌نویس»، «زنگ دارو»، «دفتر یادداشت دکتر»، «همراهی در نوبت بیمارستان»، «حساب بانکی مشترک برای شفافیت»، «حرف روزانه با صبر»، و «دعا» – «وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوَالِدَيَّ» (نوح، ۸). و بدان که «مؤمن جوان» در روایات، به سه چیز شناخته می‌شود: نمازش در خلوت، «خدمتشبه پدر و مادر»، و «نفقه‌ای که از حلال باشد».

و در نفقه والدین، سه مرتبه را جدا کنیم: وجوب نفقه در فقر آنان با تمکن فرزند؛ وجوب احترام و مصاحبت نیکو در هر حال؛ و استحباب گشاده‌دستی. کاستی در اولی ضمان دارد، ولی کاستی در دومی، دل را می‌شکند. بهتر است هزینه و دیدار میان فرزندان تقسیم شود تا والد احساس سرباری نکند.

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ﴾

پروردگارت حکم کرده که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکوئی کنید؛ پس به آنان «اف» مگو.

(اسراء، ۲۳)

﴿رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ﴾

خشنودی پروردگار در خشنودی پدر است و خشم او در خشم پدر.

(مشهور در مصادر حدیثی؛ و مضمونش در کافی، ج ۲، باب عقوق الوالدین)

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

پیامبر خدا به مردی فرمود: تو و مالت، از آن پدرت.

(کافی، ج ۵، باب ۴۷، ۵)

سخن منبری

ای فرزندِ به‌سن‌رسیده! پدرت «دیشب» تو را به دوش می‌کشید؛ امروز تو «چوب‌دستی» اوی. اگر صدايت را بالا ببری، آتشت بالا رفته است؛ و اگر «ببخشید» کوچکی بگویی، بهشتِ کوچکِ خانه درست می‌شود. «الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ» را شعار بگیر، «تمرین» کن: امشب، پیش از خواب، دستِ مادرت را ببوس و «دعا» کن که «رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا».

سپردن پدر یا مادر به خانه سالمندان؛ حرام است یا مصلحت؟

«خانه سالمندان»، در فقه، «موضوع جدید» است و حکمش «مطلق» نیست؛ باید در «سه سنج» سنجیده شود: «مصلحت سالمند»، «عجز سرپرست»، و «نیت خانواده». اصل اولی: «مراقبت از پدر و مادر ناتوان، واجب کفایی بر اولاد است»؛ و اگر ترک کنند، بر همه آنان «إثم» و در صورت «تضییع» و «اضرار»، «ضمان» هست؛ و «حق الناس» در مورد سالمند، با «عفو» او هم برطرف نمی‌شود، چون «رضایت» «مُکَرَه» و «مُخَدَّع» «مسقط» نیست. اما اگر سالمند «بیمار» باشد و پرستاری تخصصی خواهد — مثلاً زخم بستر، جنون پیری، کسری لگن، دیالیز در ساعت معین — و هیچ‌یک از فرزندان «توانایی» فنی و زمانی نداشته باشند، «اجیر کردن پرستار» یا «سپردن به مرکزی معتبر»، نه تنها جایز که «وظیفه» است؛ چون «مراعات مصلحت محتاج» مقدم بر «مُظاهَره عاطفی» بی‌فایده است.

حکم «هزینه» را دقیق بدان: اگر پدر «تمکّن» دارد، هزینه‌اش از «مال خودش» است؛ و اگر ندارد، «نفقه او» — و در فتوای مشهور، هزینه «دوا و تمریض» هم — بر «اولاد» واجب است و «سهم» هر یک به اندازه «یُسَر» او، نه به اندازه «سهم ارث»؛ و «خواهر» هم در نفقه پدر و مادر «شریک» است، هرچند در میراث «نصف» می‌برد؛ و «داماد و عروس»، «نفقه والدین همسر» را ندارند، مگر از «مال همسر» با اذن. و «مَثَل» رایج ما را تصحیح کنم: «پسر بدهد، دختر ندهد» فتوا نیست؛ «یُسَر» ملاک است. اگر فرزندی «خدمت» کند و دیگران نه، «خدمت‌کننده» مستحق «اجرت‌المثل» یا «توجهی معادل» در «هبه» و «وصیت» است — و این همان «عدل» است که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در «عَدَلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» فرمان داده.

اما سه «قید شرعی» که سپردن به خانه سالمندان را «حرام» یا «مکروه» می‌کند. یک، «قصد فرار»: اگر برای راحتی خودت باشد، نه برای علاج او، «عقوق» است؛ و قرآن، «الجارِ ذی القُربی و الجارِ الجنبِ و الصاحبِ بالجنب» (نساء، ۳۶) را هم‌ردیف والدین نام برده؛ پس خانه مادر را «مسافرخانه پیری» مکن. دو، «بی‌رضایتی»: «لا یَجِلُّ مالُ امرءٍ مسلمٍ إِلَّا عن طیبِ نفسِهِ»؛ و «تسخیر» سالمند عاقل به مرکز، با «باجه عاطفی»، «إکراه» و حرام است. سه، «شرایط مرکز»: اگر در آن مرکز حرمتی پایمال شود — «اختلاط» نامشروع، «بی‌توجهی به نماز و طهارت»، «ریختن حریم» و «بی‌حرمتی به سالمند» — انتخابش جایز نیست؛ و باید مرکزی معتبر و «دارای شرایط شرعی» یافت، یا «پرستار هم‌جنس» در منزل گماشت و «دیدار» روزانه خویشاوندان را شرط کرد.

و «مصلحت» را با «سه ابزار حقوقی شرعی» تأمین کن که در فقه و قانون، هر دو به رسمیت شناخته‌اند: یک، «صلح عمری» (ماده ۴۶۷ قانون مدنی): «عین» خانه به نام فرزند مراقب می‌شود و «منافع» تا پایان عمر پدر و مادر برایش باقی است؛ آنگاه هم «سقف» سالمند تضمین است، هم «انگیزه» خدمت، هم «حلّ نزاع» ارث. دو، «وصیت ملزم» – یعنی «أوصی بآن فلان یاخذ کذا مقابل خدمته»؛ و در زائد بر ثلث، با «إجازة ورثة» نافذ می‌شود، پس «توافقی» خانوادگی را از همان ابتدا «شاهددار» کن. سه، «اشتراط سکونت و نفقه» در «عقد» یا در «هبه»؛ و اگر «ترس طرد مادرزن» در میان است، «حق سکنی» را در سند رسمی ثبت کن، تا «مُشتري مشترک» از «حکم قاضی» بی‌نیاز شود. و بدان که «زائرانه» رفتن هفتگی، «تکلیف» است: «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَخَاهُ فَطَعِمَ عِنْدَهُ وَ شَرِبَ» در ادب «صِلَة» آمده؛ و «دیدار روزانه» سالمند، «ثواب» جهاد را یادآوری می‌کند.

در سپردن والد به مرکز، امین بودن و رعایت ضوابط شرعی شرط است.

﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾

و در زندگی دنیا با آنان نیکو مدارا کن.

(لقمان، ۵)

﴿الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ﴾

بهشت زیر پای مادران است.

(مشهور در مصادر حدیثی؛ و مضمونش در مصادر امامیه: وسائل الشیعه، ابواب البر و الصلة، باب فضل الوالدة)

الصَّلَاةُ لَوْ قَتَبَهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

برترین کارها: نماز در وقتش، نیکی به پدر و مادر، و جهاد در راه خدا.

(کافی، ج ۲، باب ۶۹، ح ۴)

سخن منبری

ای پسرِ مادرستیز! تو را با «خانه سالمندان» تهدید می‌کنند، بدان که خداوند «خانه برادر» سالمند را هم خراب می‌کند. اگر واقعاً «نمی‌توانی»، «مرکز خوب» پیدا کن، با دلِ او آشتی کن، و هر شب زنگ بزنی؛ اگر «نمی‌خواهی» و خانه او را «بار» زندگات می‌دانی، بدان که فرزندت «همین فیلم» را با تو خواست دید. «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ» – رحم کن تا «رحمت» بر تو فرود آید.

چگونه وصیت‌نامه‌ای بنویسیم که هم شرعاً نافذ باشد و هم در دادگاه؟

«وصیت» در اسلام، «ادبِ آخرت» است و «فقه دنیا»؛ و هر دو را با «نوشته» می‌شود تمام کرد. امام علی علیه‌السلام در وصیتش به «حَسَن و حُسَین علیهما‌السلام» - در «نهج‌البلاغه»، نامه ۳۱ - نخست «تقوا» را وصیت می‌کند و سپس «نماز و یتیمان و همسایگان» را؛ و در وصیتِ دیگرش، «أَنْ لَا تَتَّخِذَا دَرًّا بَيْنَكُمَا وَ بَيْنَ اللَّهِ» را توصیه می‌کند و «مَعْرُوفًا بَيْنَكُمَا»؛ یعنی وصیت، «حرفِ حساب» انسان با خدا و خلق است. پس «پنج فصل» را در «یک برگ» بنویس؛ نه بیشتر، نه کمتر.

فصلِ اوّل: «اعترافات». بنویس: «من ... فرزند ...، فرزندِ مسلمان، متولد ۱۳۰۰ در شهر ...، با اراده‌ی آزاد و در کمالِ عقل، وصیت می‌کنم و این‌ها را بر گردن دارم.» و «دین‌ها» را یکی‌یکی بنویس: «پنج میلیون به برادرم، از تاریخ ۱۳۹۸، بدون سود؛ مهریه‌ی همسر که در سند ازدواج ۲۰۰ سکه است و ۵۰ سکه‌اش را داده‌ام؛ خمسِ اداء نشده تا پایان سال خُمسی ۱۴۰۴ که مبلغ تقریبی‌اش ... است.» و «محل» اسناد را بنویس: «دفترچه‌ی زرد گاوصندوق». فقها گفته‌اند «الإِقْرَارُ سَيِّدُ الْأَدْلَةِ» و «إِقْرَارُ الْعَاقِلِ عَلَى نَفْسِهِ نَافِذٌ»؛ پس این فصل، «مهم‌ترین» فصل است، چون «حقوق الناس» را زنده می‌کند.

فصلِ دوم: «تصفیه». «وصی من» فلان است و اختیاراتش اینها: فروشِ دارایی برای ادایِ دین، مصالحه، طرحِ دعوا در دادگاه، تعیینِ «کارشناس رسمی»، و «اجاره ملک تا اتمام حساب». و «میزانِ حق‌الزحمه» وصی را هم بنویس، تا «نزاع» نیاید؛ «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ». فصلِ سوم: «وصایا تا ثلث». «أَوْصِي بِثُلْثِ تَرَكَّتِي لـ...» و در اینجا «مصارفِ معین» بگذار - «به حوزه علمی شهر من برای تأمینِ هزینه دانشجویان»، «به مدرسه‌ای که در آن خواندم»، «به بیمارستان یتیمان» - و «هرچه زائد بر ثلث، منوط به اجازه‌ی ورثه است» را یادداشت کن؛ و اگر «فرزند خوانده» یا «همسایه مراقب» داری، «موصی‌له» را «با اسم و نسبت» بنویس تا «ابهام» از بین برود.

فصلِ چهارم: «حاجیات شخصی و معنوی»: «کفن و دفنم در کنار پدرم در قطعه ...، بدون اسراف و بدون نوحه‌گری حرام»؛ «نماز و روزه‌های قضای من بر عهده فرزندِ بزرگم و اگر نشد، از ترکه اجیر شود»؛ «فدیه هر روز، یک مَد طعام»؛ و «صدقه جاریه» - مثلاً «چاپ هزار جلد کتابِ فقه برای جوانان». فصلِ پنجم: «امضا و شهود»: «به تاریخ ...، در شهر ...، به امضای خودم» و «شهادتِ دو مردِ عادل» با «نام، شناسنامه، امضا و اثر انگشت». و «وصی» هم «امضا» کند و «رضایت» خود را بنویسد. این «پنج فصل»، هم «شرعاً» کافی است و هم «قانوناً» - طبق «باب الوصایا از ماده ۸۴ به بعد قانون مدنی» و «ماده ۹۰ قانون امور حسبی»؛ اما «ثبِت رسمی» در «دفترخانه اسناد» یا «وصیت‌نامه در دست وکیل دادگستری» - «در ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی» - «تنفیذ» را سریع و «انکار» وصیت را بست می‌کند.

و اما «توصییه فقهی» که از همه اینها «مُنجی‌تر» است: سه کار در «حالِ صحت» بکن، نه در «آخرِ عمر»: یک، «حساب‌ها» را شفاف کن و «سهم» همسر و فرزند را «با رضایت» در «صلحِ عمری» بگذار، تا «مخاصمه» بعد از مُردن نماند؛ دو، «خمس» و «زکات» و «کفّارات» را «امشب» حساب کن و «رسید» نگه دار – «أَدِّ الْأَذَى عَلَیْكَ وَ اسْتَرْحْ»؛ سه، «دفترچه» کوچکی در خانه پدرت بگذار به نام «حسابِ پدر»، و هر «درآمد، بدهی، قرض، چک و رمزِ دیجیتالی» را در آن بنویس؛ که «مؤمن» را «حساب» پاک، «حُسنِ خاتمه» می‌آورد: «وَ اتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا یُظْلَمُونَ» (بقره، ۲۸۱). و در پایانِ این فصل، همان سخنِ همیشگی را یاد آور: «ترکه‌تان را تقسیم کنید تا دین‌دار نروید؛ و آبروی فرزندان‌تان را گروی بانک نگذارید.»

در نوشتن وصیت، شاهد عادل و ثبت رسمی، دو ضمانت استوار است.

﴿ كُتِبَ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

بر شما نوشته شده هنگامی که مرگ کسی‌تان فرا رسد و بهاری از مال بگذار، وصیت به والدین و خویشاوندان به معروف.

(بقره، ۱۸۰)

﴿ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنَّاكَ وَ لَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ ﴾

امانت را به کسی که به تو اعتماد کرده باز ده و به آنکه به تو خیانت کرد، خیانت مکن.

(حدیث نبوی مشهور؛ و در مصادر امامیه: وسائل الشیعه، ابواب الجهاد و أبواب التجارة، باب وجوب أداء الأمانة)

مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَلِلْمَرْأَةِ أَيْضًا

مردی بمیرد؛ از مالش چه مقدار برای خود اوست؟ فرمود: یک‌سوم مالش، و برای زن نیز همان.

(کافی، ج ۷، باب ۶، ح ۳)

سخن منبری

ای صاحبِ «امشب» من! هر که «وصیت» نوشت، «مرگ» را «فراموش» نکرد و «حساب» را «مبهم» نگذاشت. وصیتِ پاک، سه «مُصحّح» دارد: «حقّ خدا» را بده، «حقّ خلق» را بپرداز، و «رحم» را نشکن. اگر نمی‌دانی «ثلث» است، چقدر است، «مبلغ» را کم بگذار و «نیّت» زیاد؛ و اگر نمی‌دانی «چه بنویسم»، از همین امشب «دین‌ها» را بنویس؛ که پدرِ من، در «میزِ آخرت»، «دین‌دار» نبودن، «شرف» مردی است. خداوندا! «ارث» ما را «برکت» و «حساب» ما را «سبک» قرار ده، و «قلب» فرزندانمان را به «طاعت» تو پیوند ده. «وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی».

فقه زندگی

دویست و هشتاد پرسش پاسخ داده شده در بیست و یک فصل

نویسنده: هادی شبستانی

طلبه ای خادم در مکتب امام زمان (عج)

«دغدغه نصیب هر کسی نمی شود» — شهید بهشتی